אפקון החזקות בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2022



אפקון | מקבוצת שלמה

תוכן עניינים

מבוא

פרק א'

תיאור עסקי התאגיד

פרק ב'

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

פרק ג'

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2022

פרק ד'

דוח כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך,
נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
המאוחדים המיוחסים לחברה ליום 31 בדצמבר 2022

פרק ה'

פרטים נוספים על התאגיד

פרק ו'

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי והגילוי

מבוא



קבוצת אפקון

אפקון החזקות בע"מ ("החברה") נוסדה בשנת 1945 והינה מהקבוצות הוותיקות והמנוסות בישראל בביצוע ומתן פתרונות כוללים לפרויקטים עתירי מערכות.

אפקון משלבת את כלל יכולותיה במגוון תחומים הכוללים קבלנות ראשית, מערכות אלקטרו-מכאניות, בקרה ואוטומציה, תקשורת וסחר. לחברה טכנולוגיות מבית אשר מעניקים ללקוחותיה פתרונות ייחודיים. תחומי הפעילויות הנ"ל משלימים אחד את השני ונותנים פתרונות קצה לקצה ללקוחותיה כולל פרויקטי Turn-Key ו-BOT. **מנועי הצמיחה העיקריים של הקבוצה הינם בפעילויות ייזום אנרגיה ירוקה ותחבורה חשמלית.**

29 במרץ 2023

בעלי מניות יקרים,

עם פרסום הדוחות השנתיים של אפקון לשנת 2022, אבקש לפרוס בפניכם את אירועי השנה החולפת ולעדכן אתכם לגבי ההתפתחויות בחברה קדימה* :

לאחר שלושה רבעונים מאתגרים, אנחנו מציגים היום את הרבעון הטוב ביותר לשנת 2022 שמאופיין בחזרה לרווחיות תפעולית אופיינית בסך של כ- 17 מיליון ש״ח (לפני הוצאות אחרות). ויצרנו תזרים מוזמנים מפעילות שוטפת של כ- 82 מיליון ש״ח. יצויין כי הקבוצה ממשיכה ופועלת לשם התייעלות (בעיקר כח אדם), מיקור חוץ של פעילויות שאינן בליבת העסקים שלה, והתאמת ההוצאות למבנה ההכנסות.

הצבר, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, מסתכם בכ- 3,041 אלפי ש״ח, והינו מוטה טכנולוגיות (כ- 708 אלפי ש״ח) ומערכות אלקטרו מכאניות (כ- 1,395 אלפי ש״ח), כאשר חלקן של עבודות הבניה בצבר ממשיך ומצטמצם (כ- 808 אלפי ש״ח). בהתאם לתוכנית העבודה של החברה, לאור הצבר האמור ומאפייניו כאמור לעיל, ובהנחה שלא יתרחשו אירועים חריגים בישראל או בעולם, צפויה החברה להמשיך ולהציג תוצאות חיוביות.

במבט על השנה כולה 2022 הייתה שנה מאתגרת ובעלת קוטביות בתוצאות תחומי הפעילות של החברה. בצד ההישגים והתוצאות הטובים בפעילויות הטכנולוגיות והסחר, וכן התוצאות החיוביות בפעילות התקשורת, תוצאות מגזר הפרוייקטים והתשתיות העיבו על התוצאות.

פרוייקט מובילאיי, אשר התמורה בגינו מסתכמת בכ- 1 מיליארד ש״ח, מתבלט בהיקפו (כ- 130 אלף מ״ר) ומורכבותו ביחס לכל מבנה המוקם בימים אלו בישראל. ברבעון השלישי של שנת 2022, לאור גידול באומדן העלויות הצפויות של הפרויקט ולאור עיכובים בהשלמת אבני דרך בפרוייקט, רשמה החברה הפסד בסך של כ- 53 מיליון ש״ח. כמו כן, תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הושפע לרעה בעיקר מפרוייקט זה. אפקון פועלת למסירת הפרוייקט במהלך הרבעון השני של שנת 2023, ונמצאת במגעים שוטפים עם מובילאיי לשם קבלת מלוא התמורה בפרוייקט.

בהתאם לחזון החברה, אפקון מספקת תשתיות מתקדמות לעולם חכם, מתוך מטרה להיות החברה הגדולה והמובילה בישראל המספקת את הפתרון השלם והאיכותי ביותר בתחומי החשמל, הטכנולוגיה, האנרגיה המתחדשת, אגירת אנרגיה בסוללות, התחבורה החשמלית, התקשורת, תכנון הקמת מבנים עתירי מערכות, מערכות אלקטרו-מכניות למבנים ותשתיות והסחר.

לשם מימוש האסטרטגיה העסקית של החברה, החברה פועלת, בין היתר, לקידום והרחבת היצע הפתרונות הטכנולוגיים ללקוחותיה ולהרחבת מעגל לקוחותיה בפעילות, להרחבת ביצוע פרוייקטי אנרגיה ומתקני אגירה (כקבלן EPC), להגדלת היקפי וסוגי השירותים השוטפים ללקוחותיה, להרחבת פעילות הסחר, ולהתמקדות במנועי צמיחה שעיקריהם אנרגיה מתחדשת וטעינת כלי הרכב חשמליים והרחבת פעילויות אלו.

בהתאם, השלימה אפקון במהלך השנה את רכישת השליטה בחברת רבס טלקום - חברה המתמחה בסחר בתחום התקשורת האקטיבית והפאסיבית ללקוחות הטלקום, וכן לאחרונה התקשרה DM בהסכם לרכישת השליטה בחברת אלגרונט - חברה המתמחה במתן שירותי אירוח בענן ומתן שירותי IT לארגונים (וזאת בהמשך לרכישת השליטה בחברת גל נט לפני כשנתיים).

בשנת 2022 המשיכה החברה להשקיע משאבים רבים במנועי הצמיחה העתידיים שלה, ובכלל זאת : פעילות האנרגיה המתחדשת - במסגרתה רכשה זכויות בפרוייקטים של 120 מגוואט והשלימה סגירה פיננסית להקמת פרוייקט של 40 מגוואט נוספים אשר יושלם בשבועות הקרובים והתקשרויות למכירת החשמל ממנו ; טעינת כלי רכב חשמליים - הרחבת פעילות אפקון תחבורה חשמלית ופריסת רשת הטעינה הציבורית שלה, ובכלל זאת התקשרות במערך הסכמים עם דור אלון במסגרתם תאוחדנה רשתות הטעינה הציבוריות ותוקמנה על ידיהן פעילות משותפת לשיווק

* האמור במכתב זה נערך לשם תמצית ונוחות בלבד ומציג נתונים מסויימים בלבד ואינו מיועד להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה, ואינו מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה, והוא נועד אך ורק להצגת מידע הקשור לחברה. במכתב זה כללה החברה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 . מידע, כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטתה של אפקון. מידע צופה פני עתיד זה, מבוסס על הערכות אפקון, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת אפקון במועד מכתב זה ובכלל זה, הערכות ביחס לתחום פעילותה של אפקון, מצב המשק, השקעה צפוי בתשתיות, המשך פעילות רציפה ומלאה, הצלחה לממש את התוכנית האסטרטגית, ניסיון העבר של אפקון עם לקוחותיה, תנאי השווקים הרלוונטיים, ונתונים ופרסומים אשר פורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר לא נבחנו על ידי הנהלת הקבוצה באופן עצמאי. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין יתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות אפקון וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על אפקון ותחום פעילותה, ובכלל זאת, הגורמים המפורטים לעיל, התנהגות לקוחותיה, שינויים בדרישות הלקוחות ו/או בצרכי השווקים הרלוונטיים, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת הנהלת אפקון, ואפקון אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד מכתב זה.

תפעול וניהול של עמדות טעינה בבנייני מגורים ומשרדים, והשקעה בחברת זוז פאוור וקידום שיתופי פעולה עימה. כמו כן נערכה סגירה פיננסית לפרוייקט מעונות הסטודנטים בראשון לציון.

במהלך התקופה ולאחריה הגיעה אפקון למספר הישגים יפים, ובכלל זה השלמה ומסירה של מגדל ארגמן - המגדל החמישי בגובהו בישראל, תכננה והקימה את פרוייקט אגירת האנרגיה בסוללות המשמעותי הראשון בישראל בתחנת הכח דליה (ופועלת להרחיבו) בהיקף של כ- 90 מגוואט והינה חלוצה בישראל בהקמת פרוייקטים מסוג זה, זכתה בתחילת שנת 2023 במכרז לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות עבור חברת החשמל לישראל בהיקף כולל של כ- 200 מגוואט שעה בתמורה לסך כולל של כ- 56 מיליון דולר ארה"ב, החלה בביצוע עבודות חשמל וגילוי אש בעבור חברת היי טק בינלאומית בהיקף של כ- 650 מיליון ש"ח (שרובה המוחלט צפוי להתבצע בשנתיים הקרובות), החלה בביצוע תכנון הנדסה ורכש לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות-Design) (Builtעבור הקמת 21 טורבינות רוח בהספק כולל של כ- 104.1 מגה וואט ברמת הגולן (ביחד עם שותף), וזכתה בעבודות אצל מזמין ממשלתי בסך של 310 מיליון ש"ח.

כמו כן, בשנת 2022 התקשרה DM בהסכם לתכנון ביצוע ותחזוקה לעד 20 שנה של מערכות מולטימדיה ותקשורת עבור גוף ממשלתי בתמורה לכ- 215 מיליוני ש"ח (להקמה ושנות התחזקה הראשונות), ובתחילת שנת 2023 נבחרה כספק זוכה ראשון במכרז החשב הכללי באוצר לתכנון הקמה ותחזוקה של פרוייקטי מולטימדיה, שהיקפו מוערך על ידי עורך המכרז בכ- 70 מיליון ש"ח בשנה (לשני הזוכים).

לאור האמור לעיל ולשינויים שאפקון עברה במהלך שנת 2022, ובהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה, אפקון תתמקד בהמשך קבלת עבודות בהיקפים בתחומי הליבה של פעילותה, שאינם מגה-פרוייקטים (ובעיקר בעבודות עשירות בטכנולוגיה ובתעשייה ובעבודות להן לאפקון יתרונות יחסיים על מתחריה), ותמשיך לפעול להרחבת פעילות הליבה, לרבות באמצעים רכישות ומיזוגים.

דרכה החדשה של החברה תחזק את מיצובה כחברה המובילה בישראל בתחומה, אשר יכולה לספק ללקוחותיה את מכלול הפתרונות להם הם נדרשים, ואת יכולתה לעמוד במטרות וביעדים שהציבה לעצמה. ביחד נמשיך לפעול לשם הרחבת הפעילות העסקית והשבחתה.

בעלי מניות יקרים - ברצוני להודות לכם אל האמון שהינכם נותנים בי ובצוות ההנהלה של אפקון!

לסיכום, אני מאמין שהמשך עבודה אינטנסיבית ומיקוד בדרך שהתווינו בהשגת המטרות שהצבנו לעצמנו, יבוא לידי ביטוי בתוצאות החברה כבר בשנת 2023, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לשם עמידה ביעדים ובמטרות, ואף מעבר לכך, ובכלל זאת כדי להשיא ערך לבעלי המניות בחברה.

בברכה,

דוד הראלי, מנכ"ל
אפקון החזקות בע"מ

התפתחויות עסקיות 2022

פרויקטים למבנים ותשתיות

הודעות זכייה בפרויקטים עבור
גוף ממשלתי כ- 310 מ' ש"ח

אפקון תחבורה חשמלית

- שיתוף פעולה של אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון

- השקעה ב"זוז פאוור" העוסקת במערכות אגירת אנרגיה לטעינה מהירה של כלי רכב

סחר

רכישת השליטה בחברת הסחר
רבס טלקום בע"מ

זכיינות

סגירה פיננסית לפרויקט מעונות
הסטודנטים בקמפוס המכללה למינהל

אפקון אנרגיות מתחדשות

- הסכם למכירת חשמל וסגירה פיננסית לפרויקטים בהספק כולל של 40 מגוואט בפולין

- רכישת זכויות של שני פרויקטי אנרגיה סולארית בפולין בהספק חוזי כולל של 120 מגוואט

חשמל לתעשייה ו-EPC

- זכייה בפרויקט להקמת טורבינות רוח ברמת הגולן כ- 40 מ' ש"ח

- הודעת זכייה לביצוע עבודות לחברת היי טק בינלאומית בישראל כ-630 מ' ש"ח

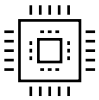
- זכייה במכרז לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות עבור חברת החשמל כ-56 מיליון דולר ארה"ב

טכנולוגיות

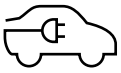
- זכייה בפרויקט לתכנון, ביצוע, ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשורת אקטיבית ופאסיבית כ-216 מ' ש"ח

- זכייה במכרז לביצוע עבודות פרוייקטי מולטימדיה של החשב הכללי לתקופה של 3 שנים

עיקרי מגמות קבוצת אפקון החדשה



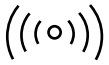
צבר מוטה רווחיות בטכנולוגיה ובמערכות



שירות



המשך השקעה במנועי הצמיחה תחב"ש, אנרגיה



מנ"מ תקשו"ב ומולטימדיה



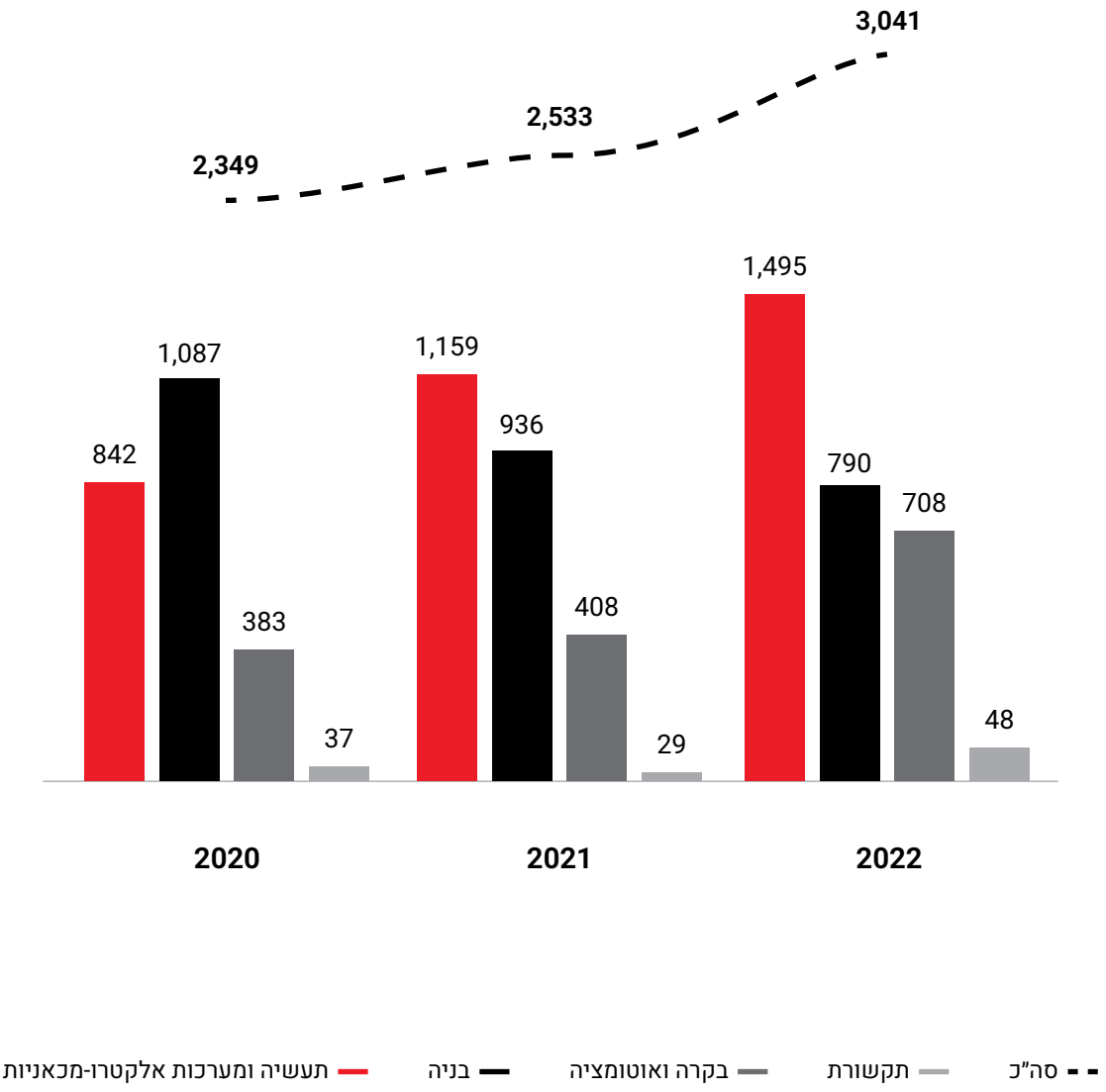
קיטון בצבר פרויקטים מוטה היקף



סחר

צבר הזמנות

(במיליוני ש"ח)

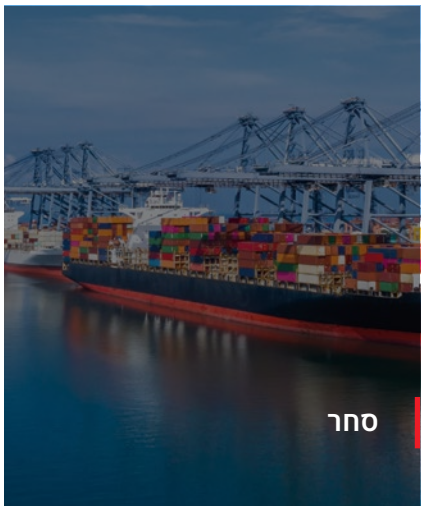


אודות אפקון ותחומי פעילות על פי מגזרים

תחומי פעילות עיקריים ומבנה הקבוצה











החברה פועלת בישראל ומחוצה לה, בחמישה מגזרי פעילות המשלימים אחד את השני באופן בו הקבוצה יכולה לספק סל פתרונות רחב לצרכי לקוחותיה, הן ברמת התשתית והן ברמת הטכנולוגיות, כמכלול פרויקטלי סינרגטי ומשולב.



טכנולוגיות-בקרה ואוטומציה

אפקון בקרה | ד.מ הנדסה | אפקון פתרונות תוכנה | ג.מ | מאגוס | גלנט

הקבוצה מפתחת ומשווקת מגוון פתרונות טכנולוגיים למתח נמוך, ובקרה ואוטומציה, הכוללים, בין היתר, מערכות שליטה ובקרה, מערכות ניהול וידאו, מערכות הגנה היקפית, וכן הקמת מערכות בקרת כניסת רכבים ומערכות חניה. הקבוצה בעלת יכולות טכנולוגיות לאגד מערכות שונות ולשלבן במערכת שליטה ובקרה אחת, תחת ממשק בקרה אחוד המאפשר הפעלה גם על ידי מפעיל בודד ובכך להשיג יעילות תפעולית, הגברת הביטחון וחיסכון בכוח אדם. אפקון מהווה בית גידול לפיתוח טכנולוגיות בתחומים משיקים לפעילות הקבוצה, מפתחת ומשקיעה במספר סוגי מערכות, טכנולוגיות ותוכנות שליטה ובקרה.



סחר

אטקה | RBS

הקבוצה, באמצעות אטקה, מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל ציוד ורכיבים בתחומים הבאים: חשמל, מיתוג ואינסטלציה חשמלית, בקרה ,זיווד, אלקטרוניקה, ציוד לתקשורת פסיבית ואקטיבית, פתרונות לסביבה נפיצה (סביבת EX) ורובוטיקה ופתרונות לתחום הסולארי. פעילות הקבוצה במגזר זה משלימה את הפעילותה במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות ובמגזר הבקרה והאוטומציה, כאשר כל אחת מהקטגוריות שלעיל משרתת פלח שוק ואחראית על שיווק קו מוצרים מוגדר.



תקשורת ומולטימדיה

TTL | TBSI

הקבוצה באמצעות תדיראן ישראל, תטל והתאגידים המוחזקים על ידיהן פועלת במקטע של מערכות תקשורת אחודות לעסקים מוקדי שירות וטלפוניה (Unified Communications & contact center) ומתמקדת בפיתוח, ייצור והפצה של מוצריה.



פרוייקטים למבנים ותשתית

אפקון בניה | אפקון מערכות ושרות הוגן | מפעלות אפקון

הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים ובהיקפים גדולים בתחום התשתיות עתירי המערכות, ובו היא פועלת הן כקבלן ראשי מתכנן ומבצע והן כקבלן משנה. פעילות הקבוצה במגזר זה כוללת שני תחומים מרכזיים: תחום בניה והנדסה אזרחית ותחום המערכות האלקטרו-מכניות.



אחרים - תחבורה חשמלית

אפקון תחבורה חשמלית

אפקון תחבורה חשמלית הוקמה בשנת 2018 במטרה לפתח תשתית לעתיד ללא דלק ולסלילת דרכם של כלי הרכב החשמליים בישראל. החברה עובדת כיום עם יבואני רכב רבים אשר באמצעותם מתקינה עבור לקוחותיהם אלפי עמדות טעינה בשנה. בנוסף החברה מפעילה רשת טעינה ציבורית מובילה ומתקדמת בפריסה ארצית של מאות עמדות טעינה לרבות עמדות טעינה מהירות לשימוש בעלי הרכב החשמלי. החברה מספקת בנוסף פתרונות טעינה לאוטובוסים חשמליים ופתרונות אגירה מתקדמים בשילוב עמדות טעינה ובכלל זאת, בשיתוף פעולה עם חברת "זוז פוואר". בשנת 2021 החברה קבלה רישיון להספקת חשמל מרשות החשמל אשר יאפשר לספק ולמכור חשמל לצרכנים שונים.

1,000 ~
עמדות טעינה ציבוריות פרוסת בארץ

50,000 ~
משתמשים

200 ~
שותפים ורשויות מקומיות



אחרים - אנרגיות מתחדשות

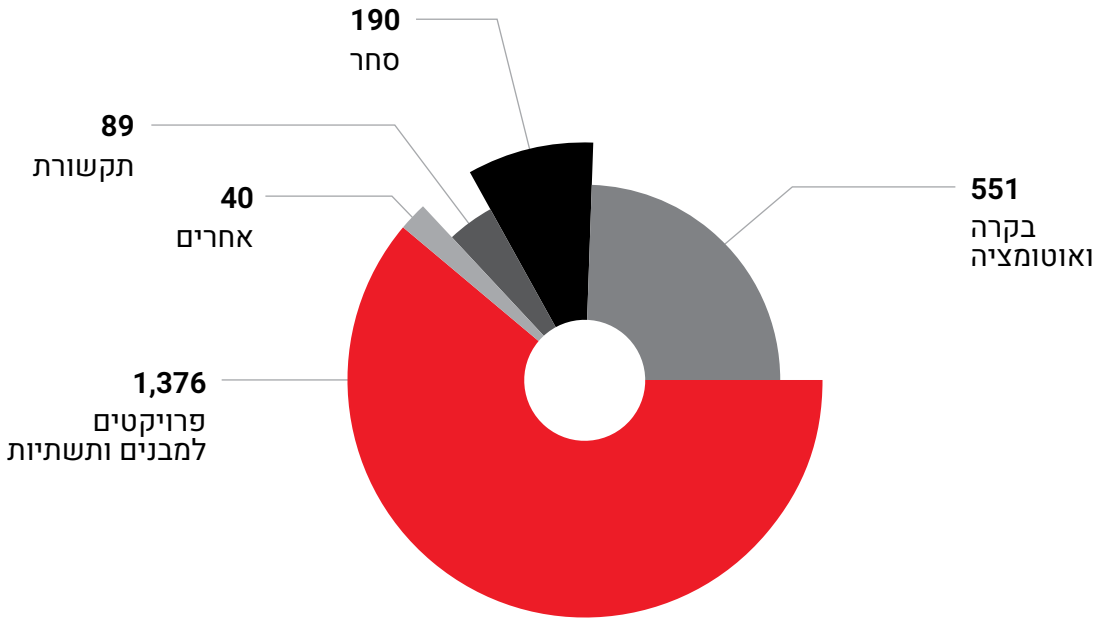
אפקון אנרגיות מתחדשות

אפקון אנרגיה מתחדשת בע"מ הוקמה בשנת 2020 והיא מתמחה בייזום פיתוח מימון הקמה ניהול ותפעול של פרויקטים בתחום ייצור החשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת. החברה פעילה ביזום מקומי ובינלאומי בהיקפים ניכרים. לחברה פורטפוליו מגוון של פרויקטים מניבים ופרוייקטים בשלבי ייזום שונים. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל ובמקביל פועלת על מנת להרחיב את אחיזתה בשווקים וסגמנטים נוספים בתחום האנרגיה הנקייה. לצוות הבכיר של החברה ניסיון ומומחיות בייזום וניהול פרויקטים מורכבים בפריסה רחבה. בעולם בו האנרגיה המתחדשת מהווה נתח גדל והולך מסך האנרגיה המיוצרת בעולם הניסיון והמומחיות של החברה בתחום האנרגיה בשילוב עם יכולות ההקמה המימון והתפעול של חברת אפקון ממצבים את הקבוצה כשחקן יזמי מוביל בשוק המקומי והבינלאומי.

עיקרי נתונים פיננסיים

הכנסות לפי מגזרים בשנת 2022

(במיליוני ש"ח)



2,093

סה"כ

רווח תפעולי לפי מגזרים בשנת 2022

(לפני הוצאות אחרות)

בקרה ואוטומציה	סחר	תקשורת	פרויקטים למבנים ותשתיות	אחרים	התאמות
61.3	**33.0**	**5.7**	-88.8	-18.2	-0.4

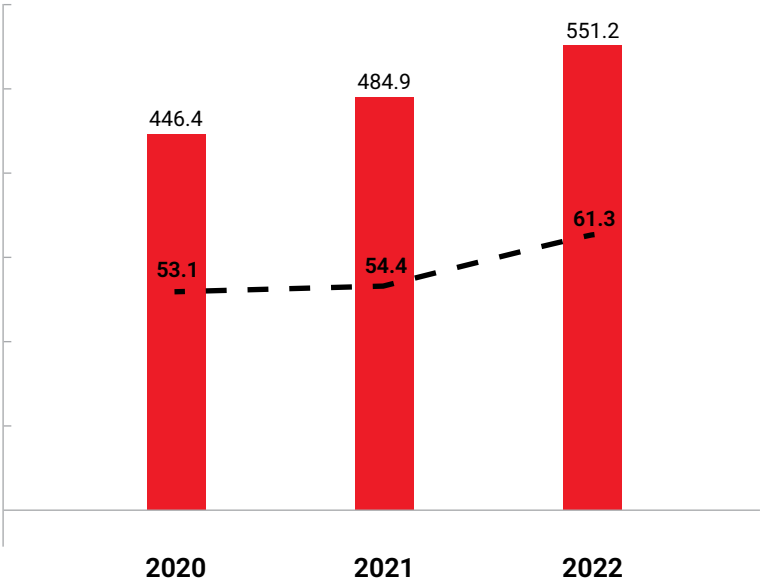
-7.4*

סה"כ

* כולל הפסד בסך של כ-53 מיליון שנכלל בתוצאות הרבעון השלישי בגין פרוייקט מובילאיי.
לפרטים ראו סעיף 2.19 לדוח הדירקטוריון.

מגזר בקרה ואוטומציה

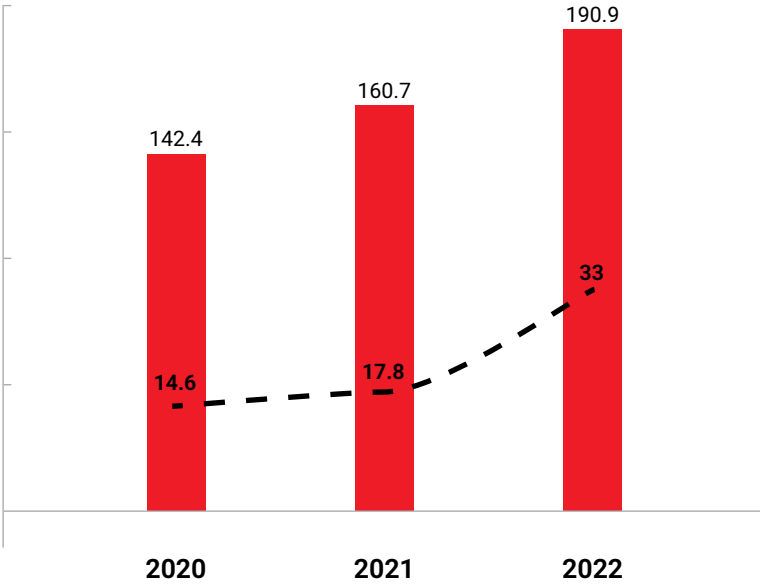
(במיליוני ש"ח)



שיעור רווח תפעולי
לשנת 2022
11.12%

מגזר סחר (אטקה)

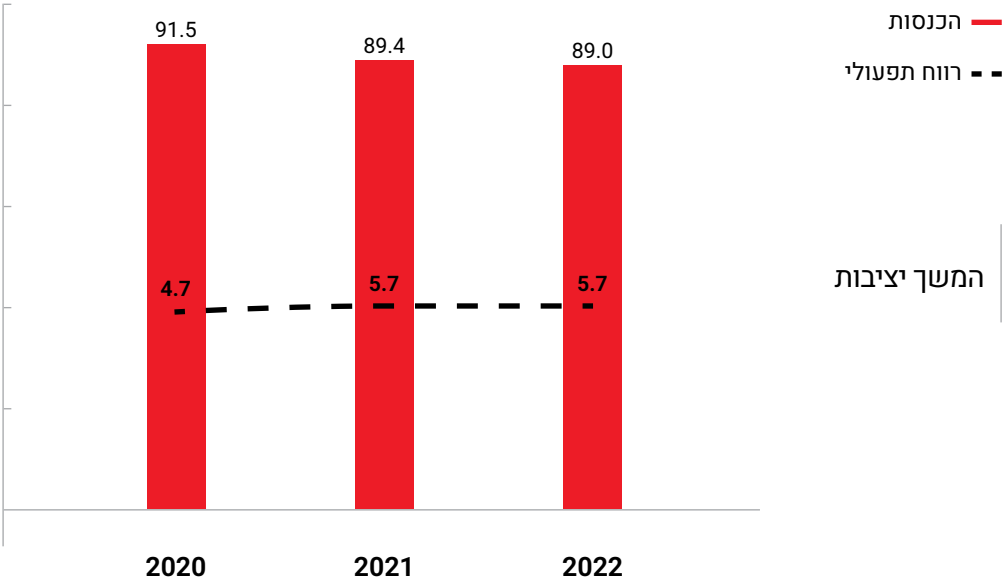
(במיליוני ש"ח)



שיעור רווח תפעולי
לשנת 2022
17.3%

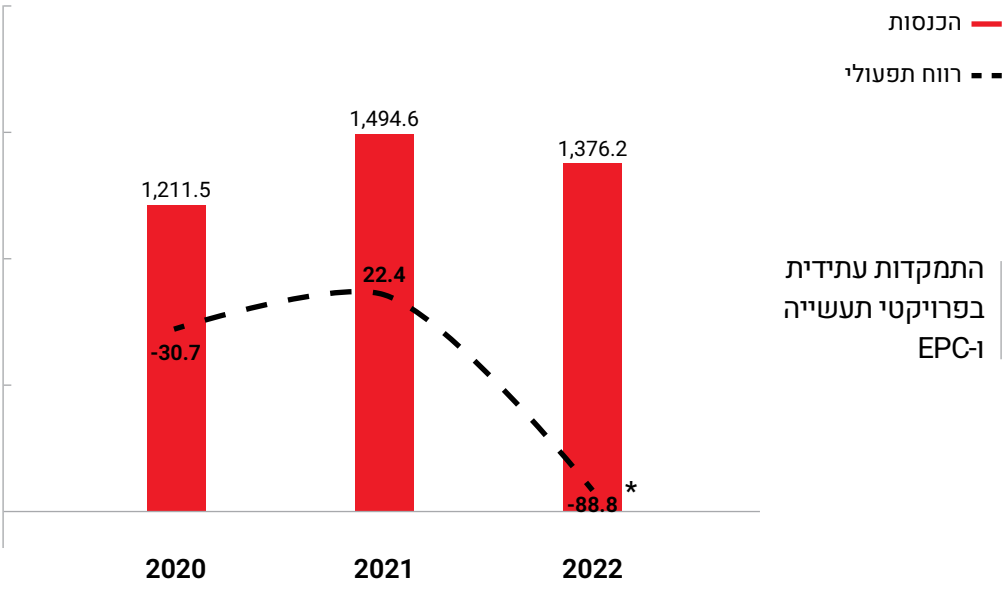
מגזר תקשורת

(במיליוני ש"ח)



מגזר פרוייקטים למבנים ותשתיות

(במיליוני ש"ח)



* כולל הפסד בסך של כ-53 מיליון שנכלל בתוצאות הרבעון השלישי בגין פרוייקט מובילאיי.

תזרים מזומנים

	2022	2021	2020
פעילות שוטפת	*(129.2)	159.6	76.2
פעילות מימון	(44.6)	(187.4)	144.2
פעילות השקעה	(77.9)	90.3	(93.3)
אחרים	1.9	(0.6)	(1.2)
סה"כ עלייה במזומנים ושווי מזומנים	**(249.8)**	**61.9**	**125.9**

* תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הושפע לרעה בעיקר מפרוייקט מובילאיי.
לפרטים ראו סעיף 2.19 לדוח הדירקטוריון.

רווח תפעולי

מגזר	2022	2021	2020
פרויקטים למבנים ותשתיות	**(88.8)	22.4	(31.7)
בקרה ואוטומציה	61.3	54.4	53.1
סחר	33.0	17.8	14.6
תקשורת	5.7	5.7	4.7
אחרים	(18.2)	(14.8)	(9.8)
התאמות	(0.4)	(3.0)	3.6
רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות	**(7.4)**	**82.5**	**34.5**
הכנסות (הוצאות) אחרות	(1.5)	*102.4	20.3
סה"כ רווח תפעולי	**(8.9)**	**185.0**	**54.8**

* כולל רווח ממכירת ההשקעה בחברת ת.י.ב.א של כ-80 מיליון ש"ח וכן רווח משערוך ההשקעה בחברת אפקון תחבורה חשמלית בסך של כ-28 מיליון ש"ח
** כולל הפסד בסך של כ-53 מיליון שנכלל בתוצאות הרבעון השלישי בגין פרוייקט מובילאיי.

פרק א'

תיאור עסקי התאגיד לשנת 2022



אפקון החזקות בע"מ

תיאור עסקי התאגיד

<u>תוכן עניינים</u>

פרק א - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד ..... - 2 -
1. פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו ..... - 2 -
2. תחומי פעילות ..... - 4 -
3. השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו ..... - 5 -
4. חלוקת דיבידנדים ..... - 5 -

פרק ב - מידע אחר ..... - 7 -
5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד ..... - 7 -
6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה ..... - 9 -

פרק ג - תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות ..... - 12 -
7. מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות ..... - 12 -
8. מגזר בקרה ואוטומציה ..... - 25 -
9. מגזר הסחר ..... - 37 -
10. מגזר התקשורת ..... - 45 -
11. "אחרים" (זכיינות, אנרגיה מתחדשת וטעינה חשמלית) ..... - 53 -
12. סינרגיה בין תחומי הפעילות ..... - 67 -

פרק ד - עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה ..... - 68 -
13. שיווק והפצה ..... - 68 -
14. תחרות ..... - 68 -
15. רכוש קבוע ומתקנים ..... - 69 -
16. הון אנושי ..... - 70 -
17. הון חוזר ..... - 73 -
18. מימון ..... - 74 -
19. מיסוי ..... - 76 -
20. סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם ..... - 76 -
21. מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה ..... - 77 -
22. הליכים משפטיים ..... - 78 -
23. יעדים ואסטרטגיה עסקית ..... - 78 -
24. צפי להתפתחות בשנה הקרובה ..... - 80 -
25. מידע בדבר שינויים מהותיים בעסקי התאגיד לאחר יום 31.12.2022 ..... - 81 -
26. דיון בגורמי סיכון ..... - 81 -

פרק א - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

בפרק זה מובא להלן תיאור עסקי אפקון החזקות בע"מ ("**החברה**"; וביחד עם התאגידים המאוחדים שלה ו/או המוחזקים על ידה: "**הקבוצה**" או "**אפקון**") והתפתחות עסקיה כפי שחלו בשנת 2022 ("**הדוח התקופתי**" או "**הדוח**"). למעט אם נאמר במפורשות אחרת, הנתונים הכספיים המופיעים בדוח תקופתי זה נכונים ליום 31 בדצמבר 2022 ("**מועד הדוח**").

הדוח נערך בהתאם להוראת תקנה 8א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1971. נתונים המופיעים בדוח הינם נכונים למועד הדוח. עם זאת, במקרים מסוימים בדוח מובאים פרטים הסוקרים אירועים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר מועד הדוח וסמוך ליום 29 במרץ 2023, הוא מועד אישורו על-ידי דירקטוריון החברה ("**מועד פרסום הדוח**"). במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה, כי אלו נמסרים נכון למועד פרסום הדוח.

מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של הקבוצה. בחלק מהמקרים, ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר, אשר לטעמה של החברה מהותי לצורך דוח זה.

1. <u>פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו</u>

1.1 <u>כללי</u>

1.1.1 אפקון הינה מהקבוצות הוותיקות, המנוסות והגדולות בישראל בביצוע ומתן פתרונות כוללים לפרויקטים בתחומי הבניה וההנדסה אזרחית, מערכות אלקטרו-מכאניות, בקרה ואוטומציה ותקשורת, וכן היא פועלת בתחום הסחר, זכיינות, אנרגיה מתחדשת וטעינה חשמלית.

1.1.2 הקבוצה החלה את פעילותה בשנות הארבעים של המאה הקודמת. החברה הוקמה בשנת 1973 כחברה פרטית על-פי דיני מדינת ישראל[1]. בחודש דצמבר 1984 נרשמו מניותיה של החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

1.1.3 השליטה בקבוצה נרכשה בשנת 2003 על ידי מר שלמה שמלצר (ז"ל) ורעייתו - הגב' עתליה שמלצר, בעליה של "קבוצת שלמה". לאחר פטירתו של מר שלמה שמלצר (ז"ל) בחודש יולי 2014, הגב' עתליה שמלצר הינה בעלת השליטה היחידה בחברה.

1.1.4 מאז הרכישה ב-2003 גדלה הקבוצה, רכשה חברות נוספות והרחיבה את תחומי פעילותה לרבות בתחום הבניה וההנדסה אזרחית, במטרה לספק ללקוחותיה בארץ ובחו"ל, את מכלול הפתרונות והשירותים המשלימים הנדרשים. בשנים האחרונות, הקבוצה העמיקה את פעילותה בתחום הטעינה לכלי רכב חשמליים, הזכיינות והאנרגיה המתחדשת.

1.1.5 על לקוחות הקבוצה נמנות חברות מהמובילות במשק במגוון רחב של תחומי פעילות, ובכלל זה בתחום ההייטק, אנרגיה, נמלים ושדות תעופה, תחבורה, מערכות דלק גז ומים, תקשורת, תעשיה, בטחון ובטיחות.

1.2 <u>אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים</u>

1.2.1 ביום 16 בספטמבר 2020 התקשרה החברה בהסכם השקעה ("**ההסכם**") בחברת אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ (בשמה הקודם - לוגיה מערכות כח בע"מ), חברה העוסקת בייזום פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, בישראל ובעיקר באירופה ("**אפקון אנרגיות מתחדשות**"), במסגרתו אפקון אנרגיות מתחדשות הקצתה לחברה מניות אשר הקנו לחברה באותו מועד 70% (בדילול מלא) מהון המניות של אפקון אנרגיות מתחדשות ומזכויות ההצבעה בה. בחודש יולי 2021 הוקצו לחברה מניות נוספות באפקון אנרגיות מתחדשות, כך שלאחר ההקצאה הנוספת החזיקה החברה נכון לאותו מועד בכ- 85.5% מזכויות ההון וההצבעה באפקון אנרגיות מתחדשות. ביום 6 בינואר 2022 פנו ה"ה יאיר הראל וערן ליטבק (יחדיו: "**המציעים**"), לשעבר מנכל"ים משותפים באפקון אנרגיות מתחדשות, אשר החזיקו נכון לאותו מועד בכ- 14.5% מההון המונפק והנפרע של אפקון אנרגיות מתחדשות, לחברה, בהצעה לרכישת החזקותיה של החברה באפקון אנרגיות מתחדשות לפי שווי חברה של כ- 190 מיליון ש"ח, וזאת באמצעות מנגנון BMBY (Buy Me Buy You) אשר היה קבוע בהסכם בין הצדדים. ביום 5 ביולי 2022, ולאור אי קבלת אישור גופים מוסדיים להעברת השליטה באפקון אנרגיות מתחדשות למציעים, השלימה החברה את רכישת החזקותיהם של המציעים במניות אפקון אנרגיות מתחדשות בתמורה לסך של 10 מיליון ש"ח, כך שהחל מאותו

[1] החברה התאגדה תחת השם אשדוד אלקטרו קונטרולס 73 בע"מ. ביום 15.7.1982 שינתה החברה את שמה לפויכטונגר תעשיות בע"מ. ביום 6.2.2003 שינתה את שמה לאפקון תעשיות בע"מ וביום 9.6.2011 שינתה את שמה לשמה הנוכחי.

מועד ונכון למועד הדוח מחזיקה החברה במלוא ההון המונפק והנפרע של אפקון אנרגיות מתחדשות. למידע נוסף, ראו באור 5.ג לדוחות הכספיים.

למידע נוסף אודות אפקון אנרגיות מתחדשות, לרבות מידע אודות התקשרויות בהסכמים לייזום פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, ראו סעיף 11.3 להלן.

1.2.2 ביום 5 בינואר 2021 הושלמה עסקה במסגרתה נמכרו החזקות הקבוצה (כ-29.4%) ובעלי מניות נוספים בחברת ת.י.ב.א. מחקר ופיתוח (1986) בע"מ ("**ת.י.ב.א**"), העוסקת במערכות בקרה וניהול של חניונים. חלקה של הקבוצה בתמורה הסתכם לסך של כ- 37 מיליון דולר ארה"ב (כ- 119 מיליון ש"ח). לפרטים נוספים, לרבות רווח הון שרשמה החברה עם השלמת העסקה כאמור, ראו באור 11.ד לדוחות הכספיים[2].

1.2.3 ביום 16 בפברואר 2021 ובהמשך למזכר הבנות שנחתם בין הצדדים ביום 3 בדצמבר 2020, נחתם הסכם השקעה ("**ההסכם**") בין אפקון התקנות ושירותים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, מצד אחד לבין אפקון תחבורה חשמלית בע"מ ("**אפקון תחבורה חשמלית**"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה הבת, מצד שני, לבין הליוס אנרגיה השקעות 5 ש.מ, קרן השקעות המתמחה בהשקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת ("**הליוס**"), על פיו, לאחר השלמת התנאים שנקבעו בהסכם וכנגד תשלום התמורה, ביום 30 במרץ 2021 הוקצו להליוס מניות באפקון תחבורה חשמלית המהוות 50% מההון ומזכויות ההצבעה בה. לפרטים נוספים ראו סעיף 11.4.3 להלן.

1.2.4 ביום 23 במרץ 2022 השלימה החברה (ביחד עם אחרים) עסקת השקעה בזוז פאוור בע"מ (בשמה הקודם, צ'קראטק בע"מ) ("**זוז**"), חברה ציבורית הפועלת בשוק תשתית הטעינה של כלי רכב חשמליים, ובעיקר בתחום תשתית הטעינה המהירה, במסגרתו השקיעה החברה כ- 10 מיליון ש"ח בזוז וזאת במסגרת הקצאה פרטית (ההשקעה יחד עם אחרים הסתכמה לסך של כ-13.8 מיליון ש"ח). למידע נוסף, ראו סעיף 11.4.5.2 להלן.

1.2.5 ביום 10 במאי 2022, התקשרה חברה בבעלותה המלאה של החברה ("**החברה הבת**") עם רבס טלקום בע"מ ("**רבס טלקום**" או RBS), ובעלי המניות בה ("**המוכרים**"), חברה פרטית, העוסקת בייבוא, שיווק ומכירה של ציוד תקשורת, לרבות כבלים אופטיים, תשתיות תקשורת, מתח נמוך וציוד תקשורת נוסף עבור לקוחות הטלקום בישראל, בהסכם לרכישה מאת המוכרים 55% מזכויות ההון וההצבעה ברבס טלקום בתמורה לסך של כ- 16 מיליון ש"ח. החברה הבת והמוכרים העניקו זו לאלה זכות הדדית במסגרתה תרכוש החברה הבת מהמוכרים את יתרת מניות רבס טלקום שבידיהם (45%). העסקה הושלמה ביום 1 ביוני 2022. לפירוט נוסף, ראו סעיף 10.1.2 להלן.

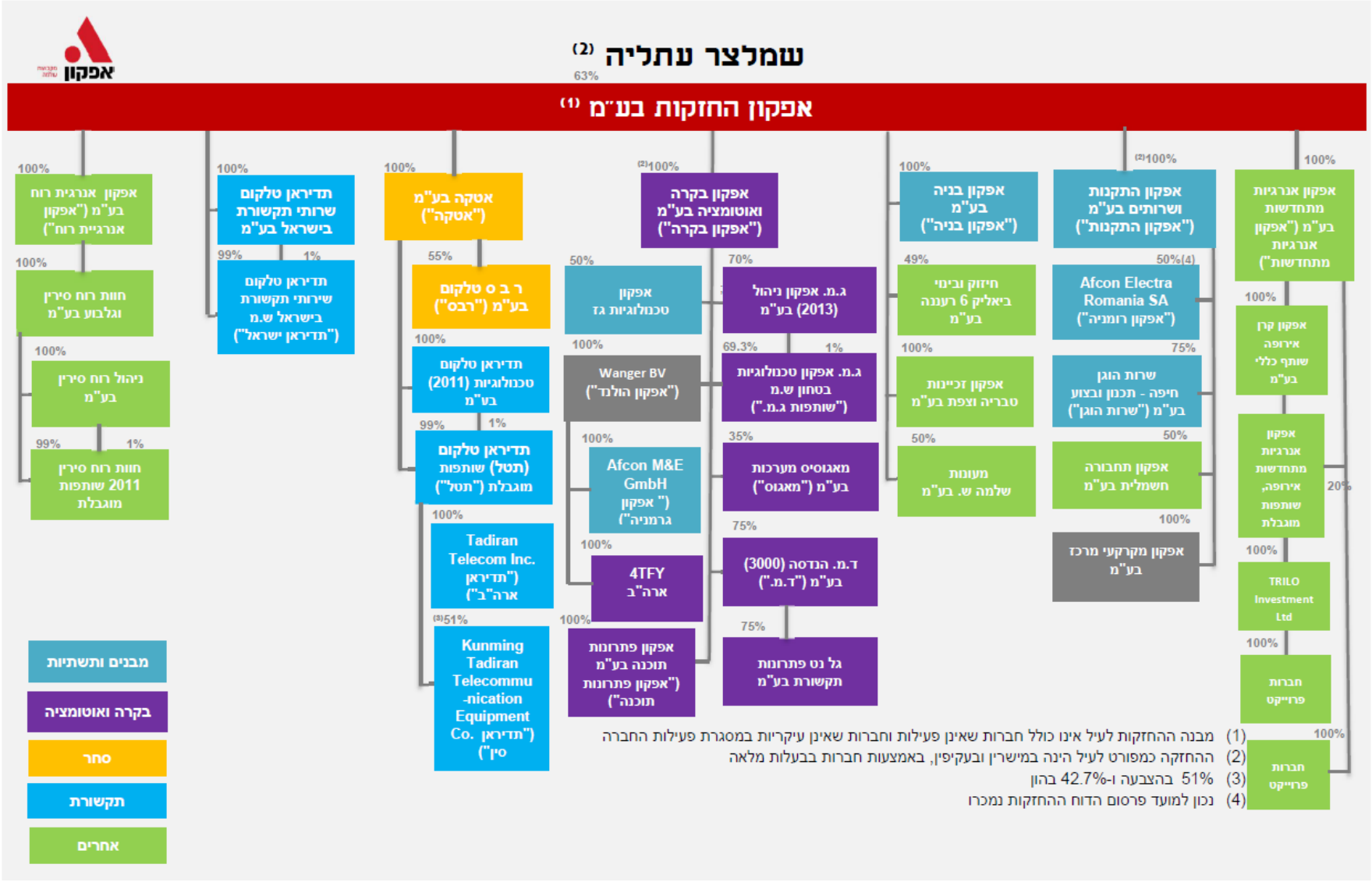
1.2.6 ביום 10 במאי 2022, חתמו אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ על הסכם להקמת רשת טעינה וירטואלית משותפת אשר תתופעל באמצעות אפליקציה ייעודית, וכן על הסכם להקמת שותפות מוגבלת בה יחזיקו הצדדים באופן שווה, אשר תעסוק בשיווק, הקמה, תפעול, אחזקה וניהול בתחום הטעינה החשמלית של רכבים חשמליים בבנייני מגורים ומשרדים. למידע נוסף, ראו סעיף 11.4.5.1 להלן.

1.2.7 ביום 24 ביולי 2022, התקשרה אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ ("**אפקון בקרה**"), חברה בבעלות מלאה של החברה, בהסכם עם בעלת המניות הנוספת בד.מ. הנדסה (3000) בע"מ ("**חברת DM**"), על פיו, חלף האופציה שהוקנתה לה בהסכם המקורי לרכישת 20 מניות של חברת DM, אפקון בקרה העבירה לבעלת המניות הנוספת 11 מניות חברת DM שהוחזקו על ידה (כ- 5.5% מההון המונפק), ללא תמורה כספית, כך שהחל מאותו מועד אפקון בקרה מחזיקה ב- 69.5% מהון המניות ומזכויות ההצבעה של חברת DM. לפירוט נוסף, ראו סעיף 8.12.7 להלן.

[2] וכן ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים 22 בדצמבר 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-130777) ו- 5 בינואר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-001657) אשר המידע על פיהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

1.3 מבנה ההחזקות בקבוצה[1]

להלן תרשים ההחזקות של החברות העיקריות הפעילות בקבוצה, נכון למועד הדוח [4], שאינם תאגידים ייעודיים לביצוע עבודות בפרוייקט בודד. שיעור ההחזקה צוין לצד שמה של החברה המוחזקת.



2. <u>תחומי פעילות</u>

2.1 החברה פועלת במישרין ובאמצעות התאגידים המוחזקים על ידה, בישראל ומחוצה לה, חמישה מגזרי פעילות: (1) **פרויקטים למבנים ותשתיות**; (2) **בקרה ואוטומציה**; (3) **סחר**; (4) **תקשורת** ו- (5) **מגזר "אחרים"**, המשלימים זה את זה לידי סל פתרונות רחב ומגוון לצרכי לקוחותיה בתחומי המבנים והתשתיות והטכנולוגיות. מגזר "אחרים" כולל בעיקר את תוצאות הפעילות בתחומי הזכיינות, אנרגיה מתחדשת וטעינה חשמלית. פעילויות אלה, בראיית החברה, נכון למועד הדוח, אינן עולות לכדי מגזרים ברי דיווח.
להלן יוצגו, בתמצית תחומי הפעילות של הקבוצה:

2.1.1 <u>פרויקטים למבנים ותשתיות</u>

הקבוצה מעניקה ללקוחותיה ליווי מלא במגוון פרויקטים, פתרונות וטכנולוגיות להם הם זקוקים בתחום הנדסה אזרחית ובניה ופרויקטי תשתיות עתירי מערכות. פעילות הקבוצה בתחום זה כוללת, בין היתר, הנדסה אזרחית ובניה, התקנת מערכות אלקטרו-מכניות למבנים (חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה), התקנת מערכות חשמל לתעשייה, ייצור והתקנה של מוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה ומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות, וביצוע והקמה של מתקני תשתיות, תחנות כח ותחנות משנה. הקבוצה מציעה ללקוחות המעוניינים בכך מעטפת מלאה (תכנון, רכש והקמה).

הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים ועתירי מערכות ועל-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר דיסציפלינות, מתוך מגוון היכולות אותן מציעה הקבוצה ללקוחותיה ופועלת הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה בפרויקטים שונים בתחומים האמורים.

פעילות זו מרוכזת בעיקר על ידי החברה וחברות בנות של הקבוצה: אפקון התקנות, אפקון בניה, שרות הוגן, תאגידי פרוייקט ייעודיים ותאגידים אחרים (להלן ביחד: "**חברות תחום פעילות הפרויקטים**"), המהוות יחד את זרוע הפרוייקטים של הקבוצה. לפרוט נוסף, ראו סעיף 7 להלן.

2.1.2 <u>בקרה ואוטומציה</u>

הקבוצה מעניקה ללקוחותיה פתרונות ומוצרים בתחומי המתח הנמוך מאוד. במסגרת פעילות זו אפקון מפתחת ומשווקת מגוון פתרונות טכנולוגיים למתח נמוך, בקרה ואוטומציה, לצד ביצוע התקנת מערכות ואינטגרציה שלהן. עיקרי המוצרים והשרותים הם בתחומי בקרה תעשייתית, בקרת מבנה, גילוי וכיבוי אש, בטחון, בקרת חניה, חדרי בקרה מרכזי שליטה ומולטימדיה, תוכנת בקרה וניהול - SCADA, פתרונות לרשת מים חכמה ומערכות קר"מ (קריאת מוני מים מרחוק), וכן פיתוח, ייצור, מכירה והפצה, התקנה ותחזוקה, של מוצרים עתירי טכנולוגיה. במסגרת פעילות זו הקבוצה, באמצעות אפקון בקרה, הינה נציגה של יצרנים מחו"ל המפתחים מגוון מערכות עתירות טכנולוגיה בתחומי בקרה ואוטומציה, לצד ביצוע התקנת מערכות ואינטגרציה שלהן. בנוסף, הקבוצה, באמצעות אפקון בקרה, שותפות ג.מ. ומאגוס, מפתחת בעצמה מספר סוגי מערכות וטכנולוגיות כגון מערכות בקרה וניהול של חניונים, חיישנים לגדרות אלקטרוניים, מכ"מים ותוכנות שליטה ובקרה. לפרוט נוסף, ראו סעיף 8 להלן.

2.1.3 <u>סחר</u>

במסגרת פעילות זו, הקבוצה, באמצעות אטקה ורבס טלקום, מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל ציוד ורכיבים בתחומי החשמל, בקרה, ורובוטיקה, זיווד, פתרונות טעינה לכלי רכב חשמליים, פתרונות לתחום הסולארי ופתרונות בתחום התקשורת. השירותים ניתנים, בעיקרם, לצדדים שלישיים וחלקם ניתנים לחברות הקבוצה. פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה משלימה את פעילותה בתחומי פעילות הפרויקטים למבנים ותשתיות והבקרה והאוטומציה. לפרוט נוסף, ראו סעיף 9 להלן.

2.1.4 <u>תקשורת</u>

במסגרת פעילות זו, הקבוצה באמצעות תדיראן ישראל, תטל והתאגידים המוחזקים על ידיהן, עוסקת בתכנון, פיתוח, יצור, התקנה, שיווק, הפצה, שירות ואחזקה של מערכות תקשורת אחודות לעסקים (כגון: מרכזיות דיגיטליות, שרתי תקשורת מבוססי IP, מערכות תקשורת לארגונים,

מוקדי שירות, ממשקים למרכזיות וטלפונים חכמים, חבילות מפ"א), מערכות Customer Engagement Solutions רב ערוציות והתקנת רשתות נתונים לעסקים לרבות פתרונות ייעודיים לתחום אבטחת המידע/הגנת סייבר ועבודות תשתית תקשורת כקבלן מבצע. לפרוט נוסף, ראו סעיף 10 להלן.

2.1.5 <u>אחרים</u>

בנוסף, לקבוצה פעילויות של זכיינות, אנרגיה מתחדשת וטעינה חשמלית, אותם רואה החברה כמנועי צמיחה בשנים הקרובות. נכון למועד הדוח, פעילויות אלו אינן עולות כדי מגזרי ברי-דיווח. לפרוט, ראו סעיף 11 להלן.

2.2 תחומי הפעילות של הקבוצה משלימים אחד את השני באופן בו הקבוצה יכולה לספק סל פתרונות רחב לצרכי לקוחותיה, הן ברמת התשתית והן ברמת הטכנולוגיות, כמכלול פרויקטלי סינרגטי ומשולב. לפיכך, על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מגוון שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה.

3. <u>השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו</u>

3.1 ביום 8 בנובמבר 2021 אישרה רשות ניירות ערך את פרסומו של תשקיף המדף של החברה, נושא תאריך 9 בנובמבר 2021, על פיו רשאית החברה להציע ניירות ערך של החברה לתקופה של שנתיים ממועד פרסומו, היינו עד ליום 8 בנובמבר 2023 (ובתנאים מסוימים ניתן להאריך את תוקפו לתקופה של 12 חודשים מאותו מועד).

3.2 למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, לא התבצעו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות אחרות במניות החברה מחוץ לבורסה על ידי בעל עניין בשנתיים שקדמו למועד דוח זה ועד סמוך למועד פרסום הדוח, למעט כמפורט בטבלה זו להלן וסעיף 3.3 להלן:

תאריך	מהות השינוי	סוג נייר הערך	כמות ניירות הערך	זהות הרוכש[3]	שער העסקה
6.7.2022	רכישה	מניות רגילות	17,402	דור שלמה השקעות (2014) בע"מ	16,350 אג'
20.7.2022	רכישה	מניות רגילות	60,363	ישראל רייף	16,200 אג'
20.7.2022	רכישה	מניות רגילות	60,363	אסי שמלצר	16,200 אג'
20.7.2022	רכישה	מניות רגילות	30,940	טובי שמלצר	16,200 אג'

3.3 <u>השקעות בהון החברה</u>

3.3.1 בחודש דצמבר 2021 הקצתה החברה 3,456 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת בתמורה להמרה של 719,179 אגרות חוב (סדרה 1) של החברה הניתנות להמרה למניות החברה. נכון למועד הדוח, ולאחר פירעון תקופתי של אגרות החוב בהתאם לתנאיהם בסוף חודש דצמבר 2021, היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 1) של החברה להמרה למניות החברה הינה 59,640,415 ע.נ.. בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1), החל מיום 17 במאי 2022 ועד ליום 21 בדצמבר 2023 (כולל) כל כ- 236.53 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב (סדרה 1) ניתנות להמרה למניה אחת של החברה, הכל בכפוף להתאמות כמפורט בשטר הנאמנות, ובכלל זה חלוקות דיבידנד שיבוצעו בעתיד (ככל שיבוצעו).

לפרטים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה 1) ראו נספח א' לדוח הדירקטוריון ובאור 19ג(1) לדוחות הכספיים, וכן הדיווחים המיידים של החברה מהימים 28 בפברואר 2019 ו-3 במרץ 2019 (אסמכתא: 2019-01-017883 ו-2019-01-018411, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

3.4 לפרטים בדבר אופציות שהוקצו למנהלים, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, ראו פרק ה' לדוח זה וכן באור 29ה(3) לדוחות הכספיים.

4. <u>חלוקת דיבידנדים</u>

4.1 החברה לא קבעה מדיניות חלוקת דיבידנדים. נושא זה מובא מעת לעת לדיון ואישור בדירקטוריון החברה, ולאחר מכן לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנון החברה.

4.2 לחברה מגבלות על חלוקה בהתאם להתחייבויות החברה כלפי תאגידים בנקאים וכן כלפי מחזיקי אגרות החוב להמרה (סדרה 1) ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהנפיקה החברה.

4.3 להלן נתונים אודות דיבידנדים שחילקה החברה בשנתיים שקדמו למועד הדוח:

[3] למיטב ידיעת החברה, דור שלמה השקעות (2014) בע"מ הינה חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים.
מר ישראל רייף מכהן כיו"ר דירקטורין החברה, והינו חתנה של גב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה.
ה"ה אסי וטובי שמלצר הינם בניה של גב' עתליה שמלצר.

מועד הכרזת הדירקטוריון על חלוקת הדיבידנד	מועד אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות	מועד החלוקה	סכום הדיבידנד ברוטו (באלפי ש"ח)
31.12.2020	8.2.2021	3.3.2021	48,000
24.11.2021	22.12.2021	23.1.2022	25,000
25.5.2022	26.4.2022	13.6.2022	25,000

4.4 נכון ליום 31 בדצמבר 2022, יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה הינה 307,980 אלפי ש"ח. לפירוט נוסף, ראו דוח על השינויים בהון ובאור 25 לדוחות הכספיים.

5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד

5.1 להלן נתונים כספים בדבר תחומי הפעילות של הקבוצה (במאוחד) באלפי ש"ח:

2022							
סעיף	פרויקטים למבנים ותשתיות	בקרה ואוטומציה	סחר	תקשורת	אחרים	פעילות בין מגזרים	מאוחד
הכנסות מחיצוניים	**1,309,834**	**507,003**	**172,798**	**80,934**	**23,007**		**2,093,575**
הכנסות מתחומי פעילות אחרים	21,412	38,731	18,118	8,098		(86,360)	
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	44,973	5,426			17,675	(68,074)	
עלויות מיוחסות המהוות הכנסות של תחום פעילות אחר	57,552	5,025			23,783	(86,360)	
עלויות מיוחסות אחרות	1,407,474	484,864	157,876	83,363	35,109	(67,724)	2,100,962
סך העלויות	**1,465,025**	**489,890**	**157,876**	**83,363**	**58,892**	**(154,084)**	**2,100,962**
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו	(88,806)	61,271	33,039	5,669	(18,210)	(350)	(7,387)
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם	(88,806)	56,990	33,039	5,669	(18,210)	(350)	(11,668)
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה		4,281					4,281

2021							
סעיף	פרויקטים למבנים ותשתיות	בקרה ואוטומציה	סחר	תקשורת	אחרים	פעילות בין מגזרים	מאוחד
הכנסות מחיצוניים	**1,384,140**	**447,592**	**146,814**	**79,284**	**54,695**	-	**2,112,525**
הכנסות מתחומי פעילות אחרים	43,028	30,029	13,877	10,157	-	(97,091)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	67,470	7,303	-	-	10,294	(85,067)	-
עלויות מיוחסות המהוות הכנסות של תחום פעילות אחר	47,730	4,171	5	-	45,184	(97,091)	-
עלויות מיוחסות אחרות	1,424,461	426,388	142,932	83,740	34,567	(82,077)	2,030,011
סך העלויות	**1,472,191**	**430,560**	**142,937**	**83,740**	**79,750**	**(179,167)**	**2,030,011**
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו	**22,447**	**54,364**	**17,753**	**5,701**	**(14,762)**	**(2,990)**	**82,513**
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם	22,447	50,037	17,753	5,701	(13,052)	(2,990)	79,896
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	-	4,327	-	-	(1,710)	-	2,617

2020							
סעיף	פרויקטים למבנים ותשתיות	בקרה ואוטומציה	סחר	תקשורת	אחרים	פעילות בין מגזרים	מאוחד
הכנסות מחיצוניים	**1,090,703**	**386,902**	**123,340**	**89,000**	**42,895**	**980**	**1,733,820**
הכנסות מתחומי פעילות אחרים	3,714	12,483	19,046	2,468		(37,711)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	117,095	47,022	-	-	7,863	(171,980)	-
עלויות מיוחסות המהוות הכנסות של תחום פעילות אחר	26,678	7,907	-	-	-	(34,585)	-
עלויות מיוחסות אחרות	1,216,509	385,383	127,793	86,754	60,536	(177,688)	1,699,288
סך העלויות	**1,243,188**	**393,290**	**127,793**	**86,754**	**60,536**	**(212,273)**	**1,699,288**
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו	**(31,676)**	**53,117**	**14,593**	**4,714**	**(9,778)**	3,562	**34,532**
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם	(31,676)	50,325	14,593	4,714	(9,450)	3,562	32,068
החלק מהרווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	-	2,792	-	-	(328)	-	2,464

סך נכסים							
סעיף	פרויקטים למבנים ותשתיות	בקרה ואוטומציה	סחר	תקשורת	אחרים	נכסים כלליים	מאוחד
2022							
2021	652,461	317,486	96,430	57,450	231,922	592,387	1,948,136
2020	758,159	313,504	88,807	68,867	161,062	484,429	1,874,828

5.2 לנתונים כספים בדבר תחומי הפעילות של הקבוצה (במאוחד) באלפי ש"ח, לשנים 2020 , 2021 ו-2022, ראו באור 30 לדוחות הכספיים. יודגש כי בתחום הפרויקטים למבנים ותשתיות ובתחום בקרה ואוטומציה, חלקה של הקבוצה בתוצאות הפעולות של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת מוצג בדיווחים למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה, על בסיס שיטת האיחוד היחסי, בעוד שלפי כללי החשבונאות השקעות אלה מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

5.3 החל מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020 ואילך, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה בוחן במסגרת תוצאות הפעילות של תחומי הפעילות גם שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן, הפחתות, חלק החברה בתוצאות העיסקיות של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני והוצאות נוספות השינוי האמור בוצע לאור בחינה מחודשת באשר לאופן הצגת תוצאות אלו עקב שינויים בדרג הניהולי המציג את תוצאות הפעילות בפני מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה.

5.4 כמו כן, החל מהדוחות הכספיים לשנת 2020, פעילות הקבוצה בתחום הטעינה החשמלית ובתחום הזכיינות מוצגים בדיווחים למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה בנפרד מיתר הפעילויות (אשר עד לאותו מועד הוצג כחלק ממגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות). לפרטים בדבר הצגת פעילות הטעינה החשמלית תחת מגזר "אחרים" ראה באור 30 לדוחות הכספיים.

5.5 התאמות לנתוני רווח והפסד בסכומים בדוחות הכספיים המאוחדים, מבוצעות בגין פעילויות בין מגזריות. לנתוני המאזן (סך נכסים), ההתאמות מבוצעות בגין נכסים כלליים של הקבוצה שאינם מזוהים עם מגזר מסוים.

5.6 להסבר בדבר התפתחויות בנתוני הכספיים כאמור בסעיף זה לעיל, ראו פירוט בחלק "תוצאות הפעילות העסקית" בדוח הדירקטוריון.

6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה

למועד הדוח, הקבוצה פועלת בעיקר בישראל והן בחו"ל. הקבוצה מושפעת בעיקר מהסביבה העסקית בישראל, אשר הרעה בה, הן כתוצאה מהאטה בצמיחת הכלכלה והן כתוצאה מהגברת הרגולציה בתחומים בהם פועלת הקבוצה, ייתכן ותביא לירידה בביצועי הקבוצה. להלן אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית בישראל שיש להם או צפויה להיות להם השפעה על תוצאות ופעילויות הקבוצה:

6.1. השפעת מגפת הקורונה (COVID-19)

לפרטים אודות השפעת מגפת הקורונה על פעילות הקבוצה בשנת 2022, ראו סעיף 26.1.3 להלן, באור 1 לדוחות הכספיים וכן בחלק א' בדוח הדירקטוריון.

6.2. הסביבה העסקית בישראל ובעולם[4] ו-[5]

מגיפת הקורונה שפרצה בשלהי שנת 2019 יחד עם הלחימה באוקראינה שפרצה ביום 24 בפברואר 2022 ונמשכת גם נכון למועד הדוח, תרמו למספר אירועי מאקרו בינלאומיים. מלחמת 'רוסיה אוקראינה' גורמת למשבר משמעותי בעולם בכלל ובאירופה בפרט. בשל המלחמה האמורה ננקטו סנקציות שונות על ידי מדינות מערביות כנגד רוסיה, ובכלל זאת איסור על סחר בסחורות מוצרים ושירותים מסוימים מרוסיה, ומנגד סנקציות רוסיות כנגד מדינות המערב, וכן חלה הרעה בייצור ובייצוא של המשק האוקראיני. בשל אירועים אלו, חלו מספר השפעות מאקרו כלכליות בחלק גדול ממדינות העולם, בהן ישראל, הכוללות השפעות שליליות על שרשרת אספקה, עלייה משמעותית במחירי סחורות שונות ובמחירי ההובלה, גידול בתשומות תעשייתיות ובתשומות אחרות, שינויים משמעותיים בשערי חליפין של מטבעות אל מול השקל וכו'. כמו כן, חלה התייקרות ניכרת, בין היתר, של מחירי האנרגיה דבר שצפוי להשפיע גם על ישראל ולגרום לעליה במחירי החשמל. אוקראינה היא יצרנית הגז הטבעי השלישית בגודלה באירופה ומשאבי הפחם שלה ממוקמים במקום ה 7 בעולם כולו. מוצרי האנרגיה שמתייקרים, בדגש על אירופה, גרמו לעליית מחירי חשמל ולעלייה במחירי הטיסות, הובלה ימית ויבשתית, יצור במפעלים ובתחומים נוספים שיש להם הוצאות רבות על חשמל ואנרגיה.

דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה של שנת 2022, אשר פורסם על-ידי בנק ישראל, מונה מספר השפעות מרכזיות של האירועים כאמור, ביניהם:

- **הכלכלה העולמית**: ההאטה בפעילות הכלכלית הגלובלית שהתרחשה על רקע המלחמה באוקראינה, משבר האנרגיה באירופה וההאטה בסין, תרמו לשיבושים בשרשרות האספקה, שהובילו ללחצי אינפלציה ולהאטה בפעילות הגלובלית, אך בהמשכה של המחצית השנייה של השנה נרשמו הקלות מסוימות בשיבושים אלה. העלייה באינפלציה ברחבי העולם הובילה לריסון מוניטרי מצד הבנקים המרכזיים. מגמה זו התחזקה לאורכה של המחצית השנייה של שנת 2022, כאשר בנקים מרכזיים רבים נקטו בתהליך של הקדמה ושל האצה בקצב העלאת שיעורי הריבית. צעדים אלה, בשילוב שאר ההתפתחויות הגלובליות, תרמו להמשך האטה בפעילות הכלכלית ותחזיות הצמיחה העולמיות התעדכנו כלפי מטה. סביבת האינפלציה בעולם נותרה במחצית השנייה של שנת 2022 גבוהה משמעותית מיעדי הבנקים המרכזיים, אולם, לקראת סוף התקופה הסתמנה התמתנות באינפלציה בחלק מהמדינות. לאור מגמות אלה המשיך בעולם הצמצום המוניטרי, אך כמה בנקים מרכזיים החלו לאותת על האטה עתידית בקצב הצמצום וחלקם אף החלו בפועל להאט את קצב הצמצום המוניטרי.
- **המדיניות המוניטרית:** בדומה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם, שנת 2022 התאפיינה בריסון מוניטרי, בעיקר באמצעות העלאה שקולה ונחושה של הריבית המוניטרית. מדיניות הצמצום המוניטרי שהופעלה הייתה המשך ישיר לתהליך שהחל בשנת 2021, קרי, הפסקה של תכנית הרכישות של איגרות החוב ושל השימוש ביתר הכלים המיוחדים שהופעלו במהלך משבר הקורונה וכן לא בוצעו רכישות מט"ח במחצית השנייה של 2022. המדיניות המוניטרית בתקופה זו התאפיינה בהאצה של העלאות ריבית ביחס להעלאות הריבית שנצפו לפי התחזיות באותה העת. האצת הריבית באה לידי ביטוי במסגרת החלטות ריבית שהתקבלו בשנת 2022 משיעור של 0.1% נכון לחודש מרץ 2022 עד לשיעור של 3.25% בסוף 2022. בחודשים ינואר - פברואר 2023 שיעורי הריבית המשיכו לעלות, כך שנכון לסוף חודש פברואר שיעור הריבית של בנק ישראל עומד על 4.25%.
- **סביבת האינפלציה:** שנת 2022 התאפיינה בסביבת אינפלציה גבוהה בהשוואה לשנים האחרונות. שיעור האינפלציה השנתי בישראל בשנת 2022 עמד על 5.3% (מעל לגבול העליון של היעד) והתאפיין בתנודתיות. עם זאת שיעור האינפלציה בישראל נמוך משיעורה ברוב המדינות המפותחות.
- **התפתחויות בשווקים הפיננסים:** על רקע האטה בפעילות העולמית והמדיניות המוניטרית המרסנת, חל שינוי במגמה וירידות שערים חדות נרשמו במדדי המניות ובתשואות האג"ח הממשלתיות נרשמו עליות. מחודש אוקטובר עד חודש דצמבר 2022, על רקע האטה בקצב העלאות שיעורי הריבית, רשמו מדדי המניות בעולם עליות שערים ותשואות האג"ח הממשלתיות בישראל ובעולם נותרו ללא שינוי משמעותי. אולם, מחודש נובמבר 2022 נרשמו בשוק ההון המקומי ירידות שערים, מעבר למגמה העולמית. תשואות אג"ח הממשלתיות המקומיות עלו באופן משמעותי בסוף התקופה הנסקרת.

[4] ראו בלינק: https://www.boi.org.il/publications

[5] ראו התחזית הכלכלית כפי שפורסמה ביום 29.12.2022, בלינק: https://dbisrael.co.il/db-experts/db-report/forecast_2023

- **שוק האשראי**: קצב הגידול של האשראי הבנקאי החדש למגזר העסקי בישראל הואט במהלך המחצית השנייה של שנת 2022 ובמקביל נרשמו עליות בשיעורי הריבית כמפורט לעיל. אולם האשראי החוץ-בנקאי (בעיקר אג"ח תאגידיות) המשיך להתרחב וחלק משמעותי ממנו הופנה לענף הבינוי והנדל"ן. סימנים נוספים להתקררות בשוק האשראי העסקי התקבלו מנתוני סקר מגמות שהצביעו על עלייה מסוימת בקשיי המימון של החברות, בשל התייקרות עלויות המימון, שנוצרה כתוצאה מהריבית הגבוהה במשק, נוגסת ברווחיות ופוגעת בעסקים רבים. לפי נתוני דן אנד ברדסטריט (D&B), מצבם של עסקים רבים הורע במחצית השנייה של שנת 2022 וחלקם הגיעו למצב סיכון עד כדי סף סגירה. ההתמודדות של עסקים רבים מול הבנקים הפכה לקשה ומורכבת יותר וישנה עליה בהיקף החזרת צ'קים לעסקים. על פי מדדי D&B, עסקים הממוקמים בפריפריה מאופיינים מלכתחילה בסיכון גבוה יותר לסגירת העסק מאשר אלו הממוקמים באזור המרכז, ולכן עסקים באזורים הללו סובלים אף יותר משינויים הכוללים הרעה במצב המשק הישראלי.
- **התפתחויות ביציבות המערכת הפיננסי:** עליית האינפלציה לצד העלייה בשיעורי הריבית בעולם ובכלל זה ישראל, הגדילה את עלות החוב, הן למדינות והן למגזר הפרטי והגדילה את הסיכון למיתון עולמי באופן משמעותי. ישראל מושפעת אמנם מההתפתחויות הגלובליות, אך נכון למועד הדוח רק באופן מתון. יתרת האשראי העסקי לענף הבינוי והנדל"ן נותרה ברמה גבוהה.
- **המדיניות הפיסקלית:** בשנת 2022 היה עודף בפעילות הממשלה בשיעור של 0.6% תוצר. ההוצאות המקומיות התייצבו במהלך המחצית השנייה של שנת 2022 ברמה נמוכה משמעותית מזו שאפיינה את הממשלה בתקופת הקורונה ובהשוואה לשנת 2019. במקביל המשיכו ההכנסות המקומיות לגדול בקצב גבוה ממה שנצפה על פי התחזיות השונות. ההכנסות החריגות נתרמו בעיקר מרמה גבוהה בגביית מס ההכנסה נטו, לרבות מבצע גביה חד-פעמי, וגבייה של מסי מקרקעין.

תחזית לשנים הבאות

בהתאם להערכות D&B , בראיה גלובלית, על פי התחזיות, הצמיחה של הכלכלה האמריקאית צפויה להיחתך בשנת 2023 לכדי כ-1% (לאחר תחזית צמיחה מוקדמת של כ-1.6% בשנת 2022) וצמיחת סין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, צפויה אמנם לעלות לכ-4.4%, אך עדיין רחוק מהצמיחה שהיא חוותה בשנת 2021 אשר עמדה על כ-8.1%. התוצר העולמי בכללותו צפוי לצמוח בשנת 2023 בכ-2.7%, צמיחה נמוכה בהשוואה לשנת 2022 בה נרשם שיעור צמיחה של כ-3.2%. נתונים אלה צפויים להעיב גם על פעילות הסחר. לנתונים אלו יש להוסיף את משבר המלחמה בין רוסיה לאוקראינה אשר יוצר בעולם מחסור חמור באוצרות ומשאבי טבע, המגביר את הצורך במציאת חלופות יקרות יותר וכתוצאה מכך נגרמת התייקרות מחירים באירופה כדי לדאוג לשמירה על שגרת החיים ושגרת העבודה. מדינות רבות באירופה מבצעות צעדים אקטיביים להקטנת צריכת החשמל כדי לא לפגוע בתעשיות המקומיות ובאספקת חימום לבתי מגורים ומשרדים במהלך החורף. כמו כן, המשך עליית הריבית יחד עם סביבת אינפלציה גבוהה גורמים לכך שהתחזית של D&B לשנת 2023 אינה אופטימית, כאשר הצפי הוא להחמרה במצב הכלכלי של המשק הישראלי .

על פי הערכות חטיבת המחקר של בנק ישראל, הצמיחה במשק המקומי צפויה להגיע בשנת 2023 לכ-3% (לאחר צמיחה מואצת של כ-6% בשנת 2022), נתון הנמוך במעט מהצמיחה שאפיינה את המשק בשנת 2019, טרם עידן הקורונה (כ-3.5%).

6.3. <u>שוק האשראי ותנאי המימון הבנקאיים</u>

הקבוצה, בדומה לחברות נוספות בתחום, מממנת חלק מפעילותה באמצעות אשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי, המבוסס, בין היתר, על שוק ההון. כחלק מהנחיות בנק ישראל, וכן עקב תנאי השוק, החל מסוף שנת 2011 חלה הקשחה של מדיניות הבנקים במתן אשראי שגרמה לגידול בעלות האשראי. המשך הקשחת מדיניות הבנקים במתן האשראי גורמת לקושי בקבלת ליווי בנקאי לפרויקטים והגדלת שיעור ההון העצמי הנדרש מהחברה למימון הפעילות השוטפת. כאמור לעיל, לאור האירועים, חלה עלייה גם בעלויות האשראי.

בהקשר זה ועל מנת להתמודד, בין היתר, עם האתגרים הצפויים לקבוצה בשנים הבאות, הקבוצה פועלת באופן שוטף מול הגורמים המממנים את האשראי הבנקאי לשם איזון החוב והתאמתו לפעילותה וכן בוחנת, מעת לעת, בהתאם לצרכי החברה ולתנאי השוק השוררים באותה עת, גיוס של אגרות חוב.

על-פי רוב בתקופת האטה כלכלית נוהגים המוסדות הפיננסיים להקשיח את התנאים להעמדת אשראי באופן העלול להקשות על השגת מימון. דרישות בנק ישראל מהבנקים להגדלת הלימות ההון ודרישות מקבילות של הממונה על הביטוח מחברות הביטוח גורמות להקשחת התנאים להעמדת אשראי.

להשפעות אפשריות של שינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה על פעילות הקבוצה, ראו להלן תחת הסעיף 6.5 'הריבית והאינפלציה במשק'.

6.4. <u>שוק מטבע החוץ</u>[6]

בשנת 2022 השקל התאפיין במגמה מעורבת. בתחילת המחצית השקל יוסף מול המטבעות המרכזיים אך בהמשכה חל בו פיחות משמעותי. מחודש אוקטובר עד אמצע חודש דצמבר2022 התאפיין שע"ח הנומינלי אפקטיבי ביציבות יחסית. יציבות זו שיקפה מגמות מעורבות של התחזקות השקל מול הדולר והיחלשותו מול האירו. בסוף תקופת הדוח חל בשערו של השקל פיחות נוסף. לשינויים בשערי מטבע חוץ, בעיקר למטבעות האירו והדולר, השלכה על פעילות הקבוצה וזאת, בין היתר, עקב השפעתם הישירה על מחירי חומרי הגלם/הציוד המיובאים. מנגד, בחלק מהפרויקטים התקבולים צמודים לשערי מט"ח (בעיקר אל מול הדולר). בפרויקטים בהם החברה חשופה לשינויי שער במטבע חוץ, מבוצעות, לפי הצורך, פעולות הגנה נקודתיות לצמצום החשיפה. בשנת 2022 פוחת השקל ביחס לדולר בכ-13% (לעומת התחזקות של כ-2.25% בשנת 2021) ומאידך התחזק ביחס לאירו בכ-6.2% (לעומת כ-10.8% בשנת 2021). יצוין כי במהלך החודשים פברואר – מרץ 2023, המגמה המעורבת של השקל ביחס למטבעות החוץ, בעיקר דולר, נמשכה.

6.5. <u>הריבית והאינפלציה במשק</u>

כמפורט בהרחבה לעיל, החל מחודש אפריל 2022 העלה בנק ישראל את הריבית בישראל במספר פעימות משיעור אפסי, עליו עמדה בשנים האחרונות (0.1%), לרמתה הנוכחית העומדת על 4.25% נכון לחודש פברואר 2023. כמו כן, בשנת 2022 שיעור עליית המדד עמד על 5.3%. במהלך החודשים ינואר - פברואר 2023 חלה עלייה נוספת בשיעור האינפלציה במשק בשיעור של 0.8%.

לשינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה, נכון למועד הדוח, לא הייתה השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה, עם זאת לשינויים כאמור תיתכן בעתיד השפעה על עלויות גיוס מימון ומיחזור חובות. בנוסף, תיתכן השפעה על פעילות המשק, אשר עלולה לפגוע באיתנותם הפיננסית של הגורמים העסקיים מולם החברה פועלת, בדגש על ספקים וקבלני משנה, וכן להחרפה בעליית המחירים.

6.6. <u>הרפורמה המשפטית</u>

בחודשים ינואר-פברואר 2023 החלה ממשלת ישראל לקדם תכנית לביצוע שינויים משמעותיים במערכת המשפט בישראל. השינויים המוצעים, אשר בחלקם כבר עברו בקריאה ראשונה בכנסת, מעוררים מחלוקות בקרב הציבור בישראל, הבאות לידי ביטוי במחאות ציבוריות, וכן בקרב גופים כלכליים ובקרב מומחי משפט. על פי הערכות ופרסומים שונים, השינויים עלולים להשפיע גם על ביצועי המשק הישראלי ואיתנותו, ובין היתר, על עלות מקורות המימון, דירוג האשראי של ישראל, פגיעה בהשקעות במשק הישראלי, פגיעה בפעילותו של המגזר הכלכלי בכלל ומגזר ההייטק בפרט, ועוד. כמו כן, לשינויים כאמור עלולה להיות השפעה לרעה על הסביבה הכלכלית בה פועלת החברה. בשלב זה אין ביכולתה של החברה לאמוד את ההשפעות האמורות על החברה, ככל שתהיינה.

לפרטים בדבר גורמי הסיכון המשפיעים ו/או עשויים להשפיע על פעילותה של הקבוצה, ראו סעיף 26 להלן.

[6] הנתונים לקוחים מאתר בנק ישראל - http://www.boi.org.il/.

7. מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות

7.1 מידע כללי אודות תחום הפעילות

7.1.1 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו

הקבוצה מעניקה ללקוחותיה ליווי מלא במגוון פרויקטים, פתרונות טכנולוגיים להם הם זקוקים בתחום הנדסה אזרחית ובניה ופרויקטי תשתיות עתירי מערכות. הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים Turn key ופרויקטים בהיקפים גדולים ועתירי מערכות ועל-פי רוב, הפעילות בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר דיסציפלינות, מתוך מגוון היכולות אותן מציעה הקבוצה ללקוחותיה הקבוצה פועלת הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה בפרויקטים שונים בתחומים האמורים.

פעילות זו מרוכזת בעיקר על ידי החברה וחברות בנות של הקבוצה בישראל, לרבות תאגידי פרוייקט ייעודיים ותאגידים אחרים, המהווים יחד את זרוע הפרוייקטים של הקבוצה אשר מאגדת עבור הלקוחות את מכלול היכולות של הקבוצה תחת מטריה ניהולית אחת.

פעילות הקבוצה במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות כוללת שני תתי-תחומים מרכזיים:

בניה והנדסה אזרחית - הפעילות בתחום זה כוללת, בין היתר, קבלנות בניה ראשית לתכנון ולהקמה של מבנים לתעשייה, מבני ציבור, בנייני משרדים וכיו"ב, וכן עבודות גמר, במגוון מודלים עסקיים (קבלנות ראשית - GC, רכש והקמה - EPC , ותכנון וביצוע- DB).

מערכות אלקטרו-מכאניות - הפעילות בתחום זה כוללת, בין היתר:

א. מתן שירותי קבלנות ראשית לביצוע מכלול עבודות הקבלנות ו/או התקנתעבודות אלקטרו-מכאניות (חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה) בפרויקטים גדולים ומורכבים.

ב. ייצור ו/או התקנה של מוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה ומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות, ובכלל זאת לתחנות משנה, ותחנות כח (קונבנציונליות, מונעות גז, פוטו-וולטאיות או חוות רוח).

הפעילות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות מתרכזת בהתקשרויות עם לקוחות אשר מקימים מבנים חדשים, מבצעים התאמה של המבנים או המערכות שלהם לצרכיהם, ואשר זקוקים לשירותי תשתיות, בעיקר בתחום הבניה ובתחום האלקטרומכאניקה והמערכות. בחלק מהפרויקטים, נדרשת הקבוצה להעמיד שירותים משולבים של מספר יחידות מקצועיות (בניה וגמרים, חשמל, מיזוג אויר ואינסטלציה סניטרית).

בחלק מפרויקטי הבניה (בעיקר בפרויקטים הגדולים) הקבוצה מבצעת תכנון והקמה של הפרויקט. ביתר המקרים, תכנון הפרויקט מתבצע על ידי מזמין העבודה, על פי תוואי ותוכניות שנקבעות על ידו, ופעילות הקבוצה מתמקדת בניהול הפרויקט וביצועו. ישנם פרוייקטים הכוללים גם אספקת ציוד המיוצר במפעל הקבוצה (ראו להלן) או בציוד הנרכש מצדדים שלישיים. הפרויקטים אותם מבצעת הקבוצה בתחום זה מתאפיינים לרוב כפרויקטים מורכבים, המצריכים ידע הנדסי ומומחיות, יכולות ניהול של פרויקטים מורכבים, הן בהיבט הביצועי-לוגיסטי והן בהיבט הארגוני, ניסיון רב שנים בביצוע פרויקטים מורכבים ואיתנות פיננסית.

7.1.2 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות

ככלל, היקף הפעילות בתחום מושפע מפרמטרים כלכליים במשק הכוללים, בין היתר, תוכניות ממשלה לפיתוח והשקעה בתשתיות, שיעורי צמיחה, רמות ביקושים ועלויות הביצוע. הפעילות בתחום מיועדת בעיקר לסקטור העסקי והציבורי, וכוללת מבני תעשייה ומפעלים, מבני משרדים ומסחר, מבנים ציבוריים, מלונות, בתי חולים ועוד.

תקופת הדוח התאפיינה בהמשך שיבוש הייצור במדינות שונות בעולם, ובכלל זאת בסין ובאירופה והמשך שיבושים בשרשרת האספקה כמו גם בהתייקרות משמעותית בתשומות ובעלות המוצרים והובלתם לישראל, בעיקר בשל השפעות מלחמת רוסיה אוקראינה והמשך השפעות מגפת הקורונה בעיקר בשנים 2020 עד המחצית הראשונה של שנת 2022. בנוסף, חלה בתקופת הדוח חלה עלייה בשיעורי הריבית ובעלות הכסף. בהתאם, אין ביכולתה של החברה לצפות את ההתפתחות בנושא, כמו גם יכולתה להשית את העלויות העודפות על מזמיני העבודה.

שנת 2022 התאפיינה בירידה בסך ההכנסות בתחום הפעילות והפסד תפעולי לעומת השנה המקבילה אשתקד. הירידה בסך ההכנסות כדי 118.4 מיליוני ש"ח, מיוחסת בעיקר לקיטון בסך ההכנסות מתחום הבנייה והנדסה אזרחית וקיטון בהכנסות מפעילות המערכות האלקטרו מכאניות כתוצאה מהתקדמות במספר פרויקטים. ההפסד התפעולי בתקופת הדוח, כדי 88.8 מיליוני ש"ח לעומת רווח תפעולי בסך של כ- 22.4 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, מיוחס בעיקר לירידה באומדן הרווח לגמר במספר פרוייקטים, שהעיקריים שבהם פרויקט קמפוס מובילאי, כמפורט בסעיף 7.2.5 להלן, וכן מהפרויקטים 'בית בלב' ו- 'בנק הדם'.

היקף הפעילות של הקבוצה בשנת הדוח קטן, וזאת לאור החלטתה להתמקד בפרוייקטים רווחיים ואיכותיים יותר בתחום הפעילות, ואצל לקוחות אסטרטגיים או בעלי איתנות פיננסית, ומגמה זו צפויה להימשך גם בשנת 2023.

בתחילת שנת 2022 הקימה הקבוצה חטיבת EPC. החטיבה עוסקת בהקמה ותחזוקה של פרויקטים בעלי מאפיינים יחודיים המשלבים הנדסה, תכנון, ידע ויכולות אינטגרטיביות במגוון תחומים. החטיבה פועלת, בין השאר, במגזר האנרגיה המתחדשת, הכולל מתקנים פוטו-וולטאיים PV, מתקנים משולבי אגירת אנרגיה (ובכלל זאת פרוייקטי אגירה בסוללות, ראו סעיף 7.10.16 להלן), טורבינות רוח (ראו סעיף 7.10.18 להלן) ומערכות קוגנרציה וכן במגזרים אחרים בעלי מאפיינים טכניים ייחודיים כגון חשמול רכבתי, חוות שרתים ועוד.

במחצית השנייה של שנת 2022 הקבוצה מכרה את החזקותיה באפקון רומניה, ונכון למועד פרסום הדוח אינה מחזיקה עוד במניותיה.

לפרטים אודות פרוייקטים מהותיים בתחום הפעילות, ראה סעיף 7.10 להלן.

7.1.3 מגבלות חקיקה, תקינה, ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

ביצוע עבודות בתחום הפעילות כפוף לסיווגים קבלניים ואישורים נוספים, כמפורט בסעיף 21 להלן. כמו כן, המוצרים המיוצרים וכן מוצרים נוספים בהן עושות שימוש חברות תחום פעילות הפרויקטים, נדרשים לעמוד בדרישות תקן שונות, בעיקר תקנים ישראלים ובינלאומיים הקשורים לענף החשמל.

בנוסף, חברות תחום פעילות הפרויקטים מבצעות עבודות, מייצרות ו/או מספקות ו/או מתקינות מוצרים שונים, בין היתר, במתקנים ממשלתיים, שלשם ביצועם נדרשים אישורים שונים. בנוסף, כוח האדם הפועל באתרים אלו כפוף למגבלות הסודיות והסיווג הביטחוני הנדרש.

עבור לקוחות זרים נדרשת הקבוצה לעמוד בתקנים וסטנדרטים המקובלים במדינות היעד ולקבל היתרים לעבודה במקומות אלו.

7.1.4 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

הקבוצה מתמקדת בפרוייקטים הכוללים עבודות הנדסה אזרחית ובניה, מערכות אלקטרו-מכאניות ועבודות גמר וכן בפרוייקטים עתירי מערכות ובפרוייקטים בהם קבלן מערכות המציע את כל הדיסציפלינות המקצועיות בתחום ("**פרויקטים משולבים**"). בפרויקטים משולבים, צד שלישי משמש כקבלן ראשי בפרויקט ומתקשר ישירות עם המזמין מחד ועם הקבוצה כקבלן משנה מאידך, או שהקבוצה מתקשרת בחוזה ישירות מול המזמין כקבלן ראשי או כקבלן ראשי מערכות אלקטרו-מכניות ו/או בחוזה משולש מול המזמין והקבלן הראשי.

7.1.5 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות

א. הענקת מכלול שירותים ופתרונות מגוונים למזמיני העבודה תחת קורת גג אחת (One Stop shop).

ב. קבלת עבודות כקבלן ראשי בפרוייקט הכוללות גם עבודות אלקטרו מכאניות.

ג. איתנות פיננסית המאפשרת גישה לפרויקטים/מכרזים גדולים.

ד. ידע הנדסי ומומחיות, יכולות ניהול של פרויקטים מורכבים.

ה. עמידה בלוחות זמנים ואיכות ביצוע העבודה.

ו. המשך שיתוף הפעולה עם קונצרן ABB, קונצרן מוביל בעולם של ציוד חשמלי, אשר למעלה מ-30 שנה מפעל הקבוצה מייצר מוצרים המבוססים על ציוד, רכיבים וידע של תאגידי הקונצרן הנ"ל (ראו גם סעיף 7.9.2 להלן).

ז. יכולת התאמתם של מחירי העבודות לשוק משתנה בדגש על עלות הרכש ועלות העסקת קבלני המשנה.

ח. יכולת גיוס קבלני משנה וספקים התואמים לצרכי הקבוצה.

ט. גיוס הון אנושי מקצועי ושימורו, והתאמתו לשינויים בפעילות הקבוצה.

7.1.6 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות

חסמי הכניסה העיקריים כוללים:

א. מוניטין, יכולת מוכחת של ניסיון עבר וביצוע פרוייקטים מוצלחים בתחום הפעילות, לרבות בהיקפים גדולים בתחום הקבלנות הראשית;

ב. איתנות פיננסית הנדרשת לשם קבלת פרוייקטים בהיקפים גדולים וכן לשם השתתפות במכרזים לצורך קבלת פרויקטים מורכבים או בהיקפים גדולים;

ג. כח אדם מקצועי, מנוסה ומיומן וניסיון העבר שלו ושל החברה בתחום מהוות לא אחת תנאי סף במכרזים שונים לביצוע עבודות בתחום הפעילות;

ד. מאחר ופרוייקטים רבים בתחום הפעילות מבוססים על ציוד, טכנולוגיה וידע של ספקים ויצרנים זרים, גם היכולת להתקשרות בהסכמים לשיתופי פעולה והסכמי ידע עם ספקים כאמור, אשר מושפעת בין השאר מניסיון העבר של החברה והמוניטין שצברה, עשויה להוות חסם כניסה לפעילות בתחום;

ה. סיווג קבלני גבוה ועמידה בדרישות ובתקני בטיחות - לשם ביצוע עבודות קבלניות בהיקפים ניכרים, נדרש רישום קבלני בסיווגים גבוהים, תקני איכות גבוהים בתחום הפעילות, אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות עבור משרדי הממשלה בסיווגים גבוהים ואישור ספק מוכר של משרד הביטחון;

ו. לגבי ייצור לוחות חשמל, נדרשת יכולת המבוססת על הסכמי ידע, שעומדים בתקן IEC וכן עמידה בדרישות חברת החשמל, לרבות שימוש בציוד וטכנולוגיות מאושרים ומוכרים על ידי חברת החשמל. חברת החשמל, כשחקן מרכזי בשוק, ידועה כבעלת דרישות טכניות ודקדקניות ביותר והיא מציבה רף גבוה ביותר של דרישות. לפיכך, הנחת העבודה היא כי ציוד וטכנולוגיות המאושרים על ידי חברת החשמל, יאושרו ויהיו מקובלים גם אצל לקוחותיה האחרים של הקבוצה, מן הסקטור הפרטי. הנחת העבודה הנ"ל, על פי רוב, מתבררת כנכונה.

חסמי היציאה העיקריים כוללים:

א. במסגרת ההתקשרות עם הלקוחות, מתחייבת הקבוצה להשלים את הפרויקט ומעמידה לשם כך ערבויות ביצוע. עיכוב בהשלמה של הפרויקט עלול לגרום לנזקים הכוללים, בין היתר, קנסות וחילוט של ערבויות הביצוע.

ב. כמו כן, לאחר השלמת הפרוייקטים, מחוייבת הקבוצה בערבות טיב לשם הבטחת איכות הביצוע ומעמידה לשם כך ערבויות. חוסר יכולת לטפל בליקויים בביצוע עלול לגרום לנזקים הכוללים, בין היתר, קנסות וחילוט של הערבויות.

ג. חלק מההתחייבויות הניתנות במסגרת השירותים שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה לתקופות ארוכות, אינן מאפשרות את הפסקת השירות באופן מיידי ללא מענה חלופי.

ד. הפסקת הפעילות בטווח זמנים קצר עלולה להביא לגידול בעלויות הקבוצה בפרוייקטים המבוצעים על ידיה, ואולי אף לקשיים באיתור ספקים וקבלני משנה להמשך ביצוע העבודות באותם פרויקטים.

ה. הקבוצה מעניקה אחריות לשירותים ולמוצרים שהיא מספקת. משך האחריות נפרס על פני מספר שנים על-פי המתחייב בהסכמים בהם הקבוצה מתקשרת.

7.1.7 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו

הפעילות בתחום מבוצעת בסביבה תחרותית מאוד, עם מגוון רחב של אלטרנטיבות למזמיני עבודות. חברות בתחום פעילות הפרויקטים, כחלק מהקבוצה, נהנות מיתרונות שונים על פני חברות קבלניות אחרות בשוק, הנובעים מהסינרגיה הקיימת בפעילויות השונות של תאגידי הקבוצה, כאשר הבולטים שבהן הינו היתרון הקיים לקבוצה בשימוש בציוד המפעל ובציוד הנרכש במסגרת פעילות הסחר של הקבוצה, הטמעת טכנולוגיות של הקבוצה בפרוייקטים שונים, ויכולתה של הקבוצה לבצע את כלל העבודות במבנה (GC). יתרון יחסי זה בא לידי ביטוי בעיקר בביצוע פרויקטים רחבי היקף, בהם גם הלקוחות נוטים למסור את העבודות לביצוע באמצעות חברות מבוססות ועתירות ניסיון בביצוע עבודות כאמור, ומטבע הדברים, עבודות מסוג זה מתומחרות באופן המבטא הן את מורכבותן והן את הסביבה התחרותית הספציפית בקשר עם עבודות מסוג זה.

בהיעדרם של נתונים סטטיסטים מוסמכים על היקף השוק בתחום פעילות הפרויקטים, החברה מעריכה כי היא נמנית עם הגורמים המובילים בשוק בתחום המערכות, ובעלת יתרון יחסי ביחס למתחריה בשל יכולתה לתת פיתרון מלא, "בתוך הבית", לעבודות אלקטרו-מכאניות אותן היא מבצעת. בתחום הבניה לחברה היכולות למימוש הסינרגטיות בקבוצה למתן מענה כולל ללקוחות, כאשר להערכת החברה, חלקה בתחום אינו מגיע כדי 10% מהפעילות בתחום.

מתחריה העיקריים של הקבוצה בתחום הפעילות, אשר עשויים אף הם לספק ללקוחות פיתרון מלא הינם אלקטרה, שיכון ובינוי/ מנורה, איזו אהרון ודניה סיבוס. בנוסף קיימת תחרות בתחום ההנדסה האזרחית מצד חברות רבות כגון קבוצת אשטרום, שפיר, אקסייט וחברות נוספות אחרות. מתחרים עיקריים בתחום המערכות הינם אינטר אלקטריק, סימנס, יעקובי - מנוליד, ארדן פרוייקטים, אלמור חשמל, משב הנדסת קירור ומיזוג אויר (מקבוצת ניסקו-ארדן) ושניידר אלקטריק תעשיות.

7.2 מוצרים ושירותים

7.2.1 כאמור לעיל, הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים ועל-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה, בתחום זה מספקת הקבוצה את השירותים הבאים:

א. ביצוע פרויקטים מורכבים Turn key ופרויקטים גדולים.

ב. תכנון והקמה באיכות גבוהה של פרויקטי הנדסה אזרחית ומערכות תחת קורת גג אחת.

ג. התמחות בניהול ותכנון הנדסי של פרויקטים משולבים – חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה.

בניה והנדסה אזרחית:

תכנון וקבלנות בניה ראשית להקמה של מבנים לתעשייה, מבני ציבור, בנייני משרדים, מבנים לשימוש רפואי, Data Centers, חדרים נקיים, מעבדות וכיו"ב, הכוללת גם עבודות גמר ושיפוץ של מבנים, וזאת במגוון מודלים עסקיים (GC, EPC, DB).

מערכות אלקטרו-מכאניות:

א. מתן שירותי קבלנות ראשית לביצוע מכלול עבודות הקבלנות ו/או המערכות אלקטרו-מכאניות (חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה), בעיקר בפרויקטים גדולים ומורכבים.

ב. ייצור ו/או התקנה של מערכות חשמל ומוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה ומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות, ובכלל זאת לתחנות משנה, ותחנות כח (קונבנציונליות, מונעות גז, פוטו-וולטאיות או חוות רוח).

ג. חלק ממערכות חשמל אלו מיוצרות במפעל הקבוצה בבאר שבע ובעומר ("המפעל"), אשר מספק לטובת פעילות הקבוצה בתחום זה ותחומים אחרים, או ישירות ללקוחות חיצוניים, לוחות חשמל לחלוקה במתח בינוני, לוחות פיקוד ובקרה ולוחות מתנעים, לוחות חשמל למתח גבוה (עד **36KV**) מבודדים בגז, לוחות חשמל למתח גבוה מבודדים באוויר (עד **36KV**) (**Metal Clad**), ומנתקים למתח גבוה עד **36KV** בטכנולוגיות של בידוד אויר ובידוד בגז. המפעל מתמחה בייצור מוצרים המותאמים לצורכי הלקוח (**Custom Made**), המחייבים יכולת תכנון והנדסה ברמה גבוהה. כנגזרת מכך, אין המפעל מייצר מוצרי מדף, אלא לפי הזמנה, ולעתים אף במוצרים דומים, קיימות דרישות (**Specifications**) שונות מבחינת סוגי הרכיבים המוכתבים על ידי הלקוח. עובדה זו מחייבת את המפעל לרמה גבוהה ביותר של ניהול תהליכי ייצור ובקרת מוצרים וכל הזמנת עבודה כאמור נחשבת כפרוייקט נפרד העומד בפני עצמו. בנוסף, למפעל קיימים קווי יצור למוצרים בייצור סדרתי עבור חברת החשמל.

ד. מערכות מיזוג אויר ואינסטלציה - התקנה ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מערכות מיזוג אויר שאינן מרכזיות, וכן התקנת אינסטלציה סניטרית ומערכות כיבוי אש בבנייני משרדים, מבני ציבור, מרכזים לוגיסטיים, קניונים, תעשיות מתקדמות, בתי חולים וכיוצ"ב. במסגרת זו, מתקינה הקבוצה מגדלי קירור, צ'ילרים, יחידות טיפול באוויר, יחידות **VRF** (מערכת מיזוג אוויר הפועלת על עקרון שינוי נפח זרימת הקירור במערכת), מאווררים, מפוחים תעלות מיזוג אוויר, צנרת מים ומערכות בקרה למיזוג אוויר, מערכות ביוב, מערכות טיהור, צמ"גים (צינורות מי גשמים), משאבות, חדרי הסקה, צנרת מים ומערכות בקרה למערכות אינסטלציה, מערכות קירור עמוק מבוססות אמוניה גליקול או פראון ויצור תנורים לטמפרטורות גבוהות. בנוסף, במסגרת פעילות זו ניתנים גם שירותי אחזקה ושירות של מערכות אינסטלציה ומערכות מיזוג אוויר וקירור.

פרוייקטי EPC:

תכנון, הנדסה, רכש וביצוע לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות (Design-Build) של הקמת מתקנים לייצור באנרגיה מתחדשת ו/או אגירה בסוללות.

7.2.2 להלן פרטים אודות פרויקטים גדולים[7] של הקבוצה בתחום הפרויקטים למבנים ותשתיות אשר ביצועם הושלם במהלך שנת 2021, ונתונים כספיים (באלפי ש"ח) לשנים 2020, 2021 ו- 2022 אודות פרויקטים אלו:

פרויקטים גדולים לפי תחומי פעילות	סך המחזור לתקופה 2022	סך המחזור לתקופה 2021	סך המחזור לתקופה 2020	רווח גולמי שהוכר 2022	רווח גולמי שהוכר 2021	רווח גולמי שהוכר 2020	הכנסות לקבל ליום 31.12.22
התקנות מערכות חשמל	47,367	92,913	49,515	(998)	(2,475)	(2,637)	10,821
בניה והנדסה אזרחית	162,531	279,644	146,014	(4,591)	17,524	4,474	47,953
אחר	14,750	52,503	57,801	(6,077)	(6,393)	(2,294)	13,550
סה"כ	**224,648**	**425,060**	**253,331**	**(11,666)**	**8,656**	**(458)**	**72,324**

7.2.3 להלן פירוט תקבולים צפויים בגין פרוייקטים גדולים שהסתיימו, ואשר טרם נתקבלו נכון ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח):

תחומי פעילות	תקבולים שאינם בפיגור	תקבולים בפיגור			
		עד 3 חודשים	עד 6 חודשים	עד 9 חודשים	מעל 12 חודשים
התקנת מערכות חשמל	7,200	1,564	1,211	81	765
בניה והנדסה אזרחית	26,830	-	12,583	1,292	7,248
אחר	6,611	-	1,285	5,092	562
סה"כ	**40,641**	**1,564**	**15,079**	**6,465**	**8,575**

[7] **"פרוייקטים גדולים"** לעניין זה משמעם - פרוייקטים בהיקף של כ-15 מיליוני ש"ח ומעלה לפרוייקט, ושהיקפם הכולל במצטבר גבוה מ-50% מיתרת הצבר של תחום הפעילות נכון ליום 31.12.2022.

7.2.4 להלן פרטים אודות פרויקטים גדולים, כהגדרתם לעיל[8], של הקבוצה בתחום הפרויקטים למבנים ותשתיות אשר הינם בביצוע בשיעורים משתנים נכון ליום 31.12.2022. הנתונים הכספיים (באלפי ש"ח) מהווים נתונים מצטברים לשנים 2020, 2021, ו- 2022 אודות פרויקטים אלו (באלפי ש"ח):

פרויקטים גדולים לפי תחומי פעילות	מס' פרויקטים	מועדי ביצוע תאריך התחלה	מועדי ביצוע תאריך סיום	הכנסות מצטברות 2022	הכנסות מצטברות 2021	הכנסות מצטברות 2020	הכנסות צפויות	סה"כ הכנסות בפועל+ צפויות	שיעור השלמה 2022	שיעור השלמה 2021	שיעור השלמה 2020	מקדמות שהתקבלו ליום 31.12.2022	סך המחזור לשנת 2022
התקנות מערכות חשמל	18	2018	2025	335,483	128,809	49,477	463,696	799,179	42.0%	38.5%	25.1%	305,534	206,673
בניה והנדסה אזרחית	5	2018	2025	1,705,736	1,046,183	480,006	783,325	2,489,061	68.5%	57.4%	35.5%	1,313,138	659,553
אחר	13	2018	2025	100,569	49,981	16,986	126,644	227,214	44.3%	26.2%	21.1%	82,908	50,589
סה"כ	**36**			**2,141,788**	**1,224,973**	**546,469**	**1,373,665**	**3,515,453**				**1,701,580**	**916,815**

פרויקטים גדולים לפי תחומי פעילות	עלויות שהוכרו במצטבר 2022	עלויות שהוכרו במצטבר 2021	עלויות שהוכרו במצטבר 2020	עלויות צפויות	סה"כ הוצאות בפועל + צפויות	רווח גולמי מצטבר שהוכר 2022	רווח גולמי מצטבר שהוכר 2021	רווח גולמי מצטבר שהוכר 2020	יתרת רווח גולמי צפוי	סה"כ רווח גולמי מצטבר+צפוי 2022	שיעור רווח גולמי מצטבר + צפוי 2022
התקנות מערכות חשמל	337,291	120,477	45,406	434,273	771,565	(1,808)	8,332	4,070	29,422	27,614	3.5%
בניה והנדסה אזרחית	1,680,119	993,790	454,036	750,009	2,430,128	25,616	52,393	25,970	33,316	58,933	2.4%
אחר	112,885	49,504	17,462	120,914	233,799	(12,315)	477	(475)	5,730	(6,585)	-2.9%
סה"כ	**2,130,295**	**1,163,772**	**516,903**	**1,305,196**	**3,435,492**	**11,493**	**61,201**	**29,565**	**68,469**	**79,961**	**2.3%**

7.2.1 גילוי אגרגטיבי עבור כל קבוצת פרויקטים מהותית בשנת הדיווח, של אותם פרוייקטים אשר עדיין נמצאים בביצוע או הסתיימו במהלך שנת 2022 - ראו סעיפים 7.2.4 ו-7.2.2 לעיל.

"**קבוצת פרוייקטים מהותית**" לעניין זה משמעה - כל קבוצת פרוייקטים בעלי מאפיינים דומים, אשר שיעור ההכנסות הקבוצה ממנה מהווה 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה.

[8] "**פרוייקטים גדולים**" – פרוייקטים שהיקפם עולה על 15 מיליוני ש"ח. יצויין, כי קיימת תנודתיות בשיעורי הרווח הגולמי בין הפרויקטים השונים באותו תחום פעילות. תנודתיות זו מקורה בשונות בין הפרויקטים ומזמיני העבודה ובמאפייניו הייחודיים של כל פרוייקט. יצויין, כי הערכות החברה הכלולות בנתונים לעיל בדבר צפי מועדי ההשלמה של הפרויקטים, וכן בדבר היקף עלויות הפרויקטים ורווחיותם, הינן מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ההנהלה בהתאם לחוזי התקשרות קיימים של הקבוצה ומצבם הנוכחי של הפרוייקטים, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. הערכות אלו עלולות שלא להתקיים או להשתנות במהלך ביצוע הפרויקטים בשל מכלול נסיבות לרבות עיכובים קיימים או אפשריים בלוחות זמנים מצד מזמיני העבודות, עיכובים קיימים או אפשריים מצד רשויות וכן הרחבות ושינויים של הפרויקטים המבוצעים, שינויים בתשומות לרבות מחירי חומרי גלם, שכר עבודה וכן שינויים רגולטוריים ודרישות אחרות שאינן תלויות בקבוצה.

7.2.5 להלן פרטים אודות פרויקטים מהותיים מאוד[9] של הקבוצה אשר הינם בביצוע נכון ליום 31.12.2022:

שם הפרוייקט	קמפוס מובילאי
מיקום הפרויקט	הר חוצבים
סוג הפרויקט	תכנון והקמה של מבנה
מנגנון העבודה (נתר"ה/Turn-Key וכיו"ב)	Turn-Key
מועד התחלה	אפריל 2019
האם קיימת אפשרות לביטול/הפסקת הפרויקט על-ידי מזמין העבודה ללא פיצוי? אם כן, מהו מנגנון הפיצוי	אין אפשרות ביטול
אופן קביעת שיעור השלמה (הנדסי/עלויות)	עלויות

סעיף	31.12.22	31.12.21	31.12.20
מועד סיום חזוי (או מועד סיום בפועל)	רבעון שני 2023	רבעון רביעי 2022	רבעון רביעי 2022
אם קיים הפסד מהותי, סה"כ ההפסד המצטבר שהוכר	* ראה להלן	לא קיים	לא קיים
אפיון איכותי של שיעור הרווחיות הגולמית בפרויקט ביחס לשיעור הרווחיות הגולמית הממוצעת בתחום הפעילות[4]	* ראה להלן	אין סטייה מהותית	אין סטייה מהותית
אומדן הכנסות כולל	1,012,695	1,012,055	950,287
הכנסות מצטברות שנרשמו	934,687	665,008	282,976
הכנסות צפויות שטרם נרשמו	78,008	347,047	667,311
תקבולים (מקדמות) מצטברים שהתקבלו	869,094	675,840	350,289
שיעור השלמה	92.3%	65.7%	29.8%

פרויקט קמפוס מובילאיי - בהמשך להודעת הזכיה שקיבלה הקבוצה בחודש נובמבר 2018, ולחתימה על הסכם מותנה כחודש לאחר מכן, בחודש דצמבר 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם לביצוע תכנון והקמה של קומפלקס מבנים בשיטת "עד מפתח" (Turn Key Project) ("**הפרוייקט**"). למזמין העבודה קיימת אפשרות להרחבת או לצמצום היקף העבודות בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכם.

בחודש פברואר 2020 הוגש ערר כנגד התוכנית המעודכנת של הפרוייקט והערר נדחה. העוררת הגישה ערעור על החלטת ועדת הערר, אשר נדחה בחודש יולי 2021. נכון למועד פרסום הדוח החברה ממשיכה לעבוד באתר בהתאם לתוכנית המעודכנת של הפרוייקט.

בהתאם להוראות ההסכם, המסירה של החלק האחרון בפרוייקט הייתה צפויה להיות ברבעון הרביעי של שנת 2022. ביום 20 בנובמבר 2022, הודיעה החברה לאחר בחינה במסגרת תהליכי הבקרה הפנימיים בקשר עם הפרוייקט, כי בהתאם לממצאים של בחינה כאמור, להערכת החברה, אומדן העלויות הצפויות של הפרויקט גדל, בין היתר עקב פעולות שביצעו וצפויות לבצע חברות בבעלות מלאה של החברה ("הקבוצה") לשם עמידה בלוחות הזמנים של הפרוייקט (שמסירתו המעודכנת נקבעה לחודש פברואר 2023, וצפויה להתרחש, נכון למועד הדוח, ברבעון השני של שנת 2023). בהקשר זה יצויין כי לאור עיכובים בהשלמת אבני דרך ביניים בפרוייקט, זכאית מובילאיי, לפי שיקול דעתה, להפחית ולקזז מהתשלומים המגיעים לקבוצה ממנה, וזאת בנוסף לסעדים אחרים המוקנים לה, ובהתאם לכך לחברה לא קיימת יכולת לאמוד חלק מההכנסות בוודאות הנדרשת לצרכי הכרה ברווח חשבונאי. עם זאת, הקבוצה פועלת להשלמת הפרוייקט במועד האמור, ובמקביל פועלת מול מובילאיי על מנת שמובילאיי לא תבצע קיזוז או הפחתה כאמור והציגה בפניה את עמדתה וטענותיה בנושא

[9] "**פרויקט מהותי מאד**" לעניין זה משמעו אחד מאלו - (א) יתרת ההכנסות הצפויות מהפרויקט מהווה 10% או יותר מצבר ההזמנות של הקבוצה; (ב) סך ההכנסות מהפרויקט שהוכרו בשנת הדוח מהווה 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה באותה שנה; (ג) פרויקט המלווה ברווח או הפסד מהותי; לעניין חלופה זו, "רווח או הפסד מהותי" ייחשב (1) כסך הרווח או ההפסד הגולמי שהוכר בשנת הדוח מהפרויקט המהווה 10% או יותר מהרווח או ההפסד הגולמי הכולל של החברה בשנת הדוח; וגם-(2) 10% או יותר מההון העצמי של הקבוצה בשנת הדיווח בערכים מוחלטים. היה לתאגיד הון עצמי שלילי או הו עצמי הקטן מ-10% מסך נכסי הקבוצה, יחשב הפרויקט למהותי אם סך הרווח או ההפסד הגולמי הצפוי מן הפרויקט מהווה 5% או יותר מסך נכסי הקבוצה ביום האחרון של תקופת הדיווח

העיכובים. לאור האמור לעיל בקשר עם אומדני הוצאות והכנסות הפרוייקט, החברה רשמה בתקופת הדוח הפסד בתוצאות הפרוייקט בסך של כ- 53 מיליון ש"ח (לפני מס). למרות האמור, ולאור דרישות והוראות שונות מצד מובילאיי בפרוייקט, סבורה החברה כי עומדת לזה הזכות להאריך את המסירה למועד המשוער האמור לעיל.

7.3 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים

להלן פירוט הכנסות הקבוצה במגזר ממוצרים שההכנסה מהן מהווה 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה[10]:

מוצר	הכנסות (באלפי ש"ח) 2022	הכנסות (באלפי ש"ח) 2021	הכנסות (באלפי ש"ח) 2020	שיעור מכלל הכנסות התאגיד2022	שיעור מכלל הכנסות התאגיד 2021	שיעור מכלל הכנסות התאגיד 2020
התקנת מערכות חשמל	380,141	392,762	307,028	18.16%	18.59%	17.71%
בניה והנדסה אזרחית	765,009	919,630	565,164	36.54%	43.53%	32.60%

7.4 לקוחות/מזמיני עבודה

7.4.1 לקוחותיה העיקריים של הקבוצה בתחום הפעילות הינם מוסדות ציבור, מפעלי תעשייה ואלקטרוניקה, חברות היי-טק, חברות בתחום ההנדסה האזרחית, מפעלי מזון, בתי חולים, אוניברסיטאות ומכוני מחקר, חברות תשתית, חברת החשמל, משרדים ממשלתיים, חברות העוסקות בתחום הנדל"ן ויזמים שונים.

ההתקשרות עם הלקוחות העיקריים ולקוחות מוסדיים היא בדרך כלל פרי זכייה במכרז או בהליך דומה, אשר בעקבותיה נחתם הסכם או הזמנת עבודה המפרט את הדרישות הטכניות של הפרוייקט לביצוע, התנאים הספציפיים, תיאור העבודה, הציוד הדרוש, התמורה, שיטת ההצמדה, מועדי ביצוע ואבני דרך, היקף העבודות, תקופת האחריות וכו'. התקשרות דומה נעשית עם לקוחות מהסקטור הפרטי.

התשלום נעשה בדרך כלל בהתאם להתקדמות העבודה או לפי אבני דרך שנקבעו, והאשראי ללקוח הינו, בדרך כלל, בתנאי שוטף + 60 יום. לעתים ניתנת לקבוצה מקדמה בשיעור של 10% עד 15% מהיקף הפרוייקט, המקוזזת מחשבונות הביניים המשולמים במהלך ביצוע הפרוייקט.

7.4.2 בחלק מהסכמי ההתקשרות של הקבוצה קיימים מנגנונים להתמודדות עם עליית מחירי חומרי הגלם כאמור, אם בדרך של התייקרות מחירים ואם בדרך של הצמדת התמורה למדד כלשהו (תשומות הבניה או מדד מחירים לצרכן או אחר), הגם שמנגנונים אלו אינם מפצים בהכרח על מלוא ההתייקרות בפרויקט. הקבוצה פועלת לבצע עסקאות גידור בחלק מהמקרים, ובחלק מהמקרים מתקשרת הקבוצה בהסכמי מסגרת עם ספקים לצורך הבטחת מחירים והגנה מפני עליות מחירים.

7.4.3 למעט פרויקט קמפוס מובילאי כמפורט בסעיף 7.2.5 לעיל, לקבוצה אין לקוח אשר תרומתו להכנסות בתחום הפעילות מהווה 10% או יותר מסך ההכנסות של הקבוצה (במאוחד).

7.4.4 להלן נתוני התפלגות הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בעליי מאפיינים קבועים בתחום, בכל אחת מהשנים 2021 ו-2022 (באלפי ש"ח):

שם הלקוח	2022 הכנסות	2022 מסך ההכנסות%	2021 הכנסות	2021 מסך ההכנסות%
עסקיים גדולים	872,926	67%	1,007,417	73%
גופים ממשלתיים	230,784	18%	167,348	12%
פרטיים ועסקיים קטנים	206,125	16%	209,374	15%
סה"כ	**1,309,834**	**100%**	**1,384,140**	**100%**

7.4.5 הרוב המוחלט של הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בשנת 2022 נבע מלקוחות מישראל. נכון למועד פרסום הדוח לקבוצה אין פעילות משמעותית בחו"ל במגזר זה.

[10] פירוט ההכנסות לעיל, כוללות הכנסות תוך מגזריות.

7.5 שיווק והפצה

7.5.1 מרבית העבודות בתחום הפעילות מתקבלות במסגרת מכרזים או בקשות לקבלת הצעת מחיר אשר בחלקם מביאים להתקשרות לקבלת שירותי תחזוקה שנתית או רב שנתית. שיווק שירותי הקבוצה במגזר נעשה בעיקר באמצעות אנשי שיווק ומכירות של הקבוצה, ללקוחות פוטנציאלים.

7.5.2 לפרטים נוספים בנוגע לפעילות שיווק והפצה הנוגעת לקבוצה בכללותה ראו סעיף 13 להלן.

7.6 צבר הזמנות

צבר העבודות של הקבוצה בתחום הפעילות מתפלג כדלקמן (במיליוני ש"ח):

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר עבודות ליום 31.12.2023
רבעון I 2023	309
רבעון II 2023	309
רבעון III 2023	309
רבעון IV 2023	309
2024 ואילך	1,069
סה"כ	**2,303**

ככלל, מדיניות החברה היא להציג פרויקטים בצבר ההזמנות רק לאחר חתימה על הסכמים, אשר משקפים מחויבות ביצוע של החברה ומחויבות מזמין העבודה כלפי החברה.

ככלל לא חלו ביטולים מהותיים בעבודות אשר נכללו בצבר ההזמנות של החברה ובפרט במהלך שלוש השנים האחרונות.

צבר העבודות לעיל, כולל חלק הקבוצה בחברות כלולות המוחזקות על-ידה, בסך של כ-45 מיליוני ש"ח.

מובהר, כי המידע המובא לעיל בדבר צבר העבודות, ובכלל זאת היקפיהם, ומועדי השלמתם, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מתבסס על הערכות ומידע הקיים בפני הנהלת החברה, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל מכלול נסיבות, לרבות עיכובים אפשריים בלוחות זמנים בביצוע העבודות ו/או בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון קצב התקדמות העבודות, דרישות מצד לקוחות ו/או דרישות אחרות שאינן תלויות בקבוצה וכן התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 26 להלן.

7.7 רכוש קבוע ומתקנים

לצורך פעילותה בתחום הפעילות, מחזיקה הקבוצה בעיקר כלי רכב, מכונות עיבוד פח וריתוך במפעל, מעבדה מתח גבוה ומכונה למילוי גז. סך היקף הרכוש הקבוע (נטו) המשויך לתחום הפעילות ליום 31.12.2022 הסתכם לסך של כ- 7.0 מיליון ש"ח.

לפירוט באשר למשרדי הקבוצה, ונכסי המקרקעין אשר לקבוצה זכויות בהן, ראו סעיף 15 להלן.

7.8 הון אנושי

הקבוצה מעסיקה במגזר זה עובדים בהתאם לפירוט להלן*:

חלוקה	31.12.22	31.12.21
הנהלה בכירה	5	4
עובדים מקצועיים	115	123
עובדי כפיים	301	306
עובדי מינהלה	111	115
סה"כ	**532**	**548**

(*) לא כולל עובדי תאגידים בבעלות חלקית שאינם בשליטת החברה ועובדי כוח אדם בהיקף לא מהותי.

במהלך שנת 2022, כמו גם במהלך שנת 2021, בוצעו הליכי התייעלות בפעילות המערכות האלקטרו מכאניות, במסגרתם צומצמו משרות.

לפרטים נוספים אודות ההון האנושי, ראו סעיף 16 להלן.

7.9 חומרי גלם, ספקים וקבלני משנה

7.9.1 חומרי גלם

הקבוצה חשופה לתנודתיות במחירי חומרי הגלם ומרכיביהם. מגיפת הקורונה שפרצה בשלהי שנת 2019, לצד מלחמת רוסיה אוקראינה מחודש פברואר 2022, תרמו למספר ארועי מאקרו בינלאומיים, בהם התייקרות גלובלית בעלות חומרי הגלם ומרכיביהם הדרושים לקבוצה בתחום הפעילות וכן התייקרות גלובלית בהוצאות השילוח וההובלה לישראל והתארכותם, שהתמתנו במחצית השנייה של שנת 2022.

חומרי הגלם העיקריים בהם עושה הקבוצה שימוש לצרכי פעילותה בתחום הפרויקטים הינם:

א. **בניה:** לוחות גבס, בטון, חומרי אבן וריצוף, ברזל לבנייה, אגרגטים וחומרי בניין שונים.

ב. **מערכות חשמל:** לוחות חשמל למבנים, גופי תאורה, נורות, כבלים וחוטי חשמל, גנראטורים, מובילי חשמל מתכתיים ופלסטיים ומטענים חשמליים לרכבים, אשר נרכשים מספקים שונים בארץ ובחו"ל, וכן מחברת אטקה.

ג. **מערכות מיזוג אוויר וקירור ומערכות אינסטלציה**: צ'ילרים למערכות מיזוג אוויר, מערכות VRF, יחידות טיפול באוויר, משאבות מים, תעלות מיזוג אוויר, אביזרי אויר למערכות מיזוג אוויר, מסנני אויר בדרגות שונות, ציוד פיקוד ובקרה, מפוחים, מנועים חשמליים, חומרי בידוד לצנרת ותעלות, ציוד טיפול במים, צנרת פלדה ואביזרים לאינסטלציה וכיבוי אש, ברזים לצנרת, מגופים, צנרת פלסטית, כלים לבנים לאינסטלציה, אשר נרכשים מספקים שונים בארץ ובחו"ל בהתאם לדרישות המזמין או לפי שיקולים מסחריים.

7.9.2 התקשרויות עם ספקים

הקבוצה רוכשת את חומרי הגלם בהם היא עושה שימוש במגזר זה, ממספר ספקים, מעת לעת, על-מנת שלא להיות תלויה בספקיה. ההתקשרויות עם מרבית הספקים הינה בדרך של קבלת הצעות מחיר מאת הספקים והוצאת הזמנות, הכפופות לשינויים, כפי שמסוכם בין הקבוצה לבין הספקים מעת לעת. במסגרת ההתקשרויות הקבוצה עם ספקים, מוסדרת, בין היתר, אחריות הספק למוצרים המסופקים על ידו.

חלק ניכר מהפעילות במפעל מתבצע במסגרת פרוייקטים הכוללים ייצור סדרתי של לוחות מתח גבוה או מנתקים עבור חברת החשמל, בהתבסס על הסכמי ידע ושיתוף פעולה עם קונצרן ABB, IVEP וחברות נוספות. בחלק מהסכמי הידע כאמור, כנגד העמדת הידע מתחייבת החברה המתקשרת לרכוש את המוצרים נשוא ההסכם באופן בלעדי מאותו יצרן ו/או לספק את הידע הנדרש לשם ייצור המוצרים בישראל ו/או מוצרים המבוססים על מוצרים הנרכשים מהיצרן בחו"ל. היצרן מצדו, מתחייב לספק את המוצרים למשך כל תקופת ההסכם/הפרויקט במחירים מוסכמים מראש. רוב הסכמי הידע הינם לתקופה של שנה ומתחדשים באופן אוטומטי כל פעם לשנה נוספת. לעיתים ההתקשרויות כאמור בהסכמי ידע נובעים מזכייה של הקבוצה או היצרן במכרז הכולל גם עבודות התקנה ו/או התחייבות של היצרן לייצר ו/או להרכיב את המוצרים במפעלים בישראל.

מרבית מוצרי המפעל מיוצרים בעזרת ידע וטכנולוגיה של קונצרן ABB, עמו עובדת הקבוצה מזה שנים רבות, כאשר לפעילות הייצור תלות בקונצרן ABB, כספק מהותי של רכיבים המשמשים לייצור מוצרי המפעל. סך הרכש מספק זה בשנת 2022 בתחום הפעילות, הסתכם בכ-26.9 מיליוני ש"ח, המהווים כ-49% מעלות הרכש של פעילות הייצור. כנגד העמדת הידע מתחייבת הקבוצה

לרכוש את החלקים העיקריים המשמשים לייצורם של לוחות מתח גבוה באופן בלעדי מ- ABB, וכן לערוך הכשרות לעובדיה אצל ABB. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה הקבוצה, ומאושרות על ידי הספק, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע. מועדי האספקה נעים בין 18 ל- 40 שבועות. ל-ABB מספר מפעלים ומוקדי פעילות, כאשר עיקר הציוד המסופק למפעל מגיע ממפעלי ABB בנורבגיה, איטליה, גרמניה וצ'כיה. למיטב ידיעת החברה, קונצרן ABB הינו אחד הקונצרנים המובילים בעולם בתחום החשמל וטכנולוגיית האוטומציה והוא פועל במעל 100 מדינות ברחבי העולם, ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום האלקטרו מכאני.

להערכת הקבוצה, למעט האמור לעיל לגבי קונצרן ABB, אין לה בתחום הפעילות תלות כלשהי בספק חומר גלם או ציוד כלשהו, וכן שיעור הרכישות מכל אחד מהספקים למעט ABB אינו מהותי[11].

7.9.3 התקשרויות עם קבלני משנה

החברה מבצעת חלק מפעילותה באמצעות קבלני משנה. חלק מההתקשרויות עם קבלני המשנה הינן לצורכי ביצוע עבודה בלבד, כאשר החברה רוכשת את חומרי הגלם מספקים, ובחלק מהמקרים קבלני המשנה רוכשים את חומרי הגלם ומספקים מוצר מוגמר.

בהתקשרות עם קבלני משנה התמורה משולמת לקבלני המשנה על בסיס שעות עבודה או על בסיס היקף העבודה, לפי העניין, כאשר הקבוצה נוהגת, בחלק מהמקרים, לקבל עכבון על חלק מהתשלום לסיום הביצוע ו/בטוחות אחרות. קבלן המשנה מתחייב, כלפי הקבוצה, לשאת באחריות לטיב העבודות ולליקויים, בדרך כלל, למשך תקופת הבדק והאחריות כהגדרתן בחוזה עם הלקוח. למועד הדוח לקבוצה אין תלות בקבלן משנה כלשהו.

7.10 <u>הסכמים מהותיים</u>

להלן פירוט הסכמים מהותיים הנוגעים לתחום הפעילות:

7.10.1 לחברה בת של החברה הסכמי ידע ושיתוף פעולה עם מספר חברות מקונצרן ABB ועם חברת IVEP, לייצור מוצרים במפעל המבוססים על הידע של היצרנים הזרים. הסכם הידע ושיתוף הפעולה עם IVEP הינו לפיתוח ולייצור מנתקי רשת באוויר עד 36 קילו וואט. פיתוח המוצר הסתיים לפני מספר שנים ואין לקבוצה תלות ב- IVEP בהליך הייצור, אולם היא נדרשת לשלם ל-IVEP תמלוגים מכל מכירה מעל רף מכירות מסויים. לפרטים בנוגע לתנאי ההתקשרות עם ABB ראו סעיף 7.9.2 לעיל.

7.10.2 בחודש ספטמבר 2017 התקשרה שותפות כללית ("**השותפות**"), אשר מלוא הזכויות בה, החל מחודש יולי 2021 מוחזקות על ידי חברה בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") התקשרה עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**הלקוח**") במערך הסכמים ("**ההסכמים**"), במסגרתם השותפות תבצע עבור הלקוח, כקבלן ראשי, הקמה של 3 מבני מגורים, מרתפים תת קרקעיים, עבודות מערכות אלקטרו מכניות וגמר ("**הפרויקט**"). במסגרת זו הועמדה ערבות על ידי החברה להתחייבויות השותפות מכח ההסכם. ההיקף הכספי הכולל של הפרויקט הסתכם לסך של כ-170 מיליוני ש"ח, והגיע לסיומו ברבעון הראשון של שנת 2022.

7.10.3 בשנת 2012 פרסמה רכבת ישראל בע"מ ("**הרכבת**") מכרז לתכנון, הקמת ותחזוקה של מערך חשמול לרכבת, הכולל, בין היתר, חשמול של 420 ק"מ של קווי מסילות מתוכננים וקיימים, הקמת תחנות שנאים, מערכות שליטה ובקרה וכן ביצוע עבודות לתחזוקת המערך במשך 10 שנים ("**המכרז**"). על פי תנאי המכרז לרכבת שמורה הזכות להגדיל את היקפי הפרוייקט וכן להאריך את תקופת התחזוקה ב- 15 שנים נוספות.

במסגרת הסכם פשרה בקשר עם המכרז, ביום 10 בינואר 2018, אישר בית המשפט העליון הסדר פשרה במסגרתו תקים החברה 14 תחנות השנאה רכבתיות בפרויקט נשוא המכרז הנ"ל, בהיקף כולל צפוי של כ-290 מיליוני ש"ח.

נכון למועד הדוח, החברה הקימה או בשלבים אחרונים של הקמת שש תחנות מתוכן, כאשר בהתאם לדרישות הלקוח הקבוצה ביצעה ומבצעת גם עבודות הנדסה אזרחית ועובודות פיתוח נוספות לגבי אותן תחנות, ככל שנדרש, ובהיקפים הנדרשים. נכון למועד הדוח ובהתאם ללוחות הזמנים שבידי החברה, העבודות צפויות להסתיים בתוך כשלוש שנים.

7.10.4 בחודש מאי 2018, השלימה חברת בת בבעלות מלאה של החברה ("**חברת הבת**") רכישה של 55% מזכויות ההון וההצבעה בשרות הוגן - חברה המספקת ללקוחותיה שרות למתקני מיזוג אויר, בתמורה לסך של כ-9 מיליון ש"ח. במסגרת ההסכם הוסדרו היחסים בין בעלי המניות, ובכלל זאת, אופן מינוי הדירקטורים בשרות הוגן, אופן קבלת החלטות בשרות הוגן, הגבלות וזכויות לעניין

[11] בנוסף לפעילות האמורה, הקבוצה קשורה בהסכם עם קונצרן ABB לאספקה של מפסקים וציוד למתח-נמוך, המיועדים לתחום פעילות הסחר. לפרטים, ראו סעיף 9.9.2.3 להלן.

העברת מניות בשרות הוגן, ואיסור תחרות בין בעלי המניות לבין שרות הוגן. בחודשים ספטמבר 2020 ואוקטובר 2020 התקשרה החברה הבת בהסכמים עם שירות הוגן ובעל המניות הנוסף בה, במסגרתה רכשה 20% נוספים משרות הוגן. במסגרת ההסכמים האמורים, הוסדרה מחדש המשך כהונתו של מנכ"ל שירות הוגן, הצדדים התחייבו לחלק דיבידנד בשרות הוגן (בכפוף להוראות הדין), וכן נקבעו מנגנוני היפרדות באמצעות אופציית רכישה (CALL) המוקנית לחברה הבת ואופציות מכירה (PUT) המוקנית לבעל המניות הנוסף למכירת יתרת החזקותיו בשרות הוגן (25%) לחברה הבת, וזאת החל מיום 1.1.2024 ועד ליום 31.12.2024 (או קודם לכן בתנאים שנקבעו), במחיר המבוסס על נוסחאות מוסכמות. לפרטים נוספים ראו באור 5.ב לדוחות הכספיים.

7.10.5 בחודש דצמבר 2018 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה, לפיה הצעה משותפת שהגישה החברה הבת ביחד עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**השותף**"), נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לביצוע עבודות להקמת בנק הדם והמרכז הלוגיסטי של מגן דוד אדום לישראל ברמלה כקבלן ראשי ("**הפרויקט**"). החברה ערבה להתחייבויות החברה הבת במסגרת המכרז. הפרויקט התבצע באמצעות החברה הבת והשותף, במסגרת עסקה משותפת, ובאופן בו החברה הבת והשותף נשאו בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים. בהתאם למוסכם בין החברה הבת לבין השותף, חברה בבעלות מלאה של החברה ביצעה את כל עבודת המערכות האלקטרו מכאניות בפרויקט כקבלן משנה והשותף ביצע עבודות הנדסה אזרחית בשיעור כספי דומה. הקמת הפרויקט, בהיקף כספי כולל בסך של כ-340 מיליון ש"ח, הסתיימה בשנת 2022.

7.10.6 **פרויקט קמפוס מובילאיי** - בהמשך להודעה בחודש נובמבר 2018 על בחירתה של הקבוצה כקבלן מועדף, בחודש דצמבר 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם מעודכן, שאינו מותנה בתנאים מתלים, לביצוע תכנון והקמה של קומפלקס מבנים בשיטת "עד מפתח" (Turn Key Project), בהיקף כולל של כמיליארד ש"ח. לפירוט ראו סעיף 7.2.5 לעיל.

7.10.7 בחודש ינואר 2019 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז להקמת מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל, ותחזוקתו לתקופה של שנתיים ממועד סיום הקמתו. ההיקף הכספי הכולל של הפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ- 243 מיליון ש"ח. הקמת המבנה צפויה להסתיים ברבעון השני של שנת 2023.

7.10.8 בחודש מרץ 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") עם צד שלישי בהסכם, לפיו החברה הבת תבצע עבור הלקוח עבודות הקמה של מרכז רפואי גריאטרי במרכז הארץ ("**ההסכם**" ו"**הפרויקט**" בהתאמה). ההסכם היה פאושלי, כאשר ההיקף הכספי של העבודות נאמד על סך של כ-190 מיליוני ש"ח. הקמת הפרויקט הסתיימה ברבעון השני של שנת 2022.

7.10.9 בחודש מאי 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") בהסכם ("**ההסכם**"), לפיו החברה הבת תבצע עבור צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**הלקוח**"), כקבלן ראשי, הקמה של מבנה משרדים בן 49 קומות, קומת מסחר ו-4 קומות מרתף וחניונים, במתחם בו קיימים שני בניינים נוספים של המזמין. החברה ערבה להתחייבות החברה הבת מכח ההסכם. ההסכם היה פאושלי. לחברה נמסרו עבודות נוספות בפרוייקט, כאשר ההיקף הכספי של העבודות בפרוייקט הסתכם לסך של כ-כ- 300 מיליוני ש"ח. הקמת המבנה הסתיימה ברבעון הרביעי של שנת 2022.

7.10.10 בחודש יולי 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**הלקוח**") בהסכם, במסגרתו החברה הבת תבצע עבור הלקוח, כקבלן ראשי, הקמה של 2 מבני מגורים, מרתפים תת קרקעיים, עבודות מערכות אלקטרו מכניות וגמר ("**ההסכם**"). ההסכם הינו פאושלי, כאשר ההיקף הכספי של העבודות מכח הפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-130 מיליוני ש"ח. הקמת הפרויקט צפויה להסתיים ברבעון השני של שנת 2023.

7.10.11 בחודש מרץ 2021 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה החברה הבת זכתה בהליך תחרותי להקמת מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל ("**המכרז**" ו-"**המבנה**", לפי העניין). על פי תנאי המכרז, התקופה להקמת המבנה הינה 40 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר, נמסר לחברה הבת בחודש מאי 2021. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-450 מיליוני ש"ח, והעבודות צפויות להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2023. החברה הבת התקשרה בהסכם עם צד שלישי לביצוע עבודות הבנייה בפרוייקט (בהיקף של כ- 275 מליון ש"ח) באמצעות מיזם משותף שמוחזק על ידי הצדדים (החברה הבת והצד השלישי) בחלקים שווים ("**המיזם המשותף**"), ובאופן בו החברה הבת והשותף נושאים בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים.

7.10.12 בחודש אפריל 2021 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה הצעה משותפת שהגישה החברה הבת ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה), נבחרה כהצעה הזוכה לביצוע כקבלן ראשי של עבודות שלד וגמר בהקמת פרוייקט הכולל מגדל משרדים בן 45 קומות, שטחי מסחר וחניון תת קרקעי עבור הלקוח. התקופה להקמת המבנה הינו 40 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר נמסר ביחד עם הודעת הזכייה. הפרויקט מתבצע באמצעות החברה הבת והשותף, ובאופן בו החברה הבת והשותף נושאים בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט, בחלקים שווים. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-570 מיליוני ש"ח, והעבודות צפויות להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2024

7.10.13 בחודש אוגוסט 2021 נמסרה לחברה בבעלותה המלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפי החברה הבת זכתה במכרז של חברה ממשלתית ("**הלקוח**") לאספקת מסדרי מתח גבוה מבודדים בגז לתחנות משנה של הלקוח, בהיקף כולל של כ- 100 מיליון ש"ח. ללקוח אופציה להגדיל את כמות הלוחות המוזמנים ב- 30% וכן להקטינה ב- 60%. תקופות הביצוע ומועדי האספקה על פי תנאי המכרז הינם במשך ארבע שנים ממועד חתימת הסכם המסגרת (אוקטובר 2021), כאשר ללקוח הזכות לפרוס את אספקת הלוחות על פני עד 3 שנים נוספות. החברה הבת מספקת מסדרי מתח גבוה בהתאם לנדרש.

7.10.14 בחודש אוגוסט 2021, נמסרה לחברה בבעלותה המלאה ("**החברה הבת**") הודעה לפי החברה הבת זכתה במכרז לליווי וטיוב תכנון מערכות החשמל של מפעל שיוקם על ידי חברת היי טק בינלאומית בישראל ("**הלקוח**" ו- "**הפרויקט**", לפי העניין). בחודש ספטמבר 2022 חתמה החברה הבת על הסכם לביצוע העבודות. היקפן המעודכן של העבודות מסתכם לסך של כ- 650 מיליון ש"ח, כאשר בהתאם להערכות החברה הבת ובהתאם למידע הקיים בידיה במועד הדוח, משך ביצוע העבודות צפוי להימשך כ- 36-24 חודשים, בכפוף ובהתאם לקצב התקדמות הקמת הפרוייקט.

7.10.15 בחודש נובמבר 2021, התקשרה חברה בבעלות מלאה של החברה, בעקיפין ("**החברה הבת**") בהסכם ("**ההסכם**") עם לקוח, שהינו צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**הלקוח**"), במסגרתו החברה הבת תתכנן ותקים מתקן אגירה מבוסס מצברים ("**הפרוייקט**") ותתחזק אותו למשך 10 שנים. היקף הפרוייקט המעודכן מסתכם בסך כולל של כ- 90 מיליון ש"ח. העבודות בפרויקט צפויות להסתיים ברבעון השני של שנת 2023.

7.10.16 בחודש בדצמבר 2021 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**הלקוח**"), בהסכם ("**ההסכם**") במסגרתו החברה הבת תבצע עבור הלקוח, כקבלן ראשי, עבודות גמר ומערכות להקמה של בית דיור מוגן, הכולל שני מגדלי דירות ובהם כ- 250 יחידות דיור, מחלקה סיעודית ושטחי ציבור ("**הפרוייקט**"). סך שטחי הפרויקט הינו כ- 35,000 מ"ר. ההסכם הינו פאושלי והוא מתווסף לעבודות שלד בפרוייקט אותן קיבלה החברה הבת קודם לכן. ההיקף הצפוי, נכון למועד הדוח, מסתכם בסך של כ- 280 מיליון ש"ח. במסגרת ההסכם, ניתנה ללקוח אופציה להגדלת היקף העבודות בפרוייקט. התקופה להקמת הפרויקט הינה עד לחודש נובמבר 2023.

7.10.17 בחודש פברואר 2022 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("**החברה הבת**") הודעה לפיה החברה הבת זכתה בהליך תחרותי להקמת שלד מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל ("**המזמין**"). ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-220 מיליוני ש"ח, והעבודות צפויות להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2024.

7.10.18 בחודש יולי 2022 החברה, ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**השותף**")), התקשרו בהסכם לביצוע, תכנון, הנדסה ורכש לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות (Design Build) עבור הקמת 21 טורבינות רוח בהספק כולל של כ- 104.1 מגה וואט ברמת הגולן ("**הפרויקט**"). הפרויקט מתבצע באמצעות מיזם משותף של החברה והשותף ובאופן בו הצדדים אחראים ביחד ולחוד לקיום ההתחייבויות מכח ההסכם, כאשר בין החברה והשותף סוכם כי הם יישאו בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-90 מיליוני ש"ח. תקופת ההקמה המשוערת הינה כ- 16 חודשים.

7.10.19 בחודש מרץ 2023 נמסרה לחברה בת בבעלות מלאה של החברה בעקיפין, הודעה לפיה הצעתה נבחרה כזוכה במכרז שערכה חברת החשמל לישראל בע"מ ("**חח"י**") לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות בהיקף כולל של כ- 200 מגוואט שעה, בתמורה לסך כולל של כ- 56 מיליון דולר ארה"ב. חוזה המסגרת הינו לתקופה של שנה אחת עם אפשרות של חח"י להארכתו בשנה נוספת. כמו כן, לחח"י הזכות להזמין מערכות נוספות בהיקף זהה ובמחירים דומים, וזאת במהלך שלוש שנים נוספות מהשלמת אספקת המערכות לעיל. בהתאם לתנאי המכרז, חח"י רשאית להרחיב את תכולת העבודות ולהזמין עבודות נוספות שנקבעו במכרז.

מובהר, כי המידע המובא לעיל בדבר הפרוייקטים לעיל, ובכלל זאת היקפיהם, השלמתם על ידי הקבוצה, מועדי השלמתם וכיו"ב, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מתבסס על הערכות ומידע הקיים בפני הנהלת החברה, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל מכלול נסיבות, לרבות עיכובים אפשריים בלוחות זמנים בביצוע העבודות ו/או בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון קצב התקדמות העבודות, דרישות מצד לקוחות ו/או דרישות אחרות שאינן תלויות בקבוצה וכן התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 26 להלן.

8. מגזר בקרה ואוטומציה

8.1 מידע כללי אודות תחום הפעילות

8.1.1 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו

אפקון הינה אינטגרטור מבין הגדולים בישראל בתחום התכנון, שיווק והתקנת מערכות שליטה ובקרה, גילוי אש, טכנולוגית מים, מוליטמדיה וביטחון. במסגרת פעילות זו, הקבוצה מציעה ללקוחותיה מגוון פתרונות טכנולוגיים למתח נמוך, הכוללים, בין היתר, מערכות שליטה ובקרה, מערכות גילוי אש, פתרונות מולטימדיה, מערכות הגנה היקפית, הגנה על אתרים רגישים, קמפוסים ומגדלים וכן מערכות בקרת כניסת רכבים ומערכות בקרת חניה.

בנוסף, הקבוצה הינה נציגה של יצרנים מחו"ל המפתחים מגוון מערכות עתירות טכנולוגיה בתחומי בקרה ואוטומציה וגילוי אש, לצד ביצוע התקנת מערכות אלו ואינטגרציה שלהן.

הקבוצה הינה בעלת יכולות טכנולוגיות לאגד מערכות שונות ולשלבן במערכת שליטה ובקרה אחת, כגון: מערכות בקרת כניסה, מערכות גדר, פריצה, ניהול וידאו וחיבור סנסורים שונים תחת ממשק בקרה אחוד המאפשר הפעלה גם על ידי מפעיל בודד ובכך להשיג יעילות תפעולית, הגברת הביטחון וחיסכון בכוח אדם.

פעילות הקבוצה בתחום זה כוללת הקמת פרויקטים בהתאם לדרישת המזמין, אספקת הציוד והתקנתו, ניהול הפרויקט והענקת שירותי תחזוקה שוטפים בתום תקופת האחריות. יצוין כי במסגרת הקמת פרויקט ניתנת ללקוח תקופת אחריות כאשר לאחר תום תקופת אחריות כאמור ללקוח ישנה אפשרות להתקשר בהסכם למתן שירותי אחזקה ותיקון תקלות.

פעילות מגזר הבקרה והאוטומציה כוללת מספר תתי-תחומים מרכזיים:

א. בקרה - בקרת מבנה ובקרה תעשייתית, בקרת מבנה ומיזוג אוויר, מערכות שליטה, בקרה וניהול אנרגיה וטלמטריה - מדידה מרחוק ודיווח של מידע.

ב. בטיחות, גילוי וכיבוי אש - מערכות בטיחות, גילוי וכיבוי אש, מערכות כריזת חירום, ומערכות מצוקה, הכוללות יחידות קצה ונשלטים באמצעות יחידות אלקטרוניות מרכזיות ממרכז בקרה, או ממספר מרכזי בקרה מבוזרים.

ג. ביטחון – אספקה ויישום של מערכות בקרה אינטגרטיביות, מערכות שליטה ובקרה, סנסורים ומכ"מים להגנה על מתקנים קריטיים, פרויקטי "עיר בטוחה/ חכמה".

ד. פתרונות תוכנה לבקרה וניהול (SCADA).

ה. חדרי מצב, מרכזי שליטה ומולטימדיה ויישום והטמעה של תשתיות עבורן.

ו. בקרת חניה לחניונים.

ז. מערכות קר"מ (קריאת מוני מים מרחוק) וטכנולוגיית מים.

הקבוצה מפתחת טכנולוגיות בתחומים משיקים לפעילות הקבוצה, ומשקיעה במספר סוגי מערכות וטכנולוגיות ותוכנות שליטה ובקרה באמצעות חברות המגזר, שהעיקריות שבהן הינן:

א. מערכות בקרה וניהול של חניונים.

ב. מאגוס - מכ"מים מתקדמים להגנת מתקנים ומערכות אבטחה היקפיות.

ג. שותפות ג.מ. - מערכות גידור אלקטרוני עילי ותת קרקעי, חיישנים לגדרות אלקטרוניים.

ד. אפקון פתרונות תוכנה – תוכנת ה- Pulse לתפעול מערכות, ניטור ואיסוף נתונים לצורך בקרה, ניתוח ואיתור תקלות בזמן אמת של תהליכים תעשייתיים ומערכות בקרת מבנה.

ה. אפקון בקרה – טכנולוגיית מים – מערכות לקריאת ולניהול מוני מים מרחוק.

הפעילות במגזר זה מתרכזת בהתקשרויות עם לקוחות תעשייתיים הזקוקים למחשוב היצור ויצרני מערכות ומכונות, עם לקוחות המקימים מבנים תעשייתיים וציבוריים וכן עם גורמים אחרים הנדרשים למערכות ניטור ובקרה ומערכות גילוי אש.

לעתים הקבוצה משמשת כקבלן משנה או משווק של יצרני מערכות בקרה זרים, אשר מערכות מתוצרתם מותקנות בישראל. בפרויקטים מסוג זה משמשת הקבוצה כמנהל פרויקט מקומי לביצוע הפרויקט עבור היצרן הזר, ובמידת הצורך, גם כקבלן משנה לצורך עבודות שירות ותחזוקה שוטפת במהלך תקופת האחריות ותקופת חוזה השירותים שלאחר מכן.

בנוסף, הקבוצה עוסקת בפעילויות משלימות, ובכלל זאת במכירת ותחזוקת מכונות לאיסוף מכלי משקה, של יצרנית מכונות מחזור מובילה בעולם, חברת Tomra מנורבגיה, עמה יש לקבוצה הסכם הפצה בלעדי.

בחודש ינואר 2021 התקשרה חברת DM בהסכם עם צד שלישי ("**המוכר**") במסגרתו רכשה חברת DM את השליטה (75%) בחברת גל נט, פתרונות תקשורת בע"מ ("**גל נט**"), חברה המתמחה באספקה, יישום והטמעה של תשתית כבילה פאסיבית מתקדמת, הקמת מערכות כבילה אופטיות בתוך ובין מבנים, הקמת חדרי מחשב, כולל מסדים וחוות שרתים, התמחות בפרויקטים FIBER TO ROOM, יצור מסדי אופן פריים ותיעוד למערכות כבילה ושרתות תקשורת, וזאת כפעילות משלימה לפעילותה המפורטת לעיל. במסגרת הסכם הרכישה, הוסדרו היחסים בין הקבוצה למוכר, שמחזיק ביתרת המניות בגל נט, בקשר עם מערך היחסים ביניהם כבעלי מניות בגל נט, ניתנו אופציות הדדיות לרכישת יתרת המניות בגל נט מהמוכר על ידי חברת DM בתנאים שנקבעו בהסכם הרכישה, ונקבעו תנאי העסקתו של המוכר כמנכ"ל גל נט.

בחודש דצמבר 2021 התקשרה אפקון בקרה בהסכם עם מילטל תקשורת בע"מ ("**מילטל**") במסגרתו רכשה אפקון בקרה ממילטל זכויות ייצור, שיווק ומסחור בקשר עם מוצרים וידע של מילטל בתחום של מערכות מוני מים ממוחשבות לקריאה מרחוק בישראל ("**תחום מוני מים ממוחשבות**" ו-"**ההסכם**", לפי הענין). מכוח ההסכם, פעילותה של מילטל בתחום מוני מים ממוחשבות, כפוף למספר חריגים, תתבצע באופן בלעדי על ידי אפקון בקרה. במסגרת ההסכם, הוסדרו היחסים בין הקבוצה למילטל ביחס לתגמולים להם זכאית מילטל בגין ייצור והתקנת המערכות על ידי הקבוצה, כמו גם בקשר עם החובות וההתחייבויות בין הצדדים. כמו כן נקבע כי מילטל תהיה זכאית לתמלוגים בגין יחידות קצה חדשות שתתקין אפקון בקרה בתחום מוני מים ממוחשבות, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.

בחודש פברואר 2023 התקשרה חברת DM בהסכם עם צדדים שלישיים ("**המוכר**") במסגרתם תרכוש חברת DM , בתמורה לתשלום סך של כ- 6.5 מיליון ש"ח, את השליטה (55%) בחברת אלגרונט בע"מ ("**אלגרונט**"), חברה העוסקת בתכנון רשתות תקשורת, התקנת תשתיות הכבילה, אספקת ציוד התקשורת, הקמת חדרי מחשב וחוות שרתים, אינטגרצית מערך המיחשוב והתקשורת ומתן שירותי אחזקה ותמיכה טכנית, וזאת כפעילות משלימה לפעילותה המפורטת לעיל. במסגרת הסכם הרכישה, הוסדרו היחסים בין הקבוצה למוכרים, שמחזיקים ביתרת המניות באלגרונט, בקשר עם מערך היחסים ביניהם כבעלי מניות באלגרונט, ניתנו אופציות הדדיות לרכישת 20% באלגרונט על ידי חברת DM בתנאים שנקבעו בהסכם הרכישה, נקבעו מנגנוני היפרדות בהתרחש נסיבות שפורטו בהסכם, ונקבעו תנאי העסקת המוכרים כיו"ר וכמנכ"ל אלגרונט. ההסכם כפוף לאישור הממונה על התחרות, אשר טרם ניתן נכון למועד הדוח.

8.1.2 מגבלות חקיקה, תקינה, ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

בתחום הפעילות מבוצעות באופן שוטף עבודות במתקנים ממשלתיים, לשם כך נדרשים אישורים שונים. בנוסף, כוח האדם הפועל באתרים אלו כפוף למגבלות הסודיות והסיווג הביטחוני הנדרש.

פתרונות תוכנה - נדרשת עמידה בתקני אבטחת סייבר על פי הנחיות רשות הסייבר הלאומית.

גילוי אש וביטחון - הפעילות כפופה לעמידה בתקנים ישראליים של מכון התקנים ותקנים בינלאומיים. לפרטים ראו סעיף 21 להלן.

מכונות לאיסוף מכלי משקה - הפעילות כפופה להוראות חוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט-1999.

טכנולוגית מים- נדרשת עמידה בדרישות רוגולציה של רשות המים.

8.1.3 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות

תקופת הדוח התאפיינה בהמשך שיבוש הייצור במדינות שונות בעולם, ובכלל זאת בסין ובאירופה והמשך שיבושים בשרשרת האספקה כמו גם בהתייקרות משמעותית בתשומות ובעלות המוצרים והובלתם לישראל, בעיקר בשל השפעות מלחמת רוסיה אוקראינה והמשך של השפעות מגפת הקורונה בעיקר בשנים 2020 עד המחצית הראשונה של שנת 2022. בנוסף, בשנת הדוח חלה עלייה בשיעורי הריבית ובעלות הכסף. בהתאם, אין ביכולתה של החברה לצפות את ההתפתחות בנושא, כמו גם יכולתה להשית את העלויות העודפות על מזמיני העבודה.

על אף האמור, בשנת 2022 נמשכה המגמה של גידול בהכנסות וברווח התפעולי בתחום פעילות זה. העליה בסך ההכנסות מיוחסת בעיקרה לגידול בתחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה ומהתקדמות בפרויקט של הקו האדום ברכבת הקלה בעיקר בתחום גילוי האש והבקרה. הגידול ברווח התפעולי בתחום הפעילות, מיוחס, בעיקר, להתקדמות בפרויקטים מרכזיים בעיקר בתחום גילוי האש, בקרה ומולטימדיה.

בקרת חניה - הקבוצה ממשיכה להפיץ את מוצרי תיבא בישראל בהתאם לתנאי ההפצה ערב מכירת מלוא החזקותיה של החברה בת.י.ב.א (כ-29.4%) מיום 5 בינואר 2021 (ראו סעיף 1.2.2 לעיל).

פתרונות תוכנה - הקבוצה פעלה בתקופת הדוח להמשך שדרוג תוכנת המדף Pulse אותה פיתחה (ראו גם סעיף 8.2.5 להלן), באופן שיאפשר התמודדות עם פרוייקטי בקרה בהיקפים של מאות אלפים של

סנסורים, וכן פועלת באופן שוטף למיטוב וקידום התוכנה. פרוייקטים כאלה מהווים היום בשוק הבקרה חלק נרחב מהפעילות. כמו כן, הקבוצה עוסקת בפיתוח מוצרי תוכנה משלימים, כגון פלטפורמה להכללת מערכות אנליטיות העוסקות בעיקר בנושאי חסכון ויעילות תפעולית לתעשייה ובקרת מבנה, שתפעל בסביבת ענן. תוכנת ה-Pulse ממשיכה להיות מפותחת בעיקר על מנת לתת מענה לדרישות התעשייה והמבנים של הקבוצה.

בתקופת הדוח, חברת DM זכתה בפרויקט לתכנון, ביצוע ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשוקת אקטיבית ופאסיבית בהיקף של כ- 215 מיליון ש"ח. לפרטים, ראו סעיף 8.12.5 להלן.

8.1.4 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

בקרה תעשייתית כוללת את כלל האמצעים החשמליים והאלקטרוניים המאפשרים לפקח ולנהל תהליכים תעשייתיים. שוק הבקרה התעשייתית מתפתח במגוון רחב של תעשיות בקרה כגון: תעשיית מזון, תרופות, דלק, רכבות, כימיה, מערכות ייצור אנרגיה, שליטה ובקרה על תאורה ומערכות מנייה. האוטומציה הינה מרכיב מרכזי בתעשייה המודרנית וזאת נוכח השימוש הנרחב במערכות ייצור אוטומטיות המופעלות בשליטה מרחוק וללא מגע יד אדם.

הצורך באוטומציה נובע מהמורכבות הגוברת בתהליכים בתעשייה ובגידול בנפח וסוג הפעילות והרצון לאופטימיזציה, ליעילות, ולמדידת הרווחיות. בפעילות הבקרה פועלת הקבוצה להרחיב פעילותה בתעשייה בתחום הממשקים בין קווי הייצור ומערכות ה-ERP המפעליות. הרחבת פעילות זו תאפשר למפעלים את מדידת היעילות, התפוקה והריווחיות של קווי היצור.

נכון למועד הדוח, שוק הבקרה מאופיין בפרויקטים גדולים, לטווח ארוך, בעיקר בתחום בקרת המבנה למערכות חשמל, מיזוג אוויר, אינסטלציה ובית חכם. כמו כן פרויקטים גדולים מתאפיינים בנאמנות לקוח ובהמשכיות, זאת להבדיל מפרויקטים קטנים.

שוק היעד המסורתי למוצרי התוכנה הינו לקוחות בענפי התעשייה והייצור, אשר נדרשים להליכי בקרה ואוטומציה בתהליכי הייצור, וכן מערכות ביטחון, בקרת מבנה, גילוי אש, בקרת כניסה ואזעקות (פריצה) הנדרשים לפתרונות של מיחשוב ואינטגרציה בין תת-המערכות האמורות. כיום, נדרשות מערכות המשלבות מידע תפעולי בזמן אמת עם מידע המנוהל על ידי מערכות המידע הלוגיסטיות ומערכות משלימות נוספות (טלוויזיות במעגל סגור, רכזות בקרת כניסה ואזעקות, מערכות הקלטת וידאו וכד'). תוכנת ה-Pulse והמוצרים הנלווים לה מעניקים פתרון טכנולוגי לדרישות השוק האמורות.

בשנים האחרונות קיים גידול משמעותי בדרישה של השוק להתקנה של מוני מים בעלי יכולת של קריאה מרחוק, ובמכרזים של תאגידי מים עירוניים/ איזוריים הדורשים פתרון לנושא. בהתאם, מעמיקה הפעילות בתחום הבקרה על מערכות אנרגיה ומערכות חלוקת מים באמצעות מערכות מניה מבוקרות, וכן גובר הביקוש למערכות IOT לניטור בזמן אמת של ערכים שונים והעברת המידע לתאגיד המים. מוצרים אלו נדרשים לאישורי תקינה (כגון תווי תקן או אישורי מכון התקנים). לעניין רכישת פעילות מילטל בישראל ראו סעיף 8.1.1 לעיל.

המודעות אצל לקוחות להצטברות נתונים והיכולת לנתחם, בתחומי ה IOT- Internet Of Things וכן הפעילות התעשייתית של Industry 4.0, מאפשרת לקבוצה להשתלב בשווקים חדשים בהם לא פעלה. לפיכך פועלת הקבוצה לפתח ולהרחיב את יכולות ה- Pulse כהתאמה לדרישות השיווקיות.

8.1.5 שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות

חלק מהפעילות בתחום נוגע לתחום התקשורת שבין מערכות הבקרה השונות המותקנות אצל אותו לקוח, ובפרט כאשר מדובר במערכות בקרה המותקנות אצל משתמשים ניידים ובציוד ומתקנים המרוחקים ממרכז הבקרה.

תחום התקשורת נתון לפיתוחים ושינויים טכנולוגיים תדירים, ובד בבד גם מתפתחים היישומים השונים של רשתות התקשורת המתקדמות. הקבוצה עוקבת אחר ההתפתחויות בתחום התקשורת והשיפורים ביכולתן של רשתות התקשורת השונות, בפרט תקשורת אינטרנט ותקשורת סלולארית, ובוחנת באופן מתמיד אפשרות יישום פתרונות תקשורת בפרוייקטים אותם מבצעת הקבוצה.

בנוסף, הגישה העדכנית בנוגע לניהול מערכות מידע בארגונים תומכת בשילוב מערכות המידע הארגוני עם מערכות הבקרה. גישה זו מתפתחת לנוכח השינויים הטכנולוגיים המקלים על תהליך ההטמעה בין המערכות המשולבות, תוך שמירה על אבטחת המידע, בטיחותו ואמינותו.

כמו כן, הקבוצה עוקבת אחר שינויים טכנולוגיים שוטפים בתחום הפעילות, לשם שמירה על מיקום מוצריה בחזית הטכנולוגית. במסגרת זו פעלה החברה בשנת הדוח להרחיב את סל המוצרים של תוכנת ה-Pulse כך שתאפשר עבודה בענן (SAS) וכן עבודה עם כלים מתקדמים בענן כמו מערכות BI- Business Intelligence וכן מערכות AI - Artificial intelligence שיאפשרו פניה לתחום לקוחות חדש.

תוכנת ה-Pulse דורשת השקעה שוטפת בתחזוקתה ובפיתוח מתמיד של תכונות משלימות, בהתאמה לשינויים בשוק ודרישות הצרכנים, שכן אין אפשרות למכור מוצרים שלא עומדים בדרישות השוק, ודרישות השוק מתפתחות ומשתנות באופן תדיר, וכן באופן שיאפשר עבודה עם כמויות מידע גבוהות יותר וכניסה לפעילויות נוספות.

8.1.6 **גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות**

א. המשך שיתוף הפעולה עם חברת Schneider Automation International SA וחברת הבת שלה בישראל ("**Schneider**"), יצרנית מובילה בעולם של ציוד חשמלי, אשר הקבוצה משמשת מזה כ-30 שנה כמפיצה בלעדית בארץ של סדרת בקרים מתוכנתים מתוצרתה ו/או בייצור מודולים עבורה.

ב. המשך שיתוף הפעולה עם קבוצת Johnson Control Intertational ("**JCI**") (הכוללת את מערכות Tyco ומערכות Simplex), שהינה יצרנית מובילה בעולם של ציוד גילוי וכיבוי אש, ואשר הקבוצה משמשת מזה עשרות שנים כמפיצה בארץ של ציוד ומערכות Simplex אשר בבעלותה.

ג. גידול בהשקעה בתעשייה ובפרויקטים רחבים בתחום התשתיות (כגון מים, חשמל, גז טבעי ורכבות) ובמבני משרדים, מבני ציבור, מרכזי קניות, חניונים וכדומה.

ד. שמירה על קצב כניסת עבודות וביצוע פרויקטי המשך ללקוחות תחום הפעילות של שדרוג והרחבת מערכות שהותקנו בעבר, וכן ביצוע עבודות שירות ותחזוקה למערכות האמורות.

ה. התחזקות המגמה לדרישות אבטחה מוגברות ומתקדמות במתקנים תעשייתיים וביטחוניים.

ו. התעדכנות טכנולוגית.

ז. לגבי תוכנת ה-Pulse - יכולת השיווק של מוצרי התוכנה הן בארץ (תוך שילובם בפרויקטים של בקרה, גילוי אש וביטחון), והן בעולם, כמוצרי תוכנה הנמכרים באופן עצמאי.

ח. ביסוס מעמד הקבוצה בשוק, מקנה לה היכרות עם גורמים בענף ומאפשר ביצוע שיתופי פעולה אסטרטגיים.

ט. מערך עובדים מקצועי ובעל ניסיון רב בתחום, באמצעותם מתבצעת הטמעה של מערכות בקרה מתקדמות המאפשרות ניהול, בקרה וייעול של משאבים.

י. מערך מפיצים יעיל להפצת מוצרי תחום הפעילות הקשורים לבקרת חנייה, חישנים לגדרות ומכ"מים, והרחבתו.

יא. המשך הרחבת פעילות המולטימדיה של החברה, תוך צירוף יכולות נוספות לשם הצעת פתרונות כוללים ללקוחות.

8.1.7 **חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות**

חסמי הכניסה העיקריים כוללים:

א. מוניטין, יכולת מוכחת של ניסיון עבר וביצוע פרויקטים מוצלחים בתחום הבקרה התעשייתית.

ב. היכולת להתקשר בהסכמים לשיתופי פעולה ו/או ייצוג עם ספקים ויצרנים אשר תחום הפעילות מתבסס על מוצריהם.

ג. התבססות על כח-אדם מקצועי ומיומן, וכן קיומו של מערך שירות בפרישה ארצית הנותן מענה 24 שעות ביממה, המהווה לא אחת כתנאי סף במכרזים שונים לביצוע עבודות.

ד. על מנת להתמודד במכרזים לעבודות קבלניות בהיקף גדול או במכרזים לחוזים בהיקף גדול נדרשים המתמודדים להיות בעלי ניסיון וסיווג מתאים. הקבוצה מחזיקה בסיווגים קבלניים גבוהים בישראל, אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות עבור משרדי הממשלה ואישור ספק מוכר של משרד הביטחון.

ה. מאחר ופרויקטים רבים בתחום הפעילות מבוססים על ציוד וטכנולוגיה של ספקים ויצרנים זרים - היכולת להתקשרות בהסכמים לשיתופי פעולה ו/או ייצוג עם ספקים כאמור מושפעת בין השאר מניסיון העבר של הקבוצה, חוסנה הפיננסי והמוניטין שצברה, יכול להוות כחסם כניסה לפעילות בתחום.

ו. השתתפות בפרוייקטים גדולים ומורכבים מחייבת ניסיון ואיתנות פיננסית. במקרים רבים, לאור מורכבות הפרוייקט, הלקוחות מעדיפים להיעזר בשירותיה של חברה מנוסה ואיתנה פיננסית.

ז. אישורי תקינה למערכות גילוי אש ובטיחות מטעם מכון התקנים, אישורי גורמי בטחון למערכות גילוי וזיהוי מתכות, עמידה בתקן ישראלי לתחזוקת מערכות גילוי אש.

ח. אישורי דגם למוני המים ולמערכות התקשורת מטעם רשות המים והמשרד לאיכות הסביבה.

ט. יכולת פיתוח תוכנת ה-Pulse, עדכונה ושדרוגה באופן שוטף בהתאם לצורכי השוק המשתנים ובהתאם לפיתוחים טכנולוגיים, יחד עם יכולת לפיתוח מוצרי תוכנה נלווים ומשלימים, וזאת בהתאם לדרישות מותאמות (Specifications) של לקוחות.

י. בדומה, יכולת פיתוח ועדכון מוצרים אחרים, כגון סנסורים לגדרות ומכ"מים, ועדכון הטכנולוגיה לטכנולוגיה עדכנית.

חסמי היציאה העיקריים כוללים:

א. במסגרת התקשרות עם קבלנים בפרויקטים, מתחייבת הקבוצה להשלים את הפרויקט ומעמידה לשם כך ערבויות ביצוע. אי השלמה של הפרויקט (שלא על-פי ההסכם) עשוי לגרום לנזקים הכוללים, בין היתר, קנסות וחילוט של ערבויות הביצוע.

ב. הקבוצה מעניקה אחריות לשירותים ולמוצרים שהיא מתקינה בפרויקטים. משך האחריות עשוי להיפרס על פני מספר שנים, על-פי המתחייב בהסכמים עליהם הקבוצה חותמת.

ג. חלק מההתחייבויות הניתנות במסגרת השירותים שמעניקה הקבוצה ללקוחותיה לתקופות ארוכות, שאינן מאפשרות את הפסקת השירות באופן מיידי ללא מענה חלופי.

8.1.8 **תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם**

בפעילות הבקרים המתוכנתים, קיימים מוצרים תחליפיים, מתוצרת החברות סימנס, Rockwell Automation,GE ועוד, אשר בדומה ל-Schneider, אף הם קונצרנים בינלאומיים הפעילים, בין השאר, בתחום הציוד החשמלי ואלקטרוניקה. לקבוצה יש את הידע והיכולת לשלב את הבקרים המתוכנתים של המתחרים במערכות הבקרה ובפרויקטים המבוצעים על ידה, במידה ומוכתבת דרישה כאמור על ידי הלקוח. למוצרי תחום הפעילות האחרים קיימים מוצרים תחליפיים, בעיקרם תוצרת יצרנים זרים מאירופה, ארצות הברית והמזרח הרחוק.

יצוין, כי לצורך מתן פתרונות הולמים לצורכי לקוחות תחום הפעילות, מתקשרת הקבוצה עם יצרנים בעלי יכולת וניסיון מוכחים בפרויקטים מסוגם של הפרויקטים אשר בכוונתה לבצע, ואשר עומדים בדרישות הסף מבחינה טכנית וניסיון עבר המוכתבים על ידי הלקוח, ואשר היא מאמינה שהשילוב בין הציוד והמערכות של היצרן עם יכולותיה של הקבוצה מעניקים לה יתרון יחסי על פני מוצרים וחברות מתחרים בשוק.

קיימים מספר תחליפים בינלאומיים לתוכנת Pulse ומוצרים משלימים לה המפותחים בתחום הפעילות, כגון תוכנות Wonderware, Control Mestro ו-Cimplicity.

8.1.9 **מבנה התחרות בתחום הפעילות**

בהעדרם של נתונים סטטיסטים מוסמכים על היקף השוק בתחום הפעילות, קיים קושי בהערכת נתח השוק של הקבוצה, אולם היא מעריכה, כי היא נמנית עם החברות המובילות בשוק בתחום זה.

חברות מרכזיות נוספות הפעילות בתחום הפעילות הינן קונטאל הנדסת מכשור ובקרה, לודן, ארדן קונטרול-טק וליד בקרה העוסקות בתחום הבקרה התעשייתית, השמירה, אורד, מגאסון, ארדן קונטרול-טק וכן טלפייר העוסקות בתחום מערכות גילוי אש ובטחון, ובינת ברקאי ו-G1 בתחום מערכות השליטה והשילוט הדיגיטלי. כמו כן, ישנם גופים נוספים העוסקים בבקרת מבנה כגון: קבוצת השמירה/אותלו, ג'נרל מהנדסים, גירית טקסל מערכות, ישומי בקרה. בפעילות מערכות שליטה ובקרה ושילוט דיגיטלי המתחרים העיקריים של הקבוצה הינם בינת אלקטרוניקה והד סינמה. בתחום מוני המים המתחרה העיקרית הינה ארד, הנחשבת כחברה מובילה בתחום וחולשת על מרבית השוק בישראל.

שירותי הבקרה והאוטומציה יכולים להינתן על ידי מהנדסים בעלי ידע בתחומים הספציפיים. במקרה בו הלקוח מפצל את העבודה למספר חברות הנדסה, על פי התחום ההנדסי הנדרש, גדלה התחרות, וזאת מאחר וקיים בתחום מגוון רב של חברות הנדסה חד תחומיות ו/או יועצים עצמאיים.

8.2 <u>מוצרים ושירותים</u>

8.2.1 כאמור לעיל, הקבוצה פועלת כ-Systems Integrator, המשלב בין המערכות או הציוד שנדרשת בקרה ושליטה לגביו לבין בקרים מתוכנתים ששולטים בהליכי הבקרה ובין מחשבים, מעבדי נתונים ומסופים, אשר אחראים לעיבוד הנתונים של המידע התהליכי והצגתו בהתאם לצורכי הלקוח.

8.2.2 השרות כולל, בין השאר, תכנון המערכת בהתאם לצורכי הלקוח, רכישת הציוד הדרוש, ניהול פרויקט התקנת המערכת בחצרי הלקוח, הדרכת הלקוח והטמעת השימוש במערכות.

8.2.3 הקבוצה מפעילה מרכז הדרכה פעיל ללקוחותיה. תחזוקת קורסים עדכניים מאפשרים ללקוחות הקבוצה לבצע השתלמויות מקצועיות, וזאת בליווי מדריכים מקצועיים המלווים את קבוצות ההדרכה ואשר מהווים נקודת קשר אישית ותמיכה מקצועית ללקוחות הקבוצה, הן במהלך הקורס ולאחר סיומו.

8.2.4 הקבוצה מספקת ללקוחותיה שירותי אחזקה ותיקון תקלות הכוללים תמיכה בכל הדיסציפלינות, בהסכמי שירות או לפי קריאה.

8.2.5 בתחום פעילות זה מספקת הקבוצה את המוצרים והשירותים הבאים:

א. **מערכות בקרה תעשייתית** - התקנה, אינטגרציה ותחזוקת מערכות המשמשות לבקרת תהליכים במפעלי תעשיה ופסי ייצור, בקרה על רשתות הולכה והובלה (כגון מים, חשמל וגז), מערכות מנייה (מים, חשמל וגז), מערכות SCADA, בקרה וניהול אנרגיה וטלמטריה - מדידה מרחוק ודיווח של מידע, מערכות שליטה ובקרה מרכזיות וחדרי בקרה במפעלי תעשיה.

מערכות בקרה תעשייתית מתבססות בעיקר על בקרים מתוכנתים שהינם מוצרי אלקטרוניקה מבוססי מחשב המשמשים לשליטה ובקרה על מכשירים ותהליכים, כדוגמת תהליכים כימיים ותהליכים בתעשיית המזון ובתעשיית האנרגיה. בקרת התהליך נעשית על ידי איסוף הנתונים מיחידות הקצה, ביצוע בקרה או ניטור על היחידות והצגה ושליטה באמצעות הלוגיקה של הבקרים המתוכנתים או בהתערבות מפעיל מחשב. יתרונן של המערכות הוא בפשטות התפעול והקישוריות למערכות ניהול ארגוניות, אמינות גבוהה, יעילות וחסכון.

ב. **מערכות בקרת מבנה** - התקנה ותחזוקת מערכות המורכבות מחיישנים שונים (חיישני טמפרטורה, חיישני לחץ, חיישני נפח, חיישני תנועה וכד'), מערכות איסוף נתונים ובקרים. המערכת אוספת אינפורמציה מהחיישנים המפוזרים ברחבי המבנה, מנתחת אותה ומבקרת באמצעותה את המערכות המשולבות במבנה, כגון מערכות מיזוג אויר, מערכת בקרת הכניסה ומערכת התאורה וחסכון באנרגיה.

מערכות בקרת מבנים המבוססות על בקרים מתוכנתים PLC, או בקרי מבנה DDC, לשליטה ובקרה על מערכות המבנה כדוגמת חדרי מכונות, יחידות טיפול באוויר, מערכות חשמל וכדומה. בקרת המבנים נעשית על ידי התקנת חיישנים במערכות המיזוג אוויר והמבנה, ומאפשרות שליטה ניטור וויסות של המערכות האלקטרו-מכאניות במבנה, באמצעות הלוגיקה של הבקרים או בהתערבות מפעיל חיצוני. יתרונן של המערכות הוא בפשטות התפעול שלהן, ניהול החיסכון האנרגטי במבנה, ויצירת תנאי סביבה אופטימאליים לעובדים למען הגברת הפרודקטיביות. במסגרת היערכות פעילות הבקרה לקבלת פרוייקטי תשתית גדולים, הקבוצה פועלת כאמור לשדרג את יכולות תוכנת ה-SCADA (Pulse) כך שהיא תתאים לדרישות של פרוייקטים עתידיים.

כחלק מפעילות הבקרה, עוסקת הקבוצה בניטור תקלות ומערכות ניהול מנייה וקריאה מרחוק של חשמל, מים ואנרגיה, וכן במכירת מכונות איסוף של מיכלי משקה ברי פיקדון.

ג. **מערכות בטיחות, גילוי וכיבוי אש -** התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש וגילוי גזים רעילים ונפיצים, מערכות כריזה בטיחותית ומערכות מצוקה. המערכות מאופיינות בהיותן משלבות יחידות קצה כגון: גלאים, חיישנים, לחצני מצוקה, רמקולים, אשר מקושרים במערכת צנרת או חיווט, ונשלטים באמצעות יחידות אלקטרוניות מרכזיות ממרכז בקרה, או ממספר מרכזי בקרה מבוזרים.

ד. **מערכות ביטחון -** התקנה ותחזוקת מערכות המשלבות, בין השאר, מערכות תוכנה לשליטה ובקרה, מערכות להגנה כנגד פריצה, מערכות בקרת כניסה וטלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס), גידור היקפי ועוד. מערכות אלו מותקנות במבני ציבור, חברות היי טק, בנייני משרדים, מוסדות ממשלתיים, אתרים קריטיים וכדומה. תחום הפעילות עוסק בהקמת מערכות מסוג זה בדרך של התקנת יחידות קצה כגון מערכות וחיישנים להגנה היקפית, חיישני קרבה, לחצני מצוקה, קוראי כרטיסים מגנטיים ואחרים המקושרים לבקרים ממוחשבים הנשלטים מחדר בקרה מרכזי או חדרי בקרה מבוזרים. בחדרי הבקרה מותקנים מחשבי השליטה והבקרה, צגי הטלוויזיה במעגל סגור, מערכות ההקלטה ומערכות הקשר הנדרשות לתגובה בשעת הצורך. הקבוצה, באמצעות שותפות ג.מ., מייצרת חיישנים להגנה היקפית של מתקנים וגדרות, אשר אושרה על ידי משרד הביטחון כאחד מהספקים המורשים לאספקת והתקנת חיישנים לגדר הגבול של מדינת ישראל, וכן מייצרת מכ"מים באמצעות מאגוס.

ה. **Pulse - תוכנת בקרה וניהול -** הקבוצה, באמצעות חברת פתרונות תוכנה, מפתחת ומשווקת את משפחת מוצרי ה- Pulse (המחליפה את משפחת מוצרי ה-P-CIM הותיקה), שהינן תוכנות

מדף של מחולל יישומים ומוגדרות כתוכנת "SCADA/HMI ממשק אדם מכונה" - Human Machine Interface/Supervisory Control and Data Acquisition.

התוכנה משמשת לניטור, איסוף נתונים ובקרה וניהול של תהליכים תעשייתיים ונתונים אחרים מהמערכות הקיימות במבנה באמצעות מחשב, ולהצגת נתונים בתהליך, לצורך בקרה ואיתור תקלות בזמן אמת ובחינת יעילות. באמצעות תוכנת ה-Pulse מתאפשרת ללקוח השליטה על המערכות השונות ממרכז השליטה. מוצרי ה-Pulse עומדים בתקני אבטחה מחמירים לפי הנחיות הרשות הממלכתית לאבטחת מידע של מטה הסייבר הלאומי.

התוכנות אותן מציעה הקבוצה מציעות פתרונות לעסקים גדולים וקטנים כאחד. פתרונות אלו מבוססים הן על תוכנות וטכנולוגיות קיימות אחרות אשר פותחו על-ידי אפקון תוכנה והן על תוכנות המפותחות בהתאם לצורכי הלקוח ודרישותיו (CustomMade). תוכנה זו משמשת גם את תחומי הבקרה והבטחון.

ו. **חדרי מצב, מרכזי שליטה ומולטימדיה -** הקבוצה, באמצעות חברת DM וגל נט, מתמחה בתחום הקמת חדרים "חכמים", חדרי מצב, חפ"קים ומרכזי שליטה, ואספקת פתרונות מולטימדיה ושילוט מתקדמים בתחום האבטחה, הבקרה והשליטה, ובכלל זאת מערכות לניהול וידיאו וכו'. במרכזי הבקרה המותקנים במסגרת פעילות הקבוצה בתחום הפעילות, גם נמצאים אמצעי התצוגה ומחשבי השליטה המרכזית, המציגים למשתמש נתונים הנאספים או נקלטים על ידי יחידות הקצה, נתונים על שמישות המערכות ומצבי הפעולה, וכן מאפשרים למשתמש להפעיל את המערכות ולהגיב לאירועים בשעת הצורך.

מערכות אלו מותקנות בעיקר במבנים בטחוניים וממשלתיים ובחדרי בקרה ושליטה, וכן התקנת שילוט דיגיטלי מתקדם בחדרי ישיבות ובמרחבים פתוחים. תחום הפעילות עוסק בהקמת מערכות מסוג זה בדרך של התקנת יחידות קצה כגון מסכים או שילוט דיגיטלי המקושרים לבקרים ממוחשבים הנשלטים מחדר בקרה מרכזי, והתקנת ריהוט ייעודי.

במסגרת פעילות זו, נדרשת הקבוצה לעיתים, לפעילות נוספת בתחום התקנת אינסטלציה חשמלית, התקנת לוחות חשמל, שינוי מבנה וכדומה, המבוצעת לרוב באמצעות חברות הקבוצה ולעיתים אף באמצעות קבלני משנה.

ז. **בקרת חניה לחניונים** - הקבוצה משווקת ומתקינה מערכת בקרת חניה לחניונים המאפשרת ניהול, שליטה ובקרה מרכזיים בחניונים הפרושים ברחבי הערים, ובכלל זאת ניהול מערכות בקרת חניה עירוניות. המערכת מבוססת על מערכת בקרת חניה, שהינה פרי פיתוח של ת.י.ב.א. ומשלבת טכנולוגית זיהוי לוחיות רישוי כאמצעי לבקרת כניסה ומתן הרשאות חניה מתאימות על ידי הצלבת המידע עם מאגר הנתונים הרלוונטי (ובכלל זאת במערכות עירוניות זיהוי של תושבי עיר והצלבה עם מאגר הנתונים העירוני).

ח. **מערכות קר"מ (קריאת מוני מים מרחוק) וטכנולוגיית מים -** פתרון טכנולוגי מלא לתאגידי המים והמועצות המקומיות בנושא קריאת מוני מים מרחוק, מערכות בקרה לניהול, שליטה וחסכון באנרגיה במתקני החשמל של תאגידים, התקנת מערכות ניטור חכמות להעברת מידע בזמן אמת מהשטח, לחץ וספיקה בצנרת, איכות מים, איכות שפכים ועוד. הקבוצה מתמחה בהחלפת מוני מים מכאנים למונים חכמים שמעבירים מידע שוטף על צריכת המים. הקבוצה מאפשרת קבלת כל סל הפתרונות שתאגיד המים צריך במקום אחד כאשר היתרון המשמעותי הוא בחיבור כל שרתי המידע כך שניתן לקבל מידעים מפורטים ולשלב בין המערכות. לעניין רכישת פעילות מילטל בישראל ראו סעיף 8.1.1 לעיל.

8.2.6 בנוסף לפעילות הקבוצה כמפורט לעיל, הקבוצה עוסקת בפעילויות משלימות, ובכלל זה מספקת בתחום הפעילות מספר מוצרים ושירותים נוספים שאינם מהותיים לפעילותה, כדלקמן:

- מכירה ותחזוקה של מכונות אוטומטיות לאיסוף מיכלי משקה ברי פיקדון, של יצרנית מכונות מחזור מובילה בעולם - חברת Tomra מנורבגיה - עמה יש לקבוצה הסכם הפצה בלעדי.
- פרויקטים מבוססי תוכנה וכן את כל סוגי השירותים המשלימים לתוכנות, לרבות, יעוץ, הדרכה, ניתוח מערכת, תמיכה טכנית, מחקר וכיו"ב.
- אספקת פתרונות תוכנה ייחודיים לחברות מסוג OEM (Original Equipment Manufacturer).

בשנת הדוח לא היו לקבוצה פרויקטים גדולים בתחום הפעילות (כהגדרת מונח זה, בסעיף 7.2.2 לעיל).

8.3 <u>פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים</u>

במגזר זה, אין לקבוצה הכנסות ממוצרים שמהוות 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה.

8.4 מוצרים חדשים

8.4.1 כאמור לעיל, הולכת ומעמיקה הפעילות של מערכות IOT לניטור בזמן אמת של ערכים שונים והעברת המידע למרכז בקרה ושליטה.

8.4.2 כמו כן, תוכנת ה-Pulse דורשת השקעה שוטפת בתחזוקתה ובפיתוח מתמיד של תכונות משלימות, בהתאמה לשינויים בשוק ודרישות הצרכנים, וכן באופן שיאפשר עבודה עם כמויות מידע גבוהות יותר וכניסה לפעילויות משלימות.

8.5 לקוחות/מזמיני עבודה

8.5.1 לקוחותיו העיקריים של מגזר הבקרה והאוטומציה הינם גופים שלטוניים, לקוחות מוסדיים, מפעלי תעשייה כבדה ופטרו-כימית, מוסדות ציבור, רשויות מקומיות, תאגידי מים, בתי מלון, קניונים, מבני משרדים, בנקים, תחנות כוח ומפעלי תעשיה, בתי חולים ובתי אבות, חברות היי-טק, יישובים במסגרת פרוייקט המשרד לביטחון פנים (עיר ללא אלימות), מתקנים סולאריים, חברות גדולות וכן קבלנים ראשיים בפרוייקטים.

ההתקשרות עם לקוחות מוסדיים היא בדרך כלל פרי זכייה במכרז, אשר בעקבותיה נחתם הסכם או כתב הזמנת עבודה המפרט את הדרישות הטכניות של הפרויקט לביצוע, התנאים הספציפיים, תיאור העבודה, הציוד הדרוש, התמורה, שיטת ההצמדה, מועדי ביצוע ואבני דרך, היקף העבודות, תקופת האחריות וכדומה. התקשרות דומה נעשית גם עם לקוחות מהסקטור הפרטי.

התשלום נעשה בדרך כלל בהתאם להתקדמות העבודה, והאשראי ללקוח הינו בדרך כלל בתנאי שוטף + 60 עד 120 יום. לעתים ניתנת לחברה מקדמה בשיעור של בין 10% לבין 20% מערך הפרויקט, המקוזזת מחשבונות הביניים המשולמים במהלך ביצוע הפרויקט.

על אף שאין מחויבות בין הצדדים להזמנות המשך, לרוב נמשכים קשרי העבודה של החברה עם לקוחותיה לפרקי זמן ארוכים, במהלכם מבוצעות, בהתאם לדרישות הלקוח, עבודות שדרוג והרחבה ותחזוקה של המערכות המותקנות על ידי החברה.

8.5.2 לקבוצה אין לקוח אשר תרומתו להכנסות בתחום הפעילות מהווה 10% או יותר מסך ההכנסות של הקבוצה (במאוחד).

8.5.3 להלן נתוני התפלגות הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בעלי מאפיינים קבועים בתחום, בכל אחת מהשנים 2021 ו-2022:

שם הלקוח	2022 הכנסות (באלפי ש"ח)	2022 % מסך ההכנסות	2021 הכנסות (באלפי ש"ח)	2021 % מסך ההכנסות
עסקיים גדולים	280,020	55%	261,150	58%
גופים ממשלתיים	48,352	10%	15,577	3%
פרטיים ועסקיים קטנים	178,631	35%	170,865	38%
סה"כ	**507,003**	**100%**	**447,592**	**100%**

8.5.4 להלן פילוח הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בשנת 2022 על פי מיקום גיאוגרפי:

מיקום גיאוגרפי	הכנסות (באלפי ש"ח)
ישראל	492,988
חו"ל	14,015
סה"כ	**507,003**

8.6 שיווק והפצה

8.6.1 מרבית העבודות בתחום הפעילות מתקבלות במסגרת מכרזים או הליכים דומים או בקשות לקבלת הצעת מחיר, אשר בחלקם מובילים להתקשרות שנתית או רב שנתית. שיווק שירותי הקבוצה בתחום פעילות זה נעשה בעיקר באמצעות אנשי שיווק ומכירות של הקבוצה, ללקוחות פוטנציאלים.

8.6.2 לפרטים בנוגע לפעילות שיווק והפצה הנוגעים לחברה בכללותה, ראו סעיף 13 להלן.

8.7 צבר הזמנות

צבר העבודות של הקבוצה בתחום הפעילות מתפלג כדלקמן (במיליוני ש"ח):

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר עבודות ליום 31.12.2022
רבעון I 2023	93
רבעון II 2023	95
רבעון III 2023	66
רבעון IV 2023	61
2024 ואילך	393
סך הכל	**708**

נכון למועד פרסום הדוח, לא חל שינוי מהותי בצבר ההזמנות

כמפורט בסעיף 7.6 לעיל, מדיניות החברה היא להציג פרויקטים בצבר ההזמנות רק לאחר חתימה על הסכמים, אשר משקפים מחויבות ביצוע של החברה ומחויבות מזמין העבודה כלפי החברה.

ככלל לא חלו ביטולים מהותיים בעבודות אשר נכללו בצבר ההזמנות של החברה ובפרט במהלך שלוש השנים האחרונות.

מובהר, כי המידע המובא לעיל בדבר צבר העבודות, ובכלל זאת היקפיהם, ומועדי השלמתם, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מתבסס על הערכות ומידע הקיים בפני הנהלת החברה, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל מכלול נסיבות, לרבות עיכובים אפשריים בלוחות זמנים בביצוע העבודות ו/או בשל גורמים שאינם בשליטת החברה וכן התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 26 להלן.

8.8 רכוש קבוע ומתקנים

לצורך פעילותה בתחום בקרה ואטומציה, מחזיקה הקבוצה בעיקר ציוד מעבדה ומחשבים. סך היקף הרכוש הקבוע (נטו) המשויך לתחום הפעילות ליום 31.12.2022 הסתכם לסך של כ- 2.6 מיליון ש"ח.

פירוט באשר למשרדי הקבוצה, ונכסי המקרקעין אשר לקבוצה זכויות בהן, ראו סעיף 15 להלן.

8.9 מחקר ופיתוח

כאמור לעיל, לקבוצה בית תוכנה ייחודי המפתח את תוכנת ה-Pulse לשליטה ובקרה בתהליכים תעשיים, אשר עומדת בבסיסם של רבים מהפתרונות והמוצרים של אפקון בתחום הבקרה והאוטומציה.

במהלך שנת 2022 השקיעה הקבוצה בפיתוח תוכנת ה-Pulse סך של כ-5 מיליוני ש"ח. הקבוצה מעריכה כי תידרש להמשיך ולהשקיע בפיתוח ובתמיכה בתוכנת ה-Pulse, כאשר היקף ההשקעה צפוי להיות דומה. לפרטים נוספים אודות היוון חלק ההשקעה הנ"ל, ראו באור 14 לדוחות הכספיים.

בנוסף, מאגוס, חברה כלולה של החברה, עוסקת בפיתוח טכנולוגיות ומשקיעה בפיתוח של מכ"מים.

המידע המובא לעיל בדבר ההשקעה הנדרשת בפיתוח ובתמיכה, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 אשר אין וודאות להתקיימותו. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון קצב התקדמות הפיתוח ואיכותו, מצב השווקים, שינויים בענף, דרישות מצד לקוחות, תוכניות התייעלות שתבוצענה, תקציבים שיוקצבו לפיתוח בפועל וכד'.

8.10 הון אנושי

הקבוצה מעסיקה במגזר זה עובדים בהתאם לפירוט להלן*:

חלוקה	31.12.22	31.12.21
הנהלה בכירה	2	2
עובדים מקצועיים	331	290
עובדי כפיים	40	36
עובדי מינהלה	91	90
סה"כ	**464**	**418**

(*) לא כולל עובדי תאגידים שאינם בשליטת החברה ולא כולל עובדי חברות כוח אדם בהיקף לא מהותי.

לפרטים נוספים אודות ההון האנושי ראו סעיף 16 להלן.

8.11 חומרי גלם מוצרים בסיסיים וספקים

8.11.1 חומרי גלם

חומרי הגלם העיקריים בהם עושה הקבוצה שימוש לצרכי פעילותה בתחום הבקרה ואוטומציה הינם:

א. בקרים מתוכנתים PLC Modicon תוצרת חברת Schneider, בהתאם להסכם המפורט בסעיף 8.11.2 להלן. בארץ משמשת חברת שניידר אלקטריק טכנולוגיות כנציגתה של Schneider בתחום הבקרים המתוכנתים, והמוצרים המיובאים מגיעים מצרפת. לתחום הפעילות תלות בספק ובבקרים המתוכנתים מתוצרתו ואולם להערכת החברה במידה ותיפסק ההתקשרות כאמור לא צפויה לתחום הפעילות חשיפה משמעותית בטווח הארוך.

ב. מערכות בקרת מבנה מהסדרה SmartStruxure של חברת Schneider, בהתאם להסכם הנזכר בסעיף 8.11.2.1 להלן.

ג. ציוד ותוכנה למערכות בקרה ושליטה ואיסוף נתונים תוצרת VIVAVIS AG.

ד. ציוד ומערכות תוצרת JCI (מערכות Simplex), בהתאם להסכם הנזכר בסעיף 8.11.2.2 להלן. המוצרים המיובאים מגיעים מארצות הברית. לתחום הפעילות תלות בספק ובציוד והמערכות מתוצרתו. להערכת החברה במידה ותופסק ההתקשרות כאמור עלולות להיות להפסקה כאמור השלכות מהותיות על תחום הפעילות.

ה. שערים לגילוי מתכות תוצרת חברת CEIA. המוצרים מיובאים מאיטליה.

ו. הקבוצה הינה נציגה הבלעדית של חברת Rauland (מקבוצת Ametek). חברת Rauland הינה המובילה בתחום מערכות קריאת אחות חולה ומצוקה בבתי חולים ובבתי אבות. פעילות זו הינה משלימה לפתרון מערכות מתח נמוך בבתי אבות ובתי חולים.

ז. מוני מים מתוצרת דורות. המוצרים מיוצרים בישראל, בהתבסס על חלקים מחו"ל.

ככלל, הרכישות מהספקים מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה הקבוצה בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע, כאשר מועדי האספקה, בדרך כלל, הינם כחודש ממועד אישור ההזמנה על ידי הספק.

8.11.2 התקשרויות עם ספקים

בחלק מההתקשרות של הקבוצה קיימים מנגנונים להתמודדות עם עליית מחירי חומרי הגלם כאמור, אם בדרך של התייקרות מחירים ואם בדרך של הצמדת התמורה למדד כלשהו (תשומות הבניה או מדד המחירים לצרכן או אחר), הגם שמנגנונים אלו אינם מפצים בהכרח על מלוא ההתייקרות בפרויקט הרלוונטי. בנוסף, הקבוצה מתמודדת עם עליות מחירים כאמור לעיל, בין היתר, באמצעות התקשרויות בהסכמי מסגרת עם ספקים לצורך הבטחת מחירים והגנה מפני עליות מחירים.

הקבוצה רוכשת את חומרי הגלם בהם היא עושה שימוש, ממספר ספקים מעת לעת, על-מנת למנוע תלות בספק כזה או אחר. ההתקשרויות עם מרבית הספקים הינה בדרך של קבלת הצעות מחיר מאת הספקים והוצאת הזמנות, הכפופות לשינויים, כפי שמסוכם בין הקבוצה לבין הספקים מעת לעת. במסגרת ההתקשרויות הקבוצה עם ספקים, מוסדרת, בין היתר, אחריות הספקים למוצרים המסופקים לקבוצה.

למועד הדוח, לחברה מספר הסכמי הפצה מהותיים בתחום הפעילות, שעיקריהם מפורטים להלן:

8.11.2.1 הסכם ההפצה העיקרי בתחום הבקרה התעשייתית הינו עם קונצרן Schneider. על פי ההסכם, חברות הקבוצה משמשות כמפיץ בלעדי של סדרת מוצרי בקרה מיצרן זה, כאשר המוצרים נשוא ההסכם הינם בקרים מתוכנתים PLC ובקרי DDC בתחום בקרת המבנה ומיזוג אויר המשמשים לאיסוף נתונים לפיקוד ובקרה. ההסכם הינו לתקופה של שלוש (3) שנים ממועד חתימתו, והוא מוארך מאליו לתקופות קצרות יותר, כפי שנקבע בהסכם, כאשר תקופת ההתקשרות הנוכחית הינה בשנה השנייה לחידושה. ההסכם ניתן לסיום במתן הודעה של שלושה (3) חודשים מראש על ידי מי מהצדדים, כאשר במקרים מסוימים (כגון הפרה שלא תוקנה) לצד השני הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי. סיום ההתקשרות האמורה, על אף שנכון למועד הדוח, להערכת החברה הוא אינו צפוי, עלול להשפיע לרעה על היקפי פעילות הבקרה. יודגש כי החברה אינה יכולה לצפות את סיום ההסכם על ידי Schneider, והוא תלוי בממכלול נסיבות, ובכלל זאת תוכניות/ רצונות של Schneider, היקף המכירות של מוצרי Schneider, תנאי הסחר בין הצדדים ותנאי השוק העולמיים/ המקומיים למוצרים.

8.11.2.2 הסכם ההפצה העיקרי בתחום מערכות גילוי אש ובטחון הינו עם JCI (בקשר עם מערכות Simplex). הקבוצה משמשת מפיץ של Simplex מזה עשרות שנים. ההסכם הנוכחי הינו בתוקף מתחילת 2001 ומתחדש אוטומטית מידי שנה. כמו כן, ל- JCI עומדת הזכות לסיים את ההסכם באופן מיידי במקרים מסוימים (כגון הפרה מהותית של ההסכם על ידי הקבוצה). במסגרת הסכם ההפצה קיבלה הקבוצה הסמכה והרשאות לתת שרות למוצרי JCI. סיום ההתקשרות של הקבוצה עם JCI, על אף שנכון למועד הדוח, להערכת החברה הוא אינו צפוי, עלול להשפיע לרעה על היקפי פעילות מערכות גילוי אש. יודגש כי החברה אינה יכולה לצפות את סיום ההסכם על ידי JCI, והוא תלוי בממכלול נסיבות, ובכלל זאת תוכניות/ רצונות של JCI, היקף המכירות של מוצרי JCI, תנאי הסחר בין הצדדים ותנאי השוק העולמיים/ המקומיים למוצרים.

8.11.2.3 הקבוצה מפיצה מזה מספר שנים מתקני מחזור למיכלי משקה של חברת TOMRA, כאשר מפיצה את מיכלי המשקה האמורים באופן בלעדי בישראל. הצדדים מנהלים מגעים לחתימת הסכם, שיהיה בתוקף לכחמש שנים, בכפוף לעמידה ביעדים ובתנאים שנקבעו. כמו כן, ל- TOMRA עומדת הזכות לסיים את ההסכם באופן מיידי במקרים מסוימים (כגון הפרה מהותית של ההסכם על ידי הקבוצה). במסגרת הסכם תקבל הקבוצה הסמכה והרשאות לתת שרות למוצרי TOMRA. סיום ההתקשרות הבלעדית של הקבוצה עם TOMRA, על אף שנכון למועד הדוח, להערכת החברה הוא אינו צפוי, עלול להשפיע לרעה על היקפי הפעילות. יודגש כי החברה אינה יכולה לצפות את סיום ההסכם על ידי TOMRA, והוא תלוי בממכלול נסיבות, ובכלל זאת תוכניות/ רצונות של TOMRA, היקף המכירות של מוצרי TOMRA, תנאי הסחר בין הצדדים ותנאי השוק העולמיים/ המקומיים למוצרים.

8.11.2.4 בנוסף להסכמים המפורטים לעיל, קיימים מספר הסכמי הפצה ביחס למערכות בקרת מבנה, מערכות בקרת כניסה, פריצה וטלוויזיה במעגל סגור ומוני מים.

8.11.2.5 למעט כמפורט לעיל, למיטב ידיעת החברה, אין לה חשיפה מהותית כלפי מי מהיצרנים בגין ההסכמים האמורים במידה וההתקשרויות בהסכמי הפצה כאמור יפסקו.

מובהר כי הערכות החברה בדבר צפי לסיום התקשרות עם מי מהספקים המהותיים המפורטים בסעיף 8.11 זה לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ההנהלה, ונסמך על על בסיס ניסיונה המצטבר של הקבוצה. הערכות אלו עלולות שלא להתקיים או להשתנות אף באופן מהותי בשל מכלול נסיבות ובכלל זה התממשות מי מגורמי הסיכון אליהם חשופה הקבוצה וכמפורט בסעיף 26.3.5 להלן.

8.12 <u>הסכמים מהותיים</u>

8.12.1 בסוף שנת 2019 ובתחילת שנת 2020 התקשרה אפקון בקרה במערך הסכמים, במסגרתם התחייבה להתקין מערכות גילוי אש ומערכות בקרה במסגרת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. נכון למועד פרסום הדוח, ההיקף הכולל של הפרוייקטים מסתכם בסך של כ- 78 מיליון ש"ח. אפקון בקרה מסרה את הפרוייקטים במהלך שנת 2023.

8.12.2 בחודש דצמבר 2021 נחתם עם מילטל הסכם לקבלת זכויות השימוש, ייצור ושיווק של מערכות קריאת מוני מים מרחוק עבור תאגידי מים בישראל של חברת מילטל. לפרטים נוספים ראו סעיף 8.1.1 לעיל.

8.12.3 בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022 התקשרה חברת DM, בהסכמים לתכנון, ביצוע, ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשורת ("**העבודות**") עבור צד שלישי שאינו קשור לחברה ("**הלקוח**") בפרוייקט המוקם עבור גוף ממשלתי בישראל ("**המזמין**"). תקופת ההקמה, בהתאם להסכמים, צפויה להסתיים, נכון למועד הדוח, במחצית השנייה של שנת 2027, ולאחריה תעניק חברת DM ללקוח שירותי תחזוקה לתקופה של עד 20 שנה (כאשר ללקוח הזכות להפסיק את שירותי התחזוקה לאחר 7 שנים מתום ההקמה). בתמורה לתכנון הקמה ותחזוקה ב- 7 השנים הראשונות זכאית חברת DM לסך כולל של כ- 215 מיליוני ש"ח (צמוד ברובו לשער החליפין של הדולר).

למזמין נתונות האופציות הבאות: (1) שדרוג ציוד המולטימדיה והתקשורת האקטיבית במהלך תקופת התחזוקה בהיקף של כ- 100 מיליוני ₪ נוספים; (ב) הארכת תקופת התחזוקה של ציוד המולטימדיה והתקשרות האקטיבית עד 20 שנים בתמורה לסך של כ– 42 מיליוני ₪ נוספים; (ג) הארכת תקופת התחזוקה של תשתית התקשורת הפאסיבית עד 20 שנים בתמורה לסך של כ– 4 מיליוני ש"ח נוספים.

8.12.4 בחודש מרץ 2023 נמסרה לחברת DM הודעה לפיה היא נבחרה כספק זוכה ראשון במכרז של החשב הכללי באוצר לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרוייקטי מערכות מולטימדיה עבור משרדי הממשלה ("**המכרז**" ו- "**המזמין**", בהתאמה). המכרז הינו לתקופה של שלוש שנים, כאשר למזמין אופציה להאריך את התקופה בעד חמש שנים נוספות. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח קיים מועמד להכרזה כזוכה שני במכרז. בהתאם לתנאי המכרז, כל עבודה בודדת בהיקף של עד 150 אלפי ש"ח תבוצע על ידי הזוכה הראשון, ואילו עבודה בהיקף גדול יותר תועברו להתמחרות בין הזוכים. בהתאם להערכת המזמין, היקף העבודות השנתי נשוא המכרז עומד על כ- 70 מיליון ש"ח בשנה. יובהר כי אין התחייבות מצד המזמין להיקף מינימאלי של הזמנות בפועל.

8.12.5 כמו כן, הסכמים מהותיים נוספים בתחום הפעילות הינם ההסכמים לרכישות בקרים תוצרת חברת Schneider (סעיף 8.11.2.1 לעיל) ולרכישת ציוד ומערכות תוצרת JCI (סעיף 8.11.2.2 לעיל).

8.12.6 בין אפקון בקרה לבין בעלת המניות הנוספת בחברת DM - א.ד.מ מערכות בע"מ ("**א.ד.מ**") - המצויה בשליטה מנכ"ל חברת DM, נחתם הסכם, במסגרתו הוסדר מערך היחסים בין הצדדים כבעלי מניות בחברת DM (ובכלל זאת לעניין מינוי דירקטורים, זכויות המיעוט, מכירת מניות על ידי הצדדים, אי תחרות מצד הצדדים, מימון פעילות חברת DM, חלוקת דיבידנדים וכו'), המשך העסקת מנכ"ל DM (שהינו בעל השליטה בא.ד.מ.) לכ-4 שנים ממועד השלמת עסקת DM (מרץ 2018), וכן קיבלה א.ד.מ אופציה מאפקון בקרה לרכישת 20 מניות חברת DM מאפקון בקרה, המהוות 10% מהונה המונפק והנפרע של חברת DM (מעבר ל- 25% בהם החזיקה), במחיר למניה הזהה למחיר למניה בו נרכשו מניות DM על -ידי אפקון בקרה ("**האופציה**").

ביום 24 ביולי 2022, נחתם הסכם בין אפקון בקרה לבין א.ד.מ, על פיו, חלף האופציה הנ"ל, הועברו ל.א.ד.ם 5.5% ממניות חברת DM, ומבלי שא.ד.מ נדרש לשלם כספים בגינן. בהתאם, החל מאותו מועד אפקון בקרה מחזיקה ב- 69.5% מהונה המונפק של חברת DM ומזכויות ההצבעה בה.

9. מגזר הסחר

9.1 מידע כללי אודות תחום הפעילות

9.1.1 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו

הקבוצה, באמצעות אטקה, מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל ציוד ורכיבים בתחומים הבאים:

- חשמל, מיתוג ואינסטלציה חשמלית
- מכשור, בקרה ורובוטיקה
- זיווד
- אלקטרוניקה
- פתרונות לסביבה נפיצה (סביבת EX);
- פתרונות טעינה חשמלית לכלי רכב חשמליים;
- פתרונות לתחום הסולארי.

בנוסף, החל מיום 1 ביוני 2022, הקבוצה באמצעות רבס טלקום, מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל מוצרי תשתית תקשורת ומוצרי תקשורת טכנולוגיים בתחום המתח הנמוך, המתמקדים בתחום ה-LAN (תשתית פנים ארגונית), הכוללים תשתיות תקשורת (כבלים מנחושת לסוגיהם, סיבים אופטיים, ארונות תקשורת, מחברים, שקעים ועוד), רשתות תקשורת (מתגים ונתבים לתקשורת פנים ארגונית) ומתח נמוך (מוצרים טכנולוגים בתחום מצלמות האבטחה, בקרות כניסה, בית חכם ועוד). למידע נוסף, אודות רבס טלקום ראו סעיף 9.10.2 להלן.

פעילות הקבוצה במגזר זה משלימה את הפעילותה במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות, במגזר הבקרה והאוטומציה ובמגזר התקשורת, כאשר כל אחת מהקטגוריות שלעיל משרתת פלח שוק ואחראית על שיווק קו מוצרים מוגדר.

שוק היעד של תחום הפעילות בתחומי החשמל, זיווד ואלקטרוניקה הינו יצרני לוחות חשמל, סיטונאי חשמל, קבלני עבודות חשמל וחברות נוספות בתחומי החשמל והאלקטרוניקה בארץ ויזמי פרוייקטים; ובתחום התקשורת: תאגידי טלקום, לקוחות קצה גדולים של מוצרי תקשורת וכן תאגידי הקבוצה, אשר היקף הרכישות שלהן הינו בשיעור של כ-9.5% בשנת 2022 מסך ההכנסות בתחום הפעילות.

9.1.2 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות

שיעורי הרווחיות בתחום הפעילות מושפעים, במידה רבה, מהגורמים הבאים: מצב התחרות בענף, טיב והיקף ההתקשרויות עם הספקים הזרים, תנודות במחירי חומרי הגלם (בעיקר נחושת) ושינויים בשערי המטבע. הקבוצה פועלת לשם איתור מוצרים נוספים להפצה, אשר תואמים את תחום הפעילות.

תקופת הדוח התאפיינה בהמשך שיבוש הייצור במדינות שונות בעולם, ובכלל זאת בסין ובאירופה והמשך שיבושים בשרשרת האספקה כמו גם בהתייקרות משמעותית בתשומות ובעלות המוצרים והובלתם לישראל, בעיקר בשל השפעות מלחמת רוסיה אוקראינה והמשך של השפעות מגפת הקורונה בעיקר בשנים 2020 עד המחצית הראשונה של שנת 2022. בנוסף, חלה עלייה בשיעורי הריבית ובעלות הכסף בתקופה. בהתאם, אין ביכולתה של החברה לצפות את ההתפתחות בנושא, כמו גם יכולתה להשית את העלויות העודפות על הרוכשים.

על אף האמור לעיל, בשנת 2022 נמשכה המגמה של גידול בתחום הפעילות, הן בהכנסות והן בשיעורי הרווחיות התפעולית, המיוחסים, בעיקר, לגידול בסל המוצרים שהקבוצה מציעה ללקוחותיה. הגידול בהכנסות בתקופת הדוח מיוחס בעיקר בתחומי יצרני הלוחות והסיטונאות וכן כתוצאה מאיחוד, לראשונה, של רבס טלקום, שרכישת השליטה בה הושלמה ביום 1 ביוני 2022. לצד העליה בהיקף המכירות, חל גידול ברווח התפעולי בתחום הפעילות, המיוחס, בעיקר, לגידול במכירות בסקטורים בעלי רווחיות גבוהה יותר, תוך שמירה על היקפי הוצאות המטה התפעוליות.

9.1.3 שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות

המוצרים המשווקים והנמכרים במסגרת תחום פעילות זה, מתאפיינים בחידושים טכנולוגיים או שיפורים טכנולגיים רבים בקצב מהיר יחסית. בהתאם, לשינויים טכנולוגיים בתחום הפעילות קיימת השפעה גדולה על סוגי המוצרים המופצים על ידי הקבוצה, יכולות המכירה שלה והיצרנים מהם היא רוכשת את המוצרים, ולפיכך עשוייה להיות גם השפעה על מיצובה בשוק לאור התחרות הקיימת בתחום הפעילות.

9.1.4 **מגבלות חקיקה, תקינה, ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות**

מוצרים מסוימים המיובאים על ידי הקבוצה כפופים להיתרי יבוא ולעמידה בתקנים מקומיים ובינלאומיים.

בנוסף, מאחר שעיקר פעילותה של הקבוצה מושתתת על יבוא מוצרים מחו"ל, פעילות זו תלויה בסדירות העבודה של הגורמים והרשויות בארץ הקשורים לתחום היבוא, כגון רשויות הנמלים, רשויות המכס וכד'. אי סדרים כאמור אשר צפויים, בין היתר, בגין שביתות וסכסוכי עבודה, עשויים לאלץ את הקבוצה להקדים הזמנות, להגדיל את המלאי או להשתמש בדרכי הובלה אלטרנטיביות בעלויות גבוהות יותר (למשל, הובלה אווירית במקום הובלה ימית).

מגבלות אחרות:

- ספק מוכר של משרד הביטחון - כחלק מפעילות זו קיימת דרישה להיות "ספק מאושר" של משרד הביטחון. נכון למועד הדוח, אטקה הינה ספק מוכר של משרד הביטחון.
- תקינה - חלק מהציוד, המוצרים והרכיבים המיובאים על ידי הקבוצה ומשווקים בשוק המקומי, כפופים, כחלק מהליך היבוא, לעמידה בדרישות מכון התקנים הישראלי, ולבדיקות המבוצעות על ידו. המוצרים האמורים מותרים לשיווק רק לאחר שעמדו בבדיקות האמורות וניתן אישור מכון התקנים להפצתם. מוצרים אחרים, לגביהם לא קיים תקן ישראלי, נדרשים לעמוד בתקנים בינלאומיים מקובלים בהתאם לסוג המוצר. דרישות עמידה בתקן ישראלי או בהיעדרו, בתקן בינלאומי מקובל, הינן דרישות סף במרבית מהתקשרויותיה של הקבוצה עם לקוחותיה. נכון למועד הדוח המוצרים המשווקים בתחום הפעילות עומדים בתקנים אלו.
- יצרן מורשה - יצרן הכבלים General Cables, שאת מוצריו משווקת ומפיצה הקבוצה, הינו יצרן מורשה לפי תו התקן הישראלי.
- תקן ISO - לאטקה ולרבס מערכת אבטחת איכות מאושרת לפי תקן ISO-9001:2000.
- אישור משרד התקשורת - חלק ממוצרי התקשורת המיובאים על ידי הקבוצה דורשים אישורים מאת משרד התקשורת.

9.1.5 **התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו**

ככלל, קיים מתאם בין השווקים של תחום פעילות הסחר ולקוחותיו, לבין השווקים של תחומי הפעילות האחרים בקבוצה ולקוחותיה. פעילות הסחר עוסקת בייצוג חברות, שיווק והפצה של ציוד בתחומי החשמל, בקרה, מכשור, פתרונות טעינה חשמלית לכלי רכב חשמליים ומוצרי ופתרונות תקשורת. הציוד האמור גם משמש את תאגידי הקבוצה בתחומי הפעילות השונים, הן בביצוע עבודות קבלניות בתחומי החשמל והייצור והן בפעילות הבקרה והאוטומציה והתקשורת. ככלל, תאגידי הקבוצה רוכשים ציוד המיובא ומשווק על-ידי פעילות הסחר, במקרים בהם יש לפעילות הסחר יתרון על פני רכישה מספקים אחרים.

בנוסף, תחום הפעילות מושפע משינויים ופיתוחים טכנולוגיים במוצרים המיוצרים על ידי הספקים העיקריים של תחום הפעילות. פיתוחם של מוצרים חדשים כאמור, מגדיל את סל המוצרים המשווקים על ידי הקבוצה ללקוחותיה בארץ, ויש בו כדי להרחיב את מעגל הלקוחות של תחום הפעילות.

9.1.6 **גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות**

- הסכמי נציגויות ושיתוף פעולה מהותיים עם גופים מוכרים. להלן יפורטו הספקים המהותיים בתחום הפעילות:

א. קונצרן Omron, קונצרן בינלאומי לשיווק מוצרי בקרה ואוטומציה ("**Omron**"), אשר הקבוצה משמשת כמפיצה בלעדית בארץ של מוצרים מתוצרתו, מזה כ-20 שנה, מהווה ספק מהותי בתחום הפעילות כמפורט בסעיף 9.9.2.1 להלן;

ב. שיתוף הפעולה עם חברת Grupo General Cable Sistemas S.A ("**General Cables**"), יצרן ספרדי של כבלי חשמל, המהווה ספק מהותי בתחום הפעילות, כמפורט בסעיף 9.9.2.2 להלן;

ג. המשך שיתוף הפעולה עם קונצרן ABB, קונצרן בינלאומי לשיווק ציודי מיתוג ורכיבים בתעשיית לוחות חשמל, המהווה ספק מהותי בתחום הפעילות, כמפורט בסעיף 9.9.2.3 להלן;

ד. המשך שיתוף הפעולה עם קונצרן Gewiss ("**Gewiss**"), יצרן מוצרי תאורה, ארונות חשמל וציוד תעשייתי נוסף, המהווה ספק מהותי בתחום הפעילות, כמפורט בסעיף 9.9.2.4 להלן;

- שמירה על סל מוצרים רחב ומגוון, והרחבתו באמצעות התקשרויות עם ספקים נוספים או החדרתם של מוצרים נוספים מתוצרתם של הספקים עמם קיימת התקשרות להפצה ושיווק מוצריהם, בהתבסס על תשתיות קיימות של כח אדם מקצועי ומערך שיווק קיים;

- מערך שיווק מפותח, בפריסה ארצית, הפעיל בשיווק המוצרים והצגתם בקרב הגורמים הרלוונטיים וקבלת היזון חוזר מהם, כדוגמת לקוחות, יועצים וחברות הנדסה ותכנון פרויקטים;

- שמירה על רמת איכות גבוהה של מוצרים, עמידה בלוחות זמנים ומחירים תחרותיים;

9.1.7 **חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות**

חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם כדלקמן:

- ללקוחות בתחום פעילות זה ו/או ליצרנים שאת מוצריהם משווקת הקבוצה קיימת נטייה להעדיף חברות שצברו מוניטין בתחום;

- יכולת מוכחת של ניסיון עבר בשיווק והפצת מוצרים העומדים בסטנדרטים הגבוהים הדרושים בשוק, בתנאי מהימנות וכושר עמידה בדרישות השוק, הן מהבחינה הטכנית והן מהבחינה המסחרית, לרבות מועדי הזמנה, היקפים, טיב ואיכות המוצרים.

- מאחר שפרויקטים רבים בתחום הפעילות מבוססים על ציוד וטכנולוגיה של ספקים ויצרנים זרים, היכולת להתקשרות בהסכמים לשיתופי פעולה ו/או ייצוג עם ספקים כאמור, אשר מושפעת בין השאר מניסיון העבר של הקבוצה, חוסנה הפיננסי והמוניטין שצברה, יכול להוות חסם כניסה לפעילות בתחום.

- התבססות על כח-אדם מקצועי ומיומן, המסוגל לתת תמיכה טכנית ומקצועית ללקוחות תחום הפעילות בקשר עם המוצרים המשווקים ומופצים בשוק, מהווה חסם כניסה הן מבחינת הלקוחות והמזמינים בארץ, והן מבחינת הספקים הזרים, המעוניינים בקיומו של מערך גיבוי מקצועי מקומי המסוגל ליתן מענה ותמיכה טכנית ללקוחות הסופיים.

חסמי יציאה - להערכת החברה, לא קיימים חסמי יציאה מהותיים בתחום הפעילות.

9.1.8 **תחליפים למוצרי תחום הפעילות**

מעצם טבעו של תחום הפעילות, קיימים מוצרים תחליפיים לכל המוצרים המשווקים ומופצים בתחום, בעיקרם תוצרת יצרנים זרים מאירופה, ארצות הברית והמזרח הרחוק. עם זאת, לצורך מתן פתרונות הולמים לצורכי לקוחות הקבוצה, מתקשרת הקבוצה עם יצרנים בעלי יכולת וניסיון מוכחים, שמוצריהם עומדים בדרישות הסף מבחינה טכנית, מוכרים ומאושרים על ידי הלקוח, כאשר השילוב בין היצרן וסל המוצרים שלו עם יכולותיה של הקבוצה מעניקים יתרון יחסי על פני מוצרים וחברות מתחרים בשוק.

9.1.9 **מבנה התחרות בתחום הפעילות**

הפעילות בתחום מאופיינת בסביבה תחרותית מאוד, עם מגוון רחב של אלטרנטיבות. החברות המיוצגות על ידי הקבוצה הינן, על פי רוב, חברות מהמובילות בתחומן בעולם. בהעדרם של נתונים סטטיסטים מוסמכים על היקף השוק בתחום הפעילות, הקבוצה מעריכה, כי איננה החברה הגדולה בתחומה בשוק אולם היא נמנית עם המובילים בשוק המקומי בפעילות זו, כאשר מתחריה העיקריים הינם קבוצת שניידר אלקטריק וכהנא סוכנויות בתחום מוצרי מיתוג חשמלי, סינרגיי כבלים, שהינה יצרנית מקומית בפעילות הסחר במוצרי הכבלים, יאסקווה ישראל בתחום מוצרי מכשור, בקרה ורובוטיקה, ריטאל ישראל בתחום הזיווד, יבואניות שונות של ציוד לתחום הסולארי ומטענים חשמליים לכלי רכב חשמליים, ויבואנים שונים לתחום תשתיות התקשורת ומוצרי מתח נמוך בתחום התקשורת.

האמצעים הננקטים על ידי הקבוצה בהתמודדותה בתנאי התחרות נחלקים לשני מישורים עיקריים כדלקמן:

- עבודה מול לקוחות - אנשי השיווק והמכירות של תחום הפעילות מבקרים באופן תדיר אצל לקוחות הקבוצה, בקשר מתמיד עם משרדי ייעוץ ותכנון פרויקטים, ומעצם היותם חלק מהקבוצה, חשופים למידע שוטף בדבר פרויקטים מתוכננים ובביצוע. בדרך זו, ניתנת האפשרות להכיר מקרוב את דרישות השוק, המגמות, ביקושים למוצרים שונים, כיוונים ומוצרים חדשים, ולהיערכות בהתאם.
- עבודה מול ספקים - על בסיס הנתונים והמידע שנאסף בשוק במסגרת הפעילות מול הלקוחות, אנשי השיווק הבכירים, מנהלי קווי המוצר והנהלת תחום הפעילות עוסקים באיתור ספקים ויצרנים חדשים, לצורך התקשרות עמם בהסכמי ייצוג, סוכנות והפצה, לפי העניין. בנוסף, על בסיס האינפורמציה הנאספת בעבודת השטח, ומעצם היותה של אטקה חלק אינטגרלי של

הקבוצה, פועלת הקבוצה באופן מתמיד בשיפור תנאי הסחר שלה מול ספקיה העיקריים, במסגרת ההתדיינות השנתית על קביעת מחירי רכישה, תנאי אשראי ותנאים מסחריים אחרים.

9.2 <u>מוצרים ושירותים</u>

בתחום פעילות זה משווקת הקבוצה קווי מוצרים מוגדרים, כדלקמן:

- **חשמל, מיתוג ואינסטלציה חשמלית** - כבלים וחוטים מסוגים שונים, ציוד מיתוג ותעלות להנחת כבלי חשמל. שוק היעד הוא קבלני חשמל, יצרני לוחות, סיטונאים העוסקים בהתקנות ועבודות תשתית שונות.

- **מכשור, בקרה ורובוטיקה** - ציוד מכשור, בקרים מתוכנתים, רובוטים תעשייתיים ורובוטים ממונעים. שוק היעד הוא לקוחות תעשייתיים העוסקים בייצור סדרתי, ומפעלי תעשיה שונים בתחום התעשייה הכבדה, תעשיית הפלסטיק והאריזה.

- **זיווד** - מארזים וארונות וקופסאות לציוד חשמלי. שוק היעד של פעילות זו הינו תעשיות האלקטרוניקה, הבקרה והחשמל.

- **אלקטרוניקה** - מכשור ורכיבים אלקטרוניים קטנים. שוק היעד של פעילות זו הינו תעשיות האלקטרוניקה וההיי-טק.

- **פתרונות לסביבה נפיצה (סביבת EX)** - במסגרת פעילות זו משווקת הקבוצה ציוד מדידה, פתרונות תאורה ורכיבים נוספים לתחום הסביבה הנפיצה. שוק היעד של פעילות זו הינו מפעלי תעשייה.

- **פתרונות טעינה חשמלית לכלי רכב חשמליים** – שיווק מטענים שונים לכלי רכב. שוק היעד של פעילות זו הינו מזמיני עבודות, קבלנים וסיטונאים העוסקים בהתקנות ועבודות תשתית שונות, וכן בעלי ומפעילי חניונים וחניות.

- **פתרונות לתחום הסולארי** - שיווק ציוד חשמלי וכבלים לפעילות סולארית. שוק היעד של פעילות זו הינו קבלנים בתחום זה.

- **פתרונות לתחום התקשורת** – כאמור לעיל, ממועד רכישת השליטה ברבס טלקום, כולל תחום הפעילות גם שיווק מוצרי תשתית ומוצרים טכנולוגיים בתחום המתח הנמוך, המתמקדים בתחום ה-LAN (תשתית פנים ארגונית), ואשר כוללים תשתיות תקשורת, רשתות תקשורת, ומוצרי מתח נמוך.

בנוסף, מספקת הקבוצה שירותי תמיכה טכנית ושירות בשלב של המכירה, כאשר תחומי הסיוע הטכני כוללים: הדרכה בכתיבת תוכנה לבקרים תעשייתיים, סיוע באינטגרציה בין מערכות, איתור ומתן פתרונות לתופעות של הפרעות ברשתות חשמל, תחזוקה מונעת למתקני חשמל ושירות תיקונים לכל הציוד המשווק במסגרת תחום הפעילות.

9.3 <u>פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים</u>

החברה מדווחת בדוחותיה הכספיים על תחום הפעילות כמגזר עסקי אחד, ואינה נוהגת לפלח בנפרד את נתוני הפעילות בקשר עם כל יחידת מוצרים.

לנתונים כספיים בנוגע לתחום פעילות הסחר, ראו סעיף 5 לעיל.

9.4 <u>לקוחות</u>

נכון למועד דוח זה, מגזר הסחר משרת מאות רבות של לקוחות, כאשר העיקריים שבהם הינם לקוחות מוסדיים, בוני לוחות, סיטונאים, מפעלי תעשייה כבדה ופטרו-כימית, חברות תקשורת גדולות, מפיצים של מוצרי תקשורת תקשורת, וחברות אלקטרוניקה.

ההתקשרות עם לקוחות מוסדיים היא בדרך כלל פרי זכייה במכרז או בהליך אחר, אשר בעקבותיה יוצאות הזמנות ציוד ספציפיות, בהתאם לצורכי הלקוח, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז. התשלום נעשה בדרך כלל לאחר האספקה, והאשראי ללקוח הינו, בדרך כלל, בתנאי שוטף + 30 עד 120 יום, בעיקר שוטף + 120.

על אף שאין מחויבות בין הצדדים להזמנות המשך, לרוב נמשכים קשרי העבודה של הקבוצה עם לקוחותיה לפרקי זמן ארוכים, במהלכם מבוצעות, בהתאם לדרישות הלקוח, הזמנות המשך של ציוד אשר הוזמן בעבר מהקבוצה.

להלן נתוני התפלגות הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בעלי מאפיינים קבועים בתחום, בכל אחת מהשנים 2021 ו-2022:

שם הלקוח	2022 הכנסות (באלפי ש"ח)	2022 % מסך ההכנסות	2021 הכנסות (באלפי ש"ח)	2021 % מסך ההכנסות
עסקיים גדולים	58,379	34%	54,140	37%
גופים ממשלתיים	1,205	1%	2,778	2%
פרטיים ועסקיים קטנים	113,213	66%	89,896	61%
סה"כ	**172,798**	**100%**	**146,814**	**100%**

בשל מגוון הלקוחות והתפלגות הכנסות תחום הפעילות ביניהם, אין בתחום הפעילות תלות בלקוח מסוים ו/או לקוח אשר היקף ההכנסות בגינו עולה על 10% מסך הכנסות תחום הפעילות.

9.5 <u>שיווק והפצה</u>

מגזר הסחר עושה שימוש לצורכי שיווק מוצריו בקטלוג מוצרים אשר הופק על ידי הקבוצה, ומפרט את כלל מוצרי תחום הפעילות, הן מבחינה טכנית והן מבחינה מסחרית, וכן באתרי אינטרנט של אטקה ורבס בהם ניתן לקבל נתונים טכניים.

הסכמי ההפצה העיקריים בתחום פעילות הסחר הינם עם Omron, ABB, General Cables ו- Gewiss. לפרטים נוספים ראו סעיף 9.9.2 להלן.

בנוסף להסכמי ההפצה כאמור לעיל, קשורה הקבוצה בהסכמי הפצה וסוכנות נוספים, ביחס לציוד, רכיבים ומוצרים שונים המשווקים על ידיה. בשל מגוון המוצרים הרחב ומספר הנציגויות המוחזקות על ידי הקבוצה, אין לקבוצה חשיפה כלפי מי מהיצרנים בגין ההסכמים האמורים.

עיקרי הוראות הסכמי ההפצה העיקריים בהם קשורה הקבוצה הינם כדלקמן:

א. במרבית הסכמי ההפצה ממונה הקבוצה כמפיץ בישראל של המוצרים. האחריות להקמת מערך שיווק והפצה וכן מערך תחזוקה ושירות למוצרים הינם של הקבוצה, בתמיכה של היצרן. בדרך כלל הקבוצה נושאת בעלויות השיווק והפרסום של המוצר (בהיקפים שנקבעו בהסכמים). במקרים בהם המוצרים המשווקים מחייבים רישוי לצורך שימוש בהם, האחריות הינה על הקבוצה לפעול לקבלת הרשיונות וההיתרים המתאימים.

ב. בהסכמי הפצה בלעדיים ובחלק מהסכמי ההפצה האחרים, הקבוצה מתחייבת להימנע מהפצת מוצרים מתחרים בישראל ומשיווק המוצרים בחו"ל. הקבוצה מזמינה את המוצרים מן היצרן ומשלמת את תמורתם בהתאם למחירי מחירון של היצרן (המתעדכנים בדרך כלל על בסיס שנתי), בניכוי הנחות שנקבעו בהסכמים.

ג. הקבוצה רשאית למכור את המוצרים בארץ במחיר שייקבע על-ידה ועל-פי שיקול דעתה. בחלק מההסכמים נקבעת מכסת מכירות שנתית מינימלית הנתונה לשינוי שיקבע בהסכמת הצדדים מדי שנה. נכון למועד הדוח ולמועד פרסומו, עומדת הקבוצה במכסת המכירות הקבועה בהסכמים.

ד. בדרך כלל, האחריות שנותנת הקבוצה ללקוחותיה מגובה באחריות היצרן למוצר, לתקופה הנקובה בהסכמים. על-פי רוב, על הקבוצה מוטלת האחריות המלאה לכל פעולותיה הקשורות למוצרים נשוא ההפצה. כמו כן, מתחייבת הקבוצה שלא לטעון לאחריות של היצרן מעבר לזו הניתנת על-ידי היצרן ובמידה והיצרן יתבע כתוצאה מפעולות הקבוצה היא מתחייבת לשפות אותו בגובה הסכום שיפסק כנגדו.

ה. על-פי רוב, ההסכמים הינם לתקופות של שנה עד שנתיים. מרבית ההסכמים מתחדשים אוטומטית, למעט אם ניתנה הודעת ביטול בכתב ומראש על-ידי מי מהצדדים. ההסכמים אף ניתנים לביטול במקרה של העברת שליטה, שינוי מבנה ארגוני, הפרה יסודית של תנאי מתנאי ההסכם ואי עמידה במכסת המכירות השנתית, במועדים כפי שנקבעו בהסכמים.

לפרטים נוספים בנוגע לפעילות שיווק והפצה הנוגעים לקבוצה בכללותה ראו סעיף 13 להלן.

9.6 <u>צבר הזמנות</u>

בתחום פעילות הסחר אין צבר הזמנות למוצרים השונים, וזאת לנוכח שיטת המכירה של הקבוצה, המבוססת בעיקרה על מכירה מהמלאי לאספקה תוך זמן קצר ממועד קבלת הזמנה, או על מכירה ישירה של הספק בחו"ל ללקוח, כאשר במקרה זה הקבוצה משמשת כמפיצה של הספק או כנציגה שלו בתמורה לעמלה, לפי העניין.

9.7 רכוש קבוע ומתקנים

רכוש קבוע המשויך לתחום הסחר כולל את המשאיות המשמשים להובלת הציוד, המוצרים והרכיבים המשווקים על ידי אטקה. סך היקף הרכוש הקבוע נטו המשויך לתחום הפעילות ליום 31.12.2022 הסתכם לסך של כ-3.1 מיליון ש"ח.

לפירוט באשר למשרדי הקבוצה, ונכסי המקרקעין אשר לקבוצה זכויות בהן, ראו סעיף 15 להלן.

9.8 הון אנושי

הקבוצה מעסיקה במגזר זה עובדים בהתאם לפירוט להלן:

חלוקה	31.12.22	31.12.21
הנהלה בכירה	3	1
עובדי מינהלה	84	59
סה"כ	**87**	**60**

לפרטים נוספים אודות ההון האנושי ראו סעיף 16 להלן.

הגידול במספר העובדים מיוחס בעיקר לרכישת השליטה ואיחוד לראשונה של רבס טלקום.

9.9 חומרי גלם וספקים

9.9.1 מרבית המוצרים בתחום פעילות הסחר הינם מתוצרת חוץ והקבוצה רוכשת אותם במישרין במסגרת הסכמי הפצה כמתואר להלן ("**המוצרים**"). המוצרים מיוצרים על-ידי מספר רב של יצרנים מרכזיים בעולם בתחום הפעילות, ובכלל זה רכיבים בתעשיית החשמל, הבקרה, האוטומציה, הזיווד והתקשורת. התקשרות הקבוצה עם היצרנים כאמור הינה, בדרך כלל, בכתב. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה הקבוצה, ומאושרות על ידי הספקים הרלוונטיים, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע, כאשר מועדי האספקה הינם, ככלל, בין 30 עד 60 ימים ממועד ההזמנה.

9.9.2 הסכמי ההפצה והמוצרים העיקריים בהם עושה הקבוצה שימוש לצרכי פעילותה בתחום הינם:

9.9.2.1 הסכם הפצה עם חברת Omron ("**Omron**") - החברה הינה המפיצה הבלעדית בישראל מטעם השלוחה האירופאית של Omron, וזאת בכפוף להסכמים שיש לקונצרן Omron עם גופים בינלאומיים בקשר עם הפצת מוצרי Omron באמצעות אותם גופים בעולם, לרבות בישראל. הקבוצה מחויבת לשלם עבור הזמנותיה בתוך 90 ימים מיום ההזמנה. כל איחור בתשלום כאמור עשוי לגרור עיכוב באספקת המוצרים. Omron נותן לקבוצה אחריות למוצרים, בדרך כלל, לתקופה של 12 חודשים. אחריות היצרן כוללת תיקון או החלפה של המוצר במקרה הצורך. אחריות זאת אינה בתוקף במקרה והשימוש במוצר נעשה שלא על-פי התנאים וההוראות של Omron. כל אחריות מעבר לכך חלה על קבוצה. הקבוצה לא זכאית לפיצוי במקרה של פגם ו/או תקלה במוצר מעבר לתיקון המוצר או החלפתו בידי Omron. בהסכם קיים מנגנון חידוש אוטומטי של תקופת ההסכם בכל פעם למשך שנה, אלא אם מי מהצדדים הודיע על סיומו לפחות 3 חודשים לפני תום כל תקופה כאמור. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה קבוצה, ומאושרות על ידי היצרן, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע. מועדי האספקה הינם, בדרך כלל, בין 30 ל-90 ימים ממועד ההזמנה. המוצרים מיובאים מהולנד.

אובדן ההתקשרות הבלעדית של החברה עם Omron, על אף שלהערכת החברה אינו צפוי, עלול להשפיע לרעה על היקפי הפעילות בתחום הסחר. הקבוצה משמשת כמפיצה בלעדית של יצרן זה מזה כשלושים שנה, כאשר המוצרים נשוא ההסכם הינם בקרים מתוכנתים, ציוד בקרה מגוון ומערכות סרוו.

9.9.2.2 כבלים למתח נמוך וגבוה תוצרת חברת General Cables - המוצרים מיובאים מספרד, פורטוגל, טורקיה וארצות הברית. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה הקבוצה, ומאושרות על ידי ספק זה, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע. מועדי האספקה הינם, ככלל, בין 30 ל-120 יום ממועד ההזמנה. בהסכם קיים מנגנון חידוש אוטומטי של תקופת ההסכם למשך תקופה נוספת של שנה, כל פעם, אלא אם מי מהדדים הודיע על סיומו לפחות 3 חודשים לפני תום כל תקופה כאמור. למגזר קיימת תלות בספק זה ובציוד מתוצרתו.

9.9.2.3 מפסקים וציוד למתח-נמוך תוצרת קונצרן ABB - הרכש מתבצע באמצעות השלוחה המקומית של הספק. הספק מעניקה לקבוצה אחריות למוצרים, בדרך כלל, לתקופה של 12 חודשים. אחריות היצרן כוללת תיקון או החלפה של המוצר במקרה הצורך. בהסכם קיים מנגנון חידוש אוטומטי של תקופת ההסכם למשך תקופה נוספת של שנה, כל פעם, אלא אם מי מהצדדים הודיע על סיום ההסכם לפחות 3 חודשים לפני תום כל תקופה כאמור.

הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה החברה הבת, ומאושרות על ידי הספק, בהתאם לצרכים והעבודות בביצוע. מועדי האספקה הינם, ככלל, בין 30 ל-120 ימים ממועד ההזמנה. למגזר קיימת תלות בספק זה ובציוד מתוצרתו.

9.9.2.4 Gewiss – הקבוצה מפיצה מפסקים ואביזרים לחשמל ולתאורה ביתית ותעשייתית, שקעים, ארונות חשמל, ופתרונות לתחום הסולארי וציוד תעשייתי נוסף מתוצרת Gewiss, אשר מיובאים מאיטליה. הרכישות מתבצעות על פי הזמנות שמוציאה הקבוצה, ומאושרות על ידי ספק זה, בהתאם לצרכים. מועדי האספקה הינם, ככלל, בין 90 ל-150 יום ממועד ההזמנה. ההסכם הינו לתקופה של שנה, עם חידוש אוטומטי למשך תקופה נוספת של שנה, כל פעם, אלא אם מי מהצדדים הודיע על סיומו לפחות 3 חודשים לפני תום כל תקופה כאמור. למגזר קיימת תלות בספק זה ובציוד מתוצרתו.

מובהר כי הערכת החברה בדבר צפי לסיום התקשרות עם OMRON כאמור בסעיף 9.9 זה לעיל, הינה מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ההנהלה, ונסמך על על בסיס ניסיונה המצטבר של הקבוצה. הערכה זו עלולה שלא להתקיים או להשתנות אף באופן מהותי בשל מכלול נסיבות ובכלל זה התממשות מי מגורמי הסיכון איליהם חשופה הקבוצה וכמפורט בסעיף 26 להלן.

עוד תציין החברה, כי הפסקת ההתקשרות עם מי מהספקים המנויים בסעיף 9.9.2 זה לעיל עלולה להשפיע באופן שלילי על היקפי פעילותה של החברה בתחום הפעילות, עד להתקשרות עם ספק אלטרנטיבי, החדרת מוצריו בשוק וביסוס המכירות של מוצריו בשוק בהיקפים בהם נמכרים מוצריהם של הספקים העיקריים האמורים.

9.9.3 להלן פרטים אודות רכישות אטקה מספקיה המהותיים בכל אחת מן השנים 2021 ו-2022 (במיליוני ש"ח):

ספק	2022 רכישות	2022 שיעור מהרכישות בתחום	2021 רכישות	2021 שיעור מהרכישות בתחום
ABB	51	37.93%	47	37.89%
OMRON	17	12.37%	17	13.92%
GEWISS	5	3.51%	13	10.28%
Cables Genaral	9	6.61%	12	9.82%

9.10 הסכמים מהותיים

למועד הדוח, ההסכמים המהותיים של הקבוצה בתחום הפעילות, הינם כדלקמן:

9.10.1 הסכמי ההפצה עם Omron, General Cables, Gewiss, וקונצרן ABB, שעיקריהם מפורטים בסעיף 9.9.2 לעיל.

9.10.2 **הסכם רכישת מניות ברבס טלקום ("ההסכם")**

כמפורט בסעיף 1.2.5 לעיל, ביום 10 במאי 2022, התקשרה חברה בבעלותה המלאה של החברה ("**החברה הבת**") עם רבס טלקום ובעלי המניות בה ("**המוכרים**") לרכישת השליטה ברבס טלקום, בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים שנקבעו ("**ההסכם**"). לאחר שהתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה, ביום 1 ביוני 2022 השלימה החברה הבת את העסקה במסגרתה רכשה החברה הבת מאת המוכרים 55% מזכויות ההון וההצבעה ברבס טלקום בתמורה לסך של כ- 16 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה הבת והמוכרים העניקו זו לאלה זכות הדדית במסגרתה תרכוש החברה הבת מהמוכרים את יתרת מניות רבס טלקום שבידיהם 45% ("**האופציות**"), הניתנות למימוש בכל עת החל מתום 36 חודשים ממועד השלמת העסקה, אך לא לפני חודש אפריל 2025, או במועדים מוקדמים יותר במקרים שנקבעו במסגרת ההסכם. במקרה שהאופציות תמומשנה על ידי מי מהצדדים, תשלם החברה למוכרים סכום שייגזר מה – EBITDA השנתי הממוצע של רבס טלקום על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של רבס טלקום בשנתיים קלנדאריות שקדמו למועד מימוש האופציות, וזאת בהתאם למכפילים ולהתאמות שנקבעו בהסכם. החברה הבת תהיה רשאית לשלם בגין מימוש האופציות בדרך של הקצאת מניות החברה על פי שער ממוצע מנית החברה ב- 60 הימים שקדמו למועד הודעת המימוש, ובהנחה שנקבעה.

בהתאם להוראות ההסכם, המוכרים התחייבו להמשיך לעבוד כמנהלי רבס טלקום לתקופה של 3 שנים לאחר מועד השלמת העסקה, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים.

ההסכם כולל הוראות כמקובל בהסכמים מסוג זה, ובין היתר, מצגים ושיפוי בגין הפרתם, התחייבות לאי תחרות, הסדרים בדבר אופן ניהול רבס טלקום וזכויות מיעוט המוקנות למוכרים, מימון פעילותה של רבס טלקום וכן הסדרים להגבלת עבירות מניות הצדדים ברבס טלקום (ובכלל זה, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות וזכות מצרנות)[12].

[12] ראו דיווח מיידי מהימים 11 במאי 2022 ו- 2 ביוני 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-056599 ו-2022-01-069100, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

10. מגזר התקשורת

10.1 מידע כללי על תחום הפעילות

10.1.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

הקבוצה, באמצעות תדיראן ישראל, תטל והתאגידים המוחזקים על ידיהן עוסקת בתכנון, פיתוח, יצור, התקנה, שיווק, הפצה, שירות ואחזקה של מערכות תקשורת אחודות לעסקים (Unified Communications, כגון: מרכזיות דיגיטליות, שרתי תקשורת מבוססי IP, מערכות תקשורת לארגונים, מוקדי שירות, ממשקים למרכזיות וטלפונים חכמים, חבילות מפ"א), מערכות Customer Engagement Solutions רב ערוציות והתקנת רשתות נתונים לעסקים לרבות פתרונות ייעודיים לתחום אבטחת המידע/הגנת סייבר ועבודות תשתית תקשורת כקבלן מבצע.

בחודש ינואר 2019 השלימה הקבוצה רכישת פעילות קבוצת יורוקום בתחום מכירה, הפצה, שיווק, שירות ותחזוקה של מערכות לתקשורת מרכזיות (תחום הרב קווי) של Panasonic (פנסוניק), לעסקים קטנים ובינוניים, ולרבות המוניטין, הידע והקניין הרוחני והמלאי הנוגע לפעילות זו שבבעלות יורוקום. בשלהי שנת 2020 הודיעה פנסוניק העולמית על סגירת חטיבת המערכות העסקיות בשלבים, כך שעד סוף 2022 תמשיך פנסוניק לייצור ולמכור את מגוון מוצריה ולאחר מכן ועד לסוף שנת 2029 תמשיך פנסוניק לספק שירותי תחזוקה למגוון מוצריה. תדיראן נערכה לשינויים הצפויים לאור הודעת פנסוניק, בין היתר, באמצעות פלטפורמת Aeonix (איוניקס). לפרטים, ראו סעיף 10.2.1 להלן.

מרכז הפיתוח של תטל ממוקם בפתח-תקווה. תטל פועלת בארה"ב, באמצעות תדיראן ארה"ב; בסין, באמצעות תדיראן סין - מיזם בבעלות חלקית; בהודו, באמצעות סניף מקומי, במזרח אירופה וכן במדינות נוספות.

10.1.2 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות

הפעילות בתחום כפופה לרגולציה בתחומים שונים ובכלל זאת אישור או פטור לשיווק ומכירת מוצרים מאת האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון או לחילופין ממשרד הכלכלה, רישיונות ואישורים ממשרד התקשורת, אישורים של ספק מוכר של משרד הביטחון, אישורי סוג (Type Approval) במדינות שונות וכן הסמכות מגוונות. לפרטים ראו סעיף 10.14 להלן.

10.1.3 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו

שוק התקשורת נמצא בתהליך מתמיד של הגברת התחרות מעבר מהיר מטכנולוגיות TDM (Time Division Multiplexing) מסורתיות לטכנולוגיות IP (Internet Protocol) מתקדמות, ושילוב ואינטגרציה של מערכות הטלפוניה עם מערכות המידע הארגוניות, תוך תהליך מתמיד של שחיקת הרווחיות בענף. המעבר המהיר מעולם מבוסס חומרה למערכות מבוססות תוכנה מחייב השקעה בפיתוח, שוחק את רווחיות שירותי התחזוקה ומשנה את הרגלי הרכישה של הארגונים עסקיים. לקבוצה יש מוצרים לתמיכה והובלה של תחום זה בישראל באמצעות מערכת הקומפוזיט הוותיקה ומערכת ה-ACC (Aeonix Call Center).

תקופת הדוח התאפיינה בהמשך עליית מחירי הייצור במדינות שונות בעולם, ובכלל זאת בסין ובאירופה והמשך שיבושים בשרשרת האספקה כמו גם בהתייקרות משמעותית בתשומות ובעלות המוצרים והובלתם לישראל, בעיקר בשל השפעות מלחמת רוסיה אוקראינה והמשך של השפעות מגפת הקורונה בעיקר בשנים 2020 עד המחצית הראשונה של שנת 2022, ובנוסף, בשנת 2022 עלייה בשיעורי הריבית ובעלות הכסף. בהתאם, אין ביכולתה של החברה לצפות את ההתפתחות בנושא, כמו גם יכולתה להשית את העליות העודפות על הלקוחות.

בשנת 2022 לא חלו שינויים מהותיים בהכנסות וברווח התפעולי בתחום הפעילות לעומת התקופת המקבילה אשתקד. היציבות בתוצאות העיסקיות בתחום זה נובעת מהמשך מאמצי השיווק בשווקים בהם פעילה הקבוצה, וממכירת תמהיל מוצרים בעלי רווחיות גבוהה יותר. במקביל, התאימה תדיראן את עצמה למציאות החדשה והמשיכה בתהליכי התייעלות בד בבד עם עדכוני מחיר לציוד הקצה הנמכר על ידי תדיראן.

10.1.4 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות

השינויים המהותיים בשוק התקשורת העסקית בשנים האחרונות, בעולם ובישראל, נובעים ממספר מגמות בולטות:

א. מעבר לשירותים בענן (SAAS) - התפתחות התקשורת הניידת שינתה את התנהגות המשתמשים בארגונים עסקיים, וקיימת מגמה כלל עולמית למעבר לשירותים מרחוק (שירותים בענן). התפתחות מחשוב ענן משליכה על מבנה המערכות העסקיות והמודלים העסקיים של המכירה לארגונים, כאשר קיים ביקוש הולך וגובר לצריכת שירותים

המונגשים באמצעות שירותי ענן בתצורות שונות קבלת שירותים בענן. בהתאם, אופן ההכרה בהכנסות הקבוצה התנה מבחינת שינוי צבר הכנסות עתידי

ב. לכידות (Convergence) - מעבר מפתרון ספציפי לצרכי הטלפוניה של הארגון למענה מלא לצרכי התקשורת של הארגון, כולל טלפוניה נייחת, טלפוניה ניידת, חוזי, מסרי דוא"ל ופקסימיליה, מסרים מיידיים, נוכחות, ועידות, שִיחוּחַ (Chat) ועוד. מגמת הלכידות הביאה לכך שתחום פעילות זה לא נקרא עוד "טלפוניה", אלא מכונה בשם "תקשורת אחודה" - Unified Communications.

בהתייחס למגמות השוק והתאמת המוצרים החדשים לצרכי הלקוחות, למיטב ידיעת תדיראן ישראל ותטל, תיתכן צמיחה הן במגזר העסקי הוותיק של פתרונות תקשורת לעסקים והן בשווקים ורטיקליים מתמחים, במגזרי האנרגיה, התחבורה, השירותים הרפואיים, החינוך, המלונאות והביטחון, שם נדרשים פתרונות ייחודיים לארגונים מבוזרים גיאוגרפית ובעלי צורך בפתרון תקשורת תומך ניידות (Mobility), תקשורת מוכללת (Communication Unified) ושירותים ייחודיים לכל מגזר.

10.1.5 **שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות**

שוק התקשורת העסקית שוק התקשורת הינו דינמי מאד. דינמיות זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בחידושים הטכנולוגיים הרבים המפותחים חדשות לבקרים בשוק זה. השינויים הטכנולוגים מחייבים היערכות מתמדת והשקעה רבה ומתמשכת בתשתיות ובטכנולוגיה מתקדמת. המעבר מטכנולוגיה ספרתית ותיקה של מיתוג מעגלים (Circuit Switch) לטכנולוגיה המודרנית של VoIP (Voice over Internet Protocol) - הוביל למעבר מחומרה ייחודית לחומרה מבוססת סטנדרטים, לתוכנה המתאימה לסטנדרטים מתקדמים ולווירטואליזציה של הפתרונות.

יישום טכנולוגיות הממנפות את ארכיטקטורת האינטרנט, כמו Session Initiation Protocol (SIP), מאפשרות יישום יעיל של מענה מקיף לצרכי התקשורת של ארגונים תוך הצגת פתרונות שרידים ואמינים, עתירי פונקציונליות, המשתלבים בפשטות וביעילות במערכות המחשוב הארגוניות.

לצורך התמודדות עם השינויים הטכנולוגיים כמפורט לעיל, הקימה תדיראן מרכזי DC ציבוריים בישראל ובארה"ב באמצעותם מעניקה תדיראן שירותי מרכזיות בענן באמצעות פלטפורמת האיוניקס (A4C).

10.1.6 **גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות ושינויים החלים בהם**

גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום הפעילות הם מגוון התכונות של המערכות המסופקות ללקוח, והתאמתן לצרכיו ולתקציבו, איכות השירותים הנלווים למוצרים (בעיקר תמיכה, שירות ותחזוקה) וכן הותק, המוניטין והניסיון המוכח שיש לספק המערכות ולמערכות בשוק.

10.1.7 **חסמי כניסה ויציאה עיקריים לתחום הפעילות**

חסמי הכניסה המרכזיים לתחום של פיתוח ויצור מערכות מסרים מאוחדים ומערכות טלפוניה לעסקים הינם:

א. הצורך בהשקעות כספיות גדולות לשם פיתוח טכנולוגיה וקידומה המתמשך.

ב. הצורך בהשקעות כספיות גדולות לשם פיתוח מערך הפצה.

ג. עמידה באישורים וברישיונות הנדרשים במדינות העולם השונות.

חסמי הכניסה המרכזיים לתחום הפעילות כאינטגרטור וכמפיץ של מוצרים הינם:

א. הצורך בהשקעות כספיות גדולות לצורך פעילות שיווק, מכירה ותחזוקה.

ב. דרישה לעמידה בסטנדרטים גבוהים של איכות השירות.

ג. הסכמי הפצה עם יצרנים.

ד. כניסה לתחום הפעילות מחייבת הסמכת יצרנים לגבי מוצרים ושירותים.

ה. יכולת תחרות בכמות מתחרים שגדלה משנה לשנה ואשר מתמקדים בעיקר במחיר ללקוח.

חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות נובעים מהתחייבויות למפיצים וללקוחות במסגרת ההתקשרות שהינה ארוכת טווח, הן בקשר לאספקת הרחבות ותוספות למוצר הנמכר והן בנוגע לתמיכה טכנית הכוללת שירות וחלפים.

10.1.8 **תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם**

קיימים מוצרים תחליפיים למוצרים והשירותים המשווקים ומופצים בתחום הפעילות, בעיקר על ידי יצרנים מובילים, חברות אינטגרציה המתמחות בתחום התקשורת ומפעילי תקשורת. שירותי התקשורת הסלולארית מהווים מוצר תחליפי לחלק משירותי הקבוצה. כמו כן, קיימים שירותי טלפוניה עסקיים חלופיים בארכיטקטורת ענן, על גבי תשתיות אינטרנט, המווים מוצר תחליפי למוצרי תחום הפעילות. התפתחויות טכנולוגיות מאפשרות אספקת שירותים חדשים בקצבים גבוהים ובמחירים תחרותיים.

10.1.9 **מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו**

בשוק התקשורת העסקית, פועלות בארץ ובעולם מספר חברות גדולות, השולטות בענף ומעצבות את התפתחותו והתנהגותו. היצרנים המובילים הם: AVAYA, ALCATEL-LUCENT, CISCO, NEC ו-SIEMENS. בין היצרנים הקטנים יותר ניתן למנות, בין היתר, HUAWEI, ZTE, MITEL-SHORETEL ואחרות. הגם ששוק התקשורת האחודה לעסקים נשלט באופן מסורתי בידי היצרנים הגדולים בתחום, יצרנים קטנים מנסים לנגוס בנתחי הפעילות של היצרנים הגדולים, בדרך כלל באסטרטגיות של מחיר, התמחות גיאוגרפית, התמחות סקטוריאלית, בידול טכנולוגי או שילוב של שניים או יותר מאלה.

במדינת ישראל פועלות מספר חברות בתחום המערכות העסקיות.

להערכת החברה, המתחרים העיקריים של תדיראן בישראל בפעילות המרכזיות הפרטיות הינם אינטגרטורים ומשווקים כדוגמת: קבוצת בזק (כולל בזק בינלאומי), קבוצת סלקום, קבוצת פרטנר, קבוצת הוט, קבוצת רד-בינת, טלדור, HP ו-IBM המיצגים את מוצרי LG, Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent. להערכת החברה, חלקה בשוק המרכזיות הקטנות (עד 40 שלוחות) ובתחום המרכזיות הגדולות (מעל 400 שלוחות) אינו מהותי, וכי חלקה בשוק המרכזיות הבינוניות (400-40 שלוחות) עומד על כ- 10%. לגבי פעילות השווק ומכירה של מרכזיות בעולם, חלקה של הקבוצה בתחום הפעילות זניח.

המתחרים העיקריים בפעילות מוקדי השירות הינם: AVAYA ו-CISCO.

המתחרים העיקריים בפעילות תמיכת לקוחות הינם: בזק בינלאומי, בינת תקשורת וטלדור.

בפעילות תקשורת הנתונים, החברות המתחרות הינן חברות האינטגרציה כגון בזק בינלאומי, טלדור, רד-בינת, מל"מ תים וכדומה.

התחרות בישראל בתחום המסרים המאוחדים, הטלפוניה העסקית, מרכזי תמיכת לקוחות ותקשורת עסקית גבוהה, מתאפיינת בשינויים רבים בשנים האחרונות, המלווים בשחיקה ברווחיות.

התגברות התחרות נובעת כתוצאה מהרחבת טכנולוגיות VoIP, קונסולידציה של מספר יצרנים גדולים ומתן שירותי תקשורת עסקיים מגוונים בידי מפעילי התקשורת הגדולים בישראל (בזק, הוט, סלקום, פרטנר), השולטות בשירותי גישה לאינטרנט, שירותי נס"ר ושירותי אינטגרציה של תקשורת עסקית, ומכירה משולבת (Bundling) של שירותי תקשורת, שירותים לעסקים ומוצרים (כגון מרכזיות ומוקדי שירות). כמו כן, בשנים האחרונות ניתנים שירותי טלפוניה עסקיים חלופיים בארכיטקטורת ענן, על גבי תשתיות אינטרנט, גורם המגביר את התחרות בתחום.

יודגש כי התחרות בענף תלויה בגורמים נוספים ביניהם מיזוגים ושיתופי פעולה בין חברות שונות, התפתחויות טכנולוגיות, החלטות רגולטוריות ואף שינויים אפשריים בתנאי הרישיונות של הקבוצה.

חברות חדשות המתחרות בשוק בשנים האחרונות הינן חברות אינטגרציה מעולם תקשורת הנתונים. כניסתן לשוק נובעת מהמהפך הטכנולוגי והמעבר מטכנולוגית ה-TDM המסורתית לטכנולוגית ה-IP. מהפך זה הביא עמו מוצרים חדשים מתוצרת חברות שפעלו עד לתקופה האחרונה בעולם תקשורת הנתונים.

בהעדר נתונים עדכניים על היקף פעילותן של החברות האחרות בתחום הפעילות, אין ביכולתה של החברה להעריך את נתח השוק שלה בתחום הפעילות למעט במערכות העסקיות וכמפורט בסעיף זה לעיל.

10.2 **<u>מוצרים ושירותים</u>**

10.2.1 הקבוצה, באמצעות תטל ותדיראן ישראל, עוסקת בתכנון, פיתוח, יצור ושיווק של ציוד ומערכות תקשורת אחודה, מוקדי שירות ומרכזיות טלפוניה לעסקים:

א. **קורל -** המוצר הותיק של הקבוצה כולל את משפחות מרכזות טלפון המכונה "קורל" - מרכזת טלפון וותיקה שהוסבה במהלך השנים מטכנולוגית TDM לטכנולוגיה היברידית (המשלבת TDM ו-VoIP).

ב. **Aeonix (איוניקס)-** המוצר המהווה את עיקר מכירות הקבוצה ואת מיקודה בתחום הפעילות הינו מערכת תקשורת אחודה (Unified Communications & Collaboration) בטכנולוגיה של Pure IP, מבוססת תוכנה, בשם Aeonix. מערכת זו מציגה פתרון כולל בקדמת הטכנולוגיה לסביבה מבוזרת רבת שרתים ומיקומים גיאוגרפים שונים כולל תכונות וירטואליזציה, שרידות, יתירות ויכולות גידול (Scalability) ייחודיות, והיא משלבת גם מוקד שירות (Contract Center) מתקדם ויישומים נוספים. מוצר זה מתבסס על תוכנה המותקנת על שרתים "מן המדף", ומציג שלל תכונות וביצועים ייחודיים. מגמת החלפת מערכות מיתוג מעגלי (מערכות הקורל) התרחבה בשנים האחרונות כנגד גידול במכירות פלטפורמת ה IP (AEONIX) כך שמכירות פלטפורמת ה IP מהווים את רוב המערכות החדשות שנמכרות.

נכון למועד הדוח, מוצר ה- Aeonix מהווה את עיקר מכירותיה של הקבוצה בשנת 2022, והוא המוצר עליו נסמכת הקבוצה בתחום הפעילות בשנים הבאות.

10.2.2 הקבוצה, באמצעות תדיראן ישראל, משווקת, מוכרת, מבצעת אינטגרציה, מתקינה ומתחזקת מערכות תקשורת נתונים (נתבים, מתגים, אמצעי אבטחה, כלי ניהול); מערכות מסרים מאוחדים; מערכות תקשורת אחודה, טלפוניה ומערכות משלימות כמו גם מערכות הקלטה; מוקדי שרות - Customer Engagement Solutions ויישומי CTI (Computer Telephony Integration) כולל משפחת מוצרי קומפוזיט שפותחה על ידי תחום הפעילות ומוצרי ה-Aeonix מתוצרת תטל (ACC). מכירת מוצרים אלו כוללת בין היתר מכירת שרותי אינטגרציה עם מערכות CRM (תוכנת ניהול קשרי לקוחות Customer Relationship Management) ובסיסי נתונים של הלקוח.

10.3 **<u>פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים</u>**

במגזר זה, אין לקבוצה הכנסות ממוצרים שההכנסה מהן מהווה 10% או יותר מסך הכנסות הקבוצה.

10.4 **<u>לקוחות</u>**

10.4.1 לתדיראן ישראל לקוחות מתחומים מגוונים. בין לקוחותיה של תדיראן ישראל ניתן למנות לקוחות מתחום הביטחון, מלונאות, שירותים, מפעלי תעשייה כבדה ועוד.

לקוחות תטל הם המפיצים הפעילים בשווקים השונים ברחבי העולם, כאשר השווקים העיקריים בהם פועלת תטל הם ישראל, ארה"ב (באמצעות תדיראן ארה"ב) , הודו (שלוחה) וסין (באמצעות תדיראן סין) הפועלת מול מפיצים מקומיים. תטל בדרך-כלל אינה מוכרת ישירות ללקוח הסופי.

10.4.2 להלן נתוני התפלגות הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בעלי מאפיינים קבועים בתחום, בכל אחת מהשנים 2021 ו-2022:

שם הלקוח	2022 הכנסות (באלפי ש"ח)	2022 % מסך ההכנסות	2021 הכנסות (באלפי ש"ח)	2021 % מסך ההכנסות
עסקיים גדולים	24,662	30%	24,207	31%
גופים ממשלתיים	15,674	19%	16,875	21%
פרטיים ועסקיים קטנים	40,597	50%	38,202	48%
סה"כ	**80,934**	**100%**	**79,284**	**100%**

10.4.3 להלן פילוח הכנסות המגזר מלקוחות חיצוניים בשנת 2022 על פי מיקום גיאוגרפי:

מיקום גיאוגרפי	הכנסות (באלפי ש"ח)
ישראל	43,509
לחו"ל	35,862
סה"כ	**79,371**

10.5 **<u>שיווק והפצה</u>**

מוצרי תטל מופצים בעולם באמצעות מפיצים. בישראל משווקים מוצרי תטל באופן בלעדי באמצעות תדיראן ישראל. לתטל שני תאגידים בהם היא מחזיקה - בארה"ב ובסין, וכן משרדי ייצוג בהודו ובסין.

תדיראן ישראל מוכרת ומשווקת את המוצרים באמצעות אגף המכירות שלה ובאמצעות מפיצים.

10.6 **<u>צבר הזמנות</u>**

צבר ההזמנות של הקבוצה בתחום הפעילות מתפלג כדלקמן (במיליוני ש"ח):

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר עבודות ליום 31.12.2022
רבעון I 2023	12
רבעון II 2023	12
רבעון III 2023	12
רבעון IV 2023	8
2024 ואילך	4
סך הכל	**48**

נכון למועד פרסום הדוח, לא חל שינוי מהותי בצבר העבודות.

למדיניות החברה בדבר אופיין של ההזמנות הנכללות בצבר ההזמנות, ראו סעיף 7.6 לעיל.

ככלל, לא חלו ביטולים מהותיים בעבודות אשר נכללו בצבר ההזמנות של החברה ובפרט במהלך שלוש השנים האחרונות.

10.7 **<u>עונתיות</u>**

בתחום הפעילות קיימת עונתיות, כאשר בתדיראן ישראל חל, בדרך כלל, גידול בהיקפי המכירות ברבעון הראשון והרביעי לעומת הרבעונים השני והשלישי של השנה. הסיבה לעליה במכירות ברבעון ראשון נובעת משחרור תקציבים בגופים מוסדיים מתוקצבים, ואילו ברבעון הרביעי העליה נובעת מהרצון לנצל תקציבים שטרם נוצלו ו/או עודפים תקציביים.

בתטל חל, בדרך כלל, גידול בהיקף המכירות במחצית השנייה של השנה לעומת המחצית הראשונה של השנה. הסיבה לעליה במכירות במחצית השניה של השנה נובעת משחרור תקציבים בגופים מוסדיים מתוקצבים.

10.8 **<u>רכוש קבוע ומתקנים</u>**

לצורך פעילותה מחזיקה הקבוצה בעיקר ציוד כגון: מחשבים, ריהוט וציוד סטנדרטי.

פירוט באשר למשרדי הקבוצה ונכסי המקרקעין אשר לקבוצה זכויות בהן, ראו סעיף 15 להלן.

סך היקף הרכוש הקבוע נטו המשויך לתחום הפעילות ליום 31.12.2022 הסתכם לסך של כ- 3.2 מיליוני ש"ח.

10.9 **<u>מחקר ופיתוח</u>**

במהלך שנת 2022 השקיעה תטל בפיתוח ותמיכה במוצריה סך של כ-5 מיליוני ש"ח (שנת 2021 - 5.5 מיליוני ש"ח). להערכת תטל, כפי שנמסרה לחברה, תטל תידרש להמשיך ולהשקיע בפיתוח ובתמיכה במוצריה, כאשר היקף ההשקעה צפוי להיות דומה בשנה הבאה. לפרטים אודות היוון חלק מהוצאות הפיתוח, ראו באור 14 לדוחות הכספיים.

פיתוח חלק מהמוצרים של תטל נעשה באמצעות מענקים שהתקבלו למוצרי תטל מהמדען הראשי. בהתאם להוראות הסכם רכישת פעילות תדיראן טלקום בע"מ, התחייבה תטל כי היא תישא בתשלומים שיושתו בגין מכירות שמבוצעות על-ידה בהקשר זה לאחר מועד רכישת פעילות תטל (נכון למועד הדוח ההתחייבות הנ"ל רלוונטית רק למשפחת מוצרי האיוניקס). בשנים 2021 ו- 2022 לא קיבלה תטל מימון ממשרד המדען הראשי.

המידע המובא לעיל בדבר ההשקעה הנדרשת בפיתוח ובתמיכה במוצרי תטל, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 אשר אין וודאות להתקיימותו. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, וזאת, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון קצב התקדמות הפיתוח ואיכותו, מצב השווקים, שינויים בענף הטלקומוניקציה, דרישות מצד לקוחות, תוכניות התייעלות שתבוצענה, תקציבים שיוקצבו לפיתוח בפועל וכד'.

10.10 **<u>נכסים לא מוחשיים</u>**

נכון לתקופת הדוח הנכס הבלתי מוחשי הינו זכויות שימוש בקוד הפיתוח של תוכנת האיוניקס.

10.11 **<u>הון אנושי</u>**

הקבוצה מעסיקה במגזר זה עובדים בהתאם לפירוט להלן* :

חלוקה	31.12.22	31.12.21
הנהלה בכירה	1	1
עובדים מקצועיים	95	124
עובדי כפיים	9	11
עובדי מינהלה	15	19
סה"כ	**120**	**155**

(*) לא כולל עובדי חברות כוח אדם בהיקף לא מהותי ; לא כולל עובדי תאגידים שאינם מאוחדים.

במהלך השנים האחרונות יושמו במגזר התקשורת תוכניות התייעלות משמעותיות, ובכלל זאת לשם התמודדות עם השפעות מגפת הקורונה ולצמצום הפסדי המגזר

10.11.1 בין תדיראן ישראל לבין ההסתדרות וועד עובדי תדיראן ישראל קיים הסכם קיבצי מיוחד, אשר חודש לאחרונה בחודש ינואר 2023 בתוקף לשלוש שנים, והוא מתחדש אוטומטית ל-3 שנים (חוזר ונשנה), אלא אם אחד הצדדים יודיע 60 יום מראש על רצונו בשינויים ("**ההסכם הקיבוצי**").

ההסכם הקיבוצי חל על מרבית עובדי תדיראן ישראל. על-פי הוראות ההסכם הקיבוצי, שיעור העובדים בתדיראן ישראל המועסקים בחוזים אישיים לא יעלה בכל עת על 30% מכלל עובדי תדיראן ישראל (בנטרול הנהלת תדיראן).

העובדים אשר עברו מתדיראן טלקום בע"מ לתדיראן ישראל בשנת 2004, עברו תוך שמירת רצף זכויות ושמירת זכויות מלאה כלפי העבר וכלפי העתיד. תדיראן ישראל מצידה לקחה על עצמה את כל ההתחייבויות מכל מין וסוג שהיו לחברת תדיראן טלקום בע"מ כלפי העובדים שהועברו אליה כאמור.

במסגרת ההסכם הקיבוצי נקבע כי לא תתבצע עסקה של העברת הפעילות או חלק ממנה, אלא אם יובטחו זכויות העובדים באופן דומה להסכם הקיבוצי. עוד נקבע כי לא תועבר עבודת שירותי אחזקת מרכזיות או מערכות מתוצרת תדיראן טלקום לגורם אחר, אלא בהסכמת ועד העובדים וההסתדרות. כמו כן, קיימת התחייבות של החברה כלפי העובדים כי ככל שיבוצע שינוי מבני, במסגרתו יועברו העובדים לתאגיד אחר אזי יוכל מעבר כאמור להתבצע אך ורק כיחידה אחת שלמה וכן כי ייחתם הסכם קיבוצי מיוחד בו יאומצו הוראות התוספת ויוחלו על התאגיד החדש. עוד התחייבה תדיראן ישראל, כי פעילות הליבה של המפעל בפ"ת לא תועבר לגורמים אחרים אלא בהסכמת נציגות העובדים ובכפוף להבטחת זכויות העובדים באופן דומה להוראות התוספת, ועל מיקומו של המפעל.

לחלק מהעובדים נקבעה "רשת ביטחון" - הסדר של מעין פנסיה מוקדמת חלקית ולעובדים מסויימים אחרים הסדר פיצויי פיטורין מוגדלים.

למועד הדוח, הסך הכולל לו זכאים עובדים אשר עובדים בתדיראן ישראל בגין רשת הבטחון היה כ- 1.6 מיליוני ש"ח. על ציר הזמן סכום רשת הביטחון משתנה באופן מתון עד למועד פקיעתה (למעט במקרים של פיטורי התייעלות במסגרתם מפוטרים עובדים זכאים לרשת הביטחון). להבטחת התחייבויותיה ביחס ל"רשת הביטחון", הועמדה מטעם תדיראן ישראל ערבות בנקאית לחלק מרשת הביטחון. לעובדים אחרים הובטחו פיצויי פיטורים בהיקף מספר משכורות, בהתאם לותק שלהם בתדיראן ישראל.

במסגרת ההסכמים הקיבוציים נקבע כי אם וככל שתדיראן ישראל תהיה רווחית, יתקיים דיון בנושא תוספות שכר לעובדים ו/או תשלום מענקים.

לפרטים נוספים, ראו באור 22.ב. לדוחות הכספיים.

10.11.2 על מרבית עובדי תטל חל הסכם קיבוצי מיוחד מיום 6.9.2011 והארכות ותוספות שלו שנחתמו בין הצדדים. במסגרת ההסכם הקיבוצי החל על מרבית עובדי תטל נקבע, כי ההסכם הקיבוצי שהיה בתוקף קודם לפירוק תדיראן טלקום יאומץ על ידי תטל ויחול כהסכם קיבוצי בתוקף לחמש שנים, בכפוף לשינויים שהוסכמו. בתקופה זו יתחייבו העובדים לקיים שקט תעשייתי, להימנע מלהכריז על סכסוכי עבודה ומקיום שביתות או עיצומים למיניהם. לתטל זכות להעסקת עובדים בחוזים אישיים עד 30% ממצבת העובדים. במסגרת ההסכמים הקיבוציים נקבע כי אם וככל שתטל תהיה רווחית, יתקיים דיון בנושא תוספות שכר לעובדים ו/או תשלום מענקים.

10.12 **ספקים**

10.12.1 נכון למועד הדוח, תדיראן ישראל מוכרת בעיקר מוצרי קורל ואיוניקס.

לתדיראן ישראל קיימים מספר ספקים מהותיים בהם יש לה תלות לשם ייצור "משפחת הקורל" (ראו סעיף 10.2.1 לעיל), אשר העיקרי בהם הינו אי.אם.אס אלקטרוניקה (וחברות בנות שלה) - ספק המייצר עבור תדיראן כרטיסים במרכזייה, BELPOWERSOLUTIONS & PROTECTION, המייצרת עבורה ספקי כח.

לצורך מכירת הציוד ללקוחות, תטל רוכשת פריטים ממספר יצרנים מרכזיים: Yealink המייצרת טלפונים וג'יגה ספייס טכנולוגיות בע"מ המספקת לניהול מסד נתונים. לתטל תלות בספקים האמורים.

כמו כן, לאור רכישת הפעילות הרב קווית של פנסוניק בישראל כאמור בסעיף 10.1.1 לעיל, לתדיראן ישראל תלות מהותית בפנסוניק בפעילות זו. להודעת פנסוניק העולמית בדבר סגירת חטיבת המערכות העסקיות שלה ובדבר המשך מתן שירותי תחזוקה למוצריה עד לסוף שנת 2029, ראו סעיף 10.1.1 לעיל.

לתטל ספקים מהותיים למשפחת Aeonix בהם חברת ג'יגה ספייס טכנולוגיות, המספקת כלי לניהול מסד נתונים, וחברת Yealink אשר מייצרת טלפונים. לתטל תלות בספקים האמורים. חברות נוספות הן חברות סיניות המספקות מוצרי צד ג' כגון שערי מדיה ומוצרים נלווים שונים.

10.12.2 להלן פרטים אודות רכישות תחום התקשורת מספקיו המהותיים בכל אחת מן השנים 2021 ו-2022 (במיליוני ש"ח ובאחוזים מסך הרכישות בתחום הפעילות):

סעיף	2022 רכישות	2022 שיעור מהרכישות בתחום	2021 רכישות	2021 שיעור מהרכישות בתחום
בינת יישום מערכות בע"מ	6.3	25%	7.2	25%
אי.אם.אס הרכבות אלקטרוניקה בע"מ	3.6	16.3%	4.7	16.3%
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	3.7	11.3%	3.3	11.3%

10.13 **הסכמים מהותיים**

10.13.1 הסכם ספק כרטיסים - לתדיראן ישראל ספק עיקרי, אשר משמש כקבלן ראשי להשמת רכיבים אלקטרוניים והרכבתם בכרטיסים הנמכרים על ידה. תקופת האחריות לתדיראן הינה ל- 12 חודשים לאחר אספקת כל מוצר (למעט במקרה של פגם שנגרם כתוצאה מתכנון לקוי של תדיראן ישראל). לתדיראן ישראל אפשרות פסילת מוצר בביקורת קבלה והחזרתו לספק לצורך תיקון או החלפה. ההסכם הינו ללא הגבלה בזמן, אלא אם מי מהצדדים הודיע על סיומו 18 ימים מראש. מועדי האספקה במרבית הכרטיסים נעים בתחום של 4-5 חודשים והתשלום מתבצע בתנאי שוטף+90.

10.13.2 הסכם מיזם משותף בסין - לתטל החזקות במיזם משותף בסין, בשיתוף שתי חברות סיניות, שאחת מהן הינה שותף אסטרטגי בסין ("**המיזם**"). המיזם מפיץ את מוצרי תטל בסין. תטל זכאית להירשם כבעלים של 51% מזכויות ההצבעה במיזם ו- 42.7% מהזכויות לקבלת דיבידנדים במיזם. הסכם הקמת המיזם, כולל הוראות המסדירות את יחסי הצדדים במיזם ובכלל זה, הוראות בדבר מינוי דירקטורים (לתטל זכאית למנות 4 דירקטורים מטעמה, מתוך 7), רשימת החלטות לגביהן נדרש לקבל הסכמה של כל הדירקטורים (שעיקריהן הגנת זכויות המיעוט) וכן הוראות לגביהן נדרש רוב מיוחד של 5 דירקטורים (שהינן החלטות מהותיות מאוד לפעילות המיזם). תוקפו של המיזם המשותף הוארך עד לחודש אוגוסט 2027.

10.14 **מגבלות ופיקוח**

10.14.1 לתטל אישורים ממשרד התשתיות המסחר והתעשייה לשיווק מוצריה בחו"ל. כמו כן, תטל רשומה במרשם הייצוא הביטחוני באגף הפיקוח על הייצוא במשרד הביטחון. בנוסף, לתטל אישור ממשרד הביטחון הפוטר אותה מפיקוח לעניין קבלת רישיון לשיווק וייצור חלק ממוצריה. אם וככל שתטל תבקש לשווק או למכור בחו"ל מוצרים מסוימים או השונים מאלו שביחס אליהם קיבלה פטור כאמור, היא תידרש לאישורים נוספים מאת אגף הפיקוח על הייצוא במשרד הביטחון או לפטור.

10.14.2 לתטל הסמכות ISO בתחומים שונים, הדורשים חידוש מידי תקופה, בהתאם לצרכיה.

10.14.3 כדי לשווק את מוצריה במדינות שונות, יש בידי תטל אישורים למוצריה, מטעם הגופים המתאימים במדינות השונות. אישורים אלה מתייחסים לנושאי איכות המוצר, איכות סביבה, בטיחות ותקני תקשורת ספציפיים לכל מדינה.

10.14.4 תדיראן ישראל ותטל הינם ספקים מאושרים של משרד הביטחון, והן נתונות לביקורת שנתית של חילות הקשר והאוויר.

10.14.5 מוצרי טלפוניה המתחברים לרשת בזק ציבורית שתדיראן ישראל מפיצה בישראל חייבים באישור סוג מטעם משרד התקשורת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. כן פועלת תדיראן ישראל על פי רישיונות מיוחדים שמשרד התקשורת העניק לה, על פי סמכותו לפי חוק הבזק, כולל רישיון מיוחד לביצוע פעולות בזק ומתן שירותי בזק-נס"ר, רישיון מיוחד לביצוע פעולות בזק ומתן שירותי גישה לאינטרנט ורישיון מיוחד למתן שירותי VPN בין-לאומיים. הרשיונות ניתנים לביטול או להתליה לפני תום תקופת הרישיון, במקרים הבאים: סירוב למסור מידע לשר הממונה או למי מטעמו או במקרה בו נמסר מידע כוזב; היה בפעילותו של בעל הרישיון מעשה או מחדל שפגע בתחרות בתחום הבזק.

10.14.6 על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 שיווק ציוד תקשורת המתחבר לרשת בזק ציבורית חייב באישורי סוג של משרד התקשורת. אישורי הסוג ניתנים לחברה המייבאת או ליצרן המקומי. אישורי הסוג מחייבים עמידה בדרישות טכניות של משרד התקשורת.

11. "אחרים" (זכיינות, אנרגיה מתחדשת וטעינה חשמלית)

11.1 **כללי**

נוסף על תחומי הפעילות המפורטים בחלק ב' לעיל, לקבוצה מספר פעילויות אשר, בראיית החברה, אינן עולות לכדי מגזרי ברי דיווח, כמפורט להלן:

א. זכיינות

ב. אנרגיה מתחדשת

ג. טעינה חשמלית

11.2 **זכיינות**

11.2.1 תחום הזכיינות כולל פרויקטים, המבוצעים במסגרת שיתופי פעולה של המגזר הציבורי עם המגזר הפרטי (PPP- Public Private Partnership). הפרוייקטים כוללים תכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוק של פרויקטים בתחום מבני ציבור ותשתיות, על פי זיכיונות ארוכי טווח שמקבלת הקבוצה מגופים ממשלתיים וציבוריים וגופים פרטיים, לאחר התמודדות במכרזים פומביים.

11.2.2 חלקם של הפרויקטים הם במתכונת של BOT (Build Operate Transfer) או BOO (Build Operate Own) בהם עיקר או כל התשלום לזכיין משולם על ידי המשתמש ("הצרכן") בפרויקט, וחלק במתכונת של PFI (Private Finance Initiative), בהם התשלום לזכיין מתבצע על ידי הגוף המזמין.

11.2.3 על פי רוב, בהתאם לחוזה הזיכיון, הבעלות במקרקעין עליהם מוקם הפרויקט שייכת למזמין, והזכיין זכאי להשתמש במקרקעין הנ"ל לצרכי הקמת, הפעלת ותחזוק הפרויקט למשך תקופת הזיכיון בלבד.

11.2.4 ככלל, הפרויקטים בתחום הזכיינות הינם פרויקטים רחבי היקף (מבחינת היקף ההשקעה הנדרש לצורך הקמת הפרויקט) וארוכי טווח (לרוב תקופת הזיכיון הינה בת כ- 20 שנים ויותר). הזיכיונות לפרויקטים אלו ניתנים בדרך כלל לתאגידים בעלי איתנות פיננסית וניסיון מוכח בפרויקטים של זכיינות בכלל, ובתחום נשוא הפרויקט בפרט. לרוב, בעיקר נוכח היקפם הרחב של הפרויקטים המדוברים, המשאבים הרבים, הידע והניסיון הנדרשים לביצועם, מוגשת ההצעה באמצעות מספר שותפים, לעתים תוך שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים, בעלי ניסיון מוכח בתחום ואיתנות פיננסית.

11.2.5 ביצוע הפרויקטים נעשה בדרך כלל על ידי זכיין – חברה ייעודית (SPC) המוקמת באופן ייעודי לכל פרויקט. הזכיין מתקשר בדרך כלל בהסכמים העיקריים הבאים: (1) הסכם זיכיון עם מזמין העבודה; (2) הסכם מימון עם גורמים מממנים; (3) הסכם הקמה עם קבלן הקמה; (4) הסכם תפעול עם קבלן תפעול. ההתקשרויות נעשות כך שהזכיין מקבל מקבלני ההקמה וההפעלה התחייבויות מקבילות (Back to Back) להקמה ולהפעלה על פי הסכם הזיכיון, ואילו המימון וההתחייבויות המימוניות הן אך ורק של הזכיין, כאשר בחלק מן המקרים לא מתקיימת זכות חזרה (Non-Recourse) לבעלי המניות של הזכיין, או, במקרים אחרים, שזכות החזרה לבעלי המניות הינה מוגבלת.

בפרויקטי זכיינות בהם מעורבת הקבוצה למועד דוח זה, מחזיקה הקבוצה הן בזכיין והן בקבלני ההקמה והתפעול (בעצמה או עם אחרים).

11.2.6 על פי רוב, המימון לפרויקטים מועמד לזכיין באמצעות הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות מימון אחרים כגון - גופים מוסדיים (לעיתים באמצעות קונסורציום של מלווים) וכן באמצעות הון עצמי המוזרם לפרויקט על ידי הקבוצה (כהשקעה בהון המניות בזכיין ו/או כהלוואות בעלים המוגדרות חוב נחות לחוב הבכיר).

11.2.7 יצוין, כי בהתקשרויות הקבוצה במכרזים לפרויקטים במודל ה- PPP קיים לעיתים גם תנאי מוקדם של ביצוע סגירה פיננסית ללייווי ומימון הפרויקט לאחר הזכייה במכרז, שכן הזכיין אחראי גם על מימון הקמת הפרויקט. בדרך כלל, בנוסף למימון מגופי המימון כאמור, מקורות מימון נוספים הינם הון עצמי ומענק מן המזמין עבור הקמת הפרויקט. הסגירה הפיננסית מורכבת בדרך כלל ממספר הלוואות אשר מסדירות ליווי פיננסי לכל השלבים השונים בפרויקט ונעשית בדרך כלל מול קונסורציום של מלווים. בנוסף, כוללת ההתקשרות גם את התחייבות הזכיין לסוג ולטיב השירותים אותם הוא מחויב לספק למשתמשים בפרויקט ולרמתם לאורך כל תקופת ההפעלה. ככל שמדובר בפרויקט מסוג PFI או בפרויקט משולב, מוסדר גם האופן בו המזמין משלם עבור השירותים אותם מספק הזכיין לאורך תקופת ההפעלה.

11.2.8 ככלל, הסיכון בפעילות בתחום הזכיינות מושפע מהשלב בו מצוי הפרויקט. בשלב ההקמה, הסיכון גבוה יותר מהסיכון בשלב התפעול והאחזקה ולכן נוהגים הגופים המממנים לסווג בפרויקטי הזכיינות את החוב בשלב ההקמה של הפרויקט בסיכון גבוה יותר לעומת סיווגו בשלב הפעלת הפרויקט. בשלב התפעול (המתחיל במרבית המקרים לאחר קבלת אישור המזמין על השלמת עבודות ההקמה), פוחתים הסיכונים והם כוללים בעיקר עמידה במדדי ביצוע אשר אי עמידה בהם עלול לגרום להטלת פיצויים מוסכמים. הסיכונים הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול מועברים ברובם על ידי הזכיין גב-אל-גב לקבלן ההקמה ולמפעיל, לפי העניין.

11.2.9 כל פרויקט בתחום הזכיינות נתון לפיקוח הדוק למשך כל תקופת הזיכיון על ידי רגולטורים או גורמים מפקחים מטעם המזמין, ובחלק מהפרויקטים קיימת אף רגולציה ייחודית המסדירה את פעילות הפרויקט.

11.2.10 פעילות הזכיינות של הקבוצה בכל פרוייקט מתבצעת באמצעות החברה וחברות פרוייקט ייעודיות (SPCs).

11.2.11 בגין חשיפתה לסיכונים הנובעים מההתקשרות בהסכמי זיכיון, הסכמי הקמה והפעלה והסכמי מימון, מעמידה הקבוצה ערבויות ביצוע להבטחת התחייבויותיה לפי הסכמים אלה, והתממשותם של הסיכונים האמורים עלולה במקרי קיצון להביא לחילוטן של ערבויות אלה.

11.2.12 בתחום זה, למועד הדוח, לחברה שני פרויקטים מרכזיים:

א. **<u>בתי המשפט בטבריה ובצפת</u>**

בחודש דצמבר 2018 התקבלה אצל החברה הודעה על זכייתה למימון, תכנון, הקמה והפעלה ל-22.5 שנים של בתי המשפט בצפת ובטבריה ממועד ההקמה (**"הפרויקט"**). תקופת ההקמה הינה בתוך 30 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, אשר ניתן ביום 10 במרץ 2019 (היינו, סיום תקופת ההקמה בחודש ספטמבר 2022).

בתמורה, זכאית החברה, לאורך תקופת התפעול, לתשלום שנתי בסך של כ-5 מיליון ש"ח, צמוד למדד, אשר ישולם בתשלומים רבעוניים, וזאת החל ממועד השלמת ההקמה של כל אחד מבתי המשפט הנ"ל (כ-3 מיליון ש"ח בגין בית המשפט בטבריה וכ-2 מיליון ש"ח בגין בית המשפט בצפת). בנוסף, החברה זכאית לקבל החזר מלא בגין שירותים שונים אשר תעמיד במסגרת המכרז (בתנאים של Cost+) וכן החברה זכאית למענק הקמה בסך של כ-25 מיליון ש"ח (צמוד למדד תשומות הבניה למשרדים), אשר ישולמו עד לתום תקופת ההקמה של שני בתי המשפט. החברה הסבה את זכויותיה והתחייבויותיה מכח המכרז לאפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ (**"החברה הייעודית"**). הקמת בית המשפט בטבריה הסתיימה בחודש מרץ 2022 והקמת בית המשפט בצפת טרם הסתיימה.

לאור האיחורים האמורים, קוזז לקבוצה עד כה סכום שאינו מהותי בגין איחורים[13]. הקבוצה פנתה למדינת ישראל לשם קבלת כספים נוספים בגין איחורים שאינם באשמתה וכן בגין תוספות בפרוייקט.

בחודש נובמבר 2020 השלימה הקבוצה התקשרות במערכת הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט מול תאגידים מקבוצת הראל חברה לביטוח, במסגרתם נחתמו הסכמי המימון של החוב הבכיר לפרויקט (**"המלווים"** ו-**"סגירה פיננסית"**, לפי הענין). במסגרת הסגירה הפיננסית נחתמו הסכמי המימון של החוב הבכיר לפרויקט (**"הסכמי המימון"**) וכן הסכמי הפרויקט, ובכלל זה הסכם לתכנון והקמה בין החברה הייעודית לבין חברה בת בבעלות מלאה של החברה, הסכם ניהול ותחזוקה בין החברה הייעודית לבין החברה והסכם ממשק בין הקבלנים המסדיר את מערך היחסים ביניהם[14]. מסגרות האשראי בגין הפרויקט, מסתכמות לסך של כ-43 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו באור 19(ב)(2) לדוחות הכספיים.

ב. **<u>מעונות הסטודנטים - המכללה למינהל</u>**

בחודש דצמבר 2019 נחתמו הסכמים (**"ההסכמים"**) בין המכללה למינהל (**"המכללה"**) ותאגיד בבעלותה המלאה של המכללה (**"חברת הבת של המכללה"**) עם החברה וחברה בבעלות מלאה של החברה (**"חברה בת"**), מכוחם הוקם תאגיד ייעודי בבעלות משותפת בחלקים שווים (50%-50%) של החברה ושל חברת הבת של המכללה (**"התאגיד המשותף"**), אשר התקשר בהסכם עם המכללה, במסגרתו התאגיד המשותף יתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק מתחם מעונות סטודנטים, אשר יכלול 512 חדרים וכן שטחים לשימוש הסטודנטים, בהיקף של כ- 16 אלף מ"ר בנוי בקמפוס המכללה בראשון לציון (**"המעונות"** או **"הפרויקט"**). בהתאם להסכמים, התאגיד

---

[13] הזכיין כפוף לתשלום פיצויים מוסכמים למשרד האוצר במקרה של איחור במסירה של 1,000 ש"ח ליום בגין 30 ימים ראשונים; 1,750 ש"ח ליום בגין איחור 90-31 ימים; ו-3,000 ש"ח ליום בגין איחור מעבר ליום ה-91.

[14] לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 11 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-121374) אשר פרטיו נכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

המשותף יתפעל ויתחזק את המעונות למשך 24 שנים ו- 11 חודשים, בתמורה לזכות לגבות דמי הרשאה מהדיירים במעונות, בהיקף שנתי מוערך של כ- 12 מיליון ש"ח, צמוד מדד (בתפוסה מלאה, בערכים נומיליים) ("**הסכם הזיכיון**" ו- "**תום תקופת הזיכיון**", לפי העניין).

התכנון וההקמה יבוצעו באופן מלא על ידי הקבוצה והחברה תהיה ערבה כלפי המכללה וכן, ככל שיידרש - כלפי הגורם הממן, למחויבויות החברה הבת.

במסגרת ההסכמים, נקבעה הסדרה של מערך היחסים בין החברה והחברה הבת של המכללה בקשר עם התאגיד המשותף, ניהולו ומכירת ההחזקות בו, ובכלל זאת סוכם כי במקרה בו החברה הבת תפר הפרה מהותית את הסכם ההקמה של הפרוייקט, אזי, היה והחברה לא תתקן את ההפרה באופן ובמועדים שנקבע בהסכמים, לחברה הבת של המכללה תהא הזכות לחייב את החברה למכור את החזקותיה בתאגיד המשותף בתמורה לנמוך מבין ההון העצמי שהושקע על ידה לבין התמורה בגין המכירה בפועל (בניכוי נזקים שנגרמו למכללה). בהתאם להסכמים, הצדדים יפנו לבנקים ו/או גופים מוסדיים לשם מימון הקמת הפרוייקט, ובאופן בו הצדדים יעמידו לתאגיד המשותף הון עצמי בסכומים המפורטים בהסכמים.

ביום 28 במרץ 2022 השלים התאגיד המשותף, התקשרות במערכת הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט מול בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("**המלווה**", "**הסכמי המימון**" ו- "**הסגירה הפיננסית**"), במסגרתם הוסכם, בתמצית, כדלקמן:

(א) התאגיד המשותף יתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק את המעונות בהיקף המפורט לעיל. הפעלת הפרויקט תחל בחודש אוקטובר 2023, לאחר השלמת הקמתו.

(ב) במסגרת הסגירה הפיננסית נחתמו הסכמי המימון וכן תוקנו ונחתמו גם הסכמי הפרויקט, ובכלל זה הסכם לתכנון והקמה בין התאגיד המשותף לחברה הבת, אשר תשמש כקבלן ההקמה (100%) בתמורה לסך של כ- 104 מיליון ש"ח ("**הסכם ההקמה**"). סיום ההקמה נקבע לחודש ספטמבר 2023.

(ג) בכלל זה, נחתמו גם הסכם שותפות מוגבלת והסכם ניהול ותחזוקה בין התאגיד לבין תאגיד ייעודי נוסף בבעלות משותפת, בחלקים שווים (50%-50%) של החברה ושל חברת הבת של המכללה, לתקופה שתחילתה במועד קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט וסופה בתום 24 שנים ו-11 חודשים לאחר מכן, ובכפוף לאמור בהסכם הזכיון והסכם ממשק בין הקבלנים הנ"ל המסדיר את מערך היחסים ביניהם.

(ד) על-פי הסכמי המימון ותנאיהם, סך מסגרת האשראי הכוללת שתועמד לפרויקט מסתכם לכ- 144 מיליון ש"ח, וכולל בעיקר: (1) <u>מסגרת לזמן קצר</u>, בריבית משתנה, לתקופה של 6 שנים בתוספת מרווח כקבוע בהסכמי המימון ולהלן, שסכומה הכולל (קרן וריבית צבורה) לא יעלה על התחייבויות המלווים ועל סך מצטבר של 114 מיליון ש"ח, ובכל מקרה סך הסכומים שיועמדו כהלוואות לתאגיד המשותף לא יעלו על 80% מעלות הפרויקט. כמו כן, קיימת אפשרות להגדלת המינוף עד ל- 90% החל מתום שנת ההפעלה הראשונה של הפרויקט; (2) <u>מסגרת לזמן ארוך</u>, בריבית קבועה (על בסיס אגרות חוב ממשלתיות, צמודות למדד, הנושאות ריבית קבועה, בעלות מח"מ הקרוב ככל הניתן למח"מ ההלוואה הרלוונטית) בתוספת מרווח כפי שנקבע בהסכם המימון ולהלן. סכום הקרן המצטבר של הלוואות לפי מסגרת זו בתוספת ריבית צבורה ממועד המשיכה של כל הלוואה ועד למועד הפירעון הסופי (12 חודשים לפני תום תקופת הזיכיון); (3) <u>מסגרת קרן לשירות חוב</u> בסך של כ-3.5 מיליון ש"ח - מסגרת אשראי מתחדשת בריבית משתנה; (4) <u>מסגרת גישור להון העצמי</u> (EBF) בסך של כ-14 מיליון ש"ח, למימון חלק מרכיב ההון העצמי הנדרש לצורך עמידה ביחס הון/חוב בכיר בריבית משתנה בתוספת מרווח שנקבע בהסכמי המימון (חלק החברה 50%). מרווחי הריבית שנקבעו בהסכמי המימון להלוואות לעיל הינם טווח שבין 0.9% לבין 2.45%, בהתאם לסוג ההלוואה ומטרתה.

להבטחת התחייבויות התאגיד המשותף כלפי המלווה וכתנאי להעמדת ההלוואות, יימסרו למלווה הבטוחות הבאות: (1) שעבוד קבוע ושעבוד צף על כלל נכסי וזכויות התאגיד המשותף (להוציא חשבון החלוקה); (2) שעבוד מלוא החזקותיה של החברה בתאגיד המשותף; וכן (3) תועמדנה הערבויות הבאות: ערבות בנקאית אוטונומית בגין הלוואת גישור בגובה חלקה של החברה הבת בהון העצמי של התאגיד המשותף, ערבות החברה כבעלת המניות של קבלן ההקמה בפרויקט בגין הסכם ההקמה, ערבות החברה כבעלת האחזקות במחצית מהתאגיד הייעודי אשר ישמש כקבלן הניהול והתחזוקה וכן ערבויות ביצוע, בדק ועיכבון מצד קבלן ההקמה.

כמו כן, במסגרת הסכמי המימון נקבעו עילות להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואות ובכלל זאת הפרת התחייבויות של החברה הייעודית כלפי המכללה מכח הסכם הזיכיון,

הפרת התחייבויות מכח הסכמי המימון, ובין היתר, ירידת יחסי הכיסוי אל מתחת ל-1 ל-1.08[15].

השלמת הקמת הפרוייקט צפוייה להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2023. העלות הכוללת של הקמת הפרוייקט צפויה לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ- 140 מיליון ש"ח.

מובהר כי הערכות החברה בדבר מועדי השלמה צפויים של הפרויקטים, אומדני ההקמה המשוערים של הפרויקטים, ואמדן ההכנסות הצפוי מהפרויקטים כאמור, הינן מידע צופה פני עתיד, אשר מתבסס על הערכות ההנהלה, ונסמך על אומדנים של הקבוצה ועל בסיס ניסיונה המצטבר. הערכות אלו עלולות שלא להתקיים או להשתנות אף באופן מהותי בשל מכלול נסיבות לרבות עיכובים אפשריים בלוחות זמנים בביצוע העבודות, עיכובים קיימים או אפשריים מצד רשויות רגולטוריות, שינויים בתשומות לרבות מחירי חומרי גלם, שכר עבודה וכן שינויים רגולטוריים ודרישות אחרות שאינן תלויות בקבוצה.

11.3 <u>אנרגיה מתחדשת</u>

11.3.1 <u>מידע כללי</u>

11.3.1.1 משבר האקלים הפוקד את כדור הארץ והלחימה בין אוקראינה ורוסיה משנה את עולם האנרגיה ומאיץ את המעבר לאנרגיות נקיות ומתחדשות. הלחץ הציבורי המופנה אל עבר הממשלות והתאגידים, מוביל להצבת יעדים אגרסיביים של הפחתת פליטות ומעבר לאנרגיה מתחדשת. לכן הן בעולם והן בישראל מתחולל תהליך שעיקרו עידוד ייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות. כך, במדינות רבות בעולם גוברת המודעות לצרוך בשימוש באנרגיה מתחדשת, ובהתאם מדינות מתוות מדיניות לעידוד יזמים לייצר חשמל נקי ממקורות בלתי מתכלים.

11.3.1.2 אנרגיה מתחדשת מופקת ממקורות אנרגיה שאינם מתכלים בשל השימוש בהם – כדוגמת קרינת השמש, רוח, זרימת מים ואנרגיה גיאו-תאמית – ואף מביו מסה (כגון פסולת וכו'). המשאבים לאנרגיה פוסילית, לעומתם, מתכלים עם שימוש בהם (נפט, גז, פחם). יתר על כן, משאבים אלה מרוכזים במספר מצומצם של אזורים על פני כדור הארץ, בשעה שהמקורות לאנרגיה מתחדשת מפוזרים על פני רוב רובו ומכיוון שמדובר לרוב במשאב "חופשי" חסר בעלים, כגון רוח וקרינת השמש, הרי שמהפקתו נובע כביכול גם יתרון כלכלי. אלא שהפקתה של אנרגיה מתחדשת כרוכה, נכון להיום, בהוצאות כלכליות ניכרות, והיא יקרה לרוב מהשימוש באנרגיה פוסילית.

11.3.1.3 מדינת ישראל עשירה במשאב טבעי ומתחדש של קרינת שמש כמעט בכל עונות השנה, שלהערכת החברה אינו מנוצל במלואו. שילוב של משאבי שמש כמעט בלתי נדלים עם האפשרויות הטכנולוגיות המתקדמות בישראל בתחום האנרגיה הסולארית, הופכים את מלאכת הפקת החשמל בעזרת תאים סולאריים בישראל לתחום בעל פוטנציאל משמעותי.

11.3.1.4 המניע הראשי לשימוש באנרגיות מתחדשות נוגע לבריאות ולאיכות הסביבה: בניגוד לשימוש באנרגיה פוסילית, השימוש באנרגיות מתחדשות בדרך כלל אינו פולט לסביבה חומרים רעילים ו/או חומרים שמביאים להתחממות כדור הארץ. התגברות המודעות לאיכות הסביבה בעשורים האחרונים, והצטברות הנתונים על התחממות כדור הארץ בשנים האחרונות, גורמות להתגבשותן של נורמות בין-לאומיות לגבי הקטנת הפליטה של מזהמים לסביבה, ומכיוון שהשימוש באנרגיות מתחדשות אינו פולט מזהמים, גוברת בעולם הנטייה להשתמש באנרגיות אלה. התרחבות הביקוש לאנרגיות מתחדשות התניעה תהליכים של התייעלות טכנולוגית, ואלה מצדם מביאים לירידה בהוצאות על הפקתן.

11.3.1.5 תחום האנרגיה המתחדשת כולו, תלוי באופן מהותי ברגולציה הרלוונטית ובמדינה הרלוונטית, ומחייבת קבלת רישיונות ו/או אישורים רגולטוריים מרשויות שונות ובהתאם כדאיות פעילותה של החברה במדינה הרלוונטית מבוססת במידה רבה על החלטות ממשלה והחלטות רשויות שונות המשפיעות ו/או עשויות להשפיע על יצרני החשמל באנרגיה מתחדשת.

11.3.1.6 בישראל, פעילות ייצור החשמל על-ידי יצרני חשמל פרטיים מוסדרת בחוק משק החשמל, וכן בתקנות מכוחו, ובהוראות והחלטות רשות החשמל. הסדרות אלו קובעות

[15] למידע נוסף, ראו דיווח מיידי מיום 29 במרץ 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-031464), אשר תכנו נכלל על דרך ההפניה.

את כמות החשמל שייצרנים פרטיים רשאים לייצר, הליכי הקמת המערכות, האופן בו ניתן להתחרות על זכיה במכסות האמורות, התעריף לו יהיו זכאים הזוכים, ויתר התנאים שעל הזוכים לעמוד בהם לצורך קבלת אישור. רשות החשמל הנה הגורם הדומיננטי ביחס להתפתחות התחום. החלטות רגולטוריות כאמור כוללות, בין היתר, קביעת יעד מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בישראל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיות אנרגיה מתחדשת אחרות, אישור תעריפים אשר ישולמו על ידי חברת החשמל בגין רכישת חשמל המיוצר באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית, קביעת מכסות להספקי החשמל שחברת החשמל תהיה מחויבת לרכוש, קביעת מסלולים סטטוטוריים לאישור הקמת מתקנים פוטו-וולטאים וכו׳. בנוסף, הקמת מערכות סולאריות כפופה לקבלת הפעלה מסחרית או רישיון יצור והספקה, אישורים מגופים רגולטוריים ומוסדות שונים (כגון ועדות תכנון ובניה, רשויות מקומיות, גופי תכנון ובניה ומשרדי ממשלה שונים). מדיניות הממשלה המוצהרת בשנים האחרונות, הנה לקדם ולעודד ייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת, כאשר הממשלה קבעה יעדים של ייצור חשמל באמצעות אנרגיות ממקורות מתחדשים - 20% עד שנת 2025 ו-30% עד שנת 2030[16].

11.3.1.7 במדינות אחרות אחראית המדינה הרלוונטית (או המדינות החברות באיחוד האירופאי במקומות הרלוונטיים) להכתב יעדי ייצור חשמל מארגיה מתחדש וליישומם. כמו כן, גופים שונים אחראים על קבלת אישורים והיתרים להקמת וחיבור מתקני חשמל, כאשר בחלק מהמדינות באירופה קיים שוק משוכלל למכירת חשמל, ומכירת החשמל אינה בהכרח למדינה, אם כי מדינות מסויימות מאפשרות סובסידיה או הגנה על מחירי המכירה של יצרני החשמל מאנרגיה מתחדשת, וזאת במסגרת מכרזים המפורסמים על ידי מדינות אלו.

11.3.1.8 לשם קידום פרוייקטים של אנרגיה מתחדשת, נדרשים בעיקר יכולות איתור וזיהוי של נכסים או קרקעות בעלי פוטנציאל הנדסי, סביבתי וטכנו-כלכלי להתקנת מערכות פוטו- וולטאיות, ושטחים בעלי פוטנציאל להתקנת טורבינות רוח והתקשרות בהסכמים מתאימים לגביהם, לעיתים תוך סיטואציה תחרותית; יכולת השגת אישורים רגולוטוריים וסטטוטריים נדרשים, ובכלל זאת – היכולת והיעילות בהשלמת ההליכים התכנוניים הרלוונטיין תוך עמידה והשגת האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על מנת להקים מערכות פוטו-וולטאיות ולייצר חשמל תחת בלוחות הזמנים ודרישות הרגולציה הרלוונטית הקיימת, וזאת בהשוואה למתחרים אשר מתמודדים על קבלת אישורים דומים תחת מכסות נתונות המוגבלות בהיקפן בפרק הזמן הנדרש; ואיתנות פיננסית, הכוללת יכולת להעמיד את ההון העצמי הנדרש לפרוייקטים מזוג זה (שעשוי להגיע עד לכ- 50% בחלק מהמדינות) וגיוס אשראי בהיקפים משמעותיים.

11.3.1.9 ככלל, תחום הפעילות הינו תחרותי ביותר, בעיקר בשל העובדה כי השחקנים בשוק מתמודדים על מכסות מוגבלות להקמת המתקנים במסגרת הליכים מכרזיים תחרותיים.

11.3.1.10 בשנים האחרונות חלו תמורות טכנולוגיות משמעותיות בתחום האנרגיה המתחדשת, ובפרט בתחום הפוטו-וולטאי, המאפשרות ניצול טוב יותר והוזלה משמעותית בעלויות ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, כגון: טכנולוגיות לאגירת חשמל, טכנולויות המאפשרות את הגדלת הניצולת של קרני השמש באמצעות הפנאלים הסולאריים, טכנולוגיות המאפשרות ייצור כמות גדלה יותר של חשמל באמצעות פאנלים סולארים קטנים יותר, טכנולוגיות המשפרות את איכות הממירים ומוזילות את עלותם, מערכות ניקיון מתקדמות שמטרתן לייעל ולקצר את תהליכי התחזוקה של המערכות הפוטו-וולטאיות וכיוצ״ב. בהתאם, בשנים האחרונות ניכרת מגמת עליה בעלות המתקנים של אנרגיה סולרית ובעלות חומרי הגלם מהם מייצרים את הקולטים הפוטו-וולטאיים, וזאת לאור התפרצות מגפת הקורונה.

11.3.1.11 על רקע מחירי החשמל הגבוהים באירופה, ביום 6 באוקטובר 2022 אישר האיחוד האירופי תקנות זמניות לטיפול במחירי האנרגיה, במסגרתם נקבע כי מדינות החברות באיחוד האירופאי יקבעו תקנות זמניות במטרה לצמצם את צריכת החשמל ולהפחית את מחירי החשמל. במסגרת ה-Council Regulation No 1854/2022 הוצע, בין היתר, מחיר מירבי לחשמל (180 אירו ל- MWh) עד לסוף שנת 2023 וכן הוצעו יעדים להפחתת היקף הצריכה ירידה של 5%). בנוסף הוצע כי המדינות החברות באיחוד ישתמשו בהכנסות העודפות מהגבלת מחירי החשמל לתמיכה בצרכנים שנפגעו

[16] https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3865452,00.html

מהעליה במחירי החשמל ולהפחתת היקפי צריכת החשמל. בהתבסס על התקנות הזמניות כאמור התבקשו המדינות החברות באיחוד לקבוע הוראות בדבר הגבלת מחירי החשמל.

על רקע החלטת האיחוד האירופי כאמור, בחודש אוקטובר 2022 אומצה בפולין חקיקה בדבר אמצעי חירום להגבלה זמנית של מחירי החשמל שייוצר, בין היתר, מחוות רוח ומתקנים פוטו- וולטאיים בפולין. כחלק מהחקיקה שאומצה, נקבע כי מכירת חשמל אשר תעשה במישרין לרוכש, ביחס לתקופה שבין 1 בדצמבר 2022 ועד ליום 31 בדצמבר 2023, תהיה כפופה לתקרת מחיר שתקבע על ידי המחוקק הפולני, כך שסכומים שיתקבלו בגין מכירת חשמל מעל לתקרה שתקבע יועברו על ידי יצרני החשמל לקרן ייעודית שתוקם על ידי הממשלה הפולנית. ביום 10 בנובמבר 2022, פרסם המחוקק הפולני את גובה התקרה הזמנית של מחירי החשמל שייוצר, בין היתר, מחוות רוח ומתקנים פוטו -וולטאיים בפולין בהתאם, נקבע כי מחיר חשמל ממכירת חשמל אשר תעשה במישרין לרוכש ביחס לתקופת החקיקה, ושאינה כפופה למחירי אסדרת מכרזי התעריף, יהיה כפוף לתקרת מחיר של: (1) סך של 295 זלוטי ל- MWH 1חשמל מיוצר מאנרגיית רוח; ו- (2) 355 זלוטי ל- 1 MWH חשמל מיוצר ממתקנים פוטו-וולטאיים. יצוין, כי הכנסות ממכירת תעודות ירוקות וממכירת GOOS אינן כפופות לתקרת המחיר. בהתאם להוראות החקיקה, המגבלה של תקרת המחיר תפקע ביום 31.12.2023 ומכירת החשמל צפויה לחזור ולהתנהל בהתאם למחירי החשמל כפי שיקבעו בשוק החופשי בפולין.

להערכת החברה לחקיקה הנ"ל לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאות החברה.

11.3.2 <u>השקעות הקבוצה בתחום האנרגיה המתחדשת</u>

11.3.2.1 <u>פרוייקטים בישראל</u>

(א) הקבוצה הינה חלוצת תעשיית ייצור חשמל המודרני מרוח בישראל. הקבוצה, באמצעות אפקון אנרגית רוח ותאגידי פרוייקט ייעודיים ("**תאגידי הפרויקט**"), יזמה את הקמתן של שתי חוות טורבינות הרוח הראשונות בישראל הממוקמות ברמת סירין ובגלבוע ("**הפרוייקטים**"). הקבוצה הינה היזם, קבלן ההקמה (EPC) וקבלן התפעול (O&M) בפרויקטים במסגרת הסכם BOO.

בחודש אפריל 2016 השלימה הקבוצה את הקמת חוות טורבינות הרוח, ונמסרו לה שלושה רישיונות קבועים לייצור חשמל בטכנולוגיית הרוח, על שם שני תאגידי הפרוייקט, בהספק מותקן מצטבר של כ-21.25 מגה וואט (לשלושת הרישיונות האמורים יחדיו) (11 טורבינות בהספק מותקן כולל של כ-9.35 מגה וואט בסירין ו-14 טורבינות רוח בהספק כולל של כ-11.9 מגה וואט בגלבוע). בהתאם לרישיונות, זכאים תאגידי הפרוייקט למכור לחברת החשמל, במשך 20 שנות הפעלה מסחרית, את מלוא החשמל שייוצר בפרוייקטים בתעריף של 48.51 אגורות ל-1 קילו וואט לשעה (kWh) (התעריף האמור מוצמד בתחילת כל שנה קלנדארית למדד הידוע לעומת מדד פברואר 2013). בהתאם, היקף התמורה השנתי הכולל הממוצע בגין ייצור חשמל בפרוייקטים עומד בממוצע בשנים האחרונות על כ-20 מיליוני ש"ח בשנה.

לצורך מימון הפרויקטים, ביום 16 ביוני, 2014 התקשרו החברה, אפקון אנרגית רוח ותאגידי הפרוייקט במערכת הסכמים, ובכלל זה הסכמי מימון לחוב הבכיר לפרויקט עם בנק הפועלים בע"מ, הסכם הזרמת הון והסכמי הקמת מתקנים על ידי החברה (EPC), ותפעולם והחזקתם על ידי החברה (O&M).

היקף ההשקעה הכולל בפרוייקטים הסתכם בסך של כ-200 מיליוני ש"ח במימון בנקאי בשיעור של כ- 80% מעלות הפרויקטים, לתקופה של 18 שנים, כאשר שיעור הריבית השנתית בגין המימון כאמור, נכון למועד הדוח, הינו 3.43%. על תאגידי הפרוייקט לעמוד בהתניות פיננסיות הקבועות בהסכמים. למועד הדוח, הקבוצה עומדת בהתניות הפיננסיות האמורות. לפרטים נוספים ראו באור 1.ב.19 לדוחות הכספיים.

(ב) לאפקון אנרגיית רוח הסכמי שכירות עם בעלי מקרקעין להקמת חוות טורבינות נוספת בסמוך לאחד משני הפרוייקטים הנ"ל. נכון למועד הדוח, טרם הוגשה בקשה לקבלת רישיון מותנה ביחס לחוות האמורות.

מובהר כי המידע האמור לעיל, לרבות תקופות ההפעלה המסחרית, התעריפים והיקף התמורה השנתי ועוד, כולל מידע צופה פני עתיד, המבוסס, בין היתר, על המידע הקיים בפני החברה למועד הדוח, אשר עלול להשתנות, אף באופן מהותי, בין

היתר, עקב גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת התממשות מי מגורמי הסיכון להם חשופה החברה והמפורטים בסעיף 26 להלן.

11.3.2.2 <u>השקעה באפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ</u>

בחודש ספטמבר 2020 התקשרה החברה בהסכם השקעה ("**ההסכם**") בחברת אפקון אנרגיות מתחדשות (בשמה הקודם - לוגיה מערכות כח בע"מ), חברה העוסקת בייזום פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, בישראל ובעיקר באירופה ("**אפקון אנרגיות מתחדשות**"). על פי ההסכם, אפקון אנרגיות מתחדשות הקצתה לחברה מניות אשר הקנו לחברה 70% מהון המניות של אפקון אנרגיות מתחדשות ומזכויות ההצבעה בה באותו מועד.

בחודש יולי 2021, אפקון אנרגיות מתחדשות התקשרה במערך ההסכמים על ייסוד שותפות מוגבלת יחד עם גופים מוסדיים (לפרטים ראו סעיף 11.3.2.3 להלן). חלקה של אפקון אנרגיות מתחדשות בשותפות מבוצע באמצעות השקעה של החברה באפקון אנרגיות מתחדשות בסכום זהה, שמבוצעת כנגד מניות שהוקצו לחברה, כך החל ממועד זה החזיקה החברה בכ-85.5% מאפקון אנרגיות מתחדשות.

ביום 6 בינואר 2022 פנו ה"ה יאיר הראל וערן ליטבק (יחדיו: "**המציעים**"), לשעבר מנכל"ים משותפים באפקון אנרגיות מתחדשות, אשר החזיקו נכון לאותו מועד בכ-14.5% מההון המונפק והנפרע של אפקון אנרגיות מתחדשות, לחברה, בהצעה לרכישת החזקותיה של החברה באפקון אנרגיות מתחדשות לפי שווי חברה של כ- 190 מיליון ש"ח, וזאת באמצעות מנגנון BMBY (Buy Me Buy You) אשר היה קבוע בהסכם בין הצדדים. ביום 5 ביולי 2022, ולאור אי קבלת אישור גופים מוסדיים להעברת השליטה באפקון אנרגיות מתחדשות למציעים, השלימה החברה את רכישת החזקותיהם של המציעים במניות אפקון אנרגיות מתחדשות בתמורה לסך של 10 מיליון ש"ח, כך שהחל מאותו מועד ונכון למועד הדוח מחזיקה החברה במלוא ההון המונפק והנפרע של אפקון אנרגיות מתחדשות. למידע נוסף, ראו באור 5.ג לדוחות הכספיים[17].

ממועד רכישת השליטה כאמור, אפקון אנרגיות מתחדשות פעלה ופועלת להתקשר לבדה ו/או ביחד עם שותפים, בייזום והקמה של פרויקטים, בתחום טורבינות הרוח, שדות פוטו וולטאים ופרוייקטים של אגירת אנרגיה, בעיקר באירופה, אשר היקף ההספק המצטבר שלהם הינו מאות מגה וואט, וזאת לצד התקשרות עם גופים מממנים לשם מימון ההון הנדרש לפרויקטים אלו. במהלך שנת 2022 המשיכה החברה בקידום הרחבת הפורטפוליו של הפרויקטים בתחום זה, וכפי שיפורט להלן.

11.3.2.3 <u>הקמת שותפות בתחום האנרגיה המתחדשת</u>

לשם ביצוע השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, בחודש יולי 2021 (ובהמשך למזכר ההבנות שנחתם ביום 25 באפריל 2021), התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים ("**ההסכמים**") עם גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ("**מגדל**") ומקבוצת מנורה ("**מנורה**"; וביחד עם מנורה: "**המשקיעים המוסדיים**") לייסוד שותפות מוגבלת ("**השותפות**") שהחזקות הצדדים בשותפות הינם: חברה בבעלות מלאה (100%) של אפקון אנרגיות מתחדשות אשר תשמש כשותף הכללי בשותפות; והשותפים המוגבלים בשותפות יהיו אפקון אנרגיות מתחדשות (20%), והמשקיעים המוסדיים (80%). אפקון אנרגיות מתחדשות התחייבה לקיים את התחייבויות השותף הכללי, ככל שהשותף הכללי לא קיים אותן. בנוסף, התחייבה החברה כי עד להנפקתה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות, היא תקיים את התחייבותה האמורה של אפקון אנרגיות מתחדשות בקשר עם התחייבויות מהותיות של השותף הכללי שנקבעו בהסכמים, ככל שאפקון אנרגיות מתחדשות לא תקיים אותן וכן את התחייבות אפקון אנרגיות מתחדשות להזרמת חלקה בשותפות, וכי לאחר הנפקתה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות החברה תנקוט במירב המאמצים על מנת שאפקון אנרגיות מתחדשות תמלא אחר התחייבותה הנ"ל. השותפים המוגבלים יעמידו לשותפות התחייבויות להשקעה בסך כולל של 110 מיליון יורו, כל אחד כפי חלקו היחסי בשותפות, אשר יושקעו בפרויקטים שעומדים בקריטריונים שנקבעו בהסכמים (עם אפשרות לבצע השקעות מחדש בהיקף של עד 110%) ("**ההשקעות**"). השותפות תבצע את השקעותיה באמצעות העמדת הלוואות

[17] למידע נוסף, ראו על דרך ההפניה, דיווחים מיידיים מהימים 6 בינואר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-003208); 9 בינואר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-004435); 6 באפריל 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-043618); 26 באפריל 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-041937); 11 במאי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-056602); 15 במאי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-057949); 26 ביוני 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-064617); ו- 6 ביולי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-070746).

בעלים שתיפרענה בהתאם ללוח סילוקין שנקבע בהסכמים, ואשר תהיינה נחותות למימון חיצוני שיילקח לטובת הפרוייקטים. ההשקעות בשותפות תבוצענה בתוך 3 שנים (למעט השקעות המשך שתבוצענה בתנאים שנקבעו) והשותפות, ככלל, תפעל עד לחלוף 10 שנים (למעט מקרים חריגים שנקבעו במסגרת ההסכמים). במסגרת ההסכמים נקבעו גם הסדרים להצטרפות המשקיעים המוסדיים להשקעות של השותפות בתנאים המפורטים בהסכמים, בלעדיות, תשלומים לשותף הכללי ועוד[18].

11.3.2.4 ממועד רכישת השליטה באפקון אנרגיות מתחדשות, הקבוצה פועלת להתקשר לבדה ו/או ביחד עם שותפים, בייזום והקמה של פרויקטים, בתחום טורבינות הרוח ושדות פוטו וולטאים, בעיקר באירופה, אשר היקף ההספק המצטבר שלהם הינו מאות מגה וואט, וזאת לצד התקשרות עם גופים מממנים לשם מימון ההון הנדרש לפרויקטים אלו.

11.3.2.5 <u>פרוייקטים בחו"ל</u>

(א) בחודש אפריל 2021 הושלמה רכישת מלוא הזכויות בפרויקטים פוטו-וולטאים בפולין בהספק כולל של 40 מגוואט, כאשר פרוייקטים אלו מבוצעים באמצעות השותפות עם המשקיעים המוסדיים. בחודש יוני 2021 זכתה החברה האמורה במכרז לתעריף מובטח לייצור חשמל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית לפרוייקטים אלו ; בהתאם לתנאי המכרז, כל פרויקט יהיה זכאי לתעריף מובטח, צמוד מדד המחירים לצרכן בפולין למשך 15 שנים, ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ- 70% מצפי ייצור החשמל בפרויקט, והיתרה תימכר במחירי שוק. בחודש מרץ 2022 נחתם הסכם למכירת חשמל מהפרויקט שייוצר בפרויקט ("**הסכם ה- PPA**") , עם חברת סחר בחשמל בפולין, אשר הינה צרכנית חשמל משמעותית ("**הרוכש**") במחירים קבועים לתקופת ההסכם, כאשר תוקף ההסכם יהיה החל מהמועד שבו ניתן למכור חשמל מהמערכת ועד ל-31 לדצמבר 2028, ובמסגרתו ימכרו כ-90% מהחשמל המיוצר בפרויקט במחירים שנתיים הנעים בין 348 ל- 456 זלוטי (לפני עלות Balancing קבועה של 2.5% מהמחיר השנתי), בעוד שכ-10% מהחשמל המיוצר יימכרו במחירי שוק ובכפוף לאמור בסעיף 11.3.1.11 לעיל (לעניין הגבלות במחירי מכירת החשמל). הסכם ה- PPA כולל הוראות מקובלות, לרבות פיצוי מוסכם בגין אי עמידה במועדים או בתפוקות הקבועות בהסכם ועוד[19] .

ביום 27 באפריל 2022 התקשרו ארבעה תאגידים בבעלות מלאה של השותפות ("**חברות הפרויקט**") בהסכם לקבלת מימון להקמת הפרויקט בסך כולל של עד 108 מיליון זלוטי (כ- 23 מיליון יורו) למשך 18 שנים ממועד ההפעלה הצפוי (רבעון ראשון 2023) נושא ריבית Wibor חצי שנתית בתוספת מרווח ("**הסכם המימון**" ו"**סכום המימון**" בהתאמה). סכום המימון יועמד במלואו על ידי הבנק הפולני mBank. יתרת ההון הנדרש לפרויקט, בהיקף של כ- 36% מעלות ההשקעה בו, תועמד על ידי השותפות. למידע נוסף אודות הסכם המימון, ראו באור 18.ד.24.ט לדוחות הכספיים.

בחודש מרץ 2022 נחתם עם קבלן הסכם הפעלה ותחזוקה לתקופה של 5 שנים עם אופציה להארכת התקופה בשנתיים נוספות. ההסכם כולל התחייבות הקבלן לרמת זמינות גבוהה ואספקת כל חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך.

להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות ההפעלה המסחרית של הפרויקט לאחר סיום בדיקות הקבלה וקבלת היתר הפעלה מסחרית צפויה ברבעון הראשון של שנת 2023. סך עלות הקמת הפרוייקטים, כולל עלות רכישת הזכויות בהם כאמור לעיל, צפויה לעמוד על כ- 27 מיליון אירו, כאשר ההון העצמי הנדרש צפוי לעמוד על כ - 9-10 מיליון אירו.

(ב) בחודש נובמבר 2021 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("**החברה היזמית**"), אשר למיטב ידיעת אפקון אנרגיות מתחדשות, החברה היזמית הינה חברת הנדסה ספרדית המתמחה בתכנון פרויקטים, וכן בתהליכי ייזום ורישוי של פרוייקטים אלו, בהסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 350 מגוואט של פרוייקטי אנרגיה

[18] לפירוט נוסף, ראו באור 18.ד.24 לדוחות הכספיים וכן, דוח מיידי מיום 8 ביולי 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-050302), אשר המידע על פיו נכלל על דרך ההפניה.

[19] לפירוט נוסף, ראו באור 18.ד.24.ב לדוחות הכספיים וכן הדוחות המיידיים מהתאריכים 29 במרץ 2021, 27 ביוני 2021 ו- 23 במרץ 2022 (אסמכתאות מס': 2021-01-070302, 2021-01-043378), אשר המידע על פיהם נכלל על דרך ההפניה.

סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בספרד, המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים ("**הסכם המסגרת**"). בהתאם להסכם המסגרת, החברה היזמית תציע להשקיע בפרויקטים העומדים בדרישות הסף המינימליות שסוכמו, ותהיה אחראית על המשך פיתוח וניהול הפרויקטים עד להגעה למצב מוכנות לבניה RTB (Ready to Build) של הפרויקט. הפרוייקטים האמורים צפויים להתבצע באמצעות השותפות, באופן בו היא תממן את הפיתוח של הפרויקטים ותשלם לחברה היזמית דמי ייזום, כפי שאלו נקבעו במסגרת הסכם המסגרת, ובהתאם לאבני דרך, בהתאם להתקדמות הפרויקט, ולפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרוייקט (מגה וואט). בכוונת אפקון אנרגיות מתחדשות לבצע את ההשקעות נשוא הסכם המסגרת באמצעות השותפות[20].

ביום 5 בדצמבר 2021 התקשר תאגיד בבעלות מלאה של השותפות ("**חברת הפרויקט**") בהסכם פיתוח ("**הסכם הפיתוח**") עם החברה היזמית להקמת פרויקט אנרגיה סולארית בספרד (הפזור על פני קרקעות הנמצאות באותו אזור) בהספק כולל של עד 250 מגה-וואט, המצוי בשלבי פיתוח ראשוניים. בהתאם להסכם הפיתוח, החברה היזמית תפעל להשגת כלל האישורים הסביבתיים מהרשויות השונות ותנהל את תהליך הרישוי עד השלמת הפיתוח והשגת כל ההיתרים להקמת הפרויקט עד להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) של הפרויקט. בהתאם להסכם הפיתוח, חברת הפרוייקט תשלם לחברה היזמית דמי ייזום שנקבעו במסגרת הסכם הפיתוח על בסיס אבני דרך שנקבעו בהתאם להתקדמות הפרויקט, לפי מפתח תמורה המבוסס על הספק הפרוייקט שיוקם בפועל (מגה וואט). נכון למועד הדוח, להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות, סך עלות הקמת הפרויקט צפוי לעמוד על כ- 170-180 מיליון אירו, כאשר ההון העצמי הנדרש צפוי לעמוד על כ - 80 מיליון אירו (בהנחה של הקמת כל ה - 250 מגה וואט) והוא ימומן על ידי השותפות. בחודש ינואר 2022 נחתמו על ידי החברה היזמית הסכמי האופציה לחכירת מלוא הקרקעות הנדרשות להקמת החווה. הסכמים אלה יוסבו לטובת חברת הפרויקט. כמו כן הוחל בהליכי הכנה לקבלת ההיתר הסביבתי וחברת הפרויקט נערכת למכרז חיבור לרשת החשמל, שתנאיו צפויים להתפרסם במהלך שנת 2023. בשלב מקדמי זה אין וודאות לגבי היקף הפרויקט וקידומו, הכפוף, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח מורכבים וקבלת אישורים שונים, ובכלל זאת קבלת האישורים הסביבתיים, קבלת הסכם החיבור לרשת החשמל והיתרי הבנייה העיקריים. בכפוף לאמור לעיל, אפקון אנרגיות מתחדשות מעריכה כי הפרויקט, אם וככל שיתממש, יבשיל בהדרגה, עד להפעלה מסחרית, על פני תקופה של כארבע שנים[21]. נכון למועד הדוח פועלת אפקון אנרגיות מתחדשות לבטל את התחייבות השותפות להשקיע בפרוייקט זה לטובת השקעה בפרוייקט המפורט בס"ק (ג) להלן אשר קידומו צפוי להיות מהיר יותר מפרוייקט זה.

(ג) בחודש נובמבר 2021 נחתם הסכם ("**ההסכם**") בין תאגיד בבעלות השותפות ("**הרוכשת**") לבין צד שלישי ("**המוכר**"), לפיו תרכוש הרוכשת את מלוא הזכויות בפרויקטים פוטו-וולטאי בפולין, הסמוכים זה לזה, ובהספק חזוי כולל של כ-100 מגה וואט ("**הפרויקט**"), בכפוף להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) לגבי 20 מגה וואט לפחות. המוכר התחייב למצגים והתחייבויות מקובלים בפרויקט מסוג זה. הרוכשת תשלם למוכר דמי ייזום ותשלום על רכישת הזכויות בפרויקט, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם, בהתאם לאבני דרך שנקבעו, לפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרויקט (מגה וואט). כמו כן, במסגרת ההסכם הוסכם כי המוכר יעמיד לרוכשת שירותים נוספים להשלמת פיתוח הפרויקט. סך עלות הקמת הפרויקט, כולל עלות רכישת זכויות המוכר בהם כאמור לעיל, אשר צפויה להתבצע באמצעות השותפות, צפויה לעמוד על כ-65-70 מיליון אירו, כאשר ההון העצמי הנדרש צפוי לעמוד על כ- 20-25 מיליון אירו (בהנחה של הקמת כל ה- 100 מגה וואט). בשנת 2021, נחתמו חוזי חכירת הקרקע למלוא הספק החווה, התקבלו האישורים הסביבתיים, והקבוצה פועלת לקבל את הסכם החיבור לרשת החשמל למלוא ההספק. כמו כן, החברה היזמית הגישה בקשה לקבלת היתרי הבנייה העיקריים [22].

[20] לפרטים, ראו דיווח מיידי מיום 2 בנובמבר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-093460), אשר המידע על פיו נכלל על דרך ההפניה.

[21] לפרטים, ראו דיווח מיידי מיום 6 בדצמבר2021 (אסמכתא מס': 2021-01-106510), אשר המידע על פיו נכלל על דרך ההפניה.

[22] לפרטים, ראו דיווח מיידי מיום 25 בנובמבר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-171000), אשר המידע על פיו נכלל על דרך ההפניה.

הגשת בקשת החיבור לרשת מושהית באופן זמני, עקב הליך משפטי המתנהל בין בעלי הקרקע לבין צד שלישי המקדם פרויקט במקביל והשיג בעבר תנאי חיבור לרשת עבור כ- 80% מקרקעות הפרויקט. אותו צד שלישי טוען כי יש לו זכויות בקרקע עקב הסדר משפטי קודם אליו הגיע עם בעלי הקרקעות. למרות המחלוקת, נכון למועד הדוח, היזם פועל להמשך פיתוחו של הפרויקט. ככל ובקשת החיבור לרשת תידחה באופן סופי, לרוכשת הזכות לקבל פרויקט חלופי שווה ערך מהיזם. בהתאם להסכם, אם עד לתאריך ה-23 במאי 2023, לא יגיע הפרויקט לסטטוס מוכנות להקמה (RTB), לרוכשת הזכות לקבל את מלוא סכום המקדמה ששילמה במועד החתימה.

(ד) ביום 20 בספטמבר 2022 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות עם חברה גרמנית ("**המוכר**") המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים, בהסכם לרכישת מניות ("**ההסכם**"), על פיו אפקון אנרגיות מתחדשות תרכוש את מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט שבבעלות המוכר המחזיקות בזכויות ייזום בשני פרויקטים פוטו-וולטאיים בפולין, בהספק חזוי כולל של כ- 120 מגוואט ("**הפרויקטים**").

החברה הבת תממן את המשך הפיתוח של הפרויקטים ותשלם למוכר בגין רכישת הזכויות בפרויקטים, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם לפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרויקטים שישלימו פיתוח (מגה וואט), כאשר תשלום מלוא התמורה למוכר מובטח באמצעות ערבות שניתנה לחברה הבת על ידי החברה וכן שעבוד מלוא המניות בכל חברת פרויקט לטובת המוכר וזאת עד להשלמת הפיתוח של כל פרויקט בהתאמה (RTB). התשלום הראשון למוכר, בסך של כ-3.5 מיליון אירו, שולם במועד החתימה על ההסכם. כמו כן, במסגרת ההסכם נקבע תשלום נוסף מבוסס הצלחה שישולם עם השלמת הפיתוח (RTB) של כל אחד מהפרויקטים.

בהתאם להערכות אפקון אנרגיות מתחדשות: (1) תחילת הקמת הפרויקט הראשון, בהספק חזוי כולל של כ- 20 מגוואט, תתרחש במהלך הרבעון השני של שנת 2023 והפעלתו המסחרית תהא במהלך הרבעון השני של שנת 2024; (2) תחילת הקמת הפרויקט השני, בהספק חזוי כולל של כ-100 מגוואט, תתרחש במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023, והפעלתו המסחרית במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2024.

לעניין הפרויקט הראשון, בחודש דצמבר 2022, הפרוייקט נכלל ברשימת הזוכים במכרז לתעריף מובטח לייצור חשמל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית ("**המכרז**"). בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט הראשון יהיה זכאי לתעריף מובטח, צמוד למדד המחירים לצרכן בפולין למשך 15 שנים החל משנת 2025, ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ- 55% מצפי ייצור החשמל בפרויקט על פני תקופת הזכייה. היתרה צפויה להימכר במחירי שוק או בעסקאות גידור למכירת חשמל (PPA). עלות ההשקעה הצפויה להקמת הפרויקט הראשון מוערכת בסך של כ- 50-55 מיליון ש"ח. להערכת אפקון אנרגיות מתחדשות, נכון למועד דוח זה, ה- EBITDA השנתי הממוצע שיניב הפרויקט הראשון עם הפעלתו המסחרית, אשר צפויה החל מהרבעון השני לשנת 2024, מוערך בסך של כ- 6-7 מיליון ש"ח. בנוסף, ביום 8 בדצמבר 2022 ניתן לפרויקט הראשון היתר בניה[23].

סך עלות השלמת הפיתוח והקמת שני הפרויקטים, כולל עלות רכישת מלוא הון המניות וזכויות המוכר בפרויקטים, כאמור לעיל, צפויה לעמוד על סך של כ- 100 מיליון אירו. סך ההון העצמי המוערך להשקעה בפרויקטים צפוי לעמוד על סך של כ- 30 מיליון אירו. ההכנסות הצפויות לפרויקטים בשנת פעילות מלאה, בהתאם לתעריפים הצפויים נכון למועד דוח זה, יסתכמו בכ- 10 מיליון אירו .

נכון למועד הדוח פועלת אפקון אנרגיות מתחדשות למכירת מחצית מהחזקותיה בכל אחד מהפרוייקטים הנ"ל לצד שלישי, בכפוף להגעה ל- RTB בכל אחד מהם בנפרד, ולהעברת יתרת החזקותיה לשותפות, בכפוף להגעה ל- RTB בכל אחד מהם בנפרד, לאור פרק הקצר יחסית להגעה ל- RTB בכל אחד מהפרוייקטים.

(ה) בחודש נובמבר 2022, התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות בהסכם עם צד שלישי ("**החברה היזמית**"), שהינה חברה יזמית איטלקית המתמחה בייזום, פיתוח, בנייה ותפעול פרויקטים פוטו-וולטאיים מסחריים ותעשייתיים באיטליה, על

[23] ראו דיווח מיידי מום 21 בדצמבר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-121191), הנכלל להלן על דרך ההפניה.

הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 25 מגוואט של פרוייקטי אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית באיטליה, המצויים בשלבי פיתוח. ("**הסכם המסגרת**"). הסכם המסגרת מקנה לאפקון זכות להרחבה של 75 מגאווט נוספים באותם התנאים. בהתאם להסכם המסגרת, היזם המקומי יציע תחילה לאפקון אנרגיות מתחדשות פרויקטים העומדים בדרישות הסף המינימליות שסוכמו, וזאת בתקופה של 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המסגרת. אפקון אנרגיות מתחדשות בדקה מספר פרויקטים במסגרת הסכם המסגרת, אך נכון למועד הדוח, אפקון אנרגיה מתחדשת לא מפתחת פרוייקטים במסגרת ההסכם. במידה שיוצגו בפני החברה פרויקטים העומדים בתנאי הסף שנקבעו. החברה היזמית תהיה אחראית על המשך פיתוח וניהול הפרויקטים עד להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) של הפרויקט. אפקון אנרגיות מתחדשות תממן את הפיתוח של הפרויקטים ותשלם ליזם דמי ייזום, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם ובהתאם לאבני דרך, להתקדמות הפרויקט, ולפי מפתח תמורה עבור הספק, המבוסס על הספקי הפרוייקט בפועל (מגה וואט) שישלים פיתוח. אפקון אנרגיות מתחדשות בוחנת אפשרות לבצע את ההשקעות נשוא הסכם המסגרת באמצעות השותפות. בשלב מקדמי זה אין וודאות לגבי היקף הפרויקטים וקידומם, הכפופים, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח מורכבים וקבלת לאישורים שונים. בכפוף לאמור לעיל, אפקון אנרגיות מתחדשות מעריכה כי פרויקטים שיוצגו בפניה, אם וככל שיתממשו, יבשילו בהדרגה, באופן חלקי או מלא, על פני תקופה של בין שנתיים לבין שלוש שנים ממועד הצגתם.

11.3.2.6 בנוסף, נכון למועד הדוח אפקון אנרגיות מתחדשות, בין בעצמה ובין באמצעות השותפות, מעורבת הקבוצה בהסכם לפיתוח פרוייקט בטכנולוגיה פוטו- וולטאית בהיקף של 4.2 מגאווט בקפריסין. בכוונת אפקון אנרגיות מתחדשות לבצע את ההשקעה נשוא הסכם זה באמצעות השותפות.

11.3.2.7 <u>להלן ריכוז ההסכמים לפיתוח פרויקטים בטכנולוגיה פוטו- וולטאית וסטטוס הפרויקטים, נכון למועד הדוח:</u>

מדינה	פרטים	סטטוס	אומדן עלות כוללת של הפרוייקט (בהנחה של בניית מלוא ההספק החזוי)	הפניה
פולין	הסכם לרכישת מלוא הזכויות בפרויקטים בהספק כולל של 40 מגוואט	הקמה הושלמה. לקראת חיבור לרשת.	כ-28 מיליון אירו	פסקה א'
ספרד	הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 250 מגוואט	פיתוח – הוגשה בקשה להיתר סביבתי. הערכות לקראת מכרז חיבור לרשת שצפוי להתקיים בשנת 2023	כ-180 מיליון אירו	פסקה ב'
פולין	הסכם לרכישת מלוא הזכויות בפרויקטים פוטו-וולטאי, הסמוכים זה לזה, ובהספק חזוי כולל של כ- 100 מגה וואט	פיתוח מתקדם – היתר בנייה והיתר סביבתי התקבלו	כ-75 מיליון אירו	פסקה ג'
פולין	הסכם לרכישת מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט המחזיקות בזכויות ייזום בשני פרויקטים פוטו-וולטאיים בפולין, בהספק חזוי כולל של כ- 120 מגוואט	הפרוקיט הראשון במוכנות להקמה שצפויה להתחיל ברבעון 2 2023 הפרויקט השני בשלבי פיתוח מתקדמים – היתר בנייה והיתר סביבתי התקבלו. הקמה צפויה להתחיל בין רבעון 4 2023 לרבעון 1 2024.	כ-100 מיליון אירו	ראה פסקה ד'
איטליה	הסכם מסגרת לקבלת זכות ראשונים לרכישת פרויקטים בפיתוח במגזר המסחרי	טרם פותחו פרויקטים במסגרת ההסכם	כ-15 מיליון אירו	ראה פסקה ה'

מדינה	פרטים	סטטוס	אומדן עלות כוללת של הפרוייקט (בהנחה של בניית מלוא ההספק החזוי)	הפניה
	והתעשייתי באיטליה, של עד 25 מגוואט עם אופציה ל-75 מגוואט נוספים לתקופה של שנתיים			
קפריסין	הסכם לרכישת 50% מהזכויות בחברת פרויקט המחזיקה בזכויות ייזום בפרויקט פוטו-וולטאי בקפריסין בהספק חזוי כולל של 4.2 מגוואט	פיתוח – התקבלו תנאי חיבור לרשת	כ-1.5 מיליון יורו	ראה פסקה ו'

מובהר כי המידע הנכלל בסעיף 11.3.2 זה לעיל (על סעיפי המשנה בו) לרבות ההערכות של העסקאות המתוארות לעיל, ובכלל זה תקופות מימוש הפרוייקטים, היקף ההשקעות הצפוי, ההיקף המותקן הצפוי של הפרויקטים, המימון שיידרש לביצועם וקבלתו, לוחות הזמנים הצפויים להשלמת ההתקשרויות, קבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים לביצוע הפרויקטים, לרבות עצם יכולתן של חברות הפרויקטים ו/או היזמים להשלים את הפרויקטים, והכנסות צפויות בתקופות ההפעלה, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, המבוסס, בין היתר, על מידע שנמסר לחברה ועל הערכות פנימיות, מידע שהוצג עד כה בקשר עם היזמים בפרויקטים (ובכלל זאת תנאי היזמות, המצב המשפטי הכלכלי והרגולטורי, עלויות ההקמה וההפעלה ותעריפי החשמל הרלוונטיים), המצב הגיאופוליטי השורר במדינת הפרוייקט, תוכניות הממשלה המקומית להשקעה בהקמת תחנות כח מאנרגיה שאינה מזהמת בשטחה, תנאי השוק הרלוונטיים במועד דוח זה, והיכולת לגייס מימון בנקאי ו/או תנאיו ו/או אחר להקמת הפרויקטים. בהתאם, המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל ואין כל ודאות כי ההערכות, התוכניות או הפרויקטים יצאו אל הפועל בתנאים המתוכננים, במלואם או בחלקם, וזאת, בין היתר, עקב גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זאת שינוי של מי מהגורמים המפורטים לעיל ו/או התממשות מי מגורמי סיכון המנויים בסעיף 26 להלן.

11.4 **<u>טעינה חשמלית</u>**

11.4.1 <u>מידע כללי</u>

בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות בכל הקשור לחישמול כלי הרכב זאת נוכח המודעות ההולכת וגוברת בתחום איכות הסביבה בעולם, ביניהן ישראל, הבאות לידי ביטוי, בין היתר, בתחולה, במאבק עולמי בהפחתת זיהום אוויר, בפיקוח ובאכיפה של חקיקה סביבתית ובפעילות ארגוני סביבה ומעבר הולך וגדל לייצור כלי רכב חשמליים (חלף שימוש במוצרי סולר ובנזין) לצד חיסכון משמעותי לבעלי כלי הרכב החשמליים.

שוק מקביל ומשלים של שוק הרכבים החשמליים הוא שוק תחנות הטעינה החשמליות. בהתאם, תחום טעינת כלי הרכב החשמליים הוא תחום מתפתח וחדשני בארץ ובעולם, אשר צפוי להתפתח עם הגידול בייצור כלי רכב חשמליים[24].

בחודש דצמבר 2020 פרסם משרד התחבורה טיוטת דוח בקשר עם מעבר לכלכלה דלת זיהום ומשגשגת עד 2050. כפי שעולה מטיוטת הדוח, בחודש בדצמבר 2015 אושר הסכם פריז, במסגרתו התחייבו מדינות העולם ליעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה לשנת 2030, וכן להגיש עד סוף 2020 תכניות ארוכות טווח למעבר לכלכלה דלת פליטות עד 2050. בהתאם לטיוטת הדוח, המשרד להגנת הסביבה בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה וארגון ה- OECD מקדם תוכנית שאפתנית לפיה עד שנת 2050 ישראל תעבור לכלכלה דלת פחמן, תחרותית ומשגשגת ומתווה מפת דרכים ליישום החזון והיעדים הנגזרים ממנו. בעוד ישראל התחייבה להפחתה משמעותית בסך פליטות גזי החממה, מדינות רבות מגדילות לעשות ופועלות לעיגון יעדים לאפס פליטות נטו בחקיקה: בישראל, סקטור התחבורה אחראי לכ- 20% מסך הפליטות, ובכך מהווה את הסקטור השני בחומרת ומבחינת פליטות גזי חממה במשק. זאת ועוד, סקטור התחבורה, ובפרט כלי רכב פרטיים ואוטובוסים, הינו המקור העיקרי לזיהום האוויר במרכזי הערים ובריכוזי האוכלוסין. זיהום זה, הנפלט בגובה נמוך ובקרבת האוכלוסייה, מסוכן במיוחד לבריאות הציבור. בהתאם

[24] המידע בדבר הפעילות בתחום המטענים החשמליים הינו מידע צופה פני עתיד. הנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם השקעותיהם של יצרני כלי רכב בכלי רכב חשמליים ותוכניות שפרסמו מדינות שונות בקשר עם איסור מכירת כלי רכב מונעים בבנזין בעתיד, ובכלל זאת מדינת ישראל. הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שמידע זה לא יתממש הינם אי קידום הנושא על ידי יצרני כלי רכב או מדינות בהתאם לפרסומים וכן אי קבלת היתרים למכירת חשמל או אי הצלחה של הקבוצה למכור חשמל, בהצעת תנאים אטקרקטיביים ללקחותיה, ובהתקשרות הקבוצה להתקשר עם ספקים ונותני שירותים רלוונטיים לפעילות בהסכמים כנדרש.

לאמור בטיוטת הדוח בכוונת מדינת ישראל לפחית את זיהום כלי הרכב, כך שעד לשנת 2030 25% מכלי הרכב הקלים (כלי רכב השוקלים מתחת ל- 3.5 טון) ומהאוטובוסים ו- 10% מהמשאיות יהיו כלי רכב מאופסי פליטה, ועד 2050 כלל הרכבים יהיו מאופסי פליטה. כמו כן, בהתאם לטיוטת הדוח, בכוונת המדינה לאסור יבוא כלי רכב קלים שאינם מאוספי פליטה החל משנת 2030. זאת ועוד, המשרד להגנת הסביבה בישראל הציב לו כמטרה את שנת 2025 כמועד להשלמת המעבר לאוטובוסים חשמליים עירוניים (חלף אוטובוסים ממונעים דיזל) בתחבורה הציבורית העירונית[25].

בחודש אוגוסט 2021, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק האקלים, התשפ"א - 2021, אשר מטרתה להביא למניעה וזיהום של פלטי גז חממה ונזקי משבר האקלים בישראל, על ידי קביעת יעדים להפחתות פליטות גזי חממה. בד בבד בחודש אוקטובר 2021, משרד האנרגיה פרסם תכנית לעמידה ביעדים להפחתת פליטות במשק האנרגיה עד שנת 2050, זאת כחלק ממאמצי ישראל ומדינות נוספות ברחבי העולם להתמודדות עם משבר האקלים. על בסיס מפת הדרכים אימצה הממשלה, במסגרת החלטת ממשלה 171 "מעבר לכלכלה דלת פחמן", יעד הפחתה של 94% בפליטות גזי החממה שמקורן מתחבורה עד שנת 2050[26].

11.4.2 בשנת 2018 הקבוצה החליטה על הקמת פעילות בתחום טעינת הרכב החשמלי, ובמסגרת זו היא מתקינה מטענים לכלי רכב חשמליים (פרטיים וציבוריים) ומוכרת חשמל לכלי רכב כאמור, ואף השיקה לשם כך אפליקציה ייעודית.

הקבוצה, באמצעות אפקון תחבורה חשמלית, התקינה מאות רבות של מטענים פרטיים וכן התקינה מטענים ציבוריים, כאשר לגביהם היא אחראית על אספקת החשמל ללקוחות וחיובם. חלק מהמטענים הותקנו בהתאם למכרזים בהם זכתה אפקון תחבורה חשמלית וחלק בהתאם להסכמים שלה עם גופים פרטיים שונים. כמו כן, אפקון תחבורה חשמלית התקשרה בהסכמים עם יבואני רכב להקמת מטענים ללקוחותיהם.

לאור עלייה בביקוש לכלי רכב חשמליים וכחלק מהיערכותה לכניסה לתחום פעילות זה, כחלק מתכניתה האסטרטגית, במהלך שנת 2022 השלימה הקבוצה השקעה בחברת זוז פאוור בע"מ (בשמה הקודם, צ'קראטק בע"מ) ("**זוז**")[27], הפועלת, בין היתר, בשוק תשתית הטעינה של רכבים חשמליים ובעיקר בתחום תשתית הטעינה המהירה וכן התקשרה במערך הסכמים עם דור אלון, כמפורט בסעיף 11.4.6 זה להלן.

11.4.3 בחודש פברואר 2021 נחתם הסכם השקעה (להלן: "**ההסכם**") בין אפקון התקנות ושירותים לבין אפקון תחבורה חשמלית ("**החברה הנכדה**"), מצד שני, לבין הליוס שכאמור בדוח זה לעיל, מתמחה בהשקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת, במסגרתו הליוס תשקיע בחברה הנכדה סך של עד 55 מיליוני ש"ח על פי התנאים המפורטים בהסכם (כולל השקעה מותנית בסך של 18 מיליון ש"ח ככל שהחברה הנכדה תעמוד ביעדים שנקבעו בהסכם)[28]. ביום 30 במרץ 2021 לאחר השלמת התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, הושלמה העסקה באופן שבתמורה לסכום ההשקעה הוקצו להליוס מניות בחברה הנכדה המהוות 50% מההון ומזכויות ההצבעה בה וכן נחתם בין הליוס לבין אפקון התקנות ושירותים הסכם בעלי מניות, הקובע הסדרים בין בעלי המניות בחברה הנכדה בקשר עם ההחזקות במניותיה ובקשר עם ניהולה, ובכלל זה זכויות מינוי דירקטורים, זכויות בהעברת מניות (זכות קדימה בהקצאה, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות ומכירה כפויה), כמקובל בהסכמים מסוג זה[29].

11.4.4 ביום 19 ביולי 2021 רשות החשמל החליטה על מתן רישיון אספקת חשמל ללא אמצעי ייצור לאפקון תחבורה חשמלית, בתוקף מיום 18 ביולי 2021 ("**הרישיון**"). הרישיון מאפשר לאפקון תחבורה חשמלית לספק ולמכור חשמל לצרכנים שונים להם קיים מונה רציף המאפשר קריאה ושידור של נתוני הצריכה כנדרש, ולרכוש חשמל לשם כך.

11.4.5 הסכמים מהותיים בתחום הפעילות

11.4.5.1 <u>התקשרות במערך הסכמים עם דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ</u> ("**דור אלון**")

בחודש יוני 2021 נחתם הסכם עקרונות בין אפקון תחבורה חשמלית, לבין דור אלון (אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון ייקראו יחדיו להלן: "**הצדדים**"), במסגרתו סוכם, בין היתר, כי רשתות הטעינה של אפקון תחבורה חשמלית ושל דור אלון תפעלנה במסגרת רשת משותפת כמו כן, הוסכם בין הצדדים כי הם יפעלו לחתימת הסכם מפורט אשר יסדיר את שיתוף הפעולה בין

---

[25] http://transportation.org.il/sites/default/files/pirsum/rpl_plyyshmn_-_pylvt_hmshrd_lhgns_lmbr_lvtvbvsym_khshmlyym.pdf

[26] https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/energy_121021

[27] חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

[28] בהקשר זה יצויין כי אם וככל שהחברה הנכדה לא תעמוד ביעדים שנקבעו כאמור, הליוס תהא זכאית לעדיפות בחלוקת רווחי החברה הנכדה (המשתנה בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם), וזאת עד להחזר מלוא סכום השקעתה בחברה הנכדה, ולאחר מכן, חלוקת הרווחים תהיה לשני בעלי המניות (הליוס והחברה הבת) בחלקים שווים

[29] לפרוט נוסף, ראו דוח מיידי של החברה מיום 17 בפברואר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-018786), הנכלל להלן על דרך ההפניה ובאור 17.ד.24 לדוחות הכספיים.

הצדדים, כאשר שיתוף הפעולה יהיה כפוף לאישורים הרגולטוריים הנדרשים, ככל שיידרשו, בהתאם למוסכם.

בהמשך להסכם העקרונות המפורט לעיל, ביום 10 במאי 2022 התקשרו הצדדים במערך הסכמים, שעיקריהם, כמפורט להלן:

(א) הסכם לשיתוף פעולה בתחום עמדות טעינה כל י רכב חשמליים (בסעיף זה: "ה**סכם שת"פ**") - בהתאם להוראות שת"פ, עמדות הטעינה של כל אחד מהצדדים (הקיימות ואלו שיוקמו כל עוד ההסכם בתוקף) תפעלנה כרשת טעינה וירטואלית משותפת אשר תתופעל באמצעות אפליקציה ייעודית ("**הרשת המאוחדת**"); הצדדים יקימו תאגיד חדש אשר ינהל את פעילות השיווק של הרשת המאוחדת, ואשר יוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים; כמו כן, במסגרת הסכם השת"פ נקבע כי אפקון תעמיד שירותי תפעול ותחזוקה לעמדות הטעינה ברשת וכן תעמיד שירותים שונים לדור אלון. הסכם השת"פ כולל הסדרים שונים המקובלים במסגרת פעילות משותפת והינו לתקופה בלתי קצובה בזמן, כאשר לכל צד האפשרות לבטל את ההסכם בנסיבות שהוסכמו.

(ב) הסכם להקמת תאגיד ייעודי להטענת כלי רכב בבתים משותפים (בסעיף זה: "**ההסכם**") - הצדדים יקימו שותפות מוגבלת (בסעיף זה: "**השותפות**"), שתוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים כשותפים מוגבלים ותנוהל באמצעות שותף כללי, אשר יהא חברה בערבון מוגבל, בבעלות משותפת של הצדדים, בחלקים שווים. השותפות תעסוק בשיווק, הקמה, תפעול, אחזקה וניהול של עמדות טעינה פרטיות להטענת רכבים חשמליים שיותקנו בבנייני מגורים ובמשרדים. כמו-כן, התחייבו הצדדים, בחלקים שווים, להעמיד לשותפות מימון. בנוסף, נקבע בהסכם כי אפקון תחבורה חשמלית תעמיד שירותי תפעול ותחזוקה לשותפות. ההסכם כולל הסדרים מקובלים בקשר עם החזקותיהם בשותפות.

השלמת מערך ההסכמים כאמור הייתה כפופה לאישור רשות התחרות, אשר התקבל ביום 6 ביולי 2022[30].

נכון למועד הדוח על פי מידע שנמסר לה, הרשת המאוחדת כוללת כ- 120 עמדות DC מהירות ואולטרה מהירות ו- 450 עמדות טעינה AC בכל רחבי ישראל.

11.4.5.2 <u>השקעה בחברת זוז</u>

ביום 23 במרס 2022 השלימה החברה (ביחד עם אחרים) עסקת בזוז , בהתאם להסכם מיום 3 במרס 2022 (ותיקון לו מיום 13 במרס 2022) ("**ההסכם**"), במסגרתו השקיעה החברה בזוז סך של כ- 10 מיליון ש"ח (ובמקביל להשקעה נוספת בזוז בהיקף של כ- 3.8 מיליון ש"ח), במסגרת הקצאה פרטית, בתמורה ל- 4,273,504 מניות של זוז וכן, ללא תמורה נוספת, ל- 3,632,478 כתבי אופציה (סדרה 3), הניתנות למימוש ל- 3,632,478 מניות רגילות של זוז במהלך 36 חודשים (בתמורה לסך של 2.8 ש"ח (כפוף להתאמות) במהלך השנה הראשונה ולסך של 3.6 ש"ח (כפוף להתאמות) ככל שהאופציות תמומשנה בשנה העוקבת להקצאה). עוד התחייבה זוז במסגרת ההסכם למנות דירקטור מטעם החברה בדירקטוריון זוז, , וכי כל עוד החברה תחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק והנפרע של זוז, היא תפעל מעת לעת למינוי דירקטור שיומלץ על ידי החברה, בכפוף להוראות הדין[31]. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, לאחר הקצאות נוספות בזוז של מניות וכתבי אופציה, שיעור אחזקותיה של החברה בהונה המונפק והנפרע של זוז עומד על כ- 6.32% (בדילול מלא, ובכפוף למימוש מלוא האופציות המוחזקות על ידה,- כ- 7.40%).

זוז עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק, ייצוא ומכירה של מערכות אגירת אנרגיה המבוססות על אגירת אנרגיה קינטית בגלגלי תנופה, המופעלות במקומות בהם נדרשים פרצי אנרגיה מהירים וכן לשם תמיכת תשתית חשמל מוגבלת בהספק, בעומסים גבוהים ולא יציבים. זוז פועלת בשוק תשתית הטעינה של רכבים חשמליים ובעיקר בתחום תשתית הטעינה המהירה, ופיתוחיה מאפשרים טעינה בהספק גבוה של כלי רכב חשמליים גם באזורים בהם רשת החשמל בהספק נמוך.

ביום 22 ביולי 2022, התקשרה זוז בהסכם לשיתוף פעולה עם אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון להקמת וביצוע פיילוט לתשתית טעינה אולטרה-מהירה לרכבים חשמליים, המבוססת על מערכת אגירה קינטית בשילוב תוכנת ניהול האנרגיה (EMS) לניהול חכם של צריכת ההספק באתר מתוצרת זוז באחד ממתחמי התדלוק של דור-אלון. תקופת ההסכם תחל מיום חתימתו עד ליום 31 בינואר 2024 ("**תקופת הפיילוט הראשונה**" כפי שהוגדרה בפרויקט שאושר ע"י

[30] למידע נוסף, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהתאריכים 16.6.2021, 3.8.2021, 12.9.2021 , 11.5.2022 ו- 7.7.2022 (אסמכתאות 2021-01-039349, 2021-01060751, 2021-01-077878 , 2022-01-056608 ו- 2022-01-071442, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

[31] ראו דיווחים מיידיים מהימים 3 ו-13 במרץ 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-026848 ו- 2022-01-029163, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

רשות החדשנות). בתום תקופת הפיילוט הראשונה, תהא אפקון רשאית להאריך את תקופת ההסכם לשנה נוספת ("תקופת הפיילוט השנייה"). ככל שתבקש אפקון להאריך את ההסכם פעם נוספת - הצדדים ינהלו משא ומתן לעניין התנאים המסחריים להמשך ההתקשרות בינהם, לרבות התמורה אשר תשולם לחברה עבור השימוש במערכת בתקופה שלאחר תקופת הפיילוט השנייה. ביום 3 בינואר 2023, הושלמה התקנת המערכת ותחנת הטעינה בתחנת דור אלון "אור-זיכרון" ובכוונת הצדדים להמשיך בבדיקות הרצה של המערכת ותחנת הטעינה, תוך כדי שהיא משרתת את ציבור נהגי הרכבים החשמליים בישראל.

11.4.5.3 הסכם השקעה עם הליוס. לפרטים, ראו סעיף 11.4.3 לעיל.

12. <u>סינרגיה בין תחומי הפעילות של הקבוצה</u>

כאמור, הקבוצה פועלת לשילוב כלל יכולות ומוצריה השונים של הקבוצה במסגרת ייזום, הקמה ותפעול מקצה לקצה של פרויקטים במגוון תחומים, וכן פועלת להעמקת שרשרת הערך בין תחומי פעילויותיה תוך שימוש בטכנולוגיות השונות שברשותה (In-House) במערך הפרוייקטים אותם היא מבצעת.

במסגרת זו מציעה הקבוצה את מכלול השירותים והיכולות תחת קורת גג אחת ובמסגרת חוזית וניהולית אחת:

א. **סינרגיה בין תחום פעילות הפרויקטים למבנים ותשתיות לבין תחום פעילות הבקרה והאוטומציה** - עבודות קבלנות ראשית (GC) וביצוע פרויקטים בתחומי האנרגיה המתחדשת כקבלן ראשי (EPC), אשר מרכזים תחתם הן את הבניה האזרחית והן את התקנת המערכות בפרוייקטים, וכן עבודות קבלניות בתחום הקמה והתקנת מערכות חשמל, מוצרי תשתית חשמליים ומערכות אלקטרו-מכאניות, כוללות, בדרך כלל, את עבודות מערכות המתח הנמוך (מערכות בקרה תעשייתית, בקרת מבנה, גילוי וכיבוי אש, ביטחון וחניה). היתרון ללקוח הסופי שצוין לעיל, גלום גם כאן, כאשר באפשרותו לרכז את כלל העבודות או את ביצוע עבודות החשמל (מתח גבוה ומערכות מתח נמוך) תחת קורת גג אחת והטמעת טכנולוגיות שונות שבידי הקבוצה בפרוייקטים אלו ובמוצרים המסופקים אליהם על ידי הקבוצה.

ב. **סינרגיה בין תחום פעילות הסחר לבין תחומי הפעילות האחרים בקבוצה** - פעילות הסחר עוסקת בייצוג חברות, שיווק והפצה של ציוד בתחומי החשמל, בקרה, מכשור, טעינה חשמלית ותקשורת. ציוד כאמור משמש את תאגידי הקבוצה בתחומי הפעילות השונים, בהתאם לצרכי הפרוייקט, הן בביצוע עבודות קבלניות בתחום פעילות הפרוייקטים למבנים ותשתיות, הן בפעילות הבקרה והאוטומציה והן בפעילות התקשורת. תאגידי הקבוצה רוכשים ציוד המיובא ומשווק על-ידי פעילות הסחר, במקרים בהם יש לפעילות הסחר יתרון על פני רכישה מספקים אחרים. כמו כן, המחירים של הקבוצה אל מול חלק מהספקים של פעילות הסחר נקבעים בהתבסס על היקף הרכישות הכולל של הקבוצה מאותו ספק.

ג. **סינרגיה בין פעילות הזכיינות לבין תחומי פעילות הפרויקטים למבנים ותשתיות והבקרה והאוטומציה** - פעילות הזכיינות כוללת, בין היתר, עבודות הקמה של מבנים, התקנה ותחזוקה של מערכות אלקטרו-מכאניות, מערכות גילוי אש וביטחון, מערכות בקרה ומכשור, אשר תאגידי הקבוצה מספקים.

ד. **סינרגיה בין פעילות ייזום למבנים ותשתיות בישראל בתחום האנרגיה הירוקה, ובכלל זאת ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, לבין תחומי פעילות אחרים בקבוצה** - פעילות ייזום למבנים ותשתיות בישראל וייזום בתחום האנרגיה הירוקה כוללת, בין היתר, עבודות הקמה של מבנים, התקנה ותחזוקה של מערכות אלקטרו-מכאניות, מערכות גילוי אש וביטחון, מערכות בקרה ומכשור, אשר תאגידי הקבוצה מספקים.

למידע נוסף בנושא המגזרים העסקיים של הקבוצה ראו באור 30 לדוחות הכספיים.

המידע בסעיף זה כולל נתונים על פעילות הקבוצה בכללותה ומהווה תוספת למפורט בנוגע לכל תחום פעילות מפורט בחלק ב' לפרק א' לעיל. המידע בסעיף זה, ביחד עם המידע לעיל משקף תיאור של כלל עסקי הקבוצה על בסיס מאוחד.

13. שיווק והפצה

13.1 מערך השיווק מנוהל באופן מטריציוני באמצעות המשנה למנכ"ל הקבוצה ומנהלי השיווק בחטיבות השונות, אשר מפעילים ומתאמים הן פעילות מולטידיסיפלינית בקבוצה והן מכירות ושיווק של פרויקטים וטכנולוגיות דיספליניות.

13.2 שיווק המוצרים ושירותי הקבוצה, כמו גם הפצתם, נעשים באמצעות אנשי השיווק של הקבוצה, אשר כפופים למנהלי השיווק בחברות הקבוצה. במסגרת תפקידם, אנשי השיווק עוקבים אחרי מכרזים לביצוע עבודות המתפרסמים בעיתונות ובאינטרנט, ונמצאים בקשר שוטף עם לקוחות ומשרדי ייעוץ שונים, בנוגע להתהוותם של פרויקטים חדשים.

13.3 בנוסף, הקבוצה עורכת ימי עיון ללקוחותיה ברחבי הארץ, בהם מוצגים מוצרים וטכנולוגיות חדשות, ומשתתפת בתערוכות מקצועיות, כנסים וימי עיון הנערכים בארץ.

13.4 השיווק וההפצה של תטל ותדיראן ישראל מנוהלים בצורה עצמאית כיחידות נפרדות, באופן דומה לאמור לעיל.

13.5 לקבוצה הסכמי הפצה בלעדיים עם מספר יצרנים זרים, לגבי מגוון מוצרים בתחום מערכות הבקרה, ציוד גילוי אש וביטחון, מכשור, ציוד אלקטרוני, כבלים וכד' (בסעיף זה להלן: "**המוצרים**"). האחריות להקמת מערך שיווק והפצה, וכן מערך תחזוקה ושירות למוצרים הינה של הקבוצה, אשר נושאת גם בעלויות השיווק והפרסום של המוצרים. בהסכמי הפצה בלעדיים כאמור, מתחייבת הקבוצה להימנע מהפצת מוצרים מתחרים בישראל, ומשיווקם בחו"ל. בדרך כלל הקבוצה רשאית למכור את המוצרים בארץ במחירים הנקבעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. בחלק מן המקרים, נקבעות לקבוצה מכסות מכירה שנתיות הקבועות בהסכמי ההפצה.

13.6 אפקון בקרה מפרסמת מעת לעת מאמרים בעיתונים וכתבי עת מקצועיים ומפיצה מערכותיה בבתי ספר מקצועיים, באוניברסיטאות ובמכונים טכנולוגיים ברחבי הארץ, ומספקת ספרות מקצועית, המתייחסת למוצרי אפקון בקרה והמערכות המשווקות ומותקנות על ידה, לשימושם של הסטודנטים והמשתמשים במערכות. כך גם אטקה (המופעלת באמצעות אנשי מכירות ומנהלי קווי מוצר/לקוח) ותדיראן טלקום (המנהלת את מיתוג האיוניקס בישראל).

14. תחרות

14.1 עיקר פעילותה של הקבוצה הינה בשוק עבודות תשתית, מוסדות ומבני ציבור, מלונות, מבני אקדמיה, מרכזים לוגיסטיים, מפעלי תעשייה, מתקני ייצור אנרגיה, בניינים ציבוריים ובנייני משרדים. מבין מפעלי התעשייה ניתן לציין מפעלים בתחום הכימיה, פטרו-כימיה, אלקטרוניקה, מלט ובתי הזיקוק. בתחום עבודות התשתית, מוסדות ומבני ציבור פועלת הקבוצה בעיקר בקרב גופים ציבוריים כגון: חברת החשמל, מקורות, משרדי ממשלה, בסיסים צבאיים, נמלי הים, נתב"ג, מוסדות להשכלה גבוה, עיריות ומועצות מקומיות. כמו כן לקבוצה פעילות בקרב הסקטור הפרטי, כגון מבני משרדים, מרכזי קניות, אולמות אירועים, יצרני לוחות חשמל וקבלנים לביצוע עבודות חשמל ותשתיות. בתחום התקשורת מתמודדת החברה בשוק הגלובאלי עם יצרני פתרונות תקשורת בינלאומיים ובהם סיסקו, אוויה, אלקטל, ושורטל.

14.2 להערכות החברה בדבר חלקה של החברה בשוק בכל אחד מתחומי הפעילות, ראו סעיפים 7.1.7, 8.1.9, 9.1.8 ו- 10.1.9 לעיל. מבלי לגרוע מהאמור, תציין החברה, כי להערכתה הקבוצה נמנית עם הקבוצות המובילות בישראל בתחומי פעילותה.

14.3 בהיותה אחת הקבוצות הותיקות בשוק התשתיות בישראל, מכוונת הקבוצה את פעילותה לפרוייקטים של מזמיני עבודה שהינם גורמים מובילים (כגון המדינה וחברות מובילות בעלות איתנות פיננסית), הכוללים רכיבי הקמה ותחזוקה לאורך זמן (DBOT /BOO/PPP), לפרויקטים גדולים ורחבי היקף בהם תמונה כקבלן ראשי, לפרוייקטים בהם חלקן של המערכות גדול יחסית או מורכב, לפרויקטים תעשייתיים הדורשים כח-אדם מיומן, אשר מטבע הדברים, מספר המתמודדים הפוטנציאליים הינו נמוך יותר, ואשר לקבוצה יתרון יחסי, בשל ניסיונה המצטבר, כח האדם המקצועי העומד לרשותה, ומגוון הפעילויות וסל המוצרים המוצע על ידי הקבוצה ללקוחותיה.

14.4 השקעות נוספות בתעשייה ובפרויקטים בתחום התשתיות, ובפרט פרויקטי תשתית ארציות כגון בתחום משק הגז הטבעי, משק החשמל, התפלה והעתקת בסיסי צה"ל לנגב, וקבלת עבודות בפרוייקטים אלו, עשויות להוות גורם חיובי המשפיע על מעמדן התחרותי של חברות הקבוצה.

14.5 בנוסף, פועלת הקבוצה להגדלת פעילותה בתחומי אנרגיה מתחדשת, טעינה חשמלית וזכיינות אותם רואה הקבוצה כמנועי צמיחה עיקריים בשנים הקרובות.

15. רכוש קבוע ומתקנים

15.1 מתקנים בבעלות

15.1.1 המשרדים הראשיים של הקבוצה ממוקמים בבניין משרדים בסמטת התבור באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה, שבבעלות הקבוצה. הנכס ממוקם על מגרש בשטח של כ-18.5 דונם וכולל, נכון למועד פרסום דוח זה, כ- 13 אלפי מ"ר משרדים מסחר, תעשייה, מחסנים, שטחי אחסון מסוככים וכן חניות.

15.1.2 משרדי פעילות הפרוייקטים למבנים ותשתיות הרלוונטיים, הבקרה והסחר בדרום, שוכנים במבנה אותו חוכרת הקבוצה באזור התעשייה בעומר - ראה להלן.

15.1.3 המפעל שוכן במבנה בבאר שבע אשר מוחזק על ידי הקבוצה בחכירה לדורות החל משנת 1979 לתקופה של 49 שנים המסתיימת בשנת 2028, וכן בעומר בנכס של הקבוצה המפורט להלן. המבנה בבאר שבע בנוי על מקרקעין בשטח כולל של כ-5 דונם, הכוללים כ-3 אלפי מ"ר שטח מובנה וחצר.

15.2 זכויות נוספות בנכסי מקרקעין

המבנה בעומר - בשנת 2000 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל ("**רמ"י**") במסגרתו התחייבה לפתח מקרקעין באזור התעשייה בעומר בשטח כולל של כ-28 דונם ("**המקרקעין**"), כאשר עם השלמת הפיתוח, זכאית הייתה החברה הבת להתקשר עם רמ"י בהסכם לחכירת המקרקעין עד 25.03.2049. ייעוד המקרקעין הינו לבניית מבני תעשיה. בהתאם לאישור משרד הכלכלה שניתן ערב ההתקשרות בהסכמי הפיתוח, נדרשה החברה הבת להשלים הקמת מבנה על המקרקעין הכולל כ- 11,200 מ"ר שטח עיקרי עד לתום תקופת הפיתוח המקורית שחלה בחודש מרץ 2003. החברה הבת האריכה מעת לעת את תקופת הפיתוח. בהתאם להסכם הפיתוח האחרון שנחתם בין החברה הבת לבין רמ"י, מחודש מרץ 2017, נקבע כי החברה הבת תשלים את הבניה של כ-5,590 מ"ר עיקרי, בתוספת שטחי שירות, עד לחודש ינואר 2019 (תום תקופת הפיתוח המעודכנת). בתמורה שילמה החברה הבת לרמ"י סך של כ-860 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, והעמידה ערבות בנקאית ע"ס 500 אלפי ש"ח לשם הבטחת התחייבויותיה מכוח ההסכם.

בחודש אוגוסט 2022 נחתם הסכם חכירה בקשר למקרקעין שבנדון עד לחודש מרץ 2049, כאשר בהסכם החכירה נקבע כי החברה הבת אינה רשאית לבצע במקרקעין שימוש שאינו לתעשייה או מלאכה, כי בניית 5,590 מ"ר עיקרי בהתאם לאישור משרד הכלכלה מהווים תנאי לחתימת הסכם חכירה, כי תנאי לחתימת הסכם חכירה הינו קבלת אישור משרד הכלכלה בדבר הסכמתו למעבר להסכם חכירה, וכי לא יותרו שינוי יעוד והוספת תכליות או שימושים אלא לאחר 7 שנים מיום חתימת חוזה החכירה, ובתנאי שמומשה מטרת החכירה, והכל בהתאם לנוהלי רמ"י.

לפרטים נוספים בדבר נדל"ן להשקעה של הקבוצה, ראו באור 12.ג לדוחות הכספיים.

.1.1 מתקנים בחכירה תפעולית

לפרטים בדבר מבנים בחכירה תפעולית של הקבוצה, ראו באור 13.ד לדוחות הכספיים.

.1.2 מתקנים בשכירות

בנוסף, הקבוצה שוכרת מתקנים לשם פעילותה, בעיקר בערים: פתח תקוה, קרית ביאליק, נתניה וקרית גת. לפרטים ראו באור 13.ב לדוחות הכספיים.

.1.3 השקעות ברכוש קבוע

לפרטים בדבר הרכוש הקבוע של הקבוצה, ראו באור 13 לדוחות הכספיים.

16. הון אנושי

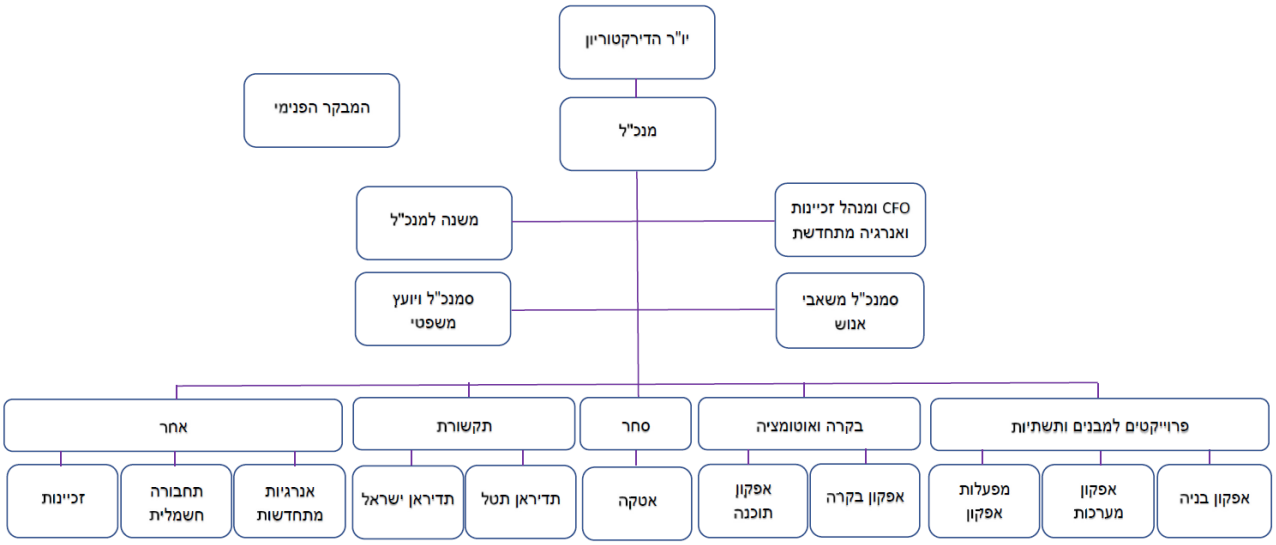
16.1 מבנה ארגוני

פעילות הקבוצה מתבצעת בעיקרה באמצעות יחידות עסקיות (BU) ובאמצעות ניהול של מטה החברה הכולל את התחומים הבאים: כספים, בקרת פרויקטים ומערכות מידע, יעוץ משפטי ומזכירות חברה, משאבי אנוש, שיווק, רכש מרכזי ותפעול. בראש כל תחום מופקד מנהל הכפוף במישרין למנכ"ל החברה. כל תחום כאמור מעניק שרות מקצועי לחברה וליחידות העסקיות שלה.

מתכונת הפעילות וניהולו של המטה מתבטאת על ידי קביעת קווי המדיניות העסקית הכוללת של כל היחידות העסקיות בקבוצה. המוסדות המנהלים של הקבוצה מקיימים באופן שוטף בקרה ופיקוח על פעילותה של כל אחת מהיחידות העסקיות ומעקב אחר ביצוע מדיניות הקבוצה וקווי הפעולה שהותוו וכן התוצאות העסקיות של פעילותן. נושאים מהותיים ביחידות העסקיות מובאים גם לדיון במסגרת מוסדות החברה, ובכלל זה תכניות עבודה שנתיות, דיווחים חודשיים ורבעוניים, כניסה לתחומי פעילות מהותיים חדשים, וכן דיווח אחר פעילות או אירועים מהותיים.

בראש כל אחת מהיחידות העסקיות עומדת הנהלה האמונה על פעילותה של אותה יחידה עסקית, הכוללת את מנהל היחידה העסקית, וצוות מטה ניהולי בתחומי העיסוק של היחידות, הכולל ברוב המקרים כספים, שיווק, תפעול ומחלקות תפעוליות אחרות בהתאם לתחומי עיסוקן של כל אחת מהיחידות העסקיות.

להלן תרשים מבנה ארגוני של הפעילות העיקרית של הקבוצה לתאריך הדוח:



בתחילת שנת 2022 הקימה הקבוצה חטיבה נוספת אשר מרכזת את הטיפול בהקמה ובתחזוקה של פרוייקטים בעלי מאפיינים יחודיים, אותה מנהל חטיבת המערכות.

ההון האנושי של הקבוצה מורכב מארבעה דרגים מרכזיים המשמשים לפעילות הקבוצה כדלקמן:

הנהלה בכירה - מנהלי המטה הראשי של החברה, המספקים שירותי ניהול לכל החברות בקבוצה על-פי חלוקה כדלקמן: ניהול כספים, שיווק ופיתוח עסקי, תפעול ובקרה, משאבי אנוש ומינהל וייעוץ משפטי פנימי, וכן הנהלות היחידות העסקיות בקבוצה.

עובדים מקצועיים - מנהלי פרויקטים, מהנדסים וטכנאים.

עובדי כפיים - הכוללים בין היתר, עובדי ייצור ומתקינים.

עובדי מנהלה – עובדי מטה ומנהלי סניפים ומחלקות ועובדים המעניקים שירותים ותמיכה, ובין היתר, אנשי מחשוב, כספים וחשבות, תפעול ובקרה, רכש ולוגיסטיקה, מזכירות, משאבי אנוש ועובדי שיווק.

16.2 מצבת העובדים

להלן מספר העובדים בקבוצה בהתאם לחלוקתם המקצועית*:

חלוקה	31.12.21	31.12.20
הנהלה בכירה	16	14
עובדים מקצועיים	543	566
עובדי כפיים	350	360
עובדי מנהלה	368	361
סה"כ	**1,277**	**1,301**

(*) לא כולל עובדים בתאגידים שאינם מאוחדים ועובדי חברות כוח אדם בהיקף לא מהותי.

להלן פירוט מספר העובדים בקבוצה, בחלוקה לפי תחומי פעילות בהם הם מועסקים* :

חלוקה	31.12.21	31.12.20
פרוייקטים למבנים ותשתיות	532	548
בקרה ואוטמציה	464	418
סחר	87	60
תקשורת	120	155
אחרים	4	50
הנהלה - לא מיוחס	70	70
סה"כ	**1,277**	**1,301**

(*) לא כולל עובדים בתאגידים שאינם מאוחדים ועובדי כוח אדם בהיקף לא מהותי.

עובדי הקבוצה שנקלטו בשנים האחרונות מועסקים על בסיס התקשרות בחוזה/הסכם תנאי העסקה, המפרט את תפקידו של העובד, שכרו ותנאי העסקתו. נכון למועד זה, אין לקבוצה תלות בעובד כלשהו.

התחייבויותיה של הקבוצה בגין סיום יחסי עובד מעביד, מכוסות על ידי הפרשות לקרן פנסיה וביטוחי מנהלים.

16.3 **<u>הסכמים קיבוציים</u>**

להלן פירוט ההסכמים ההקיבוציים (כלליים ומיוחדים) החלים על עובדים בקבוצה (לא כולל עובדים בתאגידים שאינם מאוחדים) :

16.3.1 על חלק מעובדי הקבוצה חל הסכם קיבוצי כללי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה מיום 19.4.1971. נוסף על הסכם זה, על חלק מעובדי הקבוצה חל הסכם קיבוצי מיוחד מיום 19.2.1998 (שמועד תחילתו הרטרואקטיבי הינו 1.1.1998), שנחתם בין חברות בקבוצה לבין ההסתדרות הכללית החדשה מועצת פועלי פתח תקווה ולבין מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ ומבטחים קרנות פנסיה בע"מ, לעניין הצטרפות לפנסיה מקיפה במבטחים.

16.3.2 על מרבית עובדי אפקון התקנות ושירותים חל הסכם קיבוצי מיוחד משנת 1992 או הסכם קיבוצי מיוחד משנת 1989, כתלות בתפקיד העובד והותק שלו. הסכמים אלו מעגנים את נושא קבלת העובדים לעבודה, סדרי העבודה, שכר העבודה, תנאים סוציאליים וסיום יחסי עובד מעסיק. כמו כן, על חלק מעובדי החברה וחלק מעובדי אפקון התקנות ושירותים חל ההסכם הקיבוצי של התאחדות התעשיינים.

16.3.3 על עובדי המפעל חל הסכם קיבוצי מיוחד המסדיר את יחסי העבודה. התוספת האחרונה שנחתמה להסכם עומדת בתוקפה עד ליום 31.12.2026. הסכם זה קובע, בין היתר, הסדרים בדבר קבלת עובדים, זכויות וחובות העובדים, שעות העבודה, חופשות, תוספות, דמי הבראה, פיטורין, וכו'.

16.3.4 על חלק מעובדי הקבוצה ואטקה חל הסכם העבודה הקיבוצי הכללי מיום 21.2.1977 (כפי שתוקן מעת לעת) בין לשכת המסחר בתל אביב לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל והסתדרות הפקידים. הסכם זה קובע, בין היתר, הסדרים בדבר קבלת עובדים, זכויות וחובות העובדים, שעות העבודה, חופשות, תוספת יוקר, דמי הבראה, פיטורין, סודיות ואי-תחרות, בטיחות וכו'. שיעור פיצויי הפיטורין הקבוע בהסכם, הינו כאמור בחוק פיצויי פיטורין.

16.3.5 על עובדי אפקון בניה חל ההסכם הקיבוצי בענף הבניין, וזאת מכח צו ההרחבה בעניין.

16.3.6 על עובדי תדיראן ישראל ותטל חלים הסכמים קיבוציים כאמור בסעיף 10.11 לעיל.

נכון למועד הדוח, להערכת הנהלת החברה, החברה וחברות הקבוצה עומדות בהוראות ההסכמים הקיבוציים החלים עליהן.

16.4 **<u>תגמול עובדים</u>**

16.4.1 **פרמיות תפוקה** - כחלק מתנאי העסקתם, מקבלים עובדים בקבוצה, פרמיות תפוקה אישית ו/או מפעלית, המשולמות לעובדים כתלות בתקבולים של חברות הקבוצה ו/או בשקלול הערכת ביצועי העובד. בהתאם לחוות דעת משפטית שקיבלו חברות הקבוצה, חברות הקבוצה אינן נוהגות לשלם לעובדיהן תנאים סוציאליים בגין פרמיות תפוקה אישית ו/או מפעלית וזאת מאחר שפרמיות אלה אינן מהוות חלק מרכיבי השכר המזכים בתנאים סוציאליים. לפיכך, אין החברה נוהגת להפריש בדוחותיה הכספיים סכומים כלשהם בגין תנאים סוציאליים כאמור לעיל.

16.4.2 **מדיניות תגמול** לנושאי משרה בחברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ("**מדיניות התגמול**"), ראו דוח זימון לאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה מיום 20.8.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-082372), וכן, דיווח מיידי מיום 28 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-036046), המהווה עדכון לסעיפים מסוימים במדיניות התגמול, ללא שינוי בתקופתה, ואשר המידע על פיהם נכללים בדוח זה על דרך ההפנייה וכן, באור 29.ה.3 לדוחות הכספיים ותקנה 21, הנכללת בפרק ה' לדוח זה.

16.4.3 **נוסחת בונוסים למנהלים בכירים** - החברה מחילה נוסחת בונוסים למנהלים בכירים, בהתאם לתוכנית אשר גובשה, בקשר עם נושאי משרה, במסגרת עבודתה של ועדת תגמול, ואושרה על ידי דירקטוריון החברה ("**תוכנית התגמול למנהלים**"). התוכנית האמורה עולה בקנה אחד עם הקווים המנחים של מדיניות התגמול. לפרטים ראו באור 29.ה.3 לדוחות הכספיים ותקנה 21 הנכללת בפרק ה' לדוח התקופתי (פרטים נוספים על התאגיד).

16.4.4 **תוכנית תגמול למנהלי פרויקטים ואנשי שיווק ומכירות בקבוצה** - חלק מהיחידות העסקיות בקבוצה מתגמלות מנהלי פרויקטים ואנשי שיווק ומכירות בהתאם לתוכניות תגמול עיתיות, המבוססת על יעדי היקפי מכירות, רווח ו/או גבייה, לפי העניין, הנקבעים על ידי הנהלת היחידות העסקיות. בחינת החלת תוכניות תגמול וקביעת מרכיביה נעשית בהתאם לצרכי הקבוצה.

16.4.5 **תכנית תגמול הונית** - במטרה לקדם את טובת החברה ואת יעדיה אימץ דירקטוריון החברה תכנית של עד 330,000 אופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה ובחברות הבנות, על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני ("**תכנית האופציות**"). מתוך האופציות הנ"ל, נכון למועד הדוח מוחזקות על ידי עובדים ונושאי משרה סך כולל של 209,659 אופציות (נטו לאחר השבה של אופציות שהוקצו לעובדים ונושאי משרה שסיימו עבודתם בקבוצה). לפרטים בדבר הקצאות של כתבי אופציה בשנים 2020, 2021 ו-2022 מכוח תכנית האופציות, ראו באור 29.ה.3.(יד) לדוחות הכספיים וכן דוחות המיידים של החברה מיום 30 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-130287), מיום 25 באפריל 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-070194), מיום 30 בדצמבר 2021 (דוח מתקן) (אסמכתא מס': 2021-01-116596), ו- 30 בדצמבר 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-145675), הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

בנוסף, בסוף שנת 2021 אושרה הקצאה לנושאי משרה בכירה בחברה של כתבי אופציה של חברה בת הניתנות למימוש למניות החברה הבת, אשר בחלקן פקעו (בשל סיום יחסי העבודה), וחלקן טרם הוקצו למועד הדוח. לפרטים, ראו תקנה 21, הנכלל בחלק ד' לדוח זה.

16.4.6 **מענקי פרישה** – מנהלי הקבוצה ועובדיה הבכירים מועסקים באמצעות הסכם עבודה אישי. חלק מהסכמי העבודה האישיים של מנהלים ותיקים בלבד כולל סעיף "תקופת צינון", לפיו מתחייב העובד שלא יעסוק בעיסוק המתחרה לעיסוקי הקבוצה וכן לא ישדל עובדים אחרים לפרוש מעבודתם בקבוצה במשך 12 חודשים לאחר הפסקת העסקתו בחברה או בחברה מחברות הקבוצה. בכפוף לעמידתו של העובד בתנאי סעיף "תקופת הצינון", יהא זכאי העובד למענק פרישה בשיעור של מחצית משכורת כוללת חודשית כפי שהייתה לאחרונה טרם הפסקת העסקתו את החברה, לכל שנת עבודה בקבוצה החל מהמועד הקבוע בהסכם העבודה האישי, כאשר מענק זה משולם בתום תקופת הצינון, ובכפוף לעמידתו של העובד בתנאי סעיף "תקופת הצינון" כאמור. כמו כן, כוללים חלק מהסכמי העבודה האישיים של המנהלים סעיף תשלום דמי ביטוח, המשולמים אחת ל-6 חודשים, בחודשים יוני ודצמבר של כל שנה, בשיעור של עד שלוש משכורות כוללות של המנהל. דמי ביטוח אלו לא מזכים את המנהל בתשלומים סוציאליים כלשהם.

16.5 **<u>אימונים והדרכות</u>**

חברות הקבוצה מארגנות ימי עיון, סמינרים והדרכות יזומות של עובדיהן בנושאים מקצועיים וחידושים טכנולוגיים בהתאם לצורכיהן. בנוסף, שולחות חברות הקבוצה את עובדיהן להשתלמויות מקצועיות אצל הספקים העיקריים הרלוונטיים.

במסגרת הפעילות השוטפת, משתתפים עובדי חברות הקבוצה בתערוכות מקצועיות בארץ ובחו"ל ובכנסים מקצועיים.

בנוסף, החברה מעבירה קורסים לתפקידי הליבה, קורס ניהול פרויקטים למנהלי פרויקטים חדשים וקורס מנהלי עבודה למנהלי עבודה.

16.6 **<u>הסכם למתן שרותי ניהול</u>**

החל מחודש יולי 2014, שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל ניתנים לחברה על ידי מר ישראל רייף, באמצעות חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ – חברה פרטית בשליטת הגב' עתליה שמלצר – בעלת השליטה, אשר מעניקה שירותי ניהול וייעוץ לכלל חברות הקבוצה ("**הסכם הניהול**"). הסכם הניהול הוארך מעת לעת, תוך עדכון תנאיו, לאחר קבלת האישורים הנדרשים על פי הדין, ובכלל זה אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שהאחרון שבהם התקבל ביום 3 במאי 2022, ולתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 במאי 2022. לפרטים, ראו הדוח המיידי של החברה מיום 28 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-036046), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, תקנה 22 לפרק ה' לדוח התקופתי ובאור 29.ה.6 לדוחות הכספיים.

16.7 **<u>נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה</u>**

קבוצת נושאי המשרה בחברה מועסקים באמצעות חוזי העסקה אישיים. נושאי המשרה מקבלים מעת לעת מענקים, לרבות בהתאם לעמידה ביעדים ספציפיים שנקבעו להם. לפרטים נוספים, ראו תקנה 21 לפרק ה' לדוח התקופתי ובאור 29.ה.3 לדוחות הכספיים.

החל מחודש ינואר 2018 ועד ליום 31 במאי 2022, מר ירון קריסי כיהן בתפקיד מנכ"ל החברה. ביום 31 במאי 2022 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר דודי הראלי כממלא מקום מנכ"ל החברה, וביום 24 ביולי 2022 אישר דירקטוריון החברה את מינוי של מר הראלי כמנכ"ל החברה (קודם למינוי כמ"מ מנכ"ל החברה כיהן מר הראלי כשש שנים כמשנה למנכ"ל החברה). החל מחודש אפריל 2020 מר טל פרץ רז מכהן כמנהל הכספים הראשי של החברה וכמנהל חטיבות האנרגיה המתחדשת והזכיינות והוא צפוי לסיים את תפקידו סמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים ולכהן כמנכ"ל אפקון אנרגיות מתחדשות, ומר רון מילר, אשר כיהן כראש מערך חשבויות הקבוצה ימונה באותו מועד כסמנכ"ל הכספים של החברה[32]. עו"ד גיל ברק מכהן כסמנכ"ל והיועץ המשפטי של החברה החל מחודש מאי 2009.

17. <u>הון חוזר</u>

- **מלאי** - מדיניות הקבוצה בהחזקת מלאי מושפעת מצבר ההזמנות של הקבוצה ומהיקף חוזי השירות והאחזקה. לפרויקטים שעיקרם ייצור או התקנת מערכות, מבצעת הקבוצה רכש ממוקד לפרויקט, בהתאם לתכנון העבודה, התקדמות הפרויקט, לוחות זמנים לביצוע המוכתבים על ידי המזמין וזמני האספקה של הספקים. בנוסף, לצורך ביצוע הסכמי האחזקה והשירות, מחזיקה הקבוצה במחסניה מלאי חלקי חילוף וציוד, אשר בהתאם להערכת הנהלת הקבוצה והניסיון המצטבר בתחום, מספיק על מנת שהקבוצה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בהסכמי האחזקה והשירות.

- **אחריות** - הקבוצה מעניקה ללקוחותיה אחריות בגין העבודות המבוצעות על ידי הקבוצה ובגין הציוד והמערכות המסופקים על ידה. בדרך כלל אחריות הקבוצה לביצוע עבודות שאינן עבודות בניה הינה ל-12 חודשים ממועד מסירת העבודה, ואחריות הקבוצה לציוד והמערכות המסופקים הינה לתקופה של שנה ממועד ההפעלה או ל-18 חודשים ממועד האספקה. אחריות זו מגובה על פי רוב באחריות היצרן לטיב המוצר עצמו. אחריות כאמור ניתנת גם במקרים בהן אינה מגובה באחריות היצרן. במוצרים המסופקים לחברת החשמל, האחריות ניתנת לתקופות ארוכות יותר, כאשר במוצרים המבודדים בגז תקופת האחריות לדליפה הינה עד 15 שנה ממועד האספקה. אחריות לעבודות בניה הינה בדרך כלל לתקופות ארוכות יותר בהתאם להסכמות הפרטניות עם הלקוח.

  הקבוצה מבצעת הפרשות באופן שוטף לכיסוי הוצאות בגין אחריות, לפרטים נוספים ראו באור 26 לדוחות הכספיים.

  במסגרת חוזי אחזקה ושירות בהם קשורה הקבוצה, האחריות הינה לתחזוקת המערכות נשוא הסכם השירות, ובמצב זה, מכוסה בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית המשרתת את כלל חברות הקבוצה.

- **אשראי לקוחות וספקים** - אשראי הלקוחות המוענק על ידי הקבוצה ללקוחותיה הינו, ככלל, בתנאי 30 יום עד שוטף+150. בשנת 2022, עמד ממוצע ימי אשראי לקוחות על כ-108 יום. אשראי הספקים המוענק לקבוצה מספקיה בארץ ובחו"ל הינו, ככלל, בתנאי שוטף+15 עד שוטף+120. בשנת 2022, עמד ממוצע ימי אשראי ספקים על כ-94 יום.

[32] ראו דיווח מיידי מיום 2 בפברואר 2022 (אסמכתא מס': 2023-01-011818), אשר נכלל להלן על דרך ההפניה.

- בשנת 2022, סך היקף האשראי (חובות פתוחים) הממוצע ללקוחות הסתכם בכ-289 מיליוני ש"ח ולספקים בכ-303 מיליוני ש"ח.

- להלן פרטים אודות ההבדל בין ההון החוזר של החברה לבין ההון החוזר התפעולי שלה (אלפי ש"ח):

הון חוזר	הסכום שנכלל בדוחות הכספיים (אלפי ש"ח)	התאמות(*)	סך הכל
נכסים שוטפים	1,188,029	(222,670)	965,359
התחייבויות שוטפות	(924,364)	115,471	(808,893)
עודף נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות	**263,665**	**(107,199)**	**156,466**

(*) נטרול של נכסים והתחייבויות פיננסיות ליום 31.12.2022, כולל אשראי non-recourse.

18. מימון

18.1 הקבוצה מממנת את פעילותה השוטפת מהכנסות שוטפות, אשראי בנקאי, הלוואות חוץ בנקאיות (איגרות חוב ואחרים), אשראי ספקים וממקורותיה העצמאים. להלן פרטים לגבי התחייבויות הקבוצה לבנקים (באלפי ש"ח)

תיאור ההלוואה	בסיס הצמדה	שיעור הריבית הממוצעת	מקור	מועד פרעון אחרון	תנאי פרעון ריבית	תנאי פרעון קרן	יתרה ליום 31.12.20
הלוואות זמן ארוך							
הלוואה בש"ח	לא צמוד	2.55%-6.65%	תאגיד בנקאי ואחר	2025-2028	רבעוני	רבעוני	21,458
				2023-2025	חצי שנתי	חצי שנתי	43,122
הלוואה לפרויקטי זכיינות							
הלוואה בש"ח	צמוד	3.43%	תאגיד בנקאי	2034	רבעוני	רבעוני	117,917
הלוואה בש"ח	צמוד	2.9%-3.5%	מוסדיים	2043	רבעוני	רבעוני	42,383
אגרות חוב							
סדרה ד'	צמוד	2.88%	רשום למסחר	2029	חצי שנתי	חצי שנתי	241,420
אגרות חוב להמרה							
סדרה 1	לא צמוד	2.45%	רשום למסחר	2023	חצי שנתי		58,531
סה"כ אשראי ז"ק	צמוד	5.25%-6.4%	תאגיד בנקאי ואחר	2023			82,998
סה"כ							**607,829**

18.2 שיעור הריבית הממוצעת בשנת 2022: 3.01%.

-

18.3 ליום 31.12.2022 ובסמוך למועד פרסום הדוח, לחברה מסגרות אשראי מובטחות אצל תאגידים בנקאיים בסך של 140 מיליוני ש"ח. כמו כן, לחברות הקבוצה הייתה אפשרות ליטול אשראי לזמן קצר של עד כ-67 מיליוני ש"ח נכון ליום 31.12.2022 וסמוך למועד פרסום הדוח.

בנוסף לאשראי הכספי כאמור לעיל, לחברה מסגרת הערבויות המשמשת את חברות הקבוצה בהוצאת ערבויות להגשת הצעות במסגרת מכרזים, ערבויות המבטיחות התחייבויות החברה לביצוע עבודות וערבויות המבטיחות טיב ביצוע העבודות ותקינות הציוד והמערכות אשר סופקו על ידי החברה. ליום

31.12.2022 וסמוך למועד פרסום הדוח, לחברות הקבוצה מסגרת ערבויות בבנקים בסך כולל של כ-845 מיליוני ש"ח, מתוכה ליום 31.12.2022- נוצל סך כולל של כ-660 מיליוני ש"ח; בסמוך למועד פרסום הדוח, לחברות הקבוצה מסגרת ערבויות בבנקים בסך כולל של כ-845 מיליוני ש"ח מתוכה מנוצל סך כולל של כ-634 מיליוני ש"ח.

18.4 **<u>אגרות החוב של החברה</u>**

לפרטים בדבר אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה, ראו <u>נספח א'</u> לדוח הדירקטוריון ובאור 19.ג לדוחות הכספיים.

18.5 **<u>דירוג אשראי</u>**

ביום 24 ביולי 2021 אישררה מידרוג בע"מ ("**מידרוג**") דירוג il.A3 באופק יציב לאגרות החוב להמרה (סדרה 1) ולאגרות החוב (סדרה ד) של החברה.

ביום 23 במרץ 2023, הורידה אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("**מעלות**") את דרוג האשראי של החברה "ilA-" Stable.[33]

18.6 **<u>התניות פיננסיות</u>**

החברה וחברות מאוחדות התחייבו כלפי תאגידים בנקאיים לעמידה באמות מידה פיננסיות, ביניהם אמת מידה פיננסית של יחס כיסוי חוב.

בהקשר לאמות המידה הפיננסיות כאמור, תציין החברה כי קודם לפרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2022, פנתה החברה לתאגידים הבנקאיים וקיבלה את הסכמתם לכך שלצורך חישוב יחס כיסוי החוב, החישוב לא יכלול את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2022, זאת בשל ההפסד הצפוי בפרויקט קמפוס מובילאיי (וכמפורט בסעיף 7.2.5 לעיל), עד אשר תסתיים השפעתו (קרי חישוב יחס כיסוי החוב יכלול את ארבעת הרבעונים האחרונים מתוך חמשת הרבעונים האחרונים, שאינם כוללים את הרבעון השלישי לשנת 2022), כאשר במהלך התקופה בה לא תלקחנה בחשבון תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2022, חלוקת דיבידנדים על ידי החברה תהיה כפופה לאישור מראש של התאגידים הבנקאיים האמורים. בנוסף, החברה והתאגידים הבנקאיים הסכימו להמשיך ולנטרל את השפעת IFRS16 במסגרת בחינת עמידת החברה באמות המידה, וכן הסכימו התאגידים הבנקאיים לאפשר לחברה תקופת ריפוי אחת (רבעון) לתיקון אי עמידה באמת מידה פיננסית שאינה מהותית (אי עמידה באמת המידה בהיקף של עד 5%) ככל שתהיה.

בנוסף, החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב להמרה (סדרה 1) וכלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') לעמידה באמות מידה פיננסיות.

ליום 31.12.2022 החברה וחברות הקבוצה עומדות בכל התנאים ובאמות המידה הפיננסיות להן התחייבה החברה כלפי תאגידים בנקאיים וכלפי מחזיקי אגרות החוב, למעט אמת המידה לתאגידים הבנקאיים העוסקת ביחס כיסוי חוב כאמור, לגביה סכום ההון העצמי המוחשי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022 עומד על 17.16% מסך המאזן המוחשי של החברה, חלף 18% כנדרש. יצויין כי על אף האמור לעיל, החברה איננה נחשבת כמפרה במקרה של חריגה שאיננה מהותית במהלך רבעון אחד בלבד (דהיינו, בשיעור שאינו עולה על 5% מהערך הקבוע באמת המידה הפיננסית). במהלך חודש מרץ 2023, קיבלה החברה את אישור הבנקים האמורים לכך, שכתב ההתחייבות האמור יתוקן באופן בו עד ליום 30.12.2023, שיעור ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת משיעור השווה ל-15% מסך המאזן המוחשי של החברה (כך שאינה בהפרה כלשהי).

לפרוט של אמות המידה הפיננסיות והתחייבויות נוספות להן התחייבה החברה כלפי תאגידים בנקאיים וכלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה, לרבות נתונים בדבר אופן עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות, ראו באור 19.ה לדוחות הכספיים.

18.7 **<u>שעבודים וערבויות</u>**

להבטחת ההלוואות והאשראים הניתנים לחברה ולחברות מאוחדות מהבנקים הממנים קיימים שיעבודים על נכסי החברה ועל נכסי החברות המאוחדות. לפרטים, ראו באור 24.א לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים בדבר ערבויות בנקאיות שהועמדו לטובת מזמיני עבודות, הסדר ערבויות צולבות אשר החברה וחברות מאוחדות צד לו, וערבויות אחרות, ראו באור 24.ב לדוחות הכספיים המאוחדים.

[33] ראו דיווח מיידי מום 23 במרץ 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-026664), הנכלל להלן על דרך ההפניה.

19. מיסוי

למידע בנושא מיסוי, ראו באור 23 לדוחות הכספיים.

20. סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

תהליכי יצור ומוצריה של החברה כפופים לפיקוח ובקרה על פי דין. בכלל זה, להיבטים של איכות הסביבה השפעה על פעילות הקבוצה במספר מישורים:

20.1 מפעל הקבוצה - המפעל עושה שימוש בגז טבעי המשמש לבידוד במוצריו ומחזיק בהיתר עיסוק ברעלים. למפעל היתר רעלים בתוקף בסיווג C, שמהותו אחסון ושימוש ברעלים, הדורש חידוש מידי תקופה. בנוסף, המפעל עורך בדיקות רעש וזיהום אויר תקופתיות ומחזיק בכל האישורים כנדרש על פי הדין;

20.2 מוצרי הקבוצה - בתחום הבקרה, אפקון בקרה מייבאת גלאים, נעשה שימוש בגז כיבוי. כמו כן אפקון בקרה עוסקת בגלאים וביבוא והפצה של מכונות שיקוף. לשם כך, אפקון בקרה מחזיקה בהיתר רעלים בסיווג C, שמהותו אחסון ושימוש ברעלים, היתר המשרד להגנת הסביבה לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים והיתר המשרד להגנת הסביבה לעיסוק במתקן במכשיר קרינת רנטגן, הדורשים חידוש מידי תקופה.

20.3 בנוסף, חלק מתאגידי הקבוצה נדרשים לעמוד בהוראות לגבי מחזור אריזות ומחזור ציוד אלקטרוני, בהתאם לחקיקה הרלוונטית.

20.4 פעילות הקבוצה בתחום אנרגיה מתחדשת כפופה להוראות הדין הנוגעות לסיכונים סביבתיים שלהפרתן יתכנו השלכות מנהליות ופליליות, לרבות הטלת קנסות ועיצומים, הוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים.

20.5 הנחת תשתית חשמלית וחיבור עמדת טעינה כפופה להוראות חוק החשמל והנחיותיו, כאשר אפקון תחבורה חשמלית מספקת שירותיה בהתאם להם.

למיטב ידיעתה של החברה, למועד הדוח ולמועד פרסומו הקבוצה עומדת בתקינה הנדרשת, מבצעת את כל הוראות הדין ולא קיימות השלכות מהותיות בתחום זה על פעילות החברה.

להערכת החברה, סך העלויות ו/או השקעות הקבוצה בשל עמידה בתקינה והוראות הדין בתחום זה אינן מהותיות.

21. מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה

21.1 רשיונות קבלן

פעילות הקבוצה בתחומי המבנים והתשתיות והבקרה והאוטומציה כפופה לקבלת "רישיון קבלן" מרשם הקבלנים. קבלת רישיון קבלן מותנה, בין היתר, בהעסקת עובדים מקצועיים והקבוצה נדרשת לחדש את הרישיון מידי שנה. להלן טבלת ריכוז הסיווגים הקבלניים של חברות הקבוצה[34]:

הנתונים ביחס לסיווג קבלן וכן ביחס לקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות ("קבלן מוכר") עודכנו בהתאם לנתונים באתר משרד הבינוי והשיכון

http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/pinkas_hakablanim.aspx

סמל	מס' קבלן	10371	12015	5249	27171
סמל	תיאור	אפקון בניה	אפקון בקרה	אפקון התקנות ושירותים	שרות הוגן
100	בניה	ג5+ קבלן מוכר	-	-	-
160	חשמלאות ותקשורת במבנים	-	א5+ קבלן מוכר	א5 + קבלן מוכר	-
170	מתקני מיזוג אויר וקירור	-	-	ב5+ קבלן מוכר	ב3
171	מתקני הסקה	-	-	ב1	-
190	מתקני תברואה אינסטלציה ומערכות כיבוי אש	-	-	א3+קבלן מוכר	-
200	כבישים תשתיות ופתוח	ג4 +קבלן מוכר	-	-	-
240	הנחת קווי תקשורת	-	א3+ קבלן מוכר	א4+קבלן מוכר	-
250	קווי חשמל צנרת וכבלים ומערכות תאורת כבישים ורחובות	-	-	-	-
260	ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז	-	-	ב3	-
270	קווי חשמל צנרת וכבלים ומערכות תאורת כבישים ורחובות	-	א3	א5+ קבלן מוכר	-
280	התקנת רמזורים	-	א1	-	-

קבלן מוכר לצורך קבלת עבודות עבור משרדי ממשלה - תעודת קבלן המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, ניתנת על ידי מנהלת רישום קבלנים מוכרים בוועדה הבין-משרדית למסירת עבודות לקבלנים. לפרטים ראו סעיף 10.1 לעיל.

קבלן/ ספק מוכר של משרד הביטחון - חברות אפקון בניה ואפקון התקנות ושירותים הינן קבלן מוכר ומאושר לביצוע עבודות עבור מערכת הביטחון. אפקון בקרה, DM, אטקה, תדיראן ישראל, תטל ושרות הוגן הינן ספק מוכר של משרד הביטחון.

21.2 **רישיון עסק** - הקבוצה נדרשת לרישיונות עסק בחוות הרוח, במטה הקבוצה, במבנה בפתח תקוה, במפעל, בבתי מלאכה ובמחסני הקבוצה. לחוות הרוח, למטה הקבוצה, למבנה בפתח תקוה, לסניף החברה בקרית ביאליק ולמחסן שירות הוגן בחיפה קיים רישון עסק, כאשר לגבי רשיונות שהינם זמניים, פועלת הקבוצה להארכתם מעת לעת או להסבתם לקבועים. הקבוצה פועלת לקבלת רישיונות עסק למרלו"ג אפקון תחבורה חשמלית, לסניף הקבוצה בעומר ולמפעל, ואינה צופה, נכון למועד הדוח, מניעה מהותית לקבלתו.

21.3 המסגרת הרגולטורית עליה מושתת פעילות הקבוצה בישראל בתחומי אנרגיה מתחדשת וטעינה חשמלית הינה החקיקה הרלוונטית למשק החשמל באמצעות חוק משק החשמל, תשי"ד-1954, התקנות והכללים שהוצאו מכוחם, וכן החלטות רשות החשמל, ומשרד האנרגיה והמים. בנוסף, הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, כפופה לאישורי גופים רגולטוריים ומוסדות שונים, כגון: רשויות מקומיות, חברת החשמל, גופי תכנון ובניה, משרדי ממשלה שונים (כגון משרד החקלאות, משרד הפנים ומשרד הביטחון) והחלטות,

[34] להלן הסכומים שהינם בתוקף נכון למועד הדוח ועד למועד פרסום הדוח: סיווג א5, ב5 ו- ג5 - היקף כספי בלתי מוגבל; סיווג א4 - היקף כספי של עד 14,543 אלפי ש"ח; סיווג א3 - היקף כספי של עד 7,271 אלפי ש"ח; סיווג א1 - היקף כספי של עד 1,817 אלפי ש"ח; סיווג ב3 - היקף כספי של עד 11,911 אלפי ש"ח; סיווג ב2 - היקף כספי של עד 55,956 אלפי ש"ח; סיווג ב1 - היקף כספי של עד 2,971 אלפי ש"ח; וסיווג ג4 - היקף כספי של עד 35,102 אלפי ש"ח.

נהלים ותקנים שהתקבלו בגופים הפועלים מטעמם, אשר נדרשים בעיקר טרם הקמתו של המתקן ותחילת הפעלתו המסחרית.

המסגרת המשפטית של תחום האנרגיה המתחדשת מורכבת מצווים ("**דירקטיבות**") של האיחוד האירופאי, אשר מיושמים במדינות החברות באיחוד האירופאי, באופן עקיף, באמצעות חקיקה מדינתית, כמו גם רגולציה בעניינים פרוצדורליים.

21.4 רשיונות אספקת חשמל - בחודש יולי 2021 הוענק לאפקון תחבורה חשמלית רישיון אספקת חשמל ללא אמצעי ייצור, מכוחו אפקון תחבורה חשמלית רשאית לספק ולמכור חשמל לצרכנים שונים להם קיים מונה רציף המאפשר קריאה ושידור של נתוני הצריכה כנדרש, ולרכוש חשמל לשם כך.

21.5 **<u>תקינה</u>**

תו תקן ISO, אישורי מכון התקנים הישראלי מארגון ה-IQNET - לתאגידים בקבוצה קיימים תווי תקן ISO/ אישורי מכון התקנים הישראלי/ מארגון ה- IQNET בתחומים שונים, הדורשים חידוש מידי תקופה, בהתאם לצרכיהם. על-מנת לעמוד בדרישות לקבלת תו התקן, חייבת הקבוצה לעמוד בסטנדרטים נדרשים של מכון התקנים הישראלי ובבדיקתם באופן תקופתי על-ידי גורמים מוסמכים.

המפעל מאושר על ידי IQC כמפעל לייצור לוחות חשמל למתח נמוך ומתח ביניים עד 36KV.

בנוסף, המפעל מייצר לוחות מתח נמוך על פי תקן IEC האירופאי, IEC 64139 , תקן של ארגון IEC (International Electrotechnical Commission) האירופאי. מפעל הייצור של חברת אפקון התקנות העביר בדיקות Type Test מלאות של לוחות מתח נמוך עד 6300A ומתח גבוה עד 36KV לכל המוצרים המיוצרים במפעליה.

כמו כן, למפעל הייצור אישור על היותו מוצר ישראלי.

מערכות גילוי, כיבוי אש ובטיחות המותקנות במבנים נדרשות לעמוד בדרישות תקן לצורך קבלת רישיון עסק ו/או אכלוס למבני ציבור ומבנים מסחריים, ולצורכי ביטוח, שכן במקרים מסוימים, נמנעים מבטחים מלבטח מבנים ו/או מפעלים שאינם מצוידים במערכות גילוי וכיבוי אש, העונות לתקני ההתקנה והתחזוקה. במקרים אחרים, התאמה לתקן מביאה להפחתה בפרמיות שנדרש הלקוח לשלם. התקנים הקיימים בישראל מתייחסים לרכיבי מערכות גילוי אש (כגון גלאים, רכזות, גלאי חום, לחצני הפעלה וצופרי התראה), התקנת מערכות גילוי והתקנת מערכות כיבוי במים.

חובת העמידה בתנאי רישיון העסק ו/או האכלוס חלה על בעל המערכת המשתמש בה ולא על החברה. בהסכמים עם לקוחות מתחייבת החברה לספק ציוד שיש לו תקן ישראלי, במידה וקיים תקן כזה. החברה עומדת בדרישות אלה.

במרבית המקרים התקנים הקיימים בישראל הינם אימוץ של תקנים מארה"ב. מערכות וציוד המיובאים על-ידי החברה מארה"ב עומדים בדרישות התקנים האמריקאיים. בנוסף, ציוד בתחום גילוי אש המיובא לארץ עובר, כחלק מתהליך היבוא, בדיקת עמידה בתקן הישראלי הנעשית על-ידי מכון התקנים.

לאפקון בקרה אישורים מטעם מכון התקנים הישראלי למערכות גילוי אש אותן היא מייבאת, וכן בעלת הסמכה לתקן ישראלי לתחזוקת מערכות גילוי אש.

לרבס טלקום אישורים מטעם מכון התקנים ו/או משרד התקשורת בקשר עם חלק מהציוד אותו היא מייבאת.

21.6 **היתר עיסוק בחומרים רעילים -** ראה סעיף 20 לעיל.

22. <u>הליכים משפטיים</u>

לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים, לרבות בקשה שהוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט הכלכלי המחוזי בתל אביב לאישור תביעה כתביעה נגזרת כנגד החברה, הדירקטורים המכהנים במועד דוח זה ודירקטורים לשעבר בחברה, בעלת השליטה בחברה וכן ש. שלמה רכב בע"מ - חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה, בגין ובקשר לעסקת הליסינג בין החברה לבין שלמה רכב, ראו באור 24.ג לדוחות הכספיים.

23. <u>יעדים ואסטרטגיה עסקית</u>

החברה בוחנת את חזונה, האסטרטגיה העסקית שלה ואת יעדיה מעת לעת.

בהתאם לחזון החברה, החברה מספקת תשתיות מתקדמות לעולם חכם, מתוך מטרה להיות החברה הגדולה והמובילה בישראל המספקת את הפתרון השלם והאיכותי ביותר בתחומי החשמל, הטכנולוגיה, התקשורת, האנרגיה המחדשת, אגירת אנרגיה בסוללות, התחבורה החשמלית, תכנון הקמת מבנים עתירי מערכות, מערכות אלקטרו-מכניות למבנים ותשתיות, והסחר.

במסגרת האסטרטגיה העסקית של החברה בכוונתה לפעול באופן הבא:

א. אנרגיה מתחדשת - הקבוצה פועלת לאיתור פרוייקטי אנרגיה מתחדשת המתאימים לפעילותה כיזם, וזאת בדגש מדינות מסויימות באירופה ובישראל. החברה מאמינה כי למרות הסיכון הגלום בייזום פרוייקטי אנרגיה מתחדשת, קיים יתרון מובנה לתחום זה לאור מעבר של מדינות רבות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת, וזאת הן מכח מחוייבותן כלפי ארגונים בינלאומיים שונים, הן מתוך הרגישות הגוברת לשימור סביבה וקיימות והן לאור חוסר היציבות והוודאות בכל הקשור לזמינות מקורות הגז והפחם מרוסיה. פעילות זו נתמכת בידע הקיים בקבוצה בתחום הביצוע, וכן לאור ניסיונה של הקבוצה בהקמת מספר שדות של אנרגיה מתחדשת בישראל.

ב. טעינת כלי רכב חשמליים - הקבוצה פועלת לשמור על מיצובה כגורם מוביל בתחום טעינת כלי רכב חשמליים ולקדם את המשך הפעילות. לשם כך, גייסה אפקון תחבורה חשמלית כספים בחודש פברואר 2021 מקרן הליוס, והתקשרה עם דור אלון בהסכמים להגדלת פעילותה בתחום כמפורט בסעיף 11.4.5.1 לעיל, והיא פועלת לשם לשימור מעמדה המשך הגדלת פעילותה בתחום והמשך תמיכתה במגמה ההולכת וגוברת של אוכלוסיית הנהגים וציי הרכב לתחבורה מבוססת הנעה חשמלית.

ג. פרוייקטים למבנים ותשתיות - התמקדות בביצוע פרוייקטים יחודיים של הקמת מבנים ותשתיות עתירי מערכות אלקטרו מכאניות ובכלל זה, תחנות כח, מתקני אגירה, חוות אנרגיה מתחדשת, פרוייקטים בסקטור התעשייתי, חוות שרתים, תחנות השנאה רכבתיות, בהם לקבוצה ערך מוסף ויכולות מוכחות לאורך שנים, תוך השגת יתרון תחרותי על מתחריה, ובכלל זאת חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה, קירור עמוק וקירור תעשייתי, מתקני גז טבעי, והתקנת לוחות חשמל מתח גבוה, בינוני ונמוך ומנתקים המיוצרים על ידי החברה. בהקשר זה יצויין כי בתחום ההנדסה האזרחית בכוונת החברה להקטין את היקף הפעילות ולגשת לפרוייקטים המביאים את יכולותיה ויתרונותיה היחסיים לידי ביטוי. להערכת הנהלת החברה, התמקדות בפרוייקטים כאמור תסייע להגדלת הרווחיות הגולמית בתחום הפעילות.

ד. ביצוע פרוייקטים של הקמת מערכות מתח נמוך - הקמה לאתרים ומבנים שונים של מערכות בקרה תעשייתית ותוכנת SCADA, בקרת מבנה, מערכות בטחון וגידור, פרוייקטי "עיר בטוחה", מערכות בקרת חניה, מערכות גילוי וכיבוי אש, קריאה מרחוק של מונים, מערכות תקשורת אחודה לעסקים, מרכזי שירות, מערכות מולטימדיה, שירותי IT במיקור חוץ ושירותי אירוח בענן ועוד.

ה. טכנולוגיות - קידום הפתרונות הטכנולוגיים שהקבוצה מציעה ללקוחותיה, ובכלל זאת פועלת לשיפור הטכנולוגיות הקיימות בקבוצה, הטמעתם בפרויקטים אותם הקבוצה מבצעת, וזאת במקביל לבחינה מתמדת של הזדמנויות רכישה של פעילויות סינרגטיות נוספות.

ו. שרות ואחזקה - הקבוצה פועלת לשם מתן שירותים ולשם תחזוקת מערכות שהקימה, וכן לתחזוקה של מערכות קיימות אצל לקוחותיה, וזאת כבסיס יציב וקבוע לפעילותה. החברה רואה בהרחבת מערך השירות והאחזקה בתחום האלקטרו מכאני ובתחום טכנולוגיות מתח נמוך כבסיס ראוי להרחבת פעילותה.

ז. סחר - הקבוצה פועלת לשם הרחבת פעילות הסחר שלה, לרבות כניסה לפעילויות משלימות. בהקשר זה, תציין החברה כי הרחיבה את היצע המוצרים שלה באמצעות רכישת חברת רבס טלקום המתמחה בסחר בתחום ה – IT ומוצרים משלימים בתחום התקשורת הפסיבית והאקטיבית.

פעילותה של החברה כאמור נתמכת על ידי יכולותיה לבצע ולנהל פרוייקטים עתירי טכנולוגיה, וזאת בין היתר באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות שבידי החברה, ובאמצעות טכנולוגיות חדשות אותן מפתחת החברה, שהעיקריות שבהן הינן:

א. ייצור לוחות חשמל ומנתקים הנסמכת, בין היתר, על טכנולוגיה של אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום - חברת ABB. ראו סעיף 9.1 לחלק ב' לעיל.

ב. Aeonix (איוניקס) - מערכת תקשורת אחודה Pure IP (Unified Communications & Collaboration) חדשנית ומתקדמת, מבוססת תוכנה, אשר מציגה פתרון כולל בקדמת הטכנולוגיה לסביבה מבוזרת רבת שרתים ומיקומים גיאוגרפים שונים כולל תכונות וירטואליזציה, שרידות, יתירות ויכולות גידול (Scalability) ייחודיות. המערכת גם משלבת מוקד שירות (Contract Center) מתקדם ויישומים נוספים.

ג. מוצרים ופתרונות תוכנה ושירותי תוכנה ומפתחת אשר פותחו על ידי החברה - PULSE/P-CIM - תוכנות מדף של מחולל יישומים ומוגדרות כתוכנת "SCADA/HMI ממשק אדם מכונה" - Human Machine Interface/Supervisory Control and Data Acquisition. כאמור, הקבוצה פועלת לשם הרחבת יכולות התוכנה, ובכלל זאת לאפשר פעילות בפרוייקטים רחבי היקף, מוצרים משלימים, ושילובם במערכות בתחומי ה IOT- Internet Of Things וכן הפעילות התעשייתית של Industry 4.0.

ד. טכנולוגיה מתקדמת לייצור חיישני ביטחון.

ה. טכנולוגיה מתקדמת לייצור מכ"מים.

במסגרת זו, החברה פועלת לחזק את מיצובה ופעילותה בשוק הישראלי, ולהוביל אותו בתחומי הפעילות והעיסוק הייחודיים לה, בדגש על ביצוע פרוייקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה ובדגש על פיתוח ומכירת הטכנולוגיות הייחודיות של החברה תוך התאמתה לפרויקטים וללקוחות החברה.

כמו כן, החברה פועלת לשמר ואף להרחיב את מעמדה בשוק המקומי, בין השאר, באמצעות פיתוח, שיווק ומכירה של פתרונות ומוצרים עתירי טכנולוגיה מתקדמת, ולאיתור פעילויות וטכנולוגיות משלימות לפעילותה, אותן היא תוכל לשלב בפרוייקטים המבוצעים על ידה (דוגמת ההשקעה במאגוס ורכישת השליטה בחברת DM ובגל - נט).

כמו כן, ובנוסף לאמור לעיל, הקבוצה פועלת להרחבת פעילות המתח הנמוך בחו"ל, תוך הרחבת סל השירותים אותו באפשרותה לספק ללקוחותיה, והרחבת בסיס הלקוחות שלה ללקוחות מקומיים נוספים (שאינם ישראלים), בהתבסס על יכולותיה האמורות ו/או רכישת פעילויות, ותוך מימוש יתרונותיה הטכנולוגיים ומוצריה.

24. <u>צפי להתפתחות בשנה הקרובה</u>

בהתאם לאסטרטגיה המפורטת לעיל, בכוונת החברה לפעול בשנה הקרובה במישורים הבאים:

א. מימוש הצבר הקיים בידי הקבוצה - הקבוצה פועלת למימוש יעיל של הצבר הנוכחי, וזאת מתוך מטרה לעמוד בסטנדרטים האיכותיים המצפים ממנה ובלוחות הזמנים של הפרוייקטים.

ב. המשך הרחבת פעילות אנרגיה מתחדשת, לרבות באמצעות השותפות, במספר מדינות באירופה (בעיקר בספרד, פולין, איטליה וקפריסין), ובכלל זאת איתור פרוייקטים חדשים וקידום הפרוייקטים הקיימים.

ג. טעינת כלי רכב חשמליים – הקבוצה פועלת לשם המשך קידום פעילות טעינת כלי רכב חשמליים, ובכלל זאת את פעילותה המשותפת עם דור אלון (ראו סעיף 11.4.5.1 לעיל).

ד. פרוייקטים אלקטרו מכאניים בתחום האנרגיה - החברה פועלת למצב את עצמה כספק סוללות לאגירת אנרגיה וציוד נלווה, וכקבלן EPC (תכנון, ביצוע, רכש, הקמה ותחזוקה) של מתקני אנרגיה עתירי היקף, זאת בדומה למתקן האגירה בסוללות תיע רההיקף הראשון בישראל שאת הקמתו השלימה הקבוצה לאחרונה בתחנת הכח דליה ושהיא פועלת להרחבתו.

ה. התמקדות בביצוע פרוייקטים יחודיים של הקמת מבנים ותשתיות עתירי מערכות אלקטרו מכאניות – המשך התמקדות בהקמת מערכות אלקטרו מכאניות במתקנים שונים בעלי מאפיינים ייחודיים, ובכלל זה, בתחנות כח, במתקני אגירה, בחוות אנרגיה מתחדשת, בפרוייקטים בסקטור התעשייתי, בחוות שרתים, במתקני השנאה רכבתיים ובפרוייקטים נוספים בהם לקבוצה ערך מוסף ויכולות מוכחות לאורך שנים. בהקשר זה יצויין כי בתחום ההנדסה האזרחית בכוונת החברה להקטין את היקף הפעילות ולגשת לפרוייקטים המביאים את יכולותיה ויתרונותיה היחסיים לידי ביטוי.

ו. איתור טכנולוגיות משלימות - החברה פועלת לאיתור טכנולוגיות נוספות משלימות לפעילותה, אותן היא תוכל לשלב בפרוייקטים המבוצעים על ידה, ואותן תוכל למכור ללקוחותיה, וזאת בהתאם למיצובה כגורם המשלב טכנולוגיות חדשניות בפעילותה.

ז. הרחבת הפצת מוצרי המתח הנמוך בחו"ל - החברה פועלת להרחבת ההפצה של מוצריה הטכנולוגיים ברחבי העולם, בעיקר בתחום התקשורת, התוכנה, הביטחון, מערכות בקרת החניה ומולטימדיה, תוך התמקדות בצרכי הלקוח לשם הגברת ה- Value Proposition של הקבוצה, ולבנות מערך שיווק והפצה אפקטיבי בעיקר באמצעות התקשרות עם מפיצים ומפיצי משנה בארצות שונות.

ח. החברה פועלת לשמר ואף להרחיב את מעמדה בשוק המקומי, בין השאר, באמצעות הרחבת סל פתרונותיה (למשל DM ושרות הוגן), וכן באמצעות פיתוח, שיווק ומכירה של פתרונות ומוצרים עתירי טכנולוגיה מתקדמת.

ט. הגדלת מספר הנציגויות בישראל בתחום הסחר - הקבוצה פועלת לאיתור נציגויות נוספות בתחום הסחר לשם הרחבת סל הפתרונות המסופקים ללקוחותיה בתחום זה, וכן לשם השלמת מוצרים ופתרונות הרלוונטיים לפעילותה בתחום הפרוייקטים לתשתיות.

י. שרות ואחזקה - הקבוצה פועלת לשם גידול בפעילות השירות שלה, הן באמצעות גידול בשרות הקשור לפעילותה הקיימת, והן בניסיון לאיתור וקליטת פעילות אקסוגנית.

יא. חיזוק המבנה התחרותי של הקבוצה - הקבוצה פועלת לחזק את הסינרגייה בין היחידות, ובכלל זאת להתאים את המבנה הארגוני שלה למבנה התחרות בשוק, לייעול התנהלותה, ולשיפור המערך השיווקי והביצועי של הקבוצה.

יב. המשך פעילויות התייעלות (בעיקר כח אדם), איחוד כח אדם במטה, העברת פעילויות שאינן בליבת העשייה למיקור חוץ, והתאמת ההוצאות למבנה ההכנסות של הקבוצה, בדגש על פעילות הפרוייקטים למבנים ותשתיות.

המידע בדבר היעדים, האסטרטגיה העסקית והצפי להתפתחות בפעילות הקבוצה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו, כולו או חלקו, אינה ודאית. הנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם בחינת מאפייני השוק והצרכים של לקוחות הקבוצה, ניתוח צבר הפרוייקטים הקיים בידי הקבוצה, ניתוח המגמות בשוק בקשר עם כל אחד מהנושאים לעיל, ניתוח יכולותיה, יתרונותיה וחסרונותיה של הקבוצה בפעילויות אלו, וניתוח מגמות השווקים במהלך השנה האחרונה ומטבע הדברים יכול שיחולו בהם

שינויים בהתאם להתפתחויות בקבוצה ובשוק. הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שמידע זה, כולו או חלקו, לא יתממש הינם התנהלות שלא בהתאם לציפיות החברה במי מהתחומים הנ"ל, חוסר היכולת לאתר או לממש הזדמנויות שתיקרינה בפני הקבוצה, וחוסר הצלחה מול מתחרים בעלי ניסיון מוכח ו/או וגורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זה התממשות מי מגורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה, כמפורט בסעיף 26 להלן.

25. מידע בדבר שינויים מהותיים בעסקי התאגיד לאחר יום 31.12.2022

לא חלו שינויים מהותיים בעסקי התאגיד, למעט כמפורט בדוח זה ובתיאור אירועים לאחר תאריך הדיווח בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31.12.2022.

26. דיון בגורמי סיכון

הקבוצה חשופה לגורמי סיכון הנובעים מהסביבה הכלכלית הכללית, מהמאפיינים הייחודיים של הענפים בהם היא פועלת וגורמי סיכון הייחודיים לה:

26.1 גורמי סיכון מקרו-כלכליים

26.1.1 **האטה כלכלית** - לנוכח ההתפתחויות הגלובליות, תחזיות הצמיחה העולמיות של הגופים הבין-לאומיים ושל בתי ההשקעות, התעדכנו במהלך המחצית השניה של שנת 2022 כלפי מטה והסיכון למיתון עלה במדינות רבות ובאירופה הוא גבר בצורה משמעותית. בהביטה קדימה העריכה הוועדה המוניטרית של בנק ישאל, שמתרבים הסימנים להאטה בכלכלה העולמית ובאירופה בפרט וכי אלה עלולים לתת את אותותיהם גם במשק הישראלי, שבתור משק קטן ופתוח הוא חשוף לפעילות הגלובלית. כמו כן, בתקופות האטה כלכלית, השקעות חדשות מתוכננות בתעשייה ובתשתיות מצטמצמות ואף מתבטלות, כמו גם השקעות בשדרוג ופיתוח מתקנים קיימים.

26.1.2 **חוסר יציבות פוליטית** - הרפורמה המשפטית המתוארת בסעיף 6.6 לדוח זה, כמו גם אי יציבות פוליטית מסיבות אחרות, עלולה להשפיע גם על ביצועי המשק הישראלי ואיתנותו, ובכלל זה השפעה על דירוג האשראי של ישראל, עלות מקורות הגיוס, של תנודיות בשערי חליפין ובאינפלציה ועוד. במצבים אלו, יתכן צמצום בהיקף הפעילות של המשק, בכלל זה צמצום בפעילות של לקוחות הקבוצה, ועצירת תקציבי רכש ועבודות. היצע העבודות לביצוע פוחת, קצב כניסת העבודות של הקבוצה פוחת, התחרות מתגברת לצד פגיעה ברווחיות, לכל אלה תיתכן השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

26.1.3 **מגפות -** התפרצות או התפשטות של מגפות (כדוגמת מגפת הקורונה שפשטה בשלהי שנת 2019) עלולות להשפיע על הרגלי הצריכה ועל היקפיה בענפים שונים במשק ולהביא לפגיעה קשה בהם. בנוסף, כחלק מההתמודדות העולמית עימן והניסיונות לבלום את התפשטותן מדינות העולם, ובכללם ישראל, עלולות לנקוט על הגבלות תנועה וכניסה ויציאת אנשים וחומרים לאותן מדינות. כמו כן, מגפות כאמור לעול להביא לבעיות ייצור ו/או בעיות בייבוא לישראל, ובכך לדחיה או עיכוב בלוחות זמנים באספקת מוצרים בתחומי פעילותה של החברה, וכן לגידול משמעותי בעלויות. לכל אלו עלולה להיות השפעה לרעה על עסקי החברה ועל תוצאותיה העסקיות.
יצויין, כי בתקופת הדוח ובשנתיים שקדמו לה למשבר הקורונה לא היתה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה, לאור היותה מפעל חיוני ומפעל לאספקת שירותים קיומיים, מכח חוק שרות עבודה בשעת חרום, התשכ"ז - 1967, ולאור העובדה כי ענף הבינוי הוחרג ממגבלות על פעילות בשנת 2020 שחלו לאור התפרצות מגפת הקורונה. שינוי במי מאלו עלול להגדיל את הסיכון בו נושאת הקבוצה.

26.1.4 **מלחמות/ לחימה -** מלחמות עולמיות, דוגמת הלחימה בין רוסיה ואוקראינה, או לחימה דומה (דוגמת הפוטנציאל של התקררות היחסים בין ארצות הברית לרוסיה ולסין והשלכותיהן), וכן מלחמות איזוריות (דוגמת מלחמה עם סוריה ואיראן שעלולות לפרוץ), עלולות להשפיע על הרגלי הצריכה ועל היקפיה בענפים שונים במשק ולהביא לפגיעה קשה בהם, וכן על עלויות החומרים ועלויות השינוע לישראל. לכל אלו עלולה להיות השפעה לרעה על עסקי החברה ועל תוצאותיה העסקיות.

26.1.5 **תנודות בשער חליפין** - חלק מהכנסותיה של הקבוצה נובעות מביצוע פרויקטים בישראל, כאשר התקבולים ברובם הינם בשקלים, בעוד שחלק מהציוד והמערכות המשמשים את הקבוצה בביצוע העבודות האמורות מיובאים מחו"ל, ומחירם נקוב בעיקר באירו ובדולר ארה"ב. בדרך כלל, הזמנת הציוד והתשלום בגינו מבוצע לפני התקנתו, הפעלתו וקבלת התמורה בגינו. בנוסף, גם כאשר תנאי התשלום כוללים הצמדה למטבע זר, בדרך כלל, ההצמדה הינה עד למועד הגשת החשבון, ולא כוללת את פרק הזמן שבין מועד הגשת החשבון ועד לקבלת התשלום. לפיכך, חשופה הקבוצה לתנודות בשערי החליפין של המטבעות הזרים לעומת השקל, כאשר החשיפה הממוצעת הינה כ-75 ימים בממוצע.

26.2 גורמי סיכון ענפיים

26.2.1 **סיכוני אשראי -** החברות הפועלות בתחומי האנרגיה המתחדשת וטעינת כלי רכב חשמליים, וכן החברות הפועלות בתחום פעילות הפרויקטים כקבלנים ראשיים או כקבלני משנה עבור יזמים, קבלנים ראשיים וקבלני מערכות מושפעות במידה רבה מהקשחת מדיניות הבנקים וגורמים חוץ בנקאיים במתן אשראי וכן משינויים בריבית מאחר ואופי פעילותן כולל נטילת אשראי גבוה כדי להשלים את העלויות הגבוהות הכרוכות בהשלמת הפרויקטים. מכיוון שלרוב מדובר בפרויקטים

ארוכי טווח המתפרסים על פני מספר שנים אין לקבוצה יכולת לצאת/להפסיק פרויקט מאחר והפרויקט הופך ללא רווחי, וכל שנותר לה הוא לצמצם הפסדים, מבלי להגיע לקשיי נזילות ו/או לכשל פיננסי. כאשר יזם, קבלן ראשי או קבלן מערכות נקלע לקשיי נזילות, הוא מעכב את השלמת הפרוייקט, ועלול לספוג נזקים בשל כך, וכן כפועל יוצא הוא מעכב תשלומים לקבלנים, על אף שאלו למעשה השלימו את ביצוע עבודותיהם. במידה והקבלן הראשי המקורי לא מצליח לסיים את הפרויקט, אזי פוחתים הסיכויים להשלמת הפרוייקט כמו גם הגביה בגין העבודות שבוצעו. הקבוצה נותנת מעת לעת ללקוחותיה אשראי שאינו מובטח בביטחונות, בעקבות כך, חשופות חברות הקבוצה לחדלות פירעון של לקוחותיהן. למידע נוסף, ראו באור 3.ג.20 לדוחות הכספיים.

26.2.2 **שינויים בריבית ובאינפלציה** – לעלייה בריבית ובאינפלציה השפעות דומות לסיכוני אשראי, כמפורט לעיל, והן השפעה על תוצאות פעילותה של הקבוצה. כמפורט בסעיף 6 לעיל, נכון למועד דוח זה, לאור העובדה כי היקף האשראי המושפע מעליות ריבית של החברה אינו מהותי, להערכת החברה, לעליית הריבית לא צפויה השפעה מהותית על תוצאות החברה. כמו כן, לעלייה בשיעורי האינפלציה לא צפויה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של הקבוצה, לאור העובדה כי מרבית התחייבויות הקבוצה אינן צמודות למדד וכן, לאור מנגנוני הצמדה של התמורה החוזית בחלק מחוזי ההתקשרות של החברה או תמחור פרוייקט אשר מביא לידי ביטוי מראש עלייה כאמור. עם זאת, לשינויים האמורים יתכן ובעתיד תהיה השפעה על עלויות גיוס מימון ומיחזור חובות של החברה וכן תיתכן השפעה על איתנותם הפיננסית של הגורמים העסקיים מולם החברה פועלת, בדגש על ספקים וקבלני משנה, וכן להחרפה בעליית המחירים.

26.2.3 **התגברות התחרות בתחום הפרויקטים למבנים ותשתיות** – תחום פעילות זה מתאפיין בסביבה תחרותית מאוד, במהלך השנים האחרונות נכנסו חברות גדולות אשר עשויות אף הן לספק ללקוחות פיתרון מלא, "בתוך הבית", לעבודות אלקטרו-מכאניות אותן היא הן מבצעות, ללא צורך בהיעזרות גורמים חיצוניים, כדוגמת שיכון ובינוי/ מנורה איזו אהרון, דניה סיבוס באמצעות חטיבת מערכות שלה, וקבוצת אלקטרה. לשינויים אלו, כמו גם להמשך מגמה של מתן פתרונות אלקטרו מכאניים על ידי חברות הנדסה אזרחית נוספות, עלולה להיות השפעה לרעה על תוצאות הקבוצה.

26.2.4 **היעדר אישורים רגולטוריים** - בפרוייקטים המובצעים על ידי חברות הקבוצה נדרשת הקבוצה בחלק גדול מהמקרים לדאוג לקבלת אישורים רגולטוריים הנדרשים לשם ביצוע הפרוייקט. כאשר קיים קושי בקבלת אישורים רגולטוריים, לוחות הזמנים לביצוע הפרוייקט עלולים להתארך ועלויות ביצוע הפרוייקט עלולות להאמיר.

26.2.5 **עיכוב באספקת תשומות /עלייה במחירי תשומות / מחירי ההובלה** - לעיכוב בייצור התשומות (כמו לדוגמא במשבר השבבים בתקופת מגפת הקורונה) ולשינויי עלות בחומרי הגלם והציוד בהם משתמשת הקבוצה לצורך ביצוע עבודותיה, לרבות התייקרות עלויות ההובלה והשינוע של חומרי הגלם והציוד כאמור, עלולה להיות השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה, ובפרט כאשר מדובר בפרויקטים שביצועם כרוך בזכייה בהליך מכרזי ו/או פרויקטים שביצועם ארוך טווח. על פי רוב, חולף פרק זמן ארוך משלב תמחור ההצעה והגשתה למזמין, עד שלב הביצוע בפועל. ככלל, ההליך המכרזי אינו מעניק הגנה לקבוצה מפני עיכובים כאמור או עלייה במחירי התשומות או הובלתם. לפיכך, במקרים אלו הקבוצה חשופה לפגיעה ברווחיות, בין היתר, בשל הערכת חסר בעלויות כתוצאה משינויים בעלויות חומרי הגלם והציוד (שאינם בשליטתה של החברה) בשל הזמן שחולף ממועד ההליך המכרזי ותמחור ההצעה לבין מועד השלמת ביצועו בפועל של הפרויקט נשוא ההצעה.

26.2.6 **פיצויים מוסכמים בגין איחורים בביצוע עבודות** - בפרויקטים בביצוע חברות הקבוצה, קיימת חשיפה להשתתם של פיצויים מוסכמים בגין עיכובים ודחיות בביצוע שהינם באחריות הקבוצה. הקבוצה פועלת לכך שהפיצויים המוסכמים בהתקשרויות, ככל שקיימים, יהיו בשיעור שאינו עולה על טווח שבין 0.5% לבין 2% מהיקף הפרויקט או העבודה המבוצעת לכל שבוע או כל חלק הימנו של איחור, ומוגבלים בתקרה בשיעור של 10%-20% מהיקף הפרויקט או העבודה. יחד עם זאת, לעיתים לאור דרישות מזמין העבודה. נכון למועד פרסום דוח זה, אין כלפי מי מחברות הקבוצה דרישה לתשלום פיצוי מוסכם כאמור, עם זאת תציין, כי בחלק מההתקשרויות, הלקוחות, על-פי שיקול דעתם, רשאים להפחית ולקזז מהתשלומים המגיעים לקבוצה, את הפיצויים המוסכמים וזאת בנוסף לסעדים אחרים המוקנים לה ובהתאם לכך לחברה לא קיימת יכולת לאמוד חלק מההכנסות בוודאות הנדרשת לצרכי הכרה ברווח חשבונאי. למידע נוסף, ראו גם סעיף 7.2.5 לעיל.

26.2.7 **סיכוני נזילות וחדלות פירעון** - סיכונים בתחום זה יכולים לנבוע מאי עמידה באמות מידה פיננסיות, לחצים ואילוצים תזרימיים, פערים בין מקורות לשימושים, בעיות הון חוזר, חוסר גמישות פיננסית (היקף נכסים לא משועבד, מסגרות אשראי פנויות, ערבויות, שעבודים והתחייבויות וכו') וכו'.

26.3 **<u>גורמי סיכון של הקבוצה</u>**

26.3.1 **ניהול מימון ואשראי בנקאי** - לקבוצה מסגרות אשראי כספי בהיקף מוגבל, אי לכך, מדיניות הקבוצה הינה הקטנת ההון החוזר (נטו) במידת האפשר והגדלת הרווחיות השוטפת על מנת שלא לחרוג ממסגרת האשראי הכספי המאושרת. למחסור במזומנים כתוצאה מצמצום מסגרות על ידי המערכת הבנקאית או החוץ בנקאית (כספים וערבויות) יתכן ותהיה השפעה מהותית על יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה ולממש את יעידה העסקיים. החברה מבצעת פעולות ניטור ובקרה על בסיס שוטף בהתייחס למצב ההלוואות, רמות היקפי אשראי לקוחות, מסגרות האשראי שלה

ויכולת החזר החובות של החברה, לרבות התייחסות לנכסיה הנזילים ושמירה על עודפי נכסים נזילים ככריות ביטחון לפירעונות חוב.

26.3.2 **תלות בספקים זרים** - לחברות הקבוצה מספר ספקי ציוד וידע עיקריים, אשר הקבוצה משמשת כנציגתם ומפיצת מוצריהם בשוק המקומי מזה זמן רב. הפסקת ההתקשרות עם מי מהספקים האמורים עלולה להשפיע באופן שלילי על היקפי פעילותה של הקבוצה, עד להתקשרות עם ספק אלטרנטיבי, החדרת מוצריו בשוק וביסוס המכירות של מוצריו בשוק בהיקפים בהם נמכרים מוצריהם של הספקים העיקריים. בהקשר זה יצוין כי לקבוצה תלות בקונצרן ABB, המתבטאת בהתקשרויות בהסכמי ידע עם ABB והואיל וחברות בקונצרן ABB הינן ספקיות עיקריות של חברות הקבוצה.

26.3.3 **אי עמידה בהתניות הפיננסיות -** הקבוצה הינה צרכנית אשראי, כאשר חלק מן האשראי שהוענק לקבוצה ניתן כהלוואות לזמן ארוך. אי עמידת הקבוצה באמות מידה פיננסיות שנקבעו על ידי המערכת הבנקאית או החוץ בנקאית (לרבות אגרות חוב מן הציבור), עשויה לחשוף את הקבוצה ולהקנות לנותני האשראי האמורים זכות להעמדה לפירעון מיידית של האשראי. בהקשר זה יצויין, כי בהתאם לשטרי הנאמנות של אגרות החוב של החברה ולהסכמי המימון עם המערכת הבנקאית, במקרה של אי תשלום או העמדה לפירעון מיידי של חובות אחרים, אשר לא רופאה במועדים ובתנאים הקבועים בהסכמים האמורים, יהווה הדבר עילה גם להעמדה לפרעון מיידי של החוב של נותן האשראי שלא קיימות כלפיו עילות כאמור (Cross Acceleration או "**הפרה צולבת**").

26.3.4 **קריסת מערכות מידע** - מערכות המידע של הקבוצה, מושתתות על אחסון המידע במקום אחד או מספר מקומות מצומצם, ועל חיבור בינן לבין עצמן ושל משתמשי קצה באמצעות קווי תקשורת. מערכות התקשורת מגובות באמצעים מקובלים המצויים היום בשוק. לעסקי הקבוצה תלות גבוהה במערכות אלו. פגיעה בזדון או תקלה בקנה מידה רחב עלולים להיות בעלי השפעה לרעה על עסקי החברה ותוצאותיה.

26.3.5 **גילוי על מדיניות ניהול סיכוני סייבר ואבטחת מידע** - הקבוצה נסמכת בפעילותה על מערכות מידע ומספקת פתרונות למערכות בקרה תעשייתיות, כגון מערכות מחשב המשמשות לצורך פיקוח, שליטה ואיסוף נתונים בתעשייה (להלן: "SCADA") המנטרות ושולטות כיום בתהליכים רחבי היקף. במסגרת זו, הקבוצה תלויה בטכנולוגיה דיגיטלית, לרבות מערכות מידע ותשתיות, כמו גם שירותי ענן, בכל הקשור לעיבוד ותיעוד נתונים פיננסיים ותפעוליים ולפעילויות רבות אחרות הקשורות לעסקי הקבוצה. לקוחות הקבוצה תלויים גם הם בטכנולוגיה הדיגיטלית. ככל שהתלות בטכנולוגיה דיגיטלית גדלה, כך גם גדלות מתקפות הסייבר (המכוונות או הבלתי מכוונות). מתקפת סייבר יכולה לכלול גישה בלתי מורשית למערכות דיגיטליות למטרות ניצול לא נאות של נכסים או מידע רגיש, השחתת נתונים או גרימת נזק תפעולי. מערכות מבוססות SCADA חשופות יותר למתקפות סייבר בשל הגידול במספר החיבורים לרשת והאינטרנט. תקלות במערכות מידע וכשלים באבטחת מידע, לרבות על ידי פריצה למערכות המחשוב של התאגידים עלולים לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול השוטף של המערכות התומכות בפעילות העסקית לרבות שיבוש ואף במקרי קיצון לאובדן מידע, ולהסבת עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע.

במהלך השנים האחרונות חל גידול משמעותי בעוצמת איומי הסייבר, הן מבחינת היקפם, הן מבחינת גורמי האיום והן בהיבטי תחכום וזמינות כלי התקיפה, כאשר מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד. "אירוע סייבר" משמעו אירוע אשר במהלכו מתבצעת תקיפת מערכות ותשתיות מבוססות מחשב על ידי, או מטעם, גורם שבכוונתו להסב נזק לחברה. בנוסף, התרחשות אירוע סייבר עלולה לגרום לחברה נזק, ובין היתר לפגוע ביכולת הייצור של החברה, לגרום לאובדן הכנסות, גניבה ופגיעה בנכסים לא מוחשיים כגון, גניבת מידע סודי או פגיעה במוניטין ובכך להביא לפגיעה בתוצאותיה העסקיות. כמו כן, עלול הדבר להשית עלויות כבדות על החברה בגין שיקום ושחזור מידע שניזוק. במסגרת פעילותה, החברה מחזיקה במערכות אבטחת מידע שנועדו לצמצם את סיכוני הסייבר. החברה השקיעה בשנת הדיווח בשדרוג מערכות אלו ועדכונן מעת לעת הן להגנת המערכות מפני מתקפת סייבר והן לקיום יכולת התאוששות מהירה במקרה של מתקפה. כמו כן מעדכנת החברה את האמצעים השונים להגנת המערכות ומוסיפה אמצעים נוספים בהתאם להתפתחות הטכנולוגית הרלבנטית. החברה מבצעת מעת לעת הערכת סיכונים אשר נעשית על בסיס סקרי סיכונים ומבדקים (הן פנימיים והן על ידי יועצים מקצועיים חיצוניים), הבוחנים בצורה מקיפה את מערכות המידע, תהליכי הליבה והבקרות המיושמות בארגון ובמערכות אבטחת המידע. בנוסף מתבצעים מבחני חדירה המשקפים את יכולותיו של תוקף פנימי או חיצוני לפגוע ולחדור לרשת הפנימית של החברה. החברה הטמיעה סדרה של נהלים ותהליכי עבודה שיטתיים לטיפול ותגובה במקרה של אירוע סייבר, ומבצעת תרגול של נהלים אלו בצורה שוטפת הן במתווים של תקיפת סייבר והן במתווים של התאוששות מאסון (DRP). כמו כן, אימצה החברה נהלים תהליכים נדרשים לעניין גילוי ודיווח לציבור המשקיעים אודות התרחשות אירוע סייבר מהותי. את היערכות החברה לניהול סיכוני הסייבר מוביל מנהל מערכות המידע של החברה (הכפוף לסמנכ"ל הכספים של החברה) יחד עם מנהל אבטחת מידע (CISO) חיצוני, והם אחראיים ליישום המדיניות והבאת סקירה תקופתית בפני דירקטוריון התקופה.

בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם (סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה), אשר דורגו בהתאם להערכות ההנהלה על פי השפעתם על החברה, השפעה גדולה, בינונית וקטנה (יצוין כי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות החברה הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה):

	מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות הקבוצה		
גורמי הסיכון	**גדולה**	**בינונית**	**קטנה**
סיכוני מאקרו			
האטה כלכלית	+		
אי יציבות פוליטית	+		
מגפות		+	
לחימה/ מלחמה		+	
תנודות בשער חליפין			+
סיכונים ענפיים			
סיכוני אשראי		+	
שינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה		+	
התגברות התחרות בתחום הפרויקטים למבנים ותשתיות	+		
היעדר אישורים רגולטוריים		+	
עיכוב באספקת תשומות /עלייה במחירי תשומות / מחירי ההובלה		+	
חשיפה לפיצויים מוסכמים		+	
סיכוני נזילות וחדלות פירעון			+
סיכונים מיוחדים לחברה			
ניהול מימון ואשראי	+		
תלות בספקים זרים		+	
אי עמידה בהתניות פיננסיות		+	
קריסת מערכות מידע		+	
סיכוני סייבר ואבטחת מידע	+		

פרק ב'

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022



דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

הדירקטוריון של אפקון החזקות בע"מ (להלן: "החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה והחברות המאוחדות שלה (להלן: "הקבוצה"), לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

חלק א' - תאור התאגיד וסביבתו העסקית

החברה פועלת במישרין ובאמצעות התאגידים המוחזקים על ידה (להלן: "**הקבוצה**" או "**אפקון**"), בישראל ומחוצה לה, בארבעה מגזרי פעילות: (1) מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות; (2) מגזר בקרה ואוטומציה; (3) מגזר הסחר; ו- (4) מגזר תקשורת, המשלימים זה את זה לידי סל פתרונות רחב ומגוון לצרכי לקוחותיה בתחומי המבנים והתשתיות והטכנולוגיות.

יצוין, כי בנוסף קיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה מגזר "אחרים" אשר כולל בעיקר את תוצאות הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, טעינה לכלי רכב חשמליים וזכיינות.

מגיפת הקורונה שפרצה בשנת 2019, לצד הפלישה של כוחות הצבא הרוסיים לאוקראינה בפברואר 2022, תרמו למספר ארועי מאקרו בינלאומיים ביניהם השפעות שליליות על שרשרת אספקה, עלייה משמעותית במחירי סחורות שונות ובמחירי ההובלה, גידול בתשומות תעשייתיות ובתשומות אחרות, שינויים משמעותיים בשערי חליפין של מטבעות אל מול השקל. כמו כן, לאחרונה חלה עליה בשיעורי האינפלציה בעולם ובישראל ובעקבותיה החלו בנקים מרכזיים בעולם לנקוט במגמה של העלאות ריבית. להשלכות אירועים אלו ראו באור 1 לדוחות הכספיים.

הערכות וציפיות החברה כאמור בבאור 1 לדוחות הכספיים בדבר ההשלכות וההשפעות האפשרויות של האירועים הנ"ל על תוצאותיה ואופן פעילותה של החברה, בטווח הקצר, הבינוני והארוך מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והינן תחזית והערכה בלבד של החברה למועד פרסום דוח זה בהתבסס, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת הקבוצה במועד דוח זה, על מצב המשק נכון למועד דוח זה, תנאי השווקים הרלוונטיים כפי שהם נכון למועד דוח זה, המשך פעילות רציפה ומלאה ללא השלכות מהותיות נוספות, נתונים ופרסומים אשר פורסמו על ידי גופים ורשויות שונות ואשר לא נבחנו על ידי הנהלת הקבוצה באופן עצמאי, המשך השקעה בתשתיות, וכן בשים לב לחוסר הוודאות באשר למשכה של המלחמה, המשך עליית המחירים, המשך עליית הריבית, עוצמתן והשפעותיהן על המשק בישראל ובמדינות הרלוונטיות, קידום מכרזים ופרויקטים בהתאם לפי הקיים במועד דוח זה, וכן על הגורמים המפורטים לעיל. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, בין היתר, כתוצאה מהתפתחויות שלא ניתן להעריכן באופן, ובכלל התנהגותם של השווקים בארץ ובעולם, המשך המלחמה ועליית המחירים והשלכותיהם ושינויים בגורמי הסיכון האמורים לעיל לעומת הידוע במועד דוח זה ובגורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה ראו סעיף 26 לפרק ד' לתיאור עסקי התאגיד בדוח לשנת 2022.

חלק ב' - גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

1. דגשים

נתונים פיננסים עיקריים (מליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	שינוי	שינוי
הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים	**2,093.6**	2,112.5	(18.9)	(0.9%)
רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות	**(7.4)***	82.5	(89.9)	-
רווח (הפסד) נקי	**(49.7)**	120.9	(170.6)	-
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	**(130.0)**	159.6	(289.6)	-

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	שינוי	שינוי
הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים	**568.5**	602.1	(33.6)	(5.6%)
רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות	**17.1**	18.6	(1.5)	(8.1%)
רווח (הפסד) נקי	**3.7**	6.8	(3.1)	(45.4%)
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	**81.8**	35.1	46.7	133.2%

1. דגשים (המשך)

נתונים פיננסים עיקריים (מליוני ש"ח):				
	ליום 31.12.22	ליום 31.12.21	שינוי	שינוי
הון	**479.3**	551.6	(72.3)	(13.1%)
הון המיוחס לבעלים של החברה	**455.7**	535.3	(79.6)	(14.9%)
סך הכל נכסים	**1,862.6**	1,948.1	(85.5)	(4.4%)
הון חוזר	**263.7**	487.3	(223.6)	(45.9%)
צבר הזמנות של הקבוצה	**3,041.0**	2,532.9	508.1	20.1%

* כולל הפסד בסך של כ-53 מליון ש"ח שנכלל בתוצאות הרבעון השלישי בגין פרויקט מובילאיי לפרטים ראו סעיף 2.19 לדוח.

2. אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח

2.1. חלוקת דיבידנד

ביום 23 בינואר 2022, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 24 בנובמבר 2021 ואישור האסיפה הכללית מחודש דצמבר 2021, ביצעה החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ- 25 מליון ש"ח. הדיבידנד למניה הינו כ- 4.94 ש"ח.

ביום 23 במאי 2022, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 27 במרץ 2022 ואישור האסיפה הכללית מחודש אפריל 2022, ביצעה החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ- 25 מליון ש"ח. הדיבידנד למניה הינו כ- 4.94 ש"ח.

2.2. רכישת החזקות בעלי המניות הנוספים באפקון אנרגיות מתחדשות

ביום 5 בינואר 2022, הודיעה אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ ("אפקון אנרגיות מתחדשות") לחברה כי ה"ה יאיר הראל וערן ליטבק חדלו לכהן כמנכ"לים משותפים של אפקון אנרגיות מתחדשות באותו מועד. ביום 6 בינואר 2022, פנו המנכ"לים המשותפים לשעבר ("המציעים") בהצעה לרכישת החזקותיה של אפקון אנרגיות מתחדשות לפי שווי חברה של כ- 190 מיליון ש"ח, וזאת באמצעות מנגנון (BMBY) הקבוע בהסכם בין הצדדים. לאור אישורים הנדרשים מקבוצת מגדל ומקבוצת מנורה ("המשקיעים המוסדיים בפעילות האנרגיה המתחדשת") להעברת השליטה באפקון באפקון אנרגיות מתחדשות, פנתה החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לסעד הצהרתי לפיו ההצעה אינה תקפה (וכן לסעד זמני). ביום 12 במאי 2022, ובהמשך לדיון שנערך בבית המשפט ביום 10 במאי 2022 ומתווה שסוכם במסגרתו, נחתם הסכם בין הצדדים שעיקריו הינם כדלקמן:

בכפוף לזכותה של החברה להחליט כמפורט להלן, יפנו המציעים למשקיעים המוסדיים בפעילות האנרגיה המתחדשת לעסקה של מכירת החזקות החברה בחברה הבת למציעים ולשחרור החברה מהתחייבויותיה על פי ההסכמים.

1. ככל שבתוך 45 ימים תתקבל למכירה האמורה הסכמת המשקיעים המוסדיים באנרגיות מתחדשות, לחברה תהא זכות להודיע אם היא מבקשת לרכוש את החזקות המציעים בחברה הבת או למכור להם את החזקותיה בחברה הבת, בתנאים הבאים:
   2.1. ככל שהחברה תודיע על רצונה לרכוש את החזקות המציעים בחברה הבת, היא תעשה זאת בהתאם למחיר שהוצע על ידי המציעים.
   2.2. ככל שהחברה תודיע על רצונה למכור את החזקותיה בחברה הבת למציעים, המציעים ישלמו לחברה סך של כ- 115 מיליוני ש"ח, והחברה תשוחרר ממחוייבויותיה להזרים כספים נוספים לחברה הבת מעבר לכספים שהוזרמו עד למועד חתימת ההסכם, בסכום כולל של כ- 35 מיליוני ש"ח.
2. ככל שלא תתקבל הסכמת המשקיעים המוסדיים בתקופה הנקובה לעיל, החברה רשאית לרכוש את החזקות המציעים בחברה הבת בתמורה לסך של 10 מיליון ש"ח.
3. ככל שהחברה תודיע על רצונה למכור את החזקותיה בחברה הבת כאמור בסעיף 2.2 לעיל, ולא יעלה בידי המציעים לשלם את התמורה במועד שנקבע, החברה רשאית לרכוש את החזקות המציעים בחברה הבת בתמורה לסך של 10 מיליון ש"ח.

הסכמת המשקיעים המוסדיים המוגבלים המחזיקים בשותפות שהקימה החברה הבת לרכישת החזקות החברה בחברה הבת על ידי המציעים לא התקבלה עד למועד האחרון שנקבע לכך, וביום 5 ביולי 2022 החברה השלימה את רכישת החזקות המציעים בחברה הבת בתמורה לסך של כ 10 מליון ש"ח.

2. <u>אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח (המשך)</u>

2.3. הסכם למכירת חשמל וסגירה פיננסית לפרויקטים בהספק כולל של 40 מגוואט בפולין

בהמשך לבאור 18.ד.24.א לדוחות הכספיים לשנת 2021 בדבר ייזום פרוייקטים בהספק כולל של 40 מגוואט בפולין בתחום האנרגיה המתחדשת ("הפרוייקט") על ידי חברת הבת אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ ("אפקון אנרגיות מתחדשות"), ושותפות מוגבלת שהקימה אפקון אנרגיות מתחדשות ביחד עם משקיעים מוסדיים ("השותפות"):

1. בחודש במרץ 2022 התקשרו תאגידים בבעלות מלאה של השותפות בהסכם למכירת חשמל מהפרויקט למכירת החשמל שייוצר בפרויקט, עם חברת סחר בחשמל בפולין, אשר הינה צרכנית חשמל משמעותית במחירים קבועים לתקופת ההסכם כמפורט להלן. יצוין שהחשמל יימכר מהפרויקט בהתאם להיקף ההפקה בפועל בפרויקט (PAY AS PRODUCED). ביום 10 בנובמבר 2022, פרסם המחוקק הפולני את גובה התקרה הזמנית של מחירי החשמל שייוצר, בין היתר, מחוות רוח ומתקנים פוטו -וולטאיים בפולין. לפרטים נוספים ראו באור 18.ד.24.ח לדוחות הכספיים.
2. ביום 27 באפריל 2022 התקשרו ארבעה תאגידים בבעלות מלאה של השותפות ("חברות הפרויקט") בהסכם לקבלת מימון להקמת הפרויקט בסך כולל של עד 108 מיליון זלוטי (כ- 23 מיליון יורו). סכום המימון יועמד במלואו על ידי הבנק הפולני mBank ("המלווה"). יתרת ההון הנדרש לפרויקט, בהיקף של כ- 36% מעלות ההשקעה בו, הועמדה על ידי השותפות.

המשיכה הראשונה מתוך מסגרת המימון צפויה במהלך הרבע השלישי של שנת 2022. יצוין כי קודם להעמדת איזו מההלוואות הנ"ל בפועל נדרשים להתקיים מספר תנאים, ובכלל זאת רישום שעבודים והעמדת הביטחונות.לפרטים נוספים ראו באור באור 18.ד.24.ט לדוחות הכספיים.

2.4. הודעת זכייה בפרויקט עבור גוף ממשלתי בישראל

ביום 3 בפברואר 2022 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה בהליך תחרותי להקמת שלד מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"), בתמורה לסך של כ- 220 מיליון ש"ח.

התקופה להקמת המבנה הינה 32 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר נמסר לחברה הבת בחודש יוני 2022. לפרטים נוספים ראו באור 27.ד.24 לדוחות הכספיים.

2.5. השקעה בחברת זוז פאוור בע"מ (לשעבר צ'קראטק בע"מ ("זוז"))

ביום 23 במרץ 2022 הושלמה עסקת השקעה, בהתאם להסכם מיום 3 במרץ 2022 ("ההסכם"), במסגרתו השקיעה החברה כ- 10 מליון ש"ח בזוז כנגד הקצאת מניות של זוז ואופציות הניתנות למימוש למניות של זוז. זוז הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, העוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק, ייצוא ומכירה של מערכות אגירת אנרגיה המבוססות על אגירת אנרגיה קינטית בגלגלי תנופה, המופעלות במקומות בהם נדרשים פרצי אנרגיה מהירים וכן לשם תמיכת תשתית חשמל מוגבלת בהספק, בעומסים גבוהים ולא יציבים. זוז פועלת בשוק תשתית הטעינה של כלי רכב חשמליים ובעיקר בתחום תשתית הטעינה המהירה, ופיתוחיה מאפשרים טעינה בהספק גבוה של כלי רכב חשמליים גם באזורים בהם רשת החשמל בהספק נמוך. ביום 22 ביולי 2022, התקשרה זוז בהסכם לשיתוף פעולה עם אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון להקמת וביצוע פיילוט של עמדה הטענה אולטרה מהירה באחד ממתחמי התדלוק של דור אלון. לפרטים נוספים ראו באור 28.ד.24 לדוחות הכספיים.

2.6. בקשה לגילוי מסמכים מבעל מניות בחברה

בחודש מרץ 2022 התקבל אצל החברה מכתב פניה בשם אדם הטוען כי הינו בעל מניות בחברה, במסגרתו טוען הפונה לעבירות שונות שבוצעו על ידי עובדים של החברה מתחילת שנת 2020, במסגרתן הם נטלו כספים וקיבלו טובות הנאה במסגרת פרוייקטים אותם הם ביצעו עבור החברה, לרבות מקבלני משנה. ביום משלוח המכתב לחברה, הגיש הפונה בקשה לגילוי מסמכים על ידי החברה בקשר עם האמור, לפי סעיף 198א לחוק, לבית המשפט המחוזי (מרכז) ("התובענה"). ביום 17 ביולי 2022 הודיע הפונה לבית המשפט כי הוא מקבל את המלצת בית המשפט למחוק את התובענה, ובית המשפט אישר באותו היום את מחיקת התובענה. לפרטים נוספים ראו באור 10.ג.24 לדוחות הכספיים.

2.7. סגירה פיננסית לפרויקט מעונות הסטודנטים בקמפוס המכללה למינהל

בהמשך לאמור בסעיף 11.2.12 בדוח תיאור עסקי התאגיד לשנת 2021 בקשר עם זכיית החברה בהסכם זיכיון להקמת תאגיד ייעודי בבעלות משותפת בחלקים שווים (50%-50%) של החברה ושל חברת הבת של המכללה למינהל ("המכללה" ו"התאגיד"), הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה, ביום 28 במרץ 2022 השלים התאגיד התקשרות במערכת הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט מול בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("המלווה", "הסכמי המימון" ו-"הסגירה הפיננסית"), במסגרתם הוסכם כדלקמן:

2. <u>אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח (המשך)</u>

1. התאגיד יתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק מתחם מעונות סטודנטים בהיקף של כ- 16 אלף מ"ר בנוי בקמפוס המכללה בראשון לציון הכולל 512 דירות סטודיו. הפעלת הפרויקט תחל באוקטובר 2023, לאחר השלמת הקמתו ("הפרויקט").
2. במסגרת הסגירה הפיננסית נחתמו הסכמי המימון וכן תוקנו ונחתמו גם הסכמי הפרויקט, ובכלל זה הסכם לתכנון והקמה בין התאגיד לחברה בת בבעלות מלאה של החברה אשר תשמש כקבלן ההקמה (100%), בתמורה לסך של כ-104 מיליון ש"ח. סיום ההקמה נקבע לחודש אוקטובר 2023.
3. בכלל זה, נחתמו גם הסכם שותפות מוגבלת והסכם ניהול ותחזוקה בין התאגיד לבין תאגיד ייעודי נוסף בבעלות משותפת, בחלקים שווים (50%-50%), של החברה ושל חברת הבת של המכללה, לתקופה שתחילתה במועד קבלת תעודת ההשלמה וסופה בתום 24 שנים ו-11 חודשים לאחר מכן, בכפוף לאמור בהסכם הזיכיון, והסכם ממשק בין הקבלנים הנ"ל המסדיר את מערך היחסים ביניהם.

לפרטים נוספים ראו באור 7.ד.24 לדוחות הכספיים.

2.8. סיום כהונת מנכ"ל החברה מר ירון קריסי ומינוי מר דוד הראלי כמנכ"ל החברה

ביום 26 באפריל 2022, מנכ"ל החברה, מר ירון קריסי, מסר לחברה על החלטתו לסיים את כהונתו בחברה. ביום 31 במאי 2022 אישר דירקטוריון החברה את מינוי של מר דוד הראלי כממלא מקום מנכ"ל החברה, בתוקף מיום 1 ביוני 2022 (קודם למינוי כיהן מר הראלי כמשנה למנכ"ל החברה). ביום 24 ביולי 2022 אישר דירקטוריון החברה את מינוי של מר הראלי כמנכ"ל החברה.

2.9. הארכת הסכם הניהול להעמדת שירותי יו"ר דירקטוריון של מר ישראל רייף

ביום 3 במאי 2022, לאחר שניתן לכך אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה ("טוביאס") במסגרתו מעמידה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות יו"ר הדירקטוריון - מר ישראל רייף, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 במאי 2022. לפרטים נוספים ראו באור 29.יד.6 לדוחות הכספיים.

2.10. רכישת השליטה בחברת הסחר רבס טלקום בע"מ

ביום 10 במאי 2022, התקשרה חברה בבעלותה המלאה של החברה ("החברה הבת") בהסכם ("ההסכם") עם רבס טלקום בע"מ ("רבס") ובעלי המניות בה ("המוכרים"), במסגרתו תרכוש החברה הבת 55% מזכויות ההון וההצבעה ברבס מהמוכרים בתמורה לסך של כ-16 מיליון ש"ח.
רבס הינה חברה פרטית, העוסקת בייבוא, שיווק ומכירה של ציוד תקשורת, לרבות כבלים אופטיים, תשתיות תקשורת, מתח נמוך וציוד תקשורת נוסף עבור לקוחות הטלקום בישראל.
החברה הבת והמוכרים העניקו זו לאלה זכות הדדית במסגרתה תרכוש החברה הבת מהמוכרים את יתרת מניות רבס שבידיהם (45%).
ביום 1 ביוני 2022, לאחר התקיימות התנאים המתלים הושלמה העסקה. לפרטים נוספים ראו באור 5.ד לדוחות הכספיים.

2.11. שיתוף פעולה של אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון

המשך לבאור 20.ד.24 לדוחות הכספיים לשנת 2021, בדבר הקמת רשת טעינה חשמלית משותפת בין אפקון תחבורה חשמלית בע"מ - בה מחזיקה החברה (בעקיפין) ב- 50% מזכויות ההון וההצבעה, לבין דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("דור אלון"), ביום 10 במאי 2022 התקשרו החברות במערך הסכמים הכוללים: (א) הסכם לשיתוף פעולה בתחום עמדות טעינה כלי רכב חשמליים, ובתוך כך הקמת תאגיד חדש אשר ינהל את פעילות השיווק של הרשת המאוחדת, ואשר יוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים ו- (ב) הסכם להקמת תאגיד ייעודי להטענת כלי רכב בבתים משותפים, אשר יוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים. ביום 6 ביולי 2022 התקבל אישור הממונה על התחרות להתקשרות כאמור, לפרטים נוספים ראו באור 20.ד.24 לדוחות הכספיים.

2.12. הפסקת המשא ומתן לרכישת קבוצת נתון

בהמשך לאמור בבאור 25.ד.24 לדוחות הכספיים לשנת 2021 בקשר עם מזכר הבנות בלתי מחייב שנחתם בין החברה לבין קבוצת נתון, לרכישת 70% מקבוצת נתון, ביום 24 במאי 2022 הפסיקו הצדדים את המשא ומתן ביניהם בקשר לעסקה לאור פערים שנתגלעו בין הצדדים בקשר עם העסקה.

2.13. דירוג אשראי

ביום 24 ביולי 2022, הותירה "מידרוג" את דירוג אגרות החוב של החברה (סדרה 1 וסדרה ד') על כנו "A3.il" באופק יציב. ביום 23 במרץ 2023, הורידה "מעלות" את דרוג האשראי של החברה "ilA-Stable".

2. אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח (המשך)

2.14. פרויקט להקמת טורבינות רוח ברמת הגולן

ביום 18 ביולי 2022 התקשרה החברה, ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה), בהסכם לביצוע, תכנון, הנדסה ורכש לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות (Design-Built) עבור הקמת 21 טורבינות רוח בהספק כולל של כ- 104.1 מגה וואט ברמת הגולן עבור צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי שליטה בה, בתמורה לסך כולל של כ-87-84 מליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו באור 29.ד.24 לדוחות הכספיים.

2.15. הודעת זכייה בפרויקט עבור גוף ממשלתי בישראל

ביום 19 ביולי 2022 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת נבחרה לבצע עבודות הקמה של מערכות אלקטרו מכאניות (חשמל, מיזוג אויר, תברואה, בקרה, תקשורת ובטחון) עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"), בתמורה לסך של כ- 90 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). תקופת ההקמה הינה 24 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר נמסר לחברה הבת בחודש יולי 2022. בנוסף, למזמין קיימת האופציה לקבל שירותי תחזוקה למשך 5 שנים ממועד סיום ההקמה, בתמורה שנתית שנקבעה, שאינה מהותית להכנסות החברה. לפרטים נוספים ראו באור 31.ד.24 לדוחות הכספיים.

2.16. מכרז פרויקט לטיוב ותכנון מערכות החשמל של מפעל שיוקם על ידי חברת היי טק בינלאומית בישראל

בהמשך לאמור בבאור 22.ד.24 לדוחות הכספיים לשנת 2021 בקשר לזכייה במכרז לליווי וטיוב תכנון מערכות חשמל של מפעל שיוקם על ידי חברת היי טק בינלאומית בישראל, ביום 5 ביולי 2022 הודיע הקבלן הראשי בפרוייקט לחברה הבת כי המחיר המעודכן שהציעה החברה לקבלן הראשי בגין הקמת מערכות החשמל בפרוייקט, בסכום כולל של כ- 190 מיליון דולר ארה"ב.
ביום 12 בספטמבר 2022 חתמה החברה הבת על עדכון להיקף העבודות בפרוייקט, כך שהיקפן המעודכן מסתכם בסך של כ- 630 מיליון ש"ח. בהתאם להערכת החברה הבת ובהתאם למידע הקיים בידיה במועד דוח זה, משך ביצוע העבודות צפוי להימשך כ- 36-24 חודשים, בכפוף ובהתאם לקצב התקדמות הקמת הפרוייקט.
לפרטים נוספים ראו באור 22.ד.24 לדוחות הכספיים.

2.17. רכישת זכויות של שני פרויקטי אנרגיה סולארית (PV) בפולין בהספק חוזי כולל של 120 מגוואט

ביום 20 בספטמבר 2022 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות עם חברה גרמנית ("המוכר") המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים, בהסכם לרכישת מניות ("ההסכם"). במסגרת ההסכם רכשה החברה הבת את מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט שבבעלות המוכר המחזיקות בזכויות ייזום בשני פרויקטים פוטו-וולטאיים בפולין, בהספק חזוי כולל של כ- 120 מגוואט (DC). לעניין הפרויקט הראשון, בהספק חזוי כולל של כ-20 מגוואט, בחודש דצמבר 2022 זכה הפרויקט ונכלל ברשימת הזוכים במכרז לתעריף מובטח לייצור חשמל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית.
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יהיה זכאי לתעריף מובטח, צמוד למדד המחירים לצרכן בפולין למשך 15 שנים החל משנת 2025, ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ- 55% מצפי ייצור החשמל בפרויקט על פני תקופת הזכייה. היתרה צפויה להימכר במחירי שוק או בעסקאות גידור למכירת חשמל (PPA).
בנוסף, ביום 8 לדצמבר 2022 ניתן לפרויקט היתר בניה כך שחברת הבת מעריכה שתחילת הקמת הפרויקט תהיה במהלך הרבע השני של שנת 2023 והפעלתו המסחרית צפויה להיות במהלך הרבעון השני של שנת 2024 ; נכון למועד הדוח פועלת אפקון אנרגיות מתחדשות למכירת מחצית מהחזקותיה בכל אחד מהפרוייקטים הנ"ל לצד שלישי ולהעברת יתרת החזקותיה לשותפות בכפוף לתנאים מסויימים.
לפרטים נוספים ראו באור 18.ד.24.יא לדוחות הכספיים.

2.18. פרויקט לתכנון, ביצוע, ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשורת אקטיבית ופאסיבית

בחודשים ספטמבר - אוקטובר 2022 התקשרה ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ (חברה בת, בעקיפין) ("DM") בהסכם לתכנון, ביצוע, ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשורת ("העבודות") עבור צד שלישי שאינו קשור לחברה ("הלקוח"), בפרוייקט המוקם עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"). תקופת ההקמה, בהתאם להסכם, צפויה להסתיים, נכון למועד הדוח, במחצית השנייה של שנת 2027, ולאחריה תעניק DM ללקוח שירותי תחזוקה לתקופה של עד 20 שנה (ללקוח הזכות להפסיק את שירותי התחזוקה לאחר 7 שנים מתום ההקמה). בתמורה לתכנון הקמה ותחזוקה ב- 7 השנים הראשונות זכאית DM לסך כולל של כ- 215 מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראו באור 30.ד.24 לדוחות הכספיים.

2. אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח (המשך)

2.19. פרויקט קמפוס מובילאיי

ביום 20 בנובמבר 2022, הודיעה החברה לאחר בחינה במסגרת תהליכי הבקרה הפנימיים בקשר עם הפרוייקט, כי בהתאם לממצאים של בחינה כאמור, להערכת החברה, אומדן העלויות הצפויות של הפרויקט גדל, בין היתר עקב פעולות שביצעו וצפויות לבצע חברות בבעלות מלאה של החברה ("הקבוצה") לשם עמידה בלוחות הזמנים של הפרוייקט (שמסירתו המעודכנת נקבעה לחודש פברואר 2023, וצפויה להתרחש, נכון למועד הדוח, במהלך הרבעון השני של שנת 2023). בהקשר זה יצויין כי לאור עיכובים בהשלמת אבני דרך ביניים בפרוייקט, זכאית מובילאיי, לפי שיקול דעתה, להפחית ולקזז מהתשלומים המגיעים לקבוצה ממנה, וזאת בנוסף לסעדים אחרים המוקנים לה, ובהתאם לכך לחברה לא קיימת יכולת לאמוד חלק מההכנסות בוודאות הנדרשת לצרכי הכרה ברווח חשבונאי. עם זאת, הקבוצה פועלת להשלמת הפרוייקט במועד האמור, ובמקביל פועלת מול מובילאיי על מנת שמובילאיי לא תבצע קיזוז או הפחתה כאמור והציגה בפניה את עמדתה וטענותיה בנושא העיכובים, ובכלל זאת דרישות והוראות שונות מצד מובילאיי בפרוייקט, אשר מזכות אותה בהארכה כאמור. לאור האמור לעיל בקשר עם אומדני הוצאות והכנסות הפרוייקט, החברה רשמה הפסד הנכלל בתוצאות הפרויקט ברבעון השלישי לשנת 2022 בסך של כ- 53 מיליון ש"ח (לפני מס).
לאור האמור, החברה לא עמדה ביחס כיסוי החוב לו התחייבה כלפי תאגידים פיננסיים בהתאם לאמות מידה, כמפורט בבאור 19.ה לדוחות השנתיים. לפיכך, קודם לפרסום דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2022, פנתה החברה לתאגידים הנ"ל וקיבלה את הסכמתם לכך שלצורך חישוב יחס כיסוי החוב, החישוב לא יכלול את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2022, זאת עד אשר תסתיים השפעתו (קרי חישוב יחס כיסוי החוב יכלול את ארבעת הרבעונים האחרונים, מתוך חמשת הרבעונים האחרונים, שאינם כוללים את הרבעון השלישי לשנת 2022). לפרטים נוספים ראו באור 8.ד.24 לדוחות הכספיים.

2.20. הענקת אופציות לממלא מקום מנכ"ל חברה בת

ביום 30 בנובמבר 2022 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, לאשר הקצאה פרטית של 18,160 כתבי אופציה, שאינם רשומים למסחר, ללא תמורה, והניתנים למימוש במצטבר לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה לממלא מקום מנכ"ל חברה בת של החברה. ההבשלה של האופציות תחול ב- 3 מנות שוות באופן שבו שליש מכתבי האופציה יבשיל ביום 1 בדצמבר 2024, שליש ביום 1 בדצמבר 2025 ושליש ביום 1 בדצמבר 2026. מחיר המימוש של כל אופציה 171.51 ש"ח (כפוף להתאמות, החל ממועד החלטת הדירקטוריון). מימוש האופציות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו, על בסיס מרכיב ההטבה (CASHLESS /EXERCISE NET) (בדומה לאופציות הקיימות לנושאי משרה ולעובדים בקבוצה). לפרטים נוספים ראו באור 29.יד.5 לדוחות הכספיים.

2.21. הארכת תקופת מימוש של אופציות שהוענקו למנכ"ל החברה, נושאי משרה ועובדים

לאחר מועד הדוח, ביום 1 בפברואר 2023 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, לאשר את הארכת תקופת המימוש של 38,431 אופציות, שאינן רשומות למסחר, שהוענקו למנכ"ל החברה, לנושאי משרה ולעובדים בחברה ובחברות בנות של החברה. תקופת המימוש של המנה הראשונה של האופציות תוארך בשנה נוספת, כך שהמנה הראשונה של האופציות תהיה ניתנת למימוש עד ליום 16.3.2024 (כולל) (במקום עד ליום 16.3.2023), וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי האופציות או במחיר המימוש שלהן. לפרטים נוספים ראו באור 29.יד.1 לדוחות הכספיים.

2.22. מינויים בהנהלת החברה

מר טל רז, המכהן, נכון למועד דוח זה, כמנהל הכספים הראשי של החברה וכמנהל תחום האנרגיה המתחדשת והזכיינות, יחדל לכהן בתפקידו, ויכהן במשרה מלאה כמנכ"ל אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ.
מר רון מילר, המכהן, נכון למועד דוח זה, כראש מערך הדיווח הכספי של החברה, יכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה.
המינויים האמורים צפויים להיכנס לתוקף בימים הקרובים.

2. אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח (המשך)

2.23 הודעה על הגשת בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת-עסקת ליסינג

לאחר מועד הדוח, ביום 20 בפברואר 2023, התקבלה אצלה הודעה לפיה הוגשה באותו היום על ידי אדם המחזיק לכאורה בשלוש מניות של החברה בקשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב לאישור תביעה כתביעה נגזרת ("הבקשה"), לפי סעיף 198 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק").
בהתאם למסמך שצורף להודעה, הבקשה הוגשה נגד החברה, כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד קבלת ההודעה, דירקטורים שכיהנו בדירקטוריון החברה בעבר, בעלת השליטה בחברה וכן ש. שלמה רכב בע"מ - חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה ("שלמה רכב"), ובמסגרתה התבקש בית המשפט לאשר את התביעה כתביעה נגזרת וכן להצהיר כי עסקת הליסינג בין החברה לבין שלמה רכב, אשר, לטענת המבקש, נכרתה ובוצעה בתקופה שהחלה שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה הינה עסקה בלתי חוקית וחסרת תוקף כלפי החברה, ולחילופין ניתנת לביטול על ידי החברה, הואיל ומדובר בעסקת בעלי עניין חריגה שלא אושרה כדין. החברה תלמד הבקשה ואת הטענות המועלות בה ותתייחס לכך כנדרש. לפרטים נוספים ראו באור 11.ג.24 לדוחות הכספיים.

2.24 הודעת זכייה במכרז לביצוע עבודות פרוייקטי מולטימדיה של החשב הכללי

לאחר מועד הדוח, ביום 16 במרץ 2023 נמסרה לד.מ. (3000) הנדסה בע"מ (חברה בת, בעקיפין) ("DM"), הודעה לפיה DM נבחרה כספק זוכה ראשון במכרז של החשב הכללי באוצר לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרוייקטי מערכות מולטימדיה עבור משרדי הממשלה. המכרז הינו לתקופה של שלוש שנים, כאשר למזמין אופציה להאריך את התקופה בעד חמש שנים נוספות. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח קיים מועמד להכרזה כזוכה שני במכרז. בהתאם לתנאי המכרז, עבודות בהיקפים של עד 150 אש"ח לעבודה אחת תבוצענה על ידי הזוכה הראשון, ואילו עבודות בהיקפים גדולים יותר יועברו להתמחרות בין הזוכים. בהתאם להערכת המזמין, היקף העבודות השנתי נשוא המכרז עומד על כ- 70 מיליון ש"ח בשנה. יובהר כי אין התחייבות מצד המזמין להיקף מינימאלי של הזמנות בפועל.

2.25 הודעת זכייה במכרז לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות עבור חברת החשמל

לאחר מועד הדוח, ביום 28 במרץ 2023 נמסרה לאפקון התקנות ושרותים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה בעקיפין ("אפקון התק"ש"), הודעה לפיה הצעתה של אפקון התק"ש נבחרה כזוכה במכרז שערכה חברת החשמל לישראל בע"מ ("חח"י") לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות בהיקף כולל של כ- 200 מגוואט שעה, בתמורה לסך כולל של כ- 56 מיליון דולר ארה"ב. חוזה המסגרת הינו לתקופה של שנה אחת עם אפשרות של חח"י להארכתו בשנה נוספת.
כמו כן, לחח"י הזכות להזמין מערכות נוספות בהיקף זהה ובמחירים דומים, וזאת במהלך שלוש שנים נוספות מהשלמת אספקת המערכות לעיל.
בהתאם לתנאי המכרז, חח"י רשאית להרחיב את תכולת העבודות ולהזמין עבודות נוספות שנקבעו במכרז.

חלק ג' - הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד

3. תוצאות הפעילות העסקית

תמצית התוצאות העסקיות (מליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	שינוי	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	שינוי
הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים	**2,093.6**	2,112.5	(18.9)	**568.5**	602.1	(33.6)
עלות העבודות, המכירות ומתן השירותים	**1,952.7**	*1,892.4	60.3	**513.9**	*543.1	(29.2)
רווח גולמי	140.9	220.1	(79.2)	54.6	59.0	(4.4)
שיעור רווח גולמי	**6.7%**	10.4%		**9.6%**	9.8%	
הוצאות מכירה ושיווק	**(37.7)**	(36.4)	(1.3)	**(9.7)**	(9.8)	0.1
שיעור הוצאות מכירה ושיווק	**1.8%**	1.7%		**1.7%**	1.6%	
הוצאות הנהלה וכלליות	**(97.9)**	(95.6)	(2.3)	**(26.6)**	(28.9)	2.3
שיעור הוצאות הנהלה וכלליות	**4.7%**	4.5%		**4.7%**	4.8%	
הוצאות מחקר ופיתוח	**(6.6)**	(2.8)	(3.8)	**(1.3)**	(0.7)	(0.6)
חלק ברווחי ישויות המטופלות בשיטת השווי המאזני	**(6.0)**	(2.8)	(3.2)	**0.2**	(1.0)	1.2
רווח תפעולי לפני הוצאות אחרות	**(7.4)****	82.5	(89.9)	**17.1**	18.6	(1.5)
הוצאות אחרות, נטו	**(1.5)**	102.4	(103.9)	**(0.9)**	(2.2)	1.3
רווח תפעולי	**(8.9)**	185.0	(193.9)	**16.2**	16.4	(0.2)
הוצאות מימון, נטו	**(31.4)**	(24.8)	(6.6)	**(8.8)**	(6.4)	(2.4)
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה	**(40.3)**	160.2	(200.5)	**7.4**	10.0	(2.6)
מסים על הכנסה	**(9.4)**	(39.2)	29.8	**(3.7)**	(3.2)	(0.5)
רווח (הפסד) נקי	**(49.7)**	120.9	(170.6)	**3.7**	6.8	(3.1)

*סווג מחדש, ראו באור 27 לדוחות הכספיים

**כולל הפסד בסך של כ-53 מליון ש"ח שנכלל במסגרת תוצאות רבעון שלישי בגין פרויקט מובילאיי.

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

להלן ניתוח השינויים העיקריים שחלו בשנת 2022 וברבע הרביעי של שנת 2022 ביחס לתקופות המקבילות של שנת 2021:

הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים (מליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	שינוי	הסבר
פרויקטים למבנים ותשתיות	**1,376.2**	1,494.6	(118.4)	הירידה בהכנסות חלה כתוצאה מקיטון בהיקף הפעילות בתחום הבניה והמערכות האלקטרו-מכאניות בין היתר כתוצאה מסיום פרויקט נמל אשדוד ומגדל ארגמן שקוזזה חלקית כתוצאה מהתקדמות במספר פרויקטים נוספים, לרבות מעונות שלמה ומגדלי הים התיכון.
בקרה ואוטומציה	**551.2**	484.9	66.2	עיקר הגידול נובע מצמיחה בהיקפי הפעילות בתחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה ומהתקדמות בפרויקטי הקו האדום ברכבת הקלה בתחומי גילוי האש והבקרה
סחר	**190.9**	160.7	30.2	העליה במגזר זה נובעת בעיקר מצמיחה בהיקפי המכירות בעיקר בתחומי יצרני הלוחות והסיטונאים; בנוסף חל גידול כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת רבס טלקום, לפרטים ראו סעיף 2.10 לדוח.
תקשורת	**89.0**	89.4	(0.4)	-
אחר	**40.7**	65.0	(24.3)	ההכנסות במגזר זה נובעות בעיקר מהתקדמות הביצוע בפרויקט בתי המשפט בטבריה ובצפת וכן מפעילות טעינת כלי רכב חשמליים.
התאמות למאוחד [1]	**(154.4)**	(182.2)	27.7	-
סה"כ	**2,093.6**	2,112.5	(19.0)	

הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים (מליוני ש"ח):

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2021	שינוי	הסבר
פרויקטים למבנים ותשתיות	**370.3**	428.2	(57.8)	הירידה נובעת בעיקר מקיטון בהיקף הפעילות בתחום הבניה וההנדסה אזרחית.
בקרה ואוטומציה	**145.4**	136.3	9.1	עיקר הגידול נובע מצמיחה בהיקפי הפעילות בתחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה.
סחר	**51.3**	48.2	3.1	העלייה נובעת בין היתר, כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת רבס טלקום, לפרטים ראו סעיף 2.10 לדוח.
תקשורת	**23.1**	24.0	(0.8)	-
אחר	**8.4**	17.3	(8.9)	עיקר הקיטון נובע מסיום הקמת ותחילת תפעול של פרויקט בית המשפט בטבריה שקוזז על ידי גידול בפעילות טעינת כלי רכב חשמליים.
התאמות למאוחד [1]	**(30.1)**	(51.8)	21.7	-
סה"כ	**568.5**	602.1	(33.6)	

[1] כולל חלק בחברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

הוצאות מכירה ושיווק (מליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
	2022	2021	שינוי	הסבר
שכ"ע ונלוות	**27.7**	24.4	3.3	הוצאות מכירה ושיווק כוללות בעיקר הוצאות בגין שיווק וקידום מכירות במגזר הסחר, הבקרה והתקשורת. עיקר העליה היא במגזר הבקרה לאור צמיחה בהיקפי הפעילות.
אחזקת רכב	**2.3**	1.4	0.9	
אחרות	**7.7**	10.6	(2.9)	
סה"כ	**37.7**	36.4	1.3	

הוצאות מכירה ושיווק (מליוני ש"ח):

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
	2022	2021	שינוי	הסבר
שכ"ע ונלוות	**7.0**	6.2	0.8	ראו הסבר לשנה.
אחזקת רכב	**0.5**	0.3	0.2	
אחרות	**2.3**	3.3	(1.0)	
סה"כ	**9.7**	9.8	(0.1)	

הוצאות הנהלה וכלליות (מיליוני ש"ח)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
	2022	2021	שינוי	הסבר
שכר עבודה ונלוות	**64.7**	63.0	1.7	עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של חברת רבס טלקום. מנגד, חל קיטון בהוצאה למענקים ותגמול הוני.
שירותים מקצועיים	**13.9**	13.0	0.9	גידול בהוצאות משפטיות וייעוץ בעיקר במגזר הסחר וכן בהוצאות ייזום פרויקטים, בעיקר בתחום האנרגיה המתחדשת.
פחת והפחתות	**5.9**	5.8	0.2	-
הוצאות אחזקה	**5.5**	4.0	1.5	עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של חברת רבס טלקום.
אחרות	**7.9**	9.9	(2.0)	הקיטון נובע בעיקר מהקטנת המענק הצפוי לטוביאס שירותי ניהול וייעוץ (בגין שירותי יו"ר הדירקטוריון) בהתאם לתוצאות החברה.
סה"כ	**97.9**	95.6	2.3	

הוצאות הנהלה וכלליות (מיליוני ש"ח)

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	שינוי	הסבר
שכר עבודה ונלוות	**17.3**	18.2	(0.9)	הקיטון נובע בעיקר מגידול במענקים לעובדים בתקופה המקבילה אשתקד עקב עמידה ביעדים, אשר קוזז חלקית מאיחוד לראשונה של חברת רבס טלקום.
שירותים מקצועיים	**4.1**	4.6	(0.5)	-
פחת והפחתות	**1.7**	1.5	0.3	-
הוצאות אחזקה	**1.7**	1.1	0.6	-
אחרות	**1.8**	3.6	(1.9)	ראו הסבר לשינוי בשנה; בנוסף חלה ירידה בהוצאות לחומ"ס וירידה בהוצאות במגזר אחרים בתחום האנרגיה המתחדשת.
סה"כ	**26.6**	28.9	(2.3)	

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

הוצאות מחקר ופיתוח (מליוני ש"ח):				
	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	שינוי	הסבר
הוצאות מחקר ופיתוח	**6.6**	2.8	3.8	הגידול נובע בעיקר בגידול בהוצאות הפחת והמו"פ במגזר בקרה ואוטומציה.
סה"כ	**6.6**	2.8	3.8	

הוצאות מחקר ופיתוח (מליוני ש"ח):				
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	שינוי	הסבר
הוצאות מחקר ופיתוח	**1.3**	0.7	0.6	ראו הסבר לתקופה של שנה.
סה"כ	**1.3**	0.7	0.6	

חלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו (מליוני ש"ח):				
	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	שינוי	הסבר
חלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	**(6.0)**	(2.8)	(3.2)	הקיטון נובע בעיקר מתוצאותיהם של תאגידים כלולים בתחום האנרגיות המתחדשת במגזר אחרים (בסך של כ-5.9 מליון ש"ח) אשר קוזז חלקית מרישום הפסד בתקופה המקבילה אתשקד בגין תוצאות חברה כלולה במגזר הפרויקטים בפעילות חו"ל (בסך של כ-2.7 מש"ח).
סה"כ	**(6.0)**	(2.8)	(3.2)	

חלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו (מליוני ש"ח):				
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	שינוי	הסבר
חלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	**0.2**	(1.0)	1.2	השינוי נובע בעיקר מתוצאותיהם של תאגידים כלולים במגזר אחרים (בסך של כ-2.1 מליון ש"ח), מנגד נרשם שיפור בתוצאותיהם של תאגידים כלולים במגזר פרויקטים (בסך של כ-3.3 מליון ש"ח).
סה"כ	**0.2**	(1.0)	1.2	

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות (מליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	שינוי	הסבר
פרויקטים למבנים ותשתיות	**(88.8)**	22.4	(111.3)	עיקר הירידה נובעת מתחום הבניה וההנדסה אזרחית בסך של כ-73 מליון ש"ח ומתחום המערכות האלקטרו-מכאניות בסך של כ- 25 מליון ש"ח, הכוללים הפסד ברבעון השלישי לשנת 2022 בפרוייקט מובילאיי בסך של כ- 53 מיליון ש"ח - ראו סעיף 2.19 לדוח. כמו כן, הקיטון נובע מירידה באומדן הרווח לגמר במספר פרויקטים, בעיקר בפרויקט מול משהב"ט, פרויקט בית בלב ופרויקט בנק הדם וזאת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בקרה ואוטומציה	**61.3**	54.4	6.9	העליה נובעת מהרחבת היקפי הפעילות ובהתאמה גידול ברווחיות בכל תחומי המגזר במספר פרויקטים, בין היתר פרויקט הקו האדום בעיקר בתחומי הבקרה וגילוי האש.
סחר	**33.0**	17.8	15.3	העליה נבעה מגידול בהיקפי ההכנסות וכן ממכירות בסקטורים בעלי רווחיות גבוהה יותר, תוך שמירה על היקפי הוצאות המטה התפעוליות וכן מתוצאות חברת רבס טלקום אשר אוחדה לראשונה השנה.
תקשורת	**5.7**	5.7	(0.0)	-
אחר	**(18.2)**	(14.8)	(3.4)	העליה בהפסד נובעת בעיקר מהוצאות ייזום פרויקטים ותוצאות תאגידים כלולים בתחום האנרגיה המתחדשת.
התאמות למאוחד	**(0.4)**	(3.0)	2.6	-
סה"כ	**(7.4)**	82.5	(89.9)	

רווח תפעולי לפני הכנסות אחרות (מליוני ש"ח):

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	שינוי	הסבר
פרויקטים למבנים ותשתיות	**(6.4)**	3.8	(10.1)	עיקר הירידה נובעת בעיקר מתחום הבניה וההנדסה אזרחית בסך של כ-7 מליון ש"ח.
בקרה ואוטומציה	**19.1**	15.8	3.3	העליה נובעת מהכרה בהכנסה מפסק דין חלוט שהתקבל בתביעה בגין פרוייקט שבוצע בשנים קודמות וכן משיפור בתוצאות תחום השירות ותחום חדרי המצב, מרכזי השליטה והמולטימדיה.
סחר	**6.9**	3.6	3.3	העלייה נובעת בהתאם לאמור לעיל. בנוסף חל גידול מתוצאות חברת רבס טלקום אשר אוחדה לראשונה השנה.
תקשורת	**1.7**	1.8	(0.0)	-
אחר	**(4.3)**	(5.8)	1.5	השיפור נובע בעיקר מתוצאות פעילות בתחום הזכיינות, אשר קוזז חלקית מתוצאות הפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת.
התאמות למאוחד	**-**	(0.6)	0.6	-
סה"כ	**17.1**	18.6	(1.5)	

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

הכנסות אחרות, נטו (מליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	הסבר
	2022	2021		
רווח הון ממכירת חברה כלולה	-	80.2	(80.2)	השינוי נובע מרווח הון בתקופה המקבילה אשתקד ממכירת ההחזקות בחברת ת.י.ב.א.
רווח משערוך השקעה בחברה כלולה	-	28.2	(28.2)	השינוי נובע מרווח משערוך בתקופה המקבילה אשתקד בגין השקעת קרן הליוס בחברת אפקון תחבורה חשמלית
אחרות, נטו	**(1.5)**	(6.0)	4.5	השינוי הינו מרישום הפסד בתקופה המקבילה אשתקד בגין ירידת ערך השקעה בחברה כלולה (בסך של כ-1.7 מליון) ובגין תביעה משפטית בתקופה המקבילה אשתקד
סה"כ	**(0.7)**	102.4	(103.9)	

הכנסות אחרות, נטו (מליוני ש"ח):

	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	הסבר
	2022	2021		
אחרות, נטו	**(0.9)**	(2.2)	1.3	-
סה"כ	**(0.9)**	(2.2)	1.3	

הוצאות מימון, נטו (מליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	הסבר
	2022	2021		
עלות החוב	**24.7**	19.1	5.5	העליה נובעת בעיקר מרישום הוצאות הצמדה על אגרות החוב בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שקוזזו חלקית על ידי ירידה בהוצאות הריבית כתוצאה מקיטון בהיקף החוב הבנקאי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
עמלות	**5.2**	5.7	(0.6)	-
אחרות	**1.5**	(0.1)	1.6	העליה נובעת מרישום הפסד מניירות ערך סחירים. שקוזזה חלקית על ידי הכנסות מימון, נטו במגזר אחרים (ריבית והצמדה), בעיקר על יתרות החייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון שהיקפם גדל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סה"כ	**31.4**	24.8	6.6	

3. תוצאות הפעילות העסקית (המשך)

הוצאות מימון, נטו (מליוני ש"ח):				
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	שינוי	הסבר
עלות החוב	**5.3**	3.3	2.0	העליה נובעת בעיקר מרישום הוצאות הצמדה על אגרות החוב בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
עמלות	**1.2**	2.7	(1.4)	-
אחרות	**2.2**	0.4	1.8	העליה נובעת בין היתר מרישום הפרשי שער כתוצאה מעליה בשער האירו מול השקל בעיקר במגזר הסחר וכן משערוך ניירות ערך סחירים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סה"כ	**8.7**	6.4	2.4	

מסים על הכנסה (מליוני ש"ח):				
	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	שינוי	הסבר
מסים על הכנסה	**(9.4)**	(39.2)	29.8	עיקר הירידה בהוצאות המסים היא כתוצאה ממכירת ההשקעה בחברת ת.י.ב.א (בסך של כ- 18 מליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מירידה ברווחיות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
סה"כ	**(9.4)**	(39.2)	29.8	

מסים על הכנסה (מליוני ש"ח):				
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	שינוי	הסבר
מסים על הכנסה	**(3.7)**	(3.2)	(0.5)	-
סה"כ	**(3.7)**	(3.2)	(0.5)	

4. המצב הכספי

להלן נתונים עיקריים:

נכסים שוטפים (במליוני ש"ח):				
	ליום 31.12.22	ליום 31.12.21	שינוי	הסבר
מזומנים ושווי מזומנים	**222.7**	472.5	(249.8)	לשינוי במזומנים ושווי מזומנים ראו סעיף 5.1 לדוח.
השקעות ופקדונות לזמן קצר	**5.6**	-	5.6	השינוי נובע כתוצאה מהשקעה בחברת זוז פאוור בע"מ (לשעבר: צ'קראטק בע"מ) - ראה סעיף 2.5 לדוח.
לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה	**713.8**	683.7	30.1	הגידול נובע בעיקר מלקוחות במגזר הבקרה ואוטומציה בין היתר מפרויקט הקו האדום וכן מתחום חדרי המצב והמולטימדיה (כ-62.7 מליון ש"ח), במגזר הסחר כתוצאה מגידול בהקיפי הפעילות ואיחוד לראשונה של רבס טלקום (בסך של כ 12.8 מליון ש"ח). מנגד, חל קיטון בעיקר במגזר פרויקטים לתשתיות.
חייבים ויתרות חובה	**58.8**	58.5	0.2	-
חלות שוטפת חייבים ונכס חוזה בגין הסדרי זיכיון	**16.3**	24.4	(8.1)	השינוי הינו בהתאם לתקבולים הצפויים בפרויקטי הזכיינות.
מלאי	**169.8**	105.2	64.6	הגידול נובע בעיקר במגזר הבקרה ואוטומציה ובמגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות שנובע מהצטיידות לביצוע פרויקטים. בנוסף חל גידול במגזר הסחר כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת רבס טלקום וכן מגידול בפעילות.
נכס מוחזק למכירה	**1.2**	-	1.2	נובע מסיווג ההשקעה בחברה כלולה.
סה"כ נכסים שוטפים	**1,188.0**	1,344.4	(156.3)	

נכסים לא שוטפים (במליוני ש"ח):				
	ליום 31.12.22	ליום 31.12.21	שינוי	הסבר
פקדונות ויתרות חובה לזמן ארוך	**16.8**	19.8	(3.0)	-
השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	**91.8**	88.1	3.7	השינוי הינו בהתאם לרישום חלק החברה בתוצאות תאגידים כלולים וכן מהשקעות בתחום הזכיינות ותחבורה חשמלית בקיזוז מיון השקעה בחברה כלולה לסעיף נכס מוחזק למכירה.
חייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון	**210.1**	193.7	16.3	השינוי נובע בעיקר מהתקדמות בפרויקט בתי המשפט בטבריה וצפת בקיזוז פרעונות בתקופה.
רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש	**179.6**	153.8	25.8	הגידול הינו בעיקר מאיחוד לראשונה של חברות בתחום האנרגיה המתחדשת וחברת רבס טלקום במגזר הסחר.
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, נטו	**139.5**	128.1	11.5	הגידול הינו בעיקר מאיחוד לראשונה של חברת רבס טלקום במגזר הסחר (סך של כ-10.7 מליון ש"ח). בנוסף נרשמה מהשקעה בסך של כ- 10.8 מליון ש"ח בעיקר במגזר הבקרה בקיזוז פחת בסך של כ- 11.7 מליון ש"ח.
מסים נדחים	**36.8**	20.3	16.5	העלייה נובעת מרישום נכס מס נדחה כתוצאה מהפסדים שנבעו בתקופה.
סה"כ נכסים לא שוטפים	**674.6**	603.8	70.8	

4. המצב הכספי (המשך)

התחייבויות שוטפות (במליוני ש"ח):				
	ליום 31.12.22	ליום 31.12.21	שינוי	הסבר
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב	**197.6**	46.1	151.5	השינוי הינו בעיקר מקבלת הלוואות לזמן קצר בסך של כ-79.0 מליון ש"ח וכן כתוצאה מעליה בהיקפים של חלויות שוטפות בסך של כ-70.3 מליון ש"ח.
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	**422.0**	528.4	(106.5)	הקיטון נובע בעיקר בספקים ונותני שירות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות (כ-99.2 מליון ש"ח).
זכאים ויתרות זכות	**149.5**	149.7	(0.3)	הקיטון נובע בעיקר במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות.
חלות שוטפת בגין חכירה	**25.5**	22.2	3.3	-
מקדמות ממזמיני עבודות	**129.8**	110.6	19.2	השינוי בהתאם להתקדמות ביצוע הפרויקטים ומימוש מקדמות ממזמיני עבודה בעיקר במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות.
סה"כ התחייבויות שוטפות	**924.4**	857.1	67.3	

התחייבויות לא שוטפות (במליוני ש"ח):				
	ליום 31.12.22	ליום 31.12.21	שינוי	הסבר
הלוואות מתאגידים בנקאיים	**45.3**	67.7	(22.3)	הירידה נובעת מפרעון הלוואות לזמן ארוך בסך של כ-57.2 מליון ש"ח. מנגד, התקבלו הלוואות לזמן ארוך בסך של כ-19.4 מליון ש"ח וכן חל קיטון בחלויות השוטפות בסך של כ- 12.5 מליון ש"ח. בנוסף חל גידול כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת רבס טלקום בסך של כ- 2 מליון ש"ח.
הלוואות מתאגידים בנקאיים לפרויקטי זכיינות	**147.1**	145.6	1.5	העליה נובעת בעיקר מעלויות מימון בסך של כ- 6.7 מליון ש"ח, מקבלת הלוואות בסך של כ- 17.1 מליון ש"ח כתוצאה מהתקדמות העבודות בפרויקט בתי המשפט בטבריה וצפת בקיזוז פרעון הלוואות בסך של כ-22.0 מליון ש"ח ועליה בחלויות השוטפות בסך של כ- 0.3 מליון ש"ח.
אגרות חוב	**217.8**	286.8	(69.0)	עיקר הירידה הינה כתוצאה מגידול בחלויות השוטפות באגרות החוב בסך של כ-82.5 מליון ש"ח, מנגד חלה עלייה אשר מקורה בעליית מדד המחירים לצרכן (סך של כ- 13.2 מליון ש"ח).
התחייבויות בשל הטבות לעובדים	**5.6**	5.8	(0.2)	-
התחייבויות אחרות	**11.6**	13.4	(1.9)	-
התחייבות בגין חכירה	**20.3**	14.2	6.1	-
מסים נדחים	**11.3**	6.1	5.2	-
סה"כ התחייבויות לא שוטפות	**459.0**	539.5	(80.5)	

4. <u>המצב הכספי (המשך)</u>

הון (במליוני ש"ח):				
	ליום 31.12.22	ליום 31.12.21	שינוי	הסבר
הון המיוחס לבעלים של החברה	**455.7**	535.3	(79.5)	הירידה בהון הבעלים נובעת מרישום הפסד לתקופה בסך של כ-53.8 מליון ש"ח, מחלוקת דיבידנד בסך של כ- 25 מליון ש"ח, בנוסף חל קיטון כתוצאה מעסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ-9.9 מליון ש"ח, מנגד נרשמה עליה כתוצאה מרישום קרנות תרגום, גידור ואקטואריה בסך של כ-9.2 מליון ש"ח.
זכויות שאינן מקנות שליטה	**23.6**	16.3	7.2	העליה נובעת בעיקר מיצירת זכויות שאינן מקנות שליטה כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת רבס טלקום בסך של כ-6.4 מליון ש"ח, מרווח לתקופה בסך של כ- 4.1 מליון ש"ח. מנגד, חל קיטון כתוצאה מחלוקת דיבידנד בסך של כ-3.1 מליון ש"ח וכן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ-0.2 מליון ש"ח.
הון	**479.3**	551.6	(72.3)	

5. נזילות ומקורות המימון

5.1 תזרים מזומנים

להלן תמצית הנתונים על תזרימי המזומנים, נטו:

תמצית הנתונים על תזרימי המזומנים, נטו (מליוני ש"ח):

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021	שינוי	הסבר
פעילות שוטפת	**(130.0)**	159.6	(289.6)	הירידה נובעת בין היתר, מעליה בשינוי השלילי בתזרים המזומנים ביתרת לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה בסך של כ- 39 מליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר מהתארכות משך פרוייקט מובילאיי והרעה בתוצאותיו כאמור לעיל, וכן מעליה בשינוי השלילי בתזרים המזומנים ביתרות התחייבויות לספקים ולנותני שירותים ובמקדמות ממזמיני עבודות בסך של כ- 140 מליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן חל גידול בהשקעה במלאי בסך של כ- 57 מליון ש"ח.
פעילות השקעה	**(77.9)**	90.3	(168.2)	עיקר הירידה בתזרים המזומנים מפעילות ההשקעה נובעת מתמורה שהתקבלה (נטו ממס) בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 83.7 מליון ש"ח כתוצאה מעסקת מכירת ההחזקה בחברת ת.י.ב.א. בנוסף נרשמו השקעות בחברת רבס טלקום ובחברות בתחום האנרגיה המתחדשת, נטו בסך של כ- 34.7 מליון ש"ח כמו כן נרשמו השקעות בניירות ערך סחירים בסך של כ-10 מליון ש"ח ומנגד אשתקד נרשמה משיכה מפקדון בסך של כ-60 מליון ש"ח והשקעה גבוהה יותר בחייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון בסך של כ-26.3 מליון ש"ח.
פעילות מימון	**(43.8)**	(187.4)	143.6	עיקר העליה נובעת מהשינוי בהלוואות לזמן קצר בסך של כ- 79 מליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף בוצע פרעון של אגרות חוב בסך של כ-59.6 מליון אשתקד.
סעיפים אחרים	**1.9**	(0.6)	2.4	-
גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים	**(249.8)**	61.9	(311.7)	
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה	**222.7**	472.5	(249.8)	

5. נזילות ומקורות המימון (המשך)

תמצית הנתונים על תזרימי המזומנים, נטו (מליוני ש"ח):				
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	שינוי	הסבר
	2022	2021		
פעילות שוטפת	**81.8**	**35.1**	46.7	העליה נובעת בעיקר מהשינוי החיובי בתזרים המזומנים ביתרות לקוחות והכנסות לקבל ובמקדמות ממזמיני עבודות בסך של כ- 75.2 מליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן חל גידול בהשקעה במלאי בסך של כ- 16.4 מליון ש"ח.
פעילות השקעה	**(12.8)**	**51.6**	(64.4)	עיקר השינוי נובע מפרעון פקדון בסך של כ- 60 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ששימש לפרעון אגרות החוב.
פעילות מימון	**(15.1)**	**(72.1)**	57.0	עיקר העליה בתזרים המזומנים מפעילות מימון נובעת פרעון של אגרות חוב בסך של כ- 59.6 מליון בתקופה המקבילה אשתקד.
סעיפים אחרים	**0.1**	(0.7)	0.8	-
גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים	**54.0**	13.9	40.1	
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה	**222.7**	472.5	(249.8)	

5.2 הון חוזר

ההון החוזר של הקבוצה הסתכם ביום 31 בדצמבר 2022 בכ- 264 מליון ש"ח לעומת 487 מליון ש"ח בסוף שנת 2021. לקבוצה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר 2022 בסך של כ- 222.7 מליון ש"ח ומסגרות אשראי כספיות בלתי מנוצלות בהיקף של כ- 67 מליון ש"ח.

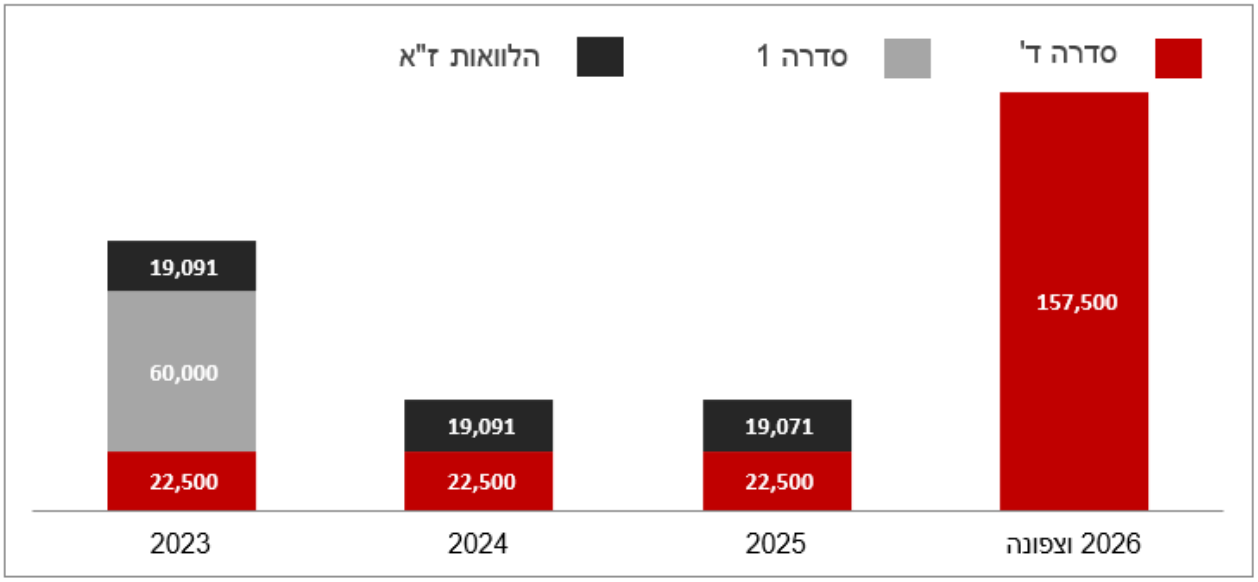
5. נזילות ומקורות המימון (המשך)

5.3 חוב פיננסי, נטו

חוב פיננסי, נטו ליום 31 בדצמבר 2022 (מליוני ש"ח):

	ללא Non Recourse	Non- Recourse	סה"כ
מזומן שקלי	183.0	8.9	191.8
מזומן מט"ח	23.3	7.6	30.9
פקדונות	0.0	9.0	9.0
סה"כ נכסים	**206.2**	**25.5**	**231.7**
אשראי זמן קצר שקלי	(102.2)	(13.2)	(115.5)
הלוואות זמן ארוך	(45.3)	(147.1)	(192.4)
סה"כ התחייבויות	**(147.6)**	**(160.3)**	**(307.9)**
תאגידים בנקאיים נטו	**58.6**	**(134.8)**	**(76.2)**
מוסדיים אג"ח ד'	(241.6)	-	(241.6)
מוסדיים אג"ח סדרה 1	(58.4)	-	(58.4)
מוסדיים	**(300.0)**	**-**	**(300.0)**
חוב פיננסי נטו	**(241.3)**	**(135.8)**	**(377.1)**

5.4 פריסת תשלומים ליום 31 בדצמבר 2022 בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהנפיקה החברה (אלפי ש"ח)

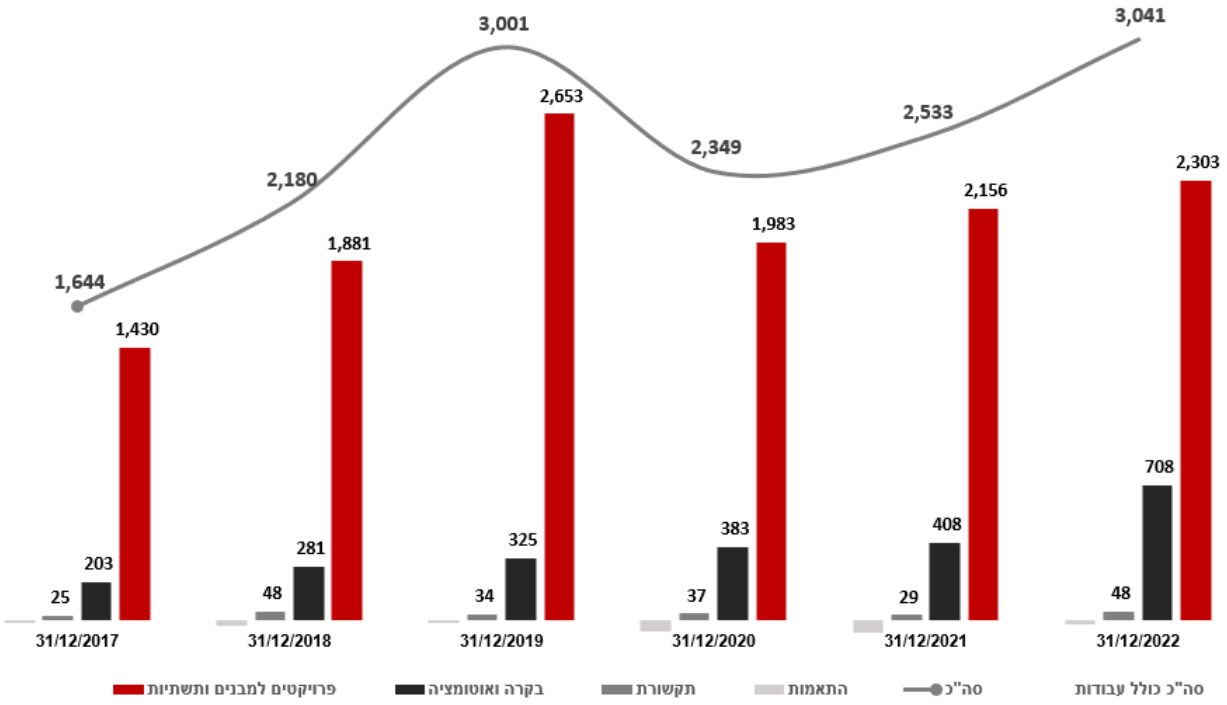


5.5 גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי למימון פירעון התחייבויות הקבוצה

למועד הדוח לא מתקיימים סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה 10(ב)14 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

6. צבר הזמנות

צבר ההזמנות של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2022 הסתכם בכ-3.0 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-2.53 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2021, גידול של כ-20.1%. הגידול נבע בעיקר במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות כתוצאה מזכייה בפרויקטים בהיקפים משמעותיים (ראו סעיפים 2.14-2.16 לדוח).
ובמגזר בקרה ואוטומציה מזכייה בפרויקטים (ראו סעיף 2.18 לדוח).
צבר ההזמנות כולל את חלק החברה בחברות בשליטה משותפת ושותפויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, וכן פרויקט שבו זכתה החברה, אך טרם נסגר פיננסית.
צבר ההזמנות של הקבוצה במגזרים בקרה ואוטומציה והתקשורת כולל חוזי התקשרות הנערכים, בדרך כלל, למספר שנים וכן מהסכמי שירות לתקופות מתחדשות אשר ללקוח יש את הזכות לסיימם בכל שלב.



חלק ד' - דיווח איכותי בדבר סיכוני שוק ודרכי ניהולם

7. ניהול סיכוני שוק

מדיניות התאגיד בניהול סיכוני השוק והפיקוח עליה

הנהלת החברה מדווחת לדירקטוריון מעת לעת על סיכוני השוק וחשיפת החברה אליהם. האמצעים שננקטים להקטנת הסיכונים מובאים לידיעת הדירקטוריון.

החברה מקיימת אמצעי פיקוח על מימוש מדיניותה בתחום ניהול הסיכונים באמצעות דיווחים במסגרת ישיבות הדירקטוריון ככל שאלו נדרשים, כאשר תחום האחריות מוגדר בנוהלי סמכויות להתחייבויות כספיות ומתן אשראי ללקוחות בקבוצה.

לפרטים אודות גורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה ראה סעיף 26 לחלק ד' בתיאור עסקי התאגיד ליום 31 בדצמבר 2022.

תיאור סיכוני השוק

להלן פירוט סיכוני שוק עיקריים שהחברה חשופה אליהם במהלך פעילותה:

א. **סיכוני אשראי לקוחות -** הקבוצה מוכרת ומבצעת עבודות למספר רב של לקוחות ולכן איננה חשופה לסיכוני אשראי מהותיים, עקב תלות בלקוח מסויים.

ב. **סיכוני מטבע -** החברה נוהגת לעשות שימוש באופציות מטבע ובנגזרים אחרים לשם הקטנת החשיפה לשינויים בשער החליפין. עסקאות אלה נעשות עם תאגידים פיננסיים גדולים בארץ. החברה שומרת על תיעוד פנימי בדבר הייעוד של המכשירים הפיננסיים לחשיפות ולצורך רישום כעסקאות הגנה חשבונאיות. יתרות המזומנים שנוצרות מעת לעת מופקדות בבנקים בעלי דירוג פיננסי גבוה.

ג. **סיכוני ריבית ואינפלציה -** לקבוצה נכסים והתחייבויות נזילים בש"ח שבחלקם צמודים למדד ובחלקם נושאים ריבית שקלית. בנוסף, לקבוצה יתרת לקוחות גבוהה מיתרת הספקים שאינה צמודה ואינה נושאת ריבית. הקבוצה לא נוקטת באמצעי הגנה מפני סיכונים אלו, כיוון שלדעתה, ההפסד האפשרי מסיכונים אלה, בניכוי העלויות הכרוכות בביצועי ההגנות איננו גדול ואיננו מהותי לתוצאות פעילות הקבוצה. החברה ממנת חלק מפעילותה באמצעות אשראי מתאגידים בנקאיים הנושא ריבית בשיעור משתנה. שינויים בשיעור הריבית המשתנה בישראל עשויים להשפיע על תוצאות החברה ועל כדאיות ההשקעה בפרויקטים מסוימים (בהתאם למגמה).

לפרטים בדבר סיכוני שוק עיקריים שהקבוצה חשופה אליהם במהלך פעילותה ראו באור 20 לדוחות הכספיים.

האחראים בחברה לניהול סיכוני שוק

האחראים לניהול הסיכונים בחברה הינם מנכ"ל החברה ומנהל הכספים הראשי.

חלק ה' - גילוי ייעודי למחזיקי אג"ח

פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה - ראה נספח א' רצ"ב.

חלק ו' - היבטי ממשל תאגידי

8. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית (כולל הדירקטור החיצוני בעל המומחיות) הינו שני דירקטורים. קביעה זו נעשתה בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, סוג פעילותה ואופייה, מורכבות פעילותה ומורכבות הדיווח הכספי הנובע מפעילותה זו, וכן בהתחשב בהרכב הדירקטוריון בכללותו, הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי ניהולי ומקצועי. המספר המזערי האמור נקבע גם בהתחשב בליווי החשבונאי הניתן על ידי רואי החשבון של החברה, לרבות השתתפותם בישיבות דירקטוריון בהן נדונות סוגיות חשבונאיות ונכונותם וזמינותם לעמוד לרשות חברי הדירקטוריון למתן הבהרות אם וככל שמתבקשות כאלה.

דירקטוריון החברה סבור כי המספר המזערי האמור יאפשר לדירקטוריון החברה לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לחוק ולמסמכי ההתאגדות של החברה, ובמיוחד בהתייחס לאחריות הדירקטוריון לבדיקת מצבה הכספי של החברה, עריכת דוחותיה הכספיים ואישורם.

לאחר הערכה של השכלתם, ניסיונם, כישוריהם וידיעותיהם של חברי הדירקטוריון בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים, חברי הדירקטוריון של החברה, אותם רואה הדירקטוריון כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם ה"ה - אייל בן יוסף, יחזקאל דברת, צביקה ציבלין (דח"צ).לפרטים אודות ניסיונם והשכלתם של הדירקטורים האמורים ראו תקנה 26 לפרק ה' להלן (פרטים נוספים על התאגיד).

9. דירקטורים בלתי תלויים

נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כהגדרת מונח זה בסעיף 219(ב) לחוק החברות.

10. תרומות

בשנת 2022 תרמה הקבוצה בישראל סך של כ-142 אלפי ש"ח. התרומות מיועדות למוסדות ללא כוונת רווח.

11. גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר

רואה החשבון המבקר של החברה הינו קוסט פורר גבאי את קסירר (E&Y).

גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר (אלפי ש"ח):

שם החברה	תאגידים	שם רואה החשבון	שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת מס ונלווים שנת 2022	שכר הטרחה בגין שירותים אחרים שנת 2022	שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת מס ונלווים שנת 2021	שכר הטרחה בגין שירותים אחרים שנת 2021
אפקון החזקות בע"מ וחברות בנות	תאגידים בישראל ובעולם	קוסט פורר גבאי את קסירר	1,657	560	1,661	876
אפקון החזקות בע"מ וחברות בנות	תאגידים בישראל	סומך חייקין	200	32	198	46

השכר המשולם לרואי החשבון המבקרים נקבע במשא ומתן בין המבקרים לבין נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, בין היתר, בהתייחס לשכרם בשנים קודמות ולהיקף פעילות עבודת הביקורת הצפויה בשנת הדוח, ומובא לאישור דירקטוריון החברה. לגבי עבודות נוספות שאינן ביקורת, נקבע שכר טרחה בנפרד, על פי היקף העבודה הנדרש.

12. גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד

12.1 פרטי המבקר הפנימי

א. שם המבקר הפנימי: משה כהן, רו"ח.
ב. תאריך תחילת כהונה: 18 באוגוסט, 2013.
ג. כישורים: המבקר הפנימי הינו רואה חשבון מוסמך, שותף בכיר בחייקין כהן רובין ושות', מכהן כמבקר פנים של חברות ציבוריות, פרטיות וגופים ציבוריים אחרים.
ד. השכלה: תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א.
ה. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות, ובהוראות סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית.
ו. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה.
ז. למיטב ידיעת החברה, למבקר הפנימי לא היו קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גופים הקשורים אליה.
ח. המבקר הפנימי אינו עובד התאגיד והוא מעניק שרותי ביקורת פנימית. בביצוע ביקורתו נעזר המבקר בצוות עובדים מקצועי ממשרדו.

12.2 דרך המינוי של המבקר הפנימי

מינוי המבקר הפנימי אושר ע"י דירקטוריון החברה בתאריך 18.8.2013, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, בין היתר לאור הכישורים וניסיונו של המועמד.

12.3 החובות, הסמכויות והתפקידים של המבקר הפנימי

ניהול מערך הביקורת הפנימית בחברה ובגופים קשורים לה בתקופת כהונתו בשנת הדוח, דיווח על ממצאי ביקורת פנימית להנהלת החברה וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. למבקר סמכות לבדוק כל עניין נוסף על פי שיקול דעתו, באישור הממונה עליו.

12.4 זהות הממונה על המבקר הפנימי

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.

12.5 תכנית העבודה של המבקר הפנימי

תכנית הביקורת לשנת 2022 התבססה על סקר סיכונים שביצע המבקר הפנימי בחודש נובמבר 2018, הערכת סיכונים של החברה והצעת מבקר הפנים, תוך התחשבות בנושאים אשר בוקרו בשנים קודמות על מנת שיינתן הכיסוי ההולם ביותר לנושאי ממשל תאגידי, תפעול וכספים. תוכנית הביקורת אושרה על ידי ועדת הביקורת בישיבתה מחודש מרץ 2022.

למבקר קיימת הזכות לסטות מתוכנית העבודה בכפוף לאישור ועדת הביקורת. תוכנית הביקורת הפנימית כוללת ביקורת פנימית בחברות הקבוצה.

12.6 היקף העסקת המבקר הפנימי של החברה

להלן פירוט שעות העבודה שהושקעו בביקורת פנימית בקבוצה בשנת 2022:

בגין פעילות	בתאגיד	בתאגידים מוחזקים של התאגיד	סה"כ
בישראל	2,014	546	2,560

לדעת דירקטוריון החברה, היקף עבודת המבקר הפנימי, רציפות פעילותו ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, וזאת בהתחשב בגודלה ומורכבותה של החברה לרבות החברות המוחזקות על ידה. בידי ההנהלה ניתנה האפשרות להרחבת ההיקף בהתאם לנסיבות.

12. גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד (המשך)

12.7 עריכת הביקורת

על פי הודעת המבקר הפנימי, הביקורת נערכת בהתאם לדרישות חוק הביקורת הפנימית, חוק החברות, הנחיות מקצועיות בינלאומיות בתחום הביקורת הפנימית, ואירועים מיוחדים הדורשים סטייה מתוכניות העבודה ובקשות וועדת הביקורת. נחה דעתו של הדירקטוריון כי המבקר עמד בדרישות בתנאים שצוינו דלעיל, וזאת בהתחשב בהודעתו של המבקר פנים שנמסרה לדירקטוריון.

12.8 גישה למידע

למבקר הפנימי גישה מלאה, בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים כספיים לצורך הביקורת על פי סעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית. יצוין כי הוראות אלו מיושמות גם לגבי חברות מוחזקות או פעילות מחוץ לישראל, והדבר מוודא באמצעות שימוש, ככל שנדרש, בכוח השליטה הקיים לחברה בחברות המוחזקות שלה.

12.9 דוחות המבקר הפנימי

דוחות הביקורת הפנימית מוגשים בכתב ונידונים באופן שוטף עם הנהלת החברה והמנכ"ל, ומוצגים ונדונים בפני ועדת הביקורת, וכן מוצגים בפני יו"ר דירקטוריון החברה. ועדת הביקורת דנה בממצאי הדוח ומדווחת על כך לדירקטוריון החברה.

להלן פירוט המועדים בשנת 2022 ועד למועד הגשת דוח זה בהם הוגשו דוחות הביקורת והתקיים דיון בועדת הביקורת בממצאי המבקר:

נושא הדוח	מועד הדיון בדוח
ביקורת חברת הבת רומניה	מרץ-2022
מערכות מידע DRP	מאי -2022
שכר	נובמבר-2022
מש"א, גיוס וקליטה	נובמבר-2022
פרויקט בינוי	נובמבר-2022
פרויקט בינוי	נובמבר-2022
תקנות הגנת הפרטיות	מאי- 2023
ביטוח	מאי- 2023
מיזוגים ורכישות	מאי- 2023
מערכות מידע DRP	מאי -2022

12.10 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי

להערכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, כישורי המבקר הפנימי, השכלתו הרחבה וצוותו, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

12.11 תגמול מבקר הפנים

הגמול הכספי הכולל של המבקר הפנימי מבוסס על שעות עבודה. בגין שנת 2022 זכאי המבקר הפנימי לכ-357 אלפי ש"ח. להערכת הדירקטוריון התגמול למבקר הפנימי הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על אופן הפעלת שיקול דעתו המקצועי העצמאי.

13. אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

הדירקטוריון והנהלת החברה מעריכים כי נכון לתום תקופת הדוח הבקרה הפנימית על הגילוי והדיווח הכספי בחברה אפקטיבית, ומספקת בטחון סביר בדבר נכונות ומהימנות הדיווח הכספי והגילוי בהתאם להוראות הדין. לפרטים נוספים ראה פרק ו' - דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה פנימית.

14. עסקאות זניחות

במהלך העסקים הרגיל, החברה וחברות הקבוצה מבצעות עסקאות עם בעל השליטה, אשר הינן בגדר "עסקאות זניחות" בהתאם למבחנים שנקבעו על ידי הדירקטוריון. לפרטים אודות הקווים המנחים והכללים שאומצו על ידי דירקטוריון החברה לסיווג עסקאות של החברה עם חברות קשורות ועסקאות עם בעלי עניין שהחברה צד להן ו/או שלבעלי עניין בחברה יש עניין אישי באישורן ("**עסקת בעל עניין**"), כעסקאות זניחות, כקבוע בתקנה 41(א)(6)(א) לתקנות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ראו באור 29.ה.2 לדוחות הכספיים.

ישראל רייף **יו"ר הדירקטוריון**	**דוד הראלי** **מנכ"ל**

29 במרץ, 2023

נספח א'- פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד

להלן פרטים אודות סדרות אגרות החוב (אלפי ש"ח)

	סדרה	איגרות חוב להמרה - סדרה 1
א.	מועד הנפקה	3.3.2019
ב.	ע.נ. בעת הנפקה	120,000
ג.	ע.נ. ל-31.12.2022	59,640
ד.	ע.נ. ל-31.12.2022 יתרת פרמיה (נכיון), נטו יתרת ערך נקוב ל-31.12.2022	59,640 (744) 58,896
ה.	סכום ריבית צבורה ל-31.12.2022	-
ו.	השווי ההוגן בדוחות ל-31.12.2022	מוצגות על בסיס עלות מופחתת
ז.	שווי בורסה ל-31.12.2022	59,223
ח.	סוג ריבית (קבועה או משתנה)	ריבית שנתית קבועה בשיעור 2.45%
ט.	מועדי תשלום קרן	2 תשלומים שווים ביום ה-31 בחודש דצמבר של כל אחת מהשנים 2021 ו- 2023
י.	מועדי תשלום ריבית	אחת לשישה חודשים ביום ה-31 בחודש דצמבר וביום ה-30 בחודש יוני של כל אחת מהשנים 2019 ועד 2023 (כולל)
יא.	תנאי הצמדה לקרן ולריבית	אין הצמדה
יב.	זכות המרה	אגרות חוב להמרה
יג.	זכות לפירעון מוקדם	לא יבוצע פדיון מוקדם ביוזמת החברה
יד.	ערבות לתשלום ההתחייבות	אין
טו.	פרטים על הנאמן שם הנאמן - שם האחראי בחברת הנאמנות - דרכי התקשרות - כתובת -	משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ רמי סבטי טלפון : 03-6374354 פקס : 03-6374344 מנחם בגין 48-46, תל אביב
טז.	**דירוג** דירוג אחרון שם החברה המדרגת דירוג למועד ההנפקה דירוג למועד הדוח	 ilA3/ אופק יציב מידרוג בע"מ ilA3/ אופק יציב ilA3/ אופק יציב
יז.	עמידה בתנאים ובהתחייבות למחזיקי אגרות החוב בתום תקופת הדוח ובמהלכה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות	כן, לפרטים ראו באור 19.ג לדוחות הכספיים
יח.	האם התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי	לא
יט.	שינוי בתנאי אגרות החוב בשנת הדוח	לא
כ.	נכסים משועבדים להבטחת איגרות החוב	לא

פרטים אודות סדרות אגרות החוב (אלפי ש"ח) – המשך

	סדרה	איגרות חוב - סדרה ד'
א.	מועד הנפקה	17.8.2020
ב.	ע.נ. בעת הנפקה	225,000
ג.	ע.נ. ל-31.12.2022	225,000
ד.	ע.נ. ל-31.12.2022 הצמדה- על פי תנאי ההצמדה יתרת פרמיה (נכיון), נטו יתרת ערך נקוב ל-31.12.2022	225,000 17,567 (1,512) 241,055
ה.	סכום ריבית צבורה ל-31.12.2022	1,639
ו.	השווי ההוגן בדוחות ל-31.12.2022	מוצגות על בסיס עלות מופחתת
ז.	שווי בורסה ל-31.12.2022	240,255
ח.	סוג ריבית (קבועה או משתנה)	ריבית שנתית קבועה בשיעור 2.89%
ט.	מועדי תשלום קרן	אגרות החוב (סדרה ד) תהיינה רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, תעמודנה לפירעון (קרן) ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 במרץ בשנים 2023 עד 2029, כמפורט להלן: שלושה (3) תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 10% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2023 ועד 2025 (כולל); תשלום אחד (1) בשיעור של 14% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2026; שני (2) תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 20% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2027 ועד 2028 (כולל); תשלום אחד (1) בשיעור של 16% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2029
י.	מועדי תשלום ריבית	הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה בימים 31 במרץ ו-30 בספטמבר בכל אחת מהשנים 2021 עד 2029 (כולל);
יא.	תנאי הצמדה לקרן ולריבית	צמוד למדד המחירים לצרכן
יב.	זכות המרה	אין
יג.	זכות לפירעון מוקדם	החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם (חלקי או מלא) של אגרות החוב (סדרה ד), בכל עת, אך לא לפני חלוף לפחות 60 ימים ממועד רישומן למסחר בבורסה של אגרות החוב (סדרה ד') ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי
יד.	ערבות לתשלום ההתחייבות	אין
טו.	**<u>פרטים על הנאמן</u>** שם הנאמן - שם האחראי בחברת הנאמנות - דרכי התקשרות - כתובת -	משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ רמי סבטי טלפון: 03-6374354 פקס: 03-6374344 מנחם בגין 46-48, תל אביב
טז.	**<u>דירוג</u>** דירוג אחרון שם החברה המדרגת דירוג למועד ההנפקה דירוג למועד הדוח	 מידרוג בע"מ / מעלות S&P ilA3/ אופק יציב / (-A) אופק יציב ilA3/ אופק יציב / (A) אופק יציב
יז.	עמידה בתנאים ובהתחייבות למחזיקי אגרות החוב בתום תקופת הדוח ובמהלכה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות	כן, לפרטים ראו באור 19.ג לדוחות הכספיים
יח.	האם התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי	לא
יט.	שינוי בתנאי אגרות החוב בשנת הדוח	לא
כ.	נכסים משועבדים להבטחת איגרות החוב	לא

פרק ג'

דוחות כספיים מאוחדים

ליום 31 בדצמבר 2022



אפקון החזקות בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022

תוכן העניינים

דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 2

דוח רואה החשבון המבקר 3

דוחות מאוחדים על המצב הכספי 5

דוחות מאוחדים על רווח והפסד 7

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 8

דוחות מאוחדים על השינויים בהון 9

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 10

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים 12

- - - - - - - - - - - - - -

Building a better working world

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אפקון החזקות בע"מ

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

בהתאם לסעיף 29ב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אפקון החזקות בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד - החברה) ליום 31 בדצמבר 2022. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו (להלן - תקן ביקורת (ישראל) 911). רכיבים אלה הינם: (1) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי, בקרות כלליות של מערכות מידע (2) בקרות על הכרה בהכנסה מפרויקטים, בקרה על תהליך גביה מלקוחות ויצירת הפרשה לחובות מסופקים (3) בקרות על רכש בגין פרויקטים וכן (4) בקרות על השכר (כל אלה יחד מכונים להלן - רכיבי הבקרה המבוקרים).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911. על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2022.

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, והדוח שלנו, מיום 29 במרץ, 2023 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים.

תל אביב

29 במרץ, 2023

קוסט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של אפקון החזקות בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אפקון החזקות בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד והרווח הכולל האחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ-7% וכ-6% מכלל הנכסים המאוחדים לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ-12%, כ-9% וכ-10% מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2022, 2021 ו-2020, בהתאמה. כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של 42,964 אלפי ש"ח ו- 31,758 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 651 אלפי ש"ח, 2,432 אלפי ש"ח ו-11,161 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2022, 2021 ו-2020, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

עניני מפתח בביקורת:

עניני מפתח בביקורת המפורטים להלן הם העניינים אשר תוקשרו, או שנדרש היה לתקשרם, לדירקטוריון החברה ואשר, לפי שיקול דעתנו המקצועי, היו משמעותיים ביותר בביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים לתקופה השוטפת. עניינים אלה כוללים, בין היתר, כל עניין אשר: (1) מתייחס, או עשוי להתייחס, לסעיפים או לגילויים מהותיים בדוחות הכספיים וכן (2) שיקול דעתנו לגביו היה מאתגר, סובייקטיבי או מורכב במיוחד. לעניינים אלה ניתן מענה במסגרת ביקורתנו וגיבוש חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם. התקשור של עניינים אלה להלן אינו משנה את חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם ואין אנו נותנים באמצעותו חוות דעת נפרדת על עניינים אלה או על הסעיפים או הגילויים שאליהם הם מתייחסים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

<u>הכרה בהכנסה מפרויקטי ביצוע:</u>

ההכרה בהכנסה מפרויקטים ויתרת הכנסות לקבל הם נושאים משמעותיים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בהתבסס על המהותיות ועל שיקול דעת של ההנהלה והמופקדים על ממשל תאגידי הכרוך בנושאים אלה. המורכבות ושיקול הדעת קשורים להערכה של העלויות הצפויות להשלמה של הפרויקט, הכנסות צפויות המבוססות על אומדני הנהלה ושיעור ההשלמה אשר משמש את החברה לצורך הכרה בהכנסה.
זיהינו נושא זה כעניין מפתח בביקורת, בשל המורכבות של האומדנים המשמשים בחישוב, כמתואר בבאור 2יב בדוחות הכספיים המאוחדים.

<u>כיצד הנושא קיבל מענה בביקורת שביצענו:</u>

- השגנו הבנה והערכנו את הבקרות הפנימיות המרכזיות אשר שימשו על מנת לבצע את החישובים הקשורים לפרויקט.
- בקרות אלו כללו בקרות המתייחסות למדיניות ותהליכים בקביעת שיעור ההשלמה, הערכת יתרת ההכנסות מהפרויקט המבוססות על אומדני הנהלה, והערכת עלויות צפויות להשלמת הפרויקט לרבות בחינת קיומו של חוזה הפסדי.
- בנוסף, בדקנו את האפקטיביות התפעולית של בקרות אלו.

ביצענו נהלים מפורטים בפרויקטים מהותיים וכן בפרויקטים בהם אומדני ההנהלה הינם משמעותיים יותר. נהלים אלו כללו בחינת ההנחות וההערכות המיושמות על ידי ההנהלה ואימות העסקאות על ידי ראיות ביקורת שכללו חוזים, שינויים בחוזים ותכולות העבודה, מסמכים הקשורים לחריגים, קנסות, תביעות ומחלוקות וחוות דעת משפטיות במקרים מסוימים.

- דנו בשיעורי ההשלמה של הפרויקטים עם מנהלי הכספים וההנהלה של החברות המבצעות. תשומת לב ספציפית ניתנה לסיכוני הגבייה והאומדנים הקשורים לגיול הלקוחות (שלא חויבו). בנוסף, בחנו את נאותות הגילויים בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.

ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, והדוח שלנו, מיום 29 במרץ, 2023 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

תל אביב

29 במרץ, 2023

קוסט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

	באור	ליום 31 בדצמבר 2022 אלפי ש"ח	2021 אלפי ש"ח
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	6	222,670	472,511
השקעות ופקדונות לזמן קצר	8(ב)	5,554	-
לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה, נטו	7	713,803	683,685
חייבים ויתרות חובה	8(א)	58,782	58,534
חלויות שוטפות חייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון	15	16,310	24,449
מלאי	9	169,757	105,179
נכס מוחזק למכירה		1,153	-
		1,188,029	1,344,358
נכסים לא שוטפים			
פקדונות בתאגיד בנקאי	19ב'	9,006	8,270
יתרות חובה לזמן ארוך	10	7,820	11,523
השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	11	91,766	88,088
חייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון	15	210,050	193,729
רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש	13	179,614	153,769
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, נטו	14	139,523	128,072
מסים נדחים	23ה'	36,798	20,327
		674,577	603,778
		1,862,606	1,948,136

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	באור	ליום 31 בדצמבר 2022 אלפי ש"ח	ליום 31 בדצמבר 2021 אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות			
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך	16	102,244	33,166
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים לפרויקטי זכיינות	16	13,227	12,914
חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה	20ד'	25,501	22,217
חלויות שוטפות של אגרות חוב	19	82,140	-
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	17	421,973	528,444
זכאים ויתרות זכות	18,26	149,477	149,743
מקדמות ממזמיני עבודות		129,802	110,578
		924,364	857,062
התחייבויות לא שוטפות			
הלוואות מתאגידים בנקאיים	19	45,334	67,676
הלוואות מתאגידים בנקאיים לפרויקטי זכיינות	19	147,073	145,553
אגרות חוב	19	217,811	286,772
התחייבויות בגין חכירה	20ד'	20,300	14,166
התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	22	5,575	5,803
התחייבויות אחרות	21	11,556	13,415
מסים נדחים	23ה'	11,320	6,105
		458,969	539,490
הון המיוחס לבעלי מניות של החברה	25		
הון מניות		28,877	28,877
פרמיה על מניות		133,572	133,546
מניות אוצר		(2,087)	(2,087)
מרכיב הוני של אגרות חוב להמרה		2,687	2,687
קרנות מהפרשי תרגום בחברות מוחזקות וקרנות אחרות, נטו		(15,307)	(14,188)
יתרת רווח		307,980	386,424
		455,722	535,259
זכויות שאינן מקנות שליטה		23,551	16,325
סה"כ הון		479,273	551,584
		1,862,606	1,948,136

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

29 במרץ, 2023

תאריך אישור הדוחות הכספיים	ישראל רייף יו"ר הדירקטוריון	דוד הראלי מנכ"ל	טל רז מנהל הכספים	רון מילר ראש מערך הדיווח הכספי

	באור	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח נקי למניה)	2021 אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח נקי למניה)	2020 אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח נקי למניה)
הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים	30	2,093,575	2,112,525	1,733,820
עלות העבודות, המכירות ומתן השירותים	27א'	1,952,719	*1,892,380	*1,590,732
רווח גולמי		140,856	*220,145	*143,088
ירידת ערך נדל"ן להשקעה		-	-	(1,325)
הוצאות מכירה ושיווק	27ב'	(37,670)	(36,370)	(33,980)
הוצאות הנהלה וכלליות	27ג'	(97,918)	(95,630)*	(78,205)*
הוצאות מחקר ופיתוח	27ד'	(6,635)	(2,814)	(4,961)
חלק החברה ברווחי (הפסדי) ישויות המטופלות בשיטת השווי המאזני	11	(6,022)	(2,819)	9,915
רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו		(7,389)	82,512	34,532
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	27ו'	(1,516)	102,439	20,308
רווח (הפסד) תפעולי		(8,905)	184,951	54,840
הוצאות מימון	27ה'	(53,835)	(40,121)	(26,593)
הכנסות מימון	27ה'	22,422	15,338	9,998
הוצאות מימון, נטו		(31,413)	(24,783)	(16,595)
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה		(40,318)	160,168	38,245
מסים על הכנסה	23ז'	(9,373)	(39,247)	(23,368)
רווח (הפסד) נקי		(49,691)	120,921	14,877
מיוחס ל:				
בעלי המניות של החברה		(53,824)	119,410	13,510
זכויות שאינן מקנות שליטה		4,133	1,511	1,367
		(49,691)	120,921	14,877
רווח (הפסד) נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה (בש"ח)	28			
רווח (הפסד) נקי בסיסי ומדולל למניה		(10.64)	23.61	2.67

* סווג מחדש- ראה ביאורים 27א' ו-27ג'.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי שח	אלפי ש"ח
רווח (הפסד) נקי	(49,691)	120,921	14,877
רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת המס):			
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:			
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	380	218	354
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:			
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	2,354	(601)	(3,689)
רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	47	(98)	1,386
העברה לדוח רווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	6,234	(996)	(479)
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר	9,015	(1,477)	(2,428)
סה"כ רווח (הפסד) כולל	(40,676)	119,444	12,449
מיוחס ל:			
בעלי מניות החברה	(44,724)	118,001	11,082
זכויות שאינן מקנות שליטה	4,048	1,443	1,367
	(40,676)	119,444	12,449

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

	הון מניות	פרמיה על מניות	מניות אוצר	מרכיב הוני של אגרות חוב להמרה	קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	יתרת רווח	קרנות הנובעות מתרגום דוחות ואחרות	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר, 2020	28,873	130,059	(2,087)	5,407	(6,421)	325,932	(3,240)	478,523	4,463	482,986
רווח נקי (הפסד)	-	-	-	-	-	13,510	-	13,510	1,367	14,877
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	-	-	-	-	-	354	-	354	-	354
רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	-	-	-	-	-	-	907	907	-	907
כניסה לאיחוד	-	-	-	-	-	-	-	-	(93)	(93)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	-	-	-	-	-	(3,689)	(3,689)	-	(3,689)
סה"כ רווח כולל	-	-	-	-	-	13,864	(2,782)	11,082	1,274	12,356
תשלום מבוסס מניות	-	-	-	-	-		2,576	2,576	-	2,576
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2020	28,873	130,059	(2,087)	5,407	(6,421)	339,796	(3,446)	492,181	5,737	497,918
רווח נקי	-	-	-	-	-	119,410	-	119,410	1,511	120,921
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	-	-	-	-	-	218	-	218	-	218
הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	-	-	-	-	-	-	(1,094)	(1,094)	-	(1,094)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	-	-	-	-	-	(533)	(533)	(68)	(601)
סה"כ רווח כולל	-	-	-	-	-	119,628	(1,627)	118,001	1,443	119,444
דיבידנד לבעלי המניות	-	-	-	-	-	(73,000)	-	(73,000)	-	(73,000)
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,500)	(2,500)
קרן הון עסקאות עם זכויות מיעוט	-	-	-	-	(5,150)	-	-	(5,150)	11,645	6,495
מימוש אופציות למניות	- *	52	-	-	-	-	(52)	-	-	-
פרעון אגרות חוב להמרה	-	2,687	-	(2,687)	-	-	-	-	-	-
המרת אגרות חוב למניות	4	748	-	(33)	-	-	-	719	-	719
תשלום מבוסס מניות	-	-	-	-	-	-	2,508	2,508	-	2,508
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	28,877	133,546	(2,087)	2,687	(11,571)	386,424	(2,617)	535,259	16,325	551,584
רווח נקי	-	-	-	-	-	(53,824)	-	(53,824)	4,133	(49,691)
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	-	-	-	-	-	380	-	380	-	380
כניסה לאיחוד	-	-	-	-	-	-	-	-	6,349	6,349
הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	-	-	-	-	-	-	6,281	6,281	-	6,281
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	28,877	133,546	(2,087)	2,687	(11,571)		2,439	2,439	(85)	2,354
סה"כ רווח כולל	-	-	-	-	-	332,980	6,103	490,535	26,722	517,257
דיבידנד לבעלי המניות	-	-	-	-	-	(25,000)	-	(25,000)	-	(25,000)
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,050)	(3,050)
קרן הון עסקאות עם זכויות מיעוט	-	-	-	-	(9,879)	-	-	(9,879)	(121)	(10,000)
מימוש אופציות למניות	-	26	-	-	-	-	(26)	-	-	-
תשלום מבוסס מניות	-	-	-	-	-	-	66	66	-	66
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	28,877	133,572	(2,087)	2,687	(21,450)	307,980	6,143	455,722	23,551	479,273

*) קטן מ-1 אלפי ש"ח.

**) בניכוי הוצאות הנפקה.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>			
רווח נקי (הפסד)	(49,691)	120,921	14,877
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
התאמות לסעיפי רווח והפסד:			
פחת והפחתות רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש	47,323	50,251	51,920
ירידה (עלייה) בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה	-	-	1,325
רווח ממימוש רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים	(23)	(2)	(77)
חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות כלולות	6,022	2,819	(9,915)
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה בשליטה משותפת שאוחדה בעבר	-	(29,057)	-
רווח ממדידה מחדש של השקעה בכלולה שאוחדה לראשונה	-	(141)	-
רווח הון ממכירת השקעה בחברה כלולה	-	(80,228)	-
מסים על הכנסה	9,373	39,247	23,368
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	(477)	139	230
הוצאות (הכנסות) מימון בגין פרוייקטי זכיינות	(6,357)	(4,659)	343
עלות תשלום מבוסס מניות	66	2,508	2,576
הפחתת הוצאות נדחות נכס פיננסי בגין הסדרי זיכיון	69	90	89
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך ואגרות חוב, נטו	13,179	6,800	1,397
הוצאות מימון	9,546	13,539	11,272
הכנסות מדיבידנד	-	-	(23,218)
	78,721	1,306	59,310
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:			
ירידה (עלייה) בלקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה, נטו	(15,654)	(25,075)	13,545
ירידה בחייבים ויתרות חובה כולל יתרות חובה זמן ארוך	19,103	32,643	5,076
עלייה במלאי	(56,576)	(734)	(8,866)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים	(112,184)	82,616	(58,798)
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות	15,958	(3,989)	(16,393)
עלייה (ירידה) במקדמות ממזמיני עבודות	19,224	(21,552)	60,114
	(130,129)	63,909	(5,322)
מזומנים שהתקבלו (ששולמו) במהלך השנה עבור:			
ריבית ששולמה	(15,322)	(19,028)	(16,024)
ריבית שהתקבלה	6,405	5,490	5,242
מסים ששולמו	(20,788)	(16,607)	(13,684)
דיבידנד שהתקבל	773	3,599	31,795
	(28,932)	(26,546)	7,329
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת	(130,031)	159,590	76,194

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה			
(הפקדה) לפקדון משיכה מפקדון	(736)	60,116	(60,000)
רכישת והשקעה בנכסים קבועים	(5,926)	(4,177)	(9,317)
השקעה בנכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון	(14,334)	(40,625)	(13,180)
רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה	(34,705)	(1,333)	202
מימוש השקעות בחברה כלולה שאוחדה בעבר (אפקון תחבורה חשמלית בע"מ)	-	(1,642)	-
פירעון (מתן) הלוואות לחברות כלולות, נטו	(11,046)	(12,066)	3,103
תמורה ממימוש נכסים קבועים	-	11	218
תמורה ממכירת נכס מוחזק למכירה	-	110,246	-
מסים ששולמו בגין מכירת נכס מוחזק למכירה	-	(26,537)	-
רכישת מניות על ידי החברה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	(10,000)	-	-
רכישת נכסים בלתי מוחשיים	(1,018)	(5,572)	(543)
היוון עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים	(9,753)	(14,570)	(13,622)
השקעות לזמן קצר	(10,000)	5,097	(8,056)
פירעון נכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון	19,633	21,325	7,846
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה	(77,885)	90,273	(93,349)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
דיבידנד ששולם	(50,000)	(48,000)	-
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	(3,050)	(2,500)	-
הנפקת אגרות חוב (בניכוי הוצאות הנפקה)	-	-	222,774
הנפקת הון מניות בדרך של זכויות, נטו	-	-	-
פרעון התחייבויות בגין חכירה	(27,946)	(29,605)	(28,610)
פרעון אגרות חוב	-	(59,640)	(19,717)
קבלת הלוואה לזמן ארוך	19,394	-	-
קבלת הלוואות לזמן ארוך לפרויקטי זכיינות	17,136	30,632	17,468
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי לפרויקטי זכיינות	(22,000)	(17,767)	(8,460)
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	(57,195)	(59,067)	(39,209)
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו	79,873	(1,458)	-
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון	(43,788)	(187,405)	144,246
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	1,863	(585)	(1,212)
עלייה במזומנים ושווי מזומנים	(249,841)	61,873	125,879
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	472,511	410,638	284,759
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	222,670	472,511	410,638
פעולות מהותיות שלא במזומן			
דיבידנד שהוכרז וטרם שולם	-	25,000	-
הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה	41,930	30,864	24,599

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

באור 1: - כללי

תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה

אפקון החזקות בע"מ (להלן - החברה) הוקמה במהלך שנת 1973 כחברה פרטית. החל משנת 1984 החברה הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
החברה פעילה בתחומים הבאים: פרוייקטים למבנים ותשתיות, בקרה ואוטומציה, סחר של מוצרי חשמל ומוצרים משלימים, תקשורת, זכיינות, אנרגיה מתחדשת, וטעינה חשמלית. הקבוצה מבצעת פרוייקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת טכנולוגיות בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה. תחומי הפעילות של הקבוצה משלימים אחד את השני באופן בו הקבוצה יכולה לספק סל פתרונות רחב לצרכי לקוחותיה בתחומי התשתית והטכנולוגיות. לפיכך, על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מגוון שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה.
לפרטים נוספים בדבר מגזרים עסקיים ראו באור 30 להלן.

מגיפת הקורונה שפרצה בשלהי שנת 2019, יחד עם כניסת כוחות של הצבא הרוסי לאוקראינה בחודש פברואר 2022 ותחילת המלחמה בין הצדדים, המתנהלת גם נכון למועד הדוח, תרמו למספר אירועי מאקרו בינלאומיים. בשל המלחמה האמורה ננקטו סנקציות שונות על ידי מדינות מערביות כנגד רוסיה, ובכלל זאת איסור על סחר בסחורות מוצרים ושירותים מסוימים מרוסיה, ומנגד סנקציות רוסיות כנגד מדינות המערב מנגד, וכן חלה הרעה בייצור והייצוא של המשק האוקראיני. בשל אירועים אלו, חלו מספר השפעות מאקרו כלכליות בחלק גדול ממדינות העולם, ובכלל זאת השפעות שליליות על שרשרת אספקה, עלייה במחירי סחורות שונות ובמחירי ההובלה, גידול בתשומות תעשייתיות ובתשומות אחרות, שינויים משמעותיים בשערי חליפין של מטבעות אל מול השקל וכו'. כמו כן, חלה התייקרות ניכרת, בין היתר, של מחירי האנרגיה בעולם, מחירי הטיסות, הובלה ימית ויבשתית, יצור במפעלים ובתחומים נוספים שיש להם הוצאות רבות על חשמל ואנרגיה. החברה כללה בדוחותיה הכספיים את ההשפעות הידועות להשלכות האמורות על אומדני העלויות בפרוייקטים השונים שמבצעת החברה, נכון למועד הדוחות. יחד עם זאת, להמשך המלחמה האמורה ולהמשך הסנקציות והמאבקים בין רוסיה לבין אוקראינה ולמדינות מערביות, כמו גם להתפרצות מחודשת של מגיפת הקורונה או להחמרה בהתייחסות מדינות למגפה, עלולה להיות השפעה לרעה נוספת על תשומות החברה, כמו גם על מועדי האספקה של חומרי גלם וציוד. לחברה אין יכולת לאמוד השלכות נוספות בגין האירועים האמורים, וכן השלכות המשך המלחמה והמאבק בין רוסיה למדינות אחרות, לרבות על מחירי התשומות הקבלניות, מועד ייצור חומרי גלם ומוצרים, איחורים בזמני אספקה, שינויים בשער החליפין ושערי מטבעות וכו'.
בחודשים האחרונים חלה עליה בשיעורי האינפלציה בישראל ובעולם כך שבישראל עליית מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2022 השלימה עלייה שנתית ב- 12 חודשים האחרונים של כ-5.3%. כאמור, מגמת עליית המחירים היא גלובלית ולפי דוח קרן המטבע הבינלאומית שהתפרסם לאחרונה האינפלציה לשנת 2022 צפויה לעמוד על 6.6% בכלכלות מפותחות ועל כ-5.9% בכלכלות מתפתחות. בשל עליית המחירים העולמית החלו בנקים מרכזיים בעולם לנקוט במגמה של העלאות ריבית במטרה לבלום את עליות המחירים. החל מחודש אפריל 2022 העלה בנק ישראל את הריבית בישראל במספר פעימות משיעור אפסי, עליו עמדה בשנים האחרונות, לרמתה הנוכחית העומדת על 4.25%, נכון למועד פרסום הדוח.
נכון למועד דוח זה, לאור העובדה כי היקף האשראי המושפע מעליות ריבית של החברה אינו מהותי, להערכת החברה, לעליית הריבית לא צפויה השפעה מהותית על תוצאות החברה, אם כי עליית הריביות עלולה להשפיע על תוצאות החברה, לרבות על העלויות של גיוס מימון לפעילותה ומיחזור חובות. כמו כן, לעלייה בשיעורי האינפלציה לא צפויה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות לאור מנגנוני הצמדה של התמורה החוזית בחלק מחוזי ההתקשרות של החברה או תמחור של חלק מהפרוייקטים אשר הביא לידי ביטוי מראש עלייה כאמור.
אף על פי כן, לשינויים כאמור עשויה להיות השפעה על פעילות המשק, אשר עשויה לבוא לידי ביטוי באיתנותם הפיננסית של הגורמים העסקיים מולם החברה פועלת בדגש על ספקים וקבלני משנה, וכן להחרפת עליית המחירים (האינפלציה).

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר אחרת.

א. בסיס הצגת הדוחות הכספיים

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן - IFRS).
כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

הדוחות הכספיים של הקבוצה ערוכים על בסיס העלות, למעט: נדל"ן להשקעה; ומכשירים פיננסים נגזרים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הפרשות, נכסים והתחייבויות בגין הטבות עובדים, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות.
הקבוצה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב. תקופת המחזור התפעולי

לקבוצה שני מחזורים תפעוליים. בהתייחס לעבודות הקבלנות האזרחית והעבודות הנלוות להן, המחזור התפעולי הינו יותר משנה ועשוי להימשך שנתיים עד שלוש שנים. בהתייחס ליתר הפעילויות, המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך, ביחס לעבודות הקבלניות הנ"ל, כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

ג. דוחות כספיים מאוחדים

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המשוקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ד. צירופי עסקים ומוניטין

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.

עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד.

בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה.

תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה. תמורה מותנית מסווגת כנכס או כהתחייבות פיננסית בהתאם ל- IFRS 9. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד. אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני, היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת.

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.

ה. השקעה בהסדרים משותפים

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

עסקאות משותפות (Joint Ventures)

בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

ו. השקעות בחברות כלולות

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.

ז. השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה. עלות ההשקעה כוללת בתוכה עלויות עסקה.

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה.

הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה או העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

במקרה של רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת המושגת בשלבים, כאשר ההשקעה הקודמת בחברה הנרכשת טופלה בהתאם להוראות IFRS 9, הקבוצה מיישמת את עקרונות IFRS 3 לגבי צירוף עסקים המושג בשלבים. כפועל יוצא, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הקבוצה קודם להשגת ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור.

בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך (כגון הלוואות שניתנו) אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.
החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה הופכת להשקעה בעסקה משותפת, ולהיפך. החברה מיישמת את הוראות IFRS 5 על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת למכירה. חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה, ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי המאזני.

במועד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין התמורה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד זה.

ח. מטבע הפעילות ומטבע חוץ

1. מטבע הפעילות ומטבע ההצגה

מטבע הפעילות וההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח מאחר שהחברה בדעה שדוחות כספיים בש"ח מספקים מידע רלוונטי למשקיעים ולמשתמשים בדוחות הכספיים הנמצאים בישראל.
הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה.

נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.

הלוואות בין-חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו (בניכוי השפעת המס) נזקפים, לרווח (הפסד) כולל אחר.

בעת מימוש פעילות חוץ, או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווח (הפסד) המצטבר המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד. בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.

2. פריטים כספיים צמודי מדד

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (להלן - המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ט. שווי מזומנים

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס.

י. פקדונות לזמן קצר

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.

יא. מלאי

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.

עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

חומרי גלם	-	לפי שיטת ממוצע משוקלל.
סחורות ומוצרים קנויים	-	לפי שיטת ממוצע משוקלל.
תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה	-	על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות על בסיס תפוקה רגילה.

יב. הכרה בהכנסה

הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים).
בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

הכנסות ממכירת סחורות

הכנסות ממכירת סחורות מוכרות ברווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על הסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.

הכנסות ממתן שירותים

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.

בחלק מהחוזים למתן שירותי ניהול ואחזקה פועלת החברה כסוכן ועל כן מכירה בהכנסות בגין חוזים אלה בגובה תמורה נטו המתקבלת מביצוע החוזה, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הכנסות מעבודות ביצוע והקמה

במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את עבודת ההקמה כמחויבות ביצוע. לאור העובדה כי ביצועי החברה יוצרים או משפרים את הנכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן.
החברה מיישמת את שיטת התשומות (Input method) לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת החוזה על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע .

במצבים בהם החברה לא יכולה למדוד את תוצאות החוזה אך מצפה להשיב את העלויות שהתהוו לקיום החוזה עד למועד הדיווח, החברה מכירה בהכנסות בגובה העלויות שהתהוו בפועל עד למועד הדיווח וזאת עד למועד בו ניתן יהיה למדוד את תוצאות החוזה באופן סביר.

כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

הכנסות מעסקאות למתן רישיון תוכנה

החברה מכירה בהכנסה ממתן רישיון תוכנה בנקודת הזמן אם החברה מספקת ללקוח זכות שימוש בקניין הרוחני של החברה כפי שהוא קיים באותה נקודת הזמן בה הרישיון מוענק, או לאורך זמן כאשר החברה מספקת ללקוח זכות גישה לקניין הרוחני של החברה כפי שהוא קיים לאורך כל תקופת הרישיון.

הכנסות מהסדרי זיכיון למתן שירותים

בתקופת התפעול של הנכסים תחת הסדרי זיכיון כאמור, החברה מכירה בהכנסות מתפעול הנכסים על פני תקופת מתן השרות מאחר והלקוחות מקבלים וצורכים בו זמנית את ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה ככל שהחברה מבצעת. התשלומים מהלקוחות בגין מתן השרות כאמור מתקבלים באופן שוטף, בקצב מתן השירותים.

קיבוץ חוזים

החברה מטפלת במספר חוזים כחוזה יחיד כאשר כל החוזים נחתמו באותו מועד או במועד סמוך עם אותו לקוח או צדדים קשורים של הלקוח וכאשר אחד מהקריטריונים הבאים מתקיימים:

- מספר חוזים בעלי מהות מסחרית אחת נערכו תחת משא ומתן אחד.
- תמורה מחוזה אחד תלויה בתמורה של חוזה אחר.
- הסחורות או השירותים שהחברה תספק במסגרת החוזים מהווים מחויבות ביצוע אחת עבורה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הכנסות הכוללות שירותי אחריות

במסגרת חוזיה, החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק או בהתאם למקובל בענף. במרבית החוזים של החברה, שירותי האחריות ניתנים על ידה על מנת להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך, האחריות אינה מהווה מחויבות ביצוע נפרדת ולכן מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם להוראות IAS 37.

בחלק מהחוזים, מספקת החברה שירותי אחריות כשירות נוסף לאחריות המוענקת על ידי החברה לצורך הבטחת טיב העבודה שבוצעה. במקרים אלו מקצה החברה חלק מהתמורה הכוללת בחוזה עבור שירותי האחריות לפי עלות השירות החזוי בתוספת מרווח סביר ומכירה בהכנסה ממתן השירות על פני תקופת האחריות.

יג. מסים על הכנסה

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.

1. מסים שוטפים

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.

2. מסים נדחים

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם. הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.

המסים הנדחים בגין נדל"ן להשקעה המוחזק במטרה להשיב את מרבית (substantially all) ההטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימוש, נמדדים לפי אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס, על בסיס מימוש ולא שימוש.

במקרים בהם החברה מחזיקה בחברת נכס, והאופן שבו החברה צופה לממש את ההשקעה הוא על ידי מכירת מניות חברת הנכס ולא על ידי מימוש הנכס עצמו, החברה נדרשת להכיר במסים נדחים הן בהתייחס להפרשים הזמניים הפנימיים (inside differences) הנובעים מהפער בין בסיס המס של הנכס לבין ערכו בספרים והן ביחס להפרשים הזמניים החיצוניים (outside differences) הנובעים מהפער בין בסיס המס של המניות לבין חלק החברה המחזיקה בנכסים נטו של החברה הבת בדוחות המאוחדים.

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת חבות מס נוספת.
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יד. חכירות

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

1. הקבוצה כחוכר

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 12 חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה.

בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות IAS 19 ולא כעסקת חכירת משנה.

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה (תשלומים אלו לא כוללים תשלומי חכירה משתנים) שטרם שולמו מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי קבוצות של נכסי זכות שימוש:

	מספר שנים	בעיקר
מקרקעין	1-4	1.5
כלי רכב	1-3	1.4

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות IAS 36.

2. אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.

במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.

3. תיקוני חכירה

אשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר אינו מקטין את היקף החכירה ואינו מטופל כעסקת חכירה נפרדת, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

כאשר מבוצע תיקון לתנאי החכירה אשר מביא לקיטון בהיקף החכירה, מכירה החברה ברווח או בהפסד הנובע מהגריעה החלקית או המלאה של יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין החכירה. לאחר מכן, מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין חכירה בהתאם לתנאי החכירה המתוקנים, לפי שיעור ההיוון המעודכן במועד התיקון וזוקפת את סך השינוי ביתרת ההתחייבות בגין החכירה ליתרת נכס זכות השימוש.

הקבוצה כמחכיר

חכירה תפעולית

נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.

טו. רכוש קבוע

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים מירידת הערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם, ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקבוע.

רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, לפי שיטת הרכיבים.

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:

	%	בעיקר %
בניינים (למעט מרכיב הקרקע)	4	4
מכונות וציוד	7-20	10
כלי רכב	15-20	20

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או, בהתאם לתקופת החיים המשוערת של השיפור, לפי הקצר שבהם.
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

טז. נכסים בלתי מוחשיים

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן.

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך. אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה. אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור, השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי ובאותו מועד נבחנת גם ירידת ערך. החל מאותו מועד מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים שלו.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

עלויות מחקר ופיתוח

עלויות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. נכס בלתי מוחשי הנובע מפרויקט פיתוח או מפיתוח עצמי מוכר כנכס אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו.

הנכס נמדד על-פי העלות ומוצג בניכוי ההפחתה המצטברת ובניכוי ירידת ערך שנצברה. הפחתת הנכס מתחילה כאשר הפיתוח הושלם והנכס זמין לשימוש. הנכס מופחת על פני אורך החיים השימושיים בנכס. בחינת ירידת ערך מתבצעת אחת לשנה ולאורך תקופת הפיתוח.

כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי, עלויות פיתוח נזקפות לרווח או הפסד במועד התהוותן. עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר.

עלויות עוקבות

עלויות עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן הוצאו על מנת להגדיל את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בנכס. יתר העלויות, נזקפות לדוח רווח או הפסד עם התהוותן.

תוכנות

נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת, רשיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.

קשרי לקוחות

קשרי לקוחות נוצרו בעקבות הסכמים עם הלקוחות הקיימים של שותפות אשר עוסקת בתחום התקשורת. פעילות השותפות מבוססת על מספר לקוחות ומפיצים גדולים. היחסים מול לקוחות השותפות מבוססים על חוזי שירות לתקופה של בין 3-7 שנים. השפעת חוזי השירות על המכירות באה לידי ביטוי ברכישות חוזרות של הלקוחות מהשותפות על פי הנתונים ההיסטוריים של השותפות. הסכם שירות הקושר את הלקוחות לשותפות, עונה על הקריטריון החוזי-משפטי לקשרי לקוחות.

טכנולוגיה

הטכנולוגיה הקיימת מורכבת ממרכזיות משודרגות מטכנולוגיה אנלוגית לדיגיטאלית הכוללות אפליקציות תוכנה של שותפות העוסקת בתחום התקשורת.

להלן אורך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים:

	אורך החיים	שנות הפחתה	שיטת ההפחתה	פיתוח עצמי או רכישה
תוכנות	מוגדר	3-7	הקו הישר	רכישה
קשרי לקוחות	מוגדר	7-10	הקו הישר	רכישה
טכנולוגיה	מוגדר	6	הקו הישר	רכישה
עלויות פיתוח	מוגדר	7	הקו הישר	פיתוח עצמי

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יז. הסדרי זיכיון למתן שירותים

הסדרי זיכיון למתן שירותים הינם הסדרים בהם גופים ציבוריים (או המדינה) מתקשרים בחוזה עם גוף מהסקטור הפרטי (להלן - המפעיל) שבו אותו מפעיל מתחייב לתכנן, לבנות ולממן רכוש או תשתית כלשהם לשירות הציבור, ובתמורה להקמת הרכוש מקבל המפעיל זיכיון מהגוף הציבורי להפעיל את הרכוש לתקופה מוגדרת, וכן לספק שירותים נלווים הקשורים לרכוש. בתום תקופת הזיכיון מחזיר המפעיל את הרכוש לגוף הציבורי או מאריך את תקופת הזיכיון.

הקבוצה כמפעיל התקשרה בהסדרי זיכיון למתן שירותים מסוג BOT (Build, Operate, Transfer) עם המדינה ועם גופים ציבוריים להקמה ותפעול של מבנים. בנוסף, הקבוצה כמפעיל התקשרה עם חברת החשמל בהסדרי זיכיון מסוג BOO (Build, Operate, Own) להקמה ותפעול של טורבינות רוח והפקת חשמל.

במסגרת הסדרי זיכיון למתן שירותים להקמה ולתפעול של מתקן בתמורה לתשלומים קבועים ומשתנים, מכירה הקבוצה בנכס פיננסי בהתאם לתנאי ההסדר (מודל הנכס הפיננסי). זכות הקבוצה לקבלת תמורה בגין שירותי ההקמה, מהווה נכס חוזה עד לתום תקופת ההקמה. במודל הנכס הפיננסי,

בהתאם ל-IFRIC 12 התשתית המוקמת אינה מוכרת כרכוש קבוע בדוחות הכספיים של המפעיל (הקבוצה). לקבוצה הסדרים להקמת תשתיות המטופלים כנכס פיננסי. זכויות הקבוצה בגין הזיכיון מוכרות כנכס פיננסי "חייבים בגין הסדר זיכיון למתן שירותים", אשר בתחולת IFRS 9 (הלוואות וחייבים), מאחר שלקבוצה קיימת זכות בלתי מותנית לקבל ממעניק הזיכיון תקבולים מובטחים תמורת השימוש בתשתית. כאשר רק חלק מהתקבולים מובטח על ידי התחייבות לתשלום על ידי מנפיק הזיכיון, הזיכיון מוכר כנכס פיננסי עד לגובה הסכום המובטח.

בתקופת ההקמה, זכות הקבוצה לקבלת תמורה בגין שירותי ההקמה, מהווה נכס חוזה עד לתום תקופת ההקמה, ומוכר לפי השווי ההוגן של שירותי ההקמה. כאשר בתום תקופת ההקמה הזכות לקבלת תמורה בגין שרותי ההקמה איננה מותנית (אלא בחלוף הזמן), נכס החוזה מסווג לחייבים (נכס פיננסי) בהתאם לערכו בספרים של נכס החוזה. כאשר בתום תקופת ההקמה הזכות לקבלת תמורה בגין שירותי ההקמה מותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן (כגון התפעול השוטף של התשתית), נכס החוזה אינו מסווג מחדש עד אשר הזכות לקבלת התמורה הינה בלתי מותנית.

לאחר ההכרה הראשונית, מוכרת הכנסת ריבית במשך תקופת ההסדר לפי שיטת הריבית האפקטיבית. הנכס הפיננסי מופחת באמצעות התקבולים המיוחסים למרכיב זה.

יח. ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה.במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם. הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס ואת ערך הזמן של הכסף. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר-ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) או סכום בר-ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.
הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

1. מוניטין בגין חברות מאוחדות

החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום 31 בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך. בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין.
כאשר הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

2. השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.

3. עלויות פיתוח שהוונו וטרם הופחתו שיטתית

הבחינה לירידת ערך נעשית אחת לשנה ביום 31 בדצמבר, או לעתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על סימנים המעידים כי קיימת ירידת ערך.

יט. מכשירים פיננסיים

1. נכסים פיננסיים

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:

(א) המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן
(ב) מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.

א. החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבות הפיננסית המתייחסת נמדדת אף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ב. החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר:

נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.

2. ירידת ערך נכסים פיננסים

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;

א) מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך – ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של **12** חודשים לאחר מועד הדיווח, או;

ב) מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים - לאורך **יתרת** תקופת חיי המכשיר.

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת את ההקלה שנקבעה ב- IFRS 9, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף לרווח או הפסד כנגד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה ב- IFRS 9 לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".
בנוסף, החברה מעריכה כי כאשר תשלומים חוזיים בגין מכשיר חוב נמצאים בפיגור של יותר מ- 30 יום, חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי, אלא אם קיים מידע סביר וניתן לביסוס שמוכיח כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי.

החברה מחשיבה אירוע כשל בנכס פיננסי כאשר תשלומים חוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ-90 יום. אולם קיימים מצבים, בהם החברה מחשיבה אירוע כשל כאשר מתקבל מידע חיצוני או פנימי כי החברה אינה צפויה לקבל את מלוא התשלומים החוזיים.

החברה מחשיבה נכס פיננסי שאינו נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, כנכס פיננסי פגום בעקבות סיכון אשראי, כאשר מתרחש אחד, או יותר, מהאירועים אשר משפיעים באופן שלילי על קבלת תזרימי המזומנים העתידים לנבוע מהנכס הפיננסי. החברה לוקחת בחשבון את האירועים הבאים כראיות לכך שנכס פיננסי הינו פגום:

א. קושי פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה.
ב. הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים.
ג. ויתור שקיבל הלווה בעקבות קשיים פיננסים בהם הוא נמצא ושלא היו ניתנים לולא כן.
ד. צפוי כי הלווה יכנס להליכי פשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי.
ה. היעלמות שוק פעיל לנכס הפיננסי עקב קשיים פיננסים.
ו. רכישה או יצירה של הנכס הפיננסי בניכיון עמוק אשר משקף הפסדי אשראי שהתהוו.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

3. גריעת נכסים פיננסים

החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:

(א) פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או
(ב) החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס.
(ג) החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

עסקאות מכירת לקוחות (Factoring) ושוברי אשראי של לקוחות מטופלת כגריעה כאשר מתקיימים התנאים כאמור לעיל.
כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס, אך לא העבירה ולא הותירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס, מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס. מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי הנמוך מבין היתרה המקורית של הנכס בדוחות הכספיים והסכום המרבי של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזר (סכום הערבות).
כאשר החברה ממשיכה להכיר בנכס בהתאם למידת המעורבות הנמשכת שלה בו, החברה גם מכירה בהתחייבות הקשורה אליו. ההתחייבות הקשורה נמדדת בדרך כזו שהערך בספרים נטו של הנכס המועבר וההתחייבות הקשורה הוא:

(א) העלות המופחתת של הזכויות והמחויבויות שנותרו בידי החברה, אם הנכס המועבר נמדד בעלות מופחתת; או
(ב) שקול לשווי ההוגן של הזכויות והמחויבויות שנותרו בידי החברה, כאשר הם נמדדים על בסיס נפרד, אם הנכס המועבר נמדד בשווי הוגן.

4. התחייבויות פיננסיות

א. התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.
לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל:

(א) התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד;
(ב) התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או כאשר גישת המעורבות הנמשכת חלה;
(ג) חוזי ערבות פיננסית;
(ד) מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק;
(ה) תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי 3 חל עליה.

ב. התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות המוחזקות למסחר לרבות נגזרים והתחייבויות פיננסיות העומדות בקריטריונים מסוימים אשר מיועדות בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות פיננסיות אלה בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.

במועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה התחייבות פיננסית כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית נזקפים לרווח או הפסד, למעט שינויים שניתן ליחסם לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות הפיננסית אשר מוצגים ברווח כולל אחר.

5. גריעת התחייבויות פיננסיות

החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת - דהיינו, כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרות של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
במקרה בו נעשה שינוי שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות בהתחייבות אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד.

6. קיזוז מכשירים פיננסיים

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

7. מכשירים פיננסים מורכבים

(א) אגרות חוב להמרה, הכוללות רכיב המרה הוני ורכיב של התחייבות, מפוצלות לשני רכיבים. הפיצול כאמור, מחושב על ידי קביעה תחילה של הרכיב ההתחייבותי בהתבסס על השווי ההוגן של התחייבות דומה ללא אופציית המרה, כאשר הערך של רכיב ההמרה ההוני נקבע כערך שייר. עלויות עסקה ישירות הוקצו בין רכיב ההון ורכיב ההתחייבות על בסיס יחס ההקצאה של התמורה לרכיבי ההון וההתחייבות.

(ב) אגרות חוב להמרה שהונפקו במטבע חוץ כוללות שני רכיבים: רכיב המרה ורכיב חוב. רכיב ההמרה ההתחייבותי מוכר לראשונה כנגזר פיננסי לפי השווי ההוגן. היתרה מיוחסת לרכיב החוב. עלויות עסקה ישירות מוקצות בין רכיב ההמרה ההתחייבותי לבין רכיב החוב ההתחייבותי, על בסיס יחס ההקצאה של התמורה לכל רכיב.

8. הנפקת ניירות ערך בחבילה

בהנפקה של ניירות ערך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה (לפני הוצאות הנפקה) לניירות הערך שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן: נגזרים פיננסים ומכשירים פיננסיים אחרים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה. לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, כאשר התמורה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת כערך שייר. עלויות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב בחבילה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

9. אופציית מכר שהוענקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה

כאשר הקבוצה מעניקה לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אופציית מכר (PUT), זכויות אלה מסווגות כהתחייבות פיננסית ולא מקנים לזכויות אלה את חלקם ברווחי החברה המאוחדת. בכל תאריך דיווח נמדדת ההתחייבות הפיננסית על בסיס אומדן הערך הנוכחי של התמורה שתועבר בעת מימוש אופציית המכר/ על בסיס השווי ההוגן של התמורה שנקבעה. עדכונים בסכום ההתחייבות נזקפים לרווח או הפסד.

10. סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון

מכשירי הון שהונפקו על מנת להחליף חוב נמדדים בשווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו, אם ניתן לאמוד אותו באופן מהימן. אם לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו באופן מהימן, נמדדים מכשירי ההון בהתאם לשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שסולקה במועד סילוקה. ההפרש בין היתרה בדוחות הכספיים של ההתחייבות הפיננסית שמסולקת לבין השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו מוכר ברווח או הפסד.

11. מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור (הגנה)

הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה (Forward) בגין מטבע חוץ כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ ובשיעורי הריבית.
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים מידית לרווח או הפסד.
עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד ותיעוד פורמלי של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הקבוצה לבצע גידור. הגידור נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי שאליהן יועד הגידור. עסקאות גידור (הגנה) מטופלות כדלקמן:

א. גידור שווי הוגן

שינוי בשווי ההוגן של הנגזר (הפריט המגדר) והפריט המגודר מוכרים ברווח או הפסד.
במקרים של גידור שווי הוגן המתייחס לפריט המגודר המוצג לפי עלות מופחתת, ההתאמות ליתרה בדוחות הכספיים מוכרות ברווח או הפסד על פני התקופה הנותרת עד לפירעון.

התאמות למכשירים פיננסיים מגודרים המוצגים תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית מוכרות ברווח או הפסד. כאשר הפריט המגודר נגרע, יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם הופחתה מוכרת ברווח או הפסד באותו מועד.

ב. גידור תזרימי מזומנים

החלק האפקטיבי של השינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מוכר ברווח (הפסד) כולל אחר בעוד שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מידית לרווח או הפסד.

רווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח או הפסד, לדוגמה, בתקופות שהכנסת ריבית או הוצאת ריבית מוכרות או כאשר מכירה חזויה מתרחשת. כאשר הפריט המגודר הוא נכס או התחייבות לא פיננסיים, עלותם כוללת גם את סכום הרווח (הפסד) מהמכשיר המגדר.

החברה מפסיקה ליישם חשבונאות גידור מכאן ולהבא רק כאשר יחסי הגידור או חלקם, מפסיקים לקיים את הקריטריונים המזכים (לאחר הבאה בחשבון של איזון מחדש כלשהו של יחסי הגידור, אם רלוונטי) כולל מקרים בהם המכשיר המגדר פוקע, נמכר, מבוטל או ממומש.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

כאשר החברה מפסיקה ליישם חשבונאות גידור, הסכום שהצטבר בקרן הגידור יישאר בקרן הגידור עד שתזרים המזומנים יתרחש או יסווג לרווח או הפסד אם תזרימי המזומנים העתידיים המגודרים אינם חזויים עוד להתרחש.

כ. מדידת שווי הוגן

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי (advantageous) ביותר.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם. מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו. הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:
רמה 1: מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה 2: נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה 1 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

כא. מניות באוצר

מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות בקיזוז מהון החברה. כל עודף או חוסר הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות באוצר נזקף ישירות להון.

כב. הפרשות

הפרשה בהתאם ל-IAS 37 מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.

להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

אחריות ובדק

הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות ובדק בגין ביצוע עבודות כלפי מזמיני עבודות. האחריות מוגבלת לתקלות במסגרת האחריות המוגדרות על ידה ואינה כוללת אחריות כתוצאה מנזקי הלקוח.
עלויות הבניה של הקבוצה הנכללות בדוח רווח והפסד כוללות זקיפות תקופתיות של סכומים לכיסוי ההתחייבויות כאמור. זקיפות אלו נעשות בהתחשב באופי הפרויקט ובידע הנצבר בגינו לאורך תקופת הבניה על פי הערכת מהנדסים. הזקיפות נעשות לאורך תקופת הבניה, בהתחשב בשיעור ההשלמה ומעודכנות לפי הצורך עם סיום הפרויקט ומסירתו למזמינים. ההכרה לראשונה מבוססת על ניסיון העבר. אומדן ההפרשה לאחריות נבחן מחדש מדי שנה.

שינוי מבני

הפרשה לשינוי מבני מוכרת רק כאשר החברה אישרה תוכנית פורמאלית ומפורטת לשינוי מבני בקשר לצמצום העסק או חלק מהעסק, למיקום ולמספר העובדים שיושפעו כתוצאה מהשינוי, וקיים אומדן מהימן מפורט של העלויות הקשורות ולוח זמנים מתוכנן. לאלה המושפעים מהשינוי המבני יש ציפייה תקפה שהשינוי אכן ייצא לפועל או שיישום השינוי כבר החל.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

תביעות משפטיות

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, וכן יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

כג. התחייבויות בשל הטבות לעובדים

בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:

1. הטבות עובד לזמן קצר

הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12 חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

2. הטבות לאחר סיום העסקה

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.
לחלק מעובדי הקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

בנוסף לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה, אשר מועד פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.

החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן - נכסי התוכנית). נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.

מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.

3. הטבות עובד אחרות לטווח ארוך

עובדי הקבוצה זכאים להטבות בגין חופשה. הטבות אלו מטופלות כהטבות אחרות לטווח ארוך מאחר שהחברה צופה כי הטבות אלו ינוצלו, ומחויבות הקבוצה בגינן תסולק, במהלך תקופת ההעסקה ולאחר שנה מתום תקופת הדיווח השנתית בה העובדים סיפקו את השירות המתייחס.

ההתחייבות נטו של הקבוצה בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית, הינה בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

השוטפת ובתקופות קודמות, תוך התחשבות בשיעור עליית שכר צפויה. סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי. שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות למדד באיכות גבוהה, אשר מועד הפרעון שלהן דומה לתקופת המחויבות של הקבוצה. מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח או הפסד בתקופה בה הן התהוו.

4. הטבות בגין פיטורין

פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה המקובל והיא אינה יכולה לבטל את ההוצאה, או כאשר הקבוצה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין, כמוקדם מבינהם.

כד. רווח (הפסד) למניה

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.
מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה אם השפעתן מדללת את הרווח למניה. ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה.

באור 3: - עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:

א. השיקולים

סיווג חכירה - הקבוצה כמחכירה

לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית, בוחנת החברה האם החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. בכלל זאת בוחנת החברה, בין היתר, את קיומה של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס ואת הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס.

קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.

שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה

החברה אינה יכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירות ולכן לצורך חישוב ההתחייבויות בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של החברה. שיעור הריבית התוספתי שקובעת החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה לשלם על הלוואה לתקופה הדומה לתקופת החכירה ועם בטוחה דומה וזאת לשם השגת נכס בערך דומה לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. במצבים בהם אין עסקאות מימון עליהן החברה יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור הריבית התוספתי בהתאם לסיכון המימוני המיוחס לחברה, תקופת החכירה וכן משתנים כלכליים נוספים הנובעים מתנאים ומגבלות הקיימות בחוזה החכירה.

ב. אומדנים והנחות

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. בגיבוש האומדנים החשבונאיים הנהלת החברה מתבססת על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים והנחות סבירות, בהתאם לנסיבות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

באור 3: - עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:

1. תביעות משפטיות

בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי בהתאם לנסיבות הידועות במועד ההערכה, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה. ההשלכות האפשריות הן שינוי בגובה ההפרשה לתביעה או אי יצירת ההפרשה לתביעה.

2. אומדן עלויות להשלמת פרויקטים

תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS15 קובע כי ניתן להכיר בהכנסה רק כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את התמורה של העבודה על פי חוזה הקמה. ההכנסות והעלויות מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העבודה. שיעור ההשלמה נמדד בהתאם ליחס שבין העלויות שנוצרו למועד המאזן בגין העבודה בביצוע לבין סך כל העלויות החזויות לצורך ביצוע החוזה, למעט עלויות שאינן מייצגות התקדמות בשלב ההשלמה. בקביעת תוצאות העבודה על פי חוזה הקמה נדרשת ההנהלה לבצע שיקול דעת לקביעת אומדנים והנחות הכוללות בין היתר את יתרת עלויות ההשלמה של חוזה ההקמה, על הרווחיות של כל פרויקט ובהתאם על התוצאות העסקיות.

3. מדידת התקדמות קיום מחויבויות ביצוע

החברה קובעת עבור כל עסקה בה היא מקיימת מחויבות ביצוע לאורך זמן את השיטה המתאימה למדידת התקדמות קיום מחויבות הביצוע המבוססת על על תשומות. בשיקול הדעת שמפעילה החברה לצורך קביעת השיטה המתאימה, מביאה החברה בחשבון את טבעם של הסחורות או השירותים אותם החברה מעבירה ללקוח. לצורך חישוב שיעור ההתקדמות בקיום מחויבות הביצוע בכל תקופה נדרשת החברה לעיתים לאמוד נתונים שונים כגון: היקף התשומות הצפוי לשמש לקיום החוזה ועוד. החברה מפעילה שיקול דעת לצורך קביעת האומדנים הרלוונטיים ומתבססת בין היתר על נתוני שוק, ניסיון העבר של החברה, ועובדות והנחות נוספות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

4. נכסי מיסים נדחים

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.

5. עלויות פיתוח

החברה מהוונת עלויות בגין פרויקטים של פיתוח. המועד לראשונה של היוון העלויות מתבסס, בין היתר, על שיקול הדעת של ההנהלה שקיימת היתכנות טכנולוגית וכלכלית, לרוב כאשר פיתוח הפרויקט הגיע לאבן דרך שהוגדרה על-ידי ההנהלה של החברה. בקביעת הסכום שיהוון, ההנהלה מבצעת הערכות המתייחסות לתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של הפרויקט, שיעור ההיוון והתקופה הצפויה של ההטבות מהפרויקט.
לשם קביעת ירידת ערך, ההנהלה אומדת את תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהנכס עבורו מבוצע הפיתוח, את שיעור ההיוון שמנכה את תזרים המזומנים ואת תקופת ההטבות הצפויה.

באור 4: - שינוי במדיניות חשבונאית:

גילוי בדבר תקני IFRS חדשים לפני יישומם

א. תיקון ל- IAS 37 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

במאי 2020, פרסם ה-IASB תיקון ל-IAS 37 בדבר עלויות שעל החברה לכלול בעת הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד (להלן - התיקון).
בהתאם לתיקון, יש לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות (כגון חומרי גלם ושעות עבודה ישירות) והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה (כגון הפחתת רכוש קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה).
התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2022 או לאחריו. התיקון חל על חוזים אשר כל ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום 1 בינואר 2022. בעת יישום התיקון, לא נדרש להציג מחדש מספרי השוואה, אלא להתאים את יתרת הפתיחה של העודפים במועד היישום לראשונה, בגובה ההשפעה המצטברת של התיקון. לתיקונים לעיל לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

ב. תיקון ל- IAS 1 הצגת דוחות כספיים

בחודש ינואר 2020 פרסם ה- IASB תיקון ל- IAS 1 בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות (להלן - התיקון).
התיקון מבהיר את העניינים הבאים:

- מהי הכוונה בזכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק;
- זכות הדחייה חייבת להתקיים לתום תאריך הדיווח;
- סיווג אינו מושפע מהסבירות שישות תממש את זכות הדחייה;
- רק במידה ונגזר משובץ בהתחייבות המירה הינו מכשיר הוני, התנאים של ההתחייבות לא ישפיעו על סיווגו.

התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2023 או לאחריו. התיקון יישום בדרך של יישום למפרע.
החברה בוחנת את השפעת התיקון על הסכמי ההלוואות הנוכחיים שלה.

ג. תיקון ל- IAS 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

בחודש פברואר 2021, פרסם ה- IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 8: *מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות* (להלן – התיקון). מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים".
אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה".
התיקון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות.
התיקון יושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 והוא חל על שינויים במדיניות חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או אחריה. יישום מוקדם אפשרי.
החברה בוחנת את השלכות התיקון על הדוחות הכספיים.

באור 4: - שינוי במדיניות חשבונאית: (המשך)

גילוי בדבר תקני IFRS חדשים לפני יישומם (המשך)

ד. תיקון ל- IAS 12 *מסים על הכנסה*

במאי 2021 פרסם ה- IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה (להלן: IAS 12" או "התקן") אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים 15 ו- 24 ל IAS 12 (להלן: "התיקון").
במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג IAS 12 הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים מסוימים הנובעים מההכרה לראשונה בנכסים והתחייבויות בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'. התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה אשר אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר תנאי החריג.
התיקון יישום לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.
בנוגע לעסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום - התיקון יישום החל מתחילת תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי) למועד זה.
להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

ה. פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים 2018-2020

בחודש מאי 2020 פרסם ה- IASB תיקונים מסוימים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור 2018-2020. להלן התיקון העיקרי המתייחס ל- IFRS 9:
התיקון ל- IFRS 9 מבהיר אילו עמלות על החברה לכלול כאשר היא מבצעת את מבחן "10 האחוזים" בסעיף ב3.3.6. ב-IFRS 9, בעת בחינה האם תנאים של מכשיר חוב שתוקן או הוחלף שונים באופן מהותי ממכשיר החוב המקורי.

התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2022, או לאחריו. יישום מוקדם יותר אפשרי. התיקון יושם לגבי מכשיר החוב שתוקן או הוחלף החל מהשנה בה התיקון לתקן יושם לראשונה.

ו. תיקון ל- IAS 16 *רכוש קבוע*

במאי 2020, פרסם ה-IASB תיקון ל-IAS 16 (להלן - התיקון). התיקון אוסר על הפחתת תמורה שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו המיועד מעלותו. חלף זאת, החברה תכיר את תמורת המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח והפסד.

התיקון יישום לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2022 או לאחריו. התיקון יישום למפרע, אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך שהם יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח השנתית המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים שבה החברה מיישמת לראשונה את התיקון או לאחריה. ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה של התיקון מוכרת כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי) בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שהוצגה.
להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

באור 4: - שינוי במדיניות חשבונאית: (המשך)

גילוי בדבר תקני IFRS חדשים לפני יישומם (המשך)

ז. תיקון ל- IFRS 3 צירופי עסקים

במאי 2020, פרסם ה- IASB תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 3, *צירופי עסקים*, בהתייחס למסגרת המושגית. התיקון נועד להחליף התייחסות למסגרת להכנת דוחות כספיים ולהצגתם, בהתייחסות למסגרת המושגית לדיווח כספי שפורסמה במרס, 2018 מבלי לשנות משמעותית את דרישותיה.

התיקון הוסיף חריג לעיקרון ההכרה בהתחייבות בהתאם ל- IFRS 3 כדי להימנע ממצבים של הכרה ברווחים או הפסדים מייד לאחר צירוף העסקים ('day 2 gain or loss') הנובעים מהתחייבויות והתחייבויות תלויות שהיו נכנסות לתחולת IAS 37 או IFRIC 21, במידה והיו מוכרות בנפרד.

בהתאם לחריג, הרוכש יישם את הוראות IAS 37, או IFRIC 21, לפי העניין, על מנת לקבוע אם במועד הרכישה קיימת מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע העבר, או אם האירוע המחייב אשר יוצר התחייבות לשלם את ההיטל התרחש עד למועד הרכישה, בהתאמה, ולא בהתאם להגדרת התחייבות במסגרת המושגית.
התיקון גם מבהיר שנכסים תלויים לא יוכרו במועד צירוף העסקים.

התיקון יושם באופן פרוספקטיבי לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2022.

לתיקון לעיל לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

באור 5: - צירופי עסקים

א. בין חברת הבת ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ ("DM"), לבין בעלת המניות הנוספת ב-DM המצויה בשליטת מנכ"ל DM, נחתם הסכם, במסגרתו הוסדר מערך היחסים בין הצדדים כבעלי מניות ב-DM (ובכלל זאת לעניין מינוי דירקטורים, זכויות המיעוט, מכירת מניות על ידי הצדדים, אי תחרות מצד הצדדים, מימון פעילות החברה חלוקת דיבידנדים וכו'), המשך העסקת מנכ"ל DM לכ-4 שנים נוספות ממועד רכישת השליטה ב- DM (מרץ 2018), וכן קיבלה בעלת המניות הנוספת ב-DM אופציה מחברת הבת, לרכישת 20 מניות של DM מחברת הבת, המהוות 10% מהונה המונפק והנפרע של DM (מעבר ל- 25% בהם החזיקה), אשר בהתאם לתנאיה המעודכנים ניתנת למימוש באופן מלא או בחלקים, במשך תקופה של 5 שנים ממועד השלמת עסקת DM, במחיר למניה הזהה למחיר למניה בו נרכשו מניות אלה על ידי חברת הבת.

ביום 24 ביולי 2022 נחתם הסכם בין החברה הבת לבין בעלת המניות הנוספת בחברת DM, במסגרתה, חלף האופציה הנ"ל, תועברנה אליה 11 מניות של DM המהוות 5.5% מ- DM, ומבלי שהיא תידרש לשלם כספים לחברת הבת. בהתאם, החל מאותו מועד החברה הבת מחזיקה ב- 69.5% מהונה המונפק של חברת DM ומזכויות ההצבעה בה.

פעילות זו מדווחת במגזר בקרה ואוטומציה.

ב. בין חברת הבת לבין בעל המניות הנוסף בשרות הוגן חיפה – תכנון וביצוע בע"מ ("שירות הוגן") שהינו מנכ"ל שרות הוגן נחתם הסכם, במסגרתו הוסדר מערך היחסים בין הצדדים כבעלי מניות בשרות הוגן (ובכלל זאת לעניין מינוי דירקטורים, זכויות שאינן מקנות שליטה, הגבלות וזכויות לעניין העברת מניות בשרות הוגן על ידי הצדדים, אי תחרות מצד הצדדים, מימון פעילות שרות הוגן חלוקת דיבידנדים וכו').

במסגרת העסקה נקבע מנגנון היפרדות באמצעות אופציית רכישה (Call) המוקנית לחברה הבת ואופציית מכירה (PUT) המוקנית למוכר של כלל אחזקותיו בשרות הוגן (45%), למשך תקופה של חודשיים שתחל בתום כשלוש שנים לאחר מועד השלמת העסקה (מאי 2021), במחיר המבוסס על נוסחה מוסכמת.

באור 5: - צירופי עסקים (המשך)

על פי הסכם הרכישה ובכפוף לתנאיו, ניתנה לחברה הבת האופציה לרכוש את המניות של המוכרים (כלומר את ה- 45% הנותרים). בהתחשב בתנאי האופציה ובסבירות גבוהה למימוש האופציה הכירה החברה ברכישת 100% מהנרכשת, תוך רישום מלוא ההתחייבות הנובעת ממימוש האופציה.

פעילות זו מדווחת במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות.

בתאריכים 2 בספטמבר 2020 ו- 14 באוקטובר 2020 התקשרה החברה הבת בהסכמים עם שרות הוגן ובעל המניות הנוסף בה, במסגרתם השלימה ביום 14 באוקטובר 2020 רכישת 20% נוספים משרות הוגן, כאשר בעל המניות הנוסף נותר עם 25%.

במסגרת ההסכמים הנ"ל הוסדרה המשך כהונתו של מנכ"ל שרות הוגן, התחייבו הצדדים לחלק דיבידנד בשרות הוגן (בכפוף להוראות הדין), וכן נקבעו מנגנוני היפרדות באמצעות אופציית רכישה (Call) המוקנית לחברה הבת ואופציית מכירה (PUT) המוקנית לבעל המניות הנוסף למכירת יתרת החזקותיו בשרות הוגן לחברה הבת, מיום ה-1 בינואר, 2024 ועד ליום 31 בדצמבר, 2024 (או קודם לכן בהתקיים תנאים שנקבעו), במחיר המבוסס על נוסחאות מוסכמות.

נכון ליום 31 בדצמבר 2022 שווי ההתחייבות המותנית בדוחות הכספיים מסתכם לסך של כ- 8,534 מיליוני ש"ח.

ג. ביום 16 בספטמבר 2020 התקשרה החברה בהסכם השקעה ("ההסכם") בחברת אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ (לשעבר: לוגיה מערכות כח בע"מ), חברה העוסקת בייזום פרוייקטים בתחום האנרגיה המתחדשת, בישראל ובעיקר באירופה ("אפקון אנרגיות מתחדשות"). על פי ההסכם אפקון אנרגיות מתחדשות הקצתה לחברה מניות אשר מקנות לחברה 70% (בדילול מלא) מהון המניות של אפקון אנרגיות מתחדשות ומזכויות ההצבעה בה.

בהתאם להסכם, החברה תעמיד לאפקון אנרגיות מתחדשות, מעת לעת, הלוואות נושאות ריבית בשיעורים שונים שנקבעו בהסכם (בהתאם להיקף ההלוואות ולתקופת העמדתן), בסכום כולל של עד 21 מיליון ש"ח ("ההלוואות") לשם מימון צרכיה השוטפים של אפקון אנרגיות מתחדשות ולצורך פעילותה השוטפת וקידום פעילותה היזמית.

בהסכם נקבעו הסדרים בין בעלי המניות באפקון אנרגיות מתחדשות בקשר עם ההחזקות במניות אפקון אנרגיות מתחדשות ובקשר עם ניהולה, ובכלל זה זכויות מינוי דירקטורים, זכויות בהעברת מניות (זכות קדימה בהקצאה, זכות סירוב, זכות הצטרפות ומכירה כפויה), מנגנון היפרדות (BMBY) ואי תחרות, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

ביום 7 ביולי 2021, אפקון אנרגיות מתחדשות התקשרה במערך ההסכמים על ייסוד שותפות מוגבלת יחד עם גופים מוסדיים (לפרטים ראו באור 18.ד.24). חלקה של אפקון אנרגיות מתחדשות בשותפות מבוצע באמצעות השקעה של החברה באפקון אנרגיות מתחדשות בסכום זהה, שמבוצעת כנגד מניות שהוקצו לחברה, כך שנכון לאותו מועד החזיקה החברה בכ-85.5% מאפקון אנרגיות מתחדשות.

ביום 5 בינואר 2022, הודיעה אפקון אנרגיות מתחדשות כי ה"ה יאיר הראל וערן ליטבק חדלו לכהן כמנכ"לים משותפים של אפקון אנרגיות מתחדשות.

ביום 6 בינואר 2022, פנו המנכ"לים המשותפים לשעבר ("המציעים") בהצעה לרכישת החזקותיה של אפקון אנרגיות מתחדשות לפי שווי חברה של כ- 190 מיליון ש"ח, וזאת באמצעות מנגנון (BMBY) הקבוע בהסכם בין הצדדים. לאור אישורים הנדרשים ממשקיעים מוסדיים המחזיקים בשותפות שהקימה החברה הבת ("המשקיעים המוסדיים בפעילות האנרגיה המתחדשת") להעברת השליטה באפקון באפקון אנרגיות מתחדשות, פנתה החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לסעד הצהרתי לפיו ההצעה אינה תקפה (וכן לסעד זמני). ביום 12 במאי 2022, ובהמשך לדיון שנערך בבית המשפט ביום 10 במאי 2022 ומתווה שסוכם במסגרתו, נחתם הסכם בין הצדדים שעיקריו הינם כדלקמן:

1. בכפוף לזכותה של החברה להחליט כמפורט להלן, יפנו המציעים למשקיעים המוסדיים בפעילות האנרגיה המתחדשת על מנת לקבל את אישורם לאפשרות לעסקה של מכירת החזקות החברה בחברה הבת למציעים ולשחרור החברה מהתחייבויותיה על פי ההסכמים.

2. ככל שבתוך 45 ימים תתקבל למכירה האמורה הסכמת המשקיעים המוסדיים באנרגיות מתחדשות, לחברה תהא זכות להודיע אם היא מבקשת לרכוש את החזקות המציעים בחברה הבת או למכור להם את החזקותיה בחברה הבת, בתנאים הבאים:

באור 5: - צירופי עסקים (המשך)

2.1 ככל שהחברה תודיע על רצונה לרכוש את החזקות המציעים בחברה הבת, היא תעשה זאת בהתאם למחיר שהוצע על ידי המציעים.

2.2 ככל שהחברה תודיע על רצונה למכור את החזקותיה בחברה הבת למציעים, המציעים ישלמו לחברה סך של כ- 115 מיליוני ש"ח, והחברה תשוחרר ממחויבויותיה להזרים כספים נוספים לחברה הבת מעבר לכספים שהוזרמו עד למועד חתימת ההסכם, בסכום כולל של כ- 35 מיליוני ש"ח.

3. ככל שלא תתקבל הסכמת המשקיעים המוסדיים בתקופה הנקובה לעיל, החברה רשאית לרכוש את החזקות המציעים בחברה הבת בתמורה לסך של 10 מיליון ש"ח.

4. ככל שהחברה תודיע על רצונה למכור את החזקותיה בחברה הבת כאמור בסעיף 2.2 לעיל, ולא יעלה בידי המציעים לשלם את התמורה במועד שנקבע, החברה רשאית לרכוש את החזקות המציעים בחברה הבת בתמורה לסך של 10 מיליון ש"ח.

הסכמת המשקיעים המוסדיים בפעילות האנרגיה המתחדשת לרכישת החזקות החברה בחברה הבת על ידי המציעים לא התקבלה עד למועד האחרון שנקבע לכך, וביום 5 ביולי 2022 החברה השלימה את רכישת החזקות המציעים בחברה הבת בתמורה לסך של כ- 10 מליון ש"ח. ונכון למועד הדוח מחזיקה החברה במלוא ההון המונפק והנפרע של אפקון אנרגיות מתחדשות ובזכויות ההצבעה בה.

ד. ביום 10 במאי 2022 התקשרה חברה בבעלותה המלאה של החברה ("החברה הבת") בהסכם ("ההסכם") עם רבס טלקום בע"מ ("רבס") ובעלי המניות בה ("המוכרים"), במסגרתו תרכוש החברה הבת 55% מזכויות ההון וההצבעה ברבס מהמוכרים בתמורה לסך של כ-16 מיליון ש"ח.

רבס הינה חברה פרטית, העוסקת בייבוא, שיווק ומכירה של ציוד תקשורת, לרבות כבלים אופטיים, תשתיות תקשורת, מתח נמוך וציוד תקשורת נוסף עבור לקוחות הטלקום בישראל.

במסגרת ההסכם הוסכמו והוסדרו הנושאים הבאים:

1. המוכרים התחייבו להמשיך לעבוד כמנהלי רבס לתקופה של 3 שנים לאחר מועד השלמת העסקה, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בין הצדדים.

2. ההסכם כולל הוראות כמקובל בהסכמים מסוג זה ובין היתר מצגים ושיפוי בגין הפרתם, התחייבות לאי תחרות, הסדרים בדבר אופן ניהול רבס עד להשלמת ההסכם ולאחריה, מימון פעילותה של רבס, הסדרים בנוגע להגבלת עבירות מניות הצדדים ברבס (ובכלל זאת זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות וזכות מצרנות).

3. החברה הבת והמוכרים העניקו זו לאלה זכות הדדית במסגרתה תרכוש החברה הבת מהמוכרים את יתרת מניות רבס שבידיהם (45%) ("האופציות").

4. במקרה שהאופציה תמומש על ידי מי מהצדדים תשלם החברה הבת למוכרים סכום שייגזר מה-EBITDA השנתי הממוצע של רבס על פי דוחות כספיים מבוקרים בשנתיים הקלנדריות שקדמו למועד מימוש האופציה, וזאת בהתאם למכפילים ולהתאמות שנקבעו בהסכם.

האופציות ניתנת למימוש בכל עת החל מתום 36 חודשים ממועד השלמת העסקה, אך לא לפני חודש אפריל 2025, או במועדים מוקדמים יותר במקרים שנקבעו במסגרת ההסכם.

החברה הבת תהא זכאית לשלם בגין מימוש האופציות בדרך של הנפקת מניות החברה על פי שער הממוצע של המניות ב-60 הימים שקדמו למועד הודעת המימוש, ובהנחה שנקבעה.

ביום 1 ביוני 2022, לאחר התקיימות התנאים המתלים, הושלמה העסקה.

החברה בחרה למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשווי הוגן של הנכסים המזוהים נטו של החברה הנרכשת.

החברה הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים על פי מדידה ארעית. תמורת הרכישה וכן השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ניתנים להתאמה סופית עד 12 חודשים ממועד הרכישה.

באור 5: - צירופי עסקים (המשך)

נכסים והתחייבויות מזוהים שנרכשו:	אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים	512
השקעות ופקדונות לזמן קצר	231
לקוחות	12,670
חייבים ויתרות חובה	2,284
מלאי	7,656
נכסים בלתי מוחשיים, נטו	2,184
רכוש קבוע, נטו	1,956
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך	(2,730)
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	(4,472)
זכאים ויתרות זכות	(3,148)
הלוואות מתאגידים בנקאיים	(1,912)
מסים נדחים	(502)
התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	(629)
סה"כ נכסים מזוהים נטו	14,100

בעקבות הרכישה הוכר מוניטין כמפורט להלן:

	אלפי ש"ח
תמורה שהועברה	16,275
זכויות שאינן מקנות שליטה	6,349
בניכוי שווי הוגן של הנכסים המזוהים נטו	(14,100)
מוניטין (מגזר סחר)	8,524

עוד יצוין כי עודפי העלות אשר הוכרו ברכישה הינם סופיים.

5. ביום 20 בספטמבר 2022, התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות עם חברה גרמנית המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים, בהסכם לרכישת מניות ("ההסכם"). לפרטים נוספים, ראו באור 18.24.יא'.

עוד יצוין כי עודפי העלות אשר הוכרו ברכישה הינם סופיים.

באור 6: - מזומנים ושווי מזומנים

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מזומנים למשיכה מיידית	64,455	*226,129
פקדונות	158,215	*246,382
	222,670	472,511

*סווג מחדש

המזומנים בפקדונות בתאגידים הבנקאיים נושאים ריבית שנתית בשיעור של 2.8%-3.65% ליום הדיווח.

באור 7: - לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

א. הרכב:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חובות פתוחים [1]	305,680	272,551
המחאות לגבייה	38,018	23,300
הכנסות לקבל [1]	376,735	393,217
חלויות שוטפות של חייבים בגין חכירה מימונית	2,082	2,343
	722,515	691,411
בניכוי - הפרשה לחובות מסופקים	8,712	7,726
לקוחות, נטו	713,803	683,685
כולל בעלי עניין וצדדים קשורים [1]	30,192	18,807

באשר לתנאי יתרות לקוחות - בעלי עניין וצדדים קשורים ימי אשראי הינם שוטף+90 ימים, ראה גם באור 29.
חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. טווח ימי אשראי לקוחות הינו 30-120 ימים.
ירידת ערך לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.

ב. תנועה בהפרשה לחובות מסופקים:

	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	8,390
הפרשה במשך השנה	4,116
הכרה בחובות אבודים שנמחקו	(430)
ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו	(4,342)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	(8)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	7,726
הפרשה במשך השנה	6,541
הכרה בחובות אבודים שנמחקו	269
ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו	(5,842)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	18
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	8,712

באור 7: - לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה (המשך)

ג.

1) להלן מידע בדבר החשיפה לסיכון אשראי של החברה בגין יתרות לקוחות:

יתרות ליום 31 בדצמבר, 2022

	לקוחות שטרם הגיע מועד פרעונם	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו					
	(ללא פיגור בגבייה)	עד 30 יום	31-60 יום	61-90 יום	91-120 יום	מעל 120 יום	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרת לקוחות לפני הפרשה לחובות מסופקים	222,686	32,172	4,333	17,015	355	31,201	307,762
יתרת הפרשה לחובות מסופקים	-	-	-	-	-	8,712	8,712

יתרות ליום 31 בדצמבר, 2021

	לקוחות שטרם הגיע מועד פרעונם	לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו					
	(ללא פיגור בגבייה)	עד 30 יום	31-60 יום	61-90 יום	91-120 יום	מעל 120 יום	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרת לקוחות לפני הפרשה לחובות מסופקים	155,814	39,768	8,220	22,936	3,773	44,383	274,894
יתרת הפרשה לחובות מסופקים	-	-	-	-	-	7,726	7,726

באור 8(א): - חייבים ויתרות חובה

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מוסדות	2,314	2,921
הוצאות מראש	9,364	5,201
מקדמות לספקים	14,045	9,704
חברות ושותפויות בשליטה משותפת[1]	5,350	4,943
השקעות אחרות לזמן קצר[1]	-	13,156
אחרים[1]	27,709	22,609
	58,782	58,534
[1] כולל בעלי עניין וצדדים קשורים	17,953	29,018

באור 8(ב): - השקעות ופקדונות לזמן קצר

ביום 23 במרץ 2022 הושלמה עסקת השקעה בחברת זוז פאוור בע"מ. ראה גם ביאור 24.

באור 9: - מלאי

א. הרכב

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חומרי גלם	82,359	27,415
תוצרת בעיבוד	485	1,060
תוצרת גמורה	27,048	38,172
	109,892	66,647
סחורות בדרך	15,106	15,154
מוצרים קנויים	44,759	23,378
	59,865	38,532
	169,757	105,179

ב. יתרות המלאי הינן לאחר הפרשה לירידת ערך בסך 29,444 אלפי ש"ח ו- 29,735 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2022 ו-2021, בהתאמה.

באור 10: - יתרות חובה לזמן ארוך

א. ההרכב

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
פקדונות ליסינג לזמן ארוך [1]	23	364
הוצאות מראש	1,133	1,219
חייבים בגין חכירה מימונית	1,479	3,074
מוסדות	3,431	3,353
הלוואה לחברה המטופלת בשיטת השווי מאזני	-	1,759
אחרים	1,754	1,754
	7,820	11,523

[1] ראה גם באור 29ה'(1).

ב. מועדי הפרעון לאחר תאריך הדיווח

ליום 31 בדצמבר, 2022

	שנה ראשונה	שנה שניה	שנה שלישית	שנה רביעית	שנה חמישית ואילך	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
פקדונות ליסינג לזמן ארוך	23	-	-	-	-	23
הוצאות מראש	5,155	258	99	83	694	6,289
חייבים בגין חכירה מימונית	-	896	292	177	114	1,479
אחרים	-	1,754	-	-	-	1,754
מוסדות	-	3,431	-	-	-	3,431
	5,178	6,339	391	260	808	12,976

באור 11: - השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

א. הרכב

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות המניות	96,879	90,221
רווחים (הפסדים) שנצברו ממועד הרכישה בניכוי דיבידנדים שהתקבלו	(4,172)	2,636
התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות	(10,393)	(11,111)
מיון לנכס זמין למכירה	(1,153)	-
הלוואות לחברות קשורות [1]	10,605	6,342
	91,766	88,088
עודפי עלות הכלולים בהשקעה (ראה סעיף 3 להלן)	20,176	20,714

[1] נושאת ריבית בשיעור 4.5% עד 9.5%.

ב. התנועה בהשקעות בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בשנת 2022:

	אלפי ש"ח
יתרה לתחילת השנה	88,088
תנועה במשך השנה:	
הפסדים שנצברו השנה	(6,022)
הפסד שוטף בגין השקעה שלילית שמוין לסעיף הזכאים	(13)
דיבידנדים	(773)
התאמות מתרגום דוחות כספים של חברות מוחזקות	718
הלוואות לחברות קשורות	4,263
מימוש השקעה	(562)
מיון לנכס זמין למכירה	(1,153)
השקעות בחברות מוחזקות השנה	7,220
יתרה לסוף השנה	91,766

ג. תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חלק הקבוצה במאזן חברות כלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן לתאריך הדיווח:		
נכסים שוטפים	71,028	87,502
נכסים לא שוטפים	87,201	32,188
התחייבויות שוטפות	(42,165)	(47,370)
התחייבויות לא שוטפות	(49,273)	(8,604)
נכסים נטו	66,790	63,716
בניטרול השקעה שלילית	4,800	3,658
עודפי עלות	20,176	20,714
	91,766	88,088

באור 11: - השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בשנה:			
הכנסות	62,280	102,504	252,745
רווח נקי (הפסד) *	(6,022)	(2,819)	9,915

* כולל התאמות בגין עודפי עלות

ד. מכירת ההשקעה בחברת ת.י.ב.א. מחקר ופיתוח (1986) בע"מ

ביום 5 בינואר 2021 הושלמה עסקה במסגרתה נמכרו החזקות הקבוצה (כ-29.4%) ובעלי מניות נוספים בחברת ת.י.ב.א. מחקר ופיתוח (1986) בע"מ ("ת.י.ב.א"), העוסקת במערכות בקרה וניהול של חניונים, בתמורה לסך כולל של כ- 133 מיליון דולר ארה"ב. הסכם הרכישה כלל מצגים, שיפויים והגבלות על שיפויים כמקובל בהסכמים מסוג זה, כאשר לגבי מרבית הנושאים הוגבלה תקרת השיפוי של המוכרים ב- 10 מיליון דולר ארה"ב, מסך זה חלקה של החברה הבת עומד על כ- 3 מיליון דולר ארה"ב (כ- 11 מיליון ש"ח). סכום זה הופקד בנאמנות לשם הבטחת המצגים וההתחייבויות שניתנו לרוכש תחת הוראות ההסכם. הסכום האמור יועבר למוכרים (ובכללם לחברה הבת), ככל שהרוכש לא יהיה זכאי לשיפוי כאמור להלן, וזאת במהלך השנתיים שלאחר השלמת העסקה, בהתאם לאבני דרך שנקבעו (נכון למועד הדוח הסכום הועבר במלואו לחברה הבת). חלק הקבוצה בתמורה בגין העסקה הסתכם לסך של כ- 37 מיליון דולר (כ- 119 מיליון ש"ח). כתוצאה מהשלמת העסקה רשמה החברה בדוחותיה הכספיים לשנת 2021 רווח (נטו ממס) בסך של כ- 62 מיליון ש"ח.

באור 12: - נדל"ן להשקעה

א. תנועה

	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר	-	27,225
שינוי סיווג לרכוש קבוע	-	(27,225)
יתרה ליום 31 בדצמבר	-	-

ב. מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

שווי נדל"ן להשקעה נמדד בהתבסס על הערכת שווי שמתבצעת אחת לשנה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה. בחישוב השווי ההוגן השתמש מעריך השווי בגישת ההשוואה.

ג. נכס מקרקעין בעומר

בחודש ספטמבר 2000, התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה (החברה הבת) בהסכמי פיתוח מהוונים עם רשות מקרקעי ישראל (לשעבר מינהל מקרקעי ישראל) (רמ"י) בקשר למקרקעין באזור התעשייה בעומר בשטח כולל של כ-28 דונם (הכולל 5 חלקות), כאשר תקופת החכירה הינה עד ליום 25 במרץ, 2049. ייעוד המקרקעין הינו לבניית מבני תעשיה. בהתאם לאישור משרד הכלכלה שניתן ערב ההתקשרות בהסכמי הפיתוח, נדרשה החברה הבת להשלים הקמת מבנה על המקרקעין הכולל כ- 11,200 מ"ר שטח עיקרי עד לתום תקופת הפיתוח המקורית שהסתיימה בחודש מרץ 2003. החברה הבת האריכה מעת לעת את תקופת הפיתוח.
בהתאם להסכם הפיתוח האחרון שנחתם בין החברה הבת לבין רמ"י בחודש מרץ 2017, על החברה הבת היה להשלים את הקמת המבנה הכולל 5,590 מ"ר שטח עיקרי עד לחודש ינואר 2019 (תום תקופת הפיתוח המעודכנת). בתמורה שילמה החברה הבת לרמ"י סך של כ-860 אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ, והעמידה ערבות בנקאית ע"ס 500 אלפי ש"ח לשם הבטחת התחייבויותיה מכוח ההסכם. הקבוצה השלימה את הקמת המבנה האמור כנדרש והיא איכלסה את מרבית המבנה ברבעון הרביעי של שנת 2019. בהתאם, הושבה לקבוצה ערבות בנקאית שהופקדה אצל רמ"י לשם הבטחת התחייבויותיה.
בהסכם הפיתוח נקבע כי החברה הבת אינה רשאית לבצע במקרקעין שימוש שאינו לתעשייה או מלאכה, כתנאי לחתימת הסכם חכירה הינו קבלת אישור משרד הכלכלה בדבר הסכמתו למעבר להסכם חכירה ובתנאי שמומשה מטרת החכירה (הקמת מפעל אלקטרו מכאני), וכי לא יותרו שינוי יעוד והוספת תכליות או שימושים אלא לאחר 7 שנים מיום חתימת חוזה החכירה, ובתנאי שמומשה מטרת החכירה, והכל בהתאם לנוהלי רמ"י.

ליום 31 בדצמבר 2020 ביצעה החברה הערכת שווי לנדל"ן להשקעה. בסך הכל במהלך שנת 2020 הכירה החברה בהפסדים מירידת ערך בסך של כ- 1,325 אלפי ש"ח.

בחודש יוני 2021 הודיע משרד הכלכלה לחברה הבת כי הוא לא יוכל להמליץ על הארכת הסכם הפיתוח בעומר ללא קבלת בקשה מקוונת וכי אם וככל שלא תתקבל אצלו בקשה כזאת עד לאמצע חודש יולי 2021, יש בדעתו להמליץ לרשות מקרקעי ישראל על ביטול ההקצאה של המגרשים שטרם נבנו (3 מתוך 5 מגרשים), וכן כי הדבר מהווה התראה לביטול הקצאת המגרשים הנ"ל לחברה הבת. בהמשך, הודיעה משרד הכלכלה כי הוא ימליץ למעבר להסכם פיתוח רק לגבי שתי החלקות עליהן נבנה מבנה ועל הארכת הסכם הפיתוח לגבי שלוש החלקות האחרות. הקבוצה פנתה למשרד הכלכלה, במסגרתה היא חלקה על זכותו של משרד הכלכלה לפעול באופן האמור, ביקשה לקבל הסכם חכירה למלוא המגרשים בעומר.
בחודש אוגוסט 2022 נחתם הסכם חכירה בקשר למקרקעין שבנדון עד לחודש מרץ 2049, כאשר בהסכם החכירה נקבע כי החברה הבת אינה רשאית לבצע במקרקעין שימוש שאינו לתעשייה או מלאכה, כי בניית 5,590 מ"ר עיקרי בהתאם לאישור משרד הכלכלה מהווים תנאי לחתימת הסכם חכירה, כי תנאי לחתימת הסכם חכירה הינו קבלת אישור משרד הכלכלה בדבר הסכמתו למעבר להסכם חכירה, וכי לא יותרו שינוי יעוד והוספת תכליות או שימושים אלא לאחר 7 שנים מיום חתימת חוזה החכירה, ובתנאי שמומשה מטרת החכירה, והכל בהתאם לנוהלי רמ"י.

באור 12: - נדל"ן להשקעה (המשך)

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מחודש ספטמבר 2021, ולאור האמור, הוחלט לייעד לשימוש עצמי את כל זכויותיה של החברה במקרקעין בעומר; כתוצאה מכך סווג סך של כ-27.2 מיליון ש"ח מסעיף נדל"ן להשקעה לסעיף רכוש קבוע.

ד. באשר לשעבודים, ראה באור 24א'.

באור 13: - רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש

1. רכוש קבוע

א. הרכב ותנועה

שנת 2022

	מבנים ומקרקעין (ב)	מכונות וציוד	כלי רכב	ציוד וריהוט משרדי	התקנות ושיפורים במושכר	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות						
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	136,261	10,209	2,910	43,149	16,568	209,097
תוספות במשך השנה:						
רכישות	1,667	612	985	2,108	554	5,926
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	420	-	545	203	1,168
כניסה לאיחוד	16,575	-	1,082	526	1,219	19,402
מימושים וגריטה	-	-	(190)	(353)	(196)	(739)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	154,503	11,241	4,787	45,975	18,348	234,854
פחת שנצבר						
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	35,003	7,817	2,606	37,035	8,666	91,127
תוספות במשך השנה:						
פחת	3,681	442	382	2,694	1,468	8,667
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	310	-	363	205	878
כניסה לאיחוד	-	-	305	345	221	871
מימושים וגריעות	-	-	(190)	(350)	(197)	(737)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	38,684	8,569	3,103	40,087	10,363	100,806
יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2022	115,819	2,672	1,684	5,888	7,985	134,048

באור 13: - רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש (המשך)

שנת 2021

	מבנים ומקרקעין (ב)	מכונות וציוד	כלי רכב	ציוד וריהוט משרדי	התקנות ושיפורים במושכר	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות						
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	108,644	16,750	2,899	40,708	15,900	184,901
תוספות במשך השנה:						
רכישות	392	1,163	24	2,559	724	4,862
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	(82)	-	(115)	(31)	(228)
כניסה לאיחוד	-	260	-	-	-	260
יציאה מאיחוד	-	(7,882)	-	(3)	(25)	(7,910)
מיון מנדל"ן להשקעה *	27,225	-	-	-	-	27,225
מימושים וגריטה	-	-	(13)	-	-	(13)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	136,261	10,209	2,910	43,149	16,568	209,097
פחת שנצבר						
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	32,037	7,873	2,425	34,765	7,363	84,463
תוספות במשך השנה:						
פחת	2,966	913	181	2,382	1,354	7,796
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	(79)	-	(112)	(50)	(241)
יציאה מאיחוד	-	(890)	-	-	(1)	(891)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	35,003	7,817	2,606	37,035	8,666	91,127
יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2021	101,258	2,392	304	6,114	7,902	117,970

ב. מבנים ומקרקעין

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מבנים *	63,692	66,919
קרקע בבעלות *	52,127	34,339
	115,819	101,258

* במהלך שנת 2021 החברה ייעדה בחזרה 50% מהמבנה בעומר שסווג לנדל"ן להשקעה ברכוש קבוע ראה באור 12.

ג. באשר לשעבודים, ראה באור 24א'.

באור 13: - רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש (המשך)

2. חכירות

א. גילויים עבור עסקאות חכירה בהן החברה מהווה חוכר
לחברה הסכמי חכירה הכוללים חכירות של מבנים, מכונות וציוד, רכבים ועוד, אשר משמשים הן לצורך קיום הפעילות השוטפת של החברה והן לצורך החכרת משנה וגביית דמי שכירות משוכרים.
הסכמי החכירות של המבנים הינם לתקופה הנעה בין 3 ל- 15 שנים, בעוד הסכמי החכירות של מכונות וציוד ורכבים נעים בתקופה של בין 3 ל- 5 שנים.
חלק מהסכמי החכירה שבהן התקשרה החברה כוללים אופציות הארכה ו/או ביטול וכן תשלומי חכירה משתנים.

ב. פירוטים בדבר עסקאות חכירה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה	1,385	1,222
סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות	(29,330)	(29,605)

ג. אופציות הארכה וביטול

לחברה הסכמי חכירה הכוללים הן אופציות הארכה והן אופציות ביטול. אופציות אלה מקנות לחברה גמישות בניהול עסקאות החכירה והתאמה לצרכים העסקיים של החברה.
החברה מפעילה שיקול דעת משמעותי בבחינה האם ודאי באופן סביר כי אופציות הארכה וביטול ימומשו.
בהסכמי חכירה הכוללים תקופות חכירה שאינן ניתנות לביטול של 3 עד 5 שנים, כללה החברה במסגרת תקופת החכירה גם מימוש של אופציות הארכה הקיימות בהסכמים. בהסכמי חכירה אלו נוהגת החברה לממש את אופציות הארכה שכן במקרה שבו אם נכס חלופי לא יהיה זמין באופן מיידי במועד סיום תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול, תיווצר לחברה פגיעה משמעותית בפעילות השוטפת של החברה.
בהסכמי חכירה הכוללים תקופות חכירה שאינן ניתנות לביטול של 10 עד 15 שנים, לא כללה החברה במסגרת תקופת החכירה מימוש של אופציות הארכה שכן החברה לא צופה כי ודאי באופן סביר שתפעל למימושן.
בנוסף בהסכמי חכירה של רכבים, החברה לא כללה במסגרת תקופת החכירה מימוש של אופציות הארכה שכן החברה לא נוהגת לממש אופציות אלו ולחכור את הרכבים לתקופה אשר עולה על 5 שנים (ללא מימוש אופציית הארכה).
יתרה מזאת, תקופות החכירה שהינן תחת אופציית ביטול החכירה נכללו כחלק מתקופת החכירה כאשר ודאי באופן סביר כי אופציות אלה לא ימומשו.

באור 13: - רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש (המשך)

ד. גילויים בדבר נכסי זכות שימוש

שנת 2022

	מקרקעין	כלי רכב	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות			
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	12,488	105,673	118,161
תוספות במשך השנה:			
חכירות חדשות	3,020	38,911	41,931
גריעות במשך השנה:			
גריעות מנכסי זכות שימוש	(606)	(4,594)	(5,200)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	14,902	139,990	154,892
פחת שנצבר			
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	9,214	73,148	82,362
תוספות במשך השנה:			
פחת והפחתות	1,613	25,351	26,964
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	10,827	98,499	109,326
יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2022	4,075	41,491	45,566

באור 13: - רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש (המשך)

גילויים בדבר נכסי זכות שימוש (המשך)

שנת 2021

	מקרקעין	כלי רכב	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
עלות			
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	11,374	80,787	92,161
תוספות במשך השנה:			
חכירות חדשות	1,333	29,531	30,864
גריעות במשך השנה:			
גריעות מנכסי זכות שימוש	(264)	(3,848)	(4,112)
יציאה מאיחוד	-	(779)	(779)
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	45	(18)	27
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	12,488	105,673	118,161
פחת שנצבר			
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	6,438	46,497	52,935
תוספות במשך השנה:			
פחת והפחתות	2,776	26,652	29,427
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	9,214	73,149	82,362
יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2021	3,275	32,525	35,799

ה. לחברה הסכמי חכירה של רכבים לתקופה הקצרה מ- 12 חודשים וכן הסכמי חכירה של ציוד משרדי בעלי ערך כספי נמוך. עבור חכירות אלו מיישמת החברה את ההקלה שניתנה בתקן ומכירה בעלויות החכירה כהוצאה בקו ישר על פני תקופת החכירה.

ו. לניתוח מועדי פירעון של התחייבויות חכירה ראה באור 20 ד'.

באור 14: - נכסים בלתי מוחשיים

א. הרכב ותנועה

שנת 2022

	טכנולוגיה	עלויות פיתוח	קשרי לקוחות	תוכנות מחשב	צבר חוזים	מוניטין	סה"כ
עלות							
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	1,583	110,270	27,579	36,294	39,686	73,399	288,811
התאמה מעדכון עודפי עלות	-	-	1,210	-	-	(1,210)	-
היוון עלויות פיתוח	-	9,753	-	-	-	-	9,753
רכישות	-	-	-	1,019	-	-	1,019
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	-	7,678	-	983	-	-	8,661
כניסה לאיחוד	-	-	2,184	-	-	8,524	10,708
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	1,583	127,701	30,973	38,296	39,686	80,713	318,952
הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך שנצברו							
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	1,583	75,593	22,230	28,395	11,933	21,005	160,739
הפחתה שהוכרה במשך השנה	-	6,339	1,986	1,437	1,947	-	11,709
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	-	6,219	-	763	-	-	6,982
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	1,583	88,151	24,216	30,595	13,880	21,005	179,430
יתרה, נטו ליום 31 בדצמבר, 2022	-	39,550	6,757	7,701	25,806	59,708	139,522

באור 14: - נכסים בלתי מוחשיים (המשך)

שנת 2021

	טכנולוגיה	עלויות פיתוח	קשרי לקוחות	תוכנות מחשב	צבר חוזים	מוניטין	סה"כ
עלות							
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	1,583	97,573	27,579	31,001	39,686	67,767	265,189
היוון עלויות פיתוח	-	14,570	-	-	-	-	14,570
רכישות	-	-	-	5,572	-	-	5,572
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	-	(1,873)	-	(238)	-	-	(2,111)
יציאה מאיחוד	-	-	-	(73)	-	-	(73)
כניסה לאיחוד	-	-	-	32	-	5,632	5,664
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	1,583	110,270	27,579	36,294	39,686	73,399	288,811
הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך שנצברו							
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	1,583	72,140	20,236	26,565	9,843	19,149	149,516
הפחתה שהוכרה במשך השנה	-	5,191	1,994	1,897	2,090	1,856	13,028
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	-	(1,738)	-	(67)	-	-	(1,805)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	1,583	75,593	22,230	28,395	11,933	21,005	160,739
יתרה, נטו ליום 31 בדצמבר, 2021	-	34,677	5,349	7,899	27,753	52,394	128,072

באור 14: - נכסים בלתי מוחשיים (המשך)

ב. ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר ואינו מוגדר

לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים הוקצו המוניטין, טכנולוגיה, תוכנות מחשב, קשרי לקוחות וצבר חוזים למגזר התקשורת, מגזר הבקרה ומגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות ליום 31 בדצמבר, 2022 כדלקמן:

	מגזר התקשורת	מגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות	מגזר בקרה ואוטומציה	אחר	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מוניטין	-	13,229	[1]37,086	[2]9,395	59,708
עלויות פיתוח שהוונו	9,470	-	30,080	-	39,550
קשרי לקוחות [1]	10	2,681	2,041	[2]2,025	6,757
תוכנות מחשב [1]	555	1,734	5,412	-	7,701
צבר חוזים	-	-	-	[2]25,806	25,806

(1) נכסים בלתי מוחשיים שבגינם לא נערכו עבודות לבחינת ירידת ערך מכיוון ששווי השימוש גבוה באופן מהותי מערכם בספרים.

(2) ראה באורים 5(ב) לעיל ו-15(ב) להלן.

ג. בחינת ירידת ערך עלויות פיתוח שהוונו במגזר בקרה ואוטומציה

סכום בר-ההשבה של עלויות פיתוח שהוונו לתוכנת ה-Pulse נקבע על בסיס שווי שימוש המחושב לפי אומדן תזרים מזומנים הצפוי מיחידה מניבת מזומנים זו, שאושר על ידי הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת שווי שביצע מעריך שווי מקצועי. שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 40% ומשקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על ארבע שנים יאמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע המהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף.

ד. בחינת ירידת ערך עלויות פיתוח שהוונו במגזר התקשורת

סכום בר-ההשבה של טכנולוגית AEONIX נקבע על בסיס שווי שימוש המחושב לפי אומדן תזרים מזומנים הצפוי מיחידה מניבת מזומנים זו, שאושר על ידי הנהלת השותפות, בהתבסס על הערכת שווי שביצע מעריך שווי מקצועי. שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 28.2%. תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה של שלוש שנים יאמדו תוך שימוש בשיעורי צמיחה משתנים שמהווה את שיעור הצמיחה הממוצע לטווח ארוך המקובל בענף התקשורת.

הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש

החישוב של שווי השימוש, ליחידת ה-AEONIX, נתון לשינויים בהנחות הבאות:

- רווח תפעולי.
- שיעור ניכיון.
- נתח שוק במהלך תקופת התקציב.
- שיעור הצמיחה לתקופה של 3 שנות התקציב.

באור 14: - נכסים בלתי מוחשיים (המשך)

רווח תפעולי - מוצר ה- AEONIX קיים בשוק מספר מועט יחסית של שנים, על כן הוערכה הריווחיות התפעולית על פי תחזיות ההנהלה בהתאם למאפייני המוצר כמוצר מבוסס תוכנה.

שיעור הניכיון - שיעור הניכיון משקף את הנחות ההנהלה לגבי הסיכון הספציפי של היחידה. שיעור ניכיון זה מהווה בסיס מקובל שמשמש את ההנהלה לאמוד את ביצועיה התפעוליים ולהעריך הצעות השקעה עתידיות.

נתח שוק - להנחות אלה חשיבות רבה משום שבנוסף לשימוש בשיעור צמיחה (כמתואר להלן), הנחות ההנהלה בנוגע לתפקוד היחידות ביחס למתחרים עשויות להשתנות לאורך תקופת התקציב. השותפות צופה כי נתח השוק שלה בענף התקשורת יישאר יציב לאורך תקופת התקציב. השותפות סבורה כי לא חלו שינויים מהותיים בנתח השוק שלה בשנת 2022.

שיעור הצמיחה - שיעורי הצמיחה מבוססים על מידע ענפי קיים.

תוצאות הבדיקה כאמור לעיל מעידות כי סכום בר ההשבה של טכנולוגית ה AEONIX בעבודה של מעריך השווי עולה על הערך בספרים.

באור 15: - חייבים ונכסי חוזה בגין הסדרי זיכיון

א. הרכב:

	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 31 בדצמבר	226,360	218,178
חלויות שוטפות	16,310	24,449

ב. פרטים נוספים:

1. ביום 20 במרץ 2014, קיבלו שני תאגידים אשר הוחזקו על ידי החברה ב-51% (בעקיפין) אישור תעריפי בקשר עם שלושה מתקנים המיועדים לייצר חשמל באמצעות אנרגיית הרוח, אותם מקימים התאגידים הנ"ל. התעריף עומד על 48.51 אגורות ל-1 קילו וואט לשעה (kWh) (מוצמד בתחילת כל שנה קלנדארית למדד הידוע לעומת מדד פברואר 2013).
ההספק המותקן הכולל מכח שלושת הרישיונות הינו כ-21.25 מגה וואט (MW) ("המתקנים"), וההשקעה הכוללת במתקנים הינה כ-200 מיליון ש"ח. בהתאם, היקף התמורה השנתי הכולל, בהתבסס על תפוקה ממוצעת לשנים 2018-2019, בגין ייצור חשמל בפרוייקטים צפוי לעמוד על כ-20 מיליון ש"ח בשנה.

באור 15: - נכס פיננסי בגין הסדרי זיכיון (המשך)

בחודש אפריל 2016 השלימה החברה את הקמת המתקנים (כקבלן EPC) (והתקבל למתקנים רישיון קבוע) וכן מתפעלת ומתחזקת אותם (כקבלן O&M) למשך 20 שנה. בגין תפעול ותחזוקת המתקנים במהלך תקופת ההפעלה המסחרית של הפרויקטים, זכאית החברה לתשלום שנתי בסכום שאינו מהותי לחברה. החברה העמידה ערבות בנקאית בהיקף של 15% מהיקף התמורה השנתית בגין התפעול והתחזוקה.

בתאריך 26 באוקטובר 2016 השיגה החברה שליטה בחברת אפקון אנרגיית רוח בע"מ (בעלת המניות והזכויות בתאגידים הנ"ל). לחברה נוצרו עודפי עלות המיוחסים לנכס פיננסי בסך 3.9 מיליון ש"ח, מוניטין בסך 0.7 מיליון ש"ח ונכס בלתי מוחשי בסך 38 מיליון ש"ח (ראה גם באור 14(א) לעיל). יתרות הנכס הפיננסי אשר כלולים בדוחות הכספיים מבטאות את הערך הנוכחי של התקבולים הצפויים מחברת החשמל בשיעור היוון של 3.50%.

חברות בקבוצה קיבלו מהמדינה, באמצעות הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל ("הרשות"), רישיון ליצור חשמל בטכנולוגית טורבינות רוח המחובר לרשת החלוקה. הסדרי זיכיון למתן שירותים הינם הסדרים בהם המדינה מתקשרת בחוזה עם גוף מהסקטור הפרטי (להלן - המפעיל) שבו אותו מפעיל מתחייב לתכנן, לבנות ולממן נכסים או תשתית כלשהם לשירות הציבור, ובתמורה להקמת הרכוש מקבל המפעיל זיכיון מהמדינה להפעיל את הרכוש לתקופה מוגדרת, וכן לספק שירותים נלווים הקשורים לרכוש. בתום תקופת הזיכיון מחזיר המפעיל את הרכוש למדינה או מאריך את תקופת הזיכיון.

חברות הקבוצה כמפעיל, התקשרו בהסדר זיכיון להפקת חשמל עם חברת החשמל להקמה, בנייה, תפעול ואחזקה של חווה להפקת חשמל מאנרגית רוח.
רשות החשמל שולטת ומסדירה את תנאי הרישיון באופנים המפורטים להלן:

1. הרשות הנה הגורם הרגולטורי הקובע והמאשר את תנאי הרישיון לייצור חשמל באמצעות חוות הרוח.
2. רשות החשמל קובעת כי בעל הרישיון ייצר וימכור חשמל לחברת החשמל בהתאם לרישיון שניתן לו.
3. רשות החשמל קובעת את האישור התעריפי שבו חברת החשמל תרכוש את החשמל מבעל הרישיון.

כמו כן להערכת הקבוצה ערך השייר אינו מהותי.
לאור האמור לעיל, בהתאם ל-IFRIC 12 התשתית המוקמת אינה מוכרת כרכוש קבוע בדוחות הכספיים של המפעיל (חברות הקבוצה). ההסדרים להקמת החוות מטופלים כנכס פיננסי.

2. ביום 5 בדצמבר 2018, זכתה החברה במכרז לתכנון, הקמה ומימון של בתי המשפט בערים טבריה ובצפת, ותחזוקתם לתקופה של 22.5 שנים ממועד סיום הקמתם (להלן – תקופת התפעול). תקופת ההקמה הינה בתוך 30 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, אשר ניתן ביום 10 במרץ 2019 (היינו, סיום תקופת ההקמה בחודש ספטמבר 2022). בתמורה, תהא החברה זכאית לתמורה שנתית לאורך תקופת התפעול, בסך של כ-5 מיליון ש"ח, צמוד לסלי המדדים, אשר תשולם בתשלומים רבעוניים, וזאת החל ממועד השלמת ההקמה של כל אחד מבתי המשפט הנ"ל (כ-3 מיליון ש"ח בגין בית המשפט בטבריה וכ-2 מיליון ש"ח בגין בית המשפט בצפת). בנוסף, החברה זכאית לקבל החזר מלא בגין שירותים שונים אשר תעמיד במסגרת המכרז (בתנאים של COST+) וכן החברה זכאית למענק הקמה בסך של כ-25 מיליון ש"ח (צמוד למדד תשומות הבניה למשרדים), אשר ישולמו עד לתום תקופת ההקמה של שני בתי המשפט. החברה הסבה את זכויותיה והתחייבויותיה מכח המכרז לאפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ ("החברה הייעודית"). הקמת בית המשפט בטבריה הסתיימה בחודש מרץ 2022 והקמת בית המשפט בצפת טרם הסתיימה. נכון למועד הדוח, ולאור האיחורים האמורים, קוזז לקבוצה סכום זניח, בגין איחורים עד ליום 21.8.2022. הקבוצה פנתה למדינת ישראל לשם קבלת כספים נוספים בגין איחורים שאינם באשמתה וכן בגין תוספות בפרוייקט.

באור 16: - אשראי מתאגידים בנקאיים

א. ההרכב

	בהצמדה למדד	ללא הצמדה	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
31 בדצמבר, 2022			
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים	-	82,998	82,998
חלויות שוטפות של הלוואות לפרויקטי זכיינות	13,227	-	13,227
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך	-	19,246	19,246
	13,227	102,244	115,471
31 בדצמבר, 2021			
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים	-	1,388	1,388
חלויות שוטפות של הלוואות לפרויקטי זכיינות	12,914	-	12,914
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך	-	31,778	31,778
	12,914	33,166	46,080

ב. באשר לשעבודים, ראה באור 24.א.

ג. באשר להתניות פיננסיות, ראה באור 19.ה.

ד. באשר להלוואות לפרויקטי זכיינות ראה באור 19.ב להלן.

באור 17: - התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חובות פתוחים [1]	283,008	323,016
שטרות לפרעון	16,709	9,252
הוצאות לשלם	122,256	196,176
	421,973	528,444
(1) כולל בעל עניין וצדדים קשורים	6,399	6,954

באשר לתנאי יתרות ספקים - בעלי עניין וצדדים קשורים ימי אשראי הינם שוטף+90 ימים, ראה באור 29.א.(1).

החובות לספקים אינם נושאים ריבית. טווח ימי אשראי ספקים הינו שוטף+90 ימים.

באור 18: - זכאים ויתרות זכות

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבות לעובדים ומוסדות בגין שכר ומשכורת	41,310	40,938
התחייבות בגין הסכם קיבוצי בשותפות מאוחדת (ראה באור 22)	389	498
הפרשה לחופשה והבראה	14,904	14,059
מוסדות	28,102	26,697
הוצאות לשלם[1]	7,547	8,847
עודף הפסדים על השקעה בשותפות המטופלת לפי שיטת השווי המאזני[1]	4,892	3,750
הפרשה לבדק ואחריות (ראה באור 26)	17,358	15,519
נגזרים פיננסים	5	258
התחייבות בגין תמורה מותנית (ראה באור 5)	1,953	2,805
הכנסות מראש	14,047	254
אחרים [2]	18,970	36,118
	149,477	149,743

(1) כולל בעלי עניין וצדדים קשורים בשנים 2022 ו-2022 בסך 6,201 אלפי ש"ח ו-5,592 אלפי ש"ח, בהתאמה.

(2) עיקר היתרה הינה מיתרות חו"ז מול שותפים בעסקאות משותפות.
בשנת 2021 היתרה כוללת דיבידנד לשלם בסך של 25,000 אלפי ש"ח.

באור 19: - התחייבויות לא שוטפות

א. ההרכב

ליום 31 בדצמבר, 2022

	שיעור ריבית נקוב	שיעור ריבית אפקטיבית	יתרה	יתרה בניכוי חלויות שוטפות
	%	%	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הלוואות לפרויקטי זכיינות (ב)	2.98-3.34	2.98-3.34	160,300	147,073
הלוואות מתאגידים בנקאיים (ד)	2.55-6.1	2.6-6.24	147,579	45,334
אגרות חוב (ג)	2.45-2.88	3.09-3.77	299,951	217,811
סך הכל			607,830	469,858

באור 19: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2021

	שיעור ריבית נקוב	שיעור ריבית אפקטיבית	יתרה	יתרה בניכוי חלויות שוטפות
	%	%	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הלוואות לפרויקטי זכיינות (ב)	1.85-3.4	1.9-3.5	158,467	145,553
הלוואות מתאגידים בנקאיים (ד)	2.55-3.38	2.6-3.4	100,843	67,676
אגרות חוב (ג)	2.45-2.89	3.02-3.6	286,772	286,772
סך הכל			546,082	500,001

מועדי הפרעון לאחר תאריך הדיווח ליום 31 בדצמבר, 2022 - ראה באור 20.ד.

ב. הלוואות לפרויקט זכיינות

1. בהמשך לבאור 15(ב)(1) לעיל, ביום 16 ביוני 2014, התקשרו תאגידי הפרוייקט עם בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") בהסכמים, במסגרתם העמיד הבנק הלוואות בשיעור של כ-80% מעלות המתקנים, ואילו כ-20% הנותרים העמידה החברה כהלוואת בעלים. בדצמבר 2016 הומרו ההלוואות לטווח ארוך, לתקופה של 18 שנה, אשר לוח הסילוקין בגינן הוא לוח סילוקין מגולף, המורכב מתשלומים רבעוניים למשך כל תקופת ההלוואה. הריבית בגין ההלוואה נושאת ריבית שנתית של 3.43%. תאגידי הפרוייקט יהיו רשאים לבצע פירעון מוקדם וולונטרי של ההלוואה בכפוף לתשלום עמלה שנקבעה. בחודש ספטמבר 2019 פרעה החברה בפירעון מוקדם סך של 6 מיליון ש"ח מההלוואה ואף שילמה עמלה כפי שנקבע, וכן הוסכם מספר תיקונים בקשר עם הוראות סעיף "החלוקה" (Distributions) בהסכם המימון.
במסגרת הסכמי המימון נקבע כי על תאגידי הפרוייקט לעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות: (1) היחס שבין התזרים הפנוי לשירות החוב לבין שירות החוב (תשלומי קרן, ריבית) ("יחס הכיסוי") בתקופה הנבדקת לא יפחת מ-1.05. יחס הכיסוי ייבדק הן לגבי כל אחד מהתאגידים והן לגבי שני התאגידים במצטבר; (2) על תאגידי הפרוייקט להחזיק קרן לשירות חוב בהיקף של שישה חודשים (תאגידי הפרוייקט הפקידו לקרן לשירות חוב סך של 6,520 אלפי ש"ח); (3) עד למועד החל 42 חודשים לאחר ההפעלה המסחרית, על תאגידי הפרויקט להעמיד קרן לתחזוקה בהיקף כולל של 2,000 אלפי ש"ח אשר נצבר עד למועד זה ב-7 תשלומים חצי-שנתיים, וזאת לשם מימון פעולות תחזוקה הנדרשות לאורך ביצוע הפרויקטים, אשר תוגדל בסכום נוסף של עד 2,500 אלפי ש"ח במקרה שבתום כל תקופה בת 24 חודשים החל במועד בו נצברה קרן התחזוקה באופן מלא (קרי, 42 חודשים מהפעלה מסחרית של הפרויקטים), יחס הכיסוי לתקופה כאמור, יפחת מ- 1.1 בתקופה של ה 24 חודשים העוקבים האחרונים (תאגידי הפרויקט העמידו קרן לתחזוקה בסך כ- 2,039 אלפי ש"ח); (4) במקרה שיחס הכיסוי באחד מהפרויקטים יפחת מ-1.075 (וכל עוד מצב זה נמשך) ("הפרויקט הנתמך"), יחויב הפרויקט האחר לצבור את הסכום הנדרש לריפוי יחס הכיסוי בפרויקט הנתמך בקרן ייעודית אשר תשמש לפירעון תשלומי קרן וריבית של הפרויקט הנתמך במידה ולא יהיה די בתזרים הפרויקט כדי לשרת את החוב בפרויקט הנתמך. לשם הבטחת התחייבויות תאגידי הפרוייקט שועבדו לטובת הבנק מלוא נכסיהם של תאגידי הפרוייקט, וכן ההחזקות והזכויות של החברה הבת בתאגידי הפרוייקט, במישרין ובעקיפין. החברה עומדת באמות מידה פיננסיות למועד הדוח.

באור 19: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

2. בהמשך לבאור 15(ב)(2) לעיל, ביום 10 בנובמבר 2020, השלימה החברה התקשרות במערכת הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט מול תאגידים מקבוצת הראל חברה לביטוח ("המלווים" ו-"סגירה פיננסית"). במסגרת הסגירה הפיננסית נחתמו הסכמי המימון של החוב הבכיר לפרויקט ("הסכמי המימון") וכן הסכמי הפרויקט, ובכלל זה הסכם לתכנון והקמה בין החברה הייעודית לחברה אחות בבעלות מלאה של החברה האם, הסכם ניהול ותחזוקה בין החברה הייעודית והחברה האם והסכם ממשק בין הקבלנים המסדיר את מערך היחסים ביניהם. ביום 27 בדצמבר 2022, פרעה החברה את הלוואת הגישור על ההון העצמי (הלוואת EBF) מתוך הסכום האמור, בסכום של כ-8 מיליון ש"ח. באותו המועד, בוצעה המרה של החוב הבכיר במלואו (כ-43.8 מיליון ש"ח) מזמן קצר לזמן ארוך, אשר תישא ריבית בשיעור שנתי של 3.18% (בתקופת ההקמה) ו-2.98% (בתקופת התפעול).

ג. הנפקת אגרות חוב

1. אגרות חוב (סדרה 1)

ביום 28 בפברואר 2019 פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פיו הוצעו לציבור, בדרך של "הצעה אחידה", כאמור בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007. בהתאם, ביום 3 במרץ 2019 הנפיקה החברה 120,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 1), הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה בתמורה (ברוטו) לסך של 121.2 מיליון לפי ש"ח וסך התמורה נטו שהתקבלה בחברה הייתה 119.9 מיליון ש"ח, מתוכה הוקצה הסכום 5,407 אלפי ש"ח למרכיב ההוני של אגרות חוב להמרה. תשלום הריבית משולם מידי חצי שנה.
אגרות החוב (סדרה 1) נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.45% לשנה (כפוף למנגנוני התאמת שיעור הריבית במקרה של ירידת דרוג אגרות החוב (סדרה 1) או ירידה בהון עצמי מינימלי, כמפורט בשטר הנאמנות), והן תעמודנה לפירעון (קרן) בשני (2) תשלומים שווים (קרי, בשיעור של 50% מהקרן כל אחד) ביום 31 בדצמבר, של כל אחת מן השנים 2021 ו-2023.
בחודש דצמבר 2021 הומרו 719,179 אגרות חוב (סדרה 1) של החברה ל- 3,456 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. ביום 31 בדצמבר 2021 ביצעה החברה פירעון חלקי של אגרות החוב להמרה (סדרה 1) של החברה, על-פי תנאיהן, בהיקף כולל של כ- 59.6 מיליוני ש"ח ערך נקוב, כך שנכון למועד הדוח קיימות 58.9 אגרות חוב (סדרה 1).
בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1) ("שטר הנאמנות"), עד ליום 21 בדצמבר 2023 (כולל) כל 264 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב (סדרה 1) ניתן להמרה למניית המרה אחת של החברה, הכל בכפוף להתאמות כמפורט בשטר הנאמנות ("אגרות החוב (סדרה 1)").
לאור חלוקות דיבידנד במזומן בסך של 48 מיליוני ש"ח (ברוטו) בחודש מרץ 2021, סך של 25 מיליוני ש"ח (ברוטו) בחודש ינואר 2022, וסך של 25 מליוני ש"ח (ברוטו) בחודש מאי 2022 שער ההמרה הנ"ל התעדכן באופן בו 236.53384 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 1) ניתן להמרה למניה אחת של החברה. נכון למועד הדוח ולמועד פרסומו, לא התקבלו בחברה הודעות נוספות להמרת אגרות החוב (סדרה 1) למניות החברה.

אגרות החוב (סדרה 1) דורגו על ידי חברת מידרוג בע"מ דרוג A3 עם אופק יציב. ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה 1) יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי (ובמקרה בו תהיה יותר מחברה מדרגת אחת, ייקבע הדירוג לפי הדירוג הנמוך מבין שתי חברות הדירוג), כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בדרגה או יותר מדירוג [Baa1] של מידרוג בע"מ ("הדירוג המופחת") (דירוג [Baa1] כאמור יכונה להלן: "דירוג הבסיס"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, ("שיעור הריבית הנוסף בשל שינויי דירוג"), מעל שיעור הריבית השנתית כפי שתהא באותה עת, באופן כדלקמן: (א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של 0.5%; (ב) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של 0.25% מעבר לאמור בסעיף (א) לעיל, כך שתוספת הריבית בגין ירידת הדירוג תהא בשיעור של 0.75%; (ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות מדירוג הבסיס (קרי: [Ba2] של מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לו), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של

באור 19: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

0.25% מעבר לאמור בסעיף (ב) לעיל, כך שתוספת הריבית בגין ירידת הדירוג תהא בשיעור של 1%. למען הסר ספק, מובהר, כי בשום מקרה לא יעלה שיעור הריבית הנוסף כתוצאה משינוי בדירוג אגרות החוב על 1% גם אם תחול ירידה נוספת בדרוג אגרות החוב מעבר לאמור בסעיף (ג) לעיל. במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל, תעדכן החברה המדרגת את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה, לדירוג הגבוה מדירוג [Ba2] של מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לו ("הדירוג הגבוה"), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף בהתאם למדרגות המפורטות בסעיף (1) בגין התקופה שבה אגרות החוב דורגו בדירוג הגבוה, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת.

כמו כן, ככל שההון העצמי של החברה יפחת מסכום של 260 מיליון ש"ח, וזאת על-פי דוחותיה הכספיים המבוקרים של החברה או תוצאות רבעוניות מאוחדות לא מבוקרות שהחברה תפרסם, לפי העניין ("ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור של 0.25% לשנה, מעל שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת, טרם השינוי, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית ("מועד ירידת ההון העצמי המזכה בתוספת ריבית") ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד פרסום דוחות כספיים של החברה לפיהם ההון העצמי הינו שווה או גבוה מסכום של 260 מיליון ש"ח, לפי המוקדם. "הון עצמי" לעניין זה- הון המיוחס לבעלי המניות בחברה (לרבות הלוואות שהעמידו בעלי השליטה לחברה, הנחותים לכל חוב של החברה בגין ובקשר לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה, לרבות במקרה של פירוק, ובניכוי זכויות המיעוט) והכל בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים, האחרונים שפורסמו.

בנוסף, במסגרת ההנפקה האמורה, הוסכם כי בין העילות לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה 1), תחולנה גם העילות הבאות:

(1) אם הופסקה עיקר פעילותה של החברה (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות) או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות) לכל צד שלישי שהוא, למעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה (בהם תחזיק החברה בשיעור של 50% ויותר מזכויות ההון וההצבעה של תאגידים כאמור) ו/או לתאגידים בשליטתם של תאגידים אלו (בהם יחזיקו תאגידים אלו בשיעור של 50% ויותר מזכויות ההון וההצבעה).

(2) אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה, בין אם נסחרת בבורסה כלשהי ובין אם לאו; (2) חוב ו/או מספר חובות במצטבר של החברה כלפי מוסד פיננסי, לרבות גוף מוסדי, בסך של 50 מיליון ש"ח או יותר (הכל, למעט העמדה לפירעון מיידי של חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse) ו/או העמדה לפירעון מיידי של חוב מובטח ו/או חילוט ערבויות), והדרישה לא הוסרה תוך תקופה שנקבעה בשטר הנאמנות.

(3) שינוי שליטה בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים: (א) החזקותיה (במישרין - ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים שבשליטתו) של הגב' עתליה שמלצר ("בעלת השליטה הנוכחית") בלבד בחברה בזכויות ההון וההצבעה בחברה יפחתו מתחת לשיעור של 25%; (ב) בחברה יהיה בעל מניות אחר שהחזקותיו בזכויות ההון וההצבעה בחברה (במישרין או בעקיפין, ולרבות ביחד עם החזקות בעלי מניות אחרים שאינם בעלת השליטה הנוכחית אשר לצורך חוק ניירות ערך רואים אותם כ"מחזיקים יחד" עם בעל המניות האחר האמור), הינן בשיעור הגבוה משיעור החזקותיה של בעלת השליטה הנוכחית בלבד במניות החברה באותה העת; יובהר כי העברת שליטה כתוצאה מירושה על פי דין, או העברת שליטה לחברות בשליטתה של בעלת השליטה הנוכחית ו/או מי מילדיה ו/או בני זוגם לא מהווה העברת שליטה המקנה למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדה לפירעון מיידי.

(4) אם עודכן דירוג אגרות החוב (סדרה 1) באופן שהדירוג החדש שנקבע לאגרות החוב (סדרה 1) נמוך מדירוג של [Baa3] של מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לו של החברה המדרגת.

החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) שלא ליצור שעבוד שוטף נוסף על כלל רכושה (שיעבוד שלילי- negative pledge), מעבר לשעבודים השוטפים הקיימים על רכושה של

באור 19: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

החברה נכון למועד החתימה על שטר הנאמנות, ללא קבלה מראש של הסכמת מחזיקי אגרות החוב, וזאת בכפוף לסייגים ולהוראות שנקבעו בשטר הנאמנות; אלא אם תיצור החברה

לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו על פי יחס החובות ביניהם.

במסגרת ההנפקה התקשרה החברה בהסכם לעשיית שוק באגרות החוב (סדרה 1) עם שרותי בורסה והשקעות בישראל אי. בי. אי. בע"מ ("ההסכם" ו-"עושה השוק" בהתאמה) לפיו ישמש עושה השוק כעושה שוק באגרות החוב (סדרה 1) של החברה. ההסכם הוא לתקופה של שנה החל ממועד תחילת המסחר באגרות החוב (סדרה 1), והוא יוארך מאליו לתקופה של שנה אחת נוספת אלא אם הודיע צד למשנהו שהוא חפץ בסיום ההסכם. בגין שירותי עשיית השוק משלמת החברה לעושה השוק תשלום חודשי בסכום קבוע שאינו מהותי לחברה.

2. אגרות חוב (סדרה ד)

ביום 16 באוגוסט 2020 פרסמה החברה דוח הצעת מדף על פיו הוצעו לציבור, בדרך של "הצעה אחידה", כאמור בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007. בהתאם, ביום 18 באוגוסט 2020 הנפיקה החברה 225 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד), בתמורה לסך של כ- 223 מיליון ש"ח (נטו).

קרן אגרות החוב (סדרה ד) צמודה לעלייה במדד המחירים לצרכן, ונושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.89% לשנה (כפוף למנגנוני התאמת שיעור הריבית במקרה של ירידת דרוג אגרות החוב או ירידה בהון עצמי מינימלי, כמפורט בשטר הנאמנות), והן תעמודנה לפירעון (קרן) ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 במרץ בשנים 2023 עד 2029, כמפורט להלן: שלושה תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 10% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2023 ועד 2025 (כולל); תשלום אחד בשיעור של 14% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2026; שני תשלומים באופן שכל תשלום הינו בשיעור 20% מקרן אגרות החוב אשר ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2027 ועד 2028 (כולל); תשלום אחד בשיעור של 16% אשר ישולם ביום 31 במרץ 2029. תשלום הריבית משולם מידי חצי שנה.

אגרות החוב (סדרה ד) דורגו על ידי חברת מידרוג בע"מ בדרוג A3 עם אופק יציב ועל ידי S&P מעלות בדירוג "A-" עם אופק יציב.

ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי החברה המדרגת (ובמקרה בו תהיה יותר מחברה מדרגת אחת, ייקבע הדירוג לפי הדירוג הנמוך מבין שתי חברות הדירוג) יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מהדירוג הראשוני, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, מעל שיעור הריבית השנתית כפי שתהא באותה עת, באופן כדלקמן: (א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר מהדירוג הראשוני - יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור נוסף של 0.5%; (ב) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מהדירוג הראשוני - יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור נוסף של 0.25% מעבר לאמור בסעיף (א) לעיל, כך שתוספת הריבית בגין ירידת הדירוג תהא בשיעור של 0.75%; (ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות ויותר מהדירוג הראשוני - יעלה שיעור הריבית השנתית בשיעור נוסף של 0.25% מעבר לאמור בסעיף (ב) לעיל, כך שתוספת הריבית בגין ירידת הדירוג תהא בשיעור של 1%. במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל תעדכן החברה המדרגת את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב, בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף בהתאם למדרגות המפורטות בסעיף לעיל בגין התקופה שבה אגרות החוב דורגו בדירוג הגבוה, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת, כאשר במקרה שהדירוג יהיה נמוך בשתי דרגות מתחת לדירוג הראשוני, תבוטל תוספת הריבית הנקובה בסעיף (א) לעיל רק עם חזרה לדירוג הראשוני.

באור 19: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

כמו כן, ככל שההון העצמי (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד)) יפחת מסכום של 340 מיליון ש"ח, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי

מסולקת של אגרות החוב, בשיעור של 0.25% לשנה, מעל שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת, טרם השינוי. בנוסף, במסגרת ההנפקה האמורה, הוסכם כי בין העילות לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ד'), תחולנה גם העילות המפורטות בקשר עם אגרות החוב (סדרה 1) כאמור לעיל.

ד. הלוואות מתאגידים בנקאיים

1. בשנת 2016 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 100 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-3.38% לתקופה של 7.5 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים (החזר קרן לראשונה חל בחודש ספטמבר 2016). לאחר מועד הדיווח, בוצע פרעון מוקדם של הלוואה זו.
2. בשנת 2017 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 15 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-2.55% לתקופה של 6.5 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש מרץ 2018). לאחר מועד הדיווח, בוצע פרעון מוקדם של הלוואה זו.
3. בשנת 2017 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 15 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-2.55% לתקופה של 7 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש יוני 2018).
4. בשנת 2018 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 30 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-3.19% לתקופה של 7 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש יולי 2020)
5. בשנת 2018 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 20 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-3.22% לתקופה של 7 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש יולי 2020)
6. בשנת 2018 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 30 מיליון ש"ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-3.25% לתקופה של 7 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית חציונים. (החזר קרן לראשונה חל בחודש נובמבר 2020).
7. בשנת 2022 נטלה חברה בת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 16 מיליון ש"ח נושאת ריבית משתנה שנתית של פריים+0.85% לתקופה של 6 שנים. ההלוואה נפרעת בתשלומים של קרן וריבית רבעוניים. (החזר קרן לראשונה החל בחודש אוגוסט 2022).

נכון ליום 31 בדצמבר 2022 החברה לא נטלה הלוואות חדשות מלבד ההלוואות המפורטות לעיל.

ה. אמות מידה פיננסיות

1. החברה

ביום 16 במרץ, 2015 חתמה החברה כלפי בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ והבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ על כתב התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות, אשר מחליף ומבטל את כל אמות המידה הפיננסיות הקודמות של הקבוצה וביום 26 במרץ, 2019 נחתם עדכון להתחייבויות הנ"ל.

להלן עיקרי הוראות כתב ההתחייבות (כפי שעודכן): החברה תעמוד בכל עת בכל אמות המידה הפיננסיות שלהלן, אשר תיבדקנה בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים, רבעונים ושנתיים, של החברה:

א. סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת מסך של 140 מיליון ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2022 ההון העצמי המוחשי של החברה הינו כ-271 מיליון ש"ח);
ב. בתקופה מיום 1.1.2019 עד 31.12.2020 סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת משיעור השווה ל-10% מסך המאזן המוחשי של החברה, בתקופה מיום 1.1.2021 עד 31.12.2021 שיעור זה לא יפחת מ-12%, בתקופה מיום 1.1.2022 עד 30.12.2022 שיעור זה לא יפחת מ-15% והחל מיום 31.12.2022 שיעור זה לא יפחת מ-18%. (ליום 31 בדצמבר 2022 סכום ההון העצמי המוחשי של החברה עומד על 17.16% מסך המאזן המוחשי של

באור 19: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

החברה). על אף האמור לעיל, ובהתאם למתואר מטה בסעיף 2 לביאור זה, החברה איננה נחשבת כמפרה במקרה של חריגה שאיננה מהותית במהלך רבעון אחד בלבד (דהיינו, בשיעור שאינו עולה על 5% מהערך הקבוע באמת המידה הפיננסית). לאור האמור, במהלך חודש מרץ 2023, קיבלה החברה את אישור הבנקים האמורים לכך, שכתב ההתחייבות האמור יתוקן באופן בו עד ליום 30.12.2023, שיעור ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת משיעור השווה ל-15% מסך המאזן המוחשי של החברה.

ג. מנה המתקבלת מחלוקת החוב נטו, כולל ערבויות בשקלול בהון עצמי מוחשי, לא יעלה על 3.0 (ליום 31 בדצמבר 2022 מנה זו כאמור הינה כ-1.53);

ד. יחס שירות חוב לא יפחת מ-1.2 (ליום 31 בדצמבר 2022 יחס זה הינו 4.47);

ה. יחס כיסוי החוב לא יעלה על 4.5 (ליום 31 בדצמבר 2022 יחס זה הינו 3.14);

ו. אשראי זמן קצר לא יעלה על סכום השווה ל-70% מההון החוזר התפעולי (ליום 31 בדצמבר 2022 שיעור זה הינו 31%);

ז. הרווח הנקי הרבעוני לא יהיה שלילי במשך 6 רבעונים רצופים.

2. בנוסף לאמות המידה הפיננסיות כאמור, כתב ההתחייבות (כפי שעודכן) כולל את ההסכמות והתחייבויות המהותיות שלהלן:

א. בכל שנה קלנדרית, החברה תהיה רשאית לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה, ללא הסכמת הבנקים, בסכום שאינו עולה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה (לא כולל רווחי שערוך נכסים), ובלבד שסכום הדיבידנד לא יעלה על 10% מההון העצמי של החברה כפי שהופיע בדוחות הכספיים האחרונים של החברה טרם מועד ביצוע החלוקה, וכן שבעקבות התשלום כאמור ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 160 מיליון ש"ח;
ברבע הראשון של שנת 2021 חולק דיבידנד בסך של 48 מיליוני ש"ח (ברוטו) וברבע הראשון של שנת 2022 חולק דיבידנד בסך של 25 מיליוני ש"ח (ברוטו), ובכפוף למגבלות האמורות לעיל.

ב. החברה וחברות הקבוצה לא תבצענה תשלומים לבעלי עניין ובעלי שליטה, שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, בהיקף כספי שנתי העולה על 2 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, ללא הסכמת הבנקים. לא תידרש הסכמת הבנקים לגבי תשלום או עסקה במהלך העסקים הרגיל של החברה, זאת ללא קשר להיקף העסקה ו/או בקשר עם תשלומים במהלך העסקים הרגיל לנושאי משרה בקבוצה, שאינם נמנים עם בעלי השליטה;

ג. החברה תהיה רשאית, ללא קבלת הסכמת הבנקים, לשלם לבעלת השליטה בחברה ו/או לבני משפחתה ו/או לחברות בשליטתה, תשלום בקשר עם כהונתם של גורמים אלה כנושאי משרה ו/או בעלי תפקידים בקבוצה, עד לסך מצטבר של 5 מיליון ש"ח בשנה;

ד. החברה לא תמכור, תעביר או תעשה דיספוזיציה כלשהי באחזקותיה (במישרין ובעקיפין) בכל אחת מחברות הקבוצה, ללא הסכמת הבנקים;

ה. אם ארע מאורע אשר בקרותו רשאים מוסד פיננסי ו/או מחזיקי אג"ח של החברה להעמיד לפירעון מיידי את חובות החברה ו/או חברות הקבוצה, הבנקים יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כל חובות הקבוצה כלפיהם;

ו. הבנקים יהיו רשאים להעמיד את האשראי לפירעון מיידי במקרה שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנקים, לרבות על-פי כתב ההתחייבות, ובכלל זה במקרה שגב' עתליה שמלצר תחדל מלהחזיק לפחות 50.01% ממניות החברה, ללא הסכמת הבנקים (האמור לא יחול על העברת שליטה כתוצאה מירושה על-פי דין או על העברה לבני משפחה גב' שמלצר או לתאגידים בשליטת מי מבני המשפחה).

לאור ההשפעה של יישום תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 16 - חכירות על הדוחות הכספיים של החברה, החל משנת 2019, פעלה החברה מול הבנקים והגיעה מולם להסכמות כי בחינתם של אמות המידה הפיננסיות של החברה תעשה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי הקודם IAS17.

במהלך חודש נובמבר 2022, פנתה החברה לתאגידים הנ"ל וקיבלה את הסכמתם לעדכון חישוב יחס כיסוי החוב. בהקשר זה יצויין כי הסכימו החברה והתאגידים הבנקאים להמשיך ולנטרל את השפעת IFRS16 במסגרת בחינת עמידתה באמות המידה, וכן הסכימו

באור 19: - התחייבויות לא שוטפות (המשך)

התאגידים הבנקאיים לאפשר לחברה תקופת ריפוי אחת (רבעון) לתיקון אי עמידה באמת מידה פיננסית שאינה מהותית (אי עמידה באמת המידה בהיקף של עד 5%), ככל שתהיה. בהמשך לבאור 8.ד.24, בהתאם לתוצאות הצפויות לרבעון השלישי של שנת 2022, החברה לא הייתה צפויה לעמוד ביחס כיסוי החוב לו התחייבה כלפי תאגידים פיננסיים בהתאם לאמות מידה, כמפורט לעיל. לפיכך, פנתה החברה לתאגידים

הנ"ל וקיבלה את הסכמתם לכך שלצורך חישוב יחס כיסוי החוב, החישוב לא יכלול את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2022, זאת עד אשר תסתיים השפעתו (קרי חישוב יחס כיסוי החוב יכלול את ארבעת הרבעונים האחרונים, מתוך חמשת הרבעונים האחרונים, שאינם כוללים את הרבעון השלישי לשנת 2022), כאשר בתקופה בה לא נלקחות בחשבון תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2022, חלוקת דיבידנדים על ידי החברה תהיה כפופה לאישור מראש של התאגידים הבנקאיים האמורים.

3. מערך הבטוחות הקיים של הקבוצה כלפי הבנקים (ראה באור 24א'), יישאר ללא שינוי, למעט השלמת רישום שעבודים שוטפים על חברות בנות, ככל שלא נרשמו בעבר, חידוש מסמכי השעבוד הקיימים (רישום מחדש) והסרת השעבודים הקבועים לטובת הבנקים על נכסי המקרקעין של הקבוצה. בנוסף, הסדר הערבויות הצולבות בין חברות הקבוצה (ראה באור 24ב'), יורחב באופן שיכלול את כלל חברות הקבוצה.

4. בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה 1), התחייבה החברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות:

(א) הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי, לא ירד מסך של 240 מיליון ש"ח. החברה תחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה לעיל על פי דוחות כספיים מאוחדים של שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים. נכון ליום 31.12.2022 ההון העצמי של החברה עומד על כ- 456 מיליון ש"ח.

(ב) יחס הון עצמי למאזן - יחס הון עצמי לסך המאזן המאוחד (כהגדרתם להלן) לא יפחת מ-15%. החברה תחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה לעיל על פי דוחות כספיים מאוחדים של שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים. נכון ליום 31.12.2022 יחס הון עצמי למאזן עומד על כ-24.5%.

(ג) ה-EBITDA הרבעונית של החברה לא תהיה שלילית במשך יותר מחמישה (5) רבעונים עוקבים. עילה לפירעון מידי תקום במידה והחברה פרסמה 6 דוחות כספיים עוקבים אשר כללו כל אחד בנפרד (ולא במצטבר) EBITDA רבעונית שלילי, בלבד. "EBITDA רבעונית" - הרווח הגולמי של החברה במאוחד בניכוי הוצאות מכירה ושיווק, הוצאות הנהלה, מחקר ופיתוח, בתוספת פחת והפחתות (לא כולל הוצאות והכנסות אחרות), לתקופה של הרבעון הרלוונטי, מחושבת בהתאם לנתונים כאמור בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, סקורים או מבוקרים (לפי העניין). בהתאם לדוחות של החברה לרבעון הרביעי של שנת 2022, ה-EBITDA מסתכמת בסך של כ- 29.5 מיליון ש"ח.

5. בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד), התחייבה החברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות:

(א) הון עצמי מינימאלי - ההון העצמי של החברה לא ירד מסך של 280 מיליון ש"ח. החברה תחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה לעיל על פי דוחות כספיים מאוחדים של שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים. נכון ליום 31 בדצמבר, 2022 ההון העצמי של החברה עומד על סך של כ- 456 מיליון ש"ח.

(ב) יחס הון עצמי למאזן - היחס בין ההון עצמי לסך המאזן המאוחד לא יפחת מ-17%. החברה תחשב כמפרה את התחייבותה כאמור רק אם לא עמדה באמת המידה הפיננסית האמורה לעיל על פי דוחות כספיים מאוחדים של שני (2) רבעונים קלנדאריים רצופים. נכון ליום 31 בדצמבר, 2022 יחס הון עצמי למאזן עומד על כ-24.5%.

למועד הדיווח החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות.

באור 20: - מכשירים פיננסיים

א. סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות בדוח על המצב הכספי לקבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל-IFRS 9:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים		
נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת		
נכס פיננסי בגין הסדרי זיכיון	226,360	218,178
הלוואות וחייבים	754,732	724,394
	981,092	942,572
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר:		
חוזי אקדמה לגידור תזרים מזומנים	7,455	-
סה"כ נכסים פיננסים	988,547	942,571
סך הכל שוטף	778,497	748,843
סך הכל לא שוטף	210,050	193,729
התחייבויות פיננסיות		
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת	1,165,233	1,001,779
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר:		
חוזי אקדמה לגידור תזרים מזומנים	5	258
סה"כ התחייבויות פיננסיות	1,165,238	1,002,037
סך הכל שוטף	755,020	647,589
סך הכל לא שוטף	410,218	354,448

ב. גידור תזרימי מזומנים

סיכון מטבע חוץ

סיכון מטבע חוץ הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.

חוזי אקדמה על שערי חליפין הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר יועדו כמכשירים מגדרים בגידורי תזרים מזומנים של תזרים מזומנים עתידי דולרי.

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	התחייבויות	התחייבויות
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שווי הוגן של חוזי אקדמה במטבע חוץ שיועדו כמכשירים מגדרים	7,450	(258)

התנאים של חוזי האקדמה על מטבע החוץ תואמים את התנאים של העסקאות החזויות ברמה גבוהה.
כתוצאה מכך, לא קיים חוסר אפקטיביות הדורש הכרה דרך רווח או הפסד. הסכומים המתייחסים מופיעים בבאור יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים.

באור 20: - מכשירים פיננסיים (המשך)

ג. יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מטבע חוץ, סיכון ריבית וסיכון מדד), סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת לפרקים במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסויימות לסיכונים. הדירקטוריון סוקר ומאשר את המדיניות באשר לכל אחד מהסיכונים המובאים להלן.

גורמי סיכון פיננסיים

1. סיכון מדד ומטבע חוץ

הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית והיא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר לאירו והדולר. סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות, נכסים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות וכן מהשקעות נטו בפעילויות חוץ. החברה נוהגת לעשות שימוש בנגזרים פיננסיים לצורך גידור החשיפות. עסקאות אלה נעשות באמצעות תאגידים פיננסיים גדולים בארץ ומבוצעות למטרות הגנה.

ניתוח רגישות למטבע חוץ:

מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר:	ההשפעה על ההון	ההשפעה על ההון	השפעה על הרווח והפסד לפני מס	השפעה על הרווח והפסד לפני מס
	31 בדצמבר	31 בדצמבר	31 בדצמבר	31 בדצמבר
	2022	2021	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
ירידת שע"ח של 10%	105	(2,114)	1,183	(2,049)
עליית שע"ח של 10%	(105)	2,114	(1,183)	2,049

מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו	ההשפעה על ההון	ההשפעה על ההון	השפעה על הרווח והפסד לפני מס	השפעה על הרווח והפסד לפני מס
	31 בדצמבר	31 בדצמבר	31 בדצמבר	31 בדצמבר
	2022	2021	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
ירידת שע"ח של 10%	2,828	(330)	3,019	(250)
עליית שע"ח של 10%	(2,828)	330	(3,019)	250

באור 20: - מכשירים פיננסיים (המשך)

מבחני רגישות בגין שינויים במדד המחירים לצרכן

הטבלה שלהלן מציגה את הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר במדד המחירים לצרכן על החלק המושפע מכך בהלוואות. כאשר כל המשתנים האחרים ללא שינוי, ההשפעה של שינויים בשיעורי הריבית על הרווח לפני מס של החברה תהיה כדלקמן:

	מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן רווח (הפסד) מהשינוי	
	עליית מדד של 2%	ירידת מדד של 2%
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
2022	(8,030)	8,030
2021	(6,940)	6,940

	מבחן רגישות לשינויים במדד תשומות הבנייה רווח (הפסד) מהשינוי	
	עליית מדד של 2%	ירידת מדד של 2%
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
2022	1,331	(1,331)
2021	3,293	(3,293)

2. סיכון ריבית

סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק.

החשיפה של החברה לסיכון של שינויים בשיעורי ריביות השוק מתייחסת בעיקר להתחייבויות לזמן ארוך של החברה הנושאות ריבית משתנה. החברה מנהלת את סיכון הריבית באמצעות שימוש בפורטפוליו מאזן של הלוואות בריבית משתנה לבין הלוואות בריבית קבועה.

3. סיכון אשראי

לקבוצה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי, בשל הפיזור הרחב של האשראי ללקוחות רבים.

סיכון אשראי עשוי להיווצר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד או כתוצאה מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומים, שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים. תכונות העשויות לגרום לריכוז סיכון אשראי כוללות את מהות הפעילויות שבהן עוסקים החייבים, כגון הענף שבו הם פועלים, האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית.

הקבוצה מוכרת באשראי של 30-180 יום ללקוחותיה בעיקר בישראל. הקבוצה מבצעת באופן שוטף הערכת האשראי הניתן ללקוחותיה, תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם. חברות הקבוצה עוקבות באופן שוטף אחר חובות הלקוחות, ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת חברות הקבוצה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. הפרשה לחובות מסופקים ו/או אבודים נמוכה יחסית להיקפי הפעילות של הקבוצה במונחים שנתיים.

באור 20: - מכשירים פיננסיים (המשך)

4. סיכון נזילות

מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש במשיכות יתר מבנקים, הלוואות מבנקים ואגרות חוב.

הקבוצה העריכה כי ריכוזיות סיכון הנזילות היא נמוכה, וזאת בהתחשב באפשרות למחזור הלוואות. הגישה למקורות מימון הינה זמינה באופן מספק וניתן לגלגל את החובות שמועד פירעונם הוא עד שנה מול המלווים הקיימים. לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר, 2022 בסך של כ- 223 מליון ש"ח ומסגרות אשראי כספיות בלתי מנוצלות בהיקף של כ- 67 מליון ש"ח.

מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד (לפני מס), עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.

ד. זמני פרעון של התחייבויות פיננסיות

הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים:

ליום 31 בדצמבר, 2022

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מ-4 שנים ואילך	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הלוואות מתאגידים בנקאיים	102,244	19,292	19,198	2,765	4,079	147,578
הלוואות לפרויקטי זכיינות	13,227	11,660	11,923	12,088	109,855	158,753
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	421,973	-	-	-	-	421,973
זכאים	135,430	-	-	-	-	135,430
אגרות חוב	82,140	24,054	24,054	33,676	136,027	299,951
התחייבויות בגין חכירה	25,501	10,038	9,983	279	-	45,801
	780,515	65,044	65,158	48,808	249,961	1,209,486

באור 20: - מכשירים פיננסיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2021

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מ-4 שנים ואילך	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הלוואות מתאגידים בנקאיים	31,757	31,757	18,424	17,405	-	99,343
הלוואות לפרויקטי זכיינות	12,914	10,868	11,161	11,451	113,710	160,105
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	528,444	-	-	-	-	528,444
זכאים	149,743	-	-	-	-	149,743
אגרות חוב	-	82,500	22,500	22,500	159,272	286,772
התחייבויות בגין חכירה	22,217	11,508	2,658	-	-	36,383
	745,075	136,610	54,720	51,334	265,460	1,253,199

ה. שווי הוגן

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על-פי שווים ההוגן:

	יתרה 31 בדצמבר	יתרה 31 בדצמבר	שווי הוגן 31 בדצמבר	שווי הוגן 31 בדצמבר
	2022	2021	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות				
הלוואות צמודות למדד ובריבית משתנה *)	(258,536)	(158,467)	(258,536)	(158,467)
הלוואות בריבית קבועה*)	(49,342)	(100,843)	(48,061)	(101,010)
אגרות חוב	(299,951)	(286,772)	(299,478)	(331,038)
סה"כ	(607,829)	(546,082)	(606,075)	(590,515)

*) יתרות ההלוואות כוללות ריבית לשלם.

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, נכס פיננסי, השקעות לזמן קצר, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך, אשראי מתאגידים בנקאיים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות והלוואות לזמן ארוך שהתקבלו הנושאות ריבית קבועה תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים הוא הסכום אשר בו המכשיר יכול להימכר בעסקה בין קונים ומוכרים מרצון, בשונה מעסקה כפויה (פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ).

להלן השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן:
השווי ההוגן של אגרות חוב סחירות מבוסס על מחירים מצוטטים לתאריך החתך. הלוואות מבנקים, מוערך באמצעות היוון תזרימי מזומנים חזויים בריבית המקובלת למכשירים בעלי מאפיינים דומים מבחינת תנאים, סיכוני אשראי וזמני פירעון.

באור 21: - התחייבויות אחרות

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבות בגין הסכם קיבוצי בשותפות מאוחדת (*)	470	801
התחייבויות למדען הראשי	2,748	2,251
התחייבות מותנית (**)	7,553	8,179
רכיב התחייבותי בגין אופציות למניות	785	2,184
	11,556	13,415

(*) בין שותפות מאוחדת לבין ההסתדרות וועד עובדי השותפות המאוחדת קיים הסכם קיבצי מיוחד שנחתם בחודש אוגוסט 2017 ומוארך מעת לעת, שהאחרון שבהם בוצע בחודש ינואר 2023 בתוקף לשלוש שנים (קרי, עד ליום 31 בינואר 2026), והוא מתחדש אוטומטית ל-3 שנים (חוזר ונשנה), אלא אם אחד הצדדים יודיע 60 יום מראש על רצונו בשינויים ("**ההסכם הקיבוצי**"). בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד, על תוספותיו, סוכם, בין היתר:

- הארכת רשת הביטחון (לפיצויים ולפנסיה) למשך עד ליום 31 בינואר 2026, באותם תנאים (ראה באור 22.ב).
- סיום העסקתם של 17 עובדים קבועים אשר חל עליהם ההסכם הקיבוצי;
- תשלום של כ-2.6 מיליוני ש"ח לעובדים שפוטרו, המורכב מרשת פיצויים, רשת פנסיה מתמשכת (עד שנת 2023) והסתגלות;
- קיצור תקופת הניסיון לעובדים חדשים תחת ההסכם הקיבוצי כך שתעמוד על 24 (או תקופה קצרה יותר במקרים שנקבעו).

(**) ראה פירוט בבאור 5.ב.

באור 22: - נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים

הטבות לעובדים כוללות הטבות לזמן קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך והטבות בגין פיטורין.

א. הטבות לאחר סיום העסקה

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין כמתואר להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה ו/או הסכמים קיבוציים רלוונטיים בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת, כמפורט להלן.

באור 22: - נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים

1. תוכניות להפקדה מוגדרת

לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, על-פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת	14,535	12,774	12,130

2. תוכניות להטבה מוגדרת

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בפוליסות ביטוח מתאימות.

א) השינויים בנכסי התוכנית

	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר	*7,897	*7,111
הפקדות:		
המעסיק	1,262	2,082
נכסים ותשואות שהועברו לסעיף תגמולים	(4)	(6)
הטבות ששולמו	(646)	(856)
נכסים של עובדים שעברו לסעיף 14	(373)	(714)
מדידה מחדש של נכס בגין הטבה מוגדרת:		
תשואה על נכסי התוכנית (בניכוי הכנסות ריבית)	57	71
רווח (הפסד) אקטוארי בגין שינויים בהנחות הפיננסיות	(116)	209
יתרה ליום 31 בדצמבר	8,077	*7,897

* סווג מחדש

באור 22: - נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)

ב) פירוט נכסי התוכנית לפי שווי הוגן

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים	582	831
מכשירי הון	1,712	2,445
מכשירי חוב	4,651	6,646
קרנות השקעות	1,132	1,617
	8,077	11,539

ג) השינויים בערך הנוכחי של התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת

	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר	*13,443	*12,576
עלות שירות שוטף	264	1,077
הוצאות ריבית	129	137
העברה לסעיף תגמולים	(559)	(822)
הטבות ששולמו	871	484
רווח אקטוארי, נטו	(496)	(9)
יתרה ליום 31 בדצמבר	13,652	*13,443

* סווג מחדש

ד) נכסי (התחייבויות) התוכנית, נטו

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת	(13,652)	(17,377)
שווי הוגן של נכסי התוכנית	8,077	11,574
סה"כ התחייבות, נטו	(5,575)	(5,803)

באור 22: - נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)

ה) ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת

	2022	2021
	%	%
שיעור ההיוון של התחייבות התוכנית [1]	4.9	1.8
שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית	4.9	1.8
שיעור עליית שכר צפויה	3.2-4.0	3.2-4.0

[1] שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה.

ב. רשת בטחון

בהמשך לאמור בבאור 21 לעיל, במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד (כפי שהוארך מעת לעת) נכללת גם התחייבות שותפות מאוחדת לחלק מעובדיה לשלם להם פיצויי פיטורין מוגדלים ופנסיה מוקדמת, במידה שיפוטרו בתקופה המוגדרת כתקופת "רשת הבטחון" (עד ליום 31 בינואר 2026). שותפות מאוחדת ביצעה בדוחותיה הפרשה בגין העובדים הנ"ל בהתאם להערכת הנהלת השותפות באשר לסיום יחסי עובד-מעביד אפשריים בעתיד.

כמו כן, קיימים עובדים העומדים בקריטריונים שנקבעו בהסכמים הנ"ל ונכללים ברשימה סגורה אשר נכללה באותם הסכמים, ואשר זכאים לפרוש, בתנאים מסויימים (10 שנים נותרות לגיל פרישה (62 נשים - 67 גברים) ובעלי וותק של 33 שנה לפחות למועד חתימת ההסכם הקיבוצי הראשוני העוסק ברשת הבטחון) מרצונם מעבודתם בשותפות המאוחדת ויהיו זכאים למלוא תנאי "רשת הבטחון". ליום 31 בדצמבר, 2022 לא קיימת הפרשה בגין עובדים הרשאים לפרוש מרצונם ולקבל את מלוא תנאי "רשת הבטחון".

כמו כן התחייבה השותפות להעמיד ערבות בנקאית בגין "רשת הבטחון" בשיעור שלא יפחת מ-25% מסכום רשת הבטחון העדכנית של העובדים המועברים (לרבות לעובדים שפוטרו וטרם שולמו להם מלוא התשלומים המגיעים להם מכוח רשת הבטחון).

סכום "רשת הבטחון" העדכני ליום 31 בדצמבר, 2022 בקשר עם העובדים הקיימים הינו כ-1.5 מליון ש"ח וחושב לפי ההנחה של פיטורי כל העובדים המועברים בהתאם לתנאי "רשת הבטחון" החלים עליהם. סכום זה מייצג את יתרת הפיצויים לעובדים ב"רשת הביטחון" שעובדים בשותפות ולא פרשו.

באור 23: - מסים על הכנסה

א. חוקי המס החלים על חברות הקבוצה

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985

על-פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.

בחודש פברואר 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת (לנכסים ברי פחת שנרכשו לאחר שנת המס 2007) החל משנת 2008.

באור 23: - מסים על הכנסה (המשך)

חוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ"ט-1969

לחברה מעמד של "חברה תעשייתית" כמשמעותו בחוק זה. בהתאם למעמד זה ומכוח תקנות שפורסמו זכאית החברה לתבוע ניכוי פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה, כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים. כמו כן, החברה זכאית להפחתה בגין פטנט או זכות לניצול פטנט או ידע, המשמשים לפיתוחו או לקידומו של המפעל, לניכוי של הוצאות להנפקת מניות הנרשמות למסחר בבורסה וכן להגשת דוח מאוחד בתנאים מסויימים.

החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

תיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (תיקון 68)

בחודש ינואר 2011 פורסם בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, אשר קובע, בין היתר, תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן -החוק). תחולת התיקון היא מיום 1 בינואר, 2011. התיקון משנה את מסלולי ההטבות שבחוק ומחיל שיעור מס אחיד על כלל ההכנסות המועדפות של החברה, אשר תחשב כחברה מועדפת בעלת מפעל מועדף. החל משנת המס 2011, החברה רשאית לבחור (ללא אפשרות לחזור בה מבחירתה) אם לעבור לתחולת התיקון והחל מאותה שנת מס שלגביה נעשתה הבחירה יחולו על כל הכנסתה המועדפת מהמפעל המועדף שיעורי המס המתוקנים המפורטים בהמשך.

תיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (תיקון 71)

בחודש אוגוסט 2013 פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 הכולל את תיקון 71 לחוק עידוד השקעות הון (להלן - התיקון). התיקון קובע כי שיעור המס על ההכנסה המועדפת מהמפעל המועדף בשנים 2014 ואילך הוא 16% (באזור פיתוח א' - 9%). בקשר לשינויים בשיעורי המס הנובעים מתיקון 73 לחוק, ראה להלן.

כמו כן, קובע התיקון כי במידה שיחולק דיבידנד ליחיד או לתושב חוץ מרווחי המפעל המועדף כאמור לעיל, יחול מס בשיעור של 20%.

בחודש דצמבר 2014, קיבלה שותפות מאוחדת מעמד של מפעל מועדף.

תיקון החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (תיקון 73)

בחודש דצמבר 2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז – 2016, הכולל את תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון (להלן - התיקון). התיקון קובע כי שיעור המס שיחול מיום 1 בינואר, 2017 ואילך על מפעל מועדף הממוקם באיזור פיתוח א' הינו 7.5% במקום 9% (שיעור המס למפעל מועדף אשר אינו ממוקם באיזור פיתוח א' נותר 16%).

ב. שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה

1. בדצמבר 2016 אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז – 2017, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 1 בינואר, 2017 לשיעור של 24% (במקום 25%) והחל מיום 1 בינואר, 2018 לשיעור של 23%.

שיעור מס החברות בישראל בשנים 2020-2022 הינו 23%.

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

בחודש אוגוסט 2013 פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 (חוק התקציב). החוק כולל בין היתר הוראות לגבי מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2013, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם

באור 23: - מסים על הכנסה (המשך)

"עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.

2. שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות שמקום התאגדותן מחוץ לישראל הינם:

חברה המאוגדת בגרמניה - שיעור מס של 15%.
חברות המאוגדות בפולין – שיעור מס של 19%
חברה המאוגדת ברומניה - שיעור מס של 16%.
חברות המאוגדות בארה"ב - שיעור מס פדרלי בשיעור מקסימלי של 21% (קיים מס מינימום אלטרנטיבי) ושיעור מס מדינתי של 3%.

ג. שומות מס

שומות מס סופיות

נכון ליום 31 בדצמבר, 2022 לחברה ולחברות הקבוצה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2018.

ד. הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות

1. לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס מועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר, 2022 בסך של כ-32.5 מיליון ש"ח. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ-3.7 מיליוני ש"ח. לא הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מס בהיעדר צפי לניצול הפסדים מועברים בעתיד הנראה לעין.

2. לחברות מאוחדות הפסדים עסקיים לצורכי מס מועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר, 2022 בסך של כ-280 מיליון ש"ח. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ-25.4 מיליון ש"ח. לא הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מס בהיעדר צפי לניצול הפסדים מועברים בעתיד הנראה לעין.

3. לחברות מאוחדות הפסדים צבורים מניירות ערך סחירים בסך של כ-12.2 מיליון ש"ח בגינם לא נוצרו מסים נדחים, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

4. לחברה הפסדי הון להעברה לצורכי מס הכנסה בסך של כ-17.9 מיליון ש"ח בגינם לא נוצרו מסים נדחים, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין. לחברות מאוחדות הפסדי

הון להעברה לצורכי מס הכנסה בסך של כ-6.1 מיליון ש"ח בגינם לא נוצרו מסים נדחים, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

באור 23: - מסים על הכנסה (המשך)

ה. מסים נדחים

ההרכב:

	דוחות על המצב הכספי	דוחות על המצב הכספי	דוחות על רווח כולל	דוחות על רווח כולל
	31 בדצמבר	31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2022	2021	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות מסים נדחים					
נכסים בלתי מוחשיים	(8,735)	(9,055)	320	909	(1,625)
עסקאות גידור	(1,715)	-	(1,715)	325	(132)
רכוש קבוע ונכס פיננסי	(2,756)	(2,623)	(133)	34,514	3,048
עסקת מכירת כלולה	-	-	-	8,948	(8,948)
נכס זמין למכירה	(265)	-	(265)	-	-
אחרים	(31)	(108)	77	1,428	421
	(13,502)	(11,786)	(1,716)	46,124	(7,236)
נכסי מסים נדחים					
הפסדים מועברים לצורכי מס	29,075	16,173	12,902	(41,613)	(4,605)
הפרשה לחובות מסופקים	1,748	1,411	337	(58)	(165)
הטבות לעובדים	4,540	4,350	190	46	818
עסקאות גידור	-	-	-	(80)	(18)
אחרים	3,617	4,074	(457)	483	2,531
	38,980	26,008	12,972	(41,222)	(1,439)
הכנסות (הוצאות) מסים נדחים			11,256	4,902	(8,675)
נכסי מסים נדחים, נטו	25,478	14,222			

המסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
נכסים לא שוטפים	36,798	20,327
התחייבויות לא שוטפות	(11,320)	(6,105)
	25,478	14,222

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס של 23% בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש. לעניין שינוי שיעור מס חברות ראו סעיף 23ב'(1) לעיל.

באור 23: - מסים על הכנסה (המשך)

ו. מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי רווח (הפסד) כולל אחר

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מסים בגין מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	87	-	(81)
מסים בגין עסקאות גידור	1,434	(81)	319

ז. מסים על ההכנסה הכלולים ברווח או והפסד

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מסים שוטפים	20,431	45,963	14,339
מסים נדחים, ראה גם סעיף ה' לעיל	(11,256)	(4,902)	8,565
מסים בגין שנים קודמות	198	(1,814)	464
	9,373	39,247	23,368

באור 23: - מסים על הכנסה (המשך)

ח. מס תיאורטי

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה	(40,318)	160,168	38,245
שיעור המס הסטטוטורי	23%	23%	23%
מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי	(9,273)	36,839	8,796
עלייה (ירידה) במסים על הכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:			
יצירת מסים נדחים לראשונה	52	489	(339)
יצירת עתודה למס בגין נכס מוחזק למכירה [1]	(265)	(416)	8,596
מימוש הפסדים מועברים במסגרת הסכם שומות	-	-	3,241
הוצאות (הכנסות) שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס	294	359	(686)
חלק הקבוצה (ברווחי) חברות כלולות	1,385	648	(1,781)
הפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים	763	(2,149)	1,504
גידול בהפסדים לצורכי מס בגינם לא הוכרו מסים נדחים בשנה	16,712	5,254	9,734
מסים בגין שנים קודמות	198	(1,660)	464
ניצול הפסדים לצורכי מס משנים קודמות, בגינם לא הוכרו מסים נדחים בעבר	(230)	(98)	(74)
הכנסות פטורות ממס [1]	(220)	-	(6,167)
אחרים	(43)	(19)	80
מסים על הכנסה	9,373	39,247	23,368

(1) ראה באור 11.ד לעיל.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות

א. שעבודים

1. להבטחת ההלוואות והאשראים לחברות הקבוצה מתאגידים בנקאיים, החברה והחברות המאוחדות רשמו לטובת התאגידים הבנקאיים את השעבודים הבאים על נכסי החברה ועל נכסי חברות מאוחדות:

א) שעבוד קבוע - על הון המניות שטרם נדרש ו/או טרם נפרע, על זכות המוניטין וכן על זכויות הנובעות מביטוח.

ב) שעבוד צף על הכספים, ניירות ערך, מסמכים ושטרות של אחרים אשר נמסרו למשעבד בידי הממשכן וכן על זכויות הנובעות מביטוח.

ג) שעבוד קבוע ושוטף על כל המניות של חברות מאוחדות, כל הדיבידנדים, דמי הניהול ותשלומים מהן כמפורט באגרת החוב.

2. שעבוד קבוע על כל זכויות חברה מאוחדת על פי הסכם ביצוע פרויקט בינה לבין לקוח, על כל שינויו, הארכותיו ונספחיו לרבות הזכות לקבלת כספים על פיו.

3. להבטחת ההלוואות והאשראים לחברות המאוחדות מתאגידים בנקאיים ומגופים מוסדיים בקשר עם פרוייקטי BOT קיימים שעבודים על החזקות החברה והתאגידים המאוחדים בתאגידי הפרוייקט ועל זכויות תאיגידי הפרוייקט בפרוייקט.

4. יתרת ההתחייבויות המובטחות בשעבודים ליום 31 בדצמבר, 2022 מסתכמת לסך של כ-824 מליוני ש"ח, כולל ערבויות בנקאיות.

ב. ערבויות

1. החברה וחברות מאוחדות העמידו ליום 31 בדצמבר 2022 ערבויות בנקאיות לטובת מזמיני עבודות על סך של כ-660 מליון ש"ח בגין ערבויות פורמליות (הצעה, ביצוע, טיב ומקדמות).

2. מכוח הסדר הערבויות הצולבות, החברה וכל החברות המאוחדות, למעט DM, גל נט ושרות הוגן, ערבות לחבויותיהן האחת של השנייה כלפי תאגידים בנקאיים, באופן הדדי וללא הגבלה בסכום.

3. החברה העמידה ערבות לטובת חברה מאוחדת בגין התחייבויות למנהלת קבלן מוכר וכן בגין התחייבויות לצדדים שלישיים ללא הגבלה.

ג. התחייבויות תלויות

1. בעקבות היקלעותה של החברה וקבוצת החברות שבשליטתה להקפאת הליכים בשנת 2002 בשל הפרשה הידועה כפרשת "פלד גבעוני", נכנסה החברה להליך של הקפאת הליכים ומונה לה מנהל מיוחד. המנהל המיוחד הגיע להסדר נושים ("הסדר הנושים"). כחלק מהסדר הנושים כאמור, ביום 13 באוקטובר, 2009 הגיש הנאמן לבית המשפט המחוזי מרכז, תביעה נגד נושאי משרה לשעבר בחברה, ובכללם עזריאל פויכטונגר וחברה בשליטתו (להלן - שולחי ההודעה). התביעה הועמדה לצורכי אגרה על סך של 75 מליון ש"ח. על פי הסדר הנושים, זכאית הקבוצה לקבל כ-30% מהסכומים שיתקבלו בעקבות התביעה בגין עילות התביעה של החברה ואת כל הסכומים שיתקבלו בגין עילות של חברות אחרות בקבוצה (לאחר ניכוי הוצאות ושכ"ט עו"ד ומומחים). הסכומים יחולקו בין החברות בהתאם לקביעת הנאמן, ובאישור בית משפט.

במסגרת הסדר עם כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל"), שילמה כלל בגין התביעה כנגד נושאי משרה (שאינם כוללים את מר עזריאל פויכטונגר) 6 מיליון דולר ארה"ב בחודש יולי 2012 וכן סכום בשקלים חדשים השווה ל-1 מיליון דולר ארה"ב (הנושאים הפרשי ריבית והצמדה), אשר יוחזקו בידי חברת הביטוח עד לסיום ההליכים שנקט הנאמן נגד הנתבעים שלא נמחקו מכתב התביעה על פי הסכם הפשרה, בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם הפשרה, ומהם יופחתו הוצאות נוספות שיכול ותישא בהן כלל בהליכים המשפטיים הנ"ל החל מיום 30 באפריל, 2012 (והיתרה תועבר לנאמן).

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

עד כה הנאמן חילק סכום של 14 מיליון ש"ח מתוך הסכום ששולם, כאשר חלקה של הקבוצה הסתכם בכ- 7.5 מיליון ש"ח.

ביום 2 ביולי 2017 ניתן פסק דין נגד ה"ה גבעוני, הבי ויגרמן, במסגרתו נקבע כי הם חייבים, ביחד ולחוד, בתשלום בסך של כ- 23 מיליוני ש"ח לקופת הסדר הנושים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית שנקבעו. אין בידי החברה מידע לגבי יכולת הפירעון של הנתבעים והסיכוי לגבות את הסכומים הנ"ל.

במסגרת פסק הדין הנ"ל נדחתה התביעה של הנאמן נגד מר עזריאל פויכטונגר וחברה בשליטתו. הצדדים הגיש ערעורים לבית המשפט העליון על פסק הדין, והערעורים נדחו.

2. בחודש פברואר 2007 הגישה חברה מאוחדת תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בסך של כ-17 מליון ש"ח נגד לקוח של החברה, בקשר לעבודות שביצעה החברה המאוחדת בפרויקט בישראל, חומרים שסופקו, שינויים בתמורה לאור שינויים בכתב הכמויות, והוצאות ונזקים שנגרמו לחברה המאוחדת. כתב התביעה תוקן וסכום התביעה המעודכן הועמד על סך של כ- 15 מיליון ש"ח. בחודש יוני 2007 הוגשה תביעה שכנגד נגד החברה המאוחדת בסך של כ-5 מליון ש"ח על ידי הלקוח בגין עיכובים ופיגורים נטענים בפרויקט שבוצע על ידי החברה המאוחדת. בחודשים אוקטובר – דצמבר 2021 התקבל פסק דין במסגרתו נקבע כי חברה בת בבעלות מלאה זכאית לקבל סך של כ-5.8 מיליון ש"ח.

בחודש דצמבר 2021 הגיש הלקוח ערעור על פסק הדין האמור, ובהתאם לפשרה שהומלצה על ידי בית המשפט העליון בחודש דצמבר 2022, הופחת הסכום האמור כך שיעמוד על סך של כ- 4.5 מיליון ש"ח, וניתן לפשרה תוקף של פסק דין.

3. בחודש אוקטובר 2018 הוגש כתב תביעה על ידי לקוח של הקבוצה וחברת הביטוח שלו על סך של כ- 120 מיליון דולר ארה"ב (לצורכי אגרה) כנגד כעשרה גורמים בגין נזקים שנגרמו לתובעים במפעל של הלקוח, עקב שריפה שפרצה במפעל, שלטענתם הינם באחריות התובעים. בחודש יוני 2019 הוגש כתב תביעה מתוקן, במסגרתו נכללו מספר נתבעים נוספים, ובכלל זאת החברה, תאגיד בבעלות מלאה של החברה (בעקיפין), תאגיד בבעלות חלקית של החברה (בעקיפין) וספק של החברה, בגין אחריות שמייחסים להם התובעים בקשר עם הנזקים האמורים. התביעה הועברה לטיפול חברת הביטוח של הקבוצה.

4. לחברה מאוחדת עוקל על ידי רשויות מע"מ החזר מס הכנסה בסך של כ- 2 מיליוני ש"ח, וזאת בגין חובות מע"מ של חברה שהחברה המאוחדת הייתה בעבר באיחוד עוסקים עימה. נכון למועד הדוח הושב לחברה המאוחדת סך של כ- 340 אלפי ש"ח מתוך הסכום הנ"ל והחברה המאוחדת פועלת לשם קבלת יתרת הסכום הנ"ל.

5. בגין הקרקע בקרית אריה שנמכרה על ידי חברה בת, הוצאה בשנת 2019 לחברה הבת דרישה לתשלום היטל השבחה בסך של כ- 5.3 מיליון ש"ח (כולל הפרשי הצמדה וריבית). החברה הבת שילמה את הדרישה במלואה, והגישה בקשה למינוי שמאי מכריע. בחודש אוקטובר 2020 קבע שמאי מכריע כי היטל ההשבחה יעמוד על סך של כ- 1.4 מיליון ש"ח. בגין הנ"ל הכירה החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 ברווח בסכום שאינו מהותי. בחודש דצמבר 2020 הגישה הועדה המקומית ערר בגין שומת השמאי המכריע בטענה כי נפלה טעות לגבי אופן החישוב. בחודש מרץ 2021, ולאחר דיון שנתקיים בועדת הערר, הוחלט על העברת החישוב לשמאית מייעצת (שאינה השמאי המכריע). בהתאם לחישוב השמאית המייעצת מחודש נובמבר 2021, היטל ההשבחה מסתכם בסך של כ- 3.5 מיליון ש"ח. בחודש ינואר 2022 הגישה החברה ערר על חישוב השמאית המייעצת. בסיומו היטל ההשבחה נקבע על סך של כ-3.2 מיליון ש"ח.

6. בחודש פברואר 2021, הוגש כנגד חברה בת ושני מנהלים בה כתב אישום לנוכח חשד לביצוע עבירות על חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. החברה הבת והמנהלים הצגיו את עמדתם בפני הגורמים הרלוונטיים, ולפיהם אין במקרה זה בסיס עובדתי לקיומה של עבירה כאמור. לאחר משא ומתן שנוהל בין הצדדים, הגיעו בחודש מרץ 2022 החברה הבת והמנהלים להסדר אכיפה מנהלי בנושא, במסגרתו התחייבו החברה הבת והמנהלים לשלם סכום שנקבע שאינו מהותי, שלא לבצע עבירות נוספות ביחס לחוקי העבודה ושהחברה הבת תבצע פעולות לאי הישנות המקרה בעתיד.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

7. בחודש אפריל 2020 הגיש צד ג' תביעה (בסעיף זה להלן: "התובע") כנגד חברה מאוחדת בבעלות מלאה של החברה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב ע"ס כ-16.6 מיליון ש"ח, וזאת בגין הפרה לכאורה על-ידי החברה המאוחדת בגין התחייבויותה כלפיו להגיש ביחד עימו ביחד לביצוע פרוייקט בו זכתה החברה. להערכת החברה, בשים לב לשלב בו מצוי ההליך המשפטי ובכפוף לייעוץ משפטי שניתן לה בהקשר זה, ומאחר שהחברה קיבלה לידה את ביצוע הפרויקט לאחר שהציעה לתובע להצטרף אליה לביצוע העבודה והלה סירב, הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022 משקפים את סיכוני התביעה נכון למועד הדוח.

8. בהמשך לאמור בבאור 15 ב', בדבר הקמת והפעלת חוות רוח על ידי הקבוצה בסירין ובגלבוע, בחודש יולי 2020 הומצאו לקבוצה, שלא לבקשתה, על ידי רשות הטבע והגנים היתרים לפגיעה בערכי טבע, וזאת בקשר עם הגבלת פגיעת טורבינות הרוח בעופות ובעטלפים, וניטור שעל הקבוצה לכאורה לבצע בהקשר לכך. הקבוצה הגישה עתירה מנהלית לבית המשפט בקשר לכך, וקיבלה צו מניעה זמני. בהקשר זה יצויין כי החברה להגנת הטבע ביקשה להצטרף להליך, ובית המשפט אישר לה.

לאחר הגשת העתירה וקבלת הצו הזמני, זימנה רשות הטבע והגנים את תאגידי הקבוצה הרלוונטיים לפגישה (אשר הוגדרה על ידי הרשות כשימוע), ובה סוכם כי על קיום פגישה נוספת בין הצדדים ועל כך שהקבוצה תעביר לרשות נתונים לגבי הפגיעה המוערכת בתפוקת החוות עקב היתרי הפגיעה האמורים. נתונים כאמור הועברו לרשות הטבע והגנים בחודש פברואר 2021.

בחודש יולי 2021 אישר בית המשפט את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים ולפיהן צו המניעה שהוצא יוותר בתוקפו עד למועד פקיעת ההיתרים שהוצאו (יולי 2021), וכי הקבוצה, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה ינהלו הדברות בכל הנוגע להסדרים למניעת הפגיעה בבעלי כנף ובכלל זאת בנוגע להנחיות לניטור פגיעה בבעלי כנף ולקביעת ערכי הסף, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הצדדים והעתירה נמחקה בהסכמה.

רשות הטבע והגנים העבירה לקבוצה טיוטת היתרים, והקבוצה העבירה לרשות הטבע והגנים את התייחסותה.

בחודש נובמבר 2022 התקיים דיון בנושא אצל מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה. לאחר מכן נפגשו הצדדים ונדברו ביניהם, כאשר נכון למועד הדוח הצדדים טרם הגיעו להסכמות בנושא.

9. בחודש אפריל 2021 הגישה שותפות בה מחזיקה החברה בעקיפין (30%) ("השותפות"), תביעה כספית כנגד הקבלן הראשי והמזמין, שהינו גוף ממשלתי, בסך של כ- 68.6 מיליון ש"ח, בגין עבודות שביצעה השותפות ("התביעה"). בחודש פברואר 2022 נמסר לשותפות כתב הגנה שהגיש הקבלן הראשי בקשר עם התביעה, יחד עם כתב תביעה שכנגד בסך של 100 מיליון ש"ח כנגד השותפות. עיקר טענות הקבלן הראשי הן בדבר התארכות משך ביצוע הפרוייקט, אי עמידה בלוחות זמנים והפרת התחייבויות חוזיות. לדעת הנהלת השותפות, בהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים, בשלב מקדמי זה, ולאור הנסיבות והמידע שבידי השותפות, הסיכויים שהתביעה שכנגד תתקבל נמוכים מהסיכויים שתידחה.

10. בחודש מרץ 2022 התקבל אצל החברה מכתב פניה ("המכתב"), לפי סעיף 194 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("החוק") (העוסק בתביעה נגזרת), בשם אדם הטוען כי הינו בעל מניות בחברה ("הפונה"), במסגרתו טוען הפונה לעבירות שונות שבוצעו על ידי עובדים של החברה מתחילת שנת 2020, במסגרתן הם נטלו כספים וקיבלו טובות הנאה במסגרת פרוייקטים אותם הם ביצעו עבור החברה, לרבות מקבלני משנה. במסגרת המכתב טוען הפונה כי ביום 17 בינואר 2022 הוגשה תלונה למשטרה בשם עובדים של החברה בקשר עם הנ"ל, וכי, ביום משלוח המכתב לחברה, הגיש הפונה בקשה לגילוי מסמכים על ידי החברה בקשר עם האמור, לפי סעיף 198א לחוק, לבית המשפט המחוזי (מרכז) ("התובענה").
במסגרת התובענה דורש הפונה מהחברה למצות את זכויותיה בקשר עם הנ"ל, "אלא אם יתגלה כי אין דבר בדברים". החברה מינתה ועדה מיוחדת אשר כללה את ה"ה נאוה שפר (דח"צית), צביקה ציבלין (דח"צ) ויחזקאל דברת לשם בחינת הנושא והעברת המלצותיה לדירקטוריון, וכן מונה משרד פהאן קנה כבודק חיצוני לשם בחינת הטענות. במסגרת הבדיקה, אשר נערכה בהתאם ובכפוף להוראות הדין לאור התלונה למשטרה, לא אותרו

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

אינדיקציות המצביעות על חשדות לפיהן עובדים של חברת הבת נטלו לכאורה כספים וקיבלו טובות הנאה מקבלני משנה.
ביום 17 ביולי 2022 הודיע הפונה לבית המשפט כי הוא מקבל את המלצת בית המשפט למחוק את התובענה, ובית המשפט אישר את מחיקת התובענה באותו היום.

11. בחודש פברואר 2023, הוגשה על ידי אדם המחזיק לכאורה בשלוש מניות של החברה בקשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת ("הבקשה"), לפי סעיף 198 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ("החוק").
הבקשה הוגשה נגד החברה, כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד קבלת ההודעה, דירקטורים שכיהנו בדירקטוריון החברה בעבר, בעלת השליטה בחברה וכן ש. שלמה רכב בע"מ - חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה ("שלמה רכב"). במסגרת הבקשה התבקש בית המשפט לאשר את הבקשה כתביעה נגזרת וכן להצהיר כי עסקת הליסינג בין החברה לבין שלמה רכב, אשר, לטענת המבקש, נכרתה ובוצעה בתקופה שהחלה שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה הינה עסקה בלתי חוקית וחסרת תוקף כלפי החברה, ולחילופין ניתנת לביטול על ידי החברה הואיל ומדובר בעסקת בעלי עניין חריגה שלא אושרה כדין.
עוד התבקש בית המשפט ליתן לחברה צו להימנע מיישומה של עסקת הליסינג עד אשר יתקבלו מלוא האישורים הנדרשים על פי החוק לעסקה, לרבות קיומו של הליך תחרותי; לקבוע כי כל תשלום ששולם על ידי החברה לחברה הנוספת בקשר לעסקת הליסינג במהלך התקופה האמורה הינו שלא כדין וכי על שלמה רכב להשיבו לחברה, ולחילופין להשיב תשלום עודף שמעבר לתמורה הראויה; לחייב את המשיבים לפצות את החברה בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מכריתתה וביצועה של העסקה.
המבקש העריך כי התמורה הכוללת בגין עסקת הליסינג בתקופה האמורה הינה כ- 212 מיליון ש"ח וכי התשלומים העודפים ששילמה החברה לשלמה רכב במהלך התקופה האמורה הינם בסך של כ-53 מיליון ש"ח.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה לומדת את התביעה ותגיש את התייחסותה לבית המשפט המוסמך בהתאם להוראות הדין.

12. הקבוצה הגישה מספר תביעות משפטיות כנגד לקוחות שלא שילמו לקבוצה בגין עבודות שביצעה ובגין נזקים שנגרמו לקבוצה, כאשר חלק מהתביעות הנ"ל בהליכי בוררות. נכון למועד הדוח הסכום הכולל של התביעות הנ"ל מסתכם בכ- 111.2 מיליון ש"ח. בגין חלק מתביעות אלה, נכון למועד הדוח, הגישו ארבעה לקוחות תביעות נגדיות על סך של כ-57.1 מיליון ש"ח בגין נזקים שנגרמו להם מפעולות של הקבוצה.

13. כמו כן, הקבוצה הגישה תביעות כנגד רשות המיסים לקבלת כספים ששולמו בגין מע"מ, ארנונה ומיסי יבוא בהיקף של כ- 3.85 מיליון ש"ח.

14. נכון למועד הדוח, קיימים מספר הליכים משפטיים בקשר עם מכרזים שפרסמו גופים ציבוריים ולקוחות של החברה שהקבוצה לקחה בהם חלק.

15. נגד הקבוצה עומדות ותלויות תביעות משפטיות שהוגשו במהלך העסקים הרגיל אשר הסתכמו למועד הדיווח בסך כולל של כ-58.2 מיליון ש"ח. בגין חלק מתביעות אלה, נכון למועד הדוח, הגישה החברה תביעות נגדיות על סך של כ-9.95 מיליון ש"ח.

16. נגד הקבוצה קיימות מספר תביעות כספיות, אשר ברובן עוסקות בתביעות בגין נזקי צד ג' נזקי גוף ורכוש שנגרמו בפרויקטים השונים, ואשר לקבוצה כיסוי ביטוחי בגינן. נגד הקבוצה תלויות ועומדות כ-4 תביעות מסוג זה שסכומן הכולל עומד על סך של כ- 79 מיליון ש"ח.

למיטב ידיעת החברה, למעט כמפורט לעיל, אין כיום תביעות תלויות ועומדות אשר בהן המבטח אינו מכיר באחריותו או שסכומן עולה על סכום הביטוח ועל כן החשיפה בתביעות אלו היא לכל היותר בגבולות ההשתתפות העצמית שנקבעה בפוליסות. להערכת הנהלת החברה ויועציה המשפטיים, קיימות בדוחות הכספיים של החברה הפרשות מספיקות בגין תביעות אלו.

17. לדעת ההנהלה, המתבססת על חוות דעת של יועציה המשפטיים והמקצועיים, לא צפויה הקבוצה לשאת בגין תוצאות התביעות בסכום מעבר להפרשה שנכללה בדוחות הכספיים.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

ד. התקשרויות

1. חברות הקבוצה מתקשרות באופן ישיר עם מזמיני עבודות וכן על ידי התקשרות באמצעות חברות הקבוצה האחרות. ההסכמים הינם הסכמי ביצוע עבודות סטנדרטיים כאשר הסעיפים העיקריים המשותפים בדרך כלל להסכמים עם החברות הינם:

   א) ציון הזמן בו מתחייבת החברה לסיים את העבודה.
   ב) אחריות החברה בנוגע לנזקים.
   ג) סעדים בעת הפרת חוזה על ידי כל אחד מהצדדים.
   ד) העבודה, התמורה ותנאי התשלום בגין העבודה.
   ה) אחריות החברה לתקופת בדק (שנה עד שנתיים).
   ו) ערבויות ביצוע וטיב שעל החברה להפקיד.

2. הקבוצה קשורה בהסכמים (לעתים ההתקשרות מבוססת על מכתבי הסכמה או הזמנות ספציפיות למוצרים מסויימים) לייצוג ושיווק מוצריהם של חברות בחו"ל. ההסכמים עם החברות הבינלאומיות הינם רובם ככולם הסכמים סטנדרטיים המממנים את הקבוצה כמשווקת או כמפיצה, או שילובם, ומעגנים את זכותה לרכוש מוצרים במחיר מפיץ מורשה וכן את זכותה לקבל עמלות, וכן בהסכמים הממנים את הקבוצה כיצרנית של מוצרים המובססים על רכיבים ו/או ידע של אותם יצרנים.

3. לפרטים אודות רכישות חברות והשקעה בחברות ראו באור 5.

4. לפרטים אודות התקשרויות הקשורות בפרויקטי הרוח ראו באור 15.ב.

5. בחודש ספטמבר 2017 התקשרה שותפות כללית ("השותפות"), אשר עד לחודש יוני 2021, הוחזקה ב- 70% על ידי חברה בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") ו-30% על ידי צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("השותף"), עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("הלקוח") במערך הסכמים ("ההסכמים"), במסגרתם השותפות תבצע עבור הלקוח, כקבלן ראשי, הקמה של 3 מבני מגורים, מרתפים תת קרקעיים, עבודות מערכות אלקטרו מכניות וגמר ("הפרויקט"). במסגרת זו הועמדה ערבות על ידי החברה להתחייבויות השותפות מכח ההסכם. בחודש יולי 2021 רכשה החברה הבת את זכויותיו של השותף בפרוייקט בתמורה לסכום שאינו מהותי לחברה. ההיקף הכספי הכולל של הפרויקט הסתכם לסך של כ-170 מיליוני ש"ח, והגיע לסיומו ברבעון הראשון של שנת 2022.

6. בשנת 2012 פרסמה רכבת ישראל בע"מ ("הרכבת") מכרז לתכנון, הקמת ותחזוקה של מערך חשמול לרכבת, הכולל, בין היתר, חשמול של 420 ק"מ של קווי מסילות מתוכננים וקיימים, הקמת תחנות שנאים, מערכות שליטה ובקרה וכן ביצוע עבודות לתחזוקת המערך במשך 10 שנים ("המכרז"). על פי תנאי המכרז לרכבת שמורה הזכות להגדיל את היקפי הפרוייקט וכן להאריך את תקופת התחזוקה ב- 15 שנים נוספות.

   במסגרת הסכם פשרה בקשר עם המכרז, ביום 10 בינואר 2018, אישר בית המשפט העליון הסדר פשרה במסגרתו תקים החברה 14 תחנות השנאה רכבתיות בפרויקט נשוא המכרז הנ"ל, בהיקף כולל צפוי של כ-290 מיליוני ש"ח.

   נכון למועד הדוח, החברה הקימה או בשלבים אחרונים של הקמת 6 שש תחנות מתוכן, כאשר בהתאם לדרישות הלקוח החברה הקבוצה ביצעה ומבצעת גם עבודות הנדסה אזרחית ועובודות פיתוח נוספות לגבי אותן תחנות בפרוייקט, ככל שנדרש, ובהיקפים הנדרשים. נכון למועד הדוח ובהתאם ללוחות הזמנים שבידי החברה, העבודות צפויות להסתיים בתוך כשלוש שנים.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

7. בהמשך לאישור דירקטוריון המסלול האקדמי של המכללה למינהל ("המכללה") מחודש אוקטובר 2018 בדבר הקמת מתחם מעונות על ידי החברה וחברה בבעלות המכללה, ביום 17 בדצמבר 2019 נחתמו הסכמים ("ההסכמים") בין המכללה ותאגיד בבעלותה המלאה של המכללה עם החברה וחברה בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת"), כדלקמן:

תאגיד ייעודי בבעלות משותפת בחלקים שווים (50%-50%) של החברה ושל חברת הבת של המכללה ("התאגיד המשותף") יתקשר בהסכם עם המכללה, במסגרתו התאגיד הייעודי יתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק מתחם מעונות סטודנטים בהיקף של כ- 16 אלף מ"ר בנוי בקמפוס המכללה בראשון לציון ("המעונות" או "הפרוייקט"). מתחם המעונות יכלול כ- 512 מיטות וכן שטחים לשימוש הסטודנטים. השלמת הקמת הפרוייקט צפוייה להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2023. העלות הכוללת של הקמת הפרויקט, נכון למועד הדוח, צפויה לעמוד על סך של כ-140 מיליון ש"ח. התאגיד המשותף יתפעל ויתחזק את המעונות למשך 24 שנים ו-11 חודשים, בתמורה לזכות לגבות דמי הרשאה מהדיירים במעונות, בהיקף שנתי מוערך של כ-12 מיליון ש"ח, צמוד מדד (בתפוסה מלאה, בערכים נומיליים).

התאגיד המשותף התקשר בהסכם עם החברה הבת, במסגרתו החברה הבת תתכנן ותקים את המעונות, כאשר החברה תהיה ערבה כלפי המכללה וכן, ככל שיידרש - כלפי הגורם המממן, למחויבויות החברה הבת על פי הסכם התכנון וההקמה.

במסגרת ההסכמים, נקבעה הסדרה של מערך היחסים ביו החברה והחברה הבת של המכללה בקשר עם התאגיד המשותף, ניהולו ומכירת ההחזקות בו, ובכלל זאת סוכם כי במקרה בו החברה הבת תפר הפרה מהותית את הסכם ההקמה של הפרוייקט, אזי, היה והחברה לא תתקן את ההפרה באופן ובמועדים שנקבע בהסכמים, לחברה הבת של המכללה תהא הזכות לחייב את החברה למכור את החזקותיה בחברת הפרוייקט בתמורה לנמוך מבין ההון העצמי שהושקע על ידה לבין התמורה בגין המכירה בפועל (בניכוי נזקים שנגרמו למכללה).

ביום 28 במרץ 2022 השלים התאגיד התקשרות במערכת הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט מול בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("המלווה", "הסכמי המימון" ו-"הסגירה הפיננסית"), במסגרתם הוסכם כדלקמן:

1. התאגיד יתכנן, יממן, יקים, יתפעל ויתחזק המעונות. הפעלת הפרויקט תחל באוקטובר 2023, לאחר השלמת הקמתו.
2. במסגרת הסגירה הפיננסית נחתמו הסכמי המימון וכן תוקנו ונחתמו גם הסכמי הפרויקט, ובכלל זה הסכם לתכנון והקמה בין התאגיד לחברה בת בבעלות מלאה של החברה אשר תשמש כקבלן ההקמה (100%), בתמורה לסך של כ-104 מיליון ש"ח. סיום ההקמה נקבע לחודש אוקטובר 2023.
3. בכלל זה, נחתמו גם הסכם שותפות מוגבלת והסכם ניהול ותחזוקה בין התאגיד לבין תאגיד ייעודי נוסף בבעלות משותפת, בחלקים שווים (50%-50%), של החברה ושל חברת הבת של המכללה, לתקופה שתחילתה במועד קבלת תעודת ההשלמה וסופה בתום 24 שנים ו-11 חודשים לאחר מכן, בכפוף לאמור בהסכם הזיכיון, והסכם ממשק בין הקבלנים הנ"ל המסדיר את מערך היחסים ביניהם.
4. מסגרות המימון ותנאיהן

סך מסגרות האשראי בגין הפרויקט מסתכם בסך של כ-144 מיליון ש"ח, והן כוללות, בעיקר:

4.1 מסגרת לזמן קצר, להעמדת הלוואות בשקלים חדשים בריבית משתנה לתקופה של עד 6 שנים, בתוספת מרווח כמפורט בהסכם המימון, שסכום הקרן המצטברת של הלוואות לפי מסגרת בו בתוספת ריבית צבורה ממועד המשיכה של כל הלוואה ועד למועד הפירעון הסופי, לא יעלה על התחייבויות המלווים ועל סך מצטבר של 114 מיליון ש"ח, ובכל מקרה סך הסכומים שיועמדו כהלוואות לתאגיד לא יעלו על 80% מעלות הפרויקט. כמו כן, קיימת אפשרות להגדלת המינוף עד ל-90% החל מתום שנת ההפעלה הראשונה של הפרויקט.

4.2 מסגרת לזמן ארוך, בריבית קבועה על בסיס אגרות חוב ממשלתיות, צמודות למדד, הנושאות ריבית קבועה, בעלות מח"מ הקרוב ככל הניתן למח"מ ההלוואה

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

הרלוונטית בתוספת מרווח כפי שנקבע בהסכם המימון. סכום הקרן המצטבר של הלוואות לפי מסגרת זו בתוספת ריבית צבורה ממועד המשיכה של כל הלוואה ועד למועד הפירעון הסופי (12 חודשים לפני תום תקופת הזיכיון).

4.3 מסגרת קרן לשירות חוב בסך של כ-3.5 מיליון ש"ח - מסגרת אשראי מתחדשת בריבית משתנה.

4.4 מסגרת גישור להון העצמי (EBF) בסך של כ-14 מיליון ש"ח, למימון חלק מרכיב ההון העצמי הנדרש לצורך עמידה ביחס הון/חוב בכיר בריבית משתנה בתוספת מרווח שנקבע בהסכמי המימון (חלק החברה 50%).

4.5 המרווחים שנקבעו בהסכמי המימון להלוואות לעיל הינם טווח שבין 0.9% לבין 2.45%, בהתאם לסוג ההלוואה ומטרתה.

5. שעבודים ובטוחות

5.1 לשם הבטחת התחייבויות התאגיד על פי מסמכי המימון, יימסרו הבטוחות וייווצרו לטובת המלווה, בין היתר, שעבוד קבוע על כלל נכסי וזכויות התאגיד (להוציא חשבון החלוקה), שעבוד צף על כלל נכסי וזכויות התאגיד (להוציא חשבון החלוקה), ושעבוד של כל החזקותיה וזכויות של החברה בתאגיד.

5.2 כן תועמדנה הערבויות: ערבות בנקאית אוטונומית של הלוואת הגישור בגובה ההון העצמי של החברה לפי חלקה היחסי כבעלת מניות בחברה הייעודית, ערבות החברה כבעלת המניות של קבלן ההקמה בפרויקט בגין הסכם תכנון והקמה, ערבות החברה כבעלת האחזקות במחצית מהתאגיד הייעודי אשר ישמש כקבלן הניהול והתחזוקה, וכן ערבויות ביצוע, בדק ועיכבון מצד קבלן ההקמה.

6. עילות להעמדה לפירעון מיידי

בהסכמי המימון נקבעו עילות להעמדה לפירעון מיידי של ההלוואות ובכלל זאת הפרת התחייבויות של החברה הייעודית כלפי המכללה מכח הסכמי הזיכיון, הפרת התחייבויות מכח הסכמי המימון, ובין היתר, ירידת יחסי הכיסוי אל מתחת ל-1 ל-1.08.

8. בהמשך להודעת הזכיה שקיבלה הקבוצה בחודש נובמבר 2018, ולחתימה על הסכם מותנה כחודש לאחר מכן, בחודש דצמבר 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") עם חברת מובילאיי ("הלקוח") בהסכם מעודכן, שאינו מותנה בתנאים מתלים, לביצוע תכנון והקמה של קומפלקס מבנים בשיטת "עד מפתח" (Turn Key Project) ("הפרוייקט"). היקפו של ההסכם, נכון למועד הדוח, על כ- 1 מיליארד ש"ח, כאשר ללקוח קיימת אפשרות להרחבת או צמצום היקף העבודות בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכם. בהתאם להוראות ההסכם המקורי, המסירה של החלק האחרון בפרוייקט הייתה אמורה להתבצע ברבעון הרביעי של שנת 2022. החברה ערבה להתחייבויות החברה הבת מכח ההסכם המעודכן.

ביום 20 בנובמבר 2022, הודיעה החברה לאחר בחינה במסגרת תהליכי הבקרה הפנימיים בקשר עם הפרוייקט, כי בהתאם לממצאים של בחינה כאמור, להערכת החברה, אומדן העלויות הצפויות של הפרויקט גדל, בין היתר עקב פעולות שביצעו וצפויות לבצע חברות בבעלות מלאה של החברה ("הקבוצה") לשם עמידה בלוחות הזמנים של הפרוייקט (שמסירתו המעודכנת נקבעה לחודש פברואר 2023, וצפויה להתרחש, נכון למועד הדוח, בסוף חודש באפריל 2023). בהקשר זה יצויין כי לאור עיכובים בהשלמת אבני דרך ביניים בפרוייקט, זכאית מובילאיי, לפי שיקול דעתה, להפחית ולקזז מהתשלומים המגיעים לקבוצה ממנה, וזאת בנוסף לסעדים אחרים המוקנים לה, ובהתאם לכך לחברה לא קיימת יכולת לאמוד חלק מההכנסות בוודאות הנדרשת לצרכי הכרה ברווח חשבונאי. עם זאת, הקבוצה פועלת להשלמת הפרוייקט במועד האמור, ובמקביל פועלת מול מובילאיי על מנת שמובילאיי לא תבצע קיזוז או הפחתה כאמור והציגה בפניה את עמדתה וטענותיה בנושא העיכובים. לאור האמור לעיל בקשר עם אומדני הוצאות והכנסות הפרוייקט, החברה רשמה הפסד בתוצאות הפרוייקט הנכלל בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בסך של כ- 53 מיליון ש"ח (לפני מס). למרות האמור, ולאור דרישות והוראות שונות מצד מובילאיי

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

בפרוייקט, סבורה החברה כי עומדת לזה הזכות להאריך את המסירה למועד המשוער האמור לעיל. לעמדת החברה, המבוססת בין היתר על עמדת יועציה המשפטיים, ולאור הנסיבות, קיימת וודאות גבוהה (HIGHLY PROBABLE) כי החברה לא תידרש לשאת בעלות הקנסות האמורים.

9. לפרטים אודות התקשרויות הקשורות בפרויקטי בתי המשפט בטבריה וצפת ראו באור 15.ב.

10. בחודש דצמבר 2018 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה, לפיה הצעה משותפת שהגישה החברה הבת ביחד עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("השותף"), נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לביצוע עבודות להקמת בנק הדם והמרכז הלוגיסטי של מגן דוד אדום לישראל ברמלה כקבלן ראשי ("הפרויקט"). החברה ערבה להתחייבויות החברה הבת במסגרת המכרז. הפרויקט התבצע באמצעות החברה הבת והשותף, במסגרת עסקה משותפת, ובאופן בו החברה הבת והשותף יישאו בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים. בהתאם למוסכם בין החברה הבת לבין השותף, חברה בבעלות מלאה של החברה ביצעה את כל עבודת המערכות האלקטרו מכאניות בפרויקט כקבלן משנה והשותף את עבודות הנדסה אזרחית בשיעור כספי דומה. הקמת הפרוייקט, בהיקף כספי כולל בסך של כ- 340 מיליון ש"ח, הסתיימה בשנת 2022.

11. בחודש ינואר 2019 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז להקמת מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל, ותחזוקתו לתקופה של שנתיים ממועד סיום הקמתו. ההיקף הכספי הכולל של הפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ- 243 מיליון ש"ח. הקמת המבנה צפויה להסתיים ברבע השני של שנת 2023.

12. בחודש מרץ 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") עם צד שלישי בהסכם, לפיו החברה הבת תבצע עבור הלקוח עבודות הקמה של מרכז רפואי גריאטרי במרכז הארץ ("ההסכם" ו"הפרויקט" בהתאמה). ההסכם הינו פאושלי, כאשר ההיקף הכספי של העבודות נאמד בסך של 193 מיליון ש"ח. הקמת המבנה הסתיימה ברבע השני של שנת 2022.

13. בחודש מאי 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("הלקוח") בהסכם, לפיו החברה הבת תבצע עבור הלקוח, כקבלן ראשי, הקמה של מבנה משרדים בן 49 קומות, קומת מסחר ו-4 קומות מרתף וחניונים, במתחם בו קיימים שני בניינים נוספים של המזמין. החברה ערבה להתחייבות החברה הבת מכח ההסכם. ההסכם הינו פאושלי. לחברה נמסרו עבודות נוספות בפרוייקט, כאשר ההיקף הכספי של העבודות בפרוייקט הסתכם לסך של כ- 300 מיליון ש"ח. התקופה שנקבעה בהסכם לביצוע הפרוייקט הינה 42 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר נמסר לחברה הבת בחודש יולי 2019. הקמת המבנה הסתיימה ברבעון הרביעי של שנת 2022.

14. בחודש יולי 2019 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("הלקוח") בהסכם במסגרתו החברה הבת תבצע עבור הלקוח, כקבלן ראשי, הקמה של 2 מבני מגורים, מרתפים תת קרקעיים, עבודות מערכות אלקטרו מכניות וגמר. ההסכם הינו פאושלי, כאשר ההיקף הכספי של העבודות מכח הפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-130 מיליון ש"ח. הפרויקט צפוי להסתיים ברבע השני של שנת 2023.

15. בסוף שנת 2019 ובתחילת שנת 2020 התקשרה אפקון בקרה במערך הסכמים, במסגרתם התחייבה להתקין מערכות גילוי אש ומערכות בקרה במסגרת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. נכון למועד פרסום הדוח, ההיקף הכולל של הפרוייקטים מסתכם בסך של כ- 78 מיליון ש"ח. אפקון בקרה מסרה את הפרוייקטים במהלך שנת 2023.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

16. בחודש מרץ 2021, התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה בהליך תחרותי להקמת מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"). התקופה להקמת המבנה הינה 40 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר הוצא לחברה הבת בחודש מאי 2021. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ- 450 מיליון ש"ח. החברה הבת התקשרה בהסכם עם צד שלישי לביצוע עבודות הבנייה בפרוייקט (בהיקף של כ- 275 מליון ש"ח) באמצעות מיזם משותף שיוחזק על ידי החברה הבת והצד השלישי בחלקים שווים.

17. בחודש מרץ 2021, הושלמה השקעתה של הליוס אנרגיה השקעות 5 ש.מ, קרן השקעות המתמחה בהשקעות במיזמי אנרגיה מתחדשת ("הליוס") באפקון תחבורה חשמלית סך של עד 55 מיליוני ש"ח על פי התנאים המפורטים בהסכם (כולל השקעה מותנית בסך של 18 מיליון ש"ח ככל שהחברה הנכדה תעמוד ביעדים שנקבעו בהסכם; אם וככל שהחברה הנכדה לא תעמוד ביעדים שנקבעו כאמור, הליוס תהא זכאית לעדיפות בחלוקת רווחי החברה הנכדה (המשתנה בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם), וזאת עד להחזר מלוא סכום השקעתה בחברה הנכדה, ולאחר מכן, חלוקת הרווחים תהיה לשני בעלי המניות (הליוס והחברה הבת) בחלקים שווים). כן נחתם בין הצדדים הסכם בעלי מניות, הקובע הסדרים בין בעלי המניות באפקון תחבורה חשמלית בקשר עם ההחזקות במניותיה ובקשר עם ניהולה, ובכלל זה זכויות מינוי דירקטורים, זכויות בהעברת מניות (זכות קדימה בהקצאה, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות ומכירה כפויה), כמקובל בהסכמים מסוג זה. כתוצאה מכך רשמה החברה בדוחותיה הכספיים רווח בסך של כ- 29 מיליון ש"ח במסגרת סעיף הכנסות אחרות. יש לציין כי תוצאותיה של העסקה הושפעו, בין היתר מחישוב תמורה נדחית בשיעור היוון של בין 1.66%-1.99% בהתאם למח"מ התשלום וכן מחישוב התמורה המותנת שחושבה בהתאם למודל מונטה קרלו בהתבסס על תחזיות החברה. תמורות אלו חושבו על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי.

18. בהמשך לבאור 5.ג בדבר השקעתה של החברה בייזום פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת על ידי חברת הבת אפקון אנרגיות מתחדשות בע"מ (להלן "אפקון אנרגיות מתחדשות" או "חברת הבת").

א. בחודש אפריל 2021 הושלם ביצועו של הסכם מחודש מרץ 2021, במסגרתו רכש תאגיד בבעלות מלאה של אפקון אנרגיות מתחדשות ("הרוכש"), באמצעות תאגידים ייעודיים, את מלוא הזכויות בפרויקטים פוטו- וולטאים בפולין, הסמוכים זה לזה, ובהספק כולל של 40 מגוואט ("הפרויקטים"). תהליכי הפיתוח העיקריים הנדרשים לתחילת ההקמה של הפרויקטים, צפויים להיות מושלמים בחודשים הקרובים, ובכלל זאת קבלת האישורים הסביבתיים, היתרי הבנייה העיקריים והסכמי חיבור לרשת החשמל. כמו כן, במסגרת ההסכם הוסכם כי המוכר יעמיד לרוכש שירותים נוספים להשלמת פיתוח הפרויקטים וכן ישכיר את הקרקע עליה יוקמו הפרויקטים לשכירות לטווח ארוך. הקמת הפרויקטים תבוצע על ידי חברת הקמה גרמנית אשר יזמה את העסקה בין הצדדים.

במהלך חודש יוני 2021, פרויקטים אלו נכללו ברשימת הזוכים במכרז לתעריף מובטח לייצור חשמל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית. בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקטים יהיו זכאים לתעריף מובטח, צמוד מדד המחירים לצרכן בפולין למשך 15 שנים, ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ- 70% מצפי ייצור החשמל בפרויקט, והיתרה תימכר במחירי שוק.

לפרטים אודות הסכם למכירת חשמל שנחתם לאחר תאריך המאזן והודעת הקבלן בפרוייקטים ראו סעיף ח' להלן.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

ב. לצורך מימון ההון העצמי הנדרש להקמת הפרויקטים לעיל ופרויקטים נוספים, בהמשך למזכר ההבנות שנחתם בחודש אפריל 2021, בחודש יולי 2021 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות במערך הסכמים ("ההסכמים") עם גופים מוסדיים מקבוצת מגדל (להלן: "מגדל") ומקבוצת מנורה (להלן: "מנורה"; להלן מגדל ומנורה ביחד: "המשקיעים המוסדיים") לייסוד שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות") לטובת ביצוע השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת באירופה, התחייבויות השקעה בסך כולל של 110 מיליון יורו ("ההשקעות").

להלן עיקרי ההסכמים:

7. **החזקות הצדדים בשותפות -** השותף הכללי בשותפות יהיה חברה בבעלות מלאה (100%) של אפקון אנרגיות מתחדשות. השותפים המוגבלים בשותפות יהיו אפקון אנרגיות מתחדשות (20%), והמשקיעים המוסדיים (80%). אפקון אנרגיות מתחדשות התחייבה לקיים את התחייבויות השותף הכללי, ככל שהשותף הכללי לא קיים אותן. בנוסף, התחייבה החברה כי עד להנפקתה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות, היא תקיים את התחייבותה האמורה של אפקון אנרגיות מתחדשות בקשר עם התחייבויות מהותיות של השותף הכללי שנקבעו בהסכמים. ככל שאפקון אנרגיות מתחדשות לא תקיים אותן וכן את התחייבות אפקון אנרגיות מתחדשות להזרמת חלקה בשותפות, וכי לאחר הנפקתה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות, החברה תנקוט במירב המאמצים על מנת שאפקון אנרגיות מתחדשות תמלא אחר התחייבותה הנ"ל.
8. **היקף ההשקעה -** השותפים המוגבלים יעמידו לשותפות התחייבויות להשקעה בסך כולל של 110 מיליון יורו, כל אחד לפי חלקו היחסי בשותפות, אשר יושקעו בפרויקטים שעומדים בקריטריונים שנקבעו (עם אפשרות לבצע השקעות מחדש בהיקף של עד 110%). השותפות תבצע את השקעותיה באמצעות העמדת הלוואות בעלים שתיפרענה בהתאם ללוח סילוקין שנקבע בהסכמים, ותהיינה נחותות למימון חיצוני שיילקח לטובת הפרוייקטים. במסגרת ההסכמים המפורטים אף נקבעו הסדרים להצטרפות המשקיעים המוסדיים להשקעות של השותפות בתנאים המפורטים בהסכמים. חלקה של אפקון אנרגיות מתחדשות בשותפות מבוצע באמצעות השקעה של החברה באפקון אנרגיות מתחדשות בסכום זהה, שמבוצעת כנגד מניות שהוקצו לחברה.
9. **מדיניות השקעות -** ההשקעות תבוצענה בהתאם למדיניות השקעות שנקבעה במסגרת ההסכמים. השותף הכללי יקים ועדת השקעות, בה יהיה חבר חיצוני אחד שייבחר בהתאם למנגנון שהוסדר בהסכמים. כל החלטות ההשקעה, נטילת מימון והמכירה תאושרנה על ידי ועדת ההשקעות, ובהסכמת החבר החיצוני.
10. **תקופת ההשקעות ותקופת השותפות -** ההשקעות תבוצענה בתוך 3 שנים (להלן: "תקופת ההשקעה"), למעט השקעות המשך שתבוצענה בתנאים שנקבעו. ככלל, השותפות תפעל עד לחלוף 10 שנים (למעט מקרים חריגים שנקבעו במסגרת ההסכמים).
11. **תשלומים לשותף הכללי** - השותף הכללי יהיה זכאי לדמי ניהול אשר יגזרו מסך סכומי ההשקעה בהון השותפות וכן לחלק מהתשואה העודפת על התשואה השנתית של המשקיעים המוסדיים בגין השקעתם, בהתאם לקבוע בהסכמים.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

12. **בלעדיות -** במהלך תקופת ההשקעה, השותף הכללי יציע לשותפות ולחברה כל הזדמנות להשקעה מתאימה לשותפות, בהתאם למדיניות ההשקעות שלה. כמו כן, בכוונת אפקון אנרגיות מתחדשות לבצע את ההשקעות המפורטות לעיל באמצעות השותפות.
בנוסף נקבע כי, עד למוקדם מבין: (1) תום תקופת ההשקעה ו- (2) המועד בו ניתנה התחייבות לגבי 75% מהתחייבויות ההשקעה, השותף הכללי וצדדים קשורים שלו לא יתחילו להשקיע באמצעות גוף השקעות חדש שמטרתו דומה מבחינה מהותית למטרת השותפות. כמו כן סוכם כי השותף הכללי יציע לכל אחד מהשותפים המוגבלים שמחזיק 25% או יותר מהזכויות בשותפות להצטרף להזדמנויות השקעה בעד שתי קרנות המשך שיוקמו לשותפות, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמים.

13. **אופציות להשקעת כספים באפקון אנרגיות מתחדשות -** למשקיעים המוסדיים ניתנו שלוש אופציות לביצוע השקעות באפקון אנרגיות מתחדשות כדלקמן:
   א. המרה של זכויות בשותפות למניות של אפקון אנרגיות מתחדשות, בהיקף של עד מ-50% מזכויות המשקיע המוסדי בשותפות, אך לא יותר מ- 22% מסך הון המניות המונפק של אפקון אנרגיות מתחדשות, טרם הנפקתה לראשונה לציבור, ככל שתבוצע, בהנחה שנקבעה על מחיר ההנפקה. האופציה תעמוד בתוקף עד למועד ההנפקה הראשונה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות (אם הונפקה לפני תום תקופת השותפות).
   ב. השקעת כספים באפקון אנרגיות מתחדשות כנגד הקצאת 13% מהונה המונפק, נכון למועד דוח זה (לפני הכסף, לא כולל אופציות לעובדים וליועצים ככל שיהיו), לפי שווי חברה של 40 מיליון אירו (לפני הכסף). האופציה תעמוד בתוקפה עד לתום 6 שנים ממועד ההקצאה כאמור או במועד ההנפקה הראשונה לציבור, לפי המוקדם מביניהם.
   ג. השקעת כספים באפקון אנרגיות מתחדשות כנגד הקצאת 7.5% מהונה המונפק (לפני הכסף, לא כולל אופציות לעובדים וליועצים ככל שיהיו), לפי שווי חברה במחיר הגבוה בשיעור שנקבע משווי החברה בעת הנפקה ראשונה לציבור של אפקון אנרגיות מתחדשות, ככל שתבוצע. האופציה תיכנס לתוקף במועד ההנפקה כאמור, ותעמוד בתוקפה למשך 4 שנים.

14. **העברת זכויות בשותפות -** השותפים המוגבלים רשאים להעביר את זכויותיהם בשותפות, בכפוף למגבלות שנקבעו, ובלבד שלאורך כל תקופת השותפות אפקון אנרגיות מתחדשות תחזיק לפחות ב-20% מהזכויות בשותפות. השותף הכללי לא יהיה רשאי לבצע העברה של זכויותיו בשותפות. מבלי לגרוע מהאמור, אפקון אנרגיות מתחדשות מתחייבת כי לאורך כל תקופת השותפות, היא תחזיק במלוא הון המניות המונפק של השותף הכללי.

15. **פעילות אפקון אנרגיות מתחדשות -** במהלך תקופת השותפות, אפקון אנרגיות מתחדשות תעסוק רק בתחום של אנרגיות מתחדשות. עוד נקבע כי פעילויות בתחום של אנרגיות מתחדשות תבוצענה בקבוצת אפקון רק באמצעות אפקון אנרגיות מתחדשות, למעט פעילויות שהוחרגו במסגרת ההסכמים: פעילות בקשר עם נכסים קיימים של הקבוצה; פעילות בתחום שירותים, ניהול וקבלנות (לרבות EPC, EEPC ו-O&M); פעילויות בתחום הרכב החשמלי והטעינה; פרויקטים של שותפות ציבורית פרטית אחרים (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) הקבוצה משמשת גם כקבלן ו/או מפעיל; פעילות בתחום סחר בחשמל בישראל, ופרויקטים בתחומים אחרים אשר רכיב האנרגיות המתחדשות בהם אינו עולה על 25%).

16. **התחייבויות נוספות -** במסגרת השותפות התחייבה אפקון אנרגיות מתחדשות וגורמים מטעמה להעמיד משאבי ניהול שנדרשים לניהול השותפות, ובכלל זאת לגבי האנשים שיפעלו עבורה.

17. **הפרות -** בין הצדדים נקבעו תרופות להן זכאים הצדדים במקרה של הפרות ההסכמים.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

ג. בחודש אפריל 2021, חתם תאגיד בבעלות מלאה של אפקון אנרגיות מתחדשות ("החברה הבת") עם צד שלישי על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 150 מגוואט של פרוייקטי אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית באיטליה, המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים ("הסכם המסגרת"). למיטב ידיעת אפקון אנרגיות מתחדשות, החברה היזמית הינה חברת הנדסה איטלקית המתמחה בתכנון פרויקטים, וכן בתהליכי ייזום ורישוי.
בהתאם להסכם המסגרת, היזם המקומי יציע לחברה הבת תחילה פרויקטים העומדים בדרישות הסף המינימליות שסוכמו.
החברה הבת תממן את הפיתוח של הפרויקטים ותשלם ליזם דמי ייזום שנקבעו במסגרת ההסכם בהתאם לאבני דרך בהתאם להתקדמות הפרויקט, לפי מפתח תמורה עבור הספק של מגה וואט שהשלים פיתוח.
נכון למועד הדוח, לא מקודמים פרויקטים תחת הסכם מסגרת זה.

ד. בחודש נובמבר 2021, התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות עם צד שלישי ("החברה היזמית"), בהסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 350 מגוואט של פרוייקטי אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בספרד, המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים ("הסכם המסגרת"). למיטב ידיעת אפקון אנרגיות מתחדשות, החברה היזמית הינה חברת הנדסה ספרדית המתמחה בתכנון פרויקטים, וכן בתהליכי ייזום ורישוי של פרוייקטים אלו.
בהתאם להסכם המסגרת, החברה היזמית תציע לחברה הבת להשקיע בפרויקטים העומדים בדרישות הסף המינימליות שסוכמו. החברה היזמית תהיה אחראית על המשך פיתוח וניהול הפרויקטים עד להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) של הפרויקט.
אפקון אנרגיות מתחדשות תממן את הפיתוח של הפרויקטים ותשלם לחברה היזמית דמי ייזום, כפי שאלו נקבעו במסגרת הסכם המסגרת, ובהתאם לאבני דרך, בהתאם להתקדמות הפרויקט, לפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרוייקט (מגה וואט). בכוונת אפקון אנרגיות מתחדשות לבצע את ההשקעות נשוא הסכם המסגרת באמצעות השותפות.
בשלב מקדמי זה אין וודאות לגבי היקף הפרויקטים וקידומם, הכפופים, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח מורכבים וקבלת אישורים שונים. בכפוף לאמור לעיל, אפקון אנרגיות מתחדשות מעריכה כי פרויקטים שיוצגו בפניה, אם וככל שיתממשו, יבשילו בהדרגה, באופן חלקי או מלא, על פני תקופה של בין שנתיים לבין שלוש שנים, ממועד הצעתם לאפקון אנרגיות מתחדשות.

ה. בחודש נובמבר 2021 נחתם הסכם ("ההסכם") בין תאגיד בבעלות השותפות ("הרוכש") לבין צד שלישי ("המוכר"), במסגרתו ירכוש הרוכש את מלוא הזכויות בפרויקטים פוטו-וולטאי בפולין, הסמוכים זה לזה, ובהספק חזוי כולל של כ- 100 מגה וואט ("הפרויקט"), בכפוף בהגעה ל- RTB (READY TO BUILD) לגבי 20 מגה וואט לפחות. המוכר התחייב למצגים והתחייבויות מקובלים בפרויקט מסוג זה.
הרוכשת תשלם למוכר דמי ייזום ותשלום על רכישת הזכויות בפרויקט, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם, בהתאם לאבני דרך שנקבעו, לפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרויקט (מגה וואט). כמו כן, במסגרת ההסכם הוסכם כי המוכר יעמיד לרוכש שירותים נוספים להשלמת פיתוח הפרויקט.
סך עלות הקמת הפרויקט, כולל עלות רכישת זכויות המוכר בהם כאמור לעיל, אשר צפויה להתבצע באמצעות השותפות, צפויה לעמוד על כ- 55-67 מיליון אירו, כאשר ההון העצמי הנדרש צפוי לעמוד על כ- 16-20 מיליון אירו (בהנחה של הקמת כל ה- 100 מגה וואט).

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

תהליכי הפיתוח העיקריים הנדרשים לתחילת ההקמה של הפרויקט, צפויים להיות מושלמים בשנה הקרובה, ובכלל זאת קבלת האישורים הסביבתיים, קבלת הסכם החיבור לרשת החשמל והיתרי הבנייה העיקריים.
הגשת בקשת החיבור לרשת מושהית באופן זמני, עקב הליך משפטי המתנהל בין בעלי הקרקע לבין צד שלישי המקדם פרויקט במקביל והשיג בעבר תנאי חיבור לרשת עבור כ- 80% מקרקעות הפרויקט. אותו צד שלישי טוען כי יש לו זכויות בקרקע עקב הסדר משפטי קודם אליו הגיע עם בעלי הקרקעות. למרות המחלוקת, נכון למועד הדוח, היזם פועל להמשך פיתוחו של הפרויקט. ככל ובקשת החיבור לרשת תידחה באופן סופי, לרוכשת הזכות לקבל פרויקט חלופי שווה ערך מהיזם. בהתאם להסכם, אם עד לתאריך ה-23 במאי 2023, לא יגיע הפרויקט לסטטוס מוכנות להקמה (RTB), לרוכשת הזכות לקבל את מלוא סכום המקדמה ששילמה במועד החתימה.

ו. בחודש דצמבר 2021, חתמה אפקון אנרגיות מתחדשות עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("החברה היזמית"), על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 200 מגוואט של פרוייקטי אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית באיטליה, המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים ("הסכם המסגרת"). למיטב ידיעת אפקון אנרגיות מתחדשות, החברה היזמית הינה חברה איטלקית המתמחה באיתור קרקעות, תכנון פרויקטים, וכן בתהליכי ייזום ורישוי של פרוייקטים מסוג זה, בדגש על אזור סיציליה, איטליה.
בהתאם להסכם המסגרת, היזם המקומי יציע תחילה לאפקון אנרגיות מתחדשות פרויקטים העומדים בדרישות הסף המינימליות שסוכמו, וזאת בתקופה של 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המסגרת. נכון למועד הדוח, ליזם המקומי פרויקט ראשוני מזוהה של 70 מגה-וואט, אשר טרם נבדק על ידי חתמה אפקון אנרגיות מתחדשות. החברה היזמית תהיה אחראית על המשך פיתוח וניהול הפרויקטים עד להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) של הפרויקט.
אפקון אנרגיות מתחדשות תממן את הפיתוח של הפרויקטים ותשלם ליזם דמי ייזום, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם ובהתאם לאבני דרך, בהתאם להתקדמות הפרויקט, לפי מפתח תמורה עבור הספק, המבוסס על הספקי הפרוייקט בפועל (מגה וואט) שישלים פיתוח. בכוונת אפקון אנרגיות מתחדשות לבצע את ההשקעות נשוא הסכם המסגרת באמצעות השותפות.
בשלב מקדמי זה אין וודאות לגבי היקף הפרויקטים וקידומם, הכפופים, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח מורכבים וקבלת לאישורים שונים. בכפוף לאמור לעיל, אפקון אנרגיות מתחדשות מעריכה כי פרויקטים שיוצגו בפניה, אם וככל שיתממשו, יבשילו בהדרגה, באופן חלקי או מלא, על פני תקופה של בין שנתיים לבין שלוש שנים ממועד הצגתם בפני הרוכש.

ז. במסגרת הסכם המסגרת המפורט בס"ק (ד) לעיל, בחודש דצמבר 2021 התקשר תאגיד בבעלות מלאה של השותפות ("חברת הפרויקט") בהסכם פיתוח ("הסכם הפיתוח") להקמת פרויקט (הפזור על פני קרקעות הנמצאות באותו אזור) בהספק כולל של עד 250 מגה-וואט בספרד, המצוי בשלבי פיתוח ראשוניים.
בהתאם להסכם הפיתוח, החברה היזמית תפעל להשגת כלל האישורים הסביבתיים מהרשויות השונות ותנהל את תהליך הרישוי עד השלמת הפיתוח והשגת כל ההיתרים להקמת הפרויקט עד להגעה למצב מוכנות לבניה (RTB) של הפרויקט.
חברת הפרוייקט תשלם ליזם דמי ייזום שנקבעו במסגרת ההסכם על בסיס אבני דרך שנקבעו בהתאם להתקדמות הפרויקט, לפי מפתח תמורה המבוסס על הספק הפרוייקט שיוקם בפועל (מגה וואט). סך עלות הקמת הפרויקט צפויה לעמוד על כ- 170-180 מיליון אירו, כאשר ההון העצמי הנדרש צפוי לעמוד על כ- 80 מיליון אירו (בהנחה של הקמת כל ה- 250 מגה וואט), והוא ימומן על ידי השותפות.
בשלב מקדמי זה אין וודאות לגבי היקף הפרויקט וקידומו, הכפוף, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח מורכבים וקבלת אישורים שונים, ובכלל זאת קבלת האישורים הסביבתיים, קבלת הסכם החיבור לרשת החשמל והיתרי הבנייה העיקריים. בכפוף לאמור לעיל, אפקון אנרגיות מתחדשות מעריכה כי הפרויקט, אם וככל שיתממש, יבשיל בהדרגה, עד להפעלה מסחרית, על פני תקופה של כשלוש שנים.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

ח. בחודש מרץ 2022 התקשרו תאגידים בבעלות מלאה של השותפות ("חברות הפרויקט") בהסכם למכירת חשמל מהפרויקט ("הסכם ה- PPA") למכירת החשמל שייוצר בפרויקט, עם חברת סחר בחשמל בפולין, אשר הינה צרכנית חשמל משמעותית ("הרוכש") במחירים קבועים לתקופת ההסכם כמפורט להלן. יצוין שהחשמל יימכר מהפרויקט בהתאם להיקף ההפקה בפועל בפרויקט (PAY AS PRODUCED).
בהתאם להוראות ההסכם ה- PPA, תוקף ההסכם יהיה החל מהמועד שבו ניתן למכור חשמל מהמערכת ועד ל-31 לדצמבר 2028. ההסכם הינו למכירת כ-90% מהחשמל המיוצר בפרויקט בעוד שכ-10% מהחשמל המיוצר יימכרו במחירי שוק. החל מהמועד שבו ניתן יהיה למכור חשמל מהפרויקט, יימכר החשמל המיוצר תחת הסכם ה- PPA במחירים שנתיים הנעים בין 348 ל- 456 זלוטי (לפני עלות BALANCING קבועה של 2.5% מהמחיר השנתי). הסכם ה PPA כולל הוראות מקובלות לרבות, פיצוי מוסכם בגין אי עמידה במועדים או בתפוקות הקבועות בהסכם ועוד.
בהקשר זה יצויין כי בחודש פברואר 2022 הוציא קבלן ההקמה בפרויקטים ("**הקבלן**") "הודעת כח עליון" לחברות הפרויקט, בקשר עם הפלישה הרוסית לאוקראינה, ולפיהן הבר עלול להשפיע על העמידה בלוחות הזמנים ובהתחיבויות החוזיות בהסכם ההקמה, עקב מחסור אפשרי בעובדים; חברות הפרויקט הוציאו מכתב תשובה לקבלן לפיו הארועים שלעיל אינם בבחינת אירוע כח עליון תחת הסכם ההקמה, כאשר להערכת חברות הפרויקט, ההודעה הינה בבחינת צעד פורמלי בלבד, תאור לשון ההסכם בין הצדדים; בנוסף, התקיימה פגישה בין חברות הפרויקט והקבלן, בה ציין הקבלן שאין איום קיים על הפרויקט ושהקבלן נוקט בצעדים על מנת להקטין ככל האפשר סיכונים ככל שיקרו, ואישר שהזמין זה מכבר את מרבית הציוד לפרויקט.
סך עלויות הפרוייקט החזויות מסתכמות בסך של 27 מיליון אירו. סך ההכנסות החזויות לשנת ההפעלה הראשונה המייצגת (אלפי אירו) מסתכמות בסך של כ- 18-22 מיליון זלוטי.
בחודש אפריל 2022, החל קבלן ההקמה את העבודות באתר הפרויקט. הזמנת הציוד הראשי (פאנלים סולריים, ממירים, שנאים וכו') ואספקתו הושלמה בסוף אוגוסט 2022. הקמת הפרויקט הושלמה ברבעון הראשון של שנת 2023 (MECHANICAL COMPLETION). ההפעלה המסחרית של הפרויקט לאחר סיום בדיקות הקבלה וקבלת היתר הפעלה צפויה ברבעון השני של שנת 2023.
שינוי בהתנהלות הקבלן או בעלויות או בתנאי השוק הידועים במועד דוח זה עלולים להביא לשינוי במועדים ובסכומים הנקובים לעיל.

ט. ביום 27 באפריל 2022, התקשרו ארבעה תאגידים בבעלות מלאה של השותפות ("חברות הפרויקט") בהסכם לקבלת מימון להקמת הפרויקט בסך כולל של עד 108 מיליון זלוטי (כ- 23 מיליון יורו) ("הסכם המימון" ו"סכום המימון" בהתאמה). סכום המימון יועמד במלואו על ידי הבנק הפולני MBANK ("המלווה"). יתרת ההון הנדרש לפרויקט, בהיקף של כ-36% מעלות ההשקעה בו, תועמד על ידי השותפות.
למועד הדוחות נוצלה מרבית המסגרת, החברה צופה שיתרת המסגרת תנוצל במלואה עד למועד הפעלת הפרויקט בתום רבעון ראשון 2023. יצוין כי קודם להעמדת איזו מההלוואות הנ"ל בפועל נדרשים להתקיים מספר תנאים, ובכלל זאת רישום שעבודים והעמדת הביטחונות כאמור להלן.

<u>סכום המימון כולל:</u>

2.1. 81 מיליון זלוטי חוב בכיר;
2.2. 22 מיליון זלוטי הלוואת מע"מ שיתווסף לתשלומים במהלך ההקמה.
2.3. מסגרת ייעודית מתחדשת (DEBT SERVICE RESERVE FUND) בהיקף של עד כ-5 מיליון זלוטי לטובת שירות חוב חצי שנתי לאורך כל תקופת ההלוואה.
2.4. להלן תנאי המימון שהוסכמו:

<u>תקופת ההלוואה:</u>

כ- 18 שנים ממועד ההפעלה (צפוי ברבעון שני 2023).

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

ריבית הבסיס: WIBOR חצי שנתית.

ריבית הבסיס תגודר (IRS) למשך 12 שנים בהתאם לתנאי הסכם המימון.

מרווח:
מרווח של 2.2% בתקופת ההקמה, אשר יעודכן לטווח של 2%-2.1% בתקופת התפעול בכפוף לעמידה ביחסי כיסוי.

לוח סילוקין (קרן וריבית):
החזרים חצי שנתיים, לוח הסילוקין מגולף בהתאם ליחסי כיסוי שהוסכמו עם המלווה.

יחסי כיסוי:
יחסי כיסוי להפרה: יחס כיסוי לשירות החוב (DSCR) היסטורי נמוך או שווה ל-1.1.
יחסי כיסוי לחלוקה: יחסי הכיסוי לשירות החוב (DSCR) היסטורי או עתידי הינו גבוה מ-1.1.

2.5. שעבודים ובטוחות
לשם הבטחת התחייבויות של חברות הפרויקט על פי מסמכי המימון, יימסרו בטוחות לטובת המלווה, כמקובל במימון פרוייקטלי, ובכלל זאת שעבוד רכוש חברות הפרויקט, הזכות שלהן לתזרים, הזכויות בקרקע, הביטוחים, הבטוחות מקבלני הפרויקט וכיו"ב.

חברה בבעלות השותפות התחייבה לגבות חריגות תקציביות של עד 5% בעלויות הקמה כפי שנקבעו בהסכם ההקמה.

2.6. אירועים עיקריים להעמדה לפירעון מידי של החוב
בהסכמי המימון נקבעו עילות להעמדה לפירעון מידי של החוב ובכלל זאת במקרי הפרה חמורים שנקבעו, בעיקרם: אי תשלום חוב במועד; הפרת מצגים או התחייבויות מהותיים; חדלות פירעון; אי קבלת ו/או ביטול של היתרים נדרשים לפרויקט; אירוע המשפיע באופן מהותי על הפרויקט ועל החוב.

2.7. עדכון מהותיים אודות סטאטוס הפרויקט
בחודש מרץ 2022 נחתם עם קבלן הסכם הפעלה ותחזוקה לתקופה של 5 שנים עם אופציה להארכת התקופה בשנתיים נוספות. ההסכם כולל התחייבות הקבלן לרמת זמינות גבוהה ואספקת כל חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך.

א. ביום 27 באוקטובר 2022, אומצה חקיקה בפולין בדבר אמצעי חירום להגבלה זמנית של מחירי החשמל שייוצר, בין היתר, מחוות רוח ומתקנים פוטו-וולטאיים בפולין. החקיקה אומצה על רקע החלטת האיחוד האירופי מחודש אוקטובר 2022 לאמץ תקרה למחירי החשמל שיקבלו יצרני חשמל מסוימים במדינות האיחוד האירופי, ובהם יצרני חשמל מאנרגיה מתחדשת במטרה לתת מענה למחירי החשמל הגבוהים באירופה. בהתאם, אמצעים דומים ננקטים על ידי יתר מדינות האיחוד האירופי. כחלק מהחקיקה שאומצה, נקבע כי מכירת חשמל אשר תעשה במישרין לרוכש, ביחס לתקופה שבין 1 בדצמבר 2022 ועד ליום 31 בדצמבר, 2023 תהיה כפופה לתקרת מחיר שתקבע על ידי המחוקק הפולני, כך שסכומים שיתקבלו בגין מכירת חשמל מעל לתקרה שתקבע יועברו על ידי יצרני החשמל לקרן ייעודית שתוקם על ידי הממשלה הפולנית.
ביום 10 בנובמבר 2022, פרסם המחוקק הפולני את גובה התקרה הזמנית של מחירי החשמל שייוצר, בין היתר, מחוות רוח ומתקנים פוטו-וולטאיים בפולין בהתאם, נקבע כי מחיר חשמל ממכירת חשמל אשר תעשה במישרין לרוכש ביחס לתקופת החקיקה, ושאינה כפופה למחירי אסדרת מכרזי התעריף, יהיה כפוף לתקרת מחיר של: (1) סך

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

של 295 זלוטי ל- 1 MWH חשמל מיוצר מאנרגיית רוח ו-(2) 355 זלוטי ל- 1 MWH חשמל מיוצר ממתקנים פוטו-וולטאיים. יובהר כי הכנסות ממכירת תעודות ירוקות וממכירת GOOS אינן כפופות לתקרת המחיר. בהתאם להוראות החקיקה, המגבלה של תקרת המחיר תפקע ביום 31.12.2023 ומכירת החשמל צפויה לחזור ולהתנהל בהתאם למחירי החשמל כפי שיקבעו בשוק החופשי בפולין. ביום 16 לדצמבר ממשלת פולין עדכנה את תקרת מחיר התמורה המותרת ליצרני החשמל בפולין בגין החשמל המיוצר לסך של 345 זלוטי ל-1 MWH חשמל מיוצר מאנרגיית רוח ו-405 זלוטי ל-MWH חשמל מיוצר ממתקנים פוטו-וולטאיים. לחקיקה אין השפעה מהותית על תוצאות החברה.

ב. ביום 20 בספטמבר 2022 התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ.) בע"מ, חברה בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") עם חברה גרמנית ("המוכר") המתמחה בפיתוח והקמה של פרויקטים סולאריים, בהסכם לרכישת מניות ("ההסכם"). במסגרת ההסכם רכשה החברה הבת את מלוא הון המניות של שתי חברות פרויקט שבבעלות המוכר המחזיקות בזכויות ייזום בשני פרויקטים פוטו-וולטאיים בפולין, בהספק חזוי כולל של כ- 120 מגוואט (DC) ("הפרויקטים").
תהליכי הפיתוח העיקריים הנדרשים לתחילת ההקמה של הפרויקטים, צפויים להסתיים במהלך השנה הקרבה, ובכלל זאת הוצאת היתרי הבנייה העיקריים והתקשרות בהסכמי חיבור לרשת החשמל.
לעניין הפרויקט הראשון, בהספק חזוי כולל של כ-20 מגוואט, בחודש דצמבר 2022 זכה הפרויקט ונכלל ברשימת הזוכים במכרז לתעריף מובטח לייצור חשמל שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית.
בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יהיה זכאי לתעריף מובטח, צמוד למדד המחירים לצרכן בפולין למשך 15 שנים החל משנת 2025, ביחס לתפוקת חשמל בשיעור ממוצע של כ- 55% מצפי ייצור החשמל בפרויקט על פני תקופת הזכייה. היתרה צפויה להימכר במחירי שוק או בעסקאות גידור למכירת חשמל (PPA).
עלות ההשקעה הצפויה להקמת הפרויקט מוערכת בסך של כ- 50-55 מיליון ש"ח.
להערכת חברת הבת נכון למועד דוח זה, ה- EBITDA השנתי הממוצע שיניב הפרויקט עם הפעלתו המסחרית, אשר צפויה החל מהרבעון השני לשנת 2024, מוערך בסך של כ- 6-7 מיליון ש"ח.
בנוסף, ביום 8 לדצמבר 2022 ניתן לפרויקט היתר בניה כך שחברת הבת מעריכה שתחילת הקמת הפרויקט תהיה במהלך הרבעון השני של שנת 2023 והפעלתו המסחרית צפויה להיות במהלך הרבעון השני של שנת 2024;
לעניין הפרויקט השני, בהספק חזוי כולל של כ-100 מגוואט, חברת הבת מעריכה שהקמתו תתרחש במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023, והפעלתו המסחרית במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2024.
סך עלות השלמת הפיתוח והקמת הפרויקטים, כולל עלות רכישת מלוא הון המניות וזכויות המוכר בפרויקטים, כאמור לעיל, צפויה לעמוד על סך של כ- 100 מיליון אירו, כאשר בכוונת החברה הבת לפנות לבנקים אירופאיים ומקומיים על מנת לממן את העסקה בחוב בכיר. סך ההון העצמי המוערך להשקעה בפרויקט צפוי לעמוד על סך של כ- 30 מיליון אירו. ההכנסות הצפויות לפרויקטים בשנת פעילות מלאה, בהתאם לתעריפים הצפויים נכון למועד דוח זה, יסתכמו בכ- 10 מיליון אירו.
במסגרת הסכם העקרונות, הוסכם כי הצדדים ינהלו משא ומתן על הסכם מסגרת שעניינו רכישת מלוא הון המניות בחברות פרויקט המחזיקות בכ- 60 מגוואט נוספים הנמצאים בשלבי פיתוח.
החברה הבת תממן את המשך הפיתוח של הפרויקטים ותשלם למוכר בגין רכישת הזכויות בפרויקטים, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם לפי מפתח תמורה עבור הספק המבוסס על הספקי הפרויקטים שישלימו פיתוח (מגה וואט). כמו כן, במסגרת ההסכם נקבע תשלום נוסף מבוסס הצלחה שישולם עם השלמת הפיתוח (READY TO BUILD - RTB) של כל אחד מהפרויקטים.
עסקת הרכישה הינה בתנאים המקובלים לעסקאות מסוג זה, לרבות מצגים

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

והתחייבויות מצד המוכר, כאשר תשלום מלוא התמורה למוכר מובטח באמצעות ערבות שניתנה לחברה הבת על ידי החברה וכן שעבוד מלוא המניות בכל חברת פרויקט לטובת המוכר וזאת עד להשלמת הפיתוח של כל פרויקט בהתאמה (RTB). התשלום הראשון למוכר, בסך של כ-3.5 מיליון אירו, שולם במועד החתימה על ההסכם. התשלום האמור שולם ממקורותיה העצמאיים של החברה, כאשר בכוונת החברה לממן את יתרת ההון העצמי הנדרש להקמת הפרוייקטים באמצעות גיוס חוב/הון והלוואות גישור מהחברה. התשלום השני למוכר, בסך של כ-1.1 מיליון אירו, שולם בחודש נובמבר וכן דמי הצלחה עבור הפרויקט הראשון.

ג. בחודש נובמבר 2022, התקשרה אפקון אנרגיות מתחדשות בהסכם עם צד שלישי ("החברה היזמית"), שהינה חברה יזמית איטלקית המתמחה בייזום, פיתוח, בנייה ותפעול פרויקטים פוטו-וולטאיים מסחריים ותעשייתיים באיטליה, על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה בפיתוח של עד 25 מגוואט של פרוייקטי אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו-וולטאית באיטליה, המצויים בשלבי פיתוח ("הסכם המסגרת"). הסכם המסגרת מקנה לאפקון זכות להרחבה של 75 מגאוט נוספים באותם התנאים. בהתאם להסכם המסגרת, היזם המקומי יציע תחילה לאפקון אנרגיות מתחדשות פרויקטים העומדים בדרישות הסף המינימליות שסוכמו, וזאת בתקופה של 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המסגרת. אפקון אנרגיות מתחדשות בדקה מספר פרויקטים במסגרת הסכם המסגרת, אך נכון למועד הדוח, אפקון אנרגיה מתחדשת לא מפתחת פרוייקטים במסגרת ההסכם. במידה שיוצגו בפני החברה פרויקטים העומדים בתנאי הסף שנקבעו. החברה היזמית תהיה אחראית על המשך פיתוח וניהול הפרויקטים עד להגעה למצב מוכנות לבניה RTB (Ready to Build) של הפרויקט. אפקון אנרגיות מתחדשות תממן את הפיתוח של הפרויקטים ותשלם ליזם דמי ייזום, כפי שאלו נקבעו במסגרת ההסכם ובהתאם לאבני דרך, להתקדמות הפרויקט, ולפי מפתח תמורה עבור הספק, המבוסס על הספקי הפרוייקט בפועל (מגה וואט) שישלים פיתוח. אפקון אנרגיות מתחדשות בוחנת אפשרות לבצע את ההשקעות נשוא הסכם המסגרת באמצעות השותפות. בשלב מקדמי זה אין וודאות לגבי היקף הפרויקטים וקידומם, הכפופים, בין היתר, להשלמת הליכי פיתוח מורכבים וקבלת לאישורים שונים. בכפוף לאמור לעיל, אפקון אנרגיות מתחדשות מעריכה כי פרויקטים שיוצגו בפניה, אם וככל שיתממשו, יבשילו בהדרגה, באופן חלקי או מלא, על פני תקופה של בין שנתיים לבין שלוש שנים ממועד הצגתם.

19. בחודש אפריל 2021 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה הצעה משותפת שהגישה החברה הבת ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה) ("השותף") נבחרה כהצעה הזוכה לביצוע כקבלן ראשי של עבודות שלד וגמר בהקמת פרוייקט הכולל מגדל משרדים בן 45 קומות, שטחי מסחר וחניון תת קרקעי עבור הלקוח (שהינו צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה) ("המזמין"). התקופה להקמת המבנה הינה 40 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר נמסר ביחד עם הודעת הזכייה. הפרויקט מבוצע באמצעות החברה הבת והשותף, ובאופן בו החברה הבת והשותף נושאים בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-570 מיליוני ש"ח, והעבודות צפויות להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2024.

20. בחודש יוני 2021 נחתם הסכם עקרונות בין אפקון תחבורה חשמלית בע"מ - בה מחזיקה החברה (בעקיפין) ב- 50% מזכויות ההון וההצבעה ("אפקון תחבורה חשמלית"), לבין דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("דור אלון"), במסגרתו סוכם כי רשתות הטעינה של אפקון תחבורה חשמלית ושל דור אלון תפעלנה במסגרת רשת משותפת. במסגרת הסכם העקרונות, סוכם כי כל אחד מהצדדים ימשיך בפרישת המטענים שלו, ונקבעו הסדרים ביחס לתפעול הרשת המשותפת והשקעת הצדדים בה, ניהול מערך הלקוחות, התקנת מטענים וכד'. כמו כן, הוסכם בין הצדדים כי הם יפעלו לחתימת הסכם מפורט אשר יסדיר את שיתוף הפעולה בין הצדדים.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

ביום 10 במאי 2022 התקשרו החברות במערך הסכמים כדלקמן:

1. הסכם לשיתוף פעולה בתחום עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים (בסעיף זה: "ההסכם"):

1.1 עמדות הטעינה של אפקון תחבורה חשמלית ועמדות הטעינה של דור אלון (הקיימות ואלו שיוקמו כל עוד ההסכם בתוקף) תפעלנה כרשת טעינה וירטואלית משותפת אשר תתופעל באמצעות אפליקציה ייעודית ("הרשת המאוחדת").

1.2 אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון יקימו תאגיד חדש אשר ינהל את פעילות השיווק של הרשת המאוחדת, ואשר יוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים.

1.3 אפקון תחבורה חשמלית תעמיד שירותי תפעול ותחזוקה לעמדות הטעינה ברשת וכן תעמיד שירותים שונים לדור אלון.

1.4 בין הצדדים נקבעו הסדרים שונים המקובלים במסגרת פעילות משותפת.

1.5 ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה בזמן, כאשר לכל צד האפשרות לבטל את ההסכם בנסיבות שהוסכמו.

2. הסכם להקמת תאגיד ייעודי להטענת כלי רכב חשמליים בבתים משותפים (בסעיף זה: "ההסכם"):

2.1 אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון יקימו תאגיד (בסעיף זה: "השותפות"), שתוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים, ואשר תעסוק בשיווק, הקמה, תפעול, אחזקה וניהול של עמדות טעינה פרטיות להטענת רכבים חשמליים שיותקנו בבנייני מגורים ומשרדים וינוהל באמצעות שותף כללי, אשר יהא חברה בערבון מוגבל, בבעלות משותפת של הצדדים, בחלקים שווים.

2.2 אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון התחייבו להעמיד לשותפות מימון בחלקים שווים, כאשר חלקה של אפקון תחבורה חשמלית בסכום שיועמד אינו מהותי לחברה.

2.3 כן נקבע במסגרת ההסכם כי אפקון תחבורה חשמלית תעמיד שירותי תפעול ותחזוקה לשותפות.

2.4 בין הצדדים נקבעו הסדרים מקובלים בקשר עם החזקותיהם במניות החברה המשותפת.

ביום 6 ביולי 2022 התקבל אישור הממונה על התחרות להתקשרויות לעיל, וההתקשרויות הושלמו.

21. בחודש יולי 2021, החליטה רשות החשמל על מתן רישיון אספקת חשמל ללא אמצעי ייצור ("הרישיון") לאפקון תחבורה חשמלית בע"מ, בתוקף ביום 18 ביולי 2021. הרישיון יאפשר לאפקון תחבורה חשמלית בע"מ לספק ולמכור חשמל לצרכנים שונים להם קיים מונה רציף המאפשר קריאה ושידור של נתוני הצריכה כנדרש, ולרכוש חשמל לשם כך.

22. בחודש אוגוסט 2021 נמסרה לחברה בבעלותה המלאה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז לליווי וטיוב תכנון מערכות החשמל של מפעל שיוקם על ידי חברת היי טק בינלאומית בישראל ("הלקוח"). הליווי והטיוב צפויים להיארך 12 חודשים, כאשר התמורה בגין הליווי האמור הינה זניחה.
ביום 12 בספטמבר 2022 חתמה החברה הבת על הסכם לביצוע העבודות בפרוייקט. שהיקפן המעודכן של העבודות מסתכם בסך של כ- 630 מיליון ש"ח. בהתאם להערכת החברה הבת ובהתאם למידע הקיים בידיה במועד דוח זה, משך ביצוע העבודות צפוי להימשך כ- 36-24 חודשים, בכפוף ובהתאם לקצב התקדמות הקמת הפרוייקט.

23. בחודש אוגוסט 2021 נמסרה לחברה בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה במכרז של חברה ממשלתית ("הלקוח") לאספקת מסדרי מתח גבוה מבודדים בגז לתחנות משנה של הלקוח, בהיקף כולל של כ- 100 מיליון ש"ח. ללקוח האופציה להגדיל את כמות הלוחות המוזמנים ב- 30% וכן להקטינה ב- 60%.
תקופות הביצוע ומועדי האספקה על פי תנאי המכרז הינם במשך ארבע שנים ממועד

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

חתימת הסכם המסגרת (אוקטובר 2021), כאשר ללקוח הזכות לפרוס את אספקת הלוחות על פני עד 3 שנים נוספות.

24. בחודש דצמבר 2021 התקשרה אפקון בקרה בהסכם עם מילטל תקשורת בע"מ ("מילטל") במסגרתו רכשה אפקון בקרה ממילטל זכויות ייצור, שיווק ומסחור בקשר עם מוצרים וידע של מילטל בתחום של מערכות מוני מים ממוחשבות לקריאה מרחוק בישראל ("תחום מוני מים ממוחשבות" ו-"ההסכם", לפי הענין). מכוח ההסכם, פעילותה של מילטל בתחום מוני מים ממוחשבות, כפוף למספר חריגים, תתבצע באופן בלעדי על ידי אפקון בקרה. במסגרת ההסכם, הוסדרו היחסים בין הקבוצה למילטל ביחס לתגמולים להם זכאית מילטל בגין ייצור והתקנת המערכות על ידי הקבוצה, כמו גם בקשר עם החובות וההתחייבויות בין הצדדים. כמו כן נקבע כי מילטל תהיה זכאית לתמלוגים בגין יחידות קצה חדשות שתתקין אפקון בקרה בתחום מוני מים ממוחשבות, בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.

25. בחודש נובמבר 2021 התקשרה חברה בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") בהסכם ("ההסכם") עם לקוח, שהינו צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("הלקוח"), במסגרתו החברה הבת תתכנן ותקים מתקן אגירה מבוסס מצברים ("הפרוייקט") ותתחזק אותו למשך 10 שנים היקף הפרוייקט המעודכן מסתכם בסך של כ- 90 מיליון ש"ח. העבודות בפרויקט צפויות להסתיים ברבעון השני של שנת 2023.

26. ביום 27 בדצמבר 2021 התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("הלקוח"), בהסכם ("ההסכם") במסגרתו החברה הבת תבצע עבור הלקוח, כקבלן ראשי, עבודות גמר ומערכות להקמה של בית דיור מוגן, הכולל שני מגדלי דירות ובהם כ- 250 יחידות דיור, מחלקה סיעודית ושטחי ציבור ("הפרוייקט"). סך שטחי הפרויקט הינו כ- 35,000 מ"ר.
ההסכם הינו פאושלי, כאשר ההיקף הכספי של העבודות מכח ההסכם צפוי לעמוד על כ- 175 מיליון ש"ח, אשר מתווסף לעבודות שלד בפרוייקט בהיקף של כ-69 מיליוני ש"ח שמבצעת החברה הבת בפרוייקט. במסגרת ההסכם ניתנה ללקוח אופציה להגדלת היקף העבודות בפרוייקט. התקופה להקמת המבנה הינה עד לחודש נובמבר 2023.

27. ביום 3 בפברואר 2022 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת זכתה בהליך תחרותי להקמת שלד מבנה עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"). ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך של כ-220 מיליוני ש"ח, והעבודות צפויות להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2024.

28. ביום 23 במרץ 2022 הושלמה העסקה בהתאם להסכם מיום 3 במרץ 2022 (ותיקון לו מיום 13 במרץ 2022) עם חברת זוז פאוור בע"מ (לשער צ'קראטק בע"מ) ("זוז"), בהסכם השקעה ("ההסכם"), במסגרתו תשקיע החברה בזוז.
זוז הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, והיא עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק, ייצוא ומכירה של מערכות אגירת אנרגיה המבוססות על אגירת אנרגיה קינטית בגלגלי תנופה, המופעלות במקומות בהם נדרשים פרצי אנרגיה מהירים וכן לשם תמיכת תשתית חשמל מוגבלת בהספק, בעומסים גבוהים ולא יציבים. זוז פועלת בשוק תשתית הטעינה של רכבים חשמליים ובעיקר בתחום תשתית הטעינה המהירה, ופיתוחיה מאפשרים טעינה בהספק גבוה של כלי רכב חשמליים גם באזורים בהם רשת החשמל בהספק נמוך.
בהתאם להסכם, החברה השקיעה בזוז סך של 10 מיליון ש"ח וזאת במסגרת הקצאה פרטית (ובמקביל להשקעה נוספת בזוז בהיקף של כ- 3.8 מיליון ש"ח) ("ההקצאה הפרטית"). במסגרת ההקצאה הפרטית הקצתה זוז לחברה 4,273,504 מניות בתמורה לסך של 2.34 ש"ח למניה וכן 3,632,478 כתבי אופציה ללא תמורה נוספת, הניתנות למימוש למניות רגילות של זוזבמהלך 36 חודשים, בתמורה לסך של 2.8 ש"ח למניה ככל שהאופציות תמומשנה בשנה העוקבת למועד ההקצאה ובתמורה לסך של 3.6 ש"ח למניה בתקופה שלאחר מכן. עוד התחייבה זוזלמנות דירקטור מטעם החברה בדירקטוריון זוז, וכי כל עוד החברה תחזיק

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

ב-5% או יותר מהון המניות המונפק והנפרע של זוז, היא תפעל מעת לעת למינוי דירקטור שיומלץ על ידי החברה, בכפוף להוראות הדין. נכון למועד הדוח, לאחר הקצאות נוספות בזוז של מניות וכתבי אופציה, שיעור אחזקותיה של החברה בהונה המונפק והנפרע של זוז עומד על כ- 6.32% (בדילול מלא, ובכפוף למימוש מלוא האופציות המוחזקות על ידה,- כ- 7.40%).

ביום 22 ביולי 2022, התקשרה זוז בהסכם לשיתוף פעולה עם אפקון תחבורה חשמלית ודור אלון להקמת וביצוע פיילוט לתשתית טעינה אולטרה-מהירה לרכבים חשמליים, המבוססת על מערכת אגירה קינטית בשילוב תוכנת ניהול האנרגיה (EMS לניהול חכם של צריכת ההספק באתר מתוצרת זוז באחד ממתחמי התדלוק של דור-אלון. תקופת ההסכם תחל מיום חתימתו עד ליום 31 בינואר 2024 ("תקופת הפיילוט הראשונה" כפי שהוגדרה בפרויקט שאושר ע"י רשות החדשנות). בתום תקופת הפיילוט הראשונה, תהא אפקון רשאית להאריך את תקופת ההסכם לשנה נוספת ("תקופת הפיילוט השנייה"). ככל שתבקש אפקון להאריך את ההסכם פעם נוספת - הצדדים ינהלו משא ומתן לעניין התנאים המסחריים להמשך ההתקשרות בינהם, לרבות התמורה אשר תשולם לחברה עבור השימוש במערכת בתקופה שלאחר תקופת הפיילוט השנייה. ביום 3 בינואר 2023, הושלמה התקנת המערכת ותחנת הטעינה בתחנת דור אלון "אור-זיכרון" ובכוונת הצדדים להמשיך בבדיקות הרצה של המערכת ותחנת הטעינה, תוך כדי שהיא משרתת את ציבור נהגי הרכבים החשמליים בישראל.

29. ביום 18 ביולי 2022 התקשרה החברה, ביחד עם צד שלישי (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה), בהסכם לביצוע, תכנון, הנדסה ורכש לעבודות חשמל ועבודות אזרחיות (Design-Built) עבור הקמת 21 טורבינות רוח בהספק כולל של כ- 104.1 מגה וואט ברמת הגולן עבור צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי שליטה בה. ההיקף הכספי של העבודות בפרויקט צפוי לעמוד, נכון למועד הדוח, על סך כולל של כ-90 מליון ש"ח. תקופת ההקמה המשוערת הינה כ- 16 חודשים. הפרויקט מבוצע באמצעות מיזם משותף של החברה והשותף ובאופן בו הצדדים אחראים ביחד ולחוד לקיום ההתחייבויות מכח ההסכם. בין החברה והשותף סוכם כי הם יישאו בכל הסיכויים והסיכונים הנובעים מהפרוייקט בחלקים שווים.

30. בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022 התקשרה ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ (חברה בת, בעקיפין) ("DM") בהסכמים לתכנון, ביצוע, ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ותקשורת ("העבודות") עבור צד שלישי שאינו קשור לחברה ("הלקוח"), בפרוייקט המוקם עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"). תקופת ההקמה, בהתאם להסכמים, צפויה להסתיים, נכון למועד הדוח, במחצית השנייה של שנת 2027, ולאחריה תעניק DM ללקוח שירותי תחזוקה לתקופה של עד 20 שנה (ללקוח הזכות להפסיק את שירותי התחזוקה לאחר 7 שנים מתום ההקמה). בתמורה לתכנון הקמה ותחזוקה ב- 7 השנים הראשונות זכאית DM לסך כולל של כ- 215 מיליוני ש"ח (צמוד ברובו לשער החליפין של הדולר אל מול השקל).
למזמין נתונות האופציות הבאות:

א. שדרוג ציוד המולטימדיה והתקשורת האקטיבית במהלך תקופת התחזוקה בהיקף של כ– 100 מיליוני ש"ח נוספים.

ב. הארכת תקופת התחזוקה של ציוד המולטימדיה והתקשרות האקטיבית עד 20 שנים בתמורה לסך של כ– 42 מיליוני ש"ח נוספים.

ג. הארכת תקופת התחזוקה של תשתית התקשורת הפאסיבית עד 20 שנים (ככל ותכולה זו תאושר לביצוע על ידי DM עד ה– 9 באוקטובר 2022) בתמורה לסך של כ– 4 מיליוני ש"ח נוספים.

31. ביום 19 ביולי 2022 התקבלה אצל חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("החברה הבת") הודעה לפיה החברה הבת נבחרה לבצע עבודות הקמה של מערכות אלקטרו מכאניות (חשמל, מיזוג אויר, תברואה, בקרה, תקשורת ובטחון) עבור גוף ממשלתי בישראל ("המזמין"), בתמורה לסך של כ- 90 מיליון ש"ח (כולל מע"מ). תקופת ההקמה הינה 24 חודשים ממועד הוצאת צו תחילת עבודה, אשר נמסר לחברה הבת בחודש יולי 2022.

באור 24: - שעבודים, ערבויות, התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)

בנוסף, למזמין קיימת האופציה לקבל שירותי תחזוקה למשך 5 שנים ממועד סיום ההקמה, בתמורה שנתית שנקבעה, שאינה מהותית להכנסות החברה.

באור 25: - הון

א. הרכב הון המניות

	31 בדצמבר 2022	
	רשום	מונפק ונפרע
	מספר המניות	מספר המניות
מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א	28,000,000	5,149,820
כולל מניות באוצר (כ-1.9% מכלל המניות המונפקות)	88,809	88,809
מניית מייסד בת 1 ש"ח ע.נ.	1	1

	31 בדצמבר 2021	
	רשום	מונפק ונפרע
	מספר המניות	מספר המניות
מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א	28,000,000	5,149,820
כולל מניות באוצר (כ-1.9% מכלל המניות המונפקות)	88,809	88,809
מניית מייסד בת 1 ש"ח ע.נ.	1	1

ב. זכויות הנלוות למניות

1. זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה;
2. מניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב;
3. המניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א מקנות למחזיקיהן, בהצבעות באסיפה הכללית של בעלי המניות, קול אחד בגין כל מניה מבלי להתחשב בערכן הנקוב;
4. מניית מייסד בת 1 ש"ח ע.נ. מקנה זכות לחלוקת הון החברה בפירוק.

ג. תשקיף מדף

ביום 9 בנובמבר, 2021 פרסמה החברה תשקיף מדף, ואשר תוקפו עד ליום 8 בנובמבר 2023. מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים.

באור 25: - הון (המשך)

ד. דיבידנדים

ביום 31 בדצמבר 2020 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל (ברוטו) של 48 מיליון ש"ח, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, אשר התקבל בחודש פברואר 2021. החלוקה כאמור, בוצעה ביום 3 במרץ 2021. הדיבידנד למניה הינו כ- 9.49 ש"ח.

ביום 23 בינואר 2022, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 24 בנובמבר 2021 ואישור האסיפה הכללית מחודש דצמבר 2021, ביצעה החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-25 מיליון ש"ח. הדיבידנד למניה הינו כ-4.94 ש"ח.

ביום 23 במאי 2022, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 27 במרץ 2022 ואישור האסיפה הכללית מחודש אפריל 2022, ביצעה החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-25 מיליון ש"ח. הדיבידנד למניה הינו כ-4.94 ש"ח.

ה. הקצאות

לפרטים בדבר הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה ולעובדים בחברה ובחברות בנות של החברה. בחברה ראו באור 29.ה.(3).(יג).

ו. אג"ח המירות למניות

בחודש מרץ 2019 הנפיקה החברה לציבור 120,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה 1) המירות למניות החברה בתמורה לסך של כ- 121 מיליון ש"ח (ברוטו), בהתאם למכרז שנערך בחודש פברואר 2019. לפרטים ראו באור 19.(ג).(1) לעיל.

באור 26: - הפרשות

א. הרכב:

	הפרשה לבדק ואחריות[ב]	תביעות משפטיות *	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	15,519	505	16,024
סכומים שהופרשו (נסגרו) השנה	1,839	(155)	1,684
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	17,358	350	17,708

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
מוצג בדוח על המצב הכספי במסגרת:		
התחייבויות שוטפות	17,358	15,519

ב. הפרשה לבדק ואחריות:

הקבוצה אחראית לטיב הביצוע של העבודות שבוצעו על ידה או מוצרים שסיפקה, בדרך כלל, עד תום שנה ממועד סיומן. בהתאם, הקבוצה זוקפת בחשבונותיה הפרשות לתיקונים בתקופת הבדק והאחריות בהתבסס על הנהוג בענף ולפי ניסיון העבר.

לדעת הנהלת הקבוצה ועל סמך ניסיון העבר, ההפרשה לתיקונים בתקופת האחריות והבדק הכלולה בדוחות הכספיים מספיקה לביצוע העבודות שתידרשנה, במקרה של תביעה, למימוש האחריות והבדק.

ג. תביעות משפטיות

ראה באור 24.ג.

באור 27: - פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד

א. עלות העבודות והמכירות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
חומרי גלם ועבודת חוץ	1,485,900	1,450,770	1,168,718
שכר עבודה, משכורות ונלוות	249,854	*232,565	*224,222
רכב	24,809	19,103	*19,204
הוצאות ייצור אחרות	44,096	*33,725	*30,855
פחת והפחתות	39,757	*40,439	*43,725
סה"כ עלות העבודות שבוצעו	1,844,416	*1,776,602	1,486,724
קניות תוצרת גמורה	108,303	115,777	104,008
	1,952,719	1,892,379	*1,590,732
פרויקטים למבנים ותשתיות	1,407,653	*1,368,036	*1,110,013
בקרה ואוטומציה	435,582	*389,437	*332,520
סחר	119,373	*115,996	*104,487
תקשורת	60,593	61,386	73,661
אחר	26,609	54,614	14,763
בין מגזרי	(97,091)	(97,090)	(37,712)
סה"כ	1,952,719	*1,892,379	*1,590,732

* החברה ביצעה סווג בין סעיף הנהלה וכלליות לבין סעיף עלות המכר בסך של כ-8,138 אש"ח וכ-10,255 אש"ח לשנים 2021 ו-2020, בהתאמה, על מנת להתאימם לאופן ההצגה בדוחות הכספיים לשנת 2022. לדעת החברה, מדובר בהתאמה שאינה מהותית לדוחות הכספיים.

באור 27: - פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד (המשך)

ב. הוצאות מכירה ושיווק

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שכר עבודה, משכורות ונלוות	27,703	24,437	23,750
פרסום	488	589	497
פחת	1,530	2,287	1,859
רכב	2,263	1,377	1,843
אחרות	5,686	7,680	6,031
	37,670	36,370	33,980

ג. הוצאות הנהלה וכלליות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שכר עבודה, משכורות ונלוות	62,777	*61,449	*49,210
דמי ניהול	2,544	3,193	1,470
הוצאות אחזקה	5,508	7,125	*3,422
תקשורת	995	*1,136	1,591
רכב	1,915	1,563	*1,194
פחת והפחתות	5,935	*5,744	*5,728
הפרשה לחובות מסופקים ואבודים	386	(434)	2,600
מקצועיות	12,034	11,121	*9,161
משפטיות	1,822	1,882	1,527
אחרות	4,002	*2,851	*2,302
	97,918	*95,630	*78,205

* החברה ביצעה סווג בין סעיף הנהלה וכלליות לבין סעיף עלות המכר בסך של כ-8,138 אש"ח וכ-10,255 אש"ח לשנים 2021 ו-2020, בהתאמה, על מנת להתאימם לאופן ההצגה בדוחות הכספיים לשנת 2022. לדעת החברה, מדובר בהתאמה שאינה מהותית לדוחות הכספיים.

ד. הוצאות מחקר ופיתוח

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שכר, משכורות והוצאות נלוות	9,255	6,729	6,866
פחת	1,156	289	564
אחזקת מבנה	193	527	603
אחרות	757	440	1,526
היוון מחקר ופיתוח	(4,726)	(5,171)	(4,598)
	6,635	2,814	4,961

באור 27: - פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד (המשך)

ה. הכנסות והוצאות מימון

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מימון			
הכנסות מימון לזמן קצר	1,078	1,146	4,736
הכנסות מימון נכס פיננסי	19,114	13,675	4,803
הפרשי שער והצמדה	187	-	459
הכנסות אחרות	2,043	517	-
	22,422	15,338	9,998
הוצאות מימון			
הוצאות מימון לזמן קצר	3,488	2,346	1,525
הוצאות מימון בגין אגרות חוב	21,812	16,303	7,326
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך	2,475	3,644	6,040
הוצאות מימון בגין פרויקט זכיינות	11,567	7,945	3,704
הפרשי שער והצמדה	3,693	2,072	-
הוצאות אחרות	10,801	7,811	7,998
	53,836	40,121	26,593

ו. הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הפרשה לירידת ערך בגין יחידת מניבת מזומנים	-	(1,700)	-
הכנסות דיבידנד מנכס מוחזק למכירה	-	-	23,218
שערוך השקעה בחברה מוחזקת	-	28,247	-
רווח הון ממימוש השקעה בחברה מוחזקת	-	80,203	-
הסכם פשרה	(2,554)	-	-
הפרשה לתביעה	235	(2,105)	-
שערוך התחייבות מותנית	677	(1,735)	(2,085)
הכנסות (הוצאות) אחרות	126	(471)	(825)
	(1,516)	102,439	20,308

באור 28: - רווח נקי למניה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
רווח (הפסד) המיוחס לבעלי המניות הרגילות	(53,824)	119,410	13,510
ממוצע משוקלל של מספר המניות (באלפים) *	5,150	5,058	5,146

* כולל 89 אלף מניות באוצר.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

1. ההרכב:

ליום 31 בדצמבר, 2022

	באור	בדבר תנאים ראה	חברות כלולות	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים
		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
לקוחות		7	18,918	11,274
חייבים ויתרות חובה		8	5,349	12,604
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים		17	172	6,227
זכאים		18	4,943	1,258
יתרות חובה ולקוחות שוטפים הגבוהות ביותר במשך השנה			14,372	4,909

ליום 31 בדצמבר, 2021

	באור	בדבר תנאים ראה	חברות כלולות	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים
		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
לקוחות		7	10,211	8,596
חייבים ויתרות חובה		8	17,842	11,176
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים		17	1,609	5,345
זכאים		18	3,673	1,919
יתרות חובה ולקוחות שוטפים הגבוהות ביותר במשך השנה			72,463	23,690

2. בנוגע להסדר ערבויות צולבות ראה באור 24.ב.(2) לעיל.

3. לגבי ערבויות וצדדים קשורים, ראה באור 24.ב.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

ב. הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
שכר ונלוות לאנשי מפתח ניהוליים *)	9,395	12,823	9,641
מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות	5	5	5
שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או מטעמה	521	575	613
מספר הדירקטורים אליהם מתייחס השכר	3	4	3
דמי ניהול לחברה בבעלות בעל שליטה בחברה	1,538	2,796	1,392
עלויות חכירת כלי רכב לחברה בבעלות בעל שליטה בחברה	32,440	30,817	30,034
עלויות חכירה ואחזקת מבנה לחברה בבעלות בעל שליטה בחברה	1,819	3,497	3,004

*) אנשי המפתח הניהוליים של החברה כוללים את נושאי המשרה בחברה.

ג. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022

	בדבר תנאים ראה באור	חברות כלולות	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים
		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות	ד	75,438	15,520
קניות ועלות העבודות	ד,ה(1)	(2,002)	33,133
הוצאות מחקר ופיתוח	ה(1)	-	261
הוצאות מכירה ושיווק	ה(1)	-	2,057
הוצאות (הכנסות) הנהלה וכלליות	ה(1)(4)(7)	(515)	6,416
הכנסות מימון		(540)	20

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021

	בדבר תנאים ראה באור	חברות כלולות	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים
		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות	ד	20,590	22,245
קניות ועלות העבודות	ד,ה(1)	7,496	28,740
הוצאות מחקר ופיתוח	ה(1)	-	27
הוצאות מכירה ושיווק	ה(1)	-	1,767
הוצאות (הכנסות) הנהלה וכלליות	ה(1)(4)(7)	(821)	9,283
הכנסות מימון		359	-

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020

	בדבר תנאים ראה באור	חברות כלולות	בעל עניין וצדדים קשורים אחרים
		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות	ד	45,565	21,767
קניות ועלות העבודות	ד,ה(1)	19,156	26,868
הוצאות מחקר ופיתוח	ה(1)	-	233
הוצאות מכירה ושיווק	ה(1)	-	1,428
הוצאות (הכנסות) הנהלה וכלליות	ה(1)(4)(7)	(864)	5,901
הכנסות מימון		1,336	-

ד. הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין

תנאי העסקאות עם צדדים קשורים

הקניות והמכירות מצדדים קשורים מבוצעות במחירי שוק. יתרות שטרם נפרעו לתום השנה אינן מובטחות, אינן נושאות ריבית ויישובן יעשה במזומן. לא התקבלו או ניתנו כל ערבויות בגין סכומים לקבל או לשלם (למעט ערבויות לשטרי חוב בגין שכירות כמפורט בסעיף ה.4). לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022 החברה לא רשמה כל הפרשה לחובות מסופקים בגין סכומים לקבל מצדדים קשורים. אומדן ההפרשה לחובות מסופקים מחושב כל שנת כספים בדרך של בחינת המצב הכספי של הצד הקשור והשוק בו הוא פועל.

בשנים 2022 ו-2021 נרכשו שירותים מבעלי עניין בסך כולל של כ-41.9 מליון ש"ח וכ- 39.9 מליון ש"ח, בהתאמה.

כמו כן בשנים 2022 ו-2021 נמכרו מוצרים ושירותים לבעלי עניין בסך כולל של כ-6 מליון ש"ח וכ-2.4 מליון ש"ח, בהתאמה.

בנוסף, בשנת 2022 נמכרו מוצרים ושירותים בצד קשור עסקה משותפת (תאגיד בבעלות חלקית של החברה) בסך כולל של כ- 9.6 מליון ש"ח.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

ה. התקשרויות

1. החל משנת 2004 חוכרת החברה בליסינג כלי רכב מש. שלמה החזקות בע"מ ו/או ש. שלמה רכב בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של ש. שלמה החזקות בע"מ ("שלמה רכב").

הסכם הליסינג כפי שאושר על ידי דירקטוריון החברה ביום 11 במרץ 2020, לאחר שניתן לכך אישור על ידי ועדת הביקורת של החברה, היה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2021, כאשר הוראותיו תישארנה בתוקף לגבי כלי רכב שמועד הליסינג שלהם החל במהלך תקופת ההסכם, וזאת למשך כל תקופת הליסינג של כל רכב אלו. ההסכם אינו מקנה בלעדיות למי מהצדדים. ביום 27 במרץ 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת, את הארכת הסכם הליסינג עד ליום 31 במרץ 2024, תוך עדכון תנאיו.

בהתאם לתנאי הליסינג המעודכנים, כלי רכב חדשים מוחכרים לחברה לתקופה של 36-60 חודשים לכל כלי רכב (כלי רכב שאינם חדשים מוחכרים לחברה לתקופה של עד 24 חודשים לכל כלי רכב). התמורה עבור חכירת כלי רכב הינה על בסיס של ק"מ שנתי ממוצע של כלי הרכב ובהתאם לתעריף שנקבע לגבי כל סוג של כלי רכב. התמורה הבסיסית בגין כלי רכב חדשים מתעדכנת מעת לעת בהתאם לשיעור השינוי במחירון כלי הרכב אצל היבואן. דמי הליסינג בגין כל כלי רכב שנלקח צמודים לעלייה במדד הידוע לעומת המדד במועד הזמנתו. בגין חריגת קילומטרים לעומת ההיקף הממוצע שנקבע בהסכם, תשולם תוספת לכל ק"מ.

בין הצדדים נקבעו מנגנונים לתשלום סכומים נוספים על ידי הקבוצה בגין ביטול דמי השתתפות עצמית בגין נזקים שנגרמים לכלי הרכב, תשלום בגין דלק בכלי רכב חליפיים וכו', אשר יהווה תוספת לדמי הליסינג המשולמים מידי חודש או ישולם בתשלום חד פעמי נוסף בתום תקופת הליסינג, לפי העניין. כמו כן בין הצדדים נקבעו מנגנונים להשבה מוקדמת של כל רכב.

עוד נקבע כי שלמה רכב תשתתף בעלות של עובדי הקבוצה שייועדו לשם ניהול צי הרכב של הקבוצה, בסכום שנקבע.

במסגרת האישור, הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת של החברה לאשר ליסינג של כלי רכב שאינם מפורטים ברשימה שאושרה, ובלבד שועדת הביקורת תאשר כי הנימוקים שנקבעו לגבי אישור ההסכם תקפים גם לגבי כלי רכב כאמור. במסגרת האישור האחרון אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה חכירת כלי רכב נוספים בליסינג ובלבד שיתקיימו שני התנאים הבאים במצטבר: (1) סך כלי הרכב שיוחכרו בקבוצה בליסינג בהתאם להסכם לא יעלה על 1,000 כלי רכב (כ- 20% יותר ממספר כלי הרכב שהחברה חוכרת מכח ההסכם נכון למועד האישור האחרון); וכן (2) ההיקף הכספי השנתי שמשולם לשלמה רכב בקבוצה לא יעלה על 37 מיליון ש"ח (כ- 120% מההיקף הכספי ששולם לשלמה רכב בגין חכירת כלי רכב בשנת 2021). בהתאם להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון, אחת לשנה, וועדת הביקורת תערוך בחינה בדבר עמידת החברה בתנאים המפורטים לעיל.

כמו כן, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כי החברה תהא רשאית לשכור בליסינג כלי רכב שאינם חדשים (מתוך כלי הרכב הנ"ל), למשך תקופות של עד 24 חודשים לכל כלי רכב, וזאת בתמורה לתשלום חודשי מופחת בגין כלי הרכב הללו לעומת כלי רכב חדשים. בהתאם להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון, היקף כלי הרכב שאינם חדשים שייכללו במסגרת האמורה לא יעלו על 30% מכלי הרכב שחוכרת החברה בליסינג.

בנוסף, ובכפוף לאמור לעיל, מאחר ובמהלך תקופת ההסכם עשויה שלמה רכב להציע לחברה לחכור בליסינג כלי רכב שלא הובאו בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון, לרבות כתוצאה מכניסתם של דגמים חדשים לשוק וכתוצאה משינויים מהותיים המבוצעים על ידי יצרני הרכב בדגמים קיימים, הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת של החברה לאשר ליסינג של כלי רכב שאינם מפורטים ברשימה שאושרה במסגרת אישור הארכת ההסכם כאמור, ובלבד שוועדת הביקורת תאשר כי הנימוקים המפורטים להלן תקפים גם לגבי כלי רכב כאמור.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור ההתקשרות וזאת לאור החזקות חמותו - הגב' עתליה שמלצר - במשכירה ולאור כהונת קרוביהם כנושאי משרה במשכירה. בגין ההסכמים הנ"ל, שילמו חברות הקבוצה למשכירה סך של כ-32,440 אלפי ש"ח בשנת 2022, וסך של כ-30,817 אלפי ש"ח בשנת 2021.

יתרת החובה לזמן ארוך נובעת מפקדונות בגין השכרת כלי רכב הנ"ל, בהתאם לתנאי חוזה השכירות.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

2. עסקאות זניחות

ביום 11 במרץ 2020 קבע דירקטוריון החברה כי בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקאות בין החברה, לרבות תאגידים שבשליטתה (להלן - הקבוצה), לבין בעלת השליטה ותאגידים שבשליטתה או שלבעלת השליטה בחברה יש עניין אישי באישורה, ואשר עניינן ביצוע עבודות על ידי הקבוצה ו/או מכירת ציוד על ידי הקבוצה, בתחום הפעילות השוטף, קבלת שירותים ו/או רכישה של ציוד ומוצרים אחרים על ידי הקבוצה (שאינם שירותי ניהול) הנדרשים לפעילותן השוטפת, וכן עסקאות שעניינה שכירות/ השכרת שטחי מקרקעין או נדל"ן, ואשר היקפה של כל עסקה כאמור, בנפרד, לא כולל מע"מ, כמפורט להלן, הינה עסקה זניחה, בהתאם לקבוע בתקנה 41(א)(6)(א) לתקנות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ובלבד שהיקף העסקאות שאושרו במהלך אותה שנה וסווגו כעסקאות זניחות אינו עולה על הנמוך מבין: (א) 6 מיליון ש"ח; או (ב) 0.4% מהמחזור השנתי של החברה במאוחד (לא כולל מע"מ), ובלבד (א) שסך העבודות/ מכירות של החברה לבעל השליטה לא יעלה על 4 מיליון ש"ח בשנה קלנדארית; וכן (ב)שסך הרכישות / קבלת שירותים מבעל השליטה לא יעלה על 2 מיליון ש"ח בשנה קלנדארית.
כמו כן, במסגרת הקביעה הנ"ל, קבע דירקטוריון החברה לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת, אמות מידה וכללים על מנת לפטור עסקאות זניחות כמפורט להלן, מהדרישה לאישור וסיווג פרטני מראש, וכן לייתר את הצורך בפנייה לוועדת הביקורת לגבי כל עסקה עם בעלת שליטה על מנת שתקבע מהו ההליך התחרותי/אחר, עוד בטרם מובאת לאישור כמפורט לעיל:

1. לא קיימים שיקולים מיוחדים מכלל נסיבות העניין המעידים על מהותיותה.
2. העסקה לטובת החברה והיא נעשית במהלך העסקים הרגיל של החברה.
3. פרמטרים כמותיים - העסקה אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה ומתקיימים בה התנאים הבאים:

4.1. ההכנסות/ההוצאות הצפויות ממנה לחברה לשנה אחת אינן עולות על הנמוך מבין: (א) 0.05% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות; (ב) 800 אלפי ש"ח, לפי העניין, וכן בהתייחס לעסקה רב שנתית, ההכנסות/ההוצאות הצפויות ממנה לחברה אינן עולות על הנמוך מבין: (א) שיעור 0.1% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות; (ב) 1,500 אלפי ש"ח

4.2. צירוף כלל העסקות הזניחות של החברה שיאושרו בשנה קלנדארית על פי אמות המידה הנ"ל אשר לא אושרו בועדת הביקורת של החברה, כמפורט להלן, אינו עולה על הנמוך מבין: (א) 0.1% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה הקודמת; ו- (ב) 1,500 אלפי ש"ח.

4. בכל אחד מהמקרים שיפורטו להלן, תובאנה לדיון ולאישור בוועדת הביקורת של החברה העסקה וכן ייבחן יישום אמות המידה שלה:

3.1. עסקה בודדת אשר היקפה הכספי של העסקה הפרטנית אינו עולה על 25 אלפי ש"ח והינה חלק מעסקה שנתית מצטברת, וביצועה יביא להיקף שנתי מצטבר העולה על סך של 300 אלפי ש"ח מאותו סוג עסקה - תובא לדיון בוועדת הביקורת הראשונה שתתקיים לאחר ביצוע העסקה, ואשר תבחן את יישום אמות המידה ותאשר את העסקה המצטברת בכללותה.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

3.2. עסקה בודדת אשר היקפה הכספי עולה על סכום של (א) 300,000 ש"ח; או (ב) 0.02% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה הקודמת, לפי הנמוך מבינהם, תובא לדיון ואישור בוועדת הביקורת של החברה טרם ביצועה.

3.3. כל עסקה בודדת אשר היקפה הכספי יביא לכלל העסקאות הזניחות שלא אושרו בועדת הביקורת לעבור במצטבר את הרף הקבוע בסעיף 3.2 לעיל.

5. אמות מידה להתקיימות תנאי שוק וקיומו של "הליך תחרותי" או "הליך אחר":

5.1 ככל שמדובר בעסקה בודדת אשר היקפה הכספי של העסקה הפרטנית אינו עולה על 25 אלפי ש"ח או בסוג עסקה שהיקפה השנתי המצטבר אינו עולה על הנמוך מבין: (א) 300,000 ש"ח; או (ב) 0.02% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה הקודמת:
אין חובה להביא הצעת מחיר אלטרנטיבית ככל שעל פי שקול דעת החברה המדובר בעסקה בתנאי שוק, וכן כי לא מעשי, ישים, ניתן או אין היגיון כלכלי בביצוע הליך תחרותי ודי בהליך אחר בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן, כולן או חלקן: סמיכות/זמינות גאוגרפית; קיומן/העדר קיומן של עלויות נלוות כגון שינוע, הובלה, אחסנה, פריקה, אחריות, ביטוח וכיוצ"ב; היקף התשומות הניהוליות, התפעוליות או העסקיות הנדרש להתקשרות ראשונית/נמשכת עם צד שלישי; ותק ההתקשרות עם הצד האחר, או הרצון לשמר ולהמשיך עימו בהתקשרות קצרת או ארוכת טווח, בשים לב, בין היתר, למערכת היחסים וממשקי עבודה של החברה עימו, ככל שזו קיימת; האפשרות לקבל שירותים שונים תחת קורת גג אחת לצורך שיפור כושר המיקוח והפחתת העלות הכוללת; ניתוח ונטרול גורמי סיכון רלוונטיים, כגון חשיפות כלכליות ומשפטיות במהלך ההתקשרות ולאחריה; מתן ערבויות או בטוחות לצד שלישי (ככל שיש צורך בכך) או יכולת להתקזז מול אותו הצד השלישי בהסכמים אחרים שלקבוצה יש עימו; מי מאמות המידה הקבועות בסעיף 4.3 להלן.
צירוף כלל העסקאות שיאושרו בשנה קלנדרית בהתאם לס"ק זה, לא יעלה על הנמוך מבין: (א) שיעור של 0.1% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה הקודמת; ו- (ב) 1,500 אלפי ש"ח.

5.2 ככל שמדובר בעסקה בודדת אשר היקפה הכספי של העסקה הפרטנית השנתי עולה על הסכומים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל (אך אינו עולה על 0.05% מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בשנה שקדמה למועד ההתקשרות), ובהתייחס לעסקה רב שנתית - עד הרף הקבוע בסעיף 3.1 לעיל:

5.2.1 ככל שמדובר בביצוע עבודות על ידי הקבוצה (לרבות עבודות המשלבות מכירת טובין) או במכירה של טובין של הקבוצה, לצורך קביעת תנאי שוק הנהלת החברה תסתמך על ביצוע עבודות דומות או מכירת טובין שביצעה הקבוצה עבור צדדים שלישיים שאינם קשורים לבעלת השליטה או שלבעלת השליטה יש עניין אישי בהן, ואשר יש להם מאפיינים דומים, ככל הניתן ובהתאם לנסיבות ולמאפייני העסקה הנ"ל.

5.2.2 ככל שמדובר בעסקה אחרת, ובכלל זאת רכישה או השכרה של שירותים, רכישת או השכרת טובין, שכירת נכסי מקרקעין, תחולנה ההנחיות הבאות, לצורך קביעת תנאי שוק הנהלת החברה תסתמך על אחת מאמות המידה המפורטות להלן: הצעת מחיר אלטרנטיבית; חוות דעת/עבודה כלכלית מגורם חיצוני מקצועי בלתי תלוי או קשור לחברה או לבעלת השליטה; סקר/ים בלתי תלויים של גורמים חיצוניים ו/או מידע חיצוני אחר הזמין לציבור (באינטרנט או בפרסומים ציבוריים אחרים).); או הליך אחר, כפי שיאושר על ידי ועדת הביקורת.

5.3 לצורך ביצוע הליך תחרותי/אחר תסתמך הנהלת החברה על הצעת מחיר (ככל שנתקבלה) ו/או על מי מאמות המידה הקבועות בסעיף 5.1 לעיל.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

6. הוראות כלליות.

6.1 העסקאות הזניחות המאושרות על פי אמות המידה תאושרנה על ידי ועדת הביקורת בלבד, בדיעבד ולא מראש, אחת לשנה קלנדארית, טרם פרסום הדוחות השנתיים, למעט עסקאות זניחות, כמפורט בסעיף 4 לעיל, שתאושרנה במהלך השנה על ידי ועדת הביקורת.

6.2 לפחות אחת לשנה קלנדרית, ולא יאוחר מישיבת ועדת הביקורת שתתקיים טרם אישור הדוחות הכספיים השנתיים, תוצג לוועדת הביקורת סקירה של העסקאות שסווגו על ידי הנהלת החברה במהלך השנה הקלנדרית הקודמת כזניחות ואינן חריגות בהתאם לאמות המידה שנקבעו. ועדת הביקורת תבחן את הנתונים כפי שיוצגו לה ותניח את דעתה כי ההתקשרות בעסקאות האמורות נעשתה בהתאם לאמות המידה ותאשרר / תגדיר אמות מידה אחרות / נוספות במידה הצורך.

הסכומים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.
סך המכירות של הקבוצה בגין עסקאות זניחות הסתכמו בשנת 2022 בסך של 2,485 אלפי ש"ח ובוצעו רכישות בגין עסקאות זניחות בסך של 1,175 אלפי ש"ח בשנת 2022.

3. תגמול נושאי משרה

מזה מספר שנים, החברה הנהיגה תוכנית גמול למנהליה הבכירים (להלן: "תוכנית הגמול"). תוכנית התגמול גובשה במסגרת עבודתה של ועדת תגמול, ואושרה על ידי דירקטוריון החברה. עיקרי התוכנית לשנת 2022, כפי שעודכנו על ידי ועדת התגמול ואושרו על ידי דירקטוריון החברה בחודש יולי 2022, הינם:

א. תגמול בונוס כספי על-בסיס שנתי, המבוסס על הביצועים של היחידה העסקית הרלוונטית (למנהלי יחידות), של החטיבה העסקית הרלוונטית (למנהלי יחידות ולמנהלי חטיבות), ושל החברה כולה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה).

ב. לכל מנהל נקבע גובה הבונוס בהגעה ליעדים, המוגדר במונחי מספר משכורות חודשיות, אשר לא יעלה על 12 משכורות ברוטו (בונוס מטרה) וכן תקרה מקסימלית לתשלום בונוס, ביחס לבונוס המטרה (התקרה הכוללת מוגבלת ל-150% מגובה בונוס המטרה).

ג. הבונוס מבוסס על עמידה ביעדים פיננסיים, כפי שהם נקבעים על ידי הדירקטוריון במסגרת התקציב לאותה שנה, המורכבים ככלל מ: (1) יעד רווח לפני מס (ביחס לתוצאות הכספיות של הקבוצה כולה) / רווח תפעולי (ביחס לתוצאות הכספיות של החטיבות או הפעילויות השונות), בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 80% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים; ו-(2) יעד מחזור מכירות שמשקלו הינו 20% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים (לצורכי חישוב הרכיבים הכמותיים האמורים, לגבי תאגידים בהם מחזיקה החברה ב-50% (במישרין ובעקיפין), או פחות, יובא בחשבון במסגרת הרווח ומחזור המכירות החלק היחסי (50% או פחות, לפי העניין) של הנתונים הכספיים של תאגידים אלו, ולגבי תאגידים בהם מחזיקה הקבוצה במעל 50%, יובא בחשבון מלוא מחזור המכירות ומלוא הרווח של תאגידים אלו). יחד עם זאת, למנהלים מסויימים נקבע שקלול שונה של הרכיבים הנ"ל, בהתאם לתפקידם ולצרכי הארגון. בהנחה של עמידה ביעדי החטיבה או הקבוצה, לפי העניין, מעבר ליעדים הפיננסיים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפעילות הרלוונטית עם פקטור של 1.5, עד לתקרה של 150% מהיעד המקורי בגין אותה פעילות.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

ד. רכיבי הבונוס יהיו כדלקמן: (1) יעדים הניתנים למדידה - 85% מסכום הבונוס יוענק בהתאם ליעדים הניתנים למדידה, כאשר (א) 70%-85% מסכום הבונוס יוענק בהתאם ליעדים הפיננסיים המפורטים לעיל (לנושאי המשרה שהינם מנכ"לי החטיבות - 55% בגין תוצאות החטיבה ו-15% בגין תוצאות הקבוצה), ו- (ב) עד 15% מסכום הבונוס יוענק על-פי יעדים מדידים אישיים כמותיים/ איכותיים; (2) מענק בשיקול דעת - 15% מסכום הבונוס יוענק כמענק בשיקול דעת, בהתחשב בפרמטרים שונים, לדוגמא, בתרומתו של נושא המשרה/המנהל לתזרים המזומנים החיובי של הפעילות (ובכלל זאת ניהול לקוחות וספקים, ניהול רמות מלאי, גבייה וערבויות), ליצירת סינרגיה ושיתוף פעולה בין יחידות עסקיות, להובלת תוכניות התייעלות ועמידה ביעדים הנגזרים מהן, לטיפוח וניהול המשאב האנושי ביחידה, לרגולציה וביקורת פנים ועוד. ביחס לרכיב בשיקול דעת, דירקטוריון החברה יהא מוסמך לאשר לנושא משרה ציון העולה על 100% (עד 150%) ובלבד שממוצע הציונים שיוענקו לכלל נושאי המשרה לא יעלה על 100%.

ה. תנאי סף לקבלת בונוס בגין כל אחד מהרכיבים הפיננסיים, בנפרד, אשר עמידה ברמת ביצועים נמוכה ממנו לא תזכה בתשלום בונוס בעבור אותו רכיב בלבד, נקבע על 60% מיעד הרווח של אותו רכיב.

ו. כמו כן, לחלק מהמנהלים נקבעו בונוסים נוספים, בכפוף לעמידה ביעדים איכותיים או כמותיים.

ז. תשלום הבונוס השנתי לנושא משרה בגין כל שנה ישולם בסמוך לפרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה של השנה בגינה משולם הבונוס, או במספר תשלומים לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה כאמור, כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

ח. נושא משרה יחזיר לחברה, סכומים אשר שולמו לו במסגרת תוכנית הבונוסים, אם שולמו לו על-בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים או הוצגו מחדש בדוחות הכספיים (במהלך שלוש שנים ממועד פרסום הדוחות לשנה בגינה ניתן לו הבונוס).

ט. בנסיבות מיוחדות, ובהתאם לנימוקים שייקבעו, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יוכלו להפחית או לבטל את הבונוס השנתי לו זכאי נושא המשרה או שלא להעניק לנושא משרה הטבות כאמור בגין שנה קלנדרית כלשהי, ובלבד שלנושא המשרה תינתן האפשרות להציג את טיעוניו בעניין.

י. במקרה של הפרת חובת אמונים, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יוכלו להפחית את הבונוס השנתי לו זכאי נושא המשרה או שלא להעניק לנושא המשרה הטבות כאמור בגין שנה קלנדרית כלשהי, ובלבד שלנושא המשרה תינתן האפשרות להציג את טיעוניו בעניין.

יא. מעבר לאמור, דירקטוריון החברה וועדת התגמול רשאים להעניק מענקים מיוחדים ומענקים בשיקול, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

יב. ביחס למנכ"ל, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום 29 באוגוסט 2022, זכאי המנכ"ל לבונוס שנתי, כדלקמן:

1. המנכ"ל זכאי למענק שנתי המבוסס על הביצועים של החברה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה) ("הבונוס השנתי"). גובה המענק השנתי בהנחה של השגת מלוא יעדים שנקבעו מראש, עומד על 10.8 משכורות חודשיות ברוטו ("בונוס מטרה").
2. רכיבי הבונוס יהיו כדלקמן: (1) רכיבים הניתנים למדידה – 87.5% מסכום הבונוס יוענק בהתאם ליעדים הניתנים למדידה, כאשר (א) 75% מסכום הבונוס יוענק בהתאם ליעדים פיננסיים הכוללים יעד רווח לפני מס, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 80% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים, הכולל תנאי סף של עמידה ב- 60% מיעד הרווח (ובלבד שהרווח התפעולי לא יהיה נמוך מ- 40 מיליון ש"ח), שאי עמידה בו לא תזכה את המנהל לתגמול בגין היעדים הפיננסיים; ויעד מחזור מכירות שמשקלו הינו 20% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים; ו- (ב) 12.5% מסכום הבונוס יוענק על-פי יעדים מדידים אישיים כמותיים/ איכותיים הניתנים למדידה שנקבעו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון; (2) בונוס בשיקול דעת - רכיבים שאינם ניתנים למדידה – 12.5% מסכום הבונוס יוענק בהתאם להערכת ועדת התגמול ו/או הדירקטוריון. במקרה של עמידה מעבר ליעדים, הבונוס השנתי יגדל עד לגובה של 150% מגובה בונוס המטרה, כאשר גובה הבונוס השנתי בכל מקרה לא יעלה על סך של-1.3 מיליון ש"ח. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מוסמכים לאשר למנהל מענק הערכה העולה על 100% (עד לתקרה של 150% בגין רכיב זה, למקרה בו ההערכה תהיה גבוהה מ-100%) ובלבד שממוצע ההערכות שיוענקו לכלל נושאי המשרה לא יעלה על 100%.
3. הסכום שישולם בגין היעדים האישיים הכמותיים/ המקצועיים והמענק בשיקול דעת לא יעלה על הגבוה מבין: (א) 3 משכורות; ו- (ב) 25% מבונוס המטרה של המנכ"ל.
4. תוכנית התגמול האמורה תואמת את מדיניות התגמול של החברה, אשר אושרה לאחרונה על ידי דירקטוריון החברה ביום 15 ביולי 2020 (לאחר אישורה על ידי ועדת התגמול של החברה) ועל ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 20 באוגוסט 2020.

יג. תכנית תגמול הונית

1. ביום 24 בינואר 2019, אימץ דירקטוריון החברה תכנית של עד 260,000 אופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה ובחברות הבנות, על פי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול הוני וביום 8 בנובמבר 2021 הורחבה התוכנית לעד 330,000 אופציות ("תכנית האופציות"). ביום 24 בינואר 2019, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, הקצאה של 223,367 כתבי אופציה, שאינם רשומים למסחר, ללא תמורה ("האופציות"), והניתנים למימוש במצטבר לעד 223,367 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה ("מניות המימוש") עפ"י תנאי ההענקה.
האופציות הוקצו בפועל ביום 17 במרץ 2019 ("מועד ההקצאה"). ההבשלה של האופציות תחול ב- 3 מנות שוות באופן שבו שליש מכתבי האופציה יבשיל בתום תקופה של שנתיים ממועד ההקצאה, שליש מכתבי האופציה יבשיל בתום תקופה של שלוש שנים ממועד ההקצאה ושליש מכתבי האופציה יבשיל בתום תקופה של ארבע שנים ממועד ההקצאה.
מחיר המימוש של כל אופציה 185.04 ש"ח (כפוף להתאמות, לרבות בגין חלוקת מניות והטבה ודיבידנד, וזאת החל ממועד החלטת הדירקטוריון בדבר ההקצאה). מימוש האופציות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו, על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless /Exercise Net). השווי ההוגן הממוצע של האופציות נקבע ל-44.7 ש"ח למועד ההענקה. שוויין ההוגן של האופציות הוערך ביום ההענקה באמצעות שימוש במודל בלאק ושולץ.

השווי ההוגן של האופציות שהוענקו לניצעים עמד במועד הענקה על סך כולל של כ-7,951 אלפי ש"ח (סך העלות כאמור נרשמת בדוחות החברה על פני 4 שנים, בהנחה וכל האופציות תבשלנה ותמומשנה).

סך ההוצאה בשנת 2022 בגין האופציות האלו הינה 604 אש"ח.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

בשנת 2022 לא מומשו אופציות ופקעו 55,235 אופציות.

ביום 1 בפברואר 2023 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, לאשר את הארכת תקופת המימוש של 38,431 אופציות, שאינן רשומות למסחר, שהוענקו למנכ"ל החברה, לנושאי משרה ולעובדים בחברה ובחברות בנות של החברה. תקופת המימוש של המנה הראשונה של האופציות תוארך בשנה נוספת, כך שהמנה הראשונה של האופציות תהיה ניתנת למימוש עד ליום 16.3.2024 (כולל) (במקום עד ליום 16.3.2023) וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי האופציות או במחיר המימוש שלהן. אופציות הכלולות במנה הראשונה של האופציות שלא תמומשנה עד

תום תקופת המימוש המעודכנת, תפקענה. השווי ההוגן של ההטבה הגלום בהארכת תקופת המימוש של המנה הראשונה של האופציות בשנה נוספת, הינו בסך של כ-11.5 ש"ח לכל אופציה ובסך כולל של כ- 441 אלפי ש"ח בגין כל המנה הראשונה של האופציות. יצוין כי, מרכיב ההטבה בהתייחס לאופציות המנכ"ל, אשר נכלל בשווי ההטבה כאמור, מסתכם בסך של כ-69 אלפי ש"ח. חישוב שווי ההטבה בוצע על ידי מעריך שווי חיצוני, באמצעות שימוש במודל בלק אנד שולץ המקובל לתמחור כתבי אופציה. על פי כללי החשבונאות המקובלים.

2. ביום 30 בנובמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, הקצאה פרטית של 27,000 כתבי אופציה, שאינם רשומים למסחר, ללא תמורה, והניתנים למימוש במצטבר לעד 27,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה לנושא משרה בחברה, המהוות, בהנחת מימוש מלוא האופציות, כ-0.53% מזכויות ההון וההצבעה בחברה (ובדילול מלא כ-0.46%). ההבשלה של האופציות תחול ב- 3 מנות שוות באופן שבו שליש מכתבי האופציה יבשיל ביום 1 באפריל 2022, שליש ביום 1 באפריל 2023 ושליש ביום 1 באפריל 2024.

מחיר המימוש של כל אופציה 183.50 ש"ח (כפוף להתאמות, החל ממועד החלטת הדירקטוריון). מימוש האופציות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו, על בסיס מרכיב ההטבה (Cashless /Exercise Net).

השווי ההוגן הממוצע של האופציות נקבע ל-28.3 ש"ח למועד ההענקה. שוויין ההוגן של האופציות הוערך ביום ההענקה באמצעות שימוש במודל בלאק ושולץ.

השווי ההוגן של האופציות המוענקות לניצעים עומד למועד הדוח על סך כולל של כ- 766 אלפי ש"ח (סך העלות כאמור ירשם בדוחות החברה על פני 4 שנים, בהנחה וכל האופציות תבשלנה ותמומשנה).

סך ההוצאה בשנת 2022 בגין אופציות אלו הינה כ-236 אלפי ש"ח.

3. ביום 25 באפריל 2021 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, לאשר הקצאה פרטית של 18,160 כתבי אופציה, שאינם רשומים למסחר, ללא תמורה, והניתנים למימוש במצטבר לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה למנכ"ל חברה בת של החברה, המהוות, בהנחת מימוש מלוא האופציות, כ-0.36% מזכויות ההון וההצבעה בחברה (ובדילול מלא כ-0.31%). ההבשלה של האופציות תחול ב- 3 מנות שוות באופן שבו שליש מכתבי האופציה יבשיל ביום 1 ביולי 2023, שליש ביום 1 ביולי 2024 ושליש ביום 1 ביולי 2025. מחיר המימוש של כל אופציה 175.5 ש"ח (כפוף להתאמות, החל ממועד החלטת הדירקטוריון). מימוש האופציות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו, על בסיס מרכיב ההטבה (CASHLESS /EXERCISE NET) (בדומה לאופציות הקיימות לנושאי משרה ולעובדים בקבוצה). האופציות הנ"ל בוטלו עקב סיום כהונתו של מנכ"ל החברה הבת.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

4. ביום 15 בדצמבר 2021, אישרה האסיפה הכללית לאחר קבלת אישור הדירקטוריון מיום 8 בנובמבר 2021 ("מועד ההחלטה"), בהתאם לאישור ועדת התגמול לאשר הענקת כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה וכן כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות חברת אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ, חברה בת של החברה (להלן: "החברה הבת"), לניצעים הבאים :

1. **למנכ"ל החברה** - מר ירון קריסי – (1) 112,500 כתבי אופציות הניתנות למימוש ל-112,500 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א של החברה הבת, כנגד תשלום ערכן הנקוב, אשר תבשיל בחלוף 12 חודשים לפחות ממועד האישור, ובלבד ששוויה של אחת מהחברות הבנות / הפעילויות שנקבעו יגיע לשווי מינימאלי שנקבע, וזאת בתוך 24 חודשים ממועד ההחלטה; (2) 33,000 כתבי אופציה, הניתנים למימוש לעד 33,000 מניות רגילות של החברה, בשלוש מנות שוות, בנות 11,000 כתבי אופציה, בכל מנה, כאשר המנה הראשונה ניתנת למימוש במועד ובתנאים הקבועים בס"ק (1) לעיל, ואילו שתי המנות האחרות תבשלנה בחלוף 36 חודשים ו- 48 חודשים, ובכפוף להגעת מניית החברה לשווי מינימאלי שנקבע לגבי כל אחת מהמנות; מחיר המימוש עומד על 220 ש"ח למניה, כפוף להתאמות.

   השווי ההוגן של האופציות המוענקות למנכ"ל בחברה ובחברה הבת עומד למועד ההענקה על סך כולל של 918 אלפי ש"ח (סך העלות כאמור ירשם בדוחות החברה על פני 16 רבעונים, החל ממועד ההענקה) - כ- 230 אלפי ש"ח לשנה (בממוצע).

   הערך הכלכלי הממוצע של כתבי האופציה בחברה המוצעים הינו כ- 26.02 ש"ח לכתב אופציה, בהתבסס על הנתונים הבאים: תוספת מימוש בסך 220 ש"ח לכתב אופציה (לא צמוד), סטיית תקן ממוצעת בשיעור 33% שער הנעילה המתואם של מניית החברה בבורסה בתאריך 15 בדצמבר, 2021 בסך 212 ש"ח, תקופת מימוש של 24 חודשים ממועד ההבשלה, וריבית חסרת סיכון ממוצעת בשיעור שנתי של 1.02% ואורך חיים ממוצע של כתבי האופציה 4.89 שנים.

   הערך הכלכלי הממוצע של כתבי האופציה בחברה הבת המוצעים הינו כ- 0.53 ש"ח לכתב אופציה, בהתבסס על הנתונים הבאים: סטיית תקן ממוצעת בשיעור 50%, תקופת מימוש של 24 חודש ממועד ההבשלה, וריבית חסרת סיכון ממוצעת בשיעור שנתי של 0.39% ואורך חיים ממוצע של כתבי האופציה 3.67 שנים.

   עוד יצוין כי, האופציות בחברה הבת כאמור לא הוקצו.

   כל כתבי האופציות כאמור בוטלו מבלי שהבשילו לאור סיום כהונתו של מר ירון קריסי כמנכ"ל החברה.

2. **למנהל הכספים הראשי של החברה ומנהל תחום הזכיינות והאנרגיה המתחדשת** - מר טל רז ("מנהל הכספים הראשי ומנהל תחום הזכיינות והאנרגיה המתחדשת" או "הניצע 2") – 450,000 כתבי אופציות הניתנות למימוש לעד 450,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א של החברה הבת, המחולקות לשלוש מנות, כמפורט להלן, כנגד תשלום ערכן הנקוב: (1) 225,000 כתבי אופציות הניתנות למימוש ל-225,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"נ כ"א, כנגד תשלום ערכן הנקוב, אשר תבשיל בחלוף 12 חודשים לפחות, ובלבד ששוויה של החברה הבת יגיע לשווי מינימאלי שנקבע, וזאת בתוך 24 חודשים ממועד ההחלטה; (2) 225,000 כתבי אופציה, הניתנים למימוש לעד 225,000 מניות רגילות של החברה הבת, שתבשלנה, בחלקים שווים, בתום 12 ו- 24 חודשים ממועד ההבשלה של המנה המפורטת בס"ק (1) לעיל.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

עוד יצוין כי, האופציות כאמור טרם הוקצו בפועל.

3. **לכל אחד משני נושאי משרה בכירים נוספים בחברה,** 13,953 כתבי אופציה (לכל אחד מהנ"ל), הניתנים למימוש לעד 13,953 מניות רגילות של החברה, בשלוש מנות שוות, בהתאם לתנאים המפורטים לעיל לגבי כתבי האופציה שהוקצו למנכ"ל בחברה.

עלות ההענקה לכל אחד מנושאי המשרה האמורים בסעיף זה, על פי עבודה שנעשתה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, עומדת על כ-363 אש"ח, בהתאם לפמרטרים המפורטים לעיל.

סך ההוצאה בשנת 2022 בגין אופציות אלו היא כ-217 אלפי ש"ח.

5. ביום 30 בנובמבר 2022 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, לאשר הקצאה פרטית של 18,160 כתבי אופציה, שאינם רשומים למסחר, ללא תמורה, והניתנים למימוש במצטבר לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה לממלא מקום מנכ"ל חברה בת של החברה, המהוות, בהנחת מימוש מלוא האופציות, כ-0.35% מזכויות ההון וההצבעה בחברה (ובדילול מלא כ-0.33%). ההבשלה של האופציות תחול ב- 3 מנות שוות באופן שבו שליש מכתבי האופציה יבשיל ביום 1 בדצמבר 2024, שליש ביום 1 בדצמבר 2025 ושליש ביום 1 בדצמבר 2026. מחיר המימוש של כל אופציה 171.51 ש"ח (כפוף להתאמות, החל ממועד החלטת הדירקטוריון). מימוש האופציות ייעשה באמצעות שימוש במנגנון מימוש נטו, על בסיס מרכיב ההטבה (CASHLESS /EXERCISE NET) (בדומה לאופציות הקיימות לנושאי משרה ולעובדים בקבוצה). סך ההוצאה בשנת 2022 בגין אופציות אלו היא כ-28 אלפי ש"ח.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

4. תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל, ותדיראן טלקום (תטל) פועלות מנכס מקרקעין השוכן ברח' היצירה 23 באזור התעשייה קריית אריה בפתח תקוה (להלן - המבנה), שהינו בבעלות של שיר שלמה נדל"ן בע"מ - חברה בבעלות ובשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה (ועד לחודש אוקטובר 2021 גם אפקון בניה).

שטחי השכירות התעדכנו לאורך השנים, כאשר עד לרבעון האחרון של שנת 2021 כלל המושכר כ- 3,015 מ"ר משרדים, 430 מ"ר חדר אוכל, 705 מ"ר מחסנים ו- 1,695 מ"ר חצר תפעולית (בחלק מהתקופה נשכרו במבנה גם 110 מ"ר נוספים של מחסנים). נכון למועד הדוח כולל המושכר 2,010 מ"ר משרדים, 237 מ"ר מחסנים ו- 27 חניות. דמי השכירות בגין המושכר הינם 47 ש"ח למ"ר משרדים, 27 ש"ח למ"ר מחסנים, 38.60 ש"ח למ"ר חדר האוכל, 5.5 ש"ח למ"ר חצר התפעולית/ 200 ש"ח לחניה, צמודים למדד מחירים לצרכן. כמו כן, השוכרות נושאות בתשלומי המיסים הנובעים מהשטחים הציבוריים בהתאם לחלקן היחסי בשטחי המשרדים במבנה. בנוסף, מעמידה המשכירה לשוכרות, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, שירותי ניהול ותחזוקה למקרקעין, בתמורה לעלות השירותים בפועל, בצירוף כ- 15% דמי ניהול (cost+15%).

תקופת השכירות הנוכחית מסתיימת ביום 30 באפריל 2024, וזאת לאור אישור דירקטוריון החברה מיום 27 במרץ 2022, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת. לתדיראן עומדת הזכות להביא את השכירות לידי סיום החל מתום שנה ממועד האישור, ובהתראה של 6 חודשים מראש.

לשם הבטחת התחייבויות השוכרות מכוח ההסכם חתמו השוכרות על שטר חוב לטובת המשכירה על סך של 6 חודשי שכירות, כאשר החברה ערבה להתחייבות השוכרות מכוחם.

השכירות אושרה על ידי דירקטוריון החברה בתאריכים 25 במרץ 2018 ו- 30 בדצמבר 2018, והארכת תקופת השכירות כאמור אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 27 במרץ 2022.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור הארכת השכירות ועדכונה וזאת לאור החזקות חמותו - הגב' עתליה שמלצר - במשכירה ולאור כהונתו וכהונת קרוביהם כנושאי משרה במשכירה.

סך דמי השכירות (כולל דמי ניהול ואחזקה) ששולמו בשנת 2022 בגין המושכר הם כ-1,819 אלפי ש"ח וזאת לעומת סך של כ- 3,497 אלפי ש"ח בשנת 2021.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

5. בחודש מרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת התגמול, לרבות בהתאם לתקנות 1ב ו- 1ב2 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), עריכת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אצל הפניקס חברה לביטוח בע"מ, אשר תחול לגבי דירקטורים ונושאי משרה שכיהנו בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של החברה (לרבות כל נושא משרה המכהן מטעם החברה בתאגיד אחר) ("הקבוצה"), ובכלל זאת נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם, המכהנים בה בהווה ואשר יכהנו בעתיד, ומנכ"ל החברה, בתנאים דומים לפוליסה הקיימת ("פוליסת הביטוח" ו-"תקופת הביטוח"). גבולות אחריות המבטחים הינם 25 מיליון דולר ארה"ב ("דולר") למקרה ולתקופה, בתוספת הוצאות משפטיות סבירות. הפוליסה תעמוד בתוקפה עד ליום 30 ביוני 2022. בחודש יולי 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת התגמול, את הארכת הפוליסה עד ליום 30 בנובמבר 2023 (17 חודשים). הפרמיה הנוכחית בגין הפוליסות עומדת על סך של 84,000 דולר. סכום ההשתתפות העצמית הנוכחית הקבוע בפוליסה הינו 35,000 דולר, ו- 50,000 דולר לתביעות המוגשות בארצות הברית/קנדה ו- 100,000 דולר בגין תביעה ביחס לניירות ערך.
למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון וחתנה של הגב' עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברה, עניין אישי באישור ההתקשרויות לאור כהונתם וקרוביהם כדירקטור ודירקטורים לשעבר בחברה ותחולת הפוליסה עליהם ועל קרוביהם.

6. טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, מעמידה לחברה שירותי ניהול מכח הסכם בין הצדדים ("הסכם הניהול"). שירותי הניהול יינתנו באמצעות מר ישראל רייף, חתנה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה ובטוביאס, אשר מכהן כיו"ר הדירקטוריון וכיו"ר ודירקטור בתאגידים שונים המוחזקים על ידי החברה.

השירותים המוענקים במסגרת הסכם הניהול כוללים שרותי ייעוץ וניהול לכלל התאגידים המאוגדים בקבוצת אפקון החזקות, ובכלל זאת קידום עסקי הקבוצה הקיימים בישראל ובחו"ל, יצירת הזדמנויות עסקיות בתחום פעילות הקבוצה, פעילות שיווקית אצל לקוחות הקבוצה ואצל לקוחות פוטנציאליים של הקבוצה, מתן סיוע לגיבוש פתרונות עסקיים לעסקאות בהן הקבוצה מעורבת ולעסקאות בהן מבקשת הקבוצה להיות מעורבת, וכן כהונה כדירקטורים בחברות שונות בקבוצה (להלן - שירותי הניהול).

ביום 3 במאי 2022, לאחר שניתן לכך אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה ("טוביאס") במסגרתו מעמידה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות יו"ר הדירקטוריון - מר ישראל רייף, לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 במאי 2022, וכן את עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם. במסגרת האישור עודכנו התמורות המשולמות לטוביאס כדלקמן: תקרת המענק השנתי עודכנה לסך של 1,560 אלפי ש"ח, ותקרת כלל התמורות בגין שנה כלשהי עודכנה לסך של 3,100 אלפי ש"ח (כל הסכומים הנ"ל צמודים לעליה במדד ממועד אישור הדירקטוריון לעדכון).
להלן תנאיו העיקריים של ההסכם, כפי שאלו עודכנו ביום 3 במאי 2022:

1. בתמורה לשירותי הניהול שילמה החברה לטוביאס: בגין חודשים ינואר – אפריל 2022 סך חודשי של 116,000 ש"ח, בצירוף מע"מ כדין; התמורה החודשית כאמור מתעדכנת אחת לרבעון קלנדרי בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן ("המדד") במועד העדכון לעומת המדד הידוע ביום 16 ביוני 2019 (במקרה של ירידה במדד לא יהיה עדכון בסכום התמורה כאמור).
2. לאחר אישור העדכון, בגין חודשים מאי – דצמבר 2022 שולם סך חודשי של 130 אלפי ש"ח, בצירוף מע"מ כדין; התמורה החודשית כאמור מתעדכנת אחת לרבעון קלנדרי בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן ("המדד") במועד העדכון לעומת

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

המדד הידוע ביום 27 במרץ 2022 (במקרה של ירידה במדד לא יהיה עדכון בסכום התמורה כאמור). תקרת המענק השנתי עודכנה בהתאם לסך של 1,560 אלפי ש"ח.

3. החברה תשלם לטוביאס מענק שנתי (להלן - הבונוס) אשר ייגזר מהרווח המאוחד, לפני מסים על ההכנסה, המבוקר של החברה, בנטרול רווחים והפסדים חד פעמיים (לפני תשלום המענק השנתי) (להלן - הרווח לחישוב הבונוס). הבונוס ישולם בתוך 30 יום ממועד פרסום הדוחות השנתיים המבוקרים של החברה, על פי המנגנון המפורט להלן:

א) עד רווח לחישוב בונוס של 30 מיליון ש"ח לא יינתן מענק כלשהו.

ב) בגין רווח לחישוב בונוס של 30 מיליון ש"ח ועד רווח לחישוב של 35 מיליון ש"ח - שיעור הבונוס 2% מאותו חלק ברווח.

ג) בגין רווח לחישוב בונוס של 35 מיליון ש"ח ועד רווח לחישוב של 40 מיליון ש"ח - שיעור הבונוס 2.5% מאותו חלק ברווח.

ד) בגין רווח לחישוב בונוס של 40 מיליון ש"ח ומעלה - שיעור הבונוס 5% מאותו חלק ברווח.

היה ובשנה קלנדרית כלשהי הרווח לחישוב הבונוס, יהיה שלילי, קרי לחברה ייווצר הפסד (להלן- "ההפסד לבונוס"), יקוזז ההפסד לבונוס מהרווח לחישוב הבונוס בשנתיים העוקבות לשנה בה נוצר ההפסד לבונוס, או עד לקיזוזו המלא של ההפסד לבונוס מהרווח לבונוס, לפי המוקדם.

במקרה של סיום ההסכם החדש, מכל סיבה שהיא, לפני תום שנה קלנדרית, תהא טוביאס זכאית לתשלום בונוס כאמור לעיל, בגין החודשים שבהם העמידה את שירותי הניהול באותה שנה קלנדרית, כפי שאלו יבואו לידי ביטוי בדוחות הכספיים הסקורים שיפורסמו בגין התקופה האמורה (בהתאם לחלק היחסי בו הועמדו השירותים מתוך התקופה הכלולה בדוחות ותוך התאמת מנגנון החישוב לחלק היחסי של השנה הקלנדרית לגביה נערך החישוב).

התקרה בכל שנה קלנדרית לכלל התמורות שישולמו על ידי החברה לחברת טוביאס (תמורה חודשית ומענק שנתי) בגין שירותי הניהול תעמוד על סך של 3,100 אלפי ש"ח (בצירוף מע"מ) צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע כאמור.

4. הסכם הניהול יעמוד בתוקפו עד ליום 30 באפריל 2025, כאשר כל צד רשאי להפסיק את הסכם הניהול על ידי מתן הודעה מוקדמת בת 60 יום לצד השני.

5. היקף שירותי הניהול והייעוץ שיינתן על ידי טוביאס לא יפחת מ- 80% משרה.

6. החברה תממן את כל ההוצאות הישירות של טוביאס מכח הסכם הניהול, ובכלל זאת בגין כרטיסי טיסה לחו"ל, אש"ל, בתי מלון וכד' - אשר יוצאו במסגרת הענקת השירותים נשוא ההסכם החדש, הכל בהתאם לנוהלי החברה וכמקובל לגבי עובדים בכירים בקבוצה.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון וחתנה של בעלת השליטה בחברה- הגב' עתליה שמלצר, עניין אישי בעדכון הסכם הניהול כאמור, לאור החזקותיה של הגב' עתליה שמלצר בטוביאס וכהונת קרוביהם כדירקטורים בה, ולאור היותו נותן השרותים מכוחו.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

בחודשים ינואר 2018 ופברואר 2021, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה את התקשרות החברה בכתבי שיפוי ופטור למתן שיפוי מראש ופטור לדירקטורים המכהנים בחברה ולדירקטורים ונושאי משרה אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם. מתן שיפוי כאמור אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה גם לדירקטורים חיצוניים בחברה ומתן שיפוי ופטור אושר בחודש נובמבר 2012 על ידי דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת, גם לנושאי משרה נוספים בחברה. ביום 8 בפברואר 2021 אישרה האסיפה הכללית את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, באותם תנאים, לשלוש שנים נוספות וזאת עד ליום 4 בינואר 2024, וכן מתן כתב שיפוי ופטור למר צביקה ציבלין - דירקטור חיצוני.
וביום 1 בפברואר 2022 אושר מתן כתב שיפוי ופטור כאמור גם לגב' נאוה שפר - דירקטורית חיצונית.
על פי כתבי השיפוי, סכום השיפוי שבו תחוב החברה כלפי כל אחד מנושאי המשרה בחברה, וכלפי כולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם בחברה מעת לעת, בגין חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אדם אחר (בנוסף לכיסוי הוצאות, לא יעלה על סך השווה ל 25% מהונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, המבוקרים או הסקורים האחרונים, כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי בפועל, וזאת בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בכתב השיפוי. סכום השיפוי המרבי האמור יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה.
למר ישראל רייף - יו"ר הדירקטוריון וחתנה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, עניין אישי באישור ההתקשרויות מאחר שהן חלות עליו ועל קרוביו.

7. בחודש נובמבר 2018 אישר דירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, את התקשרותה של חברה בת בבעלות מלאה של החברה בהסכם עם מר טל רייף - בנו של מר ישראל רייף - יו"ר דירקטוריון החברה, ונכדה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, בהסכם להעסקת מר טל רייף כמשווק מדיה דיגיטלית של פעילות התוכנה של החברה הבת, בהיקף של משרה מלאה. בגין העסקתו כאמור, יהיה מר טל רייף זכאי לשכר חודשי בסך ל- 9 אלפי ש"ח (ברוטו), למשכורת 13 וכן לתנאים סוציאליים כמקובל בחברה הבת. ההסכם יחול ממועד אישור הדירקטוריון כאמור למשך 3 שנים, כאשר למר רייף ולחברה הבת זכות להביא לסיום מוקדם של ההסכם בהודעה בכתב בת חודש אחד מראש.
בחודש דצמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, את התקשרות החברה עם מר טל רייף - בנו של מר ישראל רייף - יו"ר דירקטוריון החברה, ונכדה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

השליטה בחברה, בהסכם להעסקת מר טל רייף כמנהל החדשנות של החברה והתאגידים המוחזקים על ידה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת תפקידו יהיה מר טל רייף אחראי על קידום וייזום רעיונות חדשניים, בחינת רעיונות חדשים לתהליכים, כלים ושיטות עבודה, איתור טכנולוגיות חדשות, יישום דרכי פעולה מודרניים לפעילות הקבוצה וכו'. בגין העסקתו כאמור, יהיה מר טל רייף זכאי לשכר של 11,000 ש"ח ברוטו בחודש, וכן לתנאים סוציאליים כמקובל. ההסכם הינו למשך תקופה בת 3 שנים, ממועד אישור הדירקטוריון כאמור לעיל, כאשר למר רייף ולחברה הבת זכות להביא לסיום מוקדם של ההסכם בהודעה בכתב בת חודש אחד מראש.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור ההתקשרויות וזאת לאור העסקת בנו על ידי חברה בבעלות החברה.

8. בחודש דצמבר 2019 אישר דירקטוריון החברה התקנת מרכזיית Aeonix ושדרוג מערכת קומפוזיט על ידי תאגיד בבעלותה המלאה של החברה, עבור תאגיד, אשר למיטב ידיעת החברה הינו חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה,

וזאת על בסיס כתב כמויות. היקף העבודה הכולל בפרוייקט, הסתכם בכ- 1.5 מיליון ש"ח. הפרויקט הסתיים במהלך הרבע השלישי לשנת 2020.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור ההתקשרות וזאת לאור החזקותיה של חמותו - הגב' עתליה שמלצר - במזמין העבודות כאמור ולאור כהונתו וכהונת קרוביו כנושאי משרה בו.

9. בחודש יוני 2020 אישר דירקטוריון החברה ביצוע עבודות חשמל על ידי חברה בבעלותה המלאה של החברה, עבור תאגיד, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה (ביחד עם אחרים) - הגב' עתליה שמלצר, בעלת השליטה בחברה, וזאת על בסיס כתב כמויות. היקף העבודה הכולל המשוער בפרוייקט צפוי להסתכם בכ-8.1 מיליון ש"ח.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור ההתקשרות וזאת לאור החזקותיה של הגב' עתליה שמלצר (ביחד עם אחרים) במזמין העבודות כאמור ו/או בתאגיד בשליטתו ולאור כהונתם קרוביהם כנושאי משרה בהם.

10. בחודש פברואר 2021 אישר דירקטוריון החברה התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה אשר מסופקים על ידי חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר, והמתודלקים באמצעות בנזין, וכן תדלוק באמצעותם של רכבי הקבוצה, כאשר בהתאם לסיכום בין הצדדים, הקבוצה תשלם משלמת בגין צריכת הדלק תשלום בהתאם למחיר מחירון שנקבע על ידי מדינת ישראל, ובהנחה שנקבעה בין הצדדים.
בשנת 2022 שולם על ידי הקבוצה סך של 3,484 אלפי ש"ח בגין תדלוק כאמור.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור ההתקשרות וזאת לאור החזקותיה של הגב' עתליה שמלצר בצד האחר לעסקה ולאור כהונת קרוביו כנושאי משרה בה.

11. בחודש מרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה אשר מסופקים על ידי חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר, והמתודלקים באמצעות סולר, וכן תדלוק באמצעותם של רכבי הקבוצה, כאשר בהתאם לסיכום בין הצדדים, הקבוצה תשלם משלמת בגין צריכת הדלק תשלום בהתאם לסכום הנגזר מפרמטרים הנקבעים על ידי צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה.
בשנת 2022 שולם על ידי הקבוצה סך של 1,078 אלפי ש"ח בגין תדלוק כאמור.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור ההתקשרות וזאת לאור החזקותיה של הגב' עתליה שמלצר בצד האחר לעסקה ולאור כהונת קרוביו כנושאי משרה בה.

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

12. אפקון בניה ואפקון תחבורה חשמלית פועלות, שכרו, החל מחודש אוגוסט 2021 מנכס מקרקעין השוכן ברח' אלכסנדר ינאי באזור התעשייה סגולה בפתח תקוה (להלן - המבנה), שהינו בבעלות של שיר שלמה נדל"ן בע"מ - חברה בבעלות ובשליטת הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה.

אפקון בניה שכרה כ- 950 מ"ר משרדים וכ- 20 חניות, ואפקון תחבורה חשמלית שוכרת כ- 1,900 מ"ר משרדים, כ- 275 מ"ר מחסנים ו- 22 חניות. דמי השכירות בגין המושכר הינם 44 ש"ח למ"ר משרדים, 35 ש"ח למ"ר מחסנים, ו- 200-250 ש"ח לחניה, צמודים למדד מחירים לצרכן, כאשר בגין 6 החודשים הראשונים השוכרות לא תשלמנה דמי שכירות וזאת לאור הצורך בהשקעתן להתאמת המושכר לצרכיהן. כמו כן, השוכרות נושאות בתשלומי המיסים הנובעים מהשטחים הציבוריים בהתאם לחלקן היחסי בשטחי המשרדים במבנה. בנוסף, מעמידה המשכירה לשוכרות, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, שירותי ניהול ותחזוקה למקרקעין, בתמורה לעלות השירותים בפועל, בצירוף כ- 15% דמי ניהול (cost+15%).

תקופת השכירות הנוכחית תסתיים בחודש אפריל 2027, כאשר אפקון תחבורה חשמלית רשאית לסיים את השכירות, ביחס ל- 680 מ"ר במהלך 6 חודשי מתחילת השכירות.

לשם הבטחת התחייבויות השוכרות מכוח ההסכם חתמו השוכרות על שטר חוב לטובת המשכירה על סך של 6 חודשי שכירות, כאשר החברה ערבה להתחייבות אפקון בניה מכוחה.

נכון למועד פרסום הדוח, אפקון תחבורה חשמלית שוכרת את מרבית השטח שהושכר לאפקון בניה ואת היתרה שוכרת אפקון אנרגיות מתחדשות. כמו כן, אפקון בקרה שוכרת 950 מ"ר משרדים, ו- 15 חניות, באותם תנאים.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, עניין אישי באישור הארכת השכירות ועדכונה וזאת לאור החזקות חמותו - הגב' עתליה שמלצר - במשכירה ולאור כהונתו וכהונת קרוביהם כנושאי משרה במשכירה.

13. בחודש דצמבר 2021 אישר דירקטוריון החברה (לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה) את עדכון תנאי ההתקשרות בין החברה לבין דורון ו. בע"מ - חברה בשליטת מר דורון ודאי ("דורון") במסגרתם מעמיד דורון שירותי ייעוץ בתחום התחבורה החשמלית ובתחומים נוספים בהם קבוצת אפקון ואפקון תחבורה חשמלית פועלים, לרבות בתחומי האנרגיה המתחדשת, אגירת אנרגיה בסוללות, קידום תוכנת ה- PULSE ויעודיה, וכן בנושאים נוספים, וזאת בהיקף של כ-50% משרה (חלף היקף משרה של כ-30% משרה כפי קודם לעדכון). במסגרת העמדת השירותים האמורים, יכהן מר דורון ודאי, מטעם החברה, כיו"ר דירקטוריון אפקון תחבורה חשמלית.

בגין העמדת כלל השירותים כאמור: (א) התשלום החודשי לדורון מהחברה יעמוד על סך של 40 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ (חלף 30 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כפי שהיה בעבר) והכל כנגד חשבונית; (ב) דורון יהא זכאי למענק שנתי מהחברה, החל בגין שנת 2021, בכפוף לעמידה בתכנית יעדים אשר מאושרת מידי שנה קלנדרית על ידי דירקטוריון החברה ואשר הסכום המקסימלי בגינה לא יעלה בכל מקרה על סך של 240 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ; (ג) אפקון תחבורה חשמלית תקצה לדורון אופציות בהיקף של כ- 1.25% מהונה המונפק של אפקון תחבורה חשמלית (לאחר ההנפקה לו ולמנכ"ל אפקון תחבורה חשמלית), כנגד תשלום ערכן הנקוב. שליש מהאופציות ניתנו למימוש באופן מיידי, שליש בתום 12 חודשים, ושליש בתום 24 חודשים; כאשר במקרה בו תונפקנה מניות אפקון תחבורה חשמלית לציבור או שווי אפקון תחבורה חשמלית יעמוד על 200 מיליון ש"ח (לרבות במסגרת מכירה), תואץ הבשלת מלוא האופציות. כמו כן, במקרה של הקצאה של מניות לפי שווי חברה הנמוך מ- 200 מיליון ש"ח, תותאם כמות האופציות כך שתעמוד על 1.25% ממניות אפקון תחבורה חשמלית. מועד המימוש האחרון של כל מנה יהיה 8 שנים

באור 29: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)

ממועד ההענקה. האופציות האמורות הוקצו במהלך שנת 2023; וכן (ד) אפקון תחבורה חשמלית תשלם לדורון בונוס חד פעמי בסך של 400 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ בגין תרומתו של דורון להקמת וקידום פעילות אפקון תחבורה חשמלית, ובכלל זאת עסקת השקעת הליוס באפקון תחבורה חשמלית.

בגין שנת 2022 שולם לדורון סך של 720 אלפי ש"ח.
למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון וחתנה של בעלת השליטה בחברה- הגב' עתליה שמלצר, עניין אישי בעדכון ההתקשרות האמורה, לאור היותו של מר ודאי מועסק בחברה בשליטת הגב' שמלצר, במשרה חלקית, וכהונת קרוביו כדירקטורים בה.

14. בחודש יולי 2022 רכשה חברת דור שלמה השקעות (2014) בע"מ, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה בבעלת מר ישראל רייף (יו"ר דירקטוריון החברה, והינו חתנה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה) וה"ה אסי שמלצר וטובי שמלצר (בניה של הגב' עתליה שמלצר) 17,402 מניות רגילות של החברה (המהוות כ- 0.34% מזכויות ההון וההצבעה בחברה). כמו כן, בחודש יולי 2022 רכשו ה"ה ישראל רייף, אסי שמלצר וטובי שמלצר 60,363, 60,363 ו-30,940 מניות נוספות של החברה, בהתאמה (המהוות כ- 1.19%, 1.19% וכ- 0.61% מזכויות ההון וההצבעה בחברה, בהתאמה).

15. בחודש מאי 2022 אישר דירקטוריון החברה את ביצוע פרויקט לאספקה והתקנה של מערכת סולארית (PV) על גג מוסך שלמה פ"ת, החלפת גג קיים בגג פאנל מבודד וחיזוק קונסטרוקציית הגג על-ידי החברה בהיקף של כ-2.9 מיליוני ש"ח. בנוסף, תספק החברה שירותי תחזוקה בהיקף של 41 אלפי ש"ח לשנה. במהלך ינואר 2023 הסתיימה תקופת הקמת המבנה והחלה תקופת התחזוקה.

למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון וחתנה של בעלת השליטה בחברה- הגב' עתליה שמלצר, עניין אישי בעדכון ההתקשרות האמורה, לאור היותה של הרכושת חברה בשליטת הגב' שמלצר, במשרה חלקית, ולאור כהונתו וכהונת קרוביו כנושאי משרה בה.

באור 30: - מגזרים עסקיים

א. כללי

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (CODM) לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות.
הקבוצה פועלת בישראל ובחו"ל בארבעה מגזרים עיקריים: מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות; מגזר בקרה ואוטומציה; מגזר הסחר; ומגזר תקשורת, המשלימים זה את זה לידי סל פתרונות רחב ומגוון לצרכי לקוחותיה בתחומי המבנים והתשתיות והטכנולוגיות.

להלן מגזרי הפעילות:

פרויקטים למבנים ותשתיות

פעילות הקבוצה במגזר זה מבוצעת באופן בו הקבוצה מעניקה ללקוחותיה ליווי מלא במגוון פרויקטים ופתרונות טכנולוגיים להם הם זקוקים בתחום פרויקטי תשתיות עתירי מערכות.
הפעילות כוללת, בין היתר, שירתי קבלנות ראשית לביצוע מכלול עבודות בניה וגמרים והתקנת מערכות אלקטרו-מכניות (חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה), וכן התקנת מערכות חשמל לתעשיה, התקנה וייצור של מוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה ומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות.
הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים Turn key ופרויקטים בהיקפים גדולים ועל-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה.

באור 30: - מגזרים עסקיים (המשך)

במחצית השנייה של שנת 2022, הקבוצה מכרה את החזקותיה באפקון רומניה, ונכון למועד פרסום הדוח אינה מחזיקה עוד במניותיה.

בקרה ואוטומציה

פעילות הקבוצה במגזר זה מבוצעת באופן שהקבוצה מעניקה ללקוח שרותי התקנת מערכות ואינטגרציה בתחומי בקרה תעשייתיות, בקרת מבנה, גילוי וכיבוי אש, בטחון ובקרת חניה, וכן פיתוח, ייצור, מכירה והפצה, התקנה ותחזוקה, של מוצרים עתירי טכנולוגיה בתחומים אלו.

סחר

פעילות הקבוצה במגזר זה מבוצעת באופן שהקבוצה מייבאת מחו"ל, משווקת ומפיצה בישראל ציוד ורכיבים בתחומי החשמל, מיתוג ואינסטלציה חשמלית, מכשור, בקרה ורובוטיקה, זיווד, אלקטרוניקה, פתרונות לסביבה נפיצה, פתרונות טעינה לכלי רכב חשמליים, פתרונות לתחום הסולארי ופתרונות בתחום התקשורת.

תקשורת

פעילות הקבוצה במגזר זה מבוצעת באופן שהקבוצה עוסקת בתכנון, פיתוח, יצור, התקנה, שיווק, הפצה, שירות ואחזקה של מערכות תקשורת אחודות לעסקים (כגון: מרכזיות דיגיטליות, שרתי תקשורת מבוססי IP מערכות תקשורת לארגונים, מוקדי שירות, ממשקים למרכזיות וטלפונים חכמים), והתקנת רשתות נתונים לעסקים.

אחרים

בעיקר בתחומי זכיינות, אנרגיה מתחדשת וטעינה חשמלית.

מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה בוחן במסגרת ביצועי המגזרים שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, הפחתות, חלק החברה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני והוצאות נוספות.

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.
עלויות של יחידות מטה כגון שיווק מרכזי או מחלקה טכנית מוקצות בהתאם לתרומתן הן של היחידות של המטה לפעילותן.
פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר עלויות מימון ואחרות (כולל עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים) ומסים על הכנסה, מנוהלים על בסיס קבוצתי.
נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים בהם משתמש המגזר ומורכבים בעיקר מלקוחות, מלאי, רכוש קבוע, נכסי זכות שימוש ונכסים לא מוחשיים.
התחייבויות המגזר כוללות את כל ההתחייבויות התפעוליות של המגזר ומורכבות בעיקר מספקים, אשראי בנקאי, זכאים. מקדמות מלקוחות והתחייבויות בגין חכירה.
השקעות הוניות כוללות רכישות רכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים ונדל"ן להשקעה.

באור 30: - מגזרים עסקיים (המשך)

א. דיווח בדבר מגזרי פעילות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022

	פרויקטים למבנים ותשתיות	בקרה ואוטומציה	סחר	תקשורת	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מחיצוניים	1,309,834	507,003	172,798	80,934	23,007	-	2,093,575
הכנסות בין-מגזריות	21,412	38,731	18,118	8,098	-	(86,360)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	44,973	5,426	-	-	17,675	(68,074)	-
סה"כ הכנסות	1,376,219	551,160	190,916	89,032	40,682	(154,434)	2,093,575
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו	(88,806)	61,271	33,039	5,669	(18,210)	(352)	(7,389)
הכנסות אחרות, נטו							(1,516)
הוצאות מימון, נטו							(31,413)
הפסד לפני מסים על הכנסה							(40,318)

באור 30: - מגזרים עסקיים (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021

	פרויקטים למבנים ותשתיות	בקרה ואוטומציה	סחר	תקשורת	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מחיצוניים	1,384,140	447,592	146,814	79,284	54,695	-	2,112,525
הכנסות בין-מגזריות	43,028	30,029	13,877	10,157	-	(97,091)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	67,470	7,303	-	-	10,294	(85,067)	-
סה"כ הכנסות	1,494,638	484,924	160,691	89,441	64,989	(182,157)	2,112,525
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו	22,447	54,364	17,753	5,701	(14,762)	(2,991)	82,512
הכנסות אחרות, נטו							102,439
הוצאות מימון, נטו							(24,783)
רווח לפני מסים על הכנסה							160,168

באור 30: - מגזרים עסקיים (המשך)

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות (המשך)

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020

	פרויקטים למבנים ותשתיות	בקרה ואוטומציה	סחר	תקשורת	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מחיצוניים	1,090,703	386,902	123,340	89,000	*42,895	980	1,733,820
הכנסות בין-מגזריות	3,714	12,483	19,046	2,468		(37,711)	-
הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	117,095	47,022	-	-	7,863	(171,980)	-
סה"כ הכנסות	1,211,512	446,407	142,386	91,468	50,758	(208,711)	1,733,820
סה"כ רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות, נטו	(31,676)	53,117	14,593	4,714	(9,778)	3,562	34,532
הכנסות אחרות, נטו							20,308
הוצאות מימון, נטו							(16,595)
הפסד לפני מסים על הכנסה							38,245

באור 30: - מגזרים עסקיים (המשך)

ג. מידע נוסף

	פרויקטים למבנים ותשתיות	בקרה	סחר	תקשורת	אחר	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022							
השקעות הוניות	3,246	6,276	899	5,033	1,243	-	16,697
פחת והפחתות	10,290	3,541	402	6,119	26	-	20,378
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021							
השקעות הוניות	3,129	15,421	270	6,113	71	-	25,005
פחת והפחתות	9,704	2,233	150	6,598	287	-	18,970
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020							
השקעות הוניות	5,796	10,093	137	4,987	3	-	21,016
פחת והפחתות	12,311	2,678	129	8,112	-	-	23,230
ליום 31 בדצמבר, 2022							
נכסי המגזר	623,353	458,749	133,169	61,157	246,615	(26,419)	1,496,622
נכסים שלא הוקצו	170,112	55,049	47,947	44,541	48'335		365,984
התחייבויות המגזר	(431,054)	(228,982)	(46,029)	(22,828)	(10,298)	26,419	(712,771)
התחייבויות שלא הוקצו	(365,408)	(39,941)	(30,826)	(42,328)	(192,059)		(670,563)
ליום 31 בדצמבר, 2021							
נכסי המגזר	652,462	317,486	96,430	57,450	231,922	(4,844)	1,350,906
נכסים שלא הוקצו	-	-	-	-	-	597,230	597,230
התחייבויות המגזר	530,725	176,643	47,337	26,918	17,652	(4,844)	794,431
התחייבויות שלא הוקצו	-	-	-	-	-	602,121	602,121

באור 30: - מגזרים עסקיים (המשך)

פרטים נוספים

1. מידע נוסף על ההכנסות

לקוח א' במגזר פרויקטים ותשתיות היווה בשנת 2022 כ- 19.6% מהכנסות המגזר.
לקוח א' במגזר פרויקטים ותשתיות היווה בשנת 2021 כ- 25.6% מהכנסות המגזר.

2. העברות בין המגזרים

הכנסות המגזר, הוצאותיו ותוצאות פעילויותיו כוללות העברות בין המגזרים. להערכת הנהלת החברה, העברות אלו נרשמות לפי מחירי שוק מקובלים ללקוחות חיצוניים בגין מוצרים דומים. ההעברות מבוטלות לצורך עריכת הדוחות הכספיים.

3. מידע גיאוגרפי

ההכנסות המדווחות בדוחות הכספיים הופקו במדינת המושב של החברה (ישראל) ומחוצה לה, בהתבסס על מיקום הלקוחות, כדלקמן:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
ישראל	2,045,787	2,071,433	1,691,732
חוץ לארץ	47,788	41,092	42,088
	2,093,575	2,112,525	1,733,820

יתרות בדוחות הכספיים של נכסים קבועים (רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי מוחשיים) לפי מדינת המושב (ישראל) ומחוצה לה, בהתבסס על מיקום הנכסים:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
ישראל	256,996	246,041
חוץ לארץ	16,574	-
	273,570	246,041

באור 31: - <u>אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה</u>

א. לאחר מועד הדיווח, ביום 16 במרץ 2023 נמסרה לד.מ. (3000) הנדסה בע"מ (חברה בת, בעקיפין) ("DM"), הודעה לפיה DM נבחרה כספק זוכה ראשון במכרז של החשב הכללי באוצר לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרוייקטי מערכות מולטימדיה עבור משרדי הממשלה. המכרז הינו לתקופה של שלוש שנים, כאשר למזמין אופציה להאריך את התקופה בעד חמש שנים נוספות. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח קיים מועמד להכרזה כזוכה שני במכרז. בהתאם לתנאי המכרז, עבודות בהיקפים של עד 150 אש"ח להזמנה אחת תבוצענה על ידי הזוכה הראשון, ואילו עבודות בהיקפים גדולים יותר יועברו להתמחרות בין הזוכים. בהתאם להערכת המזמין, היקף העבודות השנתי נשוא המכרז עומד על כ- 70 מיליון ש"ח בשנה. יובהר כי אין התחייבות מצד המזמין להיקף מינימאלי של הזמנות בפועל.

ב. ביום 23 במרץ 2023, הורידה מעלות את דירוג החברה מ-'ilA' ל-'ilA-' באופק יציב.

ג. לאחר מועד הדוח, ביום 28 במרץ 2023 נמסרה לאפקון התקנות ושרותים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה בעקיפין ("אפקון התק"ש"), הודעה לפיה הצעתה של אפקון התק"ש נבחרה כזוכה במכרז שערכה חברת החשמל לישראל בע"מ ("חח"י") לתכנון ואספקת מערכות לאגירת אנרגיה בסוללות בהיקף כולל של כ- 200 מגוואט שעה, בתמורה לסך כולל של כ- 56 מיליון דולר ארה"ב. חוזה המסגרת הינו לתקופה של שנה אחת עם אפשרות של חח"י להארכתו בשנה נוספת.

כמו כן, לחח"י הזכות להזמין מערכות נוספות בהיקף זהה ובמחירים דומים, וזאת במהלך שלוש שנים נוספות מהשלמת אספקת המערכות לעיל. בהתאם לתנאי המכרז, חח"י רשאית להרחיב את תכולת העבודות ולהזמין עבודות נוספות שנקבעו במכרז.

ד. לאירועים נוספים והתקשרויות נוספות בתקופת הדיווח ולאחריה ראו באור 24.

נספח א'

רשימת חברות מאוחדות, חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות

	אחוז החזקה	אחוז החזקה
	מניות המקנות זכויות הצבעה	מניות המקנות זכויות לרווחים
אפקון טכנולוגיות בע"מ	100%	100%
אפקון התקנות ושירותים בע"מ	100%	100%
אפקון בניה בע"מ	100%	100%
אטקה בע"מ	100%	100%
ארז קירור והנדסה ייצור ושירות בע"מ	100%	100%
אפקון מקרקעי מרכז בע"מ	100%	100%
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	100%	100%
Wanger B.V. (חברה רשומה בהולנד)	100%	100%
תדיראן טלקום טכנולוגיות (2011) בע"מ	100%	100%
תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת	100%	100%
Tadiran Telecom Inc. USA (חברה רשומה בארה"ב)	100%	100%
אפקון הידרומקס בע"מ	100%	100%
תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)	100%	100%
אפקון אנרגיית רוח בע"מ	100%	100%
חוות רוח סירין וגלבוע בע"מ	100%	100%
ניהול חוות רוח סירין בע"מ	100%	100%
חוות רוח סירין 2011 שותפות מוגבלת	100%	100%
אפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ	100%	100%
א.ת. אפק השקעות בע"מ	100%	100%
ג.מ אפקון טכנולוגיות בטחון - שותפות מוגבלת	70%	70%
Afcon M&E Gmbh (חברה רשומה בגרמניה)	100%	100%
אפקון אלמור - שותפות כללית	100%	100%
Afcon PV KZ LLP (חברה רשומה בקזחסטן)	85%	85%
ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ	69.5%	69.5%
גל-נט פתרונות תקשורת בע"מ	75%	75%
שירות הוגן חיפה- תכנון וביצוע בע"מ	75%	75%
אפקון פתרונות תוכנה בע"מ	100%	100%
אפקון אשלים ב' חווה סולארית בע"מ	100%	100%
אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ.) בע"מ	100%	100%
שותפות אפקון-אגדים - פרויקט יהוד מונוסון	100%	100%
אפקון - מנרב בנק הדם עסקה משותפת	50%	50%
ביג פאשן גלילות מיזם משותף	50%	50%
אפקון סולאיר ניהול (2012) בע"מ	50%	50%
סולאיר - אפקון שותפות מוגבלת	50%	50%
א.א. פרוייקט קריית עתידים מיזם משותף - שותפות כללית	50%	50%
Afcon Electra Romania SA (חברה רשומה ברומניה)	50%	50%
אנ.ג'.ניר בע"מ	51%	51%
חיזוק ובינוי ביאליק 6 רעננה בע"מ	49%	49%
בסט-אפקון-גלובל טאואר, שותפות כללית	50%	35%

נספח א' (המשך)

רשימת חברות מאוחדות, חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות (המשך)

	אחוז החזקה	אחוז החזקה
	מניות המקנות זכויות הצבעה	מניות המקנות זכויות לרווחים
אפקון טכנולוגיות גז מיזם משותף (לשעבר ARG - Afcon RMG Gas Technologies JV)	50%	50%
Kunming Tadiran Telecommunication Equipment Co. Ltd - Joint Venture (מיזם רשום בסין)	51%	42.7%
מ.ל.י. מרכזים לוגיסטיים לישראל בע"מ	33%	33%
4D Desalination Ltd.	20%	20%
אפקון תחבורה חשמלית בע"מ	50%	50%
TRILO INVESTMENT LTD (חברה רשומה בקפריסין)	36%	36%
אפקון קרן אירופה שותף כללי בע"מ	100%	100%
אפקון אנרגיות מתחדשות אירופה שותפות מוגבלת	20%	20%
רבס טלקום בע"מ	55%	55%
Grabno	100%	100%
Boguszyn	100%	100%

- - - - - - - - - - - - - -

פרק ד'

נתונים כספיים

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה

ליום 31 בדצמבר 2022



אפקון החזקות בע"מ

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה

ליום 31 בדצמבר, 2022

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

לכבוד
בעלי המניות של אפקון החזקות בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
<u>על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970</u>

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 של אפקון החזקות בע"מ (לשעבר: אפקון תעשיות בע"מ) (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המוצגות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 103,002 אלפי ש"ח ו- 27,694 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 13,364 אלפי ש"ח, 11,874 אלפי ש"ח ו-19,141 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2022, 2021 ו-2020, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון האחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

תל אביב

29 במרץ, 2023

קוסט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 31 בדצמבר, 2022 המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן - דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בביאור 2 לדוחות המאוחדים.

חברות מוחזקות כהגדרתן בביאור 1 בדוחות המאוחדים.

	מידע נוסף	ליום 31 בדצמבר 2022 אלפי ש"ח	2021 אלפי ש"ח
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים		39,682	24,000
פקדונות בתאגיד בנקאי			-
לקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה, נטו	ב	5,502	2,223
חייבים ויתרות חובה		6,902	1,082
מלאי		324	324
יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות	ב	99,720	149,716
		152,130	177,345
נכסים לא שוטפים			
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, לרבות מוניטין		652,326	728,852
יתרות חובה לזמן ארוך		1,090	1,204
רכוש קבוע, נטו ונכסי זכות שימוש		2,685	2,279
נכסים בלתי מוחשיים, נטו		1,651	1,710
מסים נדחים	ד	3,829	3,829
		661,581	737,874
		813,711	915,219

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

		ליום 31 בדצמבר	
		2022	2021
	מידע נוסף	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות			
אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות לז"א		34,910	-
חלויות שוטפות של אגרות חוב		82,140	-
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים		6,393	3,670
זכאים ויתרות זכות	ג	14,573	87,906
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה		1,226	1,060
		139,242	92,636
התחייבויות לא שוטפות			
אגרות חוב		217,811	286,772
התחייבויות בגין חכירה		936	552
		218,747	287,324
הון המיוחס לבעלי מניות של החברה			
הון מניות		28,877	28,877
פרמיה על מניות		133,572	133,546
מניות אוצר		(2,087)	(2,087)
מרכיב הוני של אגרות חוב להמרה		2,687	2,687
קרנות מהפרשי תרגום בחברות מוחזקות וקרנות אחרות, נטו		(15,307)	(14,188)
יתרת רווח		307,980	386,424
סה"כ הון		455,722	535,259
		813,711	915,219

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

29 במרץ, 2023				
תאריך אישור הדוחות הכספיים	ישראל רייף יו"ר הדירקטוריון	דוד הראלי מנכ"ל	טל רז מנהל הכספים	רון מילר ראש מערך הדיווח הכספי

	מידע נוסף	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2022	2021	2020
		אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מביצוע עבודות, מתן שירותים ודמי ניהול		6,173	4,746	3,238
עלות העבודות והמכירות		(7,917)	(9,796)	(6,962)
הפסד גולמי		(1,744)	(5,050)	(3,724)
חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות (לרבות ירידת ערך מוניטין), נטו		(40,100)	137,036	22,765
רווח (הפסד) תפעולי לפני הכנסות (הוצאות) אחרות		(41,844)	131,986	19,041
הוצאות אחרות, נטו		(562)	(915)	-
רווח (הפסד) תפעולי		(42,406)	131,071	19,041
הכנסות מימון		23,899	4,222	6,242
הוצאות מימון		(35,317)	(17,539)	(9,100)
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה		(53,824)	117,754	16,183
הטבת מס (מסים על ההכנסה)	ד	-	1,656	(2,673)
רווח (הפסד) נקי המיוחס לחברה		(53,824)	119,410	13,510

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
רווח (הפסד) נקי המיוחס לחברה	(53,824)	119,410	13,510
רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס):			
<u>סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:</u>			
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו	380	218	354
<u>סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:</u>			
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ	2,439	(533)	(3,689)
העברה לדוח רווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	10,755	(996)	(479)
רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים	(4,474)	(98)	1,386
סה"כ רווח (הפסד) כולל המיוחס לחברה	(44,724)	118,001	11,082

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה</u>			
רווח (הפסד) נקי המיוחס לחברה	(53,824)	119,410	13,510
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:			
התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה:			
פחת והפחתות	2,721	3,425	3,556
הוצאות מימון, נטו	7,671	10,402	4,648
(רווח) הפסד בגין חברות מוחזקות	40,100	(137,036)	(21,538)
מיסים על הכנסה	-	(1,656)	2,673
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	380	218	(167)
שערוך הלוואות מול חברות מוחזקות	(5,091)	(192)	44
שערוך אג"ח	13,179	6,801	1,397
תשלום מבוסס מניות	(33)	889	1,596
	58,927	(117,149)	(7,791)
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:			
ירידה בלקוחות	(3,279)	676	1,337
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה כולל יתרות חובה לזמן ארוך	4,294	(445)	(623)
ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים	2,723	(3,566)	(55,818)
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות	(4,933)	5,421	(8,188)
	(1,195)	2,086	(63,292)
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:			
ריבית ששולמה	(7,873)	(10,605)	(4,752)
ריבית שהתקבלה	202	203	101
מסים ששולמו	(74)	(44)	(1,266)
דיבידנד שהתקבל	149,329	7,289	410
	141,584	(3,157)	(5,507)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת של החברה	145,492	1,190	(63,080)

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה</u>			
רכישת נכסים בלתי מוחשיים	(991)	(41)	(243)
רכישת רכוש קבוע	(217)	(270)	(308)
החזר הלוואות מחברות מוחזקות (מתן הלוואות לחברות מוחזקות)	(107,982)	(44,816)	11,346
השקעות לזמן קצר	(10,000)	5,097	(3,000)
הפקדה לפקדון (משיכה) מפיקדון	-	60,000	(60,000)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה	(119,190)	19,970	(52,205)
<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה</u>			
הנפקת אגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)	-	-	222,774
פרעון אגרות חוב	-	(59,640)	(19,717)
דיבידנד ששולם לבעלי מניות	(50,000)	(48,000)	-
פרעון הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך, נטו	34,910	(27,273)	(5,852)
אשראי מחברות מוחזקות, נטו	5,780	72,051	(82,865)
פרעון התחייבות בגין חכירה	(1,310)	(1,366)	(1,099)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון של החברה	(10,620)	(64,228)	113,241
<u>עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים</u>	15,682	(43,068)	(2,044)
<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה</u>	24,000	67,068	69,112
<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה</u>	39,682	24,000	67,068

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

א. אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה

לפרטים בדבר אירועים בתקופת הדיווח ואירועים נוספים לאחר תאריך הדיווח, ראה ביאור לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב. גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה

פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל-IFRS 9 המיוחסים לחברה:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הלוואות וחייבים	105,222	151,939

ג. גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)

1. זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הוצאות לשלם	1,711	9,450
עובדים ומוסדות בגין שכר	4,292	5,569
הפרשה לחופשה והבראה	1,359	1,347
מוסדות	1,356	2,109
הכנסות מראש	5,676	-
חברות מוחזקות	41	44,257
אחרים *	137	25,174
	14,572	87,906

* היתרה בשנת 2021 כוללת דיבידנד שהוכרז וטרם שולם בסך של 25,000 אלפי ש"ח.

ג. גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) (המשך)

2. סיכון נזילות המיוחס לחברה

מטרת החברה לשמור על איזון בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש במשיכות יתר מהבנק, הלוואות מהבנק ואגרות חוב.

הטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים:

31 בדצמבר, 2022

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	6,393	-	-	-	6,393
זכאים	14,573	-	-	-	14,573
אגרות חוב	82,140	21,425	22,183	156,636	282,384
	103,106	21,425	22,183	156,636	303,350

בסכומים לא מהוונים:

31 בדצמבר, 2021

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	סה"כ
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	3,670	-	-	-	3,670
זכאים	87,906	-	-	-	87,906
אגרות חוב	-	82,500	22,500	181,772	286,772
	91,576	82,500	22,500	181,772	378,348

ד. גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)

מסים על הכנסה המיוחסים לחברה

1. שיעורי המס החלים על החברה

שיעור מס החברות בישראל בשנים 2020-2022 הינו 23%.

ד. גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) (המשך)

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
בחודש אוגוסט 2013 פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 (חוק התקציב), אשר כולל בין היתר מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2013, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.

2. שומות מס המיוחסות לחברה

נכון ליום 31 בדצמבר, 2022 לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2018.

3. הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה

לחברה הפסדים עסקיים לצרכי מס מועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר 2021 בסך של כ-32.5 מיליוני ש"ח. בגין הפסדים אלה הוכרו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ-3.7 מיליוני ש"ח. לחברה הפסדי הון להעברה לצורכי מס הכנסה בסך של כ-17.9 מיליוני ש"ח בגינם לא נוצרו מסים נדחים, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

4. מסים נדחים המיוחסים לחברה

	דוחות על המצב הכספי	דוחות על המצב הכספי	דוחות על רווח והפסד	דוחות על רווח והפסד	דוחות על רווח והפסד
	31 בדצמבר	31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
	2022	2021	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
התחייבות מסים נדחים					
שערוכי השקעות המוחזקות למסחר	-	-	-	429	(429)
רכוש קבוע	(186)	(422)	236	178	211
	(186)	(422)	236	607	(218)
נכסי מסים נדחים					
הוצאות שיותרו לפי הסכם שומה	34	272	(238)	(239)	511
הטבות לעובדים	311	309	2	43	36
הפסדים מועברים לצורכי מס	3,670	3,670	-	1,245	(1,845)
	4,015	4,251	(236)	1,049	(1,298)
הכנסות (הוצאות) מסים נדחים, נטו	3,829	3,829	-	1,656	(1,516)

ד. גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) (המשך)

המסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
נכסים לא שוטפים	3,829	3,829

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס ממוצע של 23%.

5. מסים על הכנסה המיוחסים לחברה הכלולים ברווח או הפסד

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות (הוצאות) מסים נדחים - ראה גם סעיף 4 לעיל	-	1,656	(1,516)
הוצאות מיסים בגין שנים קודמות	-	-	(1,157)
	-	1,656	(2,673)

ה. הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות וצדדים קשורים

1. יתרות עם חברות מוחזקות וצדדים קשורים

ההרכב

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
לקוחות	3,632	2,127
חייבים ויתרות חובה ויתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות	99,720	149,716
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	455	303
זכאים ויתרות זכות	41	44,257

ה. הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות וצדדים קשורים (המשך)

2. עסקאות עם חברות מוחזקות וצדדים קשורים

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות ממכירות ומתן שירותים	3,050	3,825	2,017
קניות	2,195	2,000	39,255
השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות ודמי ניהול	44,692	40,464	37,452
			1,538
דמי ניהול לחברה בבעלות בעל שליטה בחברה		2,796	1,392

3. הכנסות והוצאות מימון עם חברות מוחזקות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
הכנסות מימון	16,394	9,635	6,168
הוצאות מימון	1,359	6,061	2,020

4. החברה מחייבת את החברות הבנות בדמי ניהול והחזר הוצאות שהסתכמו בשנת 2022 לסך של כ-44.7 מיליוני ש"ח.

ו. בדבר יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים ראה באור 4 לדוחות המאוחדים.

ז. בדבר מידע נוסף בדבר תקני IFRS חדשים לפני יישומם ראה באור 4 לדוחות המאוחדים.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

לכבוד
הדירקטוריון של אפקון החזקות בע"מ – (להלן: "החברה")

29 במרס, 2023

א.ג.נ.,

הנדון: מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתי בקשר לתשקיף מדף של אפקון החזקות בע"מ (להלן - החברה) שהתפרסם ביום 8 בנובמבר 2021

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 29 במרס, 2023 על הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום 29 במרס, 2023 על מידע כספי נפרד של החברה לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל-1970) לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

3. דוח של רואה החשבון המבקר מיום 29 במרס, 2023 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
29 במרס, 2023

פרק ה'

נתונים נוספים על התאגיד לשנת 2022



פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד

תקנה 8א' - תיאור עסקי התאגיד

ראו פרק א' של דוח תקופתי זה.

תקנה 8ב(ט) - גילוי אודות הערכות שווי מהותיות

בשנת 2022 לחברה אין הערכת שווי מהותית, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

תקנה 9ד' - דוח מצבת התחייבויות

לפרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, ראו דוח מיידי שפורסם בטופס ת-126 במקביל לפרסום הדוח התקופתי.

תקנה 10א' - תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים

סעיף (אלפי ש"ח)	שנת 2022	רבעון 4 2022	רבעון 3 2022	רבעון 2 2022	רבעון 1 2022
הכנסות	2,093.6	568.5	463.3	516.7	545.1
עלות העבודות	(1,952.7)	(513.9)	(460.7)	(475.3)	(502.8)
רווח גולמי	**140.9**	**54.6**	**2.6**	**41.4**	**42.2**
שיעור רווח גולמי	**6.7%**	**9.6%**	**0.6%**	**8.0%**	**7.7%**
הוצאות מכירה ושיווק	(37.7)	(9.7)	(9.3)	(9.7)	(8.9)
הוצאות הנהלה וכלליות	(97.9)	(26.6)	(24.8)	(21.9)	(24.6)
הוצאות מחקר ופיתוח	(6.6)	(1.3)	(2.0)	(2.3)	(1.0)
רווח (הפסד) מחברות כלולות	(6.0)	.2	(1.2)	(3.3)	(1.6)
רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות	**(7.4)**	**17.1**	**(34.7)**	**4.1**	**6.1**
הכנסות (הוצאות) אחרות נטו	(1.5)	(.9)	.3	.9	(1.8)
רווח (הפסד) תפעולי	**(8.9)**	**16.2**	**(34.4)**	**5.0**	**4.3**
הוצאות מימון נטו	(31.4)	(8.8)	(8.7)	(8.4)	(5.4)
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה	**(40.3)**	**7.4**	**(43.1)**	**(3.5)**	**(1.1)**
מסים	(9.4)	(3.7)	1.8	(3.8)	(3.6)
רווח (הפסד) נקי	**(49.7)**	**3.7**	**(41.4)**	**(7.3)**	**(4.7)**

תקנה 11 - רשימת השקעות בחברות בנות וקשורות מהותיות לתאריך המאזן

שם החברה	סוג מניה	מספר המניות המוחזקות על ידי החברה	סה"כ ע.נ. המוחזק על ידי החברה (ש"ח)	שווי מאזני ליום 31.12.22 (אלפי ש"ח)	שיעור החזקה בהון, בהצבעה וסמכות למנות דירקטורים (באחוזים)
אפקון טכנולוגיות בע"מ[1]	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	52,349,829	52,349,829	323,062	100
אטקה בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	4,130	4,130	53,507	100
אטקה בע"מ	רגילה בת 5.00 ש"ח ע.נ.	174	870	53,507	100
תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)[3]	--	--	--	37,411	100
א.ת. אפק השקעות בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	999	999	37,168	100
אפקון אנרגית רוח בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	200	200	23,707	100
ר ב ס - טלקום בע"מ	רגיל בת 1.00 ש"ח ע.נ.	110	110	17,659	55
אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ.) בע"מ	רגילה בת 0.01 ש"ח ע.נ.	7,000	70	13,082	70
מעונות שלמה ש. בע"מ	רגיל בת 1.00 ש"ח ע.נ.	50	50	7,019	50
אפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	100	100	5,706	100
תדיראן טלקום (תטל) (שותפות מוגבלת)[4]	--	--	--	2,737	100
אפקון הידרומקס בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	24,888	24,888	(5,996)	100
שותפות אפקון - אגדים - פרויקט יהוד מונוסון	--	--	--	(7,002)	100
אפקון בניה בע"מ	רגילה בת 1.00 ש"ח ע.נ.	1,900,023	1,900,023	(16,315)	100
[1] TRILO INVESTMENT LTD	רגילה בת 1.00 אירו ע.נ.	1,000	1,000 אירו	(2,356)	20
אפקון אנרגיות מתחדשות אירופה שותפות מוגבלת [2]	--	--	--	19,145	20

להלן פרטים בדבר יתרות מסגרות אשראי והלוואות (באלפי ש"ח) שהעמידה החברה לכל תאגיד מוחזק מהותי, במישרין ו/או בעקיפין, וסך נכסי החברה ששועבדו כנגד התחייבויות החברות המוחזקות, והכל בהתייחס לשנת 2022:

[1] מוחזקת באמצעות אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ.

שם החברה	יתרת מסגרת האשראי שהעמידה החברה לחברה המוחזקת והסכום שנוצל	סך נכסי החברה ששועבדו כנגד התחייבויות החברה המוחזקת[1] (אלפי ש"ח)	היקף ההלוואות שקיבלה החברה המוחזקת לגביהן יש אמות מידה (אלפי ש"ח)	היקף ההלוואות שקיבלה החברה המוחזקת מצדדים קשורים שאינן החברה
א.ת. אפק השקעות בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[2]	-	-
אפקון טכנולוגיות בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[2]	-	-
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[3]	-	-
אטקה בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[4]	-	-
תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)	-	ללא הגבלת סכום[5]		-
אפקון התקנות ושירותים בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[6]	87,252	-
אפקון בניה בע"מ	-	ללא הגבלת סכום[7]	-	-
ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ	-	ללא הגבלת סכום (8)	-	-

(1) התחייבויות החברות המוחזקות, כוללות בעיקר ערבויות שהעמידו תאגידים בנקאיים לחברות המוחזקות.

(2) נכון ליום 31.12.2022 אין לאפקון טכנולוגיות בע"מ וא.ת אפק השקעות בע"מ התחייבויות לבנקים בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה.

(3) סך התחייבויות אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2022 הינו כ-33,199 אלפי ש"ח.

(4) סך התחייבויות אטקה בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2022 הינו כ-3,397 אלפי ש"ח.

(5) סך התחייבויות תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת), בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2022 הינו כ-8,100 אלפי ש"ח.

(6) סך התחייבויות אפקון התקנות ושירותים בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2022 הינו כ-209,051 אלפי ש"ח.

(7) סך התחייבויות אפקון בניה בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2022 הינו כ-457,776 אלפי ש"ח.

(8) סך התחייבויות ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ בעטיין ניתן השעבוד על נכסי החברה, נכון ליום 31.12.2022 הינו כ-12,234 אלפי ש"ח.

להלן פירוט יתרת ההלוואות, היקף הערבויות ויתרת החובה לכל אחד מהתאגידים המוחזקים המהותיים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר, 2022 (באלפי ש"ח):

שם החברה	סך השקעה במניות החברה המוחזקת	סך הלוואות שניתנו לחברה המוחזקת	סך הלוואות שניתנו לחברה המוחזקת	סך הלוואות שניתנו לחברה המוחזקת	סך הלוואות שניתנו לחברה המוחזקת	היקף הערבויות שניתנו לחברה מוחזקת [3]	היקף הערבויות שניתנו לחברה מוחזקת [3]	יתרות החובה של החברה עם החברה המוחזקת [4]
		ללא מועד פירעון	**עם מועד פירעון**	**עם מועד פירעון**	**עם מועד פירעון**	**בגין חובות בנקאיים (אלפי ש"ח)**	**בגין ערבויות לצד ג' (אלפי ש"ח)**	
			יתרה ליום המאזן	**שיעור הריבית**	**מועד פירעון**			
א.ת. אפק השקעות בע"מ	1	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	-	33
אפקון טכנולוגיות בע"מ	36,630	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום(1)	-	-
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	-	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (2)	-
אטקה בע"מ	6	-	54,646	3.00%	01/11/2031	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (2)	1,276
אפקון אנרגית רוח בע"מ	13,000	-	46,178	5.50%	01/04/2034	ללא הגבלת סכום (1)	-	-
תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)	5,325	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (3),(2)	3,127
אפקון התקנות ושירותים בע"מ	-	-	75,000	2.45%	טרם נקבע	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (2)	3,328
אפקון בניה בע"מ	21,250	-	76,000	-	טרם נקבע	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (2)	20,970
תדיראן טלקום (תטל) (שותפות מוגבלת)	-	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (3)	4,797
אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ.) בע"מ	44,585	-	16,050	-	15/12/2023	ללא הגבלת סכום (1)	ללא הגבלת הסכום (3)	163
שרות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע"מ	-	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	-	-
אפקון תחבורה חשמלית בע"מ	-	-	-	-	-	ללא הגבלת סכום (1)	16,000	1,613

(1) החברה חתמה כלפי תאגידים בנקאיים על כתבי התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות. במסגרת זו התחייבה, בין היתר, על הסדר ערבויות צולבות. לפרטים בדבר היקף ההתחייבויות המובטחות של החברות המוחזקות כלפי התאגידים הבנקאיים כאמור, ראו סעיף 18 לחלק ג' של פרק א' של הדוח התקופתי.
לפרטים נוספים ראו באור 19.ד לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2022.

(2) להבטחת התחייבויות החברה המוחזקת בפרויקט/ים.

(3) לפרטים נוספים בדבר הערבויות ראו באור 24.ב לדוחות הכספיים.

(4) יתרות החובה בין החברה לחברות המוחזקות, ברובן, נובעות מהעמדת שירותי סליקה לחברות המוחזקות מעת לעת ולצורך מימון פעילותן השוטפת, התחשבנויות בגין מע"מ (בהיות החברה והחברות המוחזקות שלה "עוסק מאוחד" לצורכי מע"מ), חיובים בגין השתתפות בהוצאות הנהלה, חיובים בגין החזרי הוצאות הנהלה המיוחסות ישירות לחברות, חיובי ריבית.

אין לחברה חברות בנות ו/או חברות קשורות מהותיות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה.
ראו פירוט נוסף בבאור 11 לדוחות הכספיים.

תקנה 12 - שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח

בתקופת הדוח לא היו שינויים מהותיים בהשקעות החברה בחברות בנות וקשורות מהותיות, למעט כמפורט להלן:

(א) ביום 23 במרס 2022 הוקצו לחברה, במסגרת הקצאה פרטית, 4,273,504 מניות של זוז פאוור בע"מ ("**זוז**") וכן, ללא תמורה נוספת, הוקצו לחברה 3,632,478 כתבי אופציה (סדרה 3), הניתנות למימוש ל- 3,632,478 מניות רגילות של זוז. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, לאחר הקצאות נוספות בזוז של מניות וכתבי אופציה, שיעור אחזקותיה של החברה בהונה המונפק והנפרע של זוז עומד על כ- 6.32% (בדילול מלא, ובכפוף למימוש מלוא האופציות המוחזקות על ידי החברה, כ- 7.40%). למידע נוסף, ראו סעיף 11.4.5 בפרק א' לדוח התקופתי.

(ב) בחודש יולי 2022 רכשה החברה מניות באפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ) בע"מ ("**אפקון אנרגיות מתחדשות**"), כך שלאחר הרכישה מחזיקה החברה בכ- 100% מזכויות ההון וההצבעה באפקון אנרגיות מתחדשות (חלף 85.5% ערב ההקצאה). לפרוט נוסף, ראו סעיף 11.3 בפרק א' לדוח התקופתי.

(ג) בחודש יוני 2022, רכשה אטקה בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, 55% ממניותיה של רבס טלקום בע"מ. למידע נוסף, ראו סעיף 9.10 בפרק א' לדוח התקופתי.

תקנה 13 - הכנסות (הוצאות) של חברות בנות וקשורות מהותיות והכנסות החברה מהן לתאריך המאזן (באלפי ש"ח)

שם החברה	רווח (הפסד) כולל	רווח נקי (הפסד)	דיבידנד	דמי ניהול[2]	ריבית
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ[3]	39,114	39,693	-	14,587	-
אטקה בע"מ	25,425	22,185	-	6,743	1,687
אפקון אנרגית רוח בע"מ (לשעבר אפקון א.ב אנרגית רוח בע"מ)	(1,166)	(762)	-		2,412
תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת)	3,044	3,044	-	721	149
אפקון התקנות ושירותים בע"מ	(46,290)	(52,716)	330	11,249	3,020
אפקון בניה בע"מ	(39,444)	(39,277)	-	10,421	1,796
א.ת. אפק השקעות בע"מ	34	34	2,490	-	-
תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת[4]	6,247	7,506	-	549	168
אפקון טכנולוגיות בע"מ	(7,179)	(13,026)	329	-	-
אפקון אנרגיות מתחדשות (א.א.מ.) בע"מ	(9,385)	(9,452)	-	-	144
ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ	14,218	14,218	-	620	-
שרות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע"מ	2,440	2,347	5,300	-	171

תקנה 20 - מסחר בבורסה - ני"ע שנרשמו למסחר / הפסקת מסחר

בשנת הדוח לא הופסק ו/או הושעה המסחר בניירות הערך של החברה.
בשנת הדוח לא נרשמו למסחר בבורסה ניירות ערך נוספים של החברה.

[2] כולל השתתפות בהוצאות.
[3] מוחזקת על ידי אפקון טכנולוגיות בע"מ.
[4] מוחזקת על ידי אטקה בע"מ.

תקנה 21 - תשלומים לנושאי משרה בכירה

תגמולים ששולמו לחמשת נושאי המשרה הבכירה בגין שנת הדיווח המסתיימת ביום 31.12.2022 :

נושאי משרה בכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה													
פרטי מקבל הגמול	פרטי מקבל הגמול	פרטי מקבל הגמול	פרטי מקבל הגמול	פרטי מקבל הגמול	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) (א)	תגמולים אחרים/ הלוואות	סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור ההחזקה בזכויות בחברה במועד הדוח	שיעור ההחזקה בזכויות בחברה במועד הדוח	שכר(ב)	מענק(ג)	תשלום מבוסס מניות(ד)	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר		
			ללא דילול	דילול מלא									
ישראל רייף[1]	יו"ר הדירקטוריון	חלקית (80%)	66.42%[5]	60.86%[5]	-	-	-	1,534	-	-	-	-	1,534
דוד הראלי[2]	מנכ"ל	מלאה (100%)	-	0.58%	1,561	246	200	-	-	-	-	-	2,007
ציון רובין[3]	מנכ"ל אפקון בקרה ואוטומציה	מלאה (100%)	-	0.33%	1,312	800	92	-	-	-	-	-	2,204
עופר לבקוביץ[4]	מנכ"ל אטקה	מלאה (100%)		0.33%	1,243	800	92	-	-	-	-	-	2,135
דורון משה[5]	מנכ"ל D.M	מלאה (100%)	-	-	-	590	-	1,232	-	-	-	-	1,822
טל רז[6]	מנהל כספים ראשי ומנהל תחום הזכיינות והאנרגיה המתחדשת	מלאה (100%)	-	0.48%	1,413	70	236	-	-	-	-	-	1,719

(א) סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.

(ב) לרבות משכורות, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל וזקיפת שווי רכב, טלפון נייד ומתנות.

(ג) הזכאות למענק מותנית בכך שהמנהל ישלים תקופת העסקה בקבוצה של לפחות 9 חודשים בשנה הרלוונטית, כאשר סכום המענק יותאם למספר החודשים בהם הועסק בשנה הקלנדרית הרלוונטית, באופן יחסי. כמו כן נקבעו תנאים, אשר בהתקיימם יפחת המענק האמור (לפרטים נוספים, ראו באור 29.ה3 לדוחות הכספיים). המענק משולם בתשלום אחד בסמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנה רלוונטית או במספר תשלומים, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה.

(ד) בהתאם להוצאה שנרשמה בפועל בשנת הדוח בספרי החברה.

[5] שיעורי ההחזקה לעיל כוללים : את החזקותיה של הגב' עתליה שמלצר (63.08% ובדילול מלא כ- 57.99%), בעלת השליטה בחברה, מחזיקה (בעקיפין) במלוא הונה המונפק והנפרע של טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ, אשר מעמידה לחברה שירותי יו"ר באמצעות מר ישראל רייף ; את החזקותיהם במישרין במניות החברה של מר ישראל רייף (1.19% ובדילול מלא כ- 1.09%) - חתנה של הגב' שמלצר, של ה"ה אסי שמלצר (1.19% ובדילול מלא כ- 1.09%) וטובי שמלצר (0.61% ובדילול מלא כ- 0.56%) - בניה של הגב' שמלצר ; ואת אחזקותיה של דור שלמה השקעות (2014) בע"מ (0.34% ובדילול מלא כ- 0.32%), אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים.

1. **יו"ר דירקטוריון החברה**, מר ישראל רייף – מכוח הסכם למתן שירותים עם טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ ("טוביאס"). לפרטים, ראו תקנה 22 (א) (2) להלן.

2. **מנכ"ל החברה** (בסעיף זה: "**המנהל**") – ביום 1 ביוני 2022, מונה המנהל כממלא מקום המנכ"ל וביום 24 ביולי 2022 אישר דירקטוריון החברה את מינויו כמנכ"ל. קודם למינוי האמור כיהן כמשנה למנכ"ל החברה.

בהתאם לתנאי כהונתו, בתוקף החל מיום 1 ביוני 2022, שכרו החודשי (ברוטו) של המנהל הינו 82 אלפי ש"ח (עובר לאותו מועד – 68 אלפי ש"ח), צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן לעומת המדד הידוע במועד אישור הדירקטוריון את תנאי העסקתו (24.7.2022). עלות שכרו של המנהל כוללת שלוש משכורות חודשיות נוספות (ברוטו) בשנה (ללא תנאים סוציאליים), מענק חתימה חד פעמי בגובה של משכורת חודשית אחת (ברוטו), הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, שווי רכב לצרכי מס, ושווי טלפון נייד לצרכי מס ושווי הענקת אופציות. כמו כן, המנהל זכאי להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). תקופת העסקתו של המנהל אינה קצובה. כל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 6 חודשים. סך התשלומים שישולמו למנהל בשנה קלנדרית (קרי, עלות השכר ברוטו בתוספת תנאים נלווים והטבות בתוספת המענק השנתי וסכום התגמול ההוני) לא יעלו על הסכומים הקבועים במדיניות התגמול של החברה (נכון למועד זה, 3.9 מיליון ש"ח).

בנוסף, החל משנת 2022 ואילך, המנהל זכאי למענק שנתי המבוסס על הביצועים של החברה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה) ("**הבונוס השנתי**"). גובה המענק השנתי בהנחה של השגת מלוא יעדים שנקבעו מראש, עומד על 10.8 משכורות חודשיות ברוטו ("**בונוס מטרה**"). במקרה של עמידה מעבר ליעדים, הבונוס השנתי יגדל עד לגובה של 150% מגובה בונוס המטרה, כאשר גובה הבונוס השנתי בכל מקרה לא יעלה על סך של-1.3 מיליון ש"ח. כ-75% מסכום בונוס המטרה יוענק בהתאם לעמידה ביעדים פיננסיים, כ- 12.5% מסכום בונוס המטרה יוענק על פי יעדים אישיים כמותיים/מקצועיים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה (בהתבסס על המלצת ועדת התגמול), וכ-12.5% מסכום בונוס המטרה יוענק על-פי שיקול דעת של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ("**הערכה**"). בכל מקרה סך המענק השנתי שישולם למנהל, בגין עמידה ביעדים אישיים כמותיים / מקצועיים וכן בגין רכיב הערכה, לא יעלה על הגבוה מבין (א) מכפלת השכר השוטף (ברוטו) ב- 3 ו- (ב) שיעור של 25% מבונוס המטרה. היעדים הפיננסיים לצורך חישוב הבונוס השנתי נקבעים על ידי דירקטוריון החברה במסגרת אישור התקציב לכל שנה קלנדרית, והם כוללים את המרכיבים הבאים: (1) יעד רווח לפני מס, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 80% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים, הכולל תנאי סף של עמידה ב- 60% מיעד הרווח (ובלבד שהרווח התפעולי לא יהיה נמוך מ- 40 מיליון ש"ח), שאי עמידה בו לא תזכה את המנהל לתגמול בגין היעדים הפיננסיים; ו-(2) יעד מחזור מכירות שמשקלו הינו 20% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים; היעד האמור ייקבע מידי שנה, כאשר בשנת 2022 עמד היעד על כ-2.1 מיליארד ש"ח. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מוסמכים לאשר למנהל מענק הערכה העולה על 100% (עד לתקרה של 150% בגין רכיב זה, למקרה בו ההערכה תהיה גבוהה מ-100%) ובלבד שממוצע ההערכות שיוענקו לכלל נושאי המשרה לא יעלה על 100%[6]. המענק שאושר למנהל כולל 2.25 משכורות חודשיות בהתאם לנוסחה לעיל וכן 0.75 משכורת חודשית נוספת לאור מאמץ מיוחד של המנהל מעת כניסתו לתפקיד וקידום פרוייקט מובילאיי.

תגמול הוני:

(א) ביום 17 במרץ 2019, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 18,160 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו (Cashless Exercise) ("**מנגנון מימוש נטו**") לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה לסך של 185.04 ש"ח לכל מניה, כפוף להתאמות החל ממועד ההקצאה[7].

(ב) ביום 3 בנובמבר 2021, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 13,953 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 13,953 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה למחיר מניה ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח המיידי המתקן של החברה מיום 30.12.2021 (אסמכתא 2021-01-116596), הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.

3. **מנכ"ל אפקון בקרה** (בסעיף קטן זה: "**המנהל**") - שכרו החודשי (ברוטו) של המנהל הינו 72 אלפי ש"ח. עלות שכרו של המנהל כוללת שתי משכורות חודשיות נוספות (ברוטו) בשנה (ללא תנאים סוציאליים), הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, שווי רכב לצרכי מס, שווי טלפון נייד לצרכי מס, החזר הוצאות החזקת קו טלפון בבית ושווי הענקת אופציות. כמו כן, המנהל זכאי להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). תקופת העסקתו של המנהל אינה קצובה, וכל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 3 חודשים. במקרה של פרישה מעבודה בקבוצה יהיה זכאי המנהל, בכפוף לסייגים שונים, למענק פרישה בסך השווה למחצית משכורתו החודשית ברוטו האחרונה לכל שנת עבודה בקבוצה החל מ-1.1.2001. בנוסף, המנהל זכאי לבונוס שנתי, המבוסס על הביצועים של החברה הבת והחברה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה). החל משנת 2019, ולאור הענקת אופציות למנהל כאמור להלן, גובה הבונוס השנתי עומד על 7.2 משכורות חודשיות ברוטו בהנחה של השגת מלוא היעדים ("**בונוס מטרה**"). על אף האמור לעיל, היה ובשנה מסוימת תוצאות החברה או תוצאות החברה הבת יעברו את היעדים שנקבעו, יהיה זכאי המנהל לתמורה נוספת (בהנחה של עמידה ביעדי החברה (במאוחד) או יעדי החברה הבת מעבר ליעדים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפרמטר הרלוונטי עם פקטור של 1.5), כאשר גובה הבונוס מוגבל ל-150% מגובה בונוס המטרה. מבנה בונוס המטרה של המנהל הינו: (1) 85% מבונוס המטרה מבוסס יעדים כמותיים: (א) 55% מבונוס המטרה השנתי מבוסס יעדים כמותיים של חברת הבת ותאגידים המוחזקים על ידה: (1) יעד רווח תפעולי, בנטרול רווחים/הפסדים חד-

---

[6] למידע נוסף בדבר תנאי כהונתו של המנהל, ראו דוח זימון לאסיפה של בעלי המניות מיום 24 ביולי 2022 (אסמכתא: 2022-01-077610), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, וכן באור 3.29.יג לדוחות הכספיים.

[7] לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 27 בינואר 2019 (אסמכתאות: 2019-01-007660 ו-2019-01-007954), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. בהקשר זה תציין החברה, כי בעת הקצאת האופציות למנהל ולניצעים נוספים, נקבע כי ההבשלה של האופציות תתבצע ב- 3 מנות שוות, באופן ששליש מהאופציות יבשיל בתום תקופה של שנתיים ממועד ההקצאה (היינו ביום 17.3.2021) שליש מהאופציות יבשיל בתום תקופה של שלוש שנים ממועד ההקצאה (היינו ביום 17.3.2022) ושליש נוסף מהאופציות יבשיל בתום תקופה של ארבע שנים ממועד ההקצאה (היינו ביום 17.3.2023) . עוד נקבע, כי תקופת המימוש של כל מנה כאמור תהיה למשך תקופה של שנתיים, החל ממועד ההבשלה של כל מנה. לאור הפער המהותי של כ – 20%כ- 20% בין מחיר המימוש לבין מחיר המניה בבורסה כך שאין כדאיות כלכלית במימוש המנה הראשונה של האופציות, ביום 1 בפברואר 2023, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון להאריך את תקופת המימוש של המנה הראשונה של האופציות בשנה נוספת, כך שהמנה הראשונה של האופציות תהיה ניתנת למימוש עד ליום 16.3.2024 (במקום 16.3.2023) ("תקופת המימוש המעודכנת") וזאת ללא כל שינוי אחר בתנאי האופציות או במחיר המימוש שלהן. אופציות הכלולות במנה הראשונה של האופציות שלא תמומשנה עד תום תקופת המימוש המעודכנת, תפקענה. למידע נוסף, ראו דיווח מיידי מיום 2 בפברואר 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-011815), הנכלל להלן על דרך ההפניה.

פעמיים, שמשקלו הינו 80% ממשקל מדד יעדי הביצוע, ותנאי הסף לקבלתו הינו עמידה ב-60% מהיעד ; ו-(2) יעד מחזור הכנסות שמשקלו הינו 20% ממשקל מדד יעדי הביצוע ; (ב) 15% מסכום בונוס המטרה יוענק בהתאם לעמידה ביעדי רווח לפני מס ויעד מחזור הכנסות ביחס לביצועי החברה (במאוחד) על פי החישוב המפורט בסעיף 1 לעיל ; (ג) 15% מבונוס המטרה מבוסס קריטריונים איכותיים מדידים ; ו- (2) 15% מבונוס המטרה מבוסס הערכה. בנוסף, המנהל זכאי בגין שנת הדוח למענק נוסף של חמש משכורות חודשיות לאור הגעה ליעדי רווחיות העולים על יעד הרווחיות שנקבעו במסגרת היעדים השנתיים. סך הכל המענק השנתי של המנהל הוגבל לסך של 800 אלפי ש"ח.

ביום 17 במרץ 2019, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 18,160 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה לסך של של 185.04 ש"ח לכל מניה, כפוף להתאמות החל מאותו מועד. ראו לעניין זה גם ה"ש 8 לעיל.

4. **מנכ"ל אטקה** (בסעיף קטן זה : "**המנהל**") - שכרו החודשי (ברוטו) של המנהל הינו 70 אלפי ש"ח. עלות שכרו של המנהל כוללת הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, שווי רכב לצרכי מס, שווי טלפון נייד לצרכי מס, החזר הוצאות החזקת קו טלפון בבית, שתי משכורות חודשיות נוספות אחת (ברוטו) בשנה (ללא תנאים סוציאליים) ושווי הענקת אופציות. כמו כן, המנהל זכאי להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). תקופת העסקתו של המנהל אינה קצובה, וכל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של 3 חודשים. במקרה של פרישה מעבודה בקבוצה יהיה זכאי המנהל, בכפוף לסייגים שונים, למענק פרישה בסך השווה למחצית משכורתו החודשית ברוטו האחרונה לכל שנת עבודה בקבוצה החל מ-1.3.2001. בנוסף, המנהל זכאי לבונוס שנתי, המבוסס על הביצועים של החברה הבת והחברה (במאוחד) בשנה הקלנדרית הרלוונטית (או בחלקה). החל משנת 2019, ולאור הענקת אופציות למנהל כאמור להלן, גובה הבונוס השנתי עומד על 7.2 משכורות חודשיות ברוטו בהנחה של השגת מלוא היעדים ("**בונוס מטרה**"). על אף האמור לעיל, היה ובשנה מסוימת תוצאות החברה או תוצאות החברה הבת יעברו את היעדים שנקבעו, יהיה זכאי המנהל לתמורה נוספת (בהנחה של עמידה ביעדי החברה (במאוחד) או יעדי החברה הבת מעבר ליעדים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפרמטר הרלוונטי עם פקטור של 1.5), כאשר גובה הבונוס מוגבל ל-150% מגובה בונוס המטרה. מבנה בונוס המטרה השנתי של המנהל הינו : (א) 55% מבונוס המטרה השנתי מבוסס יעדים כמותיים של חברת הבת : (1) יעד רווח תפעולי, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 80% ממשקל מדד יעדי הביצוע, ותנאי הסף לקבלתו הינו עמידה ב-60% מהיעד ; ו-(2) יעד מחזור מכירות שמשקלו הינו 20% ממשקל מדד יעדי הביצוע ; (ב) 15% מסכום בונוס המטרה יוענק בהתאם לנוסחה המפורטת בסעיף 1 לעיל ביחס לביצועי החברה (במאוחד) ; (ג) 15% מבונוס המטרה השנתי מבוסס קריטריונים איכותיים מדידים ; ו-(ד) 15% מבונוס המטרה השנתי מבוסס הערכה אישית איכותי לא מדידה, לפי הערכת המנהל. בנוסף, המנהל זכאי בגין שנת הדוח למענק נוסף של שלוש משכורות חודשיות לאור הגעה ליעדי רווחיות שנקבעו במסגרת היעדים השנתיים. כמו כן, לאור השלמת רכישת ר ב ס - טלקום בע"מ שולם למנהל מענק בסך של 100 אלפי ש"ח. המענק השנתי, ביחד עם המענק הנ"ל, מוגבל לסך של 800 אלפי ש"ח.

ביום 17 במרץ 2019, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 18,160 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 18,160 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה לסך של של 185.04 ש"ח לכל מניה, כפוף להתאמות. ראו לעניין זה גם ה"ש 8 לעיל.

5. **הסכם למתן שירותים בין ד.מ. (3000) בע"מ ("DM") לבין א.ד.מ. (2009) בע"מ ("אדמ")("הסכם הניהול")** - בהתאם להסכם הניהול, מעמידה אדמ ל- DM שירותי מנכ"ל במשך 5 ימים בשבוע, וזאת באמצעות מר דורון משה. בתמורה משלמת DM לאדמ סך של 100 אלפי ש"ח בחודש, בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס. בנוסף, אדמ זכאית לתשלום מענק בגובה של עד 6 פעמים התמורה החודשית הנ"ל, בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס, וזאת בגין עמידת DM בתוכנית מטרות המוגדרת על ידי דירקטוריון DM, ואשר כוללת גם אפשרות לתגמול בגין ביצועי יתר. בנוסף, התחייבה DM לממן את כל ההוצאות של אדמ בגין טלפון סלולארי וקו טלפון וחיבור אינטרנט בביתו של המנכ"ל, לרבות מס שיחול בשל כך (אם וככל שיחול), וכן לשאת בעלויות דלק ובעלויות והוצאות רכב שונות שייגרמו לאדמ. כמו כן, אדמ זכאית להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). הסכם הניהול הינו לתקופה שאינה קצובה בזמן, כאשר כל צד רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של 180 יום. בשנת 2022 שולם לאדמ סך נוסף של כ- 32 אש"ח בגין שירותים נוספים שהעמידה ל- DM מעבר לקבוע בהסכם.

6. **מנהל כספים ראשי ומנהל תחום הזכיינות והאנרגיה המתחדשת** (בסעיף זה : "**המנהל**") - שכרו החודשי (ברוטו) של המנהל עומד על 75 אלפי ש"ח, צמוד לעלייה במדד המחירים לצרכן לעומת המדד הידוע במועד אישור הדירקטוריון את תנאי העסקתו. עלות שכרו של המנהל כוללת שתי משכורות חודשיות נוספות (ברוטו) בשנה (ללא תנאים סוציאליים), הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, שווי רכב לצרכי מס, שווי טלפון נייד לצרכי מס ושווי הענקת אופציות. כמו כן, המנהל זכאי להחזר הוצאות סבירות (לא נקבעה תקרה). תקופת העסקתו של המנהל אינה קצובה. כל צד רשאי להודיע על סיום ההתקשרות עם החברה בהודעה מוקדמת של 6 חודשים. בנוסף, החל משנת 2021, ולאור הענקת אופציות למנהל כאמור להלן, גובה הבונוס השנתי עומד על 7.2 משכורות חודשיות ברוטו בהנחה של השגת מלוא היעדים ("**בונוס מטרה**"). על אף האמור לעיל, היה ובשנה מסוימת תוצאות החברה (במאוחד) יעברו את היעדים שנקבעו, יהיה זכאי המנהל לתמורה נוספת (בהנחה של עמידה ביעדי החברה (במאוחד) מעבר ליעדים שנקבעו, ישוקלל מרכיב ההצלחה היתרה של הפרמטר הרלוונטי עם פקטור של 1.5), כאשר גובה הבונוס מוגבל ל-150% מגובה בונוס המטרה. מבנה בונוס המטרה של המנהל הינו : (א) 85% מבונוס המטרה מבוסס יעדים כמותיים : (1) 70% מבוסס יעדים פיננסיים : (א) יעד רווח של החברה (במאוחד) לפני מיסים, בנטרול רווחים/הפסדים חד-פעמיים, שמשקלו הינו 80% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים, ותנאי הסף לקבלתו הינו עמידה ב- 60% מהיעד ; ו-(ב) יעד מחזור מכירות של החברה (במאוחד) שמשקלו הינו 20% ממשקל מדד היעדים הפיננסיים ; (2) 15% מבונוס המטרה מבוסס קריטריונים כמותיים/ איכותיים הניתנים למדידה ; ו-(ב) 15% מבונוס המטרה השנתי מבוסס הערכה. בנוסף, בהתאם לאשור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, המנהל זכאי לבונוס מיוחד בסך כולל של 250 אלפי ש"ח בכל אחת מהשנים 2021 ו- 2022, בגין עמידה ביעדים שהוגדרו. תקרת המענק השנתי, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, הינה בסך סך של 800 אלפי ש"ח.

תגמול הוני :

(א) ביום 14 בינואר 2021, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הקצתה החברה למנהל, ללא תמורה, 27,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש (במנגנון מימוש נטו) לעד 27,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה בתמורה לסך של 183.50 ש"ח לכל מניה, כפוף להתאמות.

(ב) כמו כן, בהתאם לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הוקצו למנהל 450,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 450,000 מניות של אפקון אנרגיות מתחדשות, בנות 0.01 ש"ח כל אחת, כנגד תשלום ערכן הנקוב[8]. נכון למועד הדוח, כתבי אופציה אלו טרם הוקצו למנהל.

לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה שהוענקו לנושאי משרה, לרבות מועדי הבשלה ושוויין ההוגן סמוך למועד הקצתן וסמוך למועד עדכון תקופת המימוש, ראו באור 29(3)יג לדוחות הכספיים.

<u>מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה</u>

ביום 23 באוגוסט 2020, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, לאחר קבלת המלצות ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה, מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בתוקף לשלוש שנים, החל מיום 25 במאי 2020 ועד ליום 24 במאי 2023 לפרטים. לפרטים אודות מדיניות התגמול, ראו הדוח המיידי של החברה מיום 15 ביולי 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-075765) , אשר המידע בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

ביום 3 במאי 2022, במסגרת אישור האסיפה המיוחדת של בעלי המניות בחברה את תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין טוביאס, כמפורט בתקנה 22(א) 2) להלן, אישרה האסיפה כאמור עדכון לסעיפים מסויימים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, ללא שינוי בתקופת מדיניות התגמול. לפרטים, ראו הדוחות המיידיים של החברה מהימים 28 במרץ 2022 ו-3 במאי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-036046 ו- 2022-01-044544, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

<u>שכר וטובות הנאה לדירקטורים</u>

גמול הדירקטורים הכולל ששולם בתקופת הדוח לדירקטורים היה כ- 593 אלפי ש"ח.

<u>תקנה 21א - בעל שליטה</u>

הגב' עתליה שמלצר, המחזיקה בכ-63.08% מזכויות ההון וההצבעה בחברה, באמצעות השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ וסוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ - חברות פרטיות בבעלותה המלאה.

בנוסף, מר ישראל רייף, חתנה של הגב' שמלצר, וה"ה אסי שמלצר וטובי שמלצר - בניה של הגב' שמלצר, מחזיקים ב- 1.19%, 1.19% ו- 0.61%, בהתאמה מזכויות ההון וההצבעה בחברה. כמו כן, דור שלמה השקעות (2014) בע"מ, חברה פרטית בבעלותם של ה"ה ישראל רייף, אסי שלמצר וטובי שמלצר, בחלקים שווים, מחזיקה ב- 0.34% מזכויות ההון וההצבעה בחברה.

[8] לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי מיום 7 בנובמבר 2021 (אסמכתא: 2021-01-095425), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, וכן באור 29(3)יג לדוחות הכספיים.

תקנה 22 - עסקאות עם בעלי שליטה

למיטב ידיעת החברה, להלן כל העסקאות עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, שהחברה, תאגיד בשליטתה או חברה קשורה של החברה התקשרו בהן במהלך השנתיים שקדמו לתאריך הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח, ואשר אינן עסקאות זניחות.

א. עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות

(1) **ביטוח שיפוי ופטור**

ראו תקנה 29א' להלן.

(2) **הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין טוביאס**

החברה קשורה עם טוביאס - חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר - בהסכם למתן שירותי ניהול. ביום 3 במאי 2022, אישרה האסיפה המיוחדת של בעלי המניות בחברה את אישור תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול עם טוביאס לתקופה של שלוש שנים החל מיום 1 במאי 2022.
נכון למועד דוח זה, שירותי הניהול מסופקים על-ידי מר ישראל רייף - חתנה של גב' עתליה שמלצר.
לפרטים, ראו באור 6.ה.29 לדוחות הכספיים וכן דיווחים מהימים 28 במרץ 2022 ו-3 במאי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-036046 ו- 2022-01-044544, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

(3) **הסכם ליסינג**

ביום 27 במרץ 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, ובהתאם לתקנה 1(ב) 5 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות"), את הארכת תקופת ההתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי ליסינג לכלי רכב עם ש. שלמה רכב בע"מ, חברה בשליטת גב' עתליה שמלצר, תוך עדכוניה תנאיה, וזאת עד ליום 31 במרץ 2024. לפרוט נוסף, ראו דיווח מיידי מיום 28 מרץ 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-035989), הנכלל להלן על דרך ההפניה, ובאור 1.ה.29 לדוחות הכספיים.

(4) **התקשרות בהסכם העסקה עם קרוב**

מר טל רייף - בנו של מר ישראל רייף - יו"ר דירקטוריון החברה, ונכדה של הגב' עתליה שמלצר - בעלת השליטה בחברה, מועסק בחברה בת על פי הסכם העסקה מחודש נובמבר 2018, כמשווק מדיה דיגיטלית של פעילות התוכנה של החברה הבת, בהיקף של משרה מלאה[9].

בחודש דצמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה,לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, בהתאם לתקנה 1ב(4) לתקנות ההקלות, את המשך התקשרות החברה עם מר טל רייף, בהסכם העסקה, תוך עדכון תנאיו ("**ההסכם המעודכן**"). בהתאם להסכם המעודכן, מר טל רייף מכהן בתפקיד מנהל החדשנות של החברה והתאגידים המוחזקים על ידה, בהיקף משרה מלאה. במסגרת תפקידו מר טל רייף אחראי על קידום וייזום רעיונות חדשניים, בחינת רעיונות חדשים לתהליכים, כלים ושיטות עבודה, איתור טכנולוגיות חדשות, יישום דרכי פעולה מודרניים לפעילות הקבוצה וכו'. בגין העסקתו כאמור, מר טל רייף זכאי לשכר של 11,000 ש"ח ברוטו בחודש, וכן לתנאים סוציאליים כמקובל. ההסכם הינו למשך תקופה בת 3 שנים, ממועד אישור הדירקטוריון כאמור לעיל, כאשר למר רייף ולחברה הבת זכות להביא לסיום מוקדם של ההסכם בהודעה בכתב בת חודש אחד מראש[10].

ב. עסקאות שאינן מהמנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות

(1) **הסכמים לביצוע עבודות בישראל**
חברות בבעלות מלאה של החברה, מבצעת עבודות קבלניות בתחום החשמל וכן עבודות להתקנת מרכזיית Aeonix ושדרוג מערכת קומפוזיט, עבור חברות, אשר למיטב ידיעת החברה, הינן בשליטת הגב' עתליה שמלצר. לפרטים, ראו באורים 8.ה.29 ו-9.ה.29 לדוחות הכספיים.

(2) **הסכמי שכירות**
תאגידים בהם מחזיקה החברה, התקשרו בהסכמי שכירות בלתי מוגנת עם ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר. לפרטים, ראו באורים 4.ה.29 ו- 12.ה.29 לדוחות הכספיים.

(3) **התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה ותדלוק בנזין באמצעותם**
ביום 14 בפברואר 2021 אישר דירקטוריון החברה התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה המתדלקים באמצעות בנזין אשר מסופקים על ידי חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר, וכן תדלוק באמצעותם של רכבי הקבוצה, כאשר בהתאם לסיכום בין הצדדים, הקבוצה תשלם משלמת בגין צריכת הבנזין תשלום בהתאם למחיר מחירון שנקבע על ידי מדינת ישראל, ובהנחה שנקבעה בין הצדדים. לפרטים, ראו באור 11.ה.29 לדוחות הכספיים.

[9] לפרטים, ראו דוח מיידי מיום 27 בנובמבר 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-114690), הנכלל על דרך ההפניה.
[10] לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי מיום 3 בינואר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-000160), הנכלל על דרך ההפניה.

(4) **<u>התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה ותדלוק סולר באמצעותם</u>**
ביום 24 במרץ 2021 אישר דירקטוריון החברה התקנת מכשירי תדלוק ברכבי הקבוצה המתדלקים באמצעות סולר אשר מסופקים על ידי חברה בשליטת בעלת השליטה בחברה - הגב' עתליה שמלצר, וכן תדלוק באמצעותם של רכבי הקבוצה, כאשר בהתאם לסיכום בין הצדדים, הקבוצה תשלם משלמת בגין צריכת הסולר תשלום שנקבע בהתאם למבנה עלויות המוסכם בין הצדדים. לפרטים, ראו באור 11.ה.29 לדוחות הכספיים.

(5) **<u>קבלת שירותים מחברת ד. ודאי בע"מ</u>**
ביום 28 בדצמבר 2021 אישר דירקטוריון החברה את עדכון תנאי ההתקשרות בין החברה לבין דורון ו. בע"מ - חברה בשליטת מר דורון ודאי ("**דורון**"), המועסק בחברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר במשרה חלקית, במסגרתם מעמיד דורון שירותי ייעוץ בתחום התחבורה החשמלית ובתחומים נוספים בהם קבוצת אפקון ואפקון תחבורה חשמלית פועלים, לרבות בתחומי האנרגיה המתחדשת, אגירת אנרגיה בסוללות, קידום תוכנת ה- PULSE ויעודיה, וזאת בהיקף של כ-50% משרה (חלף היקף משרה של כ-30% משרה כפי קודם לעדכון). במסגרת העמדת השירותים האמורים, יכהן מר דורון ודאי, מטעם החברה, כיו"ר דירקטוריון אפקון תחבורה חשמלית. לפרטים, ראו באור 13.ה.29 לדוחות הכספיים.

ג. <u>עסקאות זניחות</u>

במהלך העסקים הרגיל, החברה וחברות הקבוצה מבצעות עסקאות עם בעלת השליטה ו/או תאגידים בשליטתה ו/או שלבעלת השליטה עניין אישי בהן, אשר הינן בגדר "עסקאות זניחות" בהתאם למבחנים שנקבעו על ידי הדירקטוריון (כמפורט להלן), בין היתר, מהסוגים ומהמאפיינים הבאים: עסקאות רכישת ומכירת שירותים (כגון: ליסינג, השכרה, ביטוח, ביצוע עבודות ושירותים אחרים (שאינם שירותי ניהול)), עסקאות רכישת ו/או שכירת ו/או מכירת מטלטלין וטובין, עסקאות לשכירות והשכרת נכסי מקרקעין; עסקאות יחד עם בעלי עניין או הקשורים למוצרים של בעלי עניין וכו', ובכלל זאת בקשר עם מבצעי שיווק, פרסום, נסיעות והנחות.

לקווים המנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או של חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע בתקנה 64(3)(ד)(ו) לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993 ראו באור 2.ה.29 לדוחות הכספיים, וזאת בקשר עם בחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה כאמור של החברה, כקבוע בתקנה 37א(6) לתקנות הדיווח.

לפרטים נוספים אודות עסקאות עם בעל השליטה ו/או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי, ראו באור 29 לדוחות הכספיים.

<u>תקנה 24 - מניות וני"ע אחרים המוחזקים ע"י בעלי ענין בתאגיד ונושאי משרה, בחברה בת או של חברה מוחזקת למועד הדוח וסמוך לתאריך הדוח</u>

(א) לפרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בתאגיד, נכון למועד הדוח ולמועד פרסומו, ראו הדוחות המיידיים מהימים 5 ו- 26 בינואר 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-004293 ו 2023-01-010303, בהתאמה), אשר המידע על פיהם נכללים להלן על דרך ההפניה.

(ב) למועד הדוח ולמועד פרסומו, למיטב ידיעת החברה אין בעלי עניין בחברה (כהגדרת מונח בעל ענין בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), המחזיקים במניות ובניירות ערך של חברה מוחזקת, למעט החזקות קבוצת מנורה וקבוצת מגדל בשותפות בתחום האנרגיה המתחדשת (ראה סעיף 11.3.2.3 לתיאור עסקי התאגיד).

<u>תקנה 24א' - הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים</u>

לעניין הונה הרשום והמונפק של החברה למועד הדוח, ראו באור 25 לדוחות הכספיים.

לעניין הונה המונפק של החברה וניירות ערך המירים סמוך למועד פרסום הדוח, ראו דוח מיידי מיום 26 בינואר 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-010291), בדבר מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

<u>תקנה 24ב' - מרשם בעלי המניות של התאגיד</u>

לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של החברה למועד הדוח ולמועד פרסומו הדוח, ראו דוחות מיידיים מהימים 2 בינואר 2022 ו- 26 בינואר 2023 (אסמכתא מס': 2022-01-000169 ו- 2023-01-010291, בהתאמה), , הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

<u>תקנה 25א' - מען רשום</u>

כתובת:	סמטת התבור 4 א.ת.סגולה, ת.ד. 4710, פתח תקוה 4914602
טלפון:	073-2001325/333
פקס':	03-9216491
כתובת דואר אלקטרוני (סמנכ"ל ויועמ"ש):	gilb@afcon.co.il

תקנה 26 - הדירקטורים של התאגיד

שם מספר ת.ז. שנת לידה נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	חברות בוועדות הדירקטוריון, האם דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	האם עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו - אם כן - התפקידים שהוא ממלא כאמור	תאריך תחילת הכהונה	השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור	האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד - כן/לא, בציון פרטים	בעל מומחיות פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
ישראל רייף, יו"ר 022377923 1966 ישראלית	קרית שלמה, צריפין ת.ד 383, ניר צבי 72905	לא	לא. מעמיד שירותי ניהול לקבוצה באמצעות טוביאס, שירותי ניהול וייעוץ בע"מ לפרטים ראו תקנה 22 לעיל.	17.7.2014	טכנאי תעשייה וניהול, מכון פריון עבודה. דירקטור בחברות: ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, ש.י.ר שלמה מלונאות בע"מ, ש.י.ר שלמה פרויקטים בע"מ, .ש.י.ר נדל"ן אירופה בע"מ, Shlomo ltd,,S.C Sivan Investitii S.R.L Shir Shlomo Natakhtari ll ,Lake Project ש.י.ר שלמה ייזום ובניה 2014 בע"מ, שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך בע"מ, אקי אוטוקלאב בע"מ, דור שלמה השקעות בע"מ, עופרה וישראל רייף השקעות (2014) בע"מ, ישראל רייף יעוץ וניהול בע"מ, דישר בע"מ, אטקה בע"מ, א.ת. אפק השקעות בע"מ, אפקון מקרקעי מרכז בע"מ, אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, אפקון טכנולוגית גז (לשעבר א.ר.ג. - אפקון אר.אמ.ג'י. טכנולוגיות גז מיזם משותף), תדיראן טלקום טכנולוגיות (2011) בע"מ, תדיראן טלקום (תטל) שותפות מוגבלת, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל בע"מ, תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל - שותפות מוגבלת, אפקון אנרגית רוח בע"מ, חוות רוח סירין וגלבוע בע"מ, חוות רוח סירין 2011 שותפות מוגבלת, חוות רוח בית זרע בע"מ, סולאיר ניהול (2012) בע"מ, אפקון סולאיר אנרגיה מתחדשת שותפות מוגבלת. אפקון תחבורה חשמלית בע"מ ד.מ. (3000), הנדסה בע"מ שרות הוגן חיפה – תכנון וביצוע בע"מ, אפקון זכיינות טבריה וצפת בע"מ, אפקון פתרונות תוכנה בע"מ וחברות פרטיות נוספות.	כן, הדירקטור הינו חתנה של גבי עתליה שלמה - בעלת השליטה בחברה	לא
אייל בן יוסף 022683353 1966 ישראלית	ברוך אגדתי 30, ת"א	לא	סמנכ"ל כספים של ש. שלמה החזקות בע"מ - חברה בבעלות בעלת השליטה בחברה	12.1.2003	אקדמאית - בעל תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב; רואה חשבון מוסמך. דירקטור בחברה וסמנכ"ל כספים בש. שלמה החזקות בע"מ. דירקטור בחברות א. טלאור שירותי ניהול בע"מ, דרך האשראי בע"מ, השכרות רכב שלמה (1987) בע"מ, סוב שמלצר אחזקות (2001) בע"מ, ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח בע"מ, ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, עתליה שמלצר החזקות (1999) בע"מ, ש.פ. שווקים פיננסיים סוכנות לביטוח (1998) בע"מ, שלמה השכרת רכב בע"מ, שלמה כ.א.ל בע"מ, שלמה ש.ל.מ שרותי רכב 1983 בע"מ, שלמה שיווק רכב בישראל בע"מ, שלמה שמלצר אחזקות (1995) בע"מ, שלמה תחבורה (2007) בע"מ.	לא	כן
יחזקאל דברת 7627649 1946 ישראלית	נחשון 1, רמת-השרון	לא. חבר בועדת ביקורת, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ובועדת תגמול	לא	12.1.2003	אקדמאית - בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל-אביב. רואה חשבון מוסמך. דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות ובכלל זאת, יו"ר פעיל תמיג שיווק צמיגים בע"מ (מקבוצת תעבורה), יו"ר מבטח שמיר אחזקות בע"מ. חברות בהם כיהן בעבר: דלתא גליל תעשיות בע"מ (דח"צ) (12/18), יו"ר תעבורה אחזקות בע"מ (עד 8/16), אי.אם.אס אלקטרוניקה בע"מ (דח"צ עד 4/16), H&O אופנה בע"מ (עד 1/16), מגדלי הערבה ליצוא בע"מ (עד 10/15), לשעבר משנה למנכ"ל כלל תעשיות והשקעות (עד 05/02), דח"צ בפאנגאיה נדל"ן בע"מ (עד 07/10), יו"ר תשתיות ציוד ובינוי בע"מ (מקבוצת תעבורה) (עד 12/10), דירקטור בכלל תעשיות והשקעות בע"מ (עד 07/12), דירקטור בתעשיות חומרי נפץ בע"מ (עד 03/13), דירקטור בחרושת חומרי נפץ בע"מ (03/13), דירקטור בהמשביר החזקות (1999) בע"מ (עד 03/13), דירקטור בי.ו.א.ל ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ (עד 06/13), דירקטור בשיווק בוטנים וכותנה בע"מ (עד10/13), דירקטור בתנובות שדה מטע בע"מ (עד 10/13).	לא	כן

שם מספר ת.ז. שנת לידה נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	חברות בוועדות הדירקטוריון, האם דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני	האם עובד של התאגיד, של חברה-בת שלו, של חברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו - אם כן - התפקידים שהוא ממלא כאמור	תאריך תחילת הכהונה	השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור	האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד - כן/לא, בציון פרטים	בעל מומחיות פיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון
נאוה שפר **0598223877** **1967** **ישראלית**	ירושלים 6, גבעת שמואל	דח"צית חברה בועדת הביקורת, וועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ובועדת התגמול	לא	1.2.2022	ליימודי תעודה בהוראה ממכללת ירושלים, לימודי תעודה בעיצוב אופנה ממכללת שנקר, קורס דירקטורים – המי"ל המרכז הישראלי לניהול, וקורס שוק ההון במכללת אפיק בתל אביב. מחודש יולי 2012 ועד לחודש יולי 2021 – דירקטורית חיצונית באאורה השקעות בע"מ, יו"ר וועדת הביקורת וועדת התגמול וכן חברה בוועדה לבחינת דוחות כספיים.	לא	לא
צביקה ציבלין 059621383 1965 ישראלית ובריטית	בוסתנאי 59, רמת השרון	דח"צ. חבר בועדת הביקורת, בועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובועדת התגמול	לא	11.3.2021	אקדמאית – בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול (B.A.) מאוניברסיטת תל-אביב בהצטיינות; תואר שני בכלכלה, ניהול כח אדם ויחסי עבודה מאוניברסיטת לונדון – The London School Of Economics (MSc.) and Political Science. לשעבר דירקטור ובעל השליטה בחברה טוליפ קפיטל בע"מ ובתאגידים המוחזקים על ידיה, בין היתר בעלי היזכיון להפצת סרטי Bros Warner ו- Universal ישראל. דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות, ובכלל זאת, דירקטור בחברות טוליפ קפיטל פרטנרס בע"מ, דירקטור (NED) יו"ר ועדת תגמול, חבר ועדות ביקורת, מינויים וציות בחברת 888 Holdings PLS, חבר ב- advisory board של INFINIDAT, דירקטור בחברת SUNSTAR HOLDINGS הבנה בטכנולוגיה ובסייבר כחלק מפעילות בנקאות להשקעות בעבר שרובה התמקדה בחברות טכנולוגיה.	לא	כן

תקנה 26 א' נושאי משרה בכירה של התאגיד במועד הדוח

שם מספר ת.ז. תאריך לידה	תאריך תחילת כהונה כנושא משרה	התפקיד שממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו	האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד	השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
דוד הראלי 059022921 11.12.1964	24.7.2022	מנכ"ל. דירקטור בתאגידים בשליטת החברה	לא	בוגר הנדסת חשמל מהטכניון; מוסמך מנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב; לשעבר משנה למנכ"ל (משנת 2016) וקודם לכן מנכ"ל חטיבת המשולבים.
גיל ברק 025769019 25.11.1973	1.5.2009	סמנכ"ל והיועץ המשפטי	לא	אקדמאית - בעל תואר ראשון (LL.B.) וככלה (דוח חוגי), תואר שני במשפטים (LL.M.), ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב. עורך-דין; סמנכ"ל והיועץ המשפטי ומנהל המחלקה המשפטית.
טל פרץ רז 057326654 15.11.1961	1.4.2020	מנהל כספים ראשי ומנהל חטיבת הזכיינות והאנרגיה	לא	אקדמאית – בעל תואר ראשון בחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העירונית של ניו יורק (קולג' ברוך). לשעבר, CFO בשיכון ובינוי בע"מ.
חיה וגנר מישורי 027111350 12.12.1973	25.3.2018	סמנכ"ל משאבי אנוש	לא	אקדמית - בוגרת מינהל חינוכי, אוניברסיטת בן גוריון; מוסמכת בייעוץ חינוכי ותעודות הוראה בפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. יועצת חינוכית, אבחון ייעוץ והשמה במכון אדם מילא.
רון מילר 066428293 13.04.1985	25.3.2021	ראש מערך הדיווח הכספי והחשבות	לא	אקדמאית – בעל תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למנהל ראשון לציון. לשעבר, חשב בשיכון ובינוי בע"מ.
עופר לבקוביץ 55710974 15.3.1959	1.5.2003	מנכ"ל ודירקטור אטקה בע"מ	לא	אקדמאית - בעל תואר ראשון במנהל עסקים Champlain College; הנדסאי חשמל - אורט סינגלובסקי; מנכ"ל ודירקטור באטקה.
ציון רובין 054630330 9.8.1957	25.3.2004	מנכ"ל ודירקטור באפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	לא	הנדסאי אלקטרוניקה - מכללת הנגב; ניהול עסקי בכיר מרכז ישראלי לניהול; מנכ"ל אפקון בקרה. במסגרת הפעילות והפתרונות ללקוחות נדרש המנהל להתמודד עם סיכוני סייבר הקשורים לתחום פעילותו
משה מיץ 055675540 29.1.1959	7.11.2016	מנכ"ל תדיראן טלקום שרותי תקשורת בישראל (שותפות מוגבלת) ותדיראן טלקום (תטל) (שותפות מוגבלת)	לא	בוגר תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון; מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. בעלים ומנהל של מדיקום מוצרי איכות בע"מ, מנכ"ל של קבוצתAA Racma and Partners Ltd Nigeria, מנכ"ל ויועץ עסקי של Feedbox Ltd. במסגרת הפעילות והפתרונות ללקוחות נדרש המנהל להתמודד עם סיכוני סייבר הקשורים לתחום פעילותו
דניאל הלפמן 59246983 20.1.1965	1.04.2020	מנכ"ל אפקון בניה בע"מ	לא	אקדמאית- מהנדס מהטכניון לשעבר סמנכ"ל ומנהל אזור- אפקון בנייה בע"מ
דורון בר 05162871 13.06.1953	15.01.2019	יו"ר מפעלות אפקון (פעילות הייצור)	לא	אקדמאית – בוגר הוראה מאוניברסיטת תל אביב; בעל תואר במשפטים מ- המרכז האקדמאי לעסקים ולמשפטים. יו"ר מפעלות אפקון, לשעבר מנכ"ל מפעלות אפקון.
יקי ספנקו 033076308 14.7.1976	1.8.2021	מנכ"ל חטיבת המערכות וה-EPC	לא	אקדמאית - תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ומחשבים מאוניברסיטת בן- גוריון; מוסמך במנהל עסקים למנהלים M.B.A במכללה למנהל מנכ"ל חטיבת ה- EPC, לשעבר מנהל שיווק מכירות ופיתוח עסקי בקבוצת אפקון

שם מספר ת.ז. תאריך לידה	תאריך תחילת כהונה כנושא משרה	התפקיד שממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או כל בעל ענין בו	האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגיד	השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות
משה כהן 051209971 3.4.1952	18.08.2003	מבקר הפנים בחברה	לא	אקדמאית - בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב. שותף מנהל - משרד חייקין כהן רובין ושות'. משה כהן ושותפי המשרד מכהנים כמבקרי פנים של מעל ל-30 חברות ציבוריות, פרטיות וגופים ציבוריים אחרים. דירקטור בזוקו שילובים בע"מ עד וכולל שנת 2014, דירקטור בחברות פרטיות הקשורות למשרד חייקין כהן רובין ושות'.

<u>תקנה 26ב - מורשה חתימה עצמאי</u>

אין.

<u>תקנה 27 - שם רואי החשבון</u>

רואי החשבון של התאגיד הם קוסט, פורר, גבאי את קסירר מרחוב מנחם בגין 144 בתל אביב. לפי מיטב ידיעת החברה, השותפים בפירמות הנ"ל, אינם בעלי ענין ואף לא בני משפחה של בעלי ענין בתאגיד.

<u>תקנה 28 - שינוי בתזכיר או בתקנון בשנת הדוח</u>

בשנת הדוח לא חלו שינויים בתזכיר או בתקנון החברה.

<u>תקנה 29 - המלצות והחלטות דירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית והחלטות אסיפות כלליות מיוחדות:</u>

1. <u>המלצות והחלטות דירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית</u>

1.1 ביום 27 במרץ 2022 אישר דירקטוריון החברה, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, את הארכת תקופת ההתקשרות של החברה בהסכם לקבלת שירותי ליסינג לכלי רכב עם ש. שלמה רכב בע"מ, תוך עדכון תנאיה. לפרטים, ראו תקנה 22 (א) (3).

1.2 להחלטות האורגנים בחברה בדבר הסדרי פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, ראו תקנה 29א להלן ובאור 29.ה לדוחות הכספיים.

2. <u>החלטות אסיפות כלליות מיוחדות</u>

2.1 ביום 1 בפברואר 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את מינוייה של גב' נאוה שפר לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים. לפרטים, ראו הדוח המיידי מיום 27 בדצמבר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-114442), הנכלל להלן על דרך ההפניה.

2.2 ביום 26 באפריל 2022, אישרה האסיפה המיוחדת של בעלי המניות חלוקת דיבידנד בסכום כולל (ברוטו) של 25 מיליון ש"ח. לפרטים, ראו דיווחים מיידיים מהימים 28 במרץ 2022 ו-26 באפריל 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-036016 ו-2022-01-042270, בהתאמה), הנכללים להלן על דרך ההפניה.

2.3 ביום 3 במאי 2022, אישרה האסיפה המיוחדת של בעלי המניות בחברה אישור תיקון והארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין טוביאס, ובתוך כך עודכנו סעיפים מסויימים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, ללא שינוי בתקופת מדיניות התגמול. לפרטים, ראו תקנה 22(א) (2).

2.4 ביום 29 באוגוסט 2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה מר דוד הראלי (לרבות בתקופת היותו כממלא מקום מנכ"ל), לתקופה לא קצובה. לפרטים, ראו תקנה 21.

<u>תקנה 29 א' - החלטות החברה בדבר הסדרי פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי</u>

א. <u>הסדרי פטור ושיפוי</u>

בחודש נובמבר 2010 וכן בחודש ינואר 2015 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה בכתב שיפוי למתן שיפוי מראש ופטור בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה להי"ה שלמה (ז"ל) ועתליה שמלצר ולמר ישראל רייף - יו"ר דירקטוריון החברה, בהתאמה, ולדירקטורים אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, וכן את אישור עריכתה והארכתה של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, אשר תחול לגבי דירקטורים ונושאי משרה שכיהנו בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של החברה (לרבות כל נושא משרה המכהן מטעם החברה בתאגיד אחר), ובכלל זאת נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרוביהם, המכהנים בה בהווה ואשר יכהנו בעתיד, ומנכ"ל החברה, הכל בהתאם לאמור בזימון לאסיפה שפרסמה החברה ביום 30.11.2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-208692) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

בחודש ינואר 2018, לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון בישיבותיהם בימים 22 ו-26 (בהתאמה) בנובמבר 2017, אישרה האסיפה של בעלי המניות בחברה, בין היתר, (1) הענקת כתבי התחייבות לשיפוי מתוקנים לדירקטורים ולנושאי

משרה בחברה, אשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם, בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 26 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-109950; "**דוח הזימון**") וכן (2) הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, בהתאם לנוסחו כפי שיהיה מעת לעת לרבות תיקונו כאמור בסעיף זה לעיל, לשלוש שנים נוספות, עד ליום 4 בינואר 2021; (3) מתן פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, ובלבד שהפטור האמור לא יחול על החלטה שקיבל נושא המשרה או על עסקה שאושרה על ידו ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה ("**נוסח כתב הפטור המעודכן**")[11].

ביום 8 בפברואר 2021 אישרה האסיפה הכללית לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון, בישיבותיהן מהימים 29 ו-31 בדצמבר 2020 (בהתאמה) את הארכת תוקף כתב ההתחייבות לשיפוי למר ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון, באותם תנאים, לשלוש שנים נוספות וזאת עד ליום 4 בינואר 2024.

במסגרת אישורי מינויים של ה"ה צביקה ציבלין ונאוה שפר כדירקטורים חיצוניים, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות הענקת כתבי שיפוי, בנוסח דומה ליתר כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה כאמור בסעיף זה לעיל, וכן הענקת כתבי פטור, בנוסח כתב הפטור המעודכן.

ב. <u>התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה</u>

לפרוט הסדרי הביטוח לנושאי משרה ולדירקטורים למועד הדוח, ראו הדוח המיידי של החברה מיום 24 ביולי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-077508), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

29 במרץ, 2023

אפקון החזקות בע"מ
על ידי: ישראל רייף, יו"ר; דוד הראלי, מנכ"ל

[11] לפרטים ראו דיווחים מידיים מיום 1 בינואר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-000507), אשר המידע על פיהם נכלל להלן זה על דרך ההפניה. יצוין, כי בהתאם לאישור האסיפה כאמור, אין בהענקת כתבי פטור המעודכנים כדי לפגוע בתוקפן של החלטות או התחייבויות קודמות של החברה לפטור של דירקטורים ונושאי משרה בחברה, והן תמשכנה לעמוד בתוקפן.

פרק ו'

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

על הדיווח הכספי ועל הגילוי

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022



דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א)

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חברת אפקון החזקות בע"מ (להלן: "**התאגיד**"), אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

1. דוד הראלי, מנכ"ל התאגיד;
2. טל רז, מנהל כספים ראשי;
3. גיל ברק, סמנכ"ל והיועץ משפטי;
4. חיה וגנר מישורי, מנהלת משאבי אנוש.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה;
הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:

1. הערכת סיכוני הדיווח הכספי והגילוי ברמת התאגיד;
2. מיפוי התהליכים וקביעת התהליכים המהותיים מאד לדיווח הכספי והגילוי;
3. מיפוי היחידות העסקיות הרלבנטיות להערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית;
4. מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד;
5. הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות וניתוח פערי הבקרה הקיימים;
6. תיקון ליקויים בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות מפצות;
7. הערכת אפקטיביות התפקוד של הבקרות והערכה כוללת של אפקטיביות רכיבי הבקרה הפנימית, לרבות בקרות ברמת הארגון (ELC), תהליך עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם ובקרות כלליות של מערכות המידע (ITGC).

תהליכים אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאוד לדיווח הכספי וגילוי הינם: תהליך סגירת דוחות כספיים, תהליך הכרה בהכנסה, תהליך גבייה מלקוחות והפרשה לחומ"ס, תהליך הרכש ומלאי ותהליך השכר. כמו כן, נבחנו בקרות הקשורות לסביבת הבקרה, וכן לסביבת מערכות המידע.

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון וההנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31.12.2022 היא **אפקטיבית**.

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(1)

הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי

אני, **דוד הראלי**, מצהיר כי:

(1) בחנתי את הדוח התקופתי של אפקון החזקות בע"מ (להלן: "התאגיד") לשנת 2022 (להלן: "הדוחות");

(2) לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

(3) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

(4) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -

(ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(5) אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:

(א) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות ; וכן -

(ב) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אחד אחר, על פי כל דין.

29 במרץ, 2023
תאריך

דוד הראלי
מנכ"ל

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(2)

הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אני, **טל רז**, מצהיר כי:

(1) בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של אפקון החזקות בע"מ (להלן: "התאגיד") לשנת 2022 (להלן: "הדוחות").

(2) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

(3) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

(4) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-

(ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(5) אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:

(א) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-

(ב) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות. מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אחד אחר, על פי כל דין.

29 במרץ, 2023
תאריך

טל רז
מנהל כספים ראשי